

حزمة الوثائق — الجزء 1: الصكوك والأحكام

مخرج آلي تنظيمي يحتاج مراجعة بشرية — ليس رأياً قانونياً · 23-06-2026
04:01

عدد وثائق هذا الجزء: 46

فهرس وثائق هذا الجزء

#	رقم الوثيقة	العنوان	النوع	التاريخ	الجودة
1	DOC-002	صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية رقم 42824717 في 01-01-1445 هـ.pdf	حكم / صك	01-01-1445	
2	DOC-003	صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 1445-03-13 هـ.pdf	حكم / صك	13-03-1445	سليم
3	DOC-004	صك حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 1445-08-25 هـ رفض الالتماس.pdf	حكم / صك	25-08-1445	
4	DOC-005	صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس - 42824717 - 1446-06-18 هـ.pdf	حكم / صك	18-06-1446	سليم
5	DOC-006	صك حكم التخرج في شركات احمد زيني و اولاده - 1432-12-02 هـ.pdf	حكم / صك	02-12-1432	سليم
6	DOC-007	إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م والخاص بالمبلغ المحكوم به	حكم / صك	14/7/2024	

			السيد/ عدنان زيني، في صك 		
		حكم / صك	الإميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة الحكمين في قضية 42824717 pdf	DOC-009	7
	13/03/1445	حكم / صك	طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صك الحك	DOC-011	8
	17-04-2025	حكم / صك	تقرير عن اسباب رفض النقض قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني -04-17 pdf.2025	DOC-015	9
	26-07-1434	حكم / صك	حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي مصدق من الاستئناف -07-26 - pdf.1434	DOC-018	10
سليم	08-06-1433	حكم / صك	حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الليحيدان - 08- 1433-06 هـ. pdf	DOC-019	11
	25/08/1445	حكم / صك	سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445 هـ الموافق 06/03/2024 م بخصوص المبلغ المستحق له	DOC-020	12

	24/1/1446	حكم / صك	محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم	DOC-025	13
	23/03/1446	حكم / صك	محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600 (788314 وتاريخ 23/03/	DOC-026	14
	5/10/2011	حكم / صك	ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أب	DOC-032	15
سليم		حكم / صك	اتفاقية الصلح والتخارج في شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة	DOC-039	16
سليم	25-10-1438	حكم / صك	حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 - 1438-10-25	DOC-047	17
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية	DOC-053	18
سليم		حكم / صك	حكم الدعيلج بإرجاع القضية 3218883 - نسخة	DOC-055	19
سليم	13-04-1447	حكم / صك	حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة - 1447-04-13	DOC-056	20
	22-07-1447	حكم / صك	حكم نهائي بنقض حكم ابراء ذمة	DOC-057	21

			الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 22- 1447-07 - 4771		
سليم		حكم / صك	حكما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل	DOC-058	22
سليم		حكم / صك	ردود على حكم الالتماس 717	DOC-059	23
سليم	15-07-1447	حكم / صك	طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15- 1447-07 - ناجز	DOC-062	24
سليم		حكم / صك	طلب النقص على صك الاستئناف الثانية	DOC-066	25
	25-02-1446	حكم / صك	طلب النقص من المحكمة العليا على صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 02-25 1446هـ تم ا	DOC-068	26
سليم	01-02-1445	حكم / صك	لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي - 02-01 - 1445	DOC-070	27
	8-8-1445	حكم / صك	مذكرة التماس الحاقية في 8- 1445-8 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة ز	DOC-072	28
سليم	28-01-2026	حكم / صك	مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم - 01-28 - 2026 (وورد)	DOC-075	29
	28-01-2026	حكم / صك	مذكرة إلحاقية على قضية - 42824717 - التماس - تناقض الحكم -	DOC-076	30

			-01-28 pdf.2026		
	10-04-1445	حكم / صك	مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 1445-04-10 42824717 - - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد	DOC-077	31
سليم	23-09-1445	حكم / صك	مذكرة النقص للعليا 23-09- 1445 - مرفق حكم التخرج	DOC-078	32
	16-8-1445	حكم / صك	مذكرة جوابية في 16-8- 1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - 4	DOC-081	33
سليم		حكم / صك	مذكرة طلب النقص على الحكم النهائي	DOC-085	34
	01-08-1444	حكم / صك	جلسة يوم 01- 1444-08 - قضية 42824717 - ارسال القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجنائ	DOC-098	35
سليم	25-08-1445	حكم / صك	حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1445-08-25 رفض الالتماس.pdf	DOC-113	36
سليم	25/08/1445	حكم / صك	التماس ضد الحكم - نسخة أولى	DOC-114	37
سليم	1445/ 05/11	حكم / صك	1~05-11- DOC.docx	DOC-147	38
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي - نسخة	DOC-148	39
سليم		حكم / صك	التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية	DOC-149	40

سليم	26/7/1434	حكم / صك	صك حكم نهائي - الاستئناف الثانية - نسخة	DOC-157	41
سليم	1445/11/13	حكم / صك	ملف مؤقت tmp	DOC-163	42
سليم		حكم / صك	مستند جديد_ 1_14041442 pdf	DOC-193	43
	01-01-1445	حكم / صك	حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية - 42824717 1445-01-01 pdf.هـ	DOC-196	44
	01-07-1447	حكم / صك	صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - 42824717 1447-07-01 pdf.هـ	DOC-197	45
سليم	13-03-1445	حكم / صك	صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 1445-03-13 pdf.هـ	DOC-198	46

DOC-002 – صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية
رقم 42824717 في 1445-01-01 هـ.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-002	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني في القضية رقم 42824717 في 1445-01-01 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
01-01-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
8-4	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12jTPoyQzBxOhbpog6uRie5gwB1IG-9O-/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

كر المملكة العربية السعودية - 50 ل يد م ات 0 0 53 5 3 5
 ا - المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 2 2 الدائرة الاولى
 تاريخ الصك: ١٥458/١٠/١ 9 1 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 11/11/ 275875 وتاريخ 17/1781/5517 له لد قلاطراق القضية ل آ|||!||!||!ط! طجآج#آ اك عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لسرا ١. سعودي المدعي عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية اكه./اض. ١٠.١ سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا ١... سعودي مدعى عليه وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/12/1442هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يحيى محمد علي الحرازي وعدنان بن أحمد بن عباس زيني ضد المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زينيء ذكر فها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراكء وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه. حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000ريال)» وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه

ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ. وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المبيعة وقدرها (368.757.931 ريال) :«: وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة لكون موضوع الدعوى هو الادعاء بقيام المدعى عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده - دعوى محاسبة وكيل- . فضلاً عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيبهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (471\117751) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم فيل ١) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. كما دفع بعدم صحة ادعاء المدعين بأن المدعى عليه لم يسدد قيمة الحصص المشتراة من مورثه. والصحيح أن المدعى عليه اشترى حصص المورث من شركة احمد زيني التجارية بموجب عقد المبيعة المبرم والموقع من قبل الطرفين في 0111م وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر سداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي لم ينكر هذا الأمر موضحاً بأن البيع الذي تم ما بين المدعى عليه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (7 1971\2070) والبالغ عددها (45 حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (5,000 ريال) والتي تعادل نسبة (9690) من إجمالي حصص الشركة بمالهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح

الشرع والنظام. ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (7175) صحيفة (11/7) مجلد (1/ع/ر) وتاريخ 51١/١٠/7١هـ أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها للمدعى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع -مورث المدعى عليه- هو وكيله الشرعي السيد/جابر علا الله بن جيران، وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أصالة، وانترى إلى طلب الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (500,000 ريال). فعقب وكيل المدعين بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (17) من نظام المحاكم التجارية، مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستحواذ على الحصص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورضا والده إذ إن الثابت من صك الولاية الصادر بالرقم (34281449) وتاريخ 26/7/1434هـ وتحديدًا الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرحوم أحمد زيني كانت تحت تصرف المدعى عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية) مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إيهام الدائرة بأن المدعي يطعن في صحة التصرف الذي قام به المدعى عليه من شرائه للحصص الخاصة بوالده وقد أدان المدعى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف صحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بحيازة المدعى عليه للحصص وتصرفه فيها تصرف المالك» مما يؤكد صحة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس إبطال التصرف. ولذلك على المدعى عليه وكالة

إثبات قيام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (731,887,178 ريال) إلى حساب مورث المدعى عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة الحصص طالما أنه قد أقر بصحة البيع وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قضائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحصص الفعلية مئة وعشرون مليوناً في حين أن ما قام بدفعه المدعى عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحصص. لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (7121,8857,178 ريال). ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مشيراً إلى أنه كان قد صدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (185/117) لعام 1400 هـ في الدعويين المقامتين من المدعي ضد المدعى عليه بشأن شراكته في شركة احمد زيني وأولاده المحدودة 2 | نبذة تعريبية اسموية [! بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

هـ وزارة العدل صك رقم 227١١5841١5 للم 3-5-0 المحكمة التجارية بجدة ١ رقم الصفحة: 2 " 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1544/١٠/٦ ك 1 أ 2 والشركات التابعة لهاء وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به وأقر المدعي صراحةً في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة بما كان سبهاً بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوى مهما كان نوعها أو سبهاً في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح. مفيداً بأن التقرير الذي استندت إليه الدائرة في حكمها الأول رقم (1771797) وتاريخ 1577/07/١ هـ والذي قضى بصرف النظر عن طلب المدعي بإقامة ولي على والده لسلامة قواه العقلية كان بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 512.8/١٠ هـ في حين أن

الحكم رقم)578١559(وتاريخ 515 ١/7 /1٠هـ والقاضي بإقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 577 ١/١ /١٠هـ مما يؤكد بأن جميع تصرفات والد المدعى عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 17/0/1١47 هـ هي تصرفات صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صحتها موضحاً بأنه بعد صدور حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كاتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أمام كاتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). وقد أقرّوا المدعين صراحةً بأنهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (9090) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (9610) وأن توقيعهم يعد بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الصلح والتي نصت صراحة على أن "يقر كافة الأطراف بأنهم اطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى وهي متعلقة بحصص المدعي بصفته أصيلاً مالِكاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها في هذه الدعوى مشيراً إلى أن المدعى

عليه أقر بأنه اشترى الحصص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا أنه عجز أن يثبت قيامه بسداد ذلك المبلغ فضلاً عن إثبات

سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال» موضحاً بأنه بعد رد دعوى الولاية عادت القضية من الاستئناف بنقض الحكم الصادر برقم (17787151) وتاريخ 5777 8/1/1 هـ وتم تداول القضية وصدر بها الحكم بالصك ذو الرقم (4781\445) وتاريخ 47 17/26/1 هـ الذي قرر فيه صراحة إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر أيامه من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم القدرة على التصرف في أمواله وشركاته مشيراً إلى أن تاريخ البيع كان في تاريخ 51 16/10/1 هـ حسب عقد التأسيس الذي صادق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعوى الولاية كان في تاريخ 577 1/22/1 هـ الثابت بصك الحكم رقم (127/77937؟) وتاريخ 577 1/8/5 هـ الذي قدمه المدعى عليه، مفيداً بأن البيع كان قبل إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية والعقلية وباع حصص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000 ريال) بينما قيمتها السوقية (71,887,17 "ريال): وأشار تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في قيمة بيع الحصص وتقييمها وما قام به المدعى عليه من شراء الحصص لنفسه بثمن بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو التدخل فيه منوهاً إلى أن جابر الجيران موظف لدى المدعى عليه يأتمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره. مضيفاً بأن المدعى عليه قدم الحكم رقم (7//185/11) لعام 1477 هـ محاولاً إيهام الدائرة بأنه حكم صلح وتسوية وأنه يشمل جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة احمد زيني التجارية -. والصحيح أن شركة احمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة تملك ما نسبته (90\1) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة أي أن الصلح المقدم يخص النسبة المشار إليها أعلاه وهي (96\1) فقط والباقي (909\1) لا تملكه شركة احمد زيني وأولاده ولم يشتمل

عليها الصلح المقدم. مؤكداً بأن الصلح ذكر فيه نصاً (وفيما لتلك الشركة أي شركة احمد زيني وأولاده من حصص في تلك الشركات). فضلاً عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكاً في الشركات وليس بصفته وريثاً يطالب بنصيبه الشرعي من تركة مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعى متناقض في أقواله حيث ذكر صراحةً أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو المدعى عليه بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صحة ذلك وذكّر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه مشيراً إلى أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم (185/11/7) لعام 5771هـ والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن ضمن الشركات التي تخارج بها المدعى حيث حضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله وأقر المدعى بأنه استلم كافة حقوقه وأبرأ ذمة المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى وأنه على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه. فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعى أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله اشترى حصص المورث بمبلغ يتجاوز مئة وعشرون مليون وأن المبلغ المقيد 450 ألف ريال مجرد قيمة اسمية وليست قيمة حقيقية للبيع وأن المدعى يعلم ذلك حيث جرت العادة والعرف في أسرتهم على أن يتم تسجيل البيع والتنازل عن الحصص في الشركات فيما بينهم بالقيمة الاسمية لهاء مشيراً إلى أن المدعى أقام دعوى سابقة والمقيدة برقم (3218883) بتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي طلب فيها المدعى صراحةً إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً أنه

قد سبق الفصل في هذه الدعوى لوحدة الموضوع ووحدة أطراف الدعوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33286392) في 8/6/1433هـ لدى القاضي صالح بن محمد الزايد في المحكمة العامة بمحافظة جدة) والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للغش وقد يتعرض أيضاً للتغريب ولكنه لا يُغبن في تجارته ولا يُقبل منه ادعاء الغبن بأي شكل من الأشكال مما ييسقط معه ادعاء المدعي بالغبن عن والده. كما أن من ادعى الغبن ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعي عدنان احمد زيني وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على الواقعة. مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 2/11/1443 هـ أشارت الدائرة إلى حضور المدعي عدنان أصالةً وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعي أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعي عليه أصالة. واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديدًا في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعي مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحضرها نياب عنها في حال تعذر حضورها لطرف طارقاً وفي جلسة 9/11/1443هـ استوضحت الدائرة من المدعي عليه أصالةً عن واقعة قيامه بشراء.

حصة والده لنفسه في شركة احمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450:000 ريال) فقط في حون أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ فأجاب بأن الذي تم حقيقة هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده

حصص فيها في المملكة وهي: 1'. شركة احمد زيني التجارية المحدودة.

سجل تجاري رقم (4030196102). 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104), 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507). 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة مسجل تجاري رقم (4030092091). 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم.

(4030107003), 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة مسجل تجاري رقم (4030107145), 7. شركة أحمد زيني سوديس كو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974). 8. شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء المحدودة مسجل تجاري رقم (4030054187) 9. الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة مسجل تجاري رقم (10), 4030042496. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620), 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518), 12 2 كك اللمعة العربية السعودية: ذلذك وزارة العدل صك رقم 11584115 227 1 هـ 5 -- 000 5 ل 1 1 1 00. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: " 1 2 1 الدائرة الاولى ١ تاريخ الصك: ١٥٤٤/١٠/١٠ 5 9 10 شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال تم مسداها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي در الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي. مضيفاً أن التخرج تم

فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية املح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية. وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعي عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنمّا كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)". والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فسألتها الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنمّا كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعي عليه بأن كلاً من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)؛" شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشبه ما تكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنمّا كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج وما يخص هذه

الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9690) بحكم

التخارج. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التخارج تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على مايخص ال(9610) من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التخارج من عموم الشركتين "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخارج يخص ال (9090) من الشركة محل الدعوى شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التخارج التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه. فقدم وكيل المدعى عليه صورة عقد بيع بين المدعى عليه وبين أحمد عباس زيني مؤرخ 20/9/1431هـ يمثل شراءه لل9690 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فعقب وكيل المدعين بأنه لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عدة ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل. وأضاف أنه

بالاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورثهم واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث المدعين. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود في حيازة موكله. ثم طلب وكيل المدعين إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم أحمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده فأفهمته الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أفهمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقيع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها فعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ماتم تقديمه وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين» وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب المستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية. وفي جلسة 21/4/1444هـ أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ماتضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ. ولم تردّها إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة سير الإجراء لدى البنك المركزي. وفي جلسة 2/7/1444هـ قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 1/8/1444هـ أشارت الدائرة إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وأفهمت الطرفين بمتابعة المعاملة لدى الشرطة. وفي جلسة 19/10/1444هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب. وأفهمت الدائرة

وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجهة. وفي جلسة 10/11/1444هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى ضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن انتقال الحصص محل الدعوى والبالغة (4: 9: 9690) من شركة احمد زيني التجارية للمدعى عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة وغير نظامية وبينة هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لها مضيفاً أنه بعد كل هذه السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع الحصص مبرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل على عدم صحته. مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً. مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة محاسبية من الخبير المحاسبي طلال ابو غزالة وشركاه مقدم للدائرة القخبائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ 577 1/11/1444هـ وأنه فيصل في محل النزاع الماثل الآن إذ ورد فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية والذي قيّم فيه نسبة (4: 9: 9090) التي آلت للمدعى عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (44.14.0 "ريال") وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير المعد وفق أسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي، وانتبى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ (91,777.47 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق التقييم المعتبر، وإلزامه بأن يدفع لعاتقة الحرازي مبلغ (1-377 ليال) تع الت اللائرة وكيلللتاعن عن سبب عدم تضمين مذكرته م يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة السابقة مما يخص الطعن بالتزوير، فعقب بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور

شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك
| موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها
والمؤرخ 7/11/1432هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى
كان في 20/9/1431هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي
وأن .التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات
سابقة. فسألته الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخرج؟
فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم
المشار إليه.

تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير.
وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم
سألته الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه
الايعلم وأنها تحت تحرف المدى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل
المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم المدعى عليه له
في دعوى التخرج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألته.
الدائرة عن موقف المدى عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال
التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة
محل الدعوى في 20/9/1431 هـ وذلك على ضوء التقييم الذي
قدمه في دعوى التخرج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه
الخبير في تلك الدعوى والذي تم التخرج بناءً عليه. فقدم وكيل
المدعى عليه تعقيبه المتضمن بأن القيمة المقيدة في عملية.

لواش عل واد وقد شيل عقي د هيد مو لى شيا ادس وا لدي
هبق سل ادق نض كه اك 2 2 ك المملعة العربية السعودية ' 5هـ
وزارة العدل صك رقم 227١١7841١5 - 0 1010 5 المحكمة
التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 2 1 الدائرة الاولى ١ تاريخ الصك:
1444/١١/0-0 | 2 (القاضي الزايدي منذ عشر سدوات
تقريباً وكان وقها المورت على قيد الحياة» وقد وضع فها الكدى
عليه أن البيع امام كاتب العدل تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة
الفعلية كيلمبله(30) مليون ربال. وم يطعن المدعي بعدم صحة
العقد في وقتها وأضاف أن وكيل المدعين يسعى بطريقه غير

مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت الانتباه إلى تقرير ابو غزالة» وانتدى إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد محل طعن المدعين. ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مفادها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد زيني والبالغة (4/1!90) من حصص الشركة بمبلغ (44 125.14 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً. مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي وغير نظامي وفي حكم العدم. وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على أن قيمة بيع الحصص الزهيدة. 45 ألف والقي يستحيل عقلاً وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص مضافاً بأن انتقال الملكية شرعاً المعتمد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية إنماتم بعد إجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المنتدب من المحكمة - والذي تم التخرج بموجبه في باتي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فهم المدعى عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم وأشار إلى أنه لاينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فري زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم إن الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص السوقية خلال فترة سنة من 5 غ ألف ريال إلى قرابة + ٠٠ مليون ريال وإذا ماتم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا

الشكل لا بد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة. وفي جلسة 2/12/1444هـ قدم وكيل المدعين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه وأن المورث لم يبيع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره الصريح بأن القيمة المسجلة في العقد غير صحيحة، وأن هذا دلي ل كاف في إثبات أن المعتبر هي القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال ابو غزالة وهي مبلغ (110 مليون). مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص منها الحصص محل النزاع: معقياً بأن التخرج المذكور يخص حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بصفته الشخصية من حصص وبدل على ذلك أن التنازع كان على حصص الشركة ولم يكن على الحصص التي يملكها المورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (750 مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431 هـ فأجاب بأن المدعى عليه يتمسك بأن التقييم الصحيح هو مبلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه فسألت الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إذن في قضية التخرج وكذلك تقييم أبو غزالة؛ فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم يتوفر بصورة كاملة لدى المدعى عليه حتى الآن وإنما بعض أجزائه فقط وباللغة الإنجليزية ويستعمل لترجمتها ثم تقديمها وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج. فعقب وكيل المدعين

بأن المدعى عليه أبرم التخارج وفقاً للتقييم المقدم من الخبير ويستحيل أن يرتفع التقييم خلال سنة واحدة من 120 مليون إلى 368 مليون تقريباً ثم تمسك الأطراف بما سبق لهم تقديمه وطلبه وقرروا الاكتفاء؛ ويتهيق [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي.

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان الحاصل أن مورث المدعين كان يملك (9690) من الحصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431هـ. والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نصّ في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك الحصص لا يعدو كونه مبلغ (450.000 ريال) فقط؛ في حين أن تقدير قيمة إجمالي حصص الشركة المشار إليها كان مبلغ (368.757931 ريال) وفقاً لتقرير المقدم في دعوى التخارج وفق ما ساقته الوقائع في حين كان المدعى عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة؛ أولها: ما ذكره في إجابته ابتداءً على الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية

محدودة سجل تجاري رقم (7 15751\2070) والبالغ عددها (45. حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (45.٠٠ ريال) والقي تعادل نسبة (96090) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظامء ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (71/5) صحيفة (111/57) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 1571 17/1/1431هـ. ثانياً: ما أبداه المدعى عليه أصالةً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصة فها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريالء تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعى عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الحصص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقد وقع الطرفان بتاريخ 20/9/1431هـ نص في فقرته (ثانياً) على بيع والده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000.000 ريال) ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال): ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بمسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنةء ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأملاكه المرافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً

الجمع. والواقعة الثالثة أن حصص مورث المدعين محل الدعوى انتقلت للمدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/9/1431هـ وبقيمة.

وميه صنت جع 0199507 كزين كرتتغ كلية يئر كته ناك لتيب يلجر تر بجي 5 لكترقية ,ل امدنع الاين اناج لسكب وبيان وج اميم (اتفاق الطرفين على قيمة حقيقية» وتناقطن الى علىة في مكل هذا السياق داخذن لدفعه في قحباء الدائرة مجها حقيقة صل أنه ليس تمة قيمة حقيقية اساساكان قدهم بقناما اتفاق بين مورث المدعين والمدى علىة» ولايحير هذا المنهض ما قدامه المدى علىة في مرحلة متاخرة من المراقبة من العقد المؤرخ 20/9/1431هـ المبرم بينه وبين والده والمغار إلية أعلذه) الم المملكة العربية السعودية 1 5 وزارة العدل صك رقم 1584115 01 0 227 ١ - 0 5 اط سام للن ات د 5 3 5 0 - المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 2 ا الدائرة الاولى تاريخ الصك: ١٤٥٤/١٠/١٠ 0 1 اس وال بعض ما اشتمل عليه من بنود؛ ففضلاً عما أشي إيه مما تهت إله لدائرة من أراج ذلك المستند من جهة كونه متناقض مع جملة ما قدم من دفعو لا يستقيم بيها جمعُ فإن.

اجلسة 9/11/1443هـ: بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المسقند تماماً؛ وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشي إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع. تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجيّدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاءٍ حقيقي لقيمة تلك الحصص؛ ما

تكون به تلك القيمة مستقرةً في ذمة المدعى عليه لمورث الأطراف وورثته من بعده وأخذاً بالاعتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد صيقت اختيارياً وفق ما اشتملت عليه الأوراق

بموجب ما قرره الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ 15/7/2014م وأنهم قاموا بسحب رأس مال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون انشتكاء قد قامو بتصفية الشركة وفق تور لصحيف امور 22/2/1437هـ ثم إن الدائرة وأسيساً على جملته واستحضاراً لواقعة تصفية الشركة وإنهاء شخصيتها المشار إليه كل بحسب نصيبه الإرثي وعلى أن يُعَامَل ما يخص نصيب المدعى عليه - باعتباره أحد الورثة- وفقاً لإجراءات محكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انتهت إليه الدائرة ما تمسك به المدعى عليه بدء الدعوى من كون البيع حال حياة والده صحيحاً متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذ لم تتمخض الدعوى عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه؛ إنما محل الدعوى قيمة الحصص محل البيع. فضلاً عما أشير إليه من واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سنوات. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتفقا فقط على أن قيمة الحصص المباعة كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستحيل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو منطقية استحضاراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لحصص الشركة حال التخارج. فضلاً عن كون المدعى عليه تناقض أمام المحكمة في بيان وجه ماهية الاتفاق على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد ابتداءً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحصص أساساً كان بموجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)؛ ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط

لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة. ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وبإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ في حين أخذت الدائرة بتقييم صدر بتاريخ 51727 11/11/1431هـ؛ إذ أحجم المدعى عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى التخرج كما أحجم عن الإجابة عن التقييم الذي يراه للحصص كما في 20/9/1431هـ وتمسك إثر إحجابه المشار إليه بأن التقييم لا يعدو كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ 20/9/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقته الدائرة في سالف أسبابها وجوه أطّراحه، وأخذاً بالاعتبار أن

حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني
هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد
بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم

(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة عساف بن
صالح العواجي عبد الله محمد عبدالله المطلق اسامه مستور
عبدالبادي السلمي ا ا كا لل رون كز 1 ا ا ه 5 0 ا ا 0 10 0 0 0
0 ا 0 ال 0 ا مم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-003 — صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى
pdf. 42824717 - 1445-03-13 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-003	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 13-03-1445 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
13-03-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
25-9	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1Rb-vvw7RuSSDZzuMslbywXrEK4lpAuj2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 لكك | المملعة العربية السعودية ' [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

3 0-5 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 2 2 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١١/٠٥/١٩٥١ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ١/١/ 578175 وتاريخ ١557/١7/78 هـ لد قللطارق القضية ل آآ!!|!!|!!|!!|ط!طجآج#آ اك عدنان احمد عباس زيني الهوبة الوطنية لشفي 6ك سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمدحبي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية ا 56ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية 1 مره 1 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها حكم الدائرة الابتدائية. فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنهكان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. ذات مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه. حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال): وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وواحد وثلاثون ربلاً وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/04/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه

بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ. الذي قضى (بالزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زينيء هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. حددت جلسة للنظر في تاريخ 1445-02-12هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظامء الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن وهو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة

أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل.

والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين: وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغين- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقتكان المورث فيه خالياً من كافة العوارض بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال.. 1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلاءل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغين في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلاحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلاحاً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم

فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق بالحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به واطراحه. ثالثاً: القصور في التسييب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن لق 'نمنعة انعربية انسمودية'!

3-0-5 المحكمة التجارية يجده رقم الصفحة: 2 " 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١١/٤/٤٠٦: ١ 6 ك 1 أ 2 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعترض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم). وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس

حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالالتمزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقواله. كما يتضح لفخيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل

الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للإختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فهاء يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف

ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فيهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف - سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخرج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى بما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).: ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة

أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة- وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخرج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه. من شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (91ع20) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخرج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخرج السابق لوالده المرحوم» من نفس شركة أحمد زيني التجارية)» والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف (المشتري...) (مرفق رقم 3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم « وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها). ولما كان من المقرر قضاءً: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس.ء لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن

وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 0 58 لعام 547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 717 لعام 447 هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك. مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9090 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - لقم اننعة انمرية انسمودية -

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 1 2 المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانبها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حراً بالنقض والإلغاء. سابقاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.

1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توقيعات مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـ 02/04/1444 هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444 هـ إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444 هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444 هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحضرها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أونفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع» ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها فى إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء

أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام» ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحة الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا. إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا. أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنا: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تضمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لزمة (المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر

رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عنها. ب- كما أن ما ثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أنها تثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسيب وبتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1/12/1442هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا ويما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا قضائياً سابقة) «عُدَّ اعتراضاً لمخالفة النظام». مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض وبتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً أن (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 31١79/84 لعام ٥١٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 57.077617.05 لعام ٥١٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 5607510.441 لعام ٥١٤٤هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 917541759.44 لعام ١٤٤٤هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر

طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال)» ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال): إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بأن يدفع لورثة أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحير الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية» وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر

الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ مالم يثبت غير ذلك؛ ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرسى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته.

أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره. الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 86 314. ٠ لعام 1544 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم 14. 15. 6 لعام 5544 هـ). 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 17 ١ 7/7/م: تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم. ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو مالم يتحقق في مائل الدعوى بعد إنكار المدعى عليهم ذلك مما تنتبي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 0.79 لعام 44٠ هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم 75 لعام ١55١ هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي

البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه.
وحيث لم يبدى المدعى لق 'نمنعة انعرية انسمودية [!

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1 2 4
عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث
المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص
الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره النظامية المترتبة
عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من
قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشراً: إغفال الدائرة تصفية
شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص
المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة: أن شركة أحمد
زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل
التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم
قبول إقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب
النظام حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله
في لعام 1431 هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا
تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة
شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام
الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد
زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ
(مرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع
الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ
الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه
الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه
دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل.
فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3)
أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة
09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في
شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقطء في
حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى

عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايديء وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرى ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض.

كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً.

ولم توضح الدائرة مصدره الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني, هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازيء هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني, هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (

96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً. وأن يدفع للمدعية عاتقة
محمد يحيى محمد علي الحرازيء هوية رقم (1007056847)
مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً والحكم بإلزام
المدعى عليه أن يدفع المستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379
ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان
وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة و سبعون ريالاً). وأكد وكيل المدعي
على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة
المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل
المدعي. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه
أسامة زيني» أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون
التي أثارها المدعى عليه لا ترق أن تغير نتيجة الحكم المعترض
عليهء وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وني اسباب الحكم
المعترض عليه ما يكفي للإجابة عللها ومن باب زيادة الإيضاح
أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل
فها لا. يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك
مورث موكلي أحمد زيني. والصلح المذكور إنما وقع على الحصة
المملوكة لموكلي في الشركة آنذاكء ولم يكن المورث طرفاً
في تلك الدعوىء واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات»
والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين
الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء
وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة
المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني محل
هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم
في الدعوىء وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله»
وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً:
إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان
بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه
الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو. 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن

التمن هو ١١١ مليون ريالء فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره. وهذا ما أشارت له الدائرة مصدره الحكم في تسبيها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة واما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاًء واعتمده الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده محل الدعوى, ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم» بل تناقض في التمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في التمن والقيمة فالقول قول البائع» لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع» وبما أن المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختيارياً وسحب رأس مالها وألغى صفتها الاعتبارية فإنه يضمن القيمة, لذلك فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة منا كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة. فأفهمتم الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي. فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 02-02-1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من

وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها) وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين لق شناعة امرية انسمودية [!]

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 هـ 2 1 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١١/٤/٤٠: ١ 6 ك 1 أ 5 الرد علا بمايلي: أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها

التأثير في وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى.
ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى.
ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية). وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيّب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا: توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسيغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان» مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية) وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى به قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني: " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة" (8/ 510), ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: "ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً" (كشاف القناع -) (6- 436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضَمَّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع). إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجيب والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من

ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه: ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد. وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دعواً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (96090- حصة والده) استمر

المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والدهم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص). وحيث أنه من المقرر انه (من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود). وحيث انه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 447054415. وتاريخ: 11/11/1544 هـ في القضية رقم 481/11/5.7 لعام 1444هـ).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعى عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد

زيني التجارية. وحيث أن المدعى عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعى والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)ء وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعى في صحة البيع أو التمسك ببطلانه. ومن ثم فإن المدعى يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه ذلك انه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومخيمونه الامر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعى.

ومما يعضد ما سبق صحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعى لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعى - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظماً | امنعة انسرية اسمودية كت المع أعربية السعودر صك رقم 44].
141157 موه 5 -- 50-7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة:
5 2 1 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعى بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث ان عدم سلوك مورث المدعى - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي مهما بعد

ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلى ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والقي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال» وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى، وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 هادف حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432 هـ دفع لا يصح ولا محل له...))؛ مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4.

ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً إنما تعتبر من عيوب الإرادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى أن عدنان تمسك بحقه إن كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: -المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج. وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشئ المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن:

ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصاح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعي عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبدئ مفاوضات معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفاعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القحائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعي عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جواز الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لخصمه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعي عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعي عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد 7- مجلد 9/ع/2 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير

سديد ذلك أن: الثابت من لائحة [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى اختلاف المدعي-مورث البائع للحصص - والمدعى عليه - المشتري للحصص - في خروج المال. وحيث أنه من المقرر في قضايا المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبذول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي , الأشباه والنظائر للسيوطي. كشاف القناع للهيوتي) قروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه املك وهو أدري بجهة تملكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم- صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة, ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقتي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل, وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة

الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157): وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل مهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوضء وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص.ء ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه لق نمعة نعرية انسمودية [!]

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: " ١ 0 جارية بع رقم: ببح ل في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصصء وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضى معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم

قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لهاء

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيّم على مورث الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها وتكون بصيغتي /م 0 و 0: 0؛ كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام» فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 507.52.100 © 001/11/12-[[[4820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445-03-04 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 02/25/1445 هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني): من الرسم البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (96090) التي استحوذ عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠٣ - وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: أ- (9677) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (960771) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (9677) لعدنان زيني. د- (9071) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص ال مملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وقدم إفراغ الحصص للمدعى عليه وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 11-10-4171 هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية: وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090): وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا الماثلة وهو بيع باطل شرعاً ونظاماً من عدة أوجه وبيانها كما يلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 2010-11-09 م الموافق 1431-11-03 هـ صدر تقرير طبي من مدينة

املك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة» وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدوا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملك والده إلى نفسه بالباطل وألت هذه المطالبة بصور الحكم القضائي رقم (5545) ١ / 578١ وتاريخ 1434-07-26هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم (1/١015957) وتاريخ 05-09-07هـ. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي لثبوت عدم أهليته. (مرفق ١). وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه: ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحوالي أربعة

أشهر تقريباً تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبيع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق؟). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق.؟- بتاريخ ١578-4-7١ ههتوني مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 5). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 5٠٪ من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص، بعد أن قام بإنهاء الشركة

وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع. وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9623) من شركة أحمد زيني و أولاده. ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى. والاستحقاق نشأ لموكلي في الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي والمدعى عليه إيان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثة؛ لدرء وإسقاط حق موكلي في الإرث المستحوز عليه بالباطل - الحصص 90990 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم. وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرية الحكم في تسبيها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١٠١ مليون لما يزيد عن 717١ مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها". وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أوزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسببها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أوزكو كمالك للحصص حدث قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بذاته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه. ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن حخص لى 'نمنعة انعرية انسمودية [!

7 لطر المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: / 0 جارية بع رقم: بى ل الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا تتغير قيمتها السوقية إلا بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخرج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى

عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله»
لما كان مثبتاً لحق في غير مصاحته والدائرة الابتدائية تطرقت
لهذا التقرير مشكورة في تسيبها للحكم محل النظر. سابعاً:
مورث موكلي رحمه الله أوصى بالثلث لمستحقه بموجب حكم
الوصية رقم (51771151771517715177) وتاريخ 51717 /
11 هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ
وقدره (177,53759.110) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و
سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو
الوصيء وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة
الشرعية؛ فإن موكلي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة
الحصص المحكوم به. فإن موكلي عدنان يستحق مبلغاً (17,779,77
ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً
وقدره (77,101,719 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً لذلك وبما أنه ثبت
بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم - كان
فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية» وبما أن على اليد
ما أخذت حتى تؤديه» وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختياريّاً من
المدعى عليه؛ وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتها وبما
أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك ولما
سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة إحفاقاً
للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل منطوقه وفق
طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت الدائرة على
المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في
النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445 هـ وحاصلها: (بناءً على طلب
الدائرة الموقرة بسرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى
نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً: نستسمح الدائرة الموقرة
بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى؛
لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة
العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية. وعدم

جوازية الاستناد على النص النظامي لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين. 1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441هـ والتي نصت على أنه: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها). ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة الأخرى (محكمتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم - في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها - وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ما تقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضح من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - عدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 6/1441هـ إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1-

بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة). وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه (أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنياية العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساع أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابنها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص، ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى ويتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة

الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في

الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ:

2 هـ" ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس حكمها باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ماكان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخارج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة ال090؟ وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتمي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بان يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...): ولماكان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1). والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة» في البند"ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة

أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6 , 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب, الأمر الذي يضح معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة - محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسدى (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكل» (بواقع 9010 لأسامة زيني. 96090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 14/3/1428هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وتاريخ 6/11/1429هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9610 بالقيمة الاسمية وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 6/11/1429هـ الموثق بتاريخ 3/12/1429هـ (مرفق رقم 4). 3- وتاريخ 20/09/1431هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين لق منعة نعرية انسمودية !]

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 2 1

مورث المدعي وبناء على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء

الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5)» ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم): ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله): مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين. بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2/1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضه أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أيه حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري)» وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء

بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعى عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» ونظراً للإختلاف حول تقدير قيمة الحصص بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 27/6/ 2011م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 9090 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً وبخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعى (عدنان زيني) بمايلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نهائياً عن كافة حصص وقدرها 9023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية)» وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته

شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات (...). وعليه أصدرت الدائرة حكمها رقم (185/17/2) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعي للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه (مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9054 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (9690) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 01/02/1442هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (4777\775). وتاريخ 01/09/1442هـ. وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن

الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعي عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدعي عليه وأن الصلح كان ممثلاً في أطراف النزاع» ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على قيد الحياة. الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه على حصص والده البالغة (9090) في شركة أحمد زيني التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس، فقد كانت نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (54/) من حصص الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (9046). وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعي ببطلان بيع حصة مورثه للمدعي عليه لكون المدعي عليه أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير صحيح وبشبه تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعي عليه لم يبيع لنفسه الحصص وإن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعي عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية

بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة 172 -
مجلد 8/ع / . وتاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت بموجبه
(كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف المعنية
(مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9) « ولما كان قرار الشركاء
قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قب لكاتب العدل وهو موظف
عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضي في حكم المحرر الرسمي
وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه حجة في
مواجهة المدعي. ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام وقد
بيننا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقة على
قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب
- كما أن الدائرة أقرت في تسيبها عدم طعن المدعي في صحة
عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى
لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم
فإن هذا التسيب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة
يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة
العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى.
ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى
حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى
الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة
توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع
لإصابة المدعي بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من
مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا
الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط
والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة» ونجيب
عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن
حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله
الطبية، ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان
من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه
ورغم علم لق 'نمنعة انعرية انسمودية [!] [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

5 -- 00 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١٠١ 2 لبت
الحاضر عن المدعى عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا
التقرير ولم تأخذ به إلا أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع
وإمهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة
النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب
مدير الشؤون الصحية بجدة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة
النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين وبيعتد بهء وأما
التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية هو تقرير من
عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة, بل إن
المحكمة تغاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى الصحة
النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما استند
عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 3/11/1431هـ
يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم
وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند
على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432هـ - أي بعد تاريخ هذا
التقرير ب3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه لم
يبع شيئاً في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي. ت
- كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان
بتاريخ 1431/20/9هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام العقد
دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدرتقرير اللجنة الطبية
بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ
8/6/1432هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن
أن المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي
وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور
قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير
بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين -
مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية -
(مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة
صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية
لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة

العامه بجدة رقم (47/ 9292913 وتاريخ 4/8/1432هـ (مرفق الخطاب - مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في خطابه رقم (33/ 21/567889) وتاريخ 17/4/1433هـ بالتقرير الطبي - الآنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة نصاً أن التقرير الطبي النفيمي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية برقم 1 وتاريخ 8/6/1432هـ يعتبر مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية..... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على القرار رقم 33125567 وتاريخ 12/3/1433هـ المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي)ء وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على دائرتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد

رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 3/11/1431هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية» ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير

طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 6/2/1434 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 9/4/1434 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إيهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450) حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وما تم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين: وبالصفحة رقم (6) السطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والسطرين الأخيرين (مرفق رقم 13.2) - وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ربلاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني» بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولا يوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام المستأنف ضده عدنان زيني، الدعوى رقم 32/ 18883 ني 3/2 أمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية الى المستأنف، وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان القاضي بالمحكمة العامة والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ 8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبني إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني، حيث يتناقض مع نفسه وأقواله، ففي البداية يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك، والآن يدعي ببطلان العقد بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني، وليس أدل على ذلك من الحكم الهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 2هـ (مرفق رقم 15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد

أنه كان يتطرق إلى الإجابة على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب- وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة. فإن المدعي قد اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم جوازية لق نعمة انعربية اسموية [!]

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة قم الصفحة: ١١ 0 جارية بع رقم: ببح ل تقديم أي دليل او دفع حا لكان من شأنه التأثير ني وجه الرأي في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي ببطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة: فلو سلمنا ببطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 02 /29 /1445 هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445 هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهوا في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الاهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القخبية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه:

أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال» وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال). والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومما طلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 9-11-1411 هـ الموافق 37-117-141721 هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق). أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير

منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفاءه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي» وأن هناك تسجيل فيديو تم قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا تطالب ابنها أسامة بأي مطالبة، وأنها لم توكل أي محامي ولا تعرف عن القخية شيئاً والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية: وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريالء ولا زالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوى. وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مآلديها ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مآلدها). ثم أفهمت الدائرة الخبير

بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع
الخبير وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب
وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت
وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم
بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة، وتقديم
إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام ء بصيغتي 06م
و 060/لا كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما
سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحد على أنه إن
تعذر إرسال الإجابة عبر النظام» فيمكن إرسالها عبر إيميل
الدائرة التالي: 3 01/12 © 10- 100-458 مع ضرورة أن يقوم
كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما
فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى.
وني جلسة 1445-03-11هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن
بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف
القضية» وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد
عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي)
والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445هـ وحا صلها:
(نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما أثاره وكيل المدعى عليه
المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 4 5/07/1445هـ
أولا فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر
من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص
المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع -تقدر بمبلغ
وقدره (79,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً
وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١؟) من
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي
الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى
وكان بإمكان الخصوم تقديمها...). وبما أن المدعى عليه لم يثر
هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة
لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس
حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه

بأن القيمة للحصص محل النزاع 9 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (١٦١) سالفه الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله واطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 1 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير النهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير النهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 1/51: 717 917١ ريال. ٢- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. - ورد في التقرير الهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره 1/7517: 11١ (7 ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيبها الشرعي في الحصص البالغة 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ٢). صورة الوكالة، ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكتي

تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعى عليه لهذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيدًا من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته لق شنة امرية انسمودية [!]

25 وزارة العدل صك رقم 751511757. 547 [ص] مو عب 08 ل رد لك المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ 2 1 دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ٩/٧١/٥هـ: ١٥١-1 5٩ ع والتشغيب عليها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شهد عليه أحفادها من ابها غازي (مرفق . صورة الإقرار)ء ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (.....١٩8 ريال) وهي منظورة بالمحكمة العامة بجدة برقم (517.97..401) وأنا وكيلها ومحامها في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ وبالإطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصيةء فبعد أن نص على نسبة 5 كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ))، مما يعني أن النسبة 5/،

والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن مصارف الثلث الثلاثة» ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان، وبإزالة هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ه حصر الإرث) يظهر للدائرة الموقرة ولا يخفى على شريف علمها أن قيمة المبلغ المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/،11٠١77) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. ١- موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (17,779,770 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكتي عاتقة الحراري.: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية بصح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره 772١501,715 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 / 03 / 1445 هـ وحاصلها: (أولاً: نتتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحرازي). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحرازي) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكين المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442 هـ لها بضع سنوات نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بثمان لم تقبضه وبوكالة ليس فها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر سنوات حتى الآن والمدعى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها. 2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا

أما رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود ما يثبت عدم قدرتها على ذلك، كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدته المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكينها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبه ولده (غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأربيك مثل ماربيت غيرك)، وقام بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عائقة ابها المدعى عليه بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتهما على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم 2307033671544 وتاريخ 2023/09/20م وبرقية أخرى لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ 2023/09/20م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك ثالثاً: الرد على الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1- جواباً على الدفع الشكلي بعدم جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ- إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهام بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من

صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالذاكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيعة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرف بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص علما في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإلتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه)؛ ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنسابة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفلها المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفوعهم يجعل الحكم معيلاً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة، ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بين الدفع والأدلة» والثابت من إقرار المستأنف ضده والذاكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده إجتزأ

نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا. أصبح حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به لق 'نمنعة انعرية انسمودية [!]

5 -- 5 000 ل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1 2 1 وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " 2- جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنجيب على ذلك بأن هذا يتناف مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000) مليون ريال. (شاملة شركتي داكن): وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك

[واضح]

سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزله الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي وبتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: (استوف الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة

الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في 1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوف الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل مهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم , وقد قام المدعي بتذليل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأنتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ني كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها

الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9010) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليونء وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27م «مبلغ 79 مليونء وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضيء وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقوقها- « فنجيب على ذلك: 1/ ت: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. 2/ ت: إن وكيل المستأنف ضده لازال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفوعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة

الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر إلا من قانوني» ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنا. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف و والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالذاكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقربه صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأملك والدته وحصتها من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))، ولما جاء عند البخاري عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة يعرشلا

مكاحلل نأ مكديفن هوحنو ةماقإلاو رفسلا تاقفن نم ةاعادملا
همزلتست امو ةاعادملا قيرط نع هريغب رارضإلاو ةبغاشملا
دمعتي نمع مكداشرتسا صوصخب": ةباينلاب ةحابلا الاجتهاد في
مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزبلاً للظلم
والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره
ممن تسول لهم انفسهم ذلك"; وبناء على ما تقدم نلتمس من
فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً في
الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً
رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة
ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء
عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع
الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنياية العامة
للتحقيق معيهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب
وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعي
عليه بأن الخبير لم يحضر بجلسة اليوم» كما أنه يطلب حضور
والدة المدعي و المدعي عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها
لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن
وكيل المدعي عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية السعودية
1 7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة م الج 0 لح جارية بج رقم
الصفحة: 1 4 القضية بإثارة الطلبات الجديدة علماً أن المدعي
عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد
النظر بالمحكمة العامة بجدة ء وقد وكلتني والدته بالجواب على
دعواه.

فعقب وكيل المدعي عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة
لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي
ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع
الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444
هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلاً عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة
لابها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً. وأنه لم يذكر أنه كان وكيلاً عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحيّة القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقدّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً. وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولائناً من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافضة جدة في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم); والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785)» وتاريخ 1438-11-25 هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولائناً منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لايسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكورء وعليه فتكون مُلزمة بنظرهاء وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليهء وهي من اختصاص المحاكم التجارية» وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارضء فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعوء. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة، فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة. أقر (المورث) بأنه لم يبيع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه. (والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ. في الصفحة الرابعة منهء الصادر عن المحكمة العامة بجدة). والإقرار حجة لايعوزء دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب على الإقرار المذكورء كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف المحكمة له). لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ق لعام 1432هـ). الصادر هما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ المحكوم فهما صلحاً. لذا فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لهاء فضلاً عن أن طلب المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي تم بين المدعى عليه والمورث. وليس عن حصته الأصلية» والتي

كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتهى صلحاً)ء وعليه فلا يصدق على النزاع المائل سبق الفصل» استناداً على المادة السادسة والثمانون من نظام الإثباتء والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا.في نزاع قام بهن الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعى وليس على حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا.يغير من ذلك انقضاء الشركة: (تصفية شركة أحمد زيني التجارية): ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في المال» (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته)؛ ويجعل به للمغبون أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق. ولايُنال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 04-03-1432هـ إذ أن الدعويين وإنكانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاعء فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قيّم على المورثء وانتهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قيّمًا. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه. وأما الدعوى الأخرى. وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرهاء وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفع المدعى عليه بسبق الفصلء لايتوافق مع سير القخبيتين. كما لاينال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا.يتطابق مع التاريخ

المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهمام بحق غير مشروع يتناف مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفوع المدعى عليه المتناقضة السابقة، إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 1432-11-07هـ الموافق 2011-10-05م: «وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريالاً ولم يدع أي من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ ق لعام 1432هـ) الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ)). المنتبىة صلحاء في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 26-07-1434هـ. في عدة مواضع ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعي في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 1432-11-07هـ. وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح وأن قيمة الحصص المباعة هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريالاً. قبل صدور تقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتما و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 20-02-1445هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...) وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة

تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 04-03-1445هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه. فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني لق 'نمنعة انعربية انسمودية [!

7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة ع السهجة 0 0 1 رقم 1 ببح ل طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلّى ذلك في الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسيب، الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة، والمؤرخ في 07-11-1432هـ وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة الابتدائية: ولم يطعن فيه المدعى عليه، بل كان دفعه بأن القيمة الإسمية هي (450.000) ريال وأن القيمة المسددة هي (120.000.000) ريال وأن هناك عقد بيع مع والده. ويتمسك بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 02-12-1444هـ. بما نصه:

(...) وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج (...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 20-02-1445 هـ وصف دعوى المدعي بأنها غير محررة مما يعد تناقضاً مع ما سبق له الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مالداهم من محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك). وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفىء وعليه فلا يمكن مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب أو بعث المستندات للجهة المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت إعمال الأصل في ضوء ما سبق بيانه من أن الاضطراب يوجب السقوط. وأنه لاجبة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع» بما لا يلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمه ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة؛ أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر) ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها) وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع. ووقوع الغبن الفاحش فيه. على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة) فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-4 هـ. قرر بما نصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-5 هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريًا من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحللاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الخمص من المورث له وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل. حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منه. حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيس والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاء بمبلغ قدره (450.000) ريالاً ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريالاً ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-09-20 هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع. مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك

بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابلٍ قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3 هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 1445-02-29هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعى البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زيني. عن والده المرحوم أحمد عباس زيني، بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً؛ وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه) وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده أو تكاليفات كلفها بها والده منها: الصرف عليه فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد. ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فبي ليست بيئة كافية على قيام المدعى

عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)» تبين أنه لم يتم بفحص كافة المستندات، وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات منها فحسب. علاوة على اشتماله على مالىس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء ببيع الحصص وإشهارها ودون ظهور ما يعارضها وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية، إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب مهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق والدليل إذا تطرق له الاحتمال. يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام) إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس. كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية. كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (يخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء

المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث. فالجبة منفكة.

ولأئنا من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لهااء بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لماكان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة المملكة العربية ادية ١١ و صك رقم 441\541155 اتيك 7 لطر 7 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١5 00 1 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 9/7/1385هـ: 5 9 10 5١ بثمانها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157) « وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولماكان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته

لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوضء وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زبني) استرداد الحصص المملوكة لمورثته ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصصء ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى).أ.هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لباء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليهء وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش. وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك: وعليه فلايمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام ببسداد قيمة الحصصء فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم مايبثته، وأما تكليف المحكمة بصنع الدليلء ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاءء لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت مايدعيه من حق)ء وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سدادء لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين): ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها)ء وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه. لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السدادء مما يكون معه تجسد صحة دعوى

المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000) ريال» برقم (000844) وتاريخ 04-10-2010م الممسحوب على بنك سامباء فإنه لم يكن عمد المدعى عليه في دعواه بالسداد. إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 30-08-2010م وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 25-09-2010م» علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولاينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ 29-02-1445هـ. من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قررتها محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريال) حيث يدعي أنها بقيمة قدرها: (79.924.901 ريال) وبما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج» ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة): استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 25-07-1432هـ.

الموافق 27-06-2011م في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريال) أورده الخبير في تقريره النهائي المؤرخ في 07-11-1432هـ. الموافق 05-10-2011م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 02-12-1432هـ. مؤسّساً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) آنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من

البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكماء والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكماء. علاوة إلى أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخير ذكر مبلغ (68.424.362) ريالاً على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 03-31-1 م). في حين أن الخير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931) ريالاً على أنه: (صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات): وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية» على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخير (طلال أبو غزالة)» لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)» وبما أنه استبان للدائرة إبان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة). ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى).» وبما أن الإجراء جوازي لا وجوبي،

وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع. فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعي» والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته» ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكتروني. والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والدة طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (905) لأوجه البر والخير وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوفى (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من الملزم بدفعه ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف فقط وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة). وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لُنظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه. فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847).: مبلغاً قدره: 77,501,71١5 (سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم الم المملكة العربية السعودية ل 6 7 0 هـ 5 ٠ 5 وزارة العدل صك رقم 440141157 لس ف لك سام ل 0 ١ - ل 3 2 ل 0 م ١ 5 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ٧ دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١ ٤ ٤ ٤ / ١ / 1 [(1017092733): مبلغاً قدره: (17,1/75,770) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

إيغة التنفيذية يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى والأحكام عضو الدائرة رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عبيد عوض علي العمري وليد بن محمد الشبري 0 0 0 0 0 0 ل ل 0 ١ م العا ل [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 17/1
4'27801 وتاريخ 17/178 1527/١ هـ ل أطراق القضية ل ب
7؟ب؟) ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل
سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحيي محمدعلي الحرازي
الهوية الوطنية يل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة
احمد عباس زيني الهوية الوطنية 00 سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة أطلب قبول الالتماس
المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبيّن لنا
من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة احمد عباس زيني
تقدم بطلب التماس في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ 5هـ لمتضمن: (حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً
وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ.

في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما
يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية
رقم (1008017301) بأن يندفع لعاتقة محمد يحيي محمد علي
الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847): مبلغاً قدره: (71/،
501,719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1017092733). مبلغاً
قدره: (17,176,7170) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال
المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة
على ملف القضية. واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة

النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني) بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وعليه أتقدم بهذا المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغشء وتكفي إفادة الملتمس خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 عام قز ا ا ا ا ليد 00 3 بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملاً بالمادة (51/ 1) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكمء لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناووالواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن» وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس

ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال)» وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى الذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص. واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد. كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليون. القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس والمملتس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوى. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملتمس) مخاطبة البنك

المركزي والبنوك ذات العلاقة. وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيّد السداد فمي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20: 043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود. وآخرين وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (/ 19,474.43717) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (7//. 7.17/١ له ١١١ لاض خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام ج 22 قي (4) (مرفق " صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها). ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها (. ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال في الفترة من ١57١ وحتى وفاته في 478/٠. 4/7١ هـ (مرفق 3 صور: مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١51١ هـ وح وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند "الرابع والخامس: أن باتي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8 مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن

المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير. لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني. وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة.

فالملتمس كان يدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد. ولم يحصل على أجرة فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده. وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه بتولي مصارفه ولمم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم.. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ

التجارية ١/9 مليون. كما أن التقرير معترض عليه. ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة. ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلال وكيله. رغم تراجع المدعي الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلالى أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (10) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١١٠١ مليون ريال وإنما 77١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4 مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 7/7 مليون ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية ببيدوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام 477 هم، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل. واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل

من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة
الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمده إحداث
اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو
غزالة المستأنس به والمايء بالمتناقضات والأخطاء المهنية. وإذا
تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه
من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام
4717هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من
بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة
من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك
المورث شركة آبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب
كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان
خلال إزعرية السعودية صك رقم. 47.87877 غ 1 5 ت 53
زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 175
مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا
تتعدى 8 مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضين أثناء
انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ
الحصول على المحضرء فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ
الحصول عليه ني 6 هـ. كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس
العقد بتاريخ 1.545//.5 1 هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي
تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن
1101 مليون ريالء وحرروا شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم
بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات
محل التخارج والتي آلت نسب من خصصه إلى شركة أحمد زيني
وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع
التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود
تاريخها إلى عام 545711هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة
الملتمس حتى يقدّمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها
والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً - أن واقعة البيع مر عليها
ما يقرب من أربعة عشر عاماً. وحتى يتم التوصل للشهود أمر
متعذرء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم

للسهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما. فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق ٥ صورة محضر الاجتماع). 7- شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 117) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة). والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعاً كبينة جديدة. لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في. أثناءه وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً؛ مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى تعذن إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة (08) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس

وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غتارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (4/) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. وبسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته. وأصبح مهدد بشهر إفلاسه في مواجهة الدائنين له. إذ لا يستطيع الوفاء بمستحقاتهم بعد أن تم الحجز على جميع خلال إزعربية السعودية صك رقم. 207.87857 1 4-22 أمواله. وهذا ضرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس: من فخضيلتكم: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.117405.174-2.118 () وطلب التنفيذ رقم (للاهه 1740.117112.1) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني 700.50 / 01/11/12 © -[[[]-مم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ. ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات

عبر البريد الالكتروني للدائرة؛ ولما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه' (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445هـ ونصها (أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغيب في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل. وهذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسددها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص، بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبار. ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 1407هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية». بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورهم على العقد والزعـم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلا وكالته عن المورث. وأن المورث قي زمن العقد كان فاقد الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة، ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم. الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمـان في تسبيهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتفت بأن المورث لم: يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى 'غليّه) كما أن القرائن احتفت: بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ 1 ج 22 بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي. لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به. ما هي القرائن؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقداً الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى؛ ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد. رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله. وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى: تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما تجاوز 12 مليون ريال وهو ما يتفق مع البند

خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن زيادة العوض أو: نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام 4-22 إبطال العقد لمجرد الغبن إلا- في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية. وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازه الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد. عدم صحتاء بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ- اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432.، وأنه لا- عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن

الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل, وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعي عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 96- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين, ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعي عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشابث في مقدمته ملكية المدعي عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغين في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية, في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل وحرر وكالة للمدعي عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة, وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال

لأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل لها بتاريخ 09/10/1431 هـ - 19/10/1431 هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! هـ- أن المورث تاج ر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث. بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه، وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً وتظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ لعا 7 ك 22 ق للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية. سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع» وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته. ومن ثم يكون نظر الغبن في الثمن بالأساس في غير محله. فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه (نطلب مزيد مهلة للرد على ما قدمته الملتزمة في الجلسة القادمة) فنبهته الدائرة بأن المتوجب عليه هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلة الملتمس بأن بعض المستندات لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم بإرسالها الا عبر بريد الدائرة

الالكتروني فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يضع كل منهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر الادراج من خلال البرنامج'وان عليهما تبادل المذكرات خلال مدة يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر

الدعوى: وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت

الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضد هم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من الملتمس اسامة احمد زيني الذي حوى على سببين لطلبه التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 6١-5-1450هـ وهي 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (١١٠,875,7١٠ ريال) عشرون مليون و ثلاثة و اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (11,574,017 ريال) تسعة و عشرون مليون و اربعمئة و اربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية بمبلغ (١٠٠,١٧٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في القضية رقم 40/٠٧.97 وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق لفضيلتكم صورة

صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة
بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه المبالغ وغيرها
مطالباً بمبلغ وقدره 0 مليون ريال وقد صدر حكم الدائرة بصرف
النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة
الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات
لدى -الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في
أسباب الحكم (مستند رقم 7" صورة من حكم الدائرة التجارية
الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها
ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم في كذب صريح على الدائرة
الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة
طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة
(ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظامء وجب أن
يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.)
وكل ما ذكره الملتمس من اسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما
بيننا بالبيئة المعتبرة شرعاً وانه سبق له خلال إزعرية السعودية
صك رقم.47.87877 غ عام 22 4 خ ابرازها قبل الحكم واستنادا
للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت
خلاف ذلكء, يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر
المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما
يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت
ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(المائتين) من النظام) واما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق
اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3
مذكرة تقدم بها الملتمس تبين ان هذه المستندات سبق منه
تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ
7١-1-5540١هـاي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين -
مما يتعين على الدائرة الموقرة ندم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً:
ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها
لاتبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ
04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة

والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعاد الملتمس ما سبق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه. لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه ايراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي. على صك الحكم المذكور أعلاه. ونوجز تعقيبنا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى. أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعتهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد. وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى. بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص،

الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند.. قناعة الدائرة'قد تجسدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم خلال إزعرية السعودية صك رقم. 7.8578577 هـ لا 3 01 22 4 الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلي المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه. بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماس. هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين "سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. ثانياً: ما زعمه وكيل الملتميين ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف

التجارية غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من " المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون و قام المورث بخصم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليون. لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة. فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات.

فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر عن تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن

السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا التدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدتهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حيها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المؤثر وإنما موقع من الوكيل. ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدتهما؛ واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم رديه السعودي صك رقم 40111151 ها 23 ها جح وي لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع

الملمتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن 120 مليون ريالاً وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور "الملمتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملمتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر. وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً. مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملمتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. و ظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس.) فعقب وكيل الملمتمس ضدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وان ما يذكره من غش سبق بحثه وان تقييم الخصضة تم بناء على صلح التبخارج الذي تم بيدن الملمتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقت وكيلة الملمتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملمتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة

الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان واولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا شأن لها بما قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات تؤكد أن قيمتها الحقيقية غير ما زعمه الملتمس ضدهم ويؤكد ذلك أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات وكذلك محضر الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد زيني وآبار زيني وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا: محل له. سيما وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عليه وانتهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 لعا 7ك 22 4ل للمداولة لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومتها التماس إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسس على الفقرة (ب, ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الغش يتمثل في زعم المدعين - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة بعد اطلاعها على الالتمان ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة

الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انترى إليه التقرير الهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتممن ووالده , وإن في طلب الملتمس أعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه بحكم نهائي. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ليس فيها ما يدل على كونه دفع ثمناً للحصة التي آلت للملتمس , فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة , فقد دفع الملتمس بعدم صحة التقييم , وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أكملة العربية السعودية دك وزارة

التعدل صك رقم لق رلك 0 المحكمة التجارية بجدة رقم

الصفحة ابيل 14 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1444/.

4/78 - 01 لك رئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة 2 ثرة 8 1

عضو الدائرة عضو الدائرة عبيد عوض علي لعمرى ليد بن محمد

الث ن بن 7 000006 4 لشهري عبدالرحمن بن علي الشمري

0 1 0 0 1 0 | الم 0 ام ة ك 2 0 | [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-005 – صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس -
pdf. 42824717 - 18-06-1446 هـ.
بطاقة الوثيقة

DOC-005	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي الاستئناف الثانية رفض الالتماس - 42824717 - 18-06-1446 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
18-06-1446	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
44-40	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1UhYnUWV8PCpkc0Tmw6cnSKqT12zerfNt/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

83 المملكة العربية السعودية ها وزارة العدل صك رقم
1557.4584 ج 22 ١ 005 0 5 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على اللقضية رقم /11/11
278515 وتاريخ 1557١/557١/17/78هـ ل أطراق القضية

2333332323327 6س ييل ا عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية الوطنية ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ل سعودي مدعى عليه مستأنف ضضده وبما أن هذه الدائرة قامت بدراسة الالتماس المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبيّن لها من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني تقدم بطلب التماس على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 13 / 03 / 1445هـ المتضمن: (قبول الاعتراضين شكلاً. وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: (7,01,519؟) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعدنان أحمد عباس زينيء. هوية وطنية رقم (1017092733).: مبلغاً قدره: (17,1175,770). ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً). وبعد إجراء اللازم للطلب تم تحديد جلسة في تاريخ 15 / 06 / 1446هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على صحيفة التماس إعادة النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 02 / 06 / 6هـ. ونصّها: (... نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر. وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه خالة. بل حالات من الحالات الواردة بالمادتين (٠٠١ / ١) من نظام المرافعات الشرعية رقم: (م/١) وتاريخ: 22 / 1435 : 7/01هـ الخاصة بشأن التماس إعادة

النظر. ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة النظر المائل
لأسباب الآتية: أولاً الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة
النظر تبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه. بحمد الله
القائل في محكم كتابه الكريم: "يا أَيُّدَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلْيَجْزِمْكُمْ شَيْئَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَدْرِلُوا ءَدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة:
8) ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (صلى الله
عليه وسلم) القائل: "إن المقسطين عند الله على منابر من
نور". أما بعدء فإننا نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الصحيفة. نيابة عن
موكلنا الملتمس بالتماس بإعادة النظر في الحكم المشار إليها
أعلاه. وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة حصت العربية
السعودية صك رقم 557.4584.1 الم 8 ب ف ا ا ا 1 1 5-0 3 00
(47) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك إلى أحكام الفقرات
(ب) (هـ) من المادة (1-1001) من نظام المرافعات الشرعية.
بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد الإجرائية العامة التي تنظم
إجراءات التقاضي أمام مختلف الجهات القضائية واللجان شبه
القضائية، وهي تنص على أحقية أي من الخصوم في أن يلتمس
إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات محددة وردت على
سبيل الحصر ومن بين هذه الحالات التي تنطبق على أوجه
التماسنا ما يلي: ١- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق
قاطعة في الدعوى. كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ١- إذا
كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما
يلي هذين الوجهين النظاميين لالتماس إعادة النظر أعلاه. ثم
نعرض لطلبات الملتمس. وذلك على النحو التالي: - ثانياً: أوجه
الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن: 1- إذا حصل
الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. 1-1: من
المعلوم أن تحقق هذه الحالة مشروط بحصول

الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس. بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى. لتغيّر وجه الحكم فيها. وهذا الشرط قد تحقق بالفعل بالنسبة للملتمس الذي تمكن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقرر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية. وعلى وجه الخصوص اللبيلج المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم (١١4787121/).ء وهو إبراء تام نمائي بات لا. رجعة فيه مرفق رقم ؟. ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة. ومن ثم فالدائرة مصدرة الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى. ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم". ولم تلتزم بمبدأ العلانية بالنسبة للملتمس". وأهدرت ختق هذا الأخير / موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه. وهي مبادئ تقتضها العدالة الإجرائية ويسلم بها الفقه الإسلامي. ويحرص القضاة على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثل هذا الإخلال في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقرر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة. وسبباً نظامياً لقبول الالتماس. 1-2: لم يرد في حكم النذائرة الموقرة أي إشارة سواء صراحة أو ضمناً إلى ما يفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها المدعية محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنبي الدعوى لصالحه. في مفارقة نظامية صارخة. لا. نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كاف في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ المساواة بين الخصمين في الدعوى". والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن حقوق الخصوم.

فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين. وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذا هو جوهر العدالة، وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية. 3-1: لما كان الحكم محل الطعن قد تضمن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية، والتي أبرأت ذمة موكليء وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو مسوغ شرعي أو نظامي. حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة. كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد. ولم يمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعيين. فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء". وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم» بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي حصت العربية السعودية صك رقم 557.4584.1 ل 3 01 2-4 عادل. 4-1: كما أن الدائرة الموقرة لم تراع كذلك مبدأ "المواجهة بهن الخصوم" في هذه الدعوى. والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بهاء وأن تتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى. وما أرفق بها من مستندات ووثائق» والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات وأدلة مضادة لها وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا للشهادة وقول الحق وبهذا الإجراء الانفرادي» تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدعين ووجهة نظرها فقط دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس. دون مواجهته بدفع المدعيين. فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم. وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي وهو الضمانة لكل عنصر يمكن أن يوصف بالعدل فإذا غابت المواجهة بين الخصوم. غابت العدالة! 5-1: إن الحكم محل الطعن. والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ

"احترام حق الدفاع". وكان حرياً بهاء بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدعين من مستندات ووثائق» وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بها أن تمكن الملتزم من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها سواء شفاهاً أو كتابة. وعرض حقه وأدلتها. ومناقشة المدعية في ادعاءاتها لتفنيدها.

والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان خرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه. وأن تمكن الملتزم من الاطلاع على ما قدمته المدعية من لائحة وأوراق ومستندات. فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة. والانتصار للحق والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من مشى مع المظلوم حتى يُثبت له حقه. ثبت الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام. 1-6: أنه ينبغي على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة - بصفة شخصية - بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدعى عليها دون أن يُمكن الملتزم من مناقشتها وإبداء مرئياته بصدد هاء لماني ذلك من إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه.

باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم، ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصومات. وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء. 2 - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً إن التناقض الذي يُجيز الالتماس: طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (١٠١-١٠١) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم محل الطعن

نجد أنه قد بني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضبده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني. ذلك أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الموقرة مصدرة الحكم في تسبيبها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط. دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وفق الورقة المرفقة بهذا الالتماس. ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام فالبيئة على من ادعى واليمين على من أنكر. فعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناش ذماء رجال وأموالهم ولكن البيئة على المدعى".

ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الاثبات يقع على المدعى. حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعى ودليلهم في ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى حصت العربية السعودية صك رقم 557.4584.1 لدت 04321 اي 052-211 هي أن جانبه ضعيف. لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استترء وإثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معبوداً للكافة ليمنّ على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عليهم. أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين. ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا الملتمس وما ثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها. ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (بء هـ) من المادة ١٠٠(١) كما يتضح قوة الدفوع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي. ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه. من خلال دفع وردود تقطع الشك باليقين. وتدحض الأسباب التي بني عليها الحكم محل الالتماس ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى الملتمس وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس. - طلبات وكيل

المدعى عليه الملتمس بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: - أولاً- قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً. وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم. وإعادة فتح باب المرافعة. والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق؛ وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً. وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم). وأكد وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) على ما ورد في صحيفة التماس إعادة النظر. فعقب وكيل المدعى (عدنان زيني) قائلين: بأن الالتماس غير مقبول شكلاً ولا تنطبق عليه المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية وأن (عاتقة الحرازي) فقدت الأهلية بموجب صك صادر من محكمة الأحوال الشخصية وأنه تم تعيين ابنها عدنان ولياً عليها إلا أنه لا.. يوجد من يمثلها حالياً في هذه الدعوى. ثم أضاف وكيل عدنان بأن الملتمس بأن الورقة صادرة بعد الحكم مما يؤكد على أنها لا. يصدق عليها وصف التعذر ثم طلب وكيل الملتمس رقم الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية. فأجاب وكيل الملتمس ضده بأن رقمه هو (4630371972) وتاريخ 1446 / 04 / 24 هـ وأنه يستأذن الدائرة في بعث نسخة منه عبر حقل المحادثة. ثم عقب وكيل الملتمس بأن صك الولاية لاحق على تاريخ صدور ورقة الإبراء. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ولما كانت الأحكام القضائية أحكاماً مائة قطعية في حجتها ولا. سبيل إلى إعادة النظر فهاء إلا وفق ما حنده المنظم، وذلك بما جاءت به المادة رقم (١٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 1435 / 01 / 22 هـ. إذ "إن قبول إعادة النظر لا. يتجاوز ما جاءت به المادة نصاً ومالم يرد فيه نص فإن الحكم يبقى محصناً بالقطعية المكتسبة من حجية الحكم القضائي باعتباره فاصلاً في النزاع» ولسلامة استقرار الأحكام وثبوت أثرهء ويما أن وكيل المدعى عليه أسس طلبه التماس إعادة النظر على الفقرة (ب) من المادة (200) هـ

والتي نصت على أنه: (إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه لإبرازها قبل الحكم). وأرفق إبراء ذمة من والدة الملتمس مؤرخة في 25 / 08 / 1445هـ ومن حيث إنه وبما أن الملتمس أسس طلبه على الفقرة (ب) من المادة (200)، والتي نصت على أنه: "إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم". وحيث إن المستند الذي قدمه الك المملكة العربية السعودية ل 17 3 لمر . مك 510 تت المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه ع دائرة الاستئناف الثانية ١ تاريخ الصك: ١1.14 إلى 0 ل الملتمس. والتي ينعاها بأنه دليل قاطع تعذر تقديمه. استبان أن تاريخ صدوره كان بعد الحكم الملتمس عليه.

ومن ثم فلا. يصدق عليه وصف التعذر إذ أن وصف التعذر يكون لمستند موجود سلفاً قبل الحكم لا بعده.

كما أن إبراء الدائن من سداد الدين بعد الفصل في الدعوى بحكم نهائي ليس متعلقاً بالدعوى وإنما هو شأن يتعلق بالتنفيذ من عدمه. وعن ما أسس عليه الملتمس طلبه من الفقرة (هـ) من المادة (200):. والتي نصت على: "إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً). وبما أن المنطوق صدر بالإلزام، وأسباب الدائرة متوافقة متسقة مع الطلبات والدفع. وأجابت الدائرة باستفاضة عن ادعاءات الملتمس. ولم يبين الملتمس وجه التناقض. مما لا ينطبق على الالتماس هذه الفقرة. ومن ثم فيكون (طلب الملتمس) وما أسس به التماسه لا يخرج عن كونه اعتراضاً على الحكم ومناقشة موضوعية للبيانات، وما أسست به الدائرة حكمها عليه. وغير مبني على سبب من الأسباب النظامية لقبول الالتماس. ولا تنطبق عليه أي من حالاته المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم
من: أسامة احمد عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301).
المقيد برقم (4611037394). وتاريخ 02 / 06 / 1446هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية
المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى
والأحكام ضو الدائرة ئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة امد لب
عد ال بن عدا لب سد لون أرق ا ف اه 1 0 ل كك ا دلق

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-006 – صك حكم التخرج في شركات احمد زيني و اولاده - 02-12-1432 هـ.pdf

بطاقة الوثيقة

DOC-006	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم التخرج في شركات احمد زيني و اولاده - 02-12-1432 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
02-12-1432	التاريخ الهجري
ديوان المظالم	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
15	عدد الصفحات (تقديري)
59-45	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/19tIVxzmhR6Vv0YBcU0JoYapWmKlk5YIC/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 15	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 15	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

رم ادخ ريسرطذلاء دنه لجيو ف كنف ينوي ١/11 المحكمة الإدارية بجدة ورت (لنم اب الئة اسبعة عشرة ظ حتكه رقم ١/17/1460 لعام ١4٢١هـ ظ 32 ا لقتصصسن رقم ٤٠٤/س٠٥/ "اق ملقم 1هـ وار فهر ا اق لهام ردند" المقامة من / عدنان بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن أحمد ظ عباس زيسي ظ | ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زينسي ظ فإنه في يوم السبتالموافق ١1/77/١577 هـ وبمقر المحكمة

الإدارية بجدة انعقدت الدائرة القضائية السابعة عشرة والمشكلة من: 7 ظ التاخ يوسن بن عبد الرجن المشامري اتيس ظ وضع يرثمولازيزعلا ديع ني سه يضأتلا التاضي عبداعيد بن على النوزان عضا . . 0 1 1 | وقضوس عبدالله بن على هرائى أميناً للمس وذلك للنظر في القضيتين الموضحتين بعاليه والمحالتين للدائرة بتاريخ ١٤٧١/١٠/٥١هاو!١٥/٥/١٦١٧هـ.° ظ (الوقائع) ظ | تتلخص وقائع الدعويين المائلتين بأن وكيل المدعي الأول عدنان أحمد زيني تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ظ 0 ضد المدعى عليه تضمنت الإفادة بشراكة موكله للمدعى عليه في شركة أند زيني وأولاده المحدودة والشركات ° | التابعة لها , وأن المدعى عليه هو مدير تلك الشركة وبعض الشركات الأخرى التابعة ها؛ وحيث لاحظ موكله قيام | المدعى عليه بإدارة الشركات على نحو يتناهى مع مقتضيات الإدارة ويخالف اعتبارات الشفافية والإفصاح الواجبة على | مديري الشركات وذلك لقيامه بإبرام عقود مع شركات بملك فيها الأغلبية المطلقة دون إخطار موكله لأخل موافقته | أو موافقة وإخطار بقية الشركاء , الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة أعباء وهديونيات غير مبررة , وقد تقدم موكله | بطلب للمدعى عليه لإطلاعه على مستندات ووثائق الشركة إلا أن المدعى عليه ماطله في تسليم المستندات | > 7 | 7 ن ع صر لم 1- ١ | ظ د سح شب _ 1 1 تعمصة كسك 89) اهران لفشهُبَرَامَت ١ 247 0 ورت (لفا' 2 شم درتت 2 الدائرة السابعة عشرة نو 1 ايا0اايا0اايا0اايا0ا

والوثائق المطلوبة رغم تكرار مطالبته بذلك وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام ومن قانة [حَاقَّ انضرر بمواقته وقديد | | مصالحه في الشركات. وانتهى إلى طلب إيقاف المدعى عليه عن أعمال إدارة شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة ظ | والشركات التابعة لها. وتعيين حارس قضائي لتسيير أعمال الشركات. وإلزام المدعى عليه بتسليم كافة المسندات | ضرورسقلاو تاليهستلا ةفاك نايب ةنمضتم ينوناق بساحم لبق نم اهتعجارمل تاكرشلا

عيمجب ةصاخلا ةيبساخا قئاثولاو ظ البدكية بتفاصيلها. ا وبقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم ويأحالتها إلى هذه الدائرة | ظ باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساها بتاريخ 4737/11/77هـ. ثم تبادل ظ الطرفان المذكرات الجوابية في عدة جلسات.

وني جلسة يوم السبت الموافق 4707/7/4هـ حضر طلال بن غازي بن أحمد زيني وطلب التداخل كمدع ثان في هذه القضية. فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة.

وف جلسة يوم الاثنين الموافق 4737/7/1هـ طلب وكيل المدعيان في القضية رقم ت!7! ١ لعام ٥١ - وهما فيصل وغدير ولدي غازي بن أحمد زيني - المرفوعة ضد أسامة زيني ضم قضيتهما هذه القضية رقم 94/ات لعام 479هـ. فقررت الدائرة ضم قضيتهما ليصبحا المدعيان الثالث والرابع في هذه القضية , ويكون أطراف الدعوى على نحو ما رصد بمستهل هذا الحكم , ومستند الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفته شريكاً ومديراً للشركة محل النراع والشركات التابعة لها.

وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 5477/4/4هـ قرر الأطراف اتفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا أهم ظ اختلفوا في تقييم الخصاص؛ وما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات , فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب انحاسبية ليقوم بمهمة تدقيق الميزانيات لبيان ما فيها من تجاوزات إن وجدت؛ وتقييم حصص الشركاء في الشركات محل | ظ الدعوى. فقرروا اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون , فقامت الدائرة بالكتابة إلى ظ | الخاسب للإفادة عن أتعابه مقابل القيام بأعمال المحاسبة في هذه القضية بالتفصيل المذكور , تمهيدا لإصدار قرارها | بتكليفه كذه المهمة. ° وبجلة 4797/4/99هـ ورد إلى الدائرة عرض المحاسب القانوني

بتقدير أتعابه بإججالي بلغ قدره | (٨٠٠,٠... ريال: فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك. ثم قرر المدعون أنهم يعدلون عن طلبهم فرض الحراسة © | ١ لسر سر | | جام " © ع ال ريسا ١ ° ب [تعمصه كسك 89) ريدو 0 4 ورك (للام ا د ب تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإفهم يصرون على طلبهم فرض الحراسة القضائية؛ وبخوآن ويل مكتب المخاسب القانون طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبله في العرض المقدم للدائرة بعلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ زه) ٠١١,0٠ ريال. فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك: على أن تكون مناصفة بينهم: وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم اغمام القانون كافة الميزانيات والمستندات التي يطلبها لإتمام عمله. كما أكد على التزامه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من قبل لحاسب القانوني دون اعتراض. كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدر من قبل الخاسب دون اعتراض. فأصدرت الدائرة قرارها رقم 1ه لعام 4717 ١ه القاضي نبدب الخير النحاسبي/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بمحيث تكون مهمته كالتالي: -

أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ ١٠٠٠/8/١م وحتى تاريخه للشركات محل

الدعوى.

ثانياً: تقييم حصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً: مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وحتى الانتهاء من الأعمال المكلف بها.

وف جلسة ١4/١1/٤77ه قدم ثمثل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على المدعى عليه بلغ مجموعها قرابة (١4) مليون ريال كما أن هناك

تجاوز واحد على لمدعي عدنان بمبلغ)١١,515,16١(ريالاً وأن مجموع حقوق المدعين وقيمة حصصهم بلغت قرابة (49١ مليون ريال؛ وقرر الأطراف استلامهم لنسخة منه.

وبسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان بأنه يوافق على ها جاء في التقرير مقابل التخارج هن الشركة كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأهم جميعا يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امتدادا لما التزم به الأطراف جميعا أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي يتوصل إليه امخاسب القانوني دون اعتراض. وبسؤال المدعى عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير انخامي طلب في | ختامها أن يكون تقييم الشركات حسب نتائجها المالية لعام ١٠7م وليس حسب نتائجها المستقبلية» وتكليف اثنين من مكاتب الخبرة الدولية للاشتراك في إعادة تقييم الشركات؛ وذكر أن مذكرته تتلخص في اعترضه على طريقة اغاسب القانوق في تقيمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقيمه على أمور مستقبلية: بخلاف تقيمه للأراضي الذي كان بسعر اليوم. تسلم المدعون ووكيل الغخاسب القانون نسخة من هذه المذكرة؛ فعقب وكيل اتاسب القانوني بأن ؤ) 000 | 14 70 بعد سبو | ربل ا ظ تعمصة كسك (89) 0 - بو .- 5 لفكنطّضت © 29 0 99 (لفام 2 المحكمه الاداريه بجدة لي ١ الدائرة السابعة عشرة

و ١ ثضى_س_ سجلح "||/|_| الل ييببيبيبيبيبحح |
التقييم كان بتاريخ التقرير وليس بتاريخ مستقبلي: وما اعتمده
في تقريره كان مبنيًا على طرق التقييم المتعارف عليها 2 '|
دوليا. ثم عقب المدعي عدنان بأن قرار الدائرة تضمن التزام
المدعى عليه بشراء خصص المدعين بعد نقيمها مسن |
انحاسب القانوني دون اعتراض وأن ما ورد في مذكرة المدعى
عليه وكالة يعد تماطلا من قبله. ثم أكد بقية المدعين على || ها
ذكره المدعي عدنان؛ وأضافوا بأن تنازهم السابق عن طلب
فرض الحرامة القضائية كان لأجل أن المدعى عليه قد | التزم
بالشراء. ثم طلب المدعون إلزام المدعى عليه بدفع حقوقهم

الواردة في التقرير النهائي للمحاسب القانوني مضافاً إليها أتعاب الخبرة بخصوص تدقيق الميزانيات وبيان التجاوزات والمخالفات؛ كما طلبوا الحجز على العين المبيعة وما ظ يتحصل عنها من أرباح لحين تسليم كامل الثمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً بالشراء إلا أنه يعترض على التقييم كما سبق ذلك. ثم عقب المدعون بأن المدعى عليه سبق وأن قدم للدائرة تقييمه للشركات بقيمة ظ (55: 4179 © ريالاً. في حين أن المحاسب المعين مسن الدائرة باتفاق الطرفين قيم الشركات بمبلغ 078640.1 ريالاً ثماً يعني أن تقييم انخاسب لم يختلف كثيراً عن تقييم المدعى عليه.

وني جلسة هذا اليوم 154717/17/7هـ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إفاء هذا التراع صلحاً بموجب وثيقة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى. وقد جاء نصها كالتالي: ((اتفاقية صلح وتخرج إنه في يوم السبت 5477/17/1هـ الموافق 68 هـ تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من الأطراف المذكورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي الجدسية بموجب سجل مدي رقم (09177011-0180) ويشار إليه في هذه

الاتفاقية ب (الطرف الأول). ثانياً: السيد/ عدنان أحمد زيني سعودي الجنسية؛ بموجب سجل مدن رقم 0017057105. ويشار إليه فيما بعد ب (الطرف الثاني). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: السيد/ طلال غازي أحمد زيني سعودي الجدسية بموجب سجل مدي رقم (8 0156707041). السيد/ فيصل غازي أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدي رقم (089 0157/4/089). الأستاذة/ غدير غازي أحمد زيني | سعودية الجنسية بموجب سجل مدي رقم (0153375557). وبمثلهم في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زيني. ويشار إليهم

فيما بعد ب (الطرف الثالث). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

1 0 أقر الأطراف بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا ونظاما لإبرام العقود والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآتي: | ح ك 1/7 م حب م يط (ظ تعمصة كسك 89) جلنا تاج 1 - - ولت (لفان 9 مع مدي 0. الدائرة السابعة عشرة ١ ' ١ هيه | و(7/7078/ق) لعام 477 هـ أمهام الدائرة التجارية السابعة عشرة. والدعوى رقم (3/17985) لغعام 7 هـ أمام الدائرة التجارية السادسة عشرة والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة. وذلك بصفتها شركاء في ظ شركة/ أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري (4 ١70٠١9 54875) مصدره جدة وفيما لتلك | الشركة من حصص وشراكات في الشركات (التالية: ١) شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري (54) (5٠70١7١١٠١) مصدره جدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

- (1؟) شركة مصنع الخلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري ١7.6٠١ 51765٠1 (4) مصدره جدة.
- (*) شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن اخدودة سجل تجاري (4١7٠0٠: 517٠051١) مصدره جدة.
- (54) شركة أحمد زيني للموين والخدمات الغذائية امحدودة سجل تجاري (4١7097١1٠٠7) مصدره جدة.
- (هـ) شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف النخدودة سجل تجاري (5 07٠1١1١ 45) مصدره جدة.
- (5) شركة أحمد زيني سودكسو للتموين اخدودة سجل تجاري (5١7٠0٠01١551/5) مصدره جدة.
- (0) شركة أحمد زيني دايكن لتكييف اغواء اخدودة سجل تجاري (4 ١7٠٠٠١86 /1.١) مصدره حدة.

(8) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري (47 445 ١٠7٠6٠١ 4) مصدره جدة.

(9) شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري ١7٠0٠١ 854/857٠١ (4) مصدره جدة.

(١٠) شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري (/ 57651١ ١7٠٠٠١ 5) مصدره جدة.

(١١) شركة أ"مد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (4١70١555١7) مصدره جدة.

-- وحيث قد اتفق الأطراف المدعون على التخرج من هذه الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه الذي التزم بالشراء كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم ١١/51١/؟ وتاريخ ١١/4/47 هـ المتضمن انتداب الخبير الحاسبي مكتب طلال أبو غزالة لتقييم الشركات.

- وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية على الأطراف إفماء دعاوى المذكورة أعلاه صلحاً. وقد قبل الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخرج عن الشركات المذكورة ووفقاً لما سيرد بهذه الاتفاقية.

- لذا فقد اتفق الأطراف جميعاً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما

سيلي من بنود: : ' ١ 07 4 1 ع 1 11 سو | | سور سر تعمصة كسك (89) 3 تيا لج م 4 - , 2-0 2 2 1 2 لك لعجن (روج 1 00 1_ الادا حدة د رشح هعباسلا هردا ذل 2 ١ 9ى+. - قص_

للسسسسلللبتب؟؟ب؟؟ب؟؟ب(+)؟ + سيجحب صصح بيحي 0 البند الأول | | التمهيد السابق والقرار الصادر من الدائرة

التجارية السابعة عشرة برقم (1/81١/؟) بعاريح

١١/1813/4 هذا | وكافة السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية والأسماء والعلامات التجارية الخاصة بأي وجميع الشركات الوارد ذكرها جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ترفق بما وتقرأ معها باستمرار | ويرجع إليها

ويؤخذ بما لتفسيرها اتمهت إليه إرادة الأطراف وقفت تحريرها والتوقيع عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند بنودها أو يتعارض مع مضمون ومفهوم ما حررت من أجله.

البند الثاني ١ اتفق الأطراف جميعاً على إنماء الدعاوى المرفوعة من أفراد الطرفين الثانی والثالث ضد الطرف الأول أمام الدائرتين التجاريتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

ناكف اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريتين سالفتي الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوة السند التنفيذي.

البند الثالث ١ اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: 0 يلتزم الطرف الأول بشراء حصة الطرف الثاني وقدرها (9/077) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده انحدودة وماها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باستثناء شركتي (أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني داكن المحدودة) ووافق الطرف الثاني على قبول البيع- هنا والآن- في مقابل مبلغ إجمالي وقدره (١٧١,0٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال يدفع نصفها وقدره 65,٠٠٠,٠٠٠ (° خمسة وثمانون مليون ريال سعودي وقت التوقيع على هذه الاتفاقية على النحو التالي: | أ مبلغ (27,9139,5541) واحد وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وستمئة واثنان وأربعون ريال | | سعودي قيمة شركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني داكن الغدودة خصماً من قيمة ال (9/00٠) ظ | | خمسون بالمائة من المبلغ المستحق وقت التوقيع أمام كاتب عدل وقد أقر الطرف الأول بالتنازل عن شرائه لشركتي ظ أ حمد زيني للكهرباء والتكييف وأحمد زيني داكن انحدودة لصاح الطرف الثابئ. 5 | | مم د سدارا ظ 4/ 7- 8 0 سس سس 1 | | ش

> 0 | ثبت 0-6 | تعمصة كسك (89) 1 عي - ب 2 - 4- مين (هروس 1 1 1 | تلا 5 - 2 96 4 وروي الدائرة السابعة عشرة لج 1 سس 27 | ب- الباقي وقدره)7,38٠٠,768(ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وثلاثمائة وثمانية ومسون ريال تدفع بموجب شيك مصدق يدفع ليد الطرف الثاني أو هن ينوبه او يمثله وفت التوقيع تدي كاتب 0 اتعنمر-كاتب تتحي قرارات الشركاء بتخارجة.

ج- التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره)88,٠٠٠ :٠٠٠ (خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين متساوين بواقع قيمة القسط الواحد (٤٠٠,٤٠٠ ٠ 2) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال معودي تدفع كالتالي: أ- القسط الأول بتاريخ ١٧/٧١١/١٠١١٧م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (4٠٠,5٠٠,٠0٠ 7,8) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال. ب- القسط الثاني بتاريخ ١٧/٧٩١/٠١٧٠م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٧,82٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وحمسمائة ألف ريال.

وقد أقر الطرف الثاني بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي) في آن واحد.

١/ *؟ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة أفراد الطرف الثالث وقدرها (7/075) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة (9/09,7) للسيد/ طلال غازي زيني ونسبة (9/08,؟) للسيد/ فيصل غازي زيني ونسبة (9704,5) للأستاذة/ غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده الخدودة وما نما من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بصدر هذه الاتفاقية في مقابل هبلغ إجمالي قدره (١٧١,٠٠٠ ٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال سعودي لا غير كالتالي: خمسون بالمائة هن القيمة وقدرها (٦٠٠,86٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال بموجب شيكات مصدقة بأسماء

[illegible]

وقد سجل هذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم
١١/٧/١١١١م.

ب- مبلغ وقدره (٠ ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان
وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد
سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم
١٧/١٧/٧١١٠٥م.

؟- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ- هبلغ
وقدره (18,4.8,874,45 ريال) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة
وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هللة
وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم
١٧/١٧/٧١١١١م.

ب- مبلغ وقدره (18,4 : 8,74,45 ريال) ثمانية عشر مليوناً
وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة
وأربعون هللة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في
يوم ١٧/١٧/٧١٠١٧م.

«-- الأستاذة / غدبر غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ هبلغ
وقدره (8,8494,476,78 ريال) ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة
وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة وقد
سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ١٧/١٧/١١١١م.
١٠ ص يس ز ر ا لجز 7 ص 0 0 تعمصة كسك
(89) ور 29 (لغام 2 | المحكمة الادارية بجدة مجر الدائرة
السابعة عشرة 37 5 | ب- هبلغ وقدره (8,844,470,؟ © ريال
(ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون
ربالاً وخمسة وعشرون هللة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر
واجب الدفع في يوم ١٧/١١/١١١١٥م. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

وقد أقر أفراد الطرف الثالث بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين
المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ

قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية
(السند التنفيذي) في آن واحد.

البدد الرابع 1/4 بن على ها ورد بالبند الثائي أعلاه: يقر الطرف الثاني - هنا والآن - بنازله فائياً عن كافة حصصه وقدرها (9/07) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده بما فا من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير امحاسبي المنتدب بالدعوى (طلال أبو غزالة) بما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما ألزم - هذا الأخير - بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الثالث أعلاه باسثناء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة أحمد زيني دايكن انحدودة؛ ويقر الطرف الثاني بأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً.

وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ها عدا ما سبق رفعه هن دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى.

4 ولي المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث -هنا والآن- بتنازهم عن كافة الحصص المملوكة هم في شركة أحمد. زيني للكهرباء والتكييف انحدودة وشركة دايكن اغحدودة بما ها وما عليها بتاريخ التقييم العتمد من الخبير الخاصبي المنتدب في الدعوى إلى الطرف الثاني القابل لذلك. ويقرها بأهم ليس هم أي حق بمطالبة الطرف الثاني سواء | بصفته شريك أو مدير للشركتين أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات؛ ويعتبر

هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفهائي لذمة الطرف الثاني من الطرف ظ الأول وأفراد الطرف الث المذكورين أعلاه عن أعمال الإدارة للشركتين المتخرج عنها إبراء ناما وشاملاً وإسقاطاً | لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات | ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استتشافها أمام محكمة أخرى. | | ل أ 0 و على (6 ل هم لي تعمصة كسك 89) جلا 121 م ١ ع ا ام 2 1 ارم 1 وفررن 039 4 لد المحكمة الإدارية بجدة مو 4 0 الدائرة السابعة عشرة - سس ظ 14" يقر أفراد الطرف الغالث - هنا والآن - بحازهم فائيا عن كافة الحصص المملوكة هم وقدرها (907) ثلاثة | وعشرين بالمائة بواقع نسبة (03,17) بالمائة للسيد/ طلال غازي زيني ونسبه (753,1) بانانة لنسيد/ نيسل خازي° ظ زيني ونسبة (9/04,5) بالمائة للأستاذة/ غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده اخدودة بما فهامن حصص ظ وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما التزم - هذا الأخير ظ - بدفعه وفقا للآلية المشار إليها بالبدد الث أعلاه: ويقرؤا بأنه ليس هم أي حق بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة ها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات. ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاما وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقه أو امتنافها أمام محكمة أخرى.

4 يقر كافة الأطراف بأنهم أطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير الخاسبي المعد هن قبل الخير المحاسبي المنتدب في الدعوة (طلال أبو غزالة).

البند الخامس هـ/ اتفق الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخرج وتقديمها لوزارة العجارة لاعتمادهما ومن ثم توثيقها أمام كاتب عدل المختص نظاماً حال سداد الدفعة الأولى وقدرها خمسون بالمائة كما محددة بالبيد ظ الغالث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع أمام كاتب عدل. ظ و نه " القع الأعاراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مستندات نظامية تكون لازمة لإجراء ما ورد بمذه | الأنفاقة من التزاهاات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طلبهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم. ظ | هـ " هن المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الغالث) أعلاه في موعده المقرر لأي من الطرفين الثاني والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً ظ دون حاجة لاخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه- اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة. | هـ؛ من الحفق عليه بين الأطراف انه وفور التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد المبالغ المستحقة وقست ذلك يكون التخرج قد استوفى أوضاعه النظامية؛ ومن ثم تنتفي مسؤولية أفراد الطرف الث عن الشركات موضوع هذه ظ ظ 2 ل 227 مم م ا كم تعمصة كسك 89) كن لبر روي ا 5 2 سمة دين ف 5 مس بيبيح | الاتفاقية بالكامل دون استثناء، ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الثاني باستثناء الشركتين اللتين آلتا إليه على ظ النحو سالف البيان بالبدد (الثالث) أعلاه ويسري ذلك احم باتتسبه ننظرف الأول بانشاء "عسوليت عن شرك جه زيني للكهرباء والتكيف , شركة أحمد زيني دايكن لتكيف افواء كما يبرئ الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن | إدارته لشركة أحمد للكهرباء والتكيف؛ وشركة أحمد زيني دايكن حتى تاريخ تسلمه للشركتين مالا يرتب أي التزامات هالية جوهرية على الشركتين مذ تاريخ التقرير الخبير امحاسبي المنتدب هن قبل الدائرة» ويلتزم الطرفان الأول ظ والثاني ياجراء ما يلزم نحو

إخطار كافة دائني الشركات بما تم من تعديلات للمراكز النظامية بما وإبراء ذمة الأطراف المتخارجة بما تخارجوا عنه ونقل التزاماهم إلى من تم التخارج لصالحه وذلك في موعد لا يجاوز (؟) شهران من تاريخ إثبات التخارج نظاما.

ه/هـ هن المنفق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية هي (50) ستون يوماً يلتزم الأطراف خلالها - كل فيما يخصه - بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد موعد لدى كاتب عدل للتوقيع عليها.

ه/ في جميع الأحوال يحق للطرف الثاني والثالث المطالبة بأن تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد الشيكات المصدقة المنصوص عليها بالبيد (الغالب) أعلاه أو من تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل عند إثبات التنازل عن الحصص بالشركات أمام كاتب عدل الشركات.

البند السادس التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالتنازل رسياً عن كامل الحصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني ظ للكهرباء والتكييف؛ وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء بما نا من حقوق وما عليها من التزامات وديون وبحالتها بتاريخ التقييم المعتمد هن السادة / طلال أبو غزالة بما يشمل أي أصول ثابتة أو منقولة ومنها علي سبيل المثال لا ظ الحصر: الأسماء الجارية والعلامات العجارية والوكالات التجارية.

ووكالات التوزيع، الحصرية والعراخيص، التي تبيع | | الشركتين المذكورتين؛ ونقل ملكية الشركتين إلى الطرف الاي أو من سوف يسميه لدى كاتب العدل الشركات عند | ظ إتمام التنازل من قبل الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث عن حصصهم المتعلقة بهاتين الشركتين بتاريخ التقييم المعتمد | من السادة / طلال أبو غزالة وعلى الطرف الأول عدم إنشاء أي التزامات مالية مستقبلية جديدة علي شركة أحمد | | زيني للكهرباء والتكييف. وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء (ماعدات الالتزامات امالية

المتعارف عليها لإدارة الشركة. (ا سم ا | | رس 0 7 د 6 ف له
تعمصة كسك 89) رت 1 المحكمة الإدارية بجدة بأ 5
_ "اقمج_ض_خ+ خعظغبشظثبجملقيكحج7 ابالللل ا ظ إلى أن
نعم إجراءات التسلم والتسليم للشركتين إلى الطرف الثا
بموجب محضر استلام رسمي للشركتين عند التوقيع | على نقل
ملكية الشركات أمام كاتب عدل علي ان يتضمن ما يلي: ١٠.
مطبوعات الشركة.

*. دفاتر الشيكات. ". هلفات القيود انحاسبية.

0.4 جوازات سفر الموظفين. ه. هلفات الموظفين.

05 الكمبيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة.

7. كلمات المرور للكمبيوتر. . الأخسام الموجودة في المقر
الرئيسي.

1. هلفات السيارات و صور ملكياتها. . عقد التأسيس.

5. عقود الإيجار إن وجدت. ؟. السجل التجاري الأصلي. [بحاجة

مراجعة: جدول غير واضح]

١٠. حسابات البنوك والمخزون والذمم والبضائع.

وبعد هذا التنازل بمثابة إبراء ذمة شامل وفائي لذمة الطرف
الأول من قبل الطرف الثاني عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاه.
كما أن الطرف الثاني يقر بمسئوليته عن أخل موافقة الشريك
الآخر في شركة أحمد زيني داكن لتكييف المهواء على شرائه
لحصص أحمد زيني وأولاده دون أدئ مسؤولية على الطرف الأول
في شيء.

يلعزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطرف الثاني
بشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب ما ذكر
بعالية في البند التمهيدي بنقل حصص الشركاء بشركة أحمد
زيني للكهرباء والتكييف؛ شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء
وفي حالة ما إذا كان الطرف الثاني لم يكمل إجراءات ملاحق
التعديل لأي من الشركتين فإن مسؤولية الطرف الأول تنتهي

بمجرد تسليم الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة سنة من الطرثم الأول بنقل 202064 بعد ب ف ا تعمصة كسك 89) دربو 0101 00 1 1 المحكمه الاداءة دزت (طنام 3 قد وفيت زه ب بن ا تتم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك الشركتين إلى الطرف الثاني.

عباسلا دنبلا يحل الطرف الأول محل أفراد الطرفين الثاني والثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم -أي أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقا لأي دين أو التزام مالي على الشركات محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف؛ شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأها كما يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول و أفراد الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم أي أفراد الطرفين الأول والثالث- مسبقا لأي دين أو التزام مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف , شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأها.

يقر الأطراف جميعاً بأن ها ورد يمذه الاتفاقية لا يتضمن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية. وني حال ظهور أي شيء من ذلك فإنهم يتحملون كامل التبعات والمسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك؛ كما يقرون بمسؤوليتهم عن صحة وسلامة كافة الأوراق والمسندات والوثائق المتعلقة بالترتيبات موضوع هذه الاتفاقية.

1" هن المنفق عليه بين الأطراف أنه لا يحق لأي منهم الإخلال أو/ التناول عن التزامه بالحضور لإتمام الإجراءات الرسمية لأي سبب هن الأسباب ظلم أوفى الطرف الآخر بالتزامه. وإلا جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق

الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعريض عن أي أضرار تترتب على ذلك.

/؛ هذه الاتفاقية شاملة لكل البنود والشروط المعبرة عن إرادة أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل محل أي اتفاقات أو مفاهمات أو تعهدات شفوية أو مكتوبة سابقة بين أطرافها وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحاف أو الإضافة أو الكشط أو التحشير وإنما تعدل بموجب اتفاق خطي يوقع عليه الأطراف أو من يمثلهم أو ينوهم قانوناء كما وأن أي | وعود أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقات أو التزامات أو تنازلات أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير هذه الاتفاقية لم | يتم تضمينها فيها صراحة تعتبر كأن لم تكن ولا يعتد بما. | | إل (| 1 يا 6 8 رم ° 27 2 - !

المى عرد 0001) 0 لان 1 7 1 هـ - 1 7 - 9 - 1 - 0 كمهت / المحكمة الإدارية بجدة ' : / 4 المحكمة الإدارية بجدة ونشرت (طدم 5 ص الدائرة السابعة عشرة ١ 5-5 سس للس؟؟؟؟؟ بسس بجع° كن لا يق لأي من الأطراف التنازل عن كل أو جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مصلحة 2 | | فيها أو إجراء أي تصرف من التصرفات التافله خوفه الناشئة عنها لأي طرف حيرت اطرائها.

| 5/9 تسري هذه الاتفاقية بكامل شروطها وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم الخاص والعام.

7 0 يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءات وأنظمة المملكة المعترف با ومقتضيات حسن ط اية.. 4] 6/9 أقر الأطراف بأنهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاعاً نافيا للادعاء بالجهالة: وقبلوا بأحكامها قبولاً نافيا للادعاء بالغبن. وبعتبر توقيع كل منهم عليها إقراراً منه بقبوله بجميع ما ورد فيها.

البند الثامن | من المنفق عليه بين الأطراف أن التوقيع على هذه الاتفاقية يجب أن يتم من قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل منهم | والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق الصلح والتخارج والبيع والتنازل عن الحصص على أن تتم

مصادقةٍ جنيع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم التصديق بمثابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها. ظ البيد التاسع ١ اتفق الأطراف أنه في حالة عدم موافقة أي بنك أو جهة على إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي | للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف الرجوع على بقية الأطراف كل حسب حصته من نصيبه في ذلك الالتزام.

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سُلمت لكل طرف نسخته: وأودعت نسخة أصلية بملف الدعوي الرئيسية لدي ظ الدائرة التجارية الابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة لإصدار قرار باعتماد الصلح الخارج بالشركات محل الدعوي ظ واثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي.

وإشهادا على ها تقدم فقد جرى توقيع هذا العقد معرفة أطرافه على التاريخ المبين صدره وأذنا لمن يشهد، والله خير (الشاهدين) | 1 ثم طلب الأطراف من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

الكللللتلتككا هتلتك , 5 ' رو حر لم ا 1 2 4 | 4 ر عمرع # ° ش ةا | تعمصة كسك (89) بر: سوطء يمه , 2 للك لمكن (روسن 1 00 5 / 4 المحكمه الإداريه بجده وترزيت (لنم ش 6 الدائرة السابعة عشرة ١ 3-33 ح حا

2121222212121212122717272727272727171212

12121 2211 2 | (الأسباب) ° وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع بين شركاء في الشركات محل الدعوى؛ فهو بذلك يعد من | النزاعات التجارية؛ وفقاً لنظام الشركات؛ فينعقد بذلك الاختصاص الولائي لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع ظ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١4١ وتاريخ 15/١٠/5517هـ.

طظ وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة وفق أوراق الدعوى « ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك؛ فينعد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية.

وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم صلحاء وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المدونة أعلاه» وطلبوا من الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء وهو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً | أو حرم حلالاً وحيث إن ما اصطلح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو نظامية؛ فإن الدائرة تجيبهم إلى طلبهم: وتنتهي إلى اعتماد الصلح بينهم على النحو الوارد أعلاه.

1 لذلك وبعد المداولة

حكمت الدائرة:

باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين. وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به. ظ 1 والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ظ أمينا للسر عضو رئيس الدائرة ظ سر 2 ز | | سس جد عجت- ثر 30 < بيد - ١ عبداؤه بن على الزهراني عبدايد بن على الفوزان بلس بن عبدالعزيز اوعفري بس تبين عبدالرحنالمناري 2" | تعمصة كسك 89

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-007 – إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م
والخاص بالمبلغ المحكوم به للسيد/ عدنان زيني، في صك الحكم رقم
(4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (96,779,270) ريال
_ 13/03/1445هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-007	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
إخطار بمطالبة مالية مقدم بتاريخ 14/7/2024م والخاص بالمبلغ المحكوم به للسيد/ عدنان زيني، في صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (96,779,270) ريال - 13/03/1445هـ	عنوان الوثيقة
14/7/2024	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
60-60	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1-vC18QnAWHBa_wbBDyhfnaDQ9dTv0gyd/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

إخطار بمطالبة مالية الإخطار 440300010192 الإخطار رقم
1098908278 الطلب مقدم هوية رقم الثعلي منير بنين فواز
بنين محمد الطلب مقدم اسم 1017092733 المبلغ هوية رقم
زيني عباس احمد عدنان المبلغ اسم 1008017301 الطلب

مستقبل هوية رقم - الطلب مستقبل اسم 1008017301
بأبشر المسجل الجوال الإخطار وسيلة المالية المطالبة بيانات
المطالبة المالية تاريخ الطلب الطلب تقديم تاريخ المالية
المطالبة (المطالبة كتابة) قيمة المطالبة (المالية قيمة رقما)
14-07-2024 30-07-2024 و سبعون سبعمائة و غير. مئتان و
مليوناً لا سعودياً و ألفاً تسعون سبعون ريالاً و ستة و تسعة فقط
96779270.00 الإخطار نصنص للمحكمة الطلب صاحب
وسيتقدم (.) (440300010192) بطلب ((7301))*****
(***** _ _ ل ((زيني عباس احمد عدنان)) بإخطار نبلغكم
خلال منمن الإخطار تفاصيل كافة على الاطلاع ويمكنكم نظاماً.
المحددة المدة مضي بعد الوفاء عدم حال فيفي ناجز. عبر
العدلي التبليغ خدمات مالية بمطالبة إخطار

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-009 – الإيميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة
الحكمين في قضية pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-009	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
الإيميل الوارد من الدكتور محمد البنا بشأن دراسة الحكمين في قضية pdf.42824717	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
70-62	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1DRxKZ- gVDQSUhPlnXiU- LkmKup6E5I7-/view? usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Saud Mansouri From: Sent: To: Cc: Subject:
Dr.Mohammed Al Banna Sunday, October 12, 2025
4: 11 PM Saud Mansouri Dr.Said Yehya; Sameer
Bawazir; Hussain Kaff; Yasser Mutairi; Lfshjeddah;
Hussam Al- Hejailan; Eid Abdulmawjood RE
42824717 الحكمين الابتدائي والاستئناف في القضية رقم
التناقضات في صك الحكم docx.717 حفظه الله سعادة الأستاذ

الدكتور سعيد يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرفق
لسعادتكم نتيجة دراسة الحكمين لبيان إن كان هناك تناقض من
عدمه ويشتمل على ما يلي: 1-\ Attachments: - تلخيص ما
ورد من مكتب سعادة الشيخ أسامة زيني في أول صفحتين. 2
باقي الصفحات (8) ما أراه من تناقض بين السكين وهناك أمور
جوهريّة يمكن التعويل عليها. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

ملحوظة: يجب دراسة هل تقادم رفع التماس إعادة نظر على
اعتبار أن الحكم قد صدر من أكثر من شهر ومع توفر العلم به.

وتقبل خالص التحية والتقدير د. محمد البنا Mohammed
Banna Senior Attorney T: +966114792200 E:
mohammedalbanna@hejailanlaw.com Riyadh Head
office: 3rd Fir. Al Dahna Center, 114 Al Ahsa St.,
P.O. Box 1454, Riyadh 11431, KSA LISH EST TRAS
THE LAW FIRM OF SALAH سلات AL HEJAILAN لاح الح
In association with FRESHFIELDS شركة محاماة
www.hejailanlaw.com LEADING FIRM Legal500
EMEA 2024 رؤية 230 VISION المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA Chambers RANICED IN
Global 2025 The Law Firm of This email and any
files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error, please notify us
immediately and delete the message from your
system. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

From: Anwar Bahmishan \
<anwar.bahmishan@ozco.com> Sent: Monday,

September 29, 2025 11: 20 AM To: Saud Mansouri \<mansouri@hejailanlaw.com\> Cc: Dr.Said Yehya \<saidyehya@hejailanlaw.com\>; Ossama Zainy \<Ossama.Zainy@ozco.com\>; Ahmed Zainy 1

التناقضات في صك الحكم ٧١٧ ورد من الأخوة الكرام في مكتب الشيخ أسامة مجموعة من التناقضات أجملها فيما يلي: أولاً: طعن القاضي في مضمون العقد ولم يأخذ به وكان عليه أن يتحقق منه. موضع ذلك أسباب الحكم. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وبنظرة متفحصة في البند الث من العقد يتبين أن هناك مبلغ أجره مقابل الأعمال التي قام بها الشيخ أسامة ويتمثل التناقض في أن الدائرة ذكرت أن الأعمال التي قام بها الشيخ أسامة لا تخص الشركة محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) حيث إنها حصص التجارية هي التي كانت تملك حصصاً في الشركات الأخرى والتي من ضمن المستندات الجديدة إضافة إلى ذلك فإن المدعي اقر في صك الصلح والتخارج بحقيقة إدارة الشيخ أسامة لجميع الشركات وهذه تعد قرينة أخرى تثبت وتؤيد مضمون ما ذكر في البند الث من عقد المبايعة وتكشف تناقض القاضي في تسببه ثانياً: انعدام الصفة: حيث ان المدعى قدم دعواه في المحكمة العامة في عام ١٤٣٢ وحكم القاضي الدعيلج بصرف النظر عن دعواه لاعدام صفته في عام ١٤٣٨. ثم بعد ذلك استأنف الحكم وعدل منطوق الحكم بعدم اختصاص المحكمة العامة وانما من اختصاص التجارية.

ثالثاً: تناقض في الحكم - ادعاء القاضي في التسبيب بأن آخر صفحة من الحكم في تسبيب القاضي الصفحة الخامسة) \- الشيخ أسامة قبل بالتقييم وهذا غير صحيح \- ادعاء القاضي بأن تقرير أبو غزالة هو أقرب تقييم لتلك الحصص بينما حادثة التخارج هي العملية التي تنسخ ذلك التقييم ملاحظة: أشار القاضي بأن الشيخ أسامة قبل ورضي بتقييم أبو غزالة وهذا غير صحيح كما

هو مدون في حكم الصلح والتخارج والذي لم يتم التخارج بناءا عليه اصلا.

كما ان القاضي ادعى انه أخذ بالتقييم الاقرب زمانا لواقعة انتقال الحصص ولكن أولا / بحكم أنه تم التخارج والصلح على قيمة مختلفة عن تقييم طلال أبو عزالة فهذا أمر ينسخ ويجب تقييم أبو عزالة فكان الأصح بأن يأخذ القاضي بقيمة التخارج الفعلية وثانيا فإن التقييم الاقرب للواقعة هو التقييم للحصص الذي ورد بالعقد والذي لم يعترف به القاضي ولم يتحقق من صحة العقد وثالثا اذا كان يريد القاضي الوصول الى الحق فكان من الأجدر أن يطلب تقييم الشركات بموجب ميازانياتها المدققة مثلا أو التحقق من قيمة الحصص قبل شراء الشيخ أسامة من والده.

رابعا: خالف النظام (نظام المعاملات المدنية المادة ١٠٤/١) في عدم أخذه بعقد مكتوب واجتهد في ابراز التناقضات ما بين ما ذكر بالعقد ودفع المدعى عليه.

خامسا: عدم تمثيل الوالدة عاتقة الحرازي تمثيلا صحيحا حيث انه صدر حكم ولاية عليها بناء على ثبوت قصورها العقلي منذ ولادتها. وهذا أمر يبطل الوكالة الصادرة منها (مرفق الحكم).

المرفقات

. الاحكام - الدرجة الأولى والاستئناف حكم الدعيلى - الأولى والاستئناف عقد المبايعة ملف المستندات الجديدة قرارات تعيين الشيخ / اسامة زيني مدير بالشركات).

حكم الولاية على الوالدة عاتقة الحرازي حكم الصلح والتخارج في الشركات . حكم الولاية ضد المرحوم الشيخ أحمد زيني تقرير شامل بالإضافة لما سبق أضيف ما يلي: مقدمة: ملخص النزاع تم رفع دعوى على موكلنا الشيخ أسامة زيني (مدعى عليه بإلزامه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد عباس زيني من شركة أحمد زيني التجارية المحدودة، والتي يملك فيها مورث المدعين (٩٠) من قيمة

الحصص فيها. وقد انتقلت هذه ملكية الشيخ أسامة لهذه الحصص في حياة والده ومن تاريخ العقد وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في تاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ أهم التناقضات في الابتدائي ٧١٧ والحكم الاستئنافي ٦٢٢ أولاً: بالنسبة للحصص ١- قيمة الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردتها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (٣٦٨,٧٥٧,٩٣١) مليون، ولم يدقق فضيلته في أن البيع وانتقال الحصص جاء وفقاً لعقد البيع مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليوناً، وقد نقلت الدائرة تفصيلها في الأسباب، بالرغم من وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين يقصدان إيقاعه وانصبت إرادتهما على وجوده وتركها للعقد مخالف للشرع الذي أمر بالوفاء بالعقود.

١-٢- ذكرت الدائرة أن مبلغ الحصص (٤٥٠,٠٠٠) اسمي فقط وليس واقعياً، وأن العقد اشتمل على ما يهدمه؛ لأنه أشار إلى جملة وقائع سابقة على تأسيس الشركة محل الدعوى، ومصاريف عائلية لا يمكن التحقق من قيمتها، وأجرة عمل تخصص شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى، وخلصت الدائرة بعد طرحه إلى انتقال ملكية الحصص للمدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص. والتناقض يتمثل في أن الدائرة علمت بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد وهل تم وفق العقد أو لا.

كان يجب على المحكمة مراعاة كل قيمة وأقربها للواقع وهو العقد الصحيح الموقع بين الطرفين، والذي عليه شهود.

وتكرر الأمر في الحكم الاستئنافي ادعى المدعي (الورثة) أن قيمة الحصص المباعة بلغت 368,757,931 ريال، وفقاً لتقرير

الخبير أبو غزالة، بينما ثمن البيع الفعلي المدون في عقد البيع هو ١٢٠٠٠٠٠، بينما قيمة الأسهم كانت بقيمة 450,000 ريال فقط.

. الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع مبلغ 331,882,138 ريال، وهو مبلغ يتناقض مع ثمن البيع المذكور في العقد.

التقييم المقدم كان على أساس (تقرير مكتب أبو طلال للمحاسبة) قدر الحصص بمبلغ 368,757,931 مليون ريال، وذكر في الحكم أنه الأقرب وتم الطعن عليه بأنه لم يستند إلى معايير موضوعية. وأنه تم بعد سنة من البيع (سنة ١٤٣٢هـ)، بينما البيع تم سنة ١٤٣١هـ وأنه أغفل عوامل مؤثرة مثل دخول شريك جديد للشركة مما رفع قيمتها السوقية. ولم تأخذ المحكمة بالاعتراضات.

تقرير الخبير أغفل عوامل مؤثرة، في مقابل وجود المستندات البنكية والعقود المقدمة من الطرف الآخر.

ثانياً: التناقض في صفة البائع ١- تارةً يدعي أنه باع الحصص بصفته قيماً على والده باع الحصص لنفسه كما في ص ٢) فدور "القيم" هو حماية أصول القاصر (والده) وأدائها بأعلى قيمة ممكنة.

٢- وتارةً أخرى يذكر أن انتقال الحصص جاء نتيجة بيع الوالد المورث رحمه الله للشيخ أسامة وفق عقد البيع كام في ثالثاً من الأسباب ص ٤. ودور "المشتري" هو الحصول على الأصل بأقل سعر ممكن الجمع بين هاتين الصفتين في نفس الشخص يشكل إخلالاً جسيماً بواجب الأمانة.

ثالثاً: التناقض حول المورث مهم تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص ١٤ بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في ١٨/٢/١٤٤٢هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ٨/٦/١٤٣٣هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك

عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢هـ يبين عدم إدراك المورث، وعزره تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٨هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان.

يكنم التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي سبق تاريخه تاريخ أي تقرير طبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه ؟

كما أن توقيع المورث وهو التاجر الخبير على العقد عام ١٤٣١، واستمر هو والولي عليه إلى وفاته عام ١٤٣٧هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه.

رابعا التناقض في الغرض من البيع ١ البيع كان لسداد ديون والده كما نص على ذلك العقد المؤرخ في ١٤٣١/٩/٢٠هـ ٢- لم تشر الدائرة للموقف من للديون التي تم سدادها.

خامسا: التناقض في الإجراءات الحكم الابتدائي ١ - تم الطعن في العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد.

٢- لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما.

٣- لم تخصم الدائرة ما تم سداده من ديون من مبلغ الحصص.

٤- لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث للشيخ أسامة عن فترة ما قبل العقد. فأجرة الشيخ أسامة لم تعتبرها الدائرة لأنها كانت عن شركات وأمور قديمة، ولم تعتبرها مستحقة للشيخ أسامة في ذمة البائع (المورث).

هـ تم البيع عبر عقد موثق أمام كاتب العدل، مما يوحي بأن الإجراءات نظامية. يوجب الأخذ به.

الحكم الاستثنائي: التناقض في إجراءات الإثبات 1 - أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن المدعي لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع. ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره.

٢ - رفضت المحكمة استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر فيصلي في الدعوى والتسجيل الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات.

٣- أغفل الحكم ما يلي: 1- توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ٢- المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ. بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات ومنها: إغفال التوقيت: التقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (١٤٣٢هـ بينما البيع تم في ١٤٣١هـ. ولا يخفى أن في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة.

٤- إغفال عوامل رفع القيمة: مثل دخول شريك جديد (المدعى عليه) للشركة بعد شراء الحصص هو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، وهو دخول شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها. كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة (عقد موقع ومحرر رسمياً، ومستندات بنكية).

خامساً: التناقض في الموقف من عقد البيع ١ - في الدعوى رقم (٣٣٢٨٦٣٩٢) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب المدعي بإبطال

العقد الذي تم بمقابل مبلغ ١٢٠ مليون ريال ومعنى هذا أن العقد غير مطعون فيه في ذاته ولكنه يطالب بإبطاله للغين ص ٢.

٢- ثم حاول الطعن فيه لاحقاً، كما ورد في ص ٣ مؤكداً أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح.

إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع يدل على ما يلي: ضعف الموقف، وعدم التماسك فعندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش مهم: لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (٩٤-٩٥) مهم الحكم الاستثنائي حول العقد ١ - جاء في الأسباب ص ١٥: وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته" وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته ؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير.

٢- ذكرت الدائرة في الأسباب ص ١٥ بأن الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك. فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات.

٣- بالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص ١٥ بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله.

٤ - طرح الحكم كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (٢٦) من نظام الإثبات التي نصت على أن مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر رسمي ولم تأخذ به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

٥- قول الدائرة في الأسباب ص ١٦: ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسا: التناقض في الموقف من عملية التخارج من الشركة شارك المدعي في عملية التخارج وأقر بها، واعترف بعقد البيع

وناقشه، أما محاولة الادعاء بأن محل القضية وهي شركة أحمد زيني التجارية المحدودة يختلف عن شركة أحمد زيني وأولاده؛ فذلك لأنه في التخرج كان يطالب بإبطال عقد البيع، والذي تم النص فيه في ثانيا على أن البيع يشمل الشركة المتنازع عليها، ثم حاول في هذه الدعوى إنكار صحة العقد وأن التخرج كان على شركة معينة.

فقد شارك المدعي في إجراءات التخرج وأقرّ بها. لكنه لاحقاً أنكر صحة الحصص المنقولة وادعى أنها لا تمثل القيمة الحقيقية.

سابعاً حول مبدأ عدم جواز الطعن في المحرر العادي بعدم التوقيع: " الحكم: أشار إلى أن المدعي لم ينكر توقيع مورثه على عقد البيع والتخرج في حينه، فلا يجوز له الطعن فيه بعد ذلك، ومع ذلك خالف الحكم المبدأ وترك الأخذ بعقد البيع الموقع من المورث حال أهليته.

ثامناً: الاختصاص ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (٣٨٥٥٨٤٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٥ هـ في القضية رقم (٣٢١٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونص الحاجة منها: فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساساً للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية. ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص.

وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-011 – طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة
فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صك الحكم رقم (
4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال -
13/03/1445هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-011	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب تنفيذ مقدم من السيدة/ عاتقة ضد السيد/ أسامة فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم لها به بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال - 13/03/1445هـ	عنوان الوثيقة
13/03/1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
76-75	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1rGeaMtrU0QeYBG2IjyeSjtQYRcu-l3cR/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

#يه ناجز اكتب هنا للبحث 0 ([/1 خدمات التحقق 7
 جميعالخدماتالإلكترونية (؟) دليلالمرخصين 0024 مرحباً / أنسامه
 بن احم.. و) 2 3 لوحة المعلومات / التنفيذ / تفاصيل الطلب

<رجوع طلب تنفيذ رقم 8 002 قيد التنفيذ.الطلب.----->
التبليغ.-----4>> الإجراءات.-----> الانتهاء ١ # 4 ١ # 4
تم قبول الطلب إصدار فاتورة سداد 5 5 الاثنين 08/04/1445
الاثنين 08/04/1445 الصفة فى نوع السند نوع السند المحكمة
الدائرة تاريخ تقدي ع 1 الطلب * الرئيسي الفرعي 57 دائرة
التنفيذ الطاب م مؤشر الحركة الماليه منفذ ضده مالي -احكام
وه حكم /قرار/ التنفيذ بجدة الثانية 2 1445-47 اجمالى
المطالبة: 27651219.00 ريال قرارات امر صادر من المحكمة
حوالات تستلزم تحديث ابيان 0ريال جاري التحويل 0ريال
المحول للمستفيد 0ريال المبلغ المتبقي 27651219ريال
إجراءات على الطلب 065- « 5 ظ طلب تحويل مبلغ محجوز
طلب رفع اجراء من قرار طلب إصدار فاتورة سداد طلبات
اجراء اخرى 46 | 111 م مضمون الطلب ا سومم © القضاء 2
الإفلاس [2] التنفيذ 5 . التوزيع نا ص لالع ا 6 المولصيد ند ص
6 0 لوطي 62 يد . بيانات المبلغ المدون في السند /
المحكوم به المبلغ المستلم 20609 0 المبلغ المتبقي المبالغ
المطلوب تنفيذه 20609 20609 العملة ريال سعودي بيانات
السند المحكمه مصدره الحكم رقم القضية المحكمة التجارية
بجدة 1207 سنة القضية تصنيف الطلب 1042 تنفيذ حكم
تجاري أعمال تجارية تفاصيل و مرفقات وصف الحق طلب تنفيذ
بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219)
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

المرفقات

© عزيزي المستفيد , لاكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في
حال لذ يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة
لمسح المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة 01م.
ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف 04م واحد وبنفس الترتيب.

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند. يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

نسخة من السند" ابحاق وتايد الستئات المكتسب القطعية. ألم
صيغة الملف 205 - يجب ان تكون الصورة ملونة > . طلبات
اجراء بحاجة الى رد (0) بيانات الأطراف ا سومم © القضاء 2
الإفلاس [2] التنفيذ . 5 التوزيع نا ص لالع ا 6 المولصيد ند ص
6 0 لوطي 62 يد . محمد فواز بن منير الثعلي طالب التنفية
انق ضده عاتقه محمديحي محمدعلى الحرازي - المبلغ انسامه
احمد عباس زيني المستحق (27651219 ١ ١ لمستحق (١ م
القرارات(1) قرار 34 جاري التبليغ اسم المنفذ ضده اسامة
احمد عباس زيني رقم القرار 02 + 101 ظ|ظ؛ تاريخ إصدار
القرار 10118 | 21 وقت إصدار القرار 218 < > التقرير المالي
هـ سج ل الحركة المالية 3 0 0 - ناجز المتكررة الخصوصية
والأحكام 2023 المملكة العربية السعودية اسلو . نندب نه
بداداتر [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-015 – تقرير عن اسباب رفض النقص قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني pdf.2025-04-17
بطاقة الوثيقة

DOC-015	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
تقرير عن اسباب رفض النقص قضية 42824717 عدنان زيني ضد الشيخ أسامة زيني pdf.2025-04-17	عنوان الوثيقة
17-04-2025	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف / دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
114-114	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GVMBiy2nq_wl10FtZPhv77W4xr6zUXch/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

بسم الله الرحمن الرحيم

صلاح المجالات للمحاماة والاستشارات القانونية منذ ١٩٦٨
(ذ.م.م) بالتعاون مع فريشفيلدز بروكهاوس ديرنغر فرع جدة
ص.ب ١٥١٤١ جدة ٢١٤٤٤ ترخيص (٢٧/١٧٢) هاتف: ١٩٨٨٨٨-
فاكس: ٠١٢-٢٨٢١٢٧٧ بريد الكتروني:
Web: Lfshjoddah@hejailanlaw.com الموقع:

www.hejailanlaw.com المملكة العربية السعودية (تقرير)
التاريخ : الخميس ١٩/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠٢٥ م الجهة
المدعي : محكمة الإستئناف التجارية بجدة رقم القضية (٤٢٨٢٤٧١٧)
: عدنان زيني المدعى عليه: أسامة أحمد زيني
(موكلنا) الأستاذ : أحمد الزهراني بالإشارة إلى الموضوع أعلاه
نفيدكم بأنه تم مراجعة محكمة الإستئناف التجارية بجدة
للإستعلام عن سبب رفض النقص وعليه أفادني الموظف بأن
أسباب النقص هي أن ما قدم لم يتأسس على أحكام المادة ٨٨
من نظام المحاكم التجارية ووفقا للمادة ٩٠ من نفس النظام.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
هذا ما لزم ايضاحه,,, أحمد الزهراني المركز الرئيسي: ص.ب
١٤٥٤ الرياض ١١٤٣١ هاتف: ١٧٩٢٢٠٠-١١- فاكس: ١٧٩١٧١٧-١١
بريد إلكتروني: Lfshriyadh@hejailanlaw.com الخبر:
ص.ب ٤٠٥ الخبر ٣١٩٥٢ هاتف: ٨٦٨٧٢٦٦-١٣- فاكس:
٨٦٨٧٢٥٥-١٣ بريد إلكتروني:
Lfshalkhobar@hejailanlaw.com [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-018 – حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي
مصدق من الاستئناف - pdf.1434-07-26
بطاقة الوثيقة

DOC-018	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي الزايدي مصدق من الاستئناف - pdf.1434-07-26	عنوان الوثيقة
26-07-1434	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورّث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
152-117	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/166NgnPb99ShoyiVqKACGMTQqiaHYWeBP/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 4، فُتات أسطر: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 4؛ فُتات أسطر: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled

[\۲۷۷]\

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك الحمد لله وحده الصادق على صحة
ختم وتوقيع القاضي محمد الزايدي

رئيس المحكمة العامة المحكمة العامة العامة بمحافظة جا
صفحة رقم: 1 من ١٠ دعوى في موضوع حكم منقوض: غير
مشتركة / ٢٠٠٤

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا صالح بن محمد الزايدي
القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس الحكة العامة
بمحافظة جدة المساعد برقم ٣٤١٨٠٣٠٣ وتاريخ
١٤٣٤/٠٤/٢٠ هـ المقيدة بالمحكمة برقم ٣٤٩٦٢١٢٧ وتاريخ

١٤٣ هـ المنتهية بموجب صك الحكم المنقوض الصادر من هذه
المحكمة برقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ من محكمة
الاستئناف بمكة المكرمة بموجب القرار رقم ٣٤١٣٤٥٥ في
١٤٣٤/١٠/١٧ هـ ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩ هـ حضر
عدنان احمد عباس زيني سعودي الجنسية بموجب السجل
المدني رقم ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ وادعى قائلاً ان والدي احمد عباس بن
زيني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ المولود بتاريخ ١٣٤٢/٧/١ هـ يبلغ من العمر أكثر من
اثنين وتسعين عاما وكبير في السن وغير مدرك ومصاب بعته
الشيخوخه قاصر عقليا ولا يحسن التصرف في أمواله ويحتاج إلى
اقامه قيم عليه ليتولى التصرف في امواله وعقاراته بما فيه
غبطه ومصالحه واطلب اقامة قيم عليه ومنع اخي اسامه من
التصرف في املاك والذي وعدم قبول اي وكالة لديه من والدي
كما حضر سليمان صالح عبد الله الخميس سعودي الجنسية
بموجب السجل المدني رقم ١٠٤٦٩٩٠٠٧١ الوكيل عي عن طلال
غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانية
شمال جدة برقم ٣٩٥٥٨ في ١٤٣٣/٥/٢ هـ وعن فيصل غازي
احمد زيني بموجب الوكاله الصادرة من القنصلية العامة للمملكة
بجنيف برقم ٥٤/٧٢/٩٤/٤١ في ١٤٣٣/٥/١٣ هـ المصدقه من فرع
وزارة العدل بمحافظة جدة برقم ٥٧٠٢ في ١٤٣٣/٧/١٥ هـ وعن
غدير غازي احمد زيني موجب الوكالة الصادرة من القنصلية

العامه للمملكة بمالقه باسبانيا برقم ٨/٢/٨/٤٢٤ في ١٤٣٣/٨/٥ هـ
المصدقة من فرع وزارة العدل بمحافظة حمدة برقم ٧٣٤٩ في
١٤٣٣/٨/٢١ هـ وقرر قائلاً ان موكلي المذكورين اعلاه هم ورثة
غازي احمد عباس زيني وان جدهم احمد قد أوصى لهم نصيب
والدهم مشاعاً في جميع ما يملكه من عقارات وشركات واموال
نقدية وعينية وغيرها وأن يقتطع ذلك من ثلث تركته وان موكلي
المذكورين يؤيدون ما جاء في دعوى عمهم عدنان ويطلبون
اقامه فيه على جدهم وضع عمهم اسامه من التصرف في اموال
و املاند وعقارات جدهم احمد ثم حضر عبد الرحمن حمد يوسف
التويم سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٧٠١٠١٤١ الوكيل الشرعي عن المدعى عليه اسامه احمد
عباس زيني سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٠٨٠١٧٣٠١ بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانية
شمال جدة برقم ٤٢٦٦٧ بي ١١/٥/١٤٣٣ هـ التي جرى الاطلاع
عليها فوجدت تحول له المرافعه والمدافعه والسير في هذه
الدعوى نيابه عن موكله اسامه المذكور اعلاه وبقرائة الدعوى
المرصودة اعلاء عليه اجاب قائلاً ان والد موكلي يحسن التصرف
في أمواله واملاكه وعقاراته ولا يحتاج إلى قامة قيم عليه بناء
على التقرير الطبي الصادر من. مستشفى الصحة النفسية بجدة
برقم ١٩٥١ في ١٤٣٢/٦/٨ هـ المبني على خطاب فضيلة ناظر
القضية سابقا الشيخ ابراهيم بن علي اللحيدان وهي الجهة
المخولة بالكشف عن مثل هذه الحالات وبعرض هذه الاجابه على
المدعي عدنان والمدعي وكاله سليمان اجابا قائلين اتنا لا نقبل
هذا التقرير الطبي وما ورد فيه غير صحيح لوجود تقرير طبي
سابق له صادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس
الوطني بجدة برقم ٧٦٧ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ مبني على خطاب
فضيلة ناظر القضية سابقا الشيخ ابراهيم بن علي اللحيدان
يتضمن انه بالكشف على احمد عباس زيني وجد انه يعاني من
قصور في الادراك وضعف في الذاكرة مع قصور في التركيز
وشرود لذهن ويعاني من رجفان باليدين وحمود تعابير الوجه مع

اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة
شخصين وعليه طلبت من الحاضرين المذكورين اعلاه احضار
المطلوب اقامة قيم عليه المدعو احمد عباس زيني فاستعدوا
باحضاره في الجلسة القادمة مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥
ا هذا النموذج مخصص للاستقضاء بالحاسب الالى ويسمع
تحقيقه (نموذج رقم (١٠٠٣٠٠١٣) [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

\[٢٧٧]. مائة المنام

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صيک دعوى في موضوع حكم منقوض
غير مشتركة صفحة رقم: ٢ من ١٠ في يوم الأربعاء الموافق
١٤٣٤/٠٦/٠٧ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر
المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس وحضر
المدعى عليه وكالة عبد الرحمن حمد يوسف التويم المذكورون
اعلاء وقرر المدعي عدنان قائلا ان اخي اسامه منع والدي من
الحضور وان الذي مثل ما ذكرت سابقا كبير في السن ويحتاج
الى اقامة قيم عليه ولدي البيئه على ذلك ومستعد باحضارها في
الاسبوع القادم وعليه أجلت جلسته وفي يوم الأربعاء الموافق
١٤٣٤/٠٦/١٤ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر
المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس حضر
المدعى عليه وكالة عبد الرحمن حمد يوسف التويم المذكورون
اعلاء وسالت المدعي عدنان المذكور اعلاه عن البيئه التي استعد
باحضارها ما حضر المدعو معتوق محمد يحي محمد علي
الحرازي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم
١٠٢١٠٧٤٥٠٣ وشهد قائلا اشهد الله تعالى انه حكم قرابتي لاحمد
عباس زيني حيث انه متزوج باختي وانا خال اولاده وازوره كل
اسبوع وانه غير مدرك وقاصر عقليا وكثير النسيان وكبير لة
السن ويحتاج الى اقامة قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى
حقوقه وانتي اشهد ان ابنيه وهما عدنان واسامه وابن ابنه طلال
غازي احمد زيني اصحاب ذمة وامانة وصالحين للولاية على

والدهم احمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه و
به اشهد كما حضر فايز حامد احمد يني متوكل سعودي الجنسية
بموجب السجل المدني رقم ١٠٢٦٨٢٥٦٢٨ وشهد قائلاً اشهد الله
تعالى انه بحكم قرابتي لاحمد عباس زيني حكم انه خالي اخو
والدتي اشهد انه كبير في السن وقاصر عقليا وكثير النسيان
ويحتاج إلى اقامة قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه
انني اشهد ان ابنه وهما عدنان واسامه وابن الله طلال غازي
احمد زيني اصحاب دمنة وامانة وصالحين للولاية على والدهم
احمد عباس زيني حفظ حقوقه واملاكه ورعاية شئونه و به اشهد
وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين المذكورين اعلاه على
المدعى عليه وكالة عبد الرحمن التويم الذكور اعلاه قال انتي لا
اقبل شهادتهما وانتي قد سالت الشاهدين عن أحمد عباس زيني
وذكر لي انه يصلي وهل يعرف ابنائه أم لا فقالا انه يصلي ويعرف
ابنائه احيانا وبسؤال الشاهدين عن ذلك اجابا قائلين من احمد
عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه اسامة وجلس بجانبه وانه غير
مركز في الصلاة واننا نطلب من فضيلتكم الذهاب اليه ومقابلته
لتظهر لكم حقيقة ما شهدنا به وعليه قررت الذهاب مع
الشاهدين وضع المدعي عدنان المذكور اعلاه ومع المدعى عليه
وكالة عبد الرحمن التويم إلى منزل احمد عباس زيني بعد صلاة
الظهر مباشرة يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٤/٦/٢١ هـ مقابلته
والتحدث معه والتأكد عما جاء في شهادة الشاهدين وهل يحتاج
إلى قيم عليه ام لا وافهمت المدعي والمدعى عليه وكالة
والشاهدين لذكورين اعلاه بذلك فاستعدوا بالحضور والذهاب معي
الى منزل احمد عباس زيني وعليه احلت الجلسة ولي يوم
الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٦/٢٨ هـ حضر المدعي عدنان احمد
عباس زيني وحضر المدعى عليه وكاله سليمان صالح عبدالله
الخميس و حضر عماد محمد صالح القرعاوي سعودي لجنسية
بموجب السجل المدني رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ الوكيل الشرعي عن
المدعى عليه اسامه احمد عباس زيني بموجب الوكاله الصادرة
من كتابه عدل الثانية بشمال جدة برقم ١٢٧٤٠ في ١٤٣٣/٢/٨ هـ

التي جرى الاطلاع عليها فوجدت تقول له المرافعه والمدافعه والسير في هذه الدعوى يابه عن موكله اسامه المذكور اعلاه وابرز المدعى عليه وكالة عماد القرعاوي مذكرة مؤرخة في ١٤٣٤/٦/٢٨ هـ هذا نصها: أولاً: بخصوص محضر الضبط رقم ٩/١٢٩/ حقوقى بجلسة. الاربعاء الموافق ١٤٣٤/٦/١٤ هـ في الدعوى رقم ٣٤١٨٠٣٠٣ و تاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠ هـ، والمحدد لها جلسة الاربعاء القادم ١٤٣٤/٦/٢٨ هـ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ وزارة الملك \٢٧٧\ [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة احمد صفحة رقم ٣ من ١٠ يدفع المدعى عليه بعدم قبول شهادة الشهود المقدمين من المدعي للأسباب الآتية: - (١) بالنسبة للشاهد الأول: معتوق محمد يحيى محمد علي الحرازي والذي قال عن احمد عباس زيني... أنا خال أولاده وأزوره كل أسبوع وأنه غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه تولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأنني أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي أحمد زيني أصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نرد شهادته ولا نقبلها للأسباب الآتية: ١، أن الشاهد المذكور لا يزور احمد عباس زيني كل أسبوع كما ادعى بذلك ودليلنا على ذلك أمرين الأول أن شقيقة الشاهد وزوجة احمد عباس زيني (قد نفت ذلك) والتي عين عدم صحة أقوال الشاهد، والثاني أن الشاهد المذكور خارج المملكة أغلب فترات السنة ولا يأتي لزيارة أحمد عباس زيني الا نادراً وعليه أن قدم جواز سفره لفضيلتكم للاطلاع عليه ولنثبت ذلك لفضيلتكم ادعى الشاهدين أن أحمد عباس زيني غير مدركة وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وخير دليل على عدم صحة شهادتهما في هذه

الجزئية مايلي - أ) الزيارة التي قام فضيلتكم إلى منزل أحمد عباس زيني ومقابلته وتوجيه العديد من الاسئلة اليه والتي اتضح منها أنه مدرك ويستمتع للأسئلة ويجب عليها ولا يحتاج إلى قيم. ومما لا يدع أي مجال للشك في أن دعوى المدعين ماهي الا للكيد والاضرار بمصالح الوالد والمدعى عليه واسم الاسرة، هو أن المدعى عدنان أحمد زيني وطلال وفيصل وغدير غازي وقد أقاموا دعوى الانهاء على الوالد أحمد عباس زيني منذ سنتين تقريباً وبمقابلة ريمي ضيلتكم لأحمد عباس زيني الاسبوع الماضي يتأكد لفضيلتكم مدى صدق قولنا في كبدية هذه الدعوى. وتضيف الى ذلك أن المدعي عدنان احمد زيني يقيم اقامة دائمة هو وزوجته وأولاده خارج المملكة فكيف يطلب تعيين مجلس ولاية على والده وهو خارج المملكة ولا يزور والده. عن هذا كله ماثبت لفضيلتكم بالمقابلة لأحمد عباس زيني أن المدعي لم يسلم على والده والله المستعان بل انه تمنى ألا يجيب والده على أسئلة، ولكن الحمد لله قد ظهر لفضيلتكم أن أحمد عباس زيني بخير ولا يحتاج إلى قيم ب) تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم وتاريخ ١٤٣٩/٦/٨ هـ الذي أثبت أن أحمد عباس زيني يستطيع تدبير شئونه بنفسه ولا يحتاج إلى قيم. ج، الحكم الصادر من فضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان في دعوى الانهاء شد أحمد عباس زيني بموجب الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي حكم فيه يصرف النظر عن الدعوى، ٣ وعن قول الشاهدين أن أحمد عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه أسامة، فان قوله غير صحيح وأن أحمد عباس زيني يصلي سواء كان في حضور المدعى عليه أو عدم حضوره كما يشهد على صلاته كثير من الناس فضلاً عن أننا نرفق لفضيلتكم شهادة أمام المسجد لقريب من منزل الوالد أحمد عباس زيني وهو على استعداد للحضور والادلاء بشهادته أمام فضيلتكم بخصوص. صلاة أحمد عباس زيني. ٤ ذكر الشاهدين / أن المدعى عليه صاحب. ذمة وأمانه وصالح للولاية على والده مع المدعوي فاذا كان الامر كذلك فلماذا يقيم المدعي دعواه ضد المدعي عليه.. واذا كان

المدعى عليه أسامة أحمد زيني كذلك وهو أهل لذلك فليجيب لنا
الشاهد عن ماهي الاضرار التي ألحقها المدعى عليه أسامة
الحمد زيني بوالده وبمصالح والده ولماذا يقترح تعيين مجلس
ولاية يضم المدعى الذي يقيم خارج المملكة هو وزوجته وأولاده
اقامة دائمة وما فائدة ذلك ولماذا يقترح اضافة طلال غازي زيني
و هو ليس بوريت شرعي الأحمد عباس زيني ؟ (٢) بالنسبة
للساهد الثاني: فايز حامد أحمد زيني متوكل والذي قال عن
أحمد عباس زيني أشهد أنه كبير في السن وقاصر عقلياً وكثير
النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه
وأنتي أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي
أحمد زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم
أحمد عباس الحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نرد
شهادته ولا نقبلها للأسباب الآتية ضلاً ريسي ١٩١ مصلحة مطابع
الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[\2٧٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ مك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة أحمد صفحة رقم: ٣ من ١٠ علي يدفع المدعى
عليه بعدم قبول شهادة الشهود المقدمين من المدعى للأسباب
الآتية: - (١) بالنسبة للساهد الأول: معتوق محمد يحيى محمد
الحرازي والذي قال عن أحمد عباس زيني... أنا خال أولاده
وأزوره كل أسبوع وأنه غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير النسيان
ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأنتي
أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي احمد
زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد
عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه، فاننا نرد
شهادته ولا تقبلها للأسباب الآتية: ١. أن الساهد المذكور لا يزور
الحمد عباس زيني كل أسبوع كما ادعى بذلك ودليلنا على ذلك
أمرين الأول أن شقيقة الساهد و زوجة أحمد عباس زيني (قد

نفث ذلك) والتي بين عدم صحة أقوال الشاهد، والثاني أن الشاهد المذكور خارج المملكة أغلب فترات السنة ولا يأتي لزيارة أحمد عباس زيني الا نادراً وعليه أن قدم جواز سفره لفضيلتكم للاطلاع عليه ولنثبت ذلك لفضيلتكم ٢٠٠١د عن الشاهدين أن أحمد عباس زيني غير مدرك وقاصر عقلياً وكثير لنسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وخير دليل على عدم صحة شهادتهما في هذه الجزئية مايلي - أ) الزيارة التي قام بها فضيلتكم إلى منزل أحمد عباس زيني ومقابلته وتوجيه العديد من الاسئلة اليه والتي اتضح منها أنه مدرند ويستمتع للأسئلة ويجيب عليها ولا يحتاج إلى قيم، ومما لا يدع أي مجال للشك في أن دعوى المدعين ماهي الا للكيد والاضرار بمصالح الوالد والمدعى عليه واسم الاسرة، هو أن المدعى عدنان أحمد زيني وطلال وفيصل وغدير غازي. قد أقاموا دعوى الانهاء على الوالد أحمد عباس زيني منذ سنتين تقريباً وبمقابلة ريني ضيلتكم لأحمد عباس زيني الاسبوع الماضي يتأكد لفضيلتكم مدى صدق قولنا في كبدية هذه الدعوى. وتضيف الى ذلك أن المدعي عدنان احمد زيني يقيم اقامة دائمة هو وزوجته وأولاده خارج المملكة فكيف يطلب تعيين مجلس ولاية على والده وهو خارج المملكة ولا يزور والده. عن هذا كله ماثبت لفضيلتكم بالمقابلة لأحمد عباس زير) عي لم يسلم على والده والله المستعان بل انه تمنى ألا يجيب والده على الية أسئلة، ولكن الحمد لله قد ظهر لفضيلتكم أن أحمد عباس ريني بخير ولا يحتاج إلى قيم ب) تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم ١٩١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ الذي أثبت أن أحمد عباس زيني يستطيع تدبير شئونه بنفسه ولا يحتاج إلى قيم: ج) الحكم الصادر من فضيلة القاضي ابراهيم اللحيدان في دعوى الانهاء شد أحمد عباس زيني بموجب الصك رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي حكم فيه بصرف النظر عن الدعوى ٣٠ وعن قول الشاهدين أن أحمد عباس زيني يصلي اذا حضر ابنه أسامة، فان قوله غير صحيح وأن أحمد عباس زيني يصلي واء كان في

حضور المدعى عليه أو عدم حضوره كما يشهد على صلاته كثير من الناس فضلاً عن أننا نرفق لفضيلتكم شهادة أمام المسجد القريب من منزل الوالد أحمد عباس زيني وهو على استعداد للحضور والادلاء بشهادته أمام فضيلتكم بخصوص صلاة أحمد عباس زيني - 1 كر الشاهدين / أن المدعى عليه صاحب ذمة وأمانه وصالح للولاية على والده مع المدعى فاذا كان الأمر كذلك فلماذا يقيم المدعى دعواء ضد مدعى عليه.. وإذا كان المدعى عليه أسامة أحمد زيني كذلك وهو أهل لذلك فليجيب لنا الشاهد عن ماهي الاضرار التي ألحقها المدعى عليه أسامة أحمد زيني بوالده وبمصالح والده ولماذا يقترح تعيين مجلس ولاية يضم المدعى الذي يقيم خارج المملكة هو وزوجته وأولاده اقامة دائمة وما فائدة ذلك ولماذا يقترح اضافة طلال غازي زيني و هو ليس بوريث شرعي لأحمد عباس زيني (٢) بالنسبة للشاهد الثاني: فايز حامد أحمد زيني متوكل والذي قال عن أحمد عباس زيني أشهد أنه كبير في السن وقاصر عقلياً وكثير النسيان ويحتاج إلى قيم عليه يتولى الاشراف عليه وعلى حقوقه وأني أشهد بأن ابنيه وهما عدنان وأسامة وابن ابنه طلال غازي أحمد زيني اصحاب ذمة وأمانه وصالحين للولاية على والدهم أحمد عباس زيني لحفظ حقوقه وأملاكه ورعاية شئونه فاننا نزد شهادته ولا نقبلها للأسباب الاتية ضلاً مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[\٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم 1 من ١٠ احمد زيني ٢/١٢ أن الشاهد المذكور كان ناظراً على وقف عبد الوهاب المتوكل) ومن مستحقه الشاهد والمدعى والمدعى عليه وأحمد عباس زيني الذي ينفق من ماله الخاص على هذا الوقف (تم عزله بموجب الصك رقم ١٩٢٢/٠٣/٧٩ و تاريخ ١٩٢٧/١١/١٢ هـ نظراً لعدم اهتمامه ومتابعته للوقف وهذا ما ذكره القاضي في حيثيات حكمه

بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ والذي تضمن وبناءً على ما تقدم وبعد الاطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة رقم ١٩١٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ وخطاب معالي وزير الصحة ولأن الأصل سلامة الانسان ولا يثبت خلاف ذلك الا بالبيئة وبعد التأمل ولأن معارضة الممهمين طالبي اقامة مجلس الولاية على التقارير الطبية لأوجه لها الان لذلك حكمت بصرف النظر عن طلب المنهين وكالة اقامة مجلس ولاية على أحمد زيني وقررت الرجوع عن ما قررت سابقاً من اقامة حارس القضائي على أملاك أحمد زيني المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٣١٢٥٥٦٧ وتاريخ: هـ والمتضمن وبدارسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الاجراء الاخير لفضيلة القاضي (وقررت رفع الحجز التحفظي على أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المنهين وكالة طالبي اقامة مجلس الولاية (مرفق رقم (٣) (٢) صدور تقرير من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ والذي أثبت عدم حاجة أحمد عباس زيني إلى قيم وأنه يستطيع تدبير شئونه بنفسه والذي لم يمضى عليه وقت طويل عرفاً (مرفق رقم (٤) (٣) خطاب مديرية الشئون الصحية بجدة رقم ٣٧٨٥٣ في ١٤٣٢/٧/١٠ هـ والمتضمن بأن الترجي الصياد مستشفى الصحة النفسية يعشر تقرير كامل وصادر من قبل لجنة مشكلة من الاطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال (مرفق رقم ١٤٣٣/٣/١٢ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ | هذا التفويج مخصص للاستعداد بالحاسب الآلي ويمنع تعليمه..

وزارة الملك

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ منك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم: ٥ من ١٠ (٤) صدور خطاب من معالي وزير العدل رقم ٢٣/٥٦٧٨٨٩/٢١ وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ هـ (بناءً

على الخطاب الوارد اليه من وزير الصحة (والموجه إلى المحكمة العامة بجدة والذي أفاد أنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة اتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال الخ، وانتهى إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى إعادة تقييم الحالة بالاضافة الى افادة معاليه بأن التقارير الطبية تعتبر قرائن والجهة مصدرة التقرير هي جهة حايدة ومختصة وأن التشكيك في التقارير الطبية واعادة تشكيل لجان لن يؤدي الى أي نتيجة اضافية ولن يحقق الغرض المطلوب (صفحة 4 من الصك المذكور المرفق ٣ أعلاه). (٥) أن مستشفى الصحة النفسية بجدة هي الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالكشف الطبي على مثل تلك الحالات، وأن التقرير صادر من لجنة طبية موسعة تكونت من خمسة من الاطباء والاختصاصيين التابعين لوزارة الصحة حسب نظام الصحة (٦) استناداً إلى القاعدة الشرعية الاصل سلامة الانسان و قاعدة اليقين لايزول الا باليقين " ولا يثبت خلاف ذلك الا بالبينة. (٧) عدم استطاعة المدعين تقديم أية بيئة تفيد حاجة الوالد / أحمد عباس زيني إلى قيم خلال الفترة الماضية منذ تاريخ اقامتهم الدعوى الانهاء وحتى الآن والتي قاربت على السنتين والنصف (٨) المدعي كان وكيلًا وموكلاً للوالد / الشيخ أحمد ريسي حتى تاريخ خطاره المفاجيء للوالد بالغاء الوكالات والتي آخرها بتاريخ ١٤٣١/٧/٢ هـ. وبعدها أقام الدعوى (مرفق عدد ثلاث وكالات قام بالغاؤها المدعي ضد والده الشيخ / احمد عباس زيني - مرفق رقم (٦) (٩) ما ذكره المدعين بأن المدعى عليه أسامة أحمد زيني يتصرف في أموال وأملاك وعقارات والده ويستخدم وكالة والده له بغير نه فهذا غير صحيح ولا يوجد بينه على ذلك ويتناقض مع مقررره شهود المدعين المذكورين أعلاه في البند أولاً بأن المدعى عليه / أسامة أحمد زيني صاحب ذمة مانة

وصالح للولاية على والده. وعليه تلتمس من فضيلتكم الحكم بما يتني - أولاً عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ثانياً عدم قبول المدعين / قلال وفيصل وغدير أبناء غازي أحمد زيني في هذه الدعوى نظراً لانعدام صفتهم ولعدم وجود مصلحة ظاهرة أو محتملة لهم تطبيقاً للمادة الرابعة من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ثالثاً بصرف النظر عن طلب المدعي اقامة قيم على الشيخ أحمد عباس زيني وبعرض هذه المذكرة على المدعي ابرز مذكرة مؤرخة في ١٤٣٠/٦/٢٨ هـ هذا نصها افيدكم ان جميع ماورد فيها غير صحيح وهو كلام مرسل لا تنده بينات واكتفي بالرد والايضاح لما يلي ان الطلب المقدم إلى المحكمة هو مقدم من عدنان زيني يطلب إقامة مجلس ولاية على والده احمد زويني ووقف تصرف نه فالدعوى مقامه على ذي صفة وهو أحمد عباس زيني اما اسمه زيني فقد قدم بالدخول في الدعوى بصفته معترض على الانهاء المقدم من عدنان (٢) الاستدلال بحكم اللحيان في غير محله لكونه استدلال بحكم منقوض من محكمة.

الاستئناف مع الاخذ بالاعتبار ان فضيلة الشيخ ابراهيم اللحيان قد حكم سابقا باقامة ولي في ذات الحكم وكتب محضرا بعدم ادارة المنهي عنه ٣ الطعن في لشهود من قبل المعترض لم يتضمن أحد المواضع الشرعية لقبول الشهادة ونطلب الاذن بتقديم شهود آخرين من عائلة المنهى عنه وإيراد مزكين للشهود والله بحفظكم. وحيث قرر المدعي بانه يوجه دعواه على والده أحمد باس زيني من انه رجل كبير في السن ولا يحسن التصرف في أمواله وأملاكه وعقاراته وأسهمه لذا سألته ما هو التصرف الذي قام به والده والذي يدل على عدم حسن التصرف فيه فاجاب قائلا ان والذي باع على ابنه اسامه أسهم في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ اربعمئة وخمسين الف ريال بينما المحاسب القانوني طلال ابو غزاله قدرها وتكليف من ديوان المظالم بمبلغ ثلاثمئة مليون ريال وبسؤال المدعى عليه وكالة عماد المذكور اعلاه عن ذلك اجاب قائلا انني بصفتي وكيل عن اسامه احمد

زيني ان احمد عباس ريمي باع لموكلي اسامه الذي هو ابنه اسهم بمبلغ مانه وعشرين ليون ريال وليس باربعمائة وخمسين الف ريال كما ذكر المدعيركان قديم ولدي البيئه على ذلك ويعرض هذه الاجابه على المدعي قال الصحيح ماذكرته ودي البيئه على ما ذكرت واطلب امهالي لاحضارها وعليه أحلت الجلسة مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ | هذا السمو مخصص للاستخدام الحاسب الآلي ويصدع تعليقه)

\[٢٧٧] تاريخ

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ مك دعوى في موضوع حكم منقوض غير مشتركة صفحة رقم: 1 من ١٠ في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/٠٥ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر المدعى عليه وكالة سليمان صالح عبد الله الخميس و حضر عماد محمد صالح القرعاوي المذكورون اعلاء وطلبت من المدعي البيئه التي استعد باحضارها في الجلسة السابقة فابرز عقدا صادرا من شركة احمد زيني التجارية مؤرخ في ٩/٢٠ ١٤٣١ هـ كما ابرز خلاصة تقرير محاسبي وترصدها اجلت الجلسة وفي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٤/٠٧/١٢ هـ حضر المدعي عدنان احمد عباس زيني وحضر المدعي عليه وكالة سليمان صالح عبدالله الخميس و حضر المدعم عليه وكالة عماد محمد صالح القرعاوي المذكورون اعلاه وابرز المدعي عقد صادر من شركة احمد زيني التجارية مؤرخ في ١٤٣١/٩/٢٠ هـ قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ موافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للأطراف الأتية أسمائهم.. أحمد عباس زيني بن زيني طرف أول ٢ شركة أحمد زيني وأولاده طرف ثاني تأسيس شركة أحمد يني التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ١٩٩١٠٢٠٣٠ ، وتاريخ ١٤١٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم صحيفة ٥٨ جلد ١٣ /شام وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ هـ والمعدل بموجب قرار

الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة بالصحيفة ١٢٠ عد ١١٩ مجلد ٨/٤ ص ١٤٢٩/١٢/٣ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥ / ع ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ وحيث أن الطرف لأول السيد/ أحمد عباس زيني بن زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصه (أربعمئة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية تلك الحصص والبالغة (٤٥٠٠٠٠٠) (أربعمئة وخمسون ألف ريال وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لا غير وذلك إلى السيد / أسامة أحمد عباس ريس. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

السعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم وتاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك جديد في الشركة (ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول) الذي قبل هذا التنازل بما للحصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجنة وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة باع رأس المال والتي تمثل ١٨٨٥ حصة (أربعمئة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة) والتي تعادل ٩٧/٧٪ تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: أولاً: يعتبر تمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار. ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة على النحو الثاني -١- أسامة أحمد لباس زيني سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٦/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال عنوانه جدة. حي الخالدية تقاطع شارع الأمير سلطان منع شارع قلب الجزيرة عسارة أوركوم ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - شريك طرف أول " ٢- السادة شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات المسؤولية محدودة، مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم ١٠٢٠٠٩٤٨٢٥ و تاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة

برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ ٩٢ جلد ٧/٤ في ١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو من ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١ شريك طرف ثاني ثالثاً: تعديل المادة (1) من عقد التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صباعتها بعد التعديل كما يلي رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى ٥٠٠ حصة (خصمانه حصة) نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف يال ثم توزيعها على الشركاء كما يلي، م اسم الشريك عدد الحصص النقدية قيمة الخاصة بالريال مجموع قيمة الحصص بالريال النسبة المئوية 1 أسامة أحمد زيني ١٥٠ ١٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٢٩٠ شركة أحمد زيني أولاده ٥٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٪ ١٠٠٠ ويقر الشركاء بصحة الحصص فيما بينهم كما مذكور أعلام وأنه قد سبق سداد رأس المال عند الناس توزيع مصلحة مطابع الحكومة - ٣١٢٣٩٥ بالذاس الالي ويمنع تعليقه ([بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

\\TV\\ سم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: ٧ من ١٠

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يعملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل. سادساً: جور هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى لاستخدامها في الإجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد جابر علا الله بن جبران السيد/ أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية

مجتمعين أو منفردين والله ولي التوفيق.. الطرف الأول المتنازل
احمد عباس زيني بن زيني وتوقيع الشريك الاول الجديد اسامه
احمد عباس زيني وتوقيع كما ابرز المدعي صورة تقرير محاسبي
صادر من المحاسب طلال أبو غزاله وشركاه مؤرخ في
١٤٣٢/١١/٧ هـ وهذا نص خلاصته: ثانياً: صافية حقوق الشركاء
المعدلة واثـر التجاوزات بالتقييم واثـر التجاوزات: تتألف صافي
حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم واثـر التجاوزات كما
يلي: - شركة أحمد زيني شركة أحمد زيني وأولاده التجارية
المجموع الشريك ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
شركة اوركو المحدودة (أسامة أحمد زيني) ١٩٠.٣٨٣٠٠٠٨
٣٨٩,٣٥٢٨١٩,٣٥٢٠٢ ٥٤٣٢٠٢, ٣٩٤ عدنان احمد زيني ٧٨٢/٥٧٩٠٥
٣١٨٧٥٠٩٧٢٧١٨٢٧٣ ٤٨٠ ٤٢/٤٧٥ ٤٤٠٦٩/٢٣٤٥٩٣٧٥٤
٢٠٠٥٧٣٦٢٥ طلال غازي احمد زيني غازي احمد زيني غدير
فيصل غازي احمد زيني رصيد غير عادي (لم يودع) - ١١٠٠٠
٦٢/٦٦٥/١٥٨٦/٣٦٨٧٥٧٩٣١٥٨٦/٩٥٥٤٢٣٥٥٩٣٦٨٧٥٧٩٣١٥٨٦/٦٦٥/٦٢
الشركاء في شركة احمد زيني وأولاده ؟ (ب) - تفاصيل بيطال
بيع حصص احتساب حقوق الشركاء في شركة احمد زيني
التجارية (ج) وبعرض ماجاء في العقد وخلاصة التقرير المحاسبي
على المدعى عليه وكاله عماد المذكور اعلاه ابرز مذاكرة مؤرخة
في ١٤٣٤/٧/١٢ هـ ونص مايلزم منها بخصوص الرد على العقد
والتقرير المحاسبي هو: رابعاً: رد طلب المدعين أحمد عباس
زيني في شركة أحمد زيني التجارية لما يلي.. التعارضه مع وجود
دعوى أخرى سابقة على هذه الدعوى حيث يبق للمدعي الأول
إقامة الدعوى رقم ٢/١٨٨٨٣ في ١٤٣٢/٣/٤ هـ أمام فضيلة
القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وتتلخص دعواه بابطال البيع
السوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد
زيني التجارية الى موكلي المدعى عليه حديث لا يجوز تكرار ذات
الطلب بدعويين مستقلتين وفقاً للقواعد الشرعية (مرفق رقم)
(١) ٢ لاسقاط المدعين لحقهم في اقامة الدعوى: حيث أسقط
المدعين لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو

سبها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات (ومنها شركة أحمد زيني التجارية طبقاً لما ورد بالبند الرابع فقرة ١/٤ ٣/٤ من حكم ديوان المظالم ٢/١٧/١٨٥ لعام ١٤٣٢ هـ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ هـ الذي أصبح حكماً باتاً ونهائياً ولا يجوز الملمن عليه وحاز حجية الأمر المقضي بين جميع أطرافه المدعين والمدعى عليه وبالتالي العدم صفة ومصلحة المدعين وحيث تضمن هذا الحكم مصادقة المدعين على البيع فانه لا يجوز لهم الطعن عليه طبقاً للقاعدة الشرعية المرء موحد باقراره وقاعدة عدم جواز الرجوع عن الاقرار فيما يتعلق بحقوق العباد (مرفق رقم (٢) ٣- لسابقة اقرار المدعين بالمصادقة على جميع التصرفات بالشركات ومنها شركة أحمد زيني التجارية بموجب الحكم الصادر من ديوان المظالم المبين أعلاه) حيث أقر المدعين بتنازلهم نهائياً عن كافة حصصهم بشركة أحمد زيني وأولاده بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالبند التمهيدي من اتفاقية الصلح المبينه بالحكم أعلاه (ومنها شركة أحمد زيني التجارية) والإقرار سيد الأدلة وبالتالي فان المدعين قد صادقوا على حصص موكلي التي تبلغ ٥٤% طبقاً لما ذكره تقرير أبو غزالة ن فاذا كان لديهم اعتراض على مقدار حصصهم والتي تبلغ ٢٣% لكل منهما فكان الأولى بالمدعين عدم الصلح والتنازل والاقرار مع علمهم بتحديد نسبة حصصهم وقيمتها حسب تقرير أبو غزالة و حسب الحكم) مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ ماسي الأبى ويضع نظيفه |

[\٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ منك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة حمد صفحة رقم: ٨ من السابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ١٥٩ صحيفة ١٠٢ مجلد ٢/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادفتهم على صحة انتقال

الخصص وتخرجهم نهائياً من الشركة على نسبة تملكهم بالشركة ومصادقة المدعين على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكني المدعى عليه للخصص المشتراه سابقاً ولاحقاً (مرفق رقم (٣). ٥ سابقة تخرجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين شخصياً والمدعى عليه على قرار الشركاء بشركة أحمد و زيني التجارية أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ٨٢ مجلد ٢/٤/٩ منذ خمسة أشهر بتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الخصص السابقة بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه، وكذا تخرج الشريك الثاني بشركة أحمد زيني التجارية (المدعين والمدعى عليه) نهائياً عن باقي خصص بالشركة النسبة ال ١٠ ٪ التي كانت متبقية للمدعين والمدعى عليه بشركة التجارية إلى شركة أوركو (مرفق رقم ٤) وبالتالي خروج المدعين نهائياً من شركة أحمد زيني التجارية ومصادقتهم على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكني المدعى عليه الحصص المشتراه سابقاً ولاحقاً ٦ - السابقة اقرار المدعين بقرارات الشركاء المبينة بالبند ٤ ٥ أعلاه بأنهم قد استوفوا حقوقهم من المدعى عليه ويعتبر توقيعهم على القرارين المذكورين بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة المشتري (موكني المدعى عليه) سابقاً عدم قبول الدعوى باقامة ولي على أحمد عباس زيني للدعاء بقدم حسن تصرفه ومستندهم في ذلك بأنه باع خصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه بالقيمة الاسمية ٤٥٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي عدم قبول طلب المدعين احالة الشق المتعلق بتزوير قرارات الشركاء إلى الجهات المختصة، حيث سجلنا بمحضر جلسة ٢٩ جماد الآخرة أمام قصبنتهم أن القيمة الفعلية لشراء حصص أحمد عباس زيني بشركة أحمد التجارية هو ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وأن البيع دائماً يتم بين أحمد عباس زيني المجموعة الشركات، المبدعين والمدعى عليه أو بين المدعين والمدعى عليه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل بالقيمة الاسمية دون القيمة الفعلية، وذلك للأدلة الثانية

الحصص الشركات السابقة والتي كان قد اختص بها أحمد عباس زيني حمد التجار زيمي وريني أن شركة أحمد زيني وأولاده بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ٨) تم تعديل حصص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده بدخول العين طلال وفيصل وغدير كشركاء حدد المورثهم المرحوم بإذن الله غاري أحمد ريسي (الشريك السابق وذلك بالقيمة الاسمية (مرفق رقم 4) ٣- تم بيع خاص المدعين بشركة ريس وأولاده وشركة أحمد. والذي تم منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية كما هو مبين بقرارات الشركاء المصادق عليه من وزارة التجارة وكاتب عدل (حسب المبين بالمرفق ٢ أعلاه)، وكانت القيمة الاحتمالية الفعلية ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة وسبعون مليون ريال لاغير) والتي تمثل 46% من حصص الشركات حسب منطوق حكم ديوان المظالم حسب المرفق رقم ٢ أعلاه ٤. أن المدعي عدنان أحمد زيني نفسة قد قام بالتوقيع على قور الشركاء بشركته شره سمت الدولية من شريكه السيد محمد عبد المجيد حامد دخیل واشترى حصصه بالقيمة الاسمية (مرفق رقم (١٠). ٥. أن المدعي عونان ريني قد اشترى صص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ان المستند رقم ٢ المقدم من المدعم عدنان أحمد زيني بالجلسة السابقة (صورة من تقرير أبو غزالة) يثبت أن المدعين لا يملكون بشركة أحمد ريني التجارية الا ١٠ فقط وتم تقييم حصصهم وإجراء التصالح بموجب حكم ديوان المظالم المشار إليه أعلاه على هذا الوضع (مرفق رقم 1 أعلام وأن نسبة الـ ١٠% المتبقية ثم التنازل عنها بالبيع أمام كاتب عدل من المدعين شخصياً والمدعى عليه: شركة أوزكو حسبما هو مبين بالمرفق رقم (أعلاه) 1- أن البيع من أحمد زيني إلى موكلي تم بالقيمة الاسمية (حسب المتبع بين الشيخ أحمد زيني وشركاؤه وبين الشيخ أحمد زيني وأولاده أو حتى بين المدعين والمدعى عليه) وأن القيمة الفعلية ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط مائة وعشرون مليون ريال لاغير) وهذه هي قيمة الحصص

الفعلية وقت البيع منذ ثلاث سنوات قبل تقييم المحاسب القانوني طلال أبو غزالة ولدينا ما يثبت ذلك من مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ هذا الجدود الي ويضع تعليقه (نموذج رقم [٧٢\]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ ميك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: ٨ من ١٠ السابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده أمام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ١٥٩ صحيفة ١٠٢ مجلد ٢/٤/٨ وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الحصص وتخرجهم نهائياً من الشركة عن نسبة تملكهم بالشركة ومصادفة المناعين على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها لموكلي المدعى عليه للحصص المشتراه سابقاً ولاحقاً (مرفق رقم (٣). ٥ سابقة تخارجهم من الشركات (بما فيها شركة أحمد زيني التجارية) وذلك بتوقيع المدعين شخصياً والمدعى عليه على قرار الشركاء بشركة أحمد زيني التجارية امام كاتب عدل بالغرفة التجارية بجدة برقم ٨٢ مجلد ٠٢/٤/٩ منذ خمسة أشهر بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٠ هـ وبالتالي مصادقتهم على صحة انتقال الحصص السابقة بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه، وكذا تخرج الشريك الثاني شركة أحمد زين التجارية (المدعين والمدعى عليه) نهائياً عن باقي حصص الشركة النسبة ال ١٠٪ التي كانت متبقية للمدعين والمدعى عليه بشركة أحمد زيني التجارية إلى شركة أوركو (مرفق رقم) وبالتالي خروج المدعين نهائياً من شركة احمد زيني التجارية ومصادقتهم على صحة انتقال الحصص وصحة تملكها الموكلي المدعى عليه للحصص الشراء سابقاً ولاحقاً ٦ - اسابقة اقرار المدعين بقرارات الشركاء المبينة بالبند ٥٤ أعلاه بأنهم قد استوفوا حقوقهم من المدعى عليه ويعتبر توقيعهم على القرارات

المذكورين بمثابة مخالصة نامة ونهائية وإبراء الذمة المشتري (موكلي المدعى عليه) سابقاً: عدم قبول الدعوى باقامة ولي على أحمد عباس زيني للادعاء بهذه حسن تصرفه و مستندهم في ذلك بأنه باع حصصه زيني التجارية إلى المدعى عليه بالقيمة الاسمية ٤٥٠,٠٠٠ ريال، وبالتالي عدم قبول طلب المدعين احالة الشق المتعلق بتزوير قرارات الشركاء إلى الجهات المختصة، حيث سجلنا بمحضر جلسة ٢٩ حماد الآخرة أمام فضيلتكم أن القيمة الفعلية لشراء حصص أحمد عباس زيني بشركة احمد ريمي التجارية هو ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال وأن البيع دائماً يتم بين أحمد عباس ريسي مجموعة الشركات بينه وبين المبدعين والمدعى عليه أو بين المدعين والمدعى عليه أمام وزارة التجارة ومكاتب العدل بالقيمة الاسمية دون القيمة الفعلية، وذلك للأدلة التالية. تعبيع حصص الشركات السابقة والتي كان قد اختص بها أحمد عباس زيني شراسته لشركة آبار وريني إلى شركة أحمد ريني وأولاده بالقيمة الاسمية (موفق رقم ٨) تم تعديل حصص الشركاء بشركة أحمد وأولاده بدخول الموعين طلال وفيصل وغدير كشركاء جدد المورثهم المرحوم بإذن الله عاري أحمد ريني الشريك السابق وذلك بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ٣٠٩ - تم بيع حصص المدعين بشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد ريني التجارية والذي تم منذ خمسة أشهر بالقيمة الاسمية كما هو مبين بقرارات الشركاء المصادق عليه من وزارة التجارة ومكاتب عدل (حسب المبين بالمرفق ٢ أعلاه)، وكانت القيمة الاجمالية الفعلية ٣٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (فقط ثلاثمائة وسبعون مليون ريال لاغير) والتي تمثل ٤٦٪ من حصص الشركات حسب منطوق حكم ديوان المظالم حسب المرفق رقم 1 اعلاء 1. أن المدعي عدنان أحمد ريمي نفسة قد قام بالتوقيع على شركة سمت الدولية من شريكة السيد / محمد عبد المجيد حامد دخیل واشترى حصصه بالقيمة الاسمية (مرفق رقم (١٠) ٥. أن المدعي بشركة أحمد قرار الشرط عونان ريمي قد اشترى حصص الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده في شركة أحمد ريني للكهرباء والتكييف منذ

خمسة أشهر بالقيمة الاسمية (مرفق رقم ١). ان المستند رقم ٢ المقدم من المدعي عدنان أحمد زيني بالجنسة السابقة (صورة من تقرير أبو غزالة) يثبت أن المدعين لا يملكون بشركة أحمد التجارية الا ١٠٪ فقط وتم تقييم حصصهم واجزاء التصالح بموجب حكم ديوان المظالم المشار إليه أعلاه على هذا الوضع (مرفق رقم ٢ أعلاه) وأن نسبة الـ ١٠ الحقيقية تم التنازل عنها بالبيع أمام كاتب عدل من المدعين شخصياً والمدعى عليه لصالح شركة أوزكو حسبا هو مبين بالمرفق رقم (أعلاه) 1- ان البيع من احمد زيني إلى موكلي تم بالقيمة الاسمية (حسب المتبع بين الشيخ أحمد زيني وشركاؤه وبين الشيخ أحمد زيني وأولاده أو حتى بين المدعين والمدعى عليه) وأن ١٢٠ ريال (فقط مائة وعشرون مليون ريال لاغير) وهذه هي قيمة الحصص الفعلية وقت البيع منذ ثلاث سنوات قبل تقييم المحاسب القيمة الفعلية ٠٠,٠٠٠ القانوني طلال أبو غزالة ولدنا ما يثبت ذلك مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ النموذج.

الملاك ولة الملك \[٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ صك دعوى في موضوع حكم منقوض:
غير مشتركة صفحة رقم: ١٠.

كما جرى الرجوع إلى المعاملة فوجد بها صك الحكم المنقوض رقم ٣٣٢٨٦٣٩٢ في ١٤٣٣/٦/٨ هـ ووجد في الصفحة الرابعة منه ان احمد عباس قد حضر إلى فضيلة القاضي ابراهيم اللحيان وبعد الجلوس معه منفردا اتضح لفضيلته انه مقعد على كرسي متحرك وجرى الحديث معه ربي فوجد انه مدرك لاشياء قليلة وغير مدرك لاشياء الماضيه كما وجد بالصفحة الأولى من الصك أن فضيلته قام بالكتابه إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة للكشف على احمد عباس زيني والافاده عن حالته الصحية والعقلية فورد جوابهم رقم ٧٦٧ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ المتضمن انه بالكشف على المذكور وجد انه يعاني من قصور في الادرا له وضعف الذاكرة مع قصور في التركيز وشروء الذهن ويعاني من

رجفان باليدين حمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين وقرر وكيل عبد الرزاق ولي سيت الحاضر بنذر قائلاً ان موكلي موافق على إقامته حارساً قضائياً على املاك احمد عباس زيني الثابتة والمنقولة مقابل نسبه ١٠ من الايرادات ونسبه هـ ٢٪ من بيع العقارات اذا تم بيعها وبالنسبه لما يقوم به الحارس القضائي من الاعمال الأخرى يتم تقدير العايبها باجرة المثل من قبل لجنة الخبراء بهذه المحكمة وعليه بناءً على الدعوى والاجابه وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين حسب الاصول الشرعية وما جاء في المحضر المؤرخ في ١٤٣٤/٦/٢١ هـ الموقع من قبلي المرصود اعلاء وما جاء التقرير الطبي المشار اليه في صك الحكم المنقوض المتضمن انه بالكشف على المذكور وجد أنه يعاني من قصور الادراك وضعف الذاكرة مع قصور في التركيز وشروء الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين وماقرره فضيلة الشيخ ابراهيم الحيدان من الله حصر لديه احمد عباس زيني وبعد الجلوس، مه منفردا التضح الفضيلته انه مقعد على كرسي متحرك وجرى الحديث معه فوجد انه مدرك لاشياء قليله وغير مدرك لاشياء الماضيه ولجميع ماذكر بعاليه فقد ثبت لدي صحة دعوى المدعي عدنان احمد زيني المرصودة اعلاه بان والده احمد عباس زيني قاصر عقليا ولا يحسن التصرف في امواله وأقمت المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت حارساً قضائياً على جميع اموال وعقارت واسهم احمد عباس مقابل نسبه ١٠٪ من الايرادات واجرة المثل ريمي ن يقوم به الحارس القضائي من الاعمال الأخرى حسب تقديرها من قبل لجنة الخبراء بهذه المحكمة وبه حكمت وبعرض هذا الحكم على الجميع قور المدعي قناعته بالحكم وقرر المدعى عليه وكاله عدم قناعته به وافهمته بان عليه مراجعه المحكمة بعد عشرة ايام لاستلام صورة من صك الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين

يوما واذا مضى ثلاثون يوما على تسجيل صك الحكم ولم يحضر
لاستلام صورة منه سقط حق موكله في

الاعتراض على الحكم واصبح الحكم غير خاضع للاستئناف
ففهم ذلك وأمرت باخراج منك بموجبه، وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد

اله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ وعلي الحكم

صالح بن محمد الزايدي مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥ هـ
النموذج مخصص للاستخدام بانحاس الي ويصنع تعليقه)

Untitled Document

[\TVV]\

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع
حكم منقوض: غير مشتركة صفحة رقم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وبعد الذي أنا عبد العزيز بن سعود بن عبد المحسن
الحربي القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة
افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة عدنان بن
أحمد ريني وبرفقه وكيله عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج،
وحضر الحضورهما المدعى عليه وكالة عبد الرحمن بن
حمد التويم، والمنوه عنهم جميعا في الجلسات الماضية،
وإجابة على ما ورد من ملاحظات ذكرها قضاة الدائرة
الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار
وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
بقرارهم رقم ٣٤٣٦٩٣٧٢ بي ١١/٢٣/١٤٣٤ هـ والمدون
نصه في الجلسات الماضية، وبناء على قرارهم رقم
٣٥١٨١٩٣٣ في ١١/٠٣/١٤٣٥ هـ المتضمن الأمر باستكمال
ما يلزم دون التعرض لحكم ستنفي وإلحاق مانجره على

صك الحكم وسجله، عليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بخصوص الملاحظة الأولى فالجواب عنها مايلي تمت الكتابة من قبل سلفنا فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي مستشفى الملك فهد للصحة النفسية لإجراء الكشف الطبي على أحمد عباس

بكتابه رقم ٣٥/١٩٠٣٨٣ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٣ هـ إلى مدير زيني،
فوردنا الجواب بخطابهم رقم ١٥٢/١٤٢٥٩ لم / ٤٧ ج بتاريخ
١٤٣٥/٠٢/٢١ هـ المتضمن طلب تكليف المذكور مراجعة
المستشفى لإجراء الكشف عليه وتحديد موعد لذلك، وجرى على
إشره الكتابة من قبلنا بموجب كتابنا رقم ٣٥١١٢٧١٩٩ بي
١٤٣٥/٠٤/١٨ هـ المتضمن تحديد يوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٤/٢٦ هـ
الساعة العاشرة صباحا موعدا لإجراء الكشف عليه فوردنا
جوابهم المقيد بالمحكمة برقم ٣٥١٢٨٩٨٤٢ بي ١٤٣٥/٥/٣ هـ
والمتضمن عدم حضور أحمد عباس زيني إلى المستشفى
وطلبهم تحديد موعد آخر للكشف عليه على أن يكون يوم الاثنين
من كل أسبوع في الفترة الصباحية ومثبت في الخطاب حضور
المدعي أصالة ووكالة فجرى منا تحديد موعد يوم الإثنين
١٤٣٥/٧/١٣ هـ وموافاتهم بذلك بموجب خطابنا رقم ٣٥/١٤٠٠٤٥٦
في ١٤٣٥/٥/١٧ هـ فوردنا جواب مدير الشؤون الصحية بمحافظة
جدة المقيدة برقم ٣٥٢٢٢٧٣٣٨ في ١٤٣٥/٧/٢٨ هـ ومرفق بطيه
خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة ومتضمن ما نصه أو
عليه فإننا نفيدكم بحضور جميع أعضاء اللجنة مصلحة مطابع
الحكومة - ٣١٢٣٩٥ uthid=1\&p_court_code=7\&p\...
_doc_id=384536\&p_page_no=11\&p_officc\
_no=9\&p_judge_code 21\&p_font_size=4
١٩/٠٩/٣٥ وزارة الملك \[TV\]

Untitled Document تهमيش على الصك دعوى في موضوع
حكم منقوض غير مشتركة سلحة رقم من بداية الدوام إلى
نهايته حتى يتم حضور المريض للكشف عليه ولكن المريض لم

يحضر وقد خاطبنا فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب خطابنا المرفق بطيه والذي نفيد بعدم حضور المريض أهـ. وبناء عليه فقد جرى منا تحديد هذا اليوم الأربعاء ١٤٣٥/٠٨/٢٠ هـ الساعة الواحدة والنصف ظهراً لحضور أحمد عباس ريمي إلى المحكمة لمعاينة حالته وسؤاله وهل هو بحاجة إلى إقامة قيم عليه أم لا، وجرى إفهام وكيل المدعى عليه عبد الرحمن التويم بضرورة شخوص أحمد بن عباس ريني إلينا في هذه الجلسة إلا أنه لم يحضر، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم حضور أحمد زيني أجاب قائلاً إن أحمد زيني لم يستطع الحضور لمرضه ونطلب تحديد موعد آخر لإحضاره، هكذا أجاب، فتم سؤاله هل بالإمكان إحضاره عدّاً فأجاب قائلاً أنه كبير في السن ولا بد من إقناعه بالحضور، هكذا أجاب وقال المدعي إن والذي يعاني من مرض الشيخوخة المتقدمة ومسألة قناعته بالحضور لا طائل منها لعدم إدراكه المكان والزمان هكذا قال وبناء عليه فإننا نرى أن هذا التسوية قرينة على وجود أمر لا يراد حصوله بإقامة قيم عليه وأما الملاحظة الثانية فالجواب عنها أن طلب إقامة ولي على أحمد عباس زيني يفهم منه منع المدعى عليه أسامة أحمد زيني من التصرف من تلقاء نفسه في أملاك والده وعدم قبول أي وكالة لديه من والده أحمد عباس زيني وأن ليس له التصرف في أملاك وأموال والده أحمد عباس زيني إلا بموافقة جميع ورثته الذين ورد ذكرهم في الشهادة وأنهم صالحين للولاية عليه كما هو مدون فيها ولانتهاء وقت الجلسة وزيادة فقد طلبت من المدعي إحضار جميع أقارب المريض المذكور ومن تلزمه نفقتهم من زوجة وأقارب استماع ورصد ما لديهم بشأن ما تم الحكم به من قبل سلفي، وكذلك الحارس (انتشار إليه في الجلسات الماضية، فقال المدعي لامانع لدي من ذلك وأطلب تحديد جلسة قادمة على أن تكون قريبة قبل رمضان ليتمكن الجميع من الحضور، ولأن حالة والدي كل يوم تزداد تدهوراً هكذا قال ثم في جلسة أخرى حضر المدعي أصالة عدنان بن أحمد بن عباس زيني وبرفقه وكيله عزام بن فيصل

خوج المنوه عنهما في الجلسة الماضية وحضر الحضورهما المدعى عليه وكالة عماد بن محمد بن صالح القرعاوي سعودي الجنسية سجل مدني. رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال محافظة جدة برقم ٣٥١١٠٧١٠٤ في ١٤٣٥/٠٨/٢١ هـ وتنتهي في ١٤٣٦/٠٨/٢١ هـ. والمحول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى وسماعها والرد عليها والإقرار والانكار وطلب اليمين وردة أو الامتناع عنه إلى مرفق نسخة منها في المعاملة مصلحة مطابع الحكومة - ٣١٢٣٩٥ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تطليقه) نموذج رقم (١٣-٠٣-٠١) utid=1\&p_court_code=7\&p_doc_... _id=384536\&p_page_no=12\&p_office_no=9\&p_judge_code=21\&p_font_size=4 ٣٠/٠٩/١٩ Untitled Document [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [\\TV\\]

رقم الصف ٣٤٢٨١٤٤٩ تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض غير مشتركة صفحة رقم: ١٣ واستكمالاً لما جرى في الجلسة الماضية من إجابة على ملاحظات محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من سلفي في هذه القضية وهي الملاحظة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فتجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله أنه قد جرى سؤال المدعي أصالة عن الحارس القضائي فأجاب قائلاً إن الحارس القضائي عبد الرزاق بن ولي بن شمس الدين سيت والمشار إليه في جلسة ماضية حاضر في هذه الجلسة ويمكن مناقشته، هكذا أجاب، ف جرى سؤال الحارس القضائي عن المواد الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين بعد المائتين وغيرها مما ورد في نظام المرافعات الشرعية فأجاب قائلاً إني أعلم ما تنص عليه هذه المواد وغيرها مما يتعلق بعمل الحارس القضائي، وقد فهمت أثناء نظر القضية لدى القاضي السابق ما يجب علي فعله وهو ما يخوله النظام لي، هكذا أجاب، ويظهر أن وضع

الحارس القضائي هو اجتهاد من مصدر الحكم لا يفسره إلا هو، وإقامة القيم قد تغني عنه في بعض القضايا كما لا يخفى على أصحاب الفضيلة سيما وأن ناظر القضية قد ذكر في حكمه أن المدعي والمدعى عليه صالحين لإقامتهما قيما على والدهما حسب ما هو مدون في أوراق المعاملة، وأما الملاحظة الخامسة فالجواب عنها ما يلي بسؤال المدعي أصالة عن والدته التي وعد بإحضارها في الجلسة الماضية وعن من تلزم والده النفقة عليهم فأجاب قائلاً إن أسرة والذي تتكون من ثلاثة أشخاص وهم أنا المدعي والمدعى عليه ووالدتي ولوالدي ابن متوفي اسمه غازي وله أولاد يسكنون في فيلا داخل المجمع الذي تسكن فيه، وقد تعذر إحضار والدتي لعدم رغبتها في حصول مشاكل بينها وبين أخي المدعى عليه خصوصا بعد خمس وستين سنة من العيش مع والدي، وقد أحضرت بدلا عنها عملي زين بنت عباس زيني وهي أخت شقيقة لوالدي وأطلب سماع ما لديها، كما أحضرت أيضا للشهادة أبناء عمتي عبيدة وعمني خيرية لسماع ما لديهم هكذا أجاب، وبسؤال زين بنت عباس زيني سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠١٣٢٨٧٩٧٥ عن صحة أحبها ومتى آخر مرة التقت به أجابت قائلة إن صحة أخي أحمد غير جيدة وأراء كل يوم يزداد سوءاً وقد كنت معه يوم الجمعة الماضية فلم يعرفني لأنني ما سلمت عليه وعرفته بنفسني: بيدي وقال عبيدة، يقصد أختي المتوفاة قبل ثلاثة شهور. هكذا أجابت، فجرى سؤالها هل يدرك أحمد زيني الزمان والمكان فأجابت قائلة: لا يعرف الزمان ولا المكان وأكثر وقته نائم ولا يعرف من حوله ولا يفرق بين أولاده، هكذا أجابت وبسؤال الحاضر فيصل بن غازي بن أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني ١٠٥٧٩٨٠٨٣٩ عن ما لديه أحاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون جدي لأبي وقد زرتة الخميس قبل الماضي وكان كل عشر دقائق يسألني أنت مين ثم لا يتحدث معي ولا يعرف الزمان ولا المكان ولا من حوله حتى أن جدتي زوجته يعرفها أحيانا وأحيانا يسألها من أنت، وقد بدأت عليه هذه الحالات من وفاة والدي

عام ٢٠٠٦م، هذا ما لدي، وبسؤال الحاضر حمد بن حامد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٧٩٤٨٢٤١ عن ما لديه أجاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون خالا لي من جهة أمي عبيدة بنت عباس زيني، وقد التقيت به مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤١٣٩٥ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الالي ويضع تعليقه (uthid=1\&p_court_code=7\&p\... _doc_id-384536\&p_page_no=13\&p_office_po- ٣٥/٠٩/١٩ 9\&p_judge_code=21\&p_font_size=4 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[\TVV]\

رقم الصك: ٣٤٢٨١٤٤٩

بسم الله الرحمن الرحيم

Untitled Document تهميش على دعوى به موضوع حكم منقوص غير مشتركة أسامة قبل أربعة أشهر في مناسبة على البحر، فلم يعرفني هكذا أجاب وبسؤال الحاضر نايف بن عبد الكبير زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠١٩٨٩٦١ عن ما لديه أجاب قائلاً: إن أحمد بن عباس زيني يكون خالا لي من جهة أمي خيرية بنت عباس زيني، وقد التقيت به كذلك قبل أربعة أشهر في مناسبة على البحر، فلم يعرفني مكذا أجاب وقال المدعي أصالة إن لدينا غير من حضر، كلهم يقولون بعدم إدارة والذي للزمان والمكان، هكذا قال وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عدم حضور موكنه أسامة زيني في هذه الجلسة أجاب قائلاً إن موكلي موجود ولم يستطع حضور هذه الجلسة لظروفه الصحية، هكذا أجاب وبسؤاله عما سمعه من كلام الحاضرين، أجاب قائلاً: كلامهم غير صحيح، ولدينا تقرير طبي صادر من المستشفى السعودي الألماني بأنه لا يحتاج إلى قيم مكذا أجاب فجرى سؤاله عن التقرير الطبي، قال: ليس معي، هكذا أجاب، ويتصفح المعاملة وجد مرفق فيها صورة من تقرير طبي صادر من مجموعة مستشفيات السعودي الألماني

في ٢٠/٠٤/٢٠١٤م أي بعد التاريخ المحدد من قبلنا المراجعة
مستشفى الصحة النفسية الذي امتنع المدعى عليه عن إحضار
والده لديهم، وقد تضمنت صورة التقرير أن المريض أحمد بن
عباس زيني مدرك للزمان والمكان والأشخاص ولا يبدو عليه
اضطراب نفسي في الوقت الحالي وذلك بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٤م
فقال المدعي أصالة هذا التقرير صادر من غير ذي صفة
واختصاص هكذا قال وأما الملاحظة السابعة والمتعلقة بأجرة
الحارس القضائي فقد جرى سؤال الحارس القضائي عن هذه
النسبة بناء على ماذا حدث فأجاب قائلاً إن تحديد عشرة في
المئة باعتبار أن هناك إيرادات والذي تبين أنه ليس هنالك
إيرادات إنما عقارات فقط، فأرى أن أعطى راتب شهري قدره
ثمانون ألف ريال هكذا قال هذا ما لدينا فيما يتعلق بالجواب على
الملاحظات الواردة في قرار الاستئناف رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في
٢٣/١١/١٤٣٤هـ والمدون بعاليه وقررت إعادة المعاملة إلى
محكمة الاستئناف بعد إلحاق ما دون يعانيه على صك الحكم
وسجله لإجراء ما يرويه حيال ما سبق وبالله التوفيق وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في ٢٩/٠٨/١٤٣٥ هـ
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الحربي عبد العزيز بن سعود مصلحة مطابع الحكومة - ٣٤٢٣٩٥
(هذا الجمودج مخصص للاستخدام بالحاسب الالي ويجمع
تأليفه) (uthid=1\&p_court_code=7\&p_doc\...
_id=384536\&p_page_no=14\&p_office_no=9\
&p_judge_code=21\&p_font_size=4 ٢٠/٠٩/١٩
Untitled Document

[\٢٧٧]

تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير
مشتركة سلحة رقم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا محمد بن مبارك بن ناصر
آل شمالان القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة

والقائم بأعمال الدائرة الحقوقية التاسعة افتتحت الجلسة
وفيها وردنا خطاب محكمة الاستئناف رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠
وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٨ هـ وبرفقه قرار الملاحظة رقم
٣٥٤٤٦٢٥٢ وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٧ هـ المتضمن هذا نصه
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة خلف
حاكمها الملاحظة ما يلي: - على فضيلة القاضي الخلف
الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة وأخذ رأيها في مقدار ما
طلبه الحارس القضائي من أجره سواء في المرة الأولى
أو الأخيرة وامكانية استبداله عند تحقق المبالغة في
الأجرة. ٢- صورة الضبط ناقصة حيث لم ترفق صورة
ضبط ما الحفه فضيلته وكذلك لم يتم رصد قرار الملاحظة
رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٤ / ١١ / ٢٣ هـ في صك الحكم
وضبطه. - وجدت نسخة سجل ما جرى الحاقه على الصك
مع صك الحكم وكذا ورقة ضبط الجلسة الحادية عشرة
مع أن كل ذلك يحفظ لدى القاضي والمحكمة حسب
التعليمات والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى
آله ارسال المعاملة القسم

. وعليه نجيب أصحاب الفضيلة على من يلي :- أما الملاحظة
الأولى: فقد جرى منا وصحبه وسلم الخبراء بهذه المحكمة وعليه
فقد وردت خطابهم رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ وتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٤ هـ
مرفق به تقرير وهذا نصه تفيد سعادتك بأنه ليس لدينا من قبول
مهمة إدارة أملاك الشيخ / أحمد عباس زيني مقابل تقاضي
أتعاب شهرية قدرها ٩٠.٠٠٠ ريات (فقط تسعون ألف (بد) علما
بأننا سوف تطبق ما ورد في العواد ٢٤٣-٢٤٢٢٤١ والواردة بنظام
المرافعات الشرعية أ.هـ. وأما الملاحظة الثانية: فيما يخص
صورة الضبط الناقصة فجرى إكمال اللازم ما لم يتم رصده من
قرار الملاحظة رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣ هـ فالمتضمن
هذا نصه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر

إعادتها الفضيلة حاكمه لملاحظة من ظهر سبب عدم إحالة والد المذكورين للكشف عليه لدى مستشفى الصحة النفسية من قبل الأطباء ذوي الاختصاص مرة أخرى وقد مضى مدة سنتين وزيادة على التقرير السابق. جاء في طلب المدعي ومن وافقه في الدعوى طلب إقامة فيم على والده أحمد ومنع أخيه السامة من التصرف في أملاك والده وعدم قبول أي وكالة لديه من والده ولم يتضمن الحكم منعه مما ذكر أو صرف النظر عن هذا الطلب. لم يوضح في الحكم ما هو عمل الحارس الفضائي ويتم إفهامه بالمواد الحادية والأربعين والثانية والأربعين ولثالثة والأربعين بعد المائتين وغيرها مما ورد في نظام المرافعات الشرعية ٤- لم يتم إفهام الحارس القضائي بعدم التصرف في أملاك القاصر بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك يني مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢١٠٠ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تعليقه) [http://appcentlb.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools courts](http://appcentlb.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools%20courts%20Untitled%20٣٧/٠١/١٣%20courtdocprintb4nljspdw.jsp) Untitled ٣٧/٠١/١٣ courtdocprintb4nljspdw.jsp Document

[\٢]

تاريخه: ١٤٣٩/٠٧/٢٦ هـ جرة الحارس بنسبة تقدير الأتعاب واجرد
١.

المش مر تهميش على الصك دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: ١٦ من ١٩ الخبرة في التصرفات إلا بإذن المحكمة، كما كان ينبغي إفهام الحارس بالمطالبة بحقوق القاصر السابقة لدى الآخرين وإكمال ما يلزم نحو أي وكالات سابقة وعدم التصرف بموجبها - كان يتوجه على فضيلة القاضي طلب جميع أقارب المريض المذكور ومن عفتهم من زوجة واقارب السماع ورصد ما لديهم بشأن ما تم الحكم به ٦ لم يظهر ما يمنع من إقامة قيم على القاصر ويتولى هذا القيم جميع شئونه ويتم فهمه بما عليه من حصر الأموال وحفظها وإدارتها

وتسجيل ما يقوم به أولا بأول بدفتر معتمد وإشراف المحكمة أو هيئة النظر. ٧- الإيرادات كثير وفيه عرر أو عين ولا يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر ويتبعني الرجوع إلى 1 وعلى قدر الجهد والعمل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أ.هـ. أما الملاحظة الثالثة: فقد جرى إكمال اللازم وعليه أمرنا با لحافه بضبطه وسجله ورفع له لمحكمة الاستئناف. وفي جلسة أخرى حصر المدعي وكالة عادل بدر الطريقي العنزي المدونة هويته ووكالته مسبقا وحصر الحضوره المدعى عليه وكالة علي طالب صالح اليامي المدونة هويته ووكالته مسبقا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتاب رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ في ١٤٣٦/٠٦/٢٣ هـ بالقرار رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ و تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٦ هـ والمتضمن طلب عدنان أحمد عداس ريني في حكم منقوض وبدراسة الملك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة مايلي: ١- هناك تناقص في البيانات والتقارير الطبية بشأن الحالة العملية للمريض المذكور وحاجته للولاية ولم يظهر ما يمنع من إحالته إلى مستشفى الصحة النفسية مع الزام القضية بالمتابعة لضمان الكشف على المذكور وتزويد المحكمة بتقرير واضح وحديث عن حالته كما يمكن احضاره في المجلس الشرعى السماع ورصد ما لديه واذا تهدر حضوره فيمكن الانتقال إليه وإعداد المحضر اللازم حسب التعليمات - لم يتم أكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة الأولى من قرارات رقم في ١٤٣٥/١١/٢٧ هـ وكذلك الملاحظة السماء من قرارنا رقم ٣٤٣٩٦٣٧٢ في ١٤٣٤/١١/٢٣ هـ كما لم يظهر ما يمنع من اكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة السادسة. ذلك القرار مع عرض ذلك على أطراف القضية وسماع ورصد ما لديهم بشأن أن يتولى القيم على المريض ما جرى الإشارة إليه بعد التخفي رته وأمانته وفي ذلك محافظة على أموال المريض مع سرعة الإنجار والله الموفق ورفعت الجلسة لإكمال اللازم ٣٥٤٤٦٢٥٢ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٦٠٠ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تعليقه) http:

//appcentlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/courtdocprintb

٣٧/٠١/١٣ 4nfjspdww.jsp

[\٢٧٧]

Untitled Document وتاريخ

تاريخه: ١٤٣٤/٠٧/٢٦ هـ تهميش على الصك دعوى في موضوع
حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: إ حالته وفي جلسة
أخرى افتتحت الجلسة وقد عادت إلين المعاملة من محكمة
الاستئناف بمكة المكرمة بالخطاب رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠
١٤٣٦/٠٦/١٩ هـ وبرفقها القرار رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ وتاريخ
١٤٣٦/٠٦/١٦ هـ والمتضمن ما نصه (طلب عدنان أحمد عباس
زيني في حكم منقوض وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته
الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: هناك
تناقض في البيانات والتقارير الطبية بشأن الحالة العقلية للمريض
المذكور وحاجته للولاية ولم يظهر ما يصنع من إلى مستشفى
الصحة النفسية مع إلزام أطراف القضية بالمتابعة لضمان
الكشف على المذكور وتزويد المحكمة بتقرير واضح وحديث عن
حالته كما يمكن إحضاره في المجلس الشرعي لسماع ورصد ما
لديه وإذا تعذر حضوره فيمكن الانتقال إليه وإعداد المحضر اللازم
حسب التعليمات ٢ لم يتم إكمال اللازم نحو ما ورد في الملاحظة
الأولى من قرارنا رقم ٣٥٤٤٦٢٥٢ ف ٢ في ١١/١١/١٤٣٥ هـ وكذلك
الملاحظة السابعة من قرارنا رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في ٢٣/١١/١٤٣٤ هـ
كما لم يظهر ما يمنع من إكمال اللازم نحو من ورة في
الملاحظة السادسة من ذلك القرار مع عرض ذلك على أطراف
القضية وسماع ورصد ما لديهم بشأن أن يتولى القيم على
المريض ما جرى الإشارة إليه بعد التحقق من قدرته وأمانته وفي
ذلك محافظة على أموال المريض مع سرعة الإنجاز والله
الموفق (أ.هـ) وأجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عن الملاحظة
الأولى بأنه قد جرت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بشأن

الكشف على أحمد عباس زيني ووردة الجواب من مدير
مستشفى الصحة النفسية بالخطاب رقم ٣٦/٢٥٩ في
١٤٣٦/٨/١٣هـ والمتضمن ما نصه (وبمعينة حالة المذكور أعلاه
وبا الإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية
والتقارير الصادرة تحقه تقرر ما يلي: أن المذكور يعاني من
تدهور في القدرات العقلية المعرفية، وشخصت حالته عنه
شيخوخة بدرجة شديدة مع حطة لماعية. وعليه ترى اللجنة / أن
المذكور يحتاج إلى إقامة ولى عليه يرعى شؤونه.أ.هـ وأجيب
أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الثانية بأنه قدر جرى الاطلاع على
قرار الاستداف بشأن ما ورد في الملاحظة الأولى عن القرار
٣٥٤٤٦٢٥٢ في ١٤٣٥/١١/هـ وتضس) بأن على فصيلة القاضي
الخلف الكتابة لقسم الخبراء بالمحكمة العامة وأخذ رأيها في
مقدار ما طلبه الحارس القضائي من أجره سواء في المرة
الأولى أو الأخيرة وإمكانية استبداله عند تحقق المبالغة في
الأجرة وأجيب عن هذه الملاحظة بأنه قد الكتابة لقسم الخبراء
فوردا الجواب يتضمن ما نصه (نفيكم بأن ما ذكر في
الملاحظة الثانية من قرار الاستئناف رقم ٣٦١١٨٠٨٢٧ في
١٤٣٦/٦/١٦هـ ثم توضيحه في خطابنا رقم ٣٥١٩٠٩٢٥٠ في
١٤٣٦/٣/١٤هـ لقه (٧٢)) أ.هـ. وبالرجوع إلى الخطاب المذكور
وجدت برفقة خطاب المحاسب القانوني عبدالله عثمان القطان
ويتضمن ما نصه (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على طلب
هيئة الخبراء بتقديم عرض أتعاب إدارة أملاك الشيخ /أحمد عباس
زيني - تفيد جرى ٢٧ مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٩٠٠
١٣/٠١/٣٧ | هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي
ويصنع تغليفه (نموذج رقم (١٣-٠٣-١)) http:
//appcentlb.moj.gov.local:
7779/reports/examples/tools/courts
countdocpnntb4nijspdw jsp Untitled Document
وزارة المدلك \\\v\\v\\ [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

ألف تهميش على دعوى في موضوع حكم منقوض / غير
مشتركة سعادتك بأنه ليس مانع من قبول مهمة إدارة أملاك
الشيخ / أحمد عباس زيني مقابل تقاضي أتعاب شهرية قدرها
٩٠٠٠٠ يد (فقط علما بأننا سوف تطبق ما ورد في المواد ٢١-٢-
٢٤٣ والواردة بنظام المرفقات الشرعية. (أ.هـ وأما ما وردنا في
الملاحظة السابعة عن القرار رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في ٢٣/١١/١٤٣٤هـ
والتي تضمنت ما نصه (أجره الحارس بنسبة 10% من الإيرادات
كثير وفيه غرر أو عين ولا يحقق الغبطة والمصلحة للقاصر
وينبغي الرجوع إلى أهل الخبرة في تقدير الأتعاب وأجرة المثل
وعلى قدر الجهد والعمل والله الموفق)) هـ فأجيب أصحاب
الفضيلة بأنه سبق الإجابة عنها في الملاحظة أعلاه وأما ما ورد
في الملاحظة السادسة من القرار رقم ٣٤٣٦٦٣٧٢ في
٢٣/١١/١٤٣٤هـ والتي تضمنت ما نصه (لم يظهر ما يمنع من
إقامة قيم على القاصر ويتولى هذا القيم جميع شئونه ويتم
إفهامه بما عليه من حصر الأموال وحفظها وإدارتها وتسجيل ما
يقوم به أولا بأول بدفتر معمد وإشراف المحكمة أو هيئة النظر
(أ.هـ وأجيب أصحاب الفضيلة بأنه حصر كلا من المدعي وكالة
عزام بن فيصل خوج الوكيل عن عدنان أحمد عباس زيني
والمدونه هويته ووكالته سابقاً كما حضر المدعي وكالة سليمان
بن صالح الخميس الوكيل عن كل من طلال وفيصل وغدير أولاد
غازي أحمد عباس زيني بصفتهم من ضمن ورثة غازي أحمد
عباس زيني كما حضر المدعى عليه وكالة علي بن طالب اليامي
الوكيل عن اسامة أحمد عباس زيني والمدونة هويته ووكالته
سيها كم حصر المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت
سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠٤٤٠٥٩٢ فسألت
المدعيان وكالة والمدعى عليه وكالة هل ترغبون في تعيين قيم
على أحمد عباس زيني فأجاب كثير من المدعيان وكالة سليمان
الخميس وعزام خوج قائلين أن تعبير أولاد الصنهي عنه مجتمعين
أو منفردين في الولاية سيؤدي إلى مزيد من الخلاف والنزاع
وذلك لوجود قضايا مالية كبيرة جدا ونطلب من الدائرة الموقرة

أن تعيين الحاضر عبد الرزاق ولي سيت حارساً قضائياً وقيماً المصلحة للمنهى عنه وأولاده هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه وكالة على الياامي قائلاً إن موكلي معترض على تعيين الحارس القضائي عبد الرزاق ولي سيت قيم على والد موكلي ويرى تعيين مجلس ولاية من أبناء الشيخ احمد زيني وهم الشيخ عدنان زيني والشيخ أسامة زيني وإذا حصل اختلاف فيتم الرجوع للمحكمة هكذا أجاب وبعرضه على المدعيان وكالة أجاب قائلين أنت ترقص هذه الفكرة لأنه يستحيل أن تحقق مصلحة عنه مع وجود خصومات مالية كبيرة جداً بين المدة عليه وبين موكلينا وإذا كان لدى أي من الطرفين وجهة نظر يرى أن عدس ريني الولي من مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٣٦٠٠ هذا النموذج مخصص للاستخدام الحاسب الآلي ويمنع تعتيقه (نموذج رقم (١٠٣-٠٣-١) <http://appcentib.moj.gov.local> 7779/reports/examples/Tools/courts/countdocprint b4nfjspdww.jsp [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] \[٢٧٧\]

رقم الصك: ٣٤٢٨١٤١٩ Untitled Document تهميش على دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة صفحة رقم: لا من كل فيها مصلحة والده فيماكانه مخاطبة الولي الحارس القضائي عبد الرزاق ولي سبت هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجناب قائلاً إنه لا يمكن الجمع بين الولاية والحراسة القضائية لأن أحمد عباس ريني بحاجة إلى ولي يرى شؤونه الخاصة وأما الحارس القضائي فسيتفرع الإدارة الأملاك التي عليها إشكالات كبيرة بين الأطراف وأقترح تعيين موكلي ولبا على والده يرى شؤونه الخاصة مثل حاجته للرعاية الطبية وصرف الأموال المصالحة الخاصة هكذا أجاب وبعرضه على المدعيان وكالة أجابا قائلين إن كلام المدعى عليه مرفوض وإذا كان لا بد من اختيار أحد الأبناء منفرداً فالابن الأكبر هو الأولى والأحق بالرعاية لعدم وجود أي نزاع مالي بينه وبين والده

ونتمنى تعيين الحارس الفضائي عبد الرزاق ولي سيت فيما علماً
أحمد عباس ريني يعيش في قصر مع أبنائه عدنان وأسامة
وأحفاده طلال غازي زيني وأخواته كلهم يقومون برعايته الصحية
والشخصية على أتم وجه ولله الحمد هكذا أجاب وبعرضه على
المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً صحيح أن أحمد عباس زيني
يسكن في قصر مع أولاده والقلل منفصلة إلا أنها تمر أشهر لا
يزوره أحد هكذا قرر وأضاف المدعى عليه وكالة قائلاً إن الدعوى
إنهائية والمحكمة العامة غير مختصة بعد فصل الدوائر الإنهائية
في محكمة الأحوال الشخصية واستقلالها من المحكمة وهي
صاحبة الولاية في تعيين الأولياء على القصر هكذا قرر وبعرضه
على المدعيان وكالة أحابا قاتلين لقد سبق أن تقدم المدعى
عليه وكالة بهذا الدفع سابقا واجيب عليه من قاصي الموضوع
وناظر القضية صالح الزايدي وأصدر قرار بأن القضية من
اختصاصه كون الدعوى في حكم منقوص وصدق القرار من
محكمة الاستئناف كما قرر الحاضر عبد الرزاق ولي سيت قائلاً لا
مانع لدي من تعييني ولي وحارساً قضائياً على أملاك أحمد عباس
زيني وذلك مدين مبلغاً وقدره ثمانون ألف ريال شهرياً إلا أن
الولاية عباء على هكذا قرر وجواباً لما قرر أصحاب الفضيلة
الملاحظة المشار إليها والتحقيق المصلحة فيها واندفاع المفاسد
والمخاطر والمنازعات المتوقعة بين في أبناء المولى عليه ولعدم
اتفاق أولاد أحمد عباس زيني على تعيين وليا أو مجلس ولاية
لوالدهم ولكون المولى عليه لديه أموال كثيرة وأعمال متعددة
وشركات وبحاجة إلى تمثيل شرعي قانوني ولي إدارة أمواله
والحفاظ عليها وعلى مصالحه فيها ولأن عمل الولي والقيم
والحارس سواء وإن اختلف المسمى كان هناك بعض الفروقات
البسيرة ونحتب المصالح ودفع المعاضد والصرر ولأن حكم
الحاكم يرفع الخلاف ولأن قاضي الدائرة لم يحكم للمدعي
بطلباته الواردة في صحيفة دعواه لذا فقد قررت إقامة
المحاسب القانوني عبد الرزاق ولي سيت سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٠٤٤٠٥٩٢ قيم على أحمد عباس

ريني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ويتولى أموره ويتابع شؤونه ويرعى مصالحه وله حق المرافعة والمدافعة والمطالبة في جميع ماله من حقوق وأن يحافظ على أحواله وأن يقوم ذلك من فتح حساب خاص بذلك واعداد القوائم المالية من الكشف المحاسبية وتقديم تقارير محاسبية دورية عن أعماله بجميع وأن لا يبيع ويتصرف بممتلكات المولى عليه من بيع أو لأكثر من ثلاث سنوات إلا بعد إذن المحاكم في بلد العقار وأفهمته بأن يلتزم باتخاذ دفاتر حساب منظمة وعلى القاضي إلزامه باتحاد دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها و في كل سنة على الأكثر إلى ذوي الشأن حماية مما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وأن يودع صورة من في إدارة المحكمة وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعيان وكالة القناعة كما قرر المدعى عليه وكالة عدم القناعة وأفهمت المعارض بالمراجعة خلال خمسة أيام لإستلام نسخة الحكم وسوف تحسب مدة ثلاثون يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم لتقديم المدعى عليه اعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وإذا لم يقدم المدعى عليه اعتراضه خلال تلك المدة يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في ١٤٣٦/١٢/٢٩ هـ الختم الرسمي القلم القائم بالعمل محمد بن مبارك بن ناصر آل شملان مصلحة مطابع الحكومة - ٣٥٢٦٠٠ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسي الي ويصنع تعليقه) ٣٧/٠١/١٣
<http://appeentlh.moj.gov.local:7779/reports/examples/Tools/courts/countdocprintb4nfjspdw.jsp> تغيرات المدارة الأولى للأدري الشخصية والأوقاف والوصا، والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستعفاف بمكة المكرمة. الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا.. ليصلك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ و تاريخ ١٤٢٤٧ هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح بن محمد الزايدي وأصدرنا القرار رقم ٢٧١٥٣٥٩٢

وتاريخ ٩ / ١٤٣٧٥ هـ المتضمن بالاكثارية الموافقة على الحكم بعد
الإجراء الأخير من قضايه ملوك عضو رئيس الدائرة س الرحمة
عبد الله بن حسن كارين عبد الله بن عبدالعزيز الرويمي عبد
الرحمن بن محمد الجميلات [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-019 – حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي
اللحيدان - 08-06-1433هـ.pdf**
بطاقة الوثيقة

DOC-019	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم برفض الولاية على الشيخ أحمد زيني من القاضي اللحيدان - 08-06-1433هـ.pdf	عنوان الوثيقة
08-06-1433	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
18	عدد الصفحات (تقديري)
170-153	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1tEyh9EvV-NNKRO_i9LWOYR2-t41ju1SG/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1، فُتات أسطر: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1؛ فُتات أسطر: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled وزارة العدلك \[٢٧٧\] نسيصادق على صحة ختم وتوقيع القاضي مولى أن من عمر السعيدان المحكمة العامة بمحافضة جدة المساعد بن صالح التني

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ مك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ٥

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، فلدي أنا إبراهيم بن علي بن عبد الله اللحيدان

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على
المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة المساعد برقم ٤٧٠٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٦ هـ

المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٩١٠٤ وتاريخ ١٤٣٢/٠٢/٢٢ هـ ففي
يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٠٣/١١ هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر
عزام فيصل ابراهيم خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني
بموجب الوكالة الصادرة كتابه عدل جده رقم ٤٩ في
١٤٣١/٨/١٩ هـ وحضر سليمان صالح الخميس بصفته وكيلًا عن
غدير غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من القنصلية
السعودية بسويسرا رقم ١٠٥/٧٢/٩٤/٤١٤ في ١٠/٢١ ١٤٣١ هـ
ووكيلًا عن فيصل غازي احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من
القنصلية السعودية بسويسرا وحضر طلال غازي احمد زيني عن
نفسه بصفته شركاء في شركه احمد زيني واولاده و حضر
عدلي بن على عبد الوهاب حماده بصفته وكيلًا عن اسامة احمد
زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه عدل الثانيه بجده رقم
٢٠٧٠٥ في ١٤٣٢/٣/٥ هـ وانهى الأول والثاني والثالث قائلين ان
احمد عباس زيني رجل كبير في السن ريعاني من المرض
والنسيان مما جعله لا يحسن التصرف في ماله وما عليه وأن ابنه
اسامة احمد زيني هو الوكيل عنه ولان حاله والد موكلي تتطلب
من يقوم بشئونه لذلك نطلب تعيين مجلس ولاية على احمد بن
عباس زيني لاقامة شئونه ومصالحه هكذا قالو وبعرضه على
وكيل اسامة احمد زيني قال لا ينبغي للأبناء الحجر على والدهم
إلا لسفة أو جنون أو إذا كان ينافق أمواله على منكرات وإلا عند
ذلك من العقوق، وينبغي مراعاة الضار الناتجة عن ذلك حيث أن
قرار الحجر سيترك أثراً في نفسه وعلى عائلته وعلى مصالحه
مع الشركات والبنوك التي تسمى لمطالبته بثقافة تسهيلات
البنكية الممنوحة لوالدهم خشية على أموالها، ودرء المفاسد
أولى من جلب المصالح وإن موكلي لا يوافق على الحجر

خصوصاً وأن والده الحمد زيني لم يصل لمرحلة السفه أو الجنون كما أن سبب طلب الحجر كان لأسباب شخصية لوجود خلافات مع موكلنا منظورة أمام ديوان الظالم، إضافة إلى وجود خلل في التقرير المقدم من المستشفى يطعن في مصداقيته ونوضحه فيما يلي: (٢١) التقرير صادر في ٩/١١/٢٠١٠م الموافق ١٤٣١/١٢/٢، أي بتاريخ سابق لتكليف فضيلتكم المستشفى بمدينة الملك عبد العزيز الطبية والمؤرخ في ١٤٣٢/١/٦هـ، كما ورد فيه أنه تم تقديم هذا التقرير الطبي للعائلة بناءً على طلبهم مما يؤكد أن التقرير لم يصدر بناءً على طلب المحكمة مما يشكك في حياديته، ورد بالتقرير أن المريض تم عرضه على العيادة الخارجية مع عائلته في حين أن الوالد / أحمد زيني لم يذهب إلى المستشفى عدم صحة ودقة البيانات الواردة في التقرير حيث ورد أن المريض من مواليد ١٤/٨/١٣٢٣هـ في حين أن الوالد / أحمد زيني من مواليد ١٣٤٢/٧/١هـ. تناقض التقرير حيث ذكر أنه عند الفحص السريري كان المريض مستيقظاً وواعياً وبعد ذلك عند فحص الأجهزة العلوية اتضح أنه يمانى من قلة التركيز وعدم فهم الاسئلة البسيطة لم يرفق بالتقرير نتيجة فحص الرنين المغناطيسي الخاص بالعقل رغم أن التقرير ذكر أنها قيد الانتظار وتاريخ التقرير منذ ثلاثة أشهر مما يؤكد عدم قطعية التقرير. ٣.

لدى موكلنا بيئة شرعية متمثلة في شهادة شهود مقربين من الوالد يشهدون بسلامة قواه العقلية وإدراكه النام وأنه قادر على التصرف في شئونه الخاصة. وختاماً نطلب رد دعوى فرض طلب الولاية الشرعية على الوالد لانعدام أسبابها الشرعية هكذا قال وقد طبق الكتابه المدينه الملك عبد العزيز الطبيه بجده للكشف على احمد عباس زيني والإفاده عن حالته الصحية والعقلية، وهل يستطيع القيام بشئونه المالية مستقلاً عن غيره أو لا، فوردنا الجواب منهم برقم ٧٦٧ في ١٣/٢/١٤٣٢هـ المتضمن أنه بالكشف على المذكورانه يعاني من قصور في الادراك وضعف في الذاكره مع قصور في التركيز وشروذ الذهن ويعاني من رجفان باليدين وجمود تعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على

السير الا بمساعدة شخصين الموقع من الدكتور حسام قطب والدكتور محمد ابو رمش والدكتور منصور احمد الجنيدي شم جري تأجيل الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٠٦/٢٠ هـ حضر سليمان صالح الخميس والمدونه هويته سابقا : WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص الاستخد حاسب الآلي ويسمع تعليقه) : ON XU' نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠) d 89: 20 6002 dəs 91

[\٢٧٧]

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ دار المراك صك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٩٢ واحضر عزام فيصل خوج والمدونه هويته سابقا وحضر عدلي علي عبدالوهاب حماد والمدونة هويته سابقا وحيث سبق مخاطبه مستشفى الصحة النفسية بجده بخطابنا رقم ٣٢/٣٤٨٢٢ في ١٤٣٦/٠٤/١٧ هـ المتضمن الكشف علي السيد احمد عباس زيني وافادتنا هل يحتاج الي قيم يقوم بشئونه وردنا خطاب مستشفى الصحة النفسية بجده رقم ١٩٥١ في ١٤٣٢/٠٦/٠٨ هـ والمتضمن أنه اجتمعت اللجنة الطبية المحليه لدينا بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٩ هـ وبمعانيه حالة المذكور أعلاء وبالاطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية والتقارير الطبية الصادرة بحقه تقرر مايلي: تبين ان المذكور هادي ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان ادراكة ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعه ماعدا نسيان بعض الاحداث القريبه جدا بما يتمشى مع سنه وعليه ترى اللجنة أن المذكور قادر علي القيام بشئونه ولا يحتاج الى تعيين قيم والموقع من الدكتور عدنان مفتي والدكتور عدنان عاشور رئيس اللجنة الطبيه استشاري الطب النفسي الدكتور خالده كليب العوفي ويعرض ذلك علي سليمان صالح الخميس بصفته وكيله عن فيصل غازي زيني وغدير غازي زيني قال انه سبق حضور المنهى عنه إلى مجلسكم الموقر مرتين

ولم يظهر من حاله السلامة بل ظهر للجميع عكس ذلك، حيث لم يجب عن ما نسب إليه من الخرف بل ظل مائزماً الصمت طوال الجلسة، ولم يتكلم بشيء رغم الى الأمر يخصه، وكذلك فإن هذا التقرير يخالف التقرير السابق صدوره من مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وهو ما يظهر معه بجلاء بطلان التقرير الطبي، علماً أننا سبق أن راجعنا مستشفى الصحة النفسية فأفهمنا بتحديد يوم ١٤٣٢/٥/٢١ هـ موعداً للكشف على المنهي عنه وعند حضور الابن الأكبر للمنهي عنه حسب الموعد لم يحضر المريض وإنما حضر المستشار القانوني لأسامة زيني المدعو طاهر ودخل المستشفى وخرج، وقد ألهمنا بعد ذلك أن أسامه أحضر والده يوم ٥/٢٢ أي بعد الموعد بيوم وتم الكشف عليه علماً أن الابن الأكبر للمنهي عنه لم يلحظ أن والده تغيب ي ذلك اليوم عن البيت ولذلك فإننا نطعن في التقرير المذكور طالبين أن يعاد الكشف على المنهي عنه هكذا قال وبعرضه على عزام فيصل خوج بصفته وكيلًا عن عدنان احمد زيني قال ان تعارض التقريرين السادرين عن مستشفى الصحة النفسية ومدينة الملك عبد العزيز الطبية يؤكد تذبذب حالة المنهي عنه بين شرد وانتباه، كما أن تعارض هذين التقريرين يؤكد أن حالة المنهي عنه الصحية غير مستقرة ويؤكد فقدانه للإدراك ومن ثم فقدانه للأهلية لما كان هناك تعارض بين التقريرين والذي من شأنه التأثير على الحكم في الدعوى حيث أن كلا التقريرين قد صدرا من جهة حكومية لذا فإنه من الضروري تعيين جهة اعلي للفصل في حالة المنهي عنه لتيسير الحكم في الدعوى ومن ثم فإن طلب تشكيل لجنة موسعة من وزارة الصحة لفحص السيد / احمد عباس زيني وتحديد حالته الصحية وبيان عما إذا كان يحتاج إلى تعيين مجلس ولاية من عدمه هو مطلب جوهرى يصب في صلب الدعوي على أن تقوم هذه اللجنة بالتثبت من شخص المنهي عنه وفحص الحالة من جميع الجوانب بعد وضع المنهي عنه تحت الملاحظة الطبية الدقيقة هكذا قال وبعرضه علي عدلي علي حماد بصفته وكيلا عن اسامه احمد زيني قال التقرير الطبي الأول المؤرخ في

٢٠١٠/٠/١١م، الذي أشار اليه طالب الانهاء السيد / عدنان زيني في مذكرته المذكورة أعلاه، لم يصدر بناءً على تكليف فضيلتكم بل تاريخ صدور التقرير قبل تاريخ تكليفكم المستشفى الملك عبد العزيز بتوقيع الكشف الطبي على المنهى عنه، كما أن التقرير لم يوجه إلى فضيلتكم، وصدر باللغة الانجليزية حيث صدر من مركز الاعمال التابع للمستشفى وهو قسم تجاري (عيادات خارجية مدفوعة الاجر) ولا يعد جهة حكومية و سلم باليد وترجم بمعرفة مقدم الانهاء، بل والاهم من ذلك أن الوالد لم يذهب إلى تلك العيادات الخارجية الأمر الذي اضطررنا معه إلى التقدم بشكوى الى الجهات الرسمية ضد من أصدر هذا التقرير بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٥ هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١م، التقرير الطبي الثاني المؤرخ في ١٤٣٢/٢/١٣ هـ بني على التقرير الطبي الأول وجاء لتصحيح بعض العيوب التي وردت به وبالرغم أن الوالد لم يذهب إلى تلك المستشفى فقد أفاد " بأنه لا يمكن تحديد حاجة المريض إلى قيم الـ بعد الكشف عليه من قبل استشاري نفسية واستشاري أعصاب حيث أن المذكور. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠٠) 97 das 6002 20 sd 6: مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويصنع تغليفه) : WOND : ON MU الملك الى ير السعود وزارة العدل بسم الله و در عين الرحيم وارد الفوزان تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من طرأ عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٣ من 4 يراجع عيادة الجراحة الا مرة واحدة". وبالرغم من صدور التقرير الطبي وما تضمنه ذلك التقرير من مغالطات والتشويه الكاذب (شوشرة) وما سببه من ضرر أصاب الوالد من الناحية النفسية والصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي فبالرغم من ذلك كله فانه والحمد لله فان التقارير الطبية المقدمة منهم لم تجزم بضرورة تعيين فيه على الوالد، الا أنها وللأسف الشديد تسببت في توجيه

سعادتكُم إلى توقيف حسابات الوالد يوقف العمل بالوكالات الصادرة عنه الأمر الذي أضر بالوالد وبسمعته وباسمه وبناءً على ما سبق فقد تفضلت فضيلتكم مشكورين بتحويل الوالد متخصص في هذا الشأن وهو مستشفى الصحة النفسية وخضع الوالد إلى جميع الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة إلى مستشفى حكومي.

وحسب الأوقات التي حددها الأطباء والتي لم تتناسب مع أوقات الوالد، وبالرغم من صعوبة ذلك فانه والحمد لله وبعون الله تعالى فقد أفاد التقرير أن الوالد قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم. وحيث أن الأصل الشرعي هو سلامة المرء من الآفات ما لم يثبت شرعاً بالدليل القطعي الخير يجوز من أهل الخبرة المختصين خلاف ذلك، لذا يبقى الأصل بسلامة القوى العقلية الموالد وعدم ثبوت ارتكابه أي أعمال يشوبها السفه، مما يوجب رد طلب فرض الولاية ونظراً للضرر الجسيم على مصالح الوالد التجارية وسمعته الاجتماعية. ثانياً: أن طلب إعادة فحص الوالد من قبل السيد / عدنان زيني هو بمثابة رد لرأي الخير (مستشفى الصحة النفسية) وحسب نص المادة (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية أن رداً للأسباب التي تجيز رد القضية. حيث لم يقدم المدعون سبباً شرعياً أو نظامياً لرد الخير، كما أنهم لم يعترضوا على حيثيات وأسباب التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية ولم يبينوا أسباب طلبهم تقرير طبي آخر أن طلب المدعون تشكيل لجنة موسعة من وزارة الصحة يعتبر طلب غير مقبول ومتناقض نظراً لأن التقرير الأخير صادر من مستشفى حكومية متخصصة و تابعة لوزارة الصحة وصار عن لجنة طبية موسعة مكونة من خمسة من الأطباء والأخصائيين التابعين لوزارة الصحة، كما أن الطلب الغير منطقي أيضاً بإيداع الوالد أحد المستشفيات لمدة ٧٢ ساعة فإن هذا اجحاف باسم وتاريخ الوالد وإهانة له وتكرار وطعن وتشكيك في فحوصات تمت عن طريق مستشفى سعودية حكومية متخصصة تابعة لوزارة الصحة ويدل على عدم اهتمامهم باسم وصحة الوالد أو

حالته النفسية، وإن هذا مردود عليه بأن الوالد ليس حقل تجارب وقد تحمل الكثير من الإضرار النفسية وسط أسرته وداخل الأوساط التجارية والاجتماعية بالمملكة من اقامة تلك الدعوى عليه من ابنه وأحفاده هكذا قال ثم جرى ارسال التقريرين الي مديرية الشئون الصحية بمحافظه جده للنظر في التقريرين وبالله التوفيق وفي جلسة اخرى ففي يوم الاحد الموافق ١٤٣٢/٠٨/٠٢ هـ حضر محمد بن عبدالله صالح المحضار سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٠٢٣٨٠٥٠٧ بصفته وكيلًا عن اسامه احمد زيني بموجب الوكالة الصادرة من كتابه العدل الثانيه بجده رقم ٢٠٠٥ في ١٤٣٢/٠٣/٠٥ هـ وحضر محمد بن رشيد محمد الحربي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٤٨٣١٧٢٣٢ بصفته وكيلًا عن سليمان بن صالح الخميس بموجب الوكالة الصادرة من كتابه العدل الثانيه بجده رقم ١٩٦٦ في ١٤٣٢/٠٣/٠٣ هـ وحضر بدر بن حسن العريشي بصفته وكيلًا عن عزام فيصل خوج بموجب الوكالة الصاره من كتابة عدل الفرقة التجارية بجده رقم ١١ في ١٤٣٢/٠٥/٠٩ هـ وحضر طلال غازي احمد زيني عن نفسه ووردنا خطاب مديرية الشئون الصحية بمحافظة جده رقم ٣٧٨٥ في ١٤٣٢/٠٧/١٠ هـ والمتضمن بان التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكله من الاطباء والاستشاريين ذوي الخبرة في هذا المجال ويعرضه على المدعى وكالة قال ان الاجدر الاخذ به من التقريرين الصادرين هو تقرير مستشفى النفسية وحيث كان من الواجب على مديرية الشئون الصحية تشكيل لجنة طبيه محايدة يكون احد اعضائها من الشئون الصحية بجده والعضو الآخر من مستشفيات مدينه الملك عبد العزيز الطبيه والعضو الثالث والمرجح يتبع لجهه معايده ثم تحديد موعد لا عاده الكشف الطبي عنه احمد عباس زيني الا ان المديرية لم تفعل ذلك واختارت الوقوف قلبا وقالبا مع الموظفين التابعين لها أمركم المسحه على : WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٦٩ هذا النموذج مخصص للاستخدام

بالحاسب الآلي ويمنع تغليفه) : 'ON XU نموذج رقم (١٣-٠٣-٠٠٣-٠٠٣)
(١ 9 91 'das 20 6002 :00 d الملكية العربية [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

[\277]\

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الحداد

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من طرأ عليه
القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ٩ نظام وهم من كتب تقرير
مستشفى الصحة النفسية ورجحت رأيهم دون مرجح من فحص
اكتينيكي أو غيره لذا نطلب اعمل المادة ١/١٣١. من المرافعات
الشرعية وندب ثلاثة خبراء من جهات محايدة لا تخضع لمديرية
الشئون الصحية بجده ولا المستشفى الحرس الوطني وذلك
لاعباد الكشف على المنهي احمد عباس زيني بحضور ابنيه
جميعا كمعرفين له واعمال المادة ١/١٣٤ من نظام المرافعات
الشرعية وعدم تكذيب ماراته عين الفضيلتكم بحضور اطراف
الانهاء حيث انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١١ هـ حضر المنهي عنه الي
مجلس الحكم ولم يعترض أو يتحدث في هذا الموضوع بل ان
فضيلتكم في ذات الجلسة افهمتم اسامه بعدم احضار والده الي
مجلس الحكم مره اخرى الله لا حجه له في ذلك ولم تثبتوا له
حضورا ولا مرافعة ولا مدافعه في هذا الموضوع بل لم يمثل
احمد زيني طرفا في الانهاء حتي هذه اللحظة وبناء عليه فقد جاء
رأي الخبير مناقضا لما راه عقلا الناس في ذلك اليوم هكذا قال
ثم وردنا خطاب مديرية الشئون الصحية بمحافظه جده رقم
٢٦٩٩٦ في ١٤٣٢/٠٧/٢٤ هـ استنادا على خطاب المحامي سليمان
صالح الخميس رقم ١١/٢٢٧ بي ١٤٣٢/٠٧/٠٤ هـ) وفيه طلب
التالي () ابلاغ فضيله ناظر القضية ابداء مرتباته فيما ورد
وتزويدنا بما لديه من معلومات وافادتنا تفصيلا عن كل ما يتعلق
بالموضوع من خلفيات وملابسات مع ارفاق صور التقارير الطبية
والخطابات والمتسندات خلافا لما ذكر لدينا والتي لها صلة

بالقضية لتتمكن الجهات المختصة من التحقق من الشكوى
ودراسة ملف القضية بغرض تشكيل الجنه فنيه متخصصه لاعادة
الكشف على قوى المريض العقلية وتقييم مدى حاجته إلى قيم
من خلال اعداد تقرير طبي نهائي على أن يستكمل اللازم نظاما
(ثم جرى رفع الجلسة لارسال كامل أوراق التقريرين ومانراه
بخصوص ذلك الي سعادة مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة
جده. وبالله التوفيق، وفي جلسة أخرى فقد وردنا خطاب مديرية
الشئون الصحية بمحافظة جده رقم ٢٨٥٩٠/١١٣/٤٧هـ بتاريخ
١٤٣٢/٠٨/٠٤هـ والمتضمن اعتماد ماجاء في خطابنا السابق رقم
٣٨٧٨٥٣/٢٠٢ الصادر بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ ولوجود تعارض في
تقارير وخطابات الشئون الصحية بمحافظة جده قررت الكتابه
لرئيس المحكمة العامة بمحافظة جده للكتابه لمعالي وزير
العدل للكتابه لمعالي وزير الصحة التكوين لجنه طبية في
محافظه جده للكشف على احمد عباس زيني واعداد تقرير كامل
عن حالة المذكور وهل يحتاج الى اقامة قيم عليه من عدمه ثم
جرى تأجيل الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة اخرى ففي يوم
الأحد الموافق ١٤٣٢/٩/٢١هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر عزام
ابراهيم خوج والمدونه هويته وكالته سابقا وحضر سليمان صالح
الخميس والمدونه هويته ووكالته سابقا وحضر أسامة أحمد زيني
والمدونه هويته سابقا وللتعارض الحاصل بين التقريرين الطبيين
المذكورين سابقا جرى الكتابة الى معالي وزير العدل للكتابة الى
معالي وزير الصحة لتشكيل لجنة طبية للكشف على الأب واعداد
تقرير لحالته وهل يحتاج الى إقامة قيم أم لا وحيث سبق في يوم
السبت الموافق ١٤٣٢/٢/١٨هـ حضور الأب أحمد زيني والجلوس
معة منفردا وكان مقعدا على كرسي متحرك بحضور الموظف
بالمكتب عبد الله أحمد الغامدي وجرى مني الحديث معه
فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية
وقال أنني أريد توكيل ابني أسامة وابني عدنان في إدارة أعماله
و لا أريد توكيل غدير بنت غازي أحمد زيني بسؤاله هل بعث أو
تنازلت عن شيء من أملاكك لأحد من أبنائك قال لا لم أبيع شيء

هكذا قال وجرى تحرير ذلك في محضر مستقل والطلب المنهين المتقدمين بطلب اقامة مجلس ولاية ايقاف الوكالات الصادرة من الأب وايقاف اصدار وكالات جديدة منه وايقاف التصرف بالحسابات بناء على المادة رقم (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته جرى الكتابة لمعالي وزير العدل للتعميم بايقاف الوكالات وايقاف اصدار الوكالات وصدر التعميم برقم ١٣ / ٥ / ٤٢٨٥ وجرى الكتابة المؤسسة النقد لإيقاف التصرف بالحسابات ثم قدم الطرف المعارض لإقامة مجلس الولاية أسامة الحمد زيني الاعتراض على هذا الإجراء ولأن هذا الإجراء من الطلبات العارضة ومن الحجز التحفظي لأموال الأب فأفهمته بحقهم في الاعتراض تتقدم بذلك لذلك قررت رفع هذا الاجراء إلى محكمة الاستئناف ورافق نسخة كاملة من الضبط بناء على المادة (٧٨) من نظام المرافعات الشراعية ولائحته. وبالله التوفيق، :
WOOD مصلحة مطابع الحكومة ٢١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويخضع تعليقه: : ON XU نموذج رقم 2d 10: 20 6002 das 91 K (١٣٠٣-٠١٣)

\[٢٧٧] بسم الله اسر من الريم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا ١٠٠٨٠١٧٣٠١ 7 صفحة رقم: ٥ من في جلسة أخرى فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بقرار رقم ٣٢٣٢٨٢٢٤ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ هـ بدراسة صورة الضبط واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلتكم ملاحظة مايلي: ١- جاء في الإنهاء أنهم شركاء في شركة احمد زيني و أولادة ولم يوضح ما نوع الشراكة وكم هي حصصهم فالإنهاء غير محرر والمفهوم منه حجر أولاد على أبيهم علماً بأن بعض المنهين من أحفاده فما صفتهم وهل يخشون من ماله ام مال الشركة -٢- ظهر من التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية رقم ٧٦٧ في ١٣/٢/١٤٣٢ هـ أن

المذكور يمانى من قصور في الإدراك وضعف الذاكرة مع قصور التركيز و شرود الذهن كما ان فضيلته احضر الأب وناقشة وظهر له انه مدرك الأشياء وغير مدرك لأشياء كثيرة. الخ ولم يصرح هل هو ناقص الأهلية في التصرف ام لا ٣٠ توك فضيلته أصل الموضوع إلى إجراءات ذكر انها من الطلبات العارضة والحجر التحفظي لأموال الاب منها القاف الوكالات وكذا التصرف بالحسابات وفي هذه ضرر وتعطيل وكان الأولى تعيين حارس عملاً بالمادة ٢٣٩ حتى ينظر في أهلية الرجل أو المبادرة لإقامة ولي عليه او مجلس ولاية حسبما يقضيه الحال وذلك بعد ورود التقرير الطبي النهائي عن حاله ما هو المانع من حضور جميع الأطراف. عند موعد الكشف عن حالة المذكور العقلية اختصاراً للوقت والله الموفق وبناء عليه ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/١/١٨ هـ حضر اسامة احمد زيني سعودي الجنسية بالسجل المدني وكيل عن احمد بن اسامة بن احمد زين بالسجل رقم ١٠٤٨٣٤٥٢٠٩ بموجب الوكالة الشرعية رقم ١٣، بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠ هـ وحضر سليمان بن صالح الخميس والمدونة هويته ووكالته سابقاً وكذلك حضر عزام خوجة والمدونة موينه ووكالته سابقاً وبسؤال اسامة احمد زيني قال أولاً: الدفع بعدم قبول الدعوى رقم ٣٢/٣٠٥ والمقامة من فيصل وغدير غازي أحمد زيني وعدم قبول شد خلهم مع السيد / طلال غازي أحمد زيني في الدعوى رقم ٣٢/١٦١٠٤ وذلك لرضعها من غير ذي صفة ولانعدام المصلحة وذلك للأسباب التالية: ١- انعدام الصفة حيث أن طلال و فيصل وغدير أولاد أخي المرحوم / غازي أحمد زيني ليسوا بورثة شرعيين للوالد الشيخ أحمد زيني ٢٠- انعدام المصلحة حيث أن المذكورين أعلاه تم ادخالهم في الدعوى على أساس انهم شركاء في شركة احمد زيني وأولاده في حين أن الشيخ / / أحمد ليس بشريك في هذه الشركة. ٣. انعدام المصلحة استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة رقم ٢/١٧/١٨٤ لعام ١٤٣٦ هـ في القضيتين رقم ٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١ هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام

١٤٣٢هـ والمقامة من عدنان أحمد عباس زيني. طلال وغدير
وفیصل أولاد غازي أحمد عباس زيني ضد / اسامة أحمد عباس
زيني والذي قضي باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى واجراء
المضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في
القضيتين وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به حيث وقعنا جميعاً
على اتفاقية صلح وتخارج عن جميع حصص المدعين الشركاء
في جميع الشركات وقمت بشراء جميع حصص الأخ عدنان
وطلال وفیصل وغدير أبناء أخي المرحوم الغازي الحمد زيني في
الشركات التي كانوا شركاء فيها حسب ما هو مبين بالحكم أعلاه
ثانياً: رد الدعوى لسلامة القوى العقلية للوالد للأسباب. التالية:
١- تقرير مستشفى الصحة النفسية الحكومي القاطع والجازم
والذي أكدت اللجنة به أن الوالد قادر على القيام بشئونه ولا
يحتاج إلى تعيين فلم ٢٠. التقرير الصادر من المركز الطبي
الدولي حيث أظهر الفحص العصبي أن الشيخ / أحمد صاحي
وواعي ومتجاوب ومنتبه للزمان والمكان حيث كان الوالد صائماً
في رمضان "تقبل الله أجرة" وفي نهاية الشهر تعرض لوعكة
صحية نقل على أثرها إلى المستشفى وظل بها عدة أيام (٣.
علماً بأن الغرض من اقامة هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم
من قبل أخي ليس لها أي أغراض إلا الكيد فقط حيث أن أخي
عدنان يقيم هو وزوجته وأولاده اقامة دائمة بلندن يستحيل معه
إدارة شئون الوالد حتى الشخصية منها (وتأكيداً لذلك نطلب من
فضيلة القاضي التصريح لنا بمراجعة ادارة الجوازات بجدة
للحصول على بيان خلال السنوات الثلاث الماضية عن أوقات
سفریات الاخ / عدنان ومدة سفره خارج المملكة).. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

WOOD : A مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج
مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تخليقه) : ON Had
نموذج رقم (١٣-٠٣-١٠) 8 91 das 20 6002 20: 20 d

[\TvV\]

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ والد البراك صك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ات مكلف من والدي حفظه الله أن استمر في إدارة شئونه الخاصة وأعماله المشتركة مع الغير وأنا على أتم الاستعداد لذلك كما كان يحصل في السابق ومازال كما أنني على استعداد لاطلاع شخص أخي عدنان على كافة المعلومات والأوراق اللازمة لتلك الأعمال والأمور المتعلقة بو الدنا عند طلب أخي عدنان لذلك وقت ما يشاء وأنني لم أمنع أخي عدنان في السابق عن الاطلاع على أية معلومات أو أوراق ولم تحجب عنه أي عين في ان موضوع الدعوى هو طلب تعيين قيم، إلا أن المدعون يحاولون دائماً اقحام المحكمة في أمور بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى وذلك بإشارتهم موضوعات تتعلق بالشركات أو الوصية أو غيرها، فاذا كان لأي منهم حق أو مطلب أي كان نوعه فليتقدم به أمام المحاكم المختصة ٦٠. ان هذه الدعوى هي دعوى انتهاء والفيصل فيها هو تقرير الخبير المتمثل هنا في تقرير مستشفى الصحة النفسية والذي أكد وقطع على قدم حاجة الوالد الى تعيين قيم، وعليه يجب على فضيلة القاضي الاخذ بهذا التقرير الحكومي اذا ما كان لدي فضيلة القاضي أي استفسارات على هذا التقرير فليستدعي كل من الطبيب المعالج والاستشاريين النفسيين الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على الوالد للدلاء بشهادتهم أمامي وأمام أخي عدنان، علماً بأن اللجنة الطبية قد أخذت مني رقم جوال أخي عدنان للاتصال به وعليه التمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: بعدم قبول الدعوى رقم ٣٢/٣٠٥ والمقامة من فيصل وغدير غازي أحمد زيني وبعدم قبول تدخلهم. مع السيد / طلال غازي أحمد زيني في الدعوى رقم ٣٢/١٩١٠٤ وذلك ترفعها من غير ذي صفة حيث أنهم ليسوا بورثة شرعيين للوالد الشيخ / أحمد زيني، ولانعدام الصفة والمصلحة من رفعها طبقاً للمادة الرابعة من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية ثانياً: رد الدعوى لسلامة القوى العقلية للوالد بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية الحكومي والذي أكد عدم حاجة الوالد

الى قيم وأنه يستطيع شدير شئونه بنفسه. ثالثاً: مخاطبة وزير العدل للتعميم على المحاكم والكتابات العدل برفع ايقاف التصرف بجميع العقارات المسجلة باسم الوالد ورفع منع ايقاف اصدار وكالات باسمه والعمل بالوكالات السابقة رابعاً: مخاطبة مؤسسة النقد العربي السعودي المخاطبة البنوك ترفع الحظر عن جميع تصرفات الوالد في أمواله وحساباته الخاصة أو المشتركة مع الغير خامساً: مخاطبة فضيلة القاضي حمد بن عبد الله الخضيرى مكتب قضائي رقم ٢٢، بتسليماً أصل الوصية رقم و تاريخ ١٤٣٢/٠٢/١٢ هـ جلد ٢٢/٩٠ هكذا قال وبسؤال الوكيل سليمان بن صالح الخميس قال بصفتي وكيلاً شرعياً عن فيصل وتغدير غازي أحمد زيني أولاً / أن موكلي في الدعوى هم أولاد غازي أحمد زيني وهو الابن المتوفى المنهي عنه، فإن لهم مصلحة ظاهرة في إقامة مجلس الولاية على المنهي عنه إن المعارض على إقامة مجلس الولاية قام بعمل وصيه لوالده احمد زيني حيث تقدم للمحكمة العامة بعد إقامة هذه الدعوى بطلب إثبات وصية مغايرة للوصية الأولى وقام بإثبات الوصية الجديدة لدى فضيلة الشيخ حمد الخضيرى وذلك بالطلب رقم ٣٢/١١٥٧٢ في ١٤٣٢/٢/١١. وأدخل في هذا الثلث أبناءه معتمداً على إحصار أحد وكلاء أحمد عباس زيني وقد قدمنا اعتراضنا على ذلك وتم سحب الوصية وتعليق الموضوع على انتهاء النظر في هذا الإنهاء أولاً، وبالتالي فإن موكلي لهم مصلحة ظاهرة في إثبات هذا الإنهاء وهو ما يتفق المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ثانياً / أن الموكلي أيضاً مصلحة ظاهرة في إقامة مجلس ولاية، كونهم حالياً شركاء مع المعارض ويمهم عدنان في الشركة ولا شك أن زوال الأهلية عن المنهى عنه قد أدى إلى أن يقوم المعارض (أسامة بن أحمد زيني) باستغلال وكالاته عن المنهى عنه ونقل حصص المنهى عنه من ملكيته إلى ملكية ابنه أسامه مقابل مبلغ زهيد قدره ٤٥٠ ألف ريال ومن ثم التلاعب في التصويت في مجلس الإدارة على قرارات الشركاء وهو ما جعل موكلي يتضررون من ذلك كثيراً حتى رفعوا دعوى في الشركة

طلبوا خروجهم منها. وقد وقع الشركاء في الشركة اتفاقية
تخرج عن حصصهم أعطي فيها أسامة زيني مهلة شهرين
الشراء حصص موكلي وهي %٢٣ ودفع نصف قيمتها وهو مبلغ
٨٥ مليون ريال وإذا لم يدفع هذا المبلغ خلال هذه المدة فإن
الاتفاقية لاغية وبناء عليه فإن وجود مجلس ولاية على الشيخ
أحمد زيني في هذه ٢٢٠٠٢٢٠١٩٤٣٢٠١٤٧٢١٢٢٩٠ نموذج رقم (١٣-٠٠-
١-٠٣) d 0: 0 6002 'das 91 6 مصلحة مطابع الحكومة
٣١٢٠٩٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع
تعليقه) : "WO : XU ON

[\2٧٧]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ رار النوار منك إقامة ولي على من طراً
عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٧ من هو في مصلحة موكلي حتى
لا تتأثر الشركات باستنثار المعارض أسامة زيني بأصوات مجلس
الإدارة ثالثاً / مما يؤكد على مصلحة موكلي في هذه الدعوى
التي تثبت صفتهم فيها أن حصة الشيخ أحمد عباس زيني هي
٣٠٪ من الشركات وهي تعادل قرابة ٣٠٠ مليون وفقاً للتقييم
المعتمدة المحكمة الإدارية والذي قيم الشركات بمبلغ مليار و
٣٧ مليون ريال سعودي وقد اشترى أسامة زيني هذه الحصة
بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال، وهناك دعوى منظورة لابطال هذا الشراء
لدى فضيلة الشيخ عبد الملك الجربوع، وبناء عليه فإن الموكلي
لمصلحة ظاهرة في إقامة مجلس الولاية لاستعادة الحقوق
جدهم التي جعل منها الثلث وصية لأولاد ابنه ولأن استيلاء
المعارض على حصة المنهي عنه الحق بموكلي الضرر في
شركاتهم مع عنه ختاماً فإنني أؤكد على طلب إقامة حارس
قضائي على أموال أحمد عباس زيني وذلك وفقاً لأحكام المواد
من ٢ إلى ٢٤٥ من نظام المرافعات الشرعية وذلك للأسباب
التالية أولاً / ثبوت تلاعب المعارض أسامة زيني بأموال والده
ونقلها إلى حسابه الشخصي ومن الأدلة قيامه بنقل حصة المنهي

عنه من شركة أحمد زيني التجارية والتي تقدر بـ ٣٠٠ مليون إلى حسابه الشخصي وذلك قبل إقامة الدعوى بأسبوعين.

٢٣٩ المفهى علي ذلك تانياً / ثبوت تلاعب المعارض بالمنهى عنه في إقراراته وإنهائه حيث تقدم إلى المحكمة لإثبات وصية بالوكالة بعد إقامة الدعوى وتقدم أيضاً إلى كاتب العدل لاستصدار الوكالة رقم ٥٧٣٥٤ وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ هـ بعد صدور تعميم وزير العدل بأسبوع بإيقاف الوكالات وهو ما يدل على خطورة التهاون في إقامة الحارس القضائي ثالثاً / حاجة المنهى عنه إلى من يمثله في تجديد عقود الإيجار التي باسمه وغيرها من المصالح، وذلك أن شركة أم القرى قد تقدمت بتاريخ ١٤٣٣/١/١٢ هـ إلى فضيلتكم بطلب اعتماد عقد الشاليه المستأجر للشيخ وزوجته والواقع في مجمع آل السالم بمنطقة أبحر، وحيث إن المادة ٦/٢٣٩ نصت على أن القاضي إقامة الحارس القضائي عند إساءة الولي أو الناظر وحيث إن عدم تعيين الولي والناظر حالة اشد حرجاً من الإساءة، وحيث ثبتت إساءة المعارض الذي يزعم أنه وكيل للمنهى عنه بما تقدم من المستندات لذا أطلب وكالة عن 1 موكلي إقامة حارس قضائي فوراً على المنهى عنه الشيخ أحمد عباس زيني هكذا قال ويسؤال الوكيل عزام خوجة قال أتقدم بصفتي وكيلاً شرعياً عن طالب الإنهاء / عدنان أحمد زيني، وأشير للموضوع أعلاه، وحيث أن الإنهاء المشار إليه أعلاه. المعارض على فضيلتكم - يمر بمنعطف خطير وتطورات حاسمة بإيقاع متلاحق ربما يصعب - مستقبلاً - ثلاثي الأضرار الجسيمة التي ستلحق بالمنهى عنه وبموكلي طالب الإنهاء حيث أولا أن حالة المنهى عنه الصحية في تدهور مستمر ويمر بوعكات صحية خطيرة ينقل على أثرها إلى المستشفى بقسم العناية الفائقة وهذا الأمر الذي خدا بنجله الأسامة أحمد زيني إلى إمعان التعدي على أموال المنهى عنه والتصرف فيها خارج كافة القيود الشرعية والنظامية، وذلك على النحو التالي: (1) قام الابن أسامة أحمد زيني بالبيع والشراء لنفسه في حصة المنهى عنه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ رمزي قدره (٤ ... ٠٠٠) (٤ ... ٠٠٠)

أربعمائة والخمسون ألف ريال، في حين أن حقوق ملكيتها فقط. وفق تقرير الخبير المحاسبي المعين من قبل ديوان المظالم - جاوزت مبلغ (١٨٠٠٠٠) ثمانية وستون مليون ريال، وهذا جزء من قيمتها الحقيقية التي جاوزت (٠٠ م ٠٠ هم ٣٠٠) ثلاثمائة مليون ريال تقريباً. وقد أقام موكلي طالب الإنهاء - بإقامة دعوى بطلب إبطال البيع بالرقم (٣٢/١٨٨٨٣) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٤ هـ منظورة أمام فضيلة القاضي / محمد بن مبارك الدعيلج بالمحكمة العامة بجدة والتي حفظت لحين الفصل في الإنهاء الماثل (٢) قام الابن المذكور يسحب مبالغ قاربت ٥٠٠ ص ٧٠) السبعون مليون ريال من حساب المنهى عنه حسب الكشف الصادر عن قسم المحاسبة بمكتب المنهى عنه ثانياً: أن المعاملة المرسله من مكتب فضيلتكم المكتب معالي وزير العدل برقم (١٤٣٢/١٠٥١٣٨٨) تتعرض لتعطيل وتسويق مستغرب وغير مبرر، حيث تتردد بين إدارات وأقسام ديوان الوزارة من تاريخ ١٤٣٢/٨/٢٣ هـ وحتى استقرت الآن بالسكترتارية الخاصة بمعالي الوزير بتاريخ ١٤٣٣/١/٤ هـ لما كان ذلك وكان ما سبق سرده والتدليل عليه، يؤكد بما لا يدع مجالاً لأدنى شك أن مصالح المنهى عنه في خطر محقق يستوجب حتماً إتخاذ إجراء مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠١٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تغليفه) : ON XU نموذج رقم (١٠٣-٠١٣) Or d s0: 20 6002 das 91 وزارة العدل \[٧٧٧\] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ ار المنوال منك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: ٨.

تحفظي احترازي مؤقت بفرض الحراسة على كافة أموال وأملاك المنهى عنه حفظاً ووقاية لها لحين الفصل في حاجته المجلس ولاية من عدمه، فلهذه الأسباب يطلب موكلي: (١) الأمر بفرض الحراسة على كافة أموال وأملاك المنهى عنه -

السائلة والعقارية (٢) الكتابة. على نحو عاجل - لكافة البنوك لتقديم كشوفات حساب بأرصدة المنهي عنه وتجميد تلك الأرصدة والتحفظ وحظر التعامل عليها. (٣) الكتابة - على نحو عاجل - لكافة كتابات العدل لحصر كافة الأراضي والعقارات المسجلة بإسم موكلتي والتهميش على صكوكها بحظر التعامل عليها هكذا قال بناء على ذلك ولان التقرير الطبي لم يوضح الحالة الصحية للسيد احمد زيني وحشى برد الينا التقرير الطبي ولوجاهة ما ذكره اصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف لذلك قررت للتعين حارس قضائي على أموال وأملاك احمد عباس زيني بناء على المادة ٢٣٩ من نظام المرافعات حتى يرد التقرير الطبي وتنتهي الدعوى وارسال الاطراف الحاضرين إلى هيئة النظر لتعين حارس قضائي وبعرض ذلك عليهم قرر المنهي وكاله سليمان بن صالح الخميس القناعة وقرر المنهي وكاله عزام خوجة القناعة وقرر اسامة احمد زيني عدم القناعة وافهمته بتعليمات الاستئناف بناء على المادة ٥/٢٣٩ من نظام المرافعات. وبالله التوفيق وسيلة جلسة اخرى ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/٥/١٧ هـ أفتتحت الجلسة وفيها حضر المنهي وكالة عزام فيصل خوج الوكيل من عدنان زيني والمدونه هويته ووكالته سابقا ولم يحضر سليمان صالح الخميس الوكيل عن هدير وفيصل ابناء غازي زيني رغم تبليغه بموعد الجلسة وحضر عماد محمد صالح القرعاوي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ١٠٣٢١٤٢١٧٤ بصفته وكيلاً عن أسامة أحمد زيني بموجب الوكالة رقم ١٢٧٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/٢/٨ هـ وفي يوم الأحد الموافق ١٤٣٣/٥/٢ هـ وردنا خطاب وزارة العدل برقم ٣٣/٥٦٧٨٨٩/٢١ و تاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ هـ بخصوص وجود تقريرين مختلفين لحالة أحمد زيني الصحية والمتضمن (أود إحاطة معاليكم علماً بأنه بعد دراسة كامل المعاملة من قبل الجهة المختصة بالوزارة أتضح أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ م يعتبر تقريراً مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية والضرورية ومعتمد من ثلاثة من

الأطباء الاستشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال وهذا التقرير صدر بعد مقابلة الحالة وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة ومراجعة التقارير الطبية الصادرة بحقه كما انه لا يوجد اختلاف الخطابات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة فالخطاب الأول كان بخصوص طلب إرسال جميع ما يتعلق بالموضوع حتى تتم دراسته واصدار الرأي المناسب أما الخطاب الثاني فكان متضمناً رأي مديرية الشؤون الصحية تجاه التقارير الطبية المشار إليها وبناء على ما سبق فإن التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة المشار إليه والذي لم يمض على إصداره وقت طويل يعتبر مستوف للشروط المطلوبة وبالتالي فليس هناك ما يدعو إلى إعادة تقييم الحالة، إضافة إلى انه كما يعلم معاليكم فإن التقارير الطبية تعتبر قرائن والفضيلة القاضي الأخذ بها من عدمه والجهة مصدرة التقرير هي جهة معايدة ومختصة ولا يخفى على معاليكم أن التشكيك في التقارير الطبية إعادة تشكّل لجان لن يؤدي إلى أي نتيجة إضافية ولن يحقق الغرض المطلوب (فبناء على ما تقدم وبعد الإطلاع على تقرير مستشفى الصحة النفسية بجدة برقم ١٩٥١ وتاريخ ١٤٣٢/٦/٨هـ وخطاب معالي وزير الصحة ولأن الأصل سلامة الإنسان ولا يثبت خلاف ذلك إلا بالبيّنة وبعد التأمل ولأن معارضة المنهين طالبي إقامة مجلس الولاية على التقارير الطبية لا وجه لها الآن لذلك كله حكمت يصرف النظر عن طلب المنهين وكالة إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني وقررت الرجوع عن ما قدرت سابقاً من إقامة حارس قضائي على أملاك أحمد زيني المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم ٣٣١٢٥٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٢هـ والمتضمن لوبدراسة صبورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الاجراء الأخير لفضيلة القاضي) وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناء على طلب المنهين وكالة طالبي اقامة مجلس الولاية وبعرض ذلك على المنهي وكالة عزام فيصل خوج بوكالته من عدنان زيني قرر عدم القناعة وبعرضه على الوكيل عماد

محمد القرعاوي بوك الله عن اسامة احمد زيني قرر القناعة.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

مصلحة مطابع الحكومة ٣١٢٠١٩ هذا النمر لخص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنح تخليفه) : 'XU ON نموذج رقم (١٣-٠٣-٠١ Word : 91 das 20 6002 d 90: 20 في العربية اليه وزارة الجد \[\YVV\]

وزارة التران تاريخه: ١٤٣٣/٠٦/٠٨ هـ صك إقامة ولي على من طراً عليه القصور عقلا صفحة رقم: 1 من ٩ وفهمت المنهي وكالة بأفهام الوكيل الاخر بالحضور لأخذ قناعته من عدمها وأفهمتهم جميعا بتعليمات الاستئناف ففهموا ذلك. وبالله التوفيق ولة جلسة أخرى ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٣/٥/١٩ هـ أفتحت الجلسة وفيها حضر سليمان صالح الخميس الوكيل الشرعي عن غدير وفيصل البناء غازي زيني والمدونه هويته ووكاله سابقا وبعرض ذلك عليه قرر عدم القناعة وأفهمته بتعليمات الاستئناف وان يستلم نسخة من صك الحكم القديم لاثنته الاعتراضية يوم الاثنين الموافق ١٤٣٣/٦/٢ هـ ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر ١٤٣٣/٥/١٩ هـ الحكمة للراسمة العدن المحكمة العامة بمحافظة جدة القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة إبراهيم بن علي بن عبد الله اللحيان مصلحة مطابع الحكومة ٣١٩٠٦٩ (هذا النموذج مخصص للاستخدام بالحاسب الآلي ويمنع تعليقه) : "XU ON نموذج رقم (١٣-٠٣-٠١ d 20: 20 6002 das 91 21

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-020 — سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بخصوص المبلغ المستحق لها بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال. - 25/ بطاقة الوثيقة

DOC-020	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
سند براءة ذمة من السيدة/ عاتقة مؤرخ في 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بخصوص المبلغ المستحق لها بموجب صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445هـ، وقدره (27,651,219) ريال. - 25/	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
171-171	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1kr74RFk4rQAna5NEW-3gAjz8FAU2MU7i/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة عاتقة محمد يحيى الحرازي، هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة، والوارد بصمتها أدناه، بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد /

أسامة أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301)،
من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية وعلى وجه
الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717
الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622)
وتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم بشأنه طلب التنفيذ رقم (401024501240718
وتاريخ 07/04/1445هـ، لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وهو مبلغ وقدره (27,651,219)
(سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين
وتسعة عشرة ريالاً) وهذا إبراء تام لا رجعة فيه، وبه أقر
وأصرح، وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا
القبيل أطالبة فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغياً وكأن لم
يكن، ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زيني، بأي
حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند وهذا إقرار مني
بذلك، وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار
والتصريح بهذا الإبراء، وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين.
حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة
المقر بما جاء أعلاه شاهد أول/ الاسم Saw Tr التوقيع: التاريخ
شاهد ثان/ الاسم DAMA Supie التوقيع Just مأمّن أين
الصدور م الحوار: 224155046 التاريخ: حدث مود [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-025 – محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك
أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم (405034600730696) وتاريخ 24/1/1446 هـ - 24/1/1446 هـ
بطاقة الوثيقة**

DOC-025	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
محضر تفويض المحكمة وكيل السيد/ عدنان تحديث صك أرض الروضة بموجب طلب الإفلاس المقدم من عدنان رقم (405034600730696) تاريخ 24/1/1446 هـ - 24/1/1446 هـ	عنوان الوثيقة
24/1/1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
183-182	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sMG49XQqm5mtmG0guWw-1n8kQvSNEe0Y/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

121111161611111 المملكة العربية السعودية «ري 5 75
ماع رقم المحضر 197. "سانا..اعسا.ه.ع وزارة العدل 111 ل /
محكمة التنفيذ بجدة تحجكة تاريخ المحضر 1/8/ ع دائرة التنفيذ
الثانية: 2 الوقت ع | ناس محضر مقتول ط رقم الطلب //

550+17(10061+5 تاريخ الطلب 1550/7/1 طالب
الشفيد_#الاسم عدنان احمد عباس زيني #الجنسية سعودي »
رقم الهوية 111/1975 ٠ " نوع الهوية هوية وطنية " الاسع
أسامة احمد عباس زيني #الجنسية سعودي #ا رقم الهوية
٠٠١١0١5١٠١ " نوع الهوية هوية وطنية نائب طالب التنفيذ
الاسم محمد فواز بن منير الثعلي #الجنسية سعودي #ا رقم
الهوية 13950851 ٠ "نوع الهوية هدية وطنية نوع النيابة #
الاسم وكالة صادرة من السعودية "ا التاريخ " الرقم 22000
"المصدر بيانات السند التنفيذي " "التصنيف مالي " الرقم " !
النزوع احكام و قرارات - حكم اقرار/ أمر صادر من المحكمة "
المصدر المحكمة التجارية بجدة " " التاريخ 1220/5/17 " العذيل
بختم التنفيذ رقم 5٠1٠١75 6١171061 *المبلغ الطاب به اير
رك الاجم ب 0 القاضي ل 11 ا ل عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 0 عوان شاك ل ا ا 00 ا 10 ا يا الس 7؟ ا؟ سس لس
سس سس سس لس ييا المملكة العربية السعودية «ر.75 -
مامه رقم المحضر 197سنا..اعسا.وع وزارة العدل 2 محكمة
التنفيذ بجدة لك تاريخ المحضر ع1/1/8عا دائرة التنفيذ الثانية '
2 الوقت ع |.الس تفاصيل المحصر الحمد لله وحده وبعد
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

الحمد لله وحده وبعد: بناء على التذكرة الواردة من
التواصل العدلي رقم 240459362 المقدمة من طالب
التنفيذ وكالة/

عمرالمطيرى سعودى الجنسية بالهوية رفم 1099745901
بعوجب الوكالة رقم 454671384 والمخول له فيها حق الإقرار
والانكار وفيما يخص العقارات استلام الصكوك وتحديث
الصكوك..ويطلب تفويضه في تحديث الصك رقم
520216020452 وتاريخ 7 الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة
وبناء على الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة

والاربعون من نظام التنفيذ والتي تنص على: (إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة تملك العقار؛ فللدائرة الكتابة للجهة المصدرة لإكمال اللازم دون حضور صاحب الصك، ولها تفويض الدائن، أو وكيل البيع الفضائي، أو غيرهما تفويضا محددا، بقرار تصدره)، ولتعذر اكمال مهمه البيع بالمزاد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

قررت الدائرة تفويض وكيل طالب التنفيذ / عمرالمطيري سعودي الجنسية بالهوية رقم 1099745901 بعوجب الوكالة رقم 4 بتحديث صك العقار 520216020452 وتاريخ 1440/02/07ه الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة , وإصدار صك إلكتروني له , ليتسنى للدائرة اكمال اللازم كذلك يتعهد المفوض له بتحديث الصك, وتسليمه بعد تحديثه للدائرة مع التنويه إلى أن هذا التفويض لا يعني نقل ملكية العقار أو بيعه أو حجزه أو التصرف فيه وحتى لا يخفى جرى إثباته, وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ال
00 القاضي - د 03 01 00 00 عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 03 01 00 530 بد 10 0 رك لي الس سس ؟ ا
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-026 – محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600788314) وتاريخ 23/03/1446 هـ. - 23/03/1446 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-026	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
محضر رفع التصرف على صك أرض التنس بموجب طلب الإفلاس من عدنان رقم (405034600788314) وتاريخ 23/03/1446 هـ. - 23/03/1446 هـ	عنوان الوثيقة
23/03/1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
185-184	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1iouPL40VZKQk23j_o5ek8QYcIVwUDgss/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

1
111111101011110111111111111110101010101000
000000011011111111110111111117777777777777
7111 المملكة العربية السعودية «ري75 - الم رقم المحضر
عاسالم/اء.عشام.ع وزارة العدل اج 1: // مكسقة ا

لاتفذللمطة ا سا تاريخ المحضر سس س/ روع| دائرة التنفيذ
الثانية ' » الوقت 47.

محضر معتوح ظ رقم الطلب 51٠١720١1100110 تاريخ
الطلب ١520 7 ا طابت اسفيخ_ الاسم عدنان احمد عباس زيني
#الجنسية سعودي #ا رقم الهوية ١11/١975 " نوع الهوية
هوية وطنية " الاسم اسامة احمد عباس زيني #الجنسية
سعودي " رقم الهوية ٠٠١١١ " # نوع الهوية هوية وطنية نائب
طالب التنفيذ #الاسم محمد فواز بن منير التعلي #الجنسية
سعودي " رقم الهوية ١9/5817 " نوع الهوية هوية وطنية نوع
النيابة # الاسم وكالة صادرة من السعودية " التاريخ " الرقم
22000 "المصدر بيانات السند التنفيذي " " التصنيف مالي "
الرقم " النزوع احكام و قرارات - حكم /قرار/ أمر صادر من
المحكمة " المصدر المحكمة التجارية بجدة " التاريخ
١250/5/١١ " العذيل بختم التنفيذ رقم 5٠٠١75 0١151001 *
البلغ العطاب به 0 0 م القاضي 5 1 0 عبدالمجيد منصور ناصر
الخريجي 00 كم لس سس سس سس لس يسا م ا رقم
المحضر. #انالرلا..[عسا.م.ع وزارة العدل 2 مكمة ا
التمميةالحدة لك تاريخ المحضر ساس س/ روع| دائرة التنفيذ
الثانية ' 2 الوقت 47. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لتحظر ققصدوال تفاصيل المحصر الحمد لله وحده وبعد

الحمد لله وحده, وصلى الله وسلم وبارك على رسول
الله, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: فبناءً للايميل الوارد
من وكالة التنفيذ

بتاريخ 1446/02/29 ه ونصه: (إشارة إلى البريد الوارد من
وكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار والمتضمن صدور صك
الحكم رقم 4630084488 وتاريخ 1446/ 1/ 27 ه, الصادر من
محكمة الاستئناف بمحافظة جدة, الدائرة الحقوقية الثانية
(مرفق نسخه منه) , والذي ينص منطوقه على (ثبت لدى

الدائرة ملكية المدعي للعقار محل الدعوى.) , وتعذر نقل ملكية العقار لوجود منع من التصرف على المدعى عليه " مالك العقار " / أسامه احمد عباس زيني هوية رقم 1 وإ | وإنظر | لوجود اول طلب تنفيذ قائم على المذكور لدى الدائرة , عليه نأمل إبداء مرئيات فضيلتكم بشأن الاستثناء من المنع من التصرف وإكمال عملية نقل ملكة العقار بناء على الحكم الصادر مع بقاء المنع من التصرف على المدعى عليه.) , عليه وباطلاع الدائرة على الحكم المرفق وجدته الدائرة حكماً نهائياً صادراً من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الإستئناف بجدة برقم 4630084488 وتاريخ 13/01/27 هـ ومنطوق الحكم: (حكمت الدائرة بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً , تأييد الحكم المستأنف المدون بالصك رقم 9 و4 وتاريخ 1445/12/04 هـ الصادر من الدائرة التاسعة والثلاثون بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما اعترض عليه , والقاضي منطوقه بما نصه ثبت لدى الدائرة ملكة المدعي للعقار محل الدعوى رقم 520220014919 وتاريخ 1435/09/24 هـ .أ.هـ.) , لذا فقد تقرر رفع المنع من التصرف في صك العقار الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة برقم 520220014919 وتاريخ 724 هـ + م + . هذا وبالله التوفيق.

وصلني الله وسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 0
القاضي | عبدالمجيد منصور ناصر الخريجي 300 الل ؟ | ؟ |
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-032 – ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة
بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه"
مؤرخ 5/10/2011م - 5/10/2011م
بطاقة الوثيقة**

DOC-032	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الإدارية العامة بجدة الدائرة السابعة عشر صادر عن مكتب "طلال أبو غزالة وشركاه" مؤرخ 5/10/2011م - 5/10/2011م	عنوان الوثيقة
5/10/2011	التاريخ الميلادي
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
256-254	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ehH8dkMhsyE9VnVlzcqLjn2mP6AwD6RV/view	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

untitled ملخص تقرير خبرة مقدم إلى المحكمة الادارية العامة في جدة الدائرة السابعة عشرة بالقضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥/ق لعام ١٤٣٢هـ والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية بجدة بخصوص النزاع القائم المدعين السادة / عدنان أحمد عباس زيني وفيصل وغدير وطلال

أبناء غازي أحمد زيني والمدعى عليه السيد / أسامة أحمد زيني
مقدم من / الخير المحاسبي المكلف طلال أبوغزاله وشركاه
.Talal Abu-Ghazaleh & Co

Member of Talal Abu-Ghazaleh Organization The
Arab Organization for Global Professional Services
خلال أبو خذ الله وشركاه عضو في سوق حلال وافراد المجموعة
العربية للخدمات المهنية الدولية 71 Serving you from over
offices and through over 180 correspondents
Certified worldwide محاسبون قانونيون - ترخيص رقم ٨١
Public Accountants License No. 81 جدة في ٧ ذوالقعدة
١٤٣٢هـ الموافق 5 أكتوبر ٢٠١١ م المحكمة الإدارية العامة في
جدة الدائرة السابعة عشرة جدة - المملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملخص تقرير خبرة فيما يتعلق بالقضيتين رقم
٢/٥٧٩٨ ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥ ق لعام ١٤٣٢هـ
والمنظورتين لدى الدائرة السابعة عشر في المحكمة الإدارية
بجدة بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية بجدة (الدائرة السابعة
عشر) رقم ٢/١٧/٥١ لعام ١٤٣٢هـ وإلى عرضنا المؤرخ في
١٠/٤/١٤٣٢هـ الموافق ٢٠١١/٣/١٥م بخصوص الموضوع أعلاه
نرفق فيما يلي ملخص تقريرنا حول إجراء المحاسبة بين
الطرفين وتدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات وتقييم
حصص الشركاء في الشركات محل الدعوى.
نضع بين يدي فضيلتكم ملخصاً لتقريرنا بتدقيق الميزانيات وبيان
ما بها من تجاوزات وتقرير تقييم حصص أطراف الدعوى
للشركات محل التكليف، وذلك بعد ان تم الانتهاء من المهمة
المكلفين بها وتسليم فضيلتكم النسخة النهائية من التقارير
المشار إليها.

MEMBER OF THE FORUM OF FIRMS TAGI is a full member of the Forum of Firms. The Forum conducts its business through its executive arm, the Transnational Auditors Committee (TAC), which is also a committee of the International Federation of Accountants (IFAC). www.ifac.org/forum of firms

Jeddah Office: Tel.: +966 2 668 5458 +966 2 668 5415
Madina Rd. with Tabla St. Cross. Talal Abu Ghazaleh Organization Building P.D.Bos: 2013
Jeddah 14 KSA We Work Hard to Stay First
هاتف: ٩٦٦٦٦٨٥٤٥٨ فاكس: ٩٦٦٢٦٦٨٥٤١٥ تقاطع طريق المدينة مع شارع التحلية بناية مجموعة طلال أبو غزاله ص ب ٢٠١٣٥ جدة ٢١٤٥٥، السعودية تعمل بجهد لتبقى في المقدمة
www.tagorg.com

أولاً: بلغت حقوق الشركاء الدفترية بعد تعديلها بأثر التجاوزات واثار التقييم ١٩,٠٣٧٢٥٩,٠ ريال سعودي

وزعت على الشركاء بحسب حصصهم كما ظهرت في عقود التأسيس كما يلي: - الشريك شركة أوزكو المحدودة (أسامة أحمد زيني) عدنان أحمد زيني طلال غازي أحمد زيني فيصل غازي أحمد زيني غدير غازي أحمد زيني رصيد غير مادي (لم يوزع) الحصة من حقوق الملكية الدفترية المعدلة بأثر يطرح الحساب الجاري التجاوزات والتقييم المدين ريال سعودي
الصافي ريال سعودي ٣٩٤,٢٠٢,٥٤٣ (٦٨٨,٤٥٠,٣٢)

٨٢,٠٨٢,٦٥٥ ٥٧٣,٦٢٥ (٢٠٠,٢٢٨,٨٤٤) ٢٣٠,٨٠٢,٤٦٩

٧٨٢,٧٥٩,٩٠٥ (١٦,٤١٥,٢٠٥) ٩٨٧,٠٩١,٦٧١,٥٢٤ ٩١,٦٧١,٥٢٤

٢٣٤,٠٦٩,٤٤ (٦٤٩,٤٦٣) (٢,٠٩١,٢٦٠) ٩٨٧,٣٢٠,٩٢ ٩٢,٣٢٠,٩٨٧

١,٠٠٠,٩٥٥,٤٢٣,٥٥٩ (٨١,٨٣٥,٤٦٠) ١٩,٠٣٧,٢٥٩,٠١ [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: ملخص تقريرنا بتدقيق الميزانيات وبيان ما بها من تجاوزات وذلك على النحو التالي:

تجاوزات المدعى عليه / الشريك أسامة أحمد زيني التجاوز في حقوق الشركاء في الحساب الجاري الدائن الشركة أحمد زيني وأولاده لدى شركة الضيافة للأعمال العقارية بلغ ١٧٢,٦١٣,٤٦٧ ريال سعودي. ٢ - التجاوز في الاتفاقية الموقعة بين شركة أوزكو المحدودة المملوكة للمدعى عليه مع شركة أحمد زيني وأولاده مقابل خدمات مالية وقانونية وإدارية و انتفاع بالعين المستأجرة بمبلغ ١٤,٢٨٢,٠٠٨ ريال سعودي.

التجاوز باحتساب الأتعاب الاستشارية للسيد محي الدين دفتر دار بمبلغ ٣,٠٦٢,١٢٩ ريال سعودي. ٤- التجاوز بتحميل حساب الشريك عدنان أحمد زيني بمبلغ ٨٥٦,٢٥٥ ريال سعودي والشريك طلال غازي زيني بمبلغ ١,٩٤٣,٩٠٣ ريال سعودي وذلك قيمة مصاريف مكاتبهم ٥- التجاوز باحتساب أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة كورتينا للصناعات الغذائية بمبلغ ٧٣٧,٥٠٠ ريال سعودي.

٧-١ التجاوز باحتساب أتعاب الإدارة المحملة على المصاريف في سجلات شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة بمبلغ ٣٩٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ب - تجاوزات المدعي / الشريك عدنان أحمد زيني: تبين من خلال تدقيقنا لحسابات شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وجود مسحوبات من قبل الشريك عدنان أحمد زيني بلغت ١١,٦٧٩,١٥١ ريال سعودي ظهرت ضمن سجلات الشركة المحاسبية في حساب الموردين vendor تحت بنك البلاد - عدنان وتم تعديلها لاحقاً في السجلات... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

مسمى وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.. طلال أبوغزالة وشركه \-
نسخة أطراف النزاع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-039 – اتفاقية الصلح والتخارج في شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة بطاقة الوثيقة

DOC-039	رقم الوثيقة
حكم / صلح	نوع الوثيقة
اتفاقية الصلح والتخارج في شركات أحمد زيني وأولاده - مصدقة من المحكمة	عنوان الوثيقة
ديوان المظالم	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
285-269	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/12NZslv3KsDHhFRgO7V1Kfo1djvRXGH1J/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3، فُتات أسطر: 29	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3؛ فُتات أسطر: 29	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

المملكة العربية السعودية بسم الله الخرز الحي

ديوان المظالم

في رقم ٢/١٧/١٨٥ لعام ١٤٣٢هـ القضيتين رقم ٢/٥٧٩٨/ق لعام ١٤٣١هـ ورقم ٢/١٣٧٥/ق لعام ١٤٣٢هـ المقامة من / عدنان بن أحمد بن عباس زيني وطلال وفيصل وغدير أولاد غازي بن أحمد عباس زيني ضد / أسامة بن أحمد بن عباس زيني فإنه في يوم السبت الموافق ١٤٣٢/١٢/٢هـ وبمقر المحكمة الإدارية بجدة انعقدت الدائرة القضائية السابعة عشرة والمشكلة من: القاد

القاضي وخ يوسف بن عبد الرحمن المشاري بدر بن عبد العزيز التويجري رئيساً عضوا عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا عبد الله بن علي الزهرا أمينا للس وذلك للنظر في القضيتين الموضحتين بعاليه والمحالتين للدائرة بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣١هـ و ٢١/٢/١٤٣٢هـ.

(الوقائع) تتلخص وقائع الدعويين الماثلتين بأن وكيل المدعي الأول عدنان أحمد زيني تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه تضمنت الإفادة بشراكة موكله للمدعى عليه في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة والشركات التابعة لها، وأن المدعى عليه هو مدير تلك الشركة وبعض الشركات الأخرى التابعة لها، وحيث لاحظ موكله قيام المدعى عليه بإدارة الشركات على نحو يتنافى مع مقتضيات الإدارة ويخالف اعتبارات الشفافية والإفصاح الواجبة على مديري الشركات وذلك لقيامه بإبرام عقود مع شركات يملك فيها الأغلبية المطلقة دون إخطار موكله لأخذ موافقته أو موافقة وإخطار بقية الشركاء، الأمر الذي أدى إلى تحمل الشركة أعباء ومديونيات غير مبررة، وقد تقدم موكله بطلب للمدعى عليه لإطلاعه على مستندات ووثائق الشركة إلا أن المدعى عليه ماطله في تسليم المستندات بـ بشم انتة الحر الحب

والوثائق المطلوبة رغم تكرار مطالبته بذلك وهو ما يعد مخالفة صريحة للنظام ومن شأنه إلحاق الضرر بموكله وتهديد مصالحه في الشركات، وانتهى إلى طلب إيقاف المدعى عليه عن أعمال إدارة شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة. والشركات التابعة لها، وتعيين حارس قضائي لتسيير أعمال الشركات، وإلزام المدعى عليه بتسليم كافة المستندات والوثائق المحاسبية الخاصة بجميع الشركات لمراجعتها من قبل محاسب قانوني متضمنة بيان كافة التسهيلات والقروض البنكية بتفاصيلها.

وبقيد الدعوى بسجلات هذه المحكمة قضية بالرقم الموضح بمستهل هذا الحكم وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها

وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث تم تحديد أولى جلساتها بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٣ هـ. ثم تبادل الطرفان المذكرات الجوابية في عدة جلسات.

وفي جلسة يوم السبت الموافق ١٤٣٢/٣/٩ هـ حضر طلال بن غازي بن أحمد زيني وطلب التداخل كمدع ثان في هذه القضية. فقررت الدائرة إدخاله بالصفة المذكورة.

وفي جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤٣٢/٣/١٨ هـ طلب وكيل المدعيان في القضية رقم ١٣٧٥ لعام ١٤٣٢ هـ - وهما فيصل وغدير ولدي غازي بن أحمد زيني - المرفوعة ضد أسامة زيني ضم قضيتهما لهذه القضية رقم ٥٧٩٨ لعام ١٤٣١ هـ. فقررت الدائرة ضم قضيتهما ليصبحا المدعيان الث والرابع في هذه القضية، ويكون أطراف الدعوى على نحو ما رصد بمستهل هذا الحكم، ومستند الدائرة في كل ذلك وحدة الموضوع وكون المدعين شركاء يخاصمون المدعى عليه بصفته شريكاً ومديراً للشركة محل النزاع والشركات التابعة لها.

وبجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٢/٤/٤ هـ قرر الأطراف الفاقهم على تخارج المدعين من الشركات إلا أنهم اختلفوا في تقييم الحصص، وما ارتكبه المدعى عليه من تجاوزات، فطلبت الدائرة منهم ترشيح أحد المكاتب المحاسبية ليقوم بمهمة تدقيق الميزانيات لبيان ما فيها من تجاوزات إن وجدت، وتقييم حصص الشركاء في الشركات محل الدعوى. فقرروا اتفاقهم على مكتب طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون، فقامت الدائرة بالكتابة إلى المحاسب للإفادة عن أتعابه مقابل القيام بأعمال المحاسبة في هذه القضية بالتفصيل المذكور، تمهيداً لإصدار قرارها بتكليفه بهذه المهمة.

وبجلسة ١٤٣٢/٤/١١ هـ ورد إلى الدائرة عرض المحاسب القانوني بتقدير أتعابه بإجمالي مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، ثم قرر المدعون أنهم يعدلون عن طلبهم فرض الحراسة

بسم الله الحر الحب

القضائية إلى طلب تعيين مراقب مالي للشركات خلال فترة أعمال المحاسبة بشرط أنه إذا تبين خلال هذه الفترة تجاوزات أو مخالفات أو أضرار في الشركات فإنهم يصرون على طلبهم فرض الحراسة القضائية، وبسؤال و حيل مكتب المحاسب القانوني طلال أبو غزالة وشركاه عن تقدير أتعاب المراقبة المالية خلال فترة تدقيق الميزانيات وتقييم الحصص المقدرة من قبله في العرض المقدم للدائرة بثلاثة أشهر أفاد بأنه يقدرها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، فقرر الأطراف موافقتهم على ذلك، على أن تكون مناصفة بينهم، وأكد المدعى عليه أنه ملتزم بتسليم المحاسب القانوني كافة الميزانيات والمستندات التي يطلبها لإتمام عمله، كما أكد على التزامه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من قبل المحاسب القانوني دون اعتراض، كما أكد المدعون التزامهم بالبيع بالمبلغ المقدّر من قبل المحاسب دون اعتراض. فأصدرت الدائرة قرارها رقم ٥١ لعام ١٤٣٢هـ القاضي بنذب الخبير المحاسبي / طلال أبو غزالة وشركاه الدولية محاسبون قانونيون بحيث تكون مهمته كالتالي:

الدعوى.

أولاً: تدقيق الميزانيات وبيان ما فيها من تجاوزات من تاريخ ٢٠٠٨/١/١م وحتى تاريخه للشركات محل

ثانياً: تقييم حصص أطراف الدعوى في كافة الشركات محل الدعوى.

ثالثاً: مراقبة الحسابات المالية من تاريخه وحتى الانتهاء من الأعمال المكلف بها.

وفي جلسة ١٤٣٢/١١/١٤هـ قدم ممثل المحاسب القانوني التقرير النهائي في القضية وقد تضمن ملخصه وجود ست تجاوزات على المدعى عليه بلغ مجموعها قرابة (١٩٥) مليون ريال، كما أن هناك تجاوز واحد على لمدعي عدنان بمبلغ (١١,٦٧٩,١٥١) ريالاً،

وأن مجموع حقوق المدعين وقيمة حصصهم بلغت قرابة (٤١٠) مليون ريال، وقرر الأطراف استلامهم لنسخة منه، ويسؤال المدعين عن وجهة نظرهم تجاه التقرير أجاب المدعي عدنان بأنه يوافق على ما جاء في التقرير مقابل التخرج من الشركة كما أجاب المدعي طلال وفيصل ووكيل غدير بأنهم جميعاً يوافقون على ما ورد في التقرير وذلك امتداداً لما التزم به الأطراف جميعاً أمام الدائرة من البيع والشراء بالمبلغ الذي يتوصل إليه المحاسب القانوني دون اعتراض ويسؤال المدعي عليه وكالة قدم مذكرة بملاحظاته على التقرير المحاسبي طلب في ختامها أن يكون تقييم الشركات حسب نتائجها المالية لعام ٢٠١١م وليس حسب نتائجها المستقبلية، وتكلف اثنين مكاتب الخبرة الدولية للاشتراك في إعادة تقييم الشركات وذكر أن مذكرته تتلخص في اعتراضه على طريقة المحاسب القانوني في تقييمه للشركات حيث إنه اعتمد في تقييمه على أمور مستقبلية، بخلاف تقييمه للأراضي الذي كان بسعر اليوم. تسلم المدعون ووكيل المحاسب القانوني نسخة من هذه المذكرة فعقب وكيل المحاسب القانوني بأن من

بشم انتة الحر الحب

التقييم كان بتاريخ التقرير وليس بتاريخ مستقبلي، وما اعتمده في تقريره كان مبنياً على طرق التقييم المتعارف عليها دولياً. ثم عقب المدعي عدنان بأن قرار الدائرة تضمن التزام المدعي عليه بشراء حصص المدعين بعد تقييمها من المحاسب القانوني دون اعتراض وأن ما ورد في مذكرة المدعي عليه وكالة يعد مماثلة من قبله. ثم أكد بقية المدعين على ما ذكره المدعي عدنان، وأضافوا بأن تنازلهم السابق عن طلب فرض الحراسة القضائية كان لأجل أن المدعي عليه قد التزم بالشراء. ثم طلب المدعون إلزام المدعي عليه بدفع حقوقهم الواردة في التقرير النهائي للمحاسب القانوني، مضافاً إليها أتعاب الخبرة بخصوص تدقيق الميزانيات وبيان التجاوزات

والمخالفات، كما طلبوا الحجز على العين المبيعة وما يتحصل عنها من أرباح لحين تسليم كامل الثمن. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لا زال ملتزماً بالشراء إلا أنه يعترض على التقييم كما سبق ذلك. ثم عقب المدعون بأن المدعى عليه سبق وأن قدم للدائرة تقييمه للشركات بقيمة (٦٣٩، ٩٧٧، ٩١٦) ريالاً، في حين أن المحاسب المعين من الدائرة باتفاق الطرفين قيم الشركات بمبلغ (٢٥٩، ١٩٠، ١٠٣٧) ريالاً مما يعني أن تقييم المحاسب لم يختلف كثيراً عن تقييم المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم ١٤٣٢٢/١٢/٢ هـ حضر أطراف الدعوى وقرروا أنهم اتفقوا على إنهاء هذا التراع صلحاً بموجب وثيقة صلح قدموا أصلها للدائرة في هذه الجلسة وضمت بملف الدعوى، وقد جاء نصها كالتالي: ((اتفاقية صلح وتخرج إنه في يوم السبت ١٤٣٢/١٢/١ هـ الموافق ٢٩/١٠/٢٠١١م، تم بعون الله تعالى الاتفاق والتراضي بين كل من الأطراف المذكورين أدناه:

أولاً: السيد/ أسامة أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ الطرف الأول.

ثانياً: السيد/ عدنان أحمد زيني سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ويشار إليه فيما بعد بـ (الطرف الثاني).

غازي

ثالثاً: السيد طلال غازي أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٥٢٢٠٩١٥)، السيد/ فيصل أحمد زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٧٩٨٠٨٣٩)، الأستاذة / غدير غازي أحمد زيني سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (١٠٥٥٢٢٩٢٣)، ويمثلهم

في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ طلال غازي زيني
ويشار إليهم فيما بعد بـ (الطرف الثالث).

أقر الأطراف بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً لإبرام العقود
والتصرفات واتفقوا فيما بينهم على الآتي:

بسم انه الحر الجميع

تمهيد حيث سبق للطرفين الثاني والثالث وأن أقاما ضد الطرف
الأول الدعويين رقم (٥٧٩٨/٢/ق) لعام ١٤٣١ هـ و (١٣٧٥/٢/ق)
عام ١٤٣٢ هـ أمام الدائرة التجارية السابعة عشرة، والدعوى
رقم (٦٧٨٦/ق) عام ١٤٣٢ هـ أمام الدائرة التجارية السادسة
عشرة والمنظورة جميعها بالمحكمة الإدارية بجدة، وذلك
بصفتها شركاء في شركة أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية
المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥) مصدره جدة وفيما لتلك
الشركة من حصص وشراكات في الشركات التالية: (١) شركة
الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري (٤)
٤٠٣٠١٢٠١٠) مصدره جدة. (٢) شركة مصنع الحلويات والطحينة
الوطني المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٢٥٠٧) مصدره جدة. (٣)
شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري (٤)
٤٠٣٠٠٩٢٠٩١) مصدره جدة. (٤) شركة أحمد زيني للتمويل
والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠١٠٧٠٠٣)
مصدره جدة. (٥) شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة
سجل تجاري (٤٠٣٠١٠٧١٤٥) مصدره جدة. (١) شركة أحمد زيني
سود كسو للتمويل المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠١٦٩٧٤)
مصدره جدة. (٧) شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء
المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٤١٨٧) مصدره جدة. (٨)
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري (٤)
٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦) مصدره جدة.

(٩) شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري (٤)
٤٠٣٠٠٤٨٦٢٠) مصدره جدة. (١٠) شركة كورتينا للصناعات
الغذائية المحدودة سجل تجاري (٤٠٣٠٠٩٢٥١٨) مصدره جدة. (١١)

(١١) شركة أحمد (زيني التجارية المحدودة سجل تجاري)
١٠٢١٦٩١٠٣٠٤٠٣٠) مصدره جدة. وحيث قد اتفق الأطراف المدعون
على التخرج من هذه الشركات محل الدعوى إلى المدعي عليه
الذي التزم بالشراء كما ورد بقرار الدائرة التجارية السابعة
عشرة رقم ٢/١٧/٥١ وتاريخ ١١/٤/١٤٣٧هـ المتضمن انتداب
الخبير المحاسبي مكتب طلال أبو غزالة لتقييم الشركات.

وحيث عرضت هيئة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الرئيسية
على الأطراف إنهاء الدعوى المذكورة أعلاه صلحاً، وقد قبل
الأطراف جميعاً إبرام الصلح والتنازل والتخرج عن الشركات
المذكورة ووفقاً لما سيرد بهذه الاتفاقية.

لذا فقد اتفق الأطراف جميعاً على إبرام هذه الاتفاقية وفقاً لما
سيلى من بنود:

بشم انتة الحر الحب

٦ البند الأول التمهيد السابق والقرار الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشرة برقم (٢/١٧/٥١) بتاريخ ١١/٤/١٤١١ م — وكافة
السجلات التجارية والتراخيص والتصاريح والوكالات التجارية
ووكالات التوزيع الحصرية والأسماء والعلامات التجارية الخاصة
بأي وجميع الشركات الوارد ذكرها جزءاً لا يتجزأ من هذه
الاتفاقية ترفق بها وتقرأ معها باستمرار ويرجع إليها ويؤخذ بها
لتفسير ما اتجهت إليه إرادة الأطراف وقت تحريرها والتوقيع
عليها وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الاتفاقية أو أي بند بنودها
أو يتعارض مع مضمون ومفهوم ما حررت من أجله. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

البند الثاني ١/٢ اتفق الأطراف جميعاً على إنهاء الدعوى
المرفوعة من أفراد الطرفين الثاني والثالث ضد الطرف الأول
أمام الدائرتين التجاريتين السادسة عشرة والسابعة عشرة
بالمحكمة الإدارية بجدة صلحاً بموجب هذه الاتفاقية بشرط
الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية.

٢/٢ اتفق الأطراف على تقديم هذه الاتفاقية لدى الدائرتين التجاريتين سالفتي الذكر وإثبات محتواها وجعله في قوة السند التنفيذي.

البند الث ١/٣ اتفق الأطراف جميعاً على إنفاذ الصلح بالتخارج من الشركات وفقاً للآلية التالية: ١/١/٣ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة الطرف الثاني وقدرها (٢٣%) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بالتمهيد صدر هذه الاتفاقية باستثناء شركتي (أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة ووافق الطرف الثاني على قبول البيع هنا والآن في مقابل مبلغ إجمالي وقدره (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال يدفع نصفها وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال سعودي وقت التوقيع على هذه الاتفاقية على النحو التالي: مبلغ (٥١,١٩٩٦٤٢) واحد وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال سعودي قيمة شركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وأحمد زيني دايكن المحدودة خصماً من قيمة ال (٥٠%) خمسون بالمائة من المبلغ المستحق وقت التوقيع أمام كاتب عدل وقد أقر الطرف الأول بالتنازل عن شرائه لشركتي أحمد زيني للكهرباء والتكييف وأحمد زيني دايكن المحدودة لصالح الطرف الثاني.

٤-١ المملكة العربية السعودية ديوان المظالم بشم انتة الحر
الحب [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٧ ب الباقي وقدره (٣٣,٨٠٠,٣٥٨) ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال تدفع بموجب شيك مصدق يدفع ليد الطرف الثاني أو من ينوبه أو يمثله وقت التوقيع لدى كاتب عدل الشركات على قرارات الشركاء بتخارجه.

ج التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين

متساوين بواقع قيمة القسط الواحد (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي تدفع كالتالي: ١-1 القسط الأول بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال.

ب- القسط الثاني بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ م وقد سجل سند لأمر واجب الدفع بمبلغ (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال.

وقد أقر الطرف الثاني بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي في آن واحد. ٢ / ١/٣ يلتزم الطرف الأول بشراء حصة أفراد الطرف الث وقدرها (٢٣) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة (٩٢) للسيد/ طلال غازي زيني ونسبة (٩,٢%) للسيد/ فيصل غازي زيني ونسبة (٤,٦%) للأستاذة / غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة وما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة بصدر هذه الاتفاقية في مقابل مبلغ إجمالي قدره (١٧٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعون مليون ريال سعودي لا غير كالتالي: خمسون بالمائة من القيمة وقدرها (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال بموجب شيكات مصدقة بأسماء أفراد الطرف الث كل حسب حصته تدفع ليد كل فرد منهم أو من ينوبه أو يمثله وقت التوقيع أمام كاتب عدل الشركات على قرارات الشركاء بتخارجهم فيما لا يجاوز مدة هذه الاتفاقية، ويتم توزيع المبلغ علي النحو التالي: (1) الأستاذ طلال غازي زيني مبلغ وقدره (٣٠٤٨٤,٨٩٢١٩ ريال) ثلاثون مليوناً وأربعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون ريالاً وتسعة عشر هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

بشم انته الحر

(٢) الأستاذ فيصل غازي زيني مبلغ وقدره (٣٦,٨١٦,٦٤٨,٩١) ريال ستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وتسعون هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء بتخارج أفراد الطرف الثالث.

(٣) الأستاذة غدير غازي زيني مبلغ وقدره (١٧,٦٩٨,٨٦٠,٥١) ريال سبعة عشر مليوناً وستمائة وثمانية أ وثمانمائة وستون ريالاً وواحد وخمسون هلة تسدد أمام كاتب العدل وقت التوقيع على قرارات الشركاء ألفاً وتسعون بتخارج أفراد الطرف الثالث.

التزم الطرف الأول بسداد النصف الباقي وقدره (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وثمانون مليون ريال على قسطين متساوين بواقع القسط الواحد (٤٢,٥٠٠,٠٠٠) اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ريال توزع علي أفراد الطرف الث كالتالي: ١- السيد / طلال غازي أحمد زيني على النحو التالي: - أ مبلغ وقدره (

١٥,٢٤٢,٤٤٦,١٠ ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد سجل بهذا المبلغ. سند لأمر واجبة الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م. ب مبلغ وقدره (١٥,٢٤٢,٤٤٦,١٠ ريال) خمسة عشر مليوناً ومائتان واثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وعشرة هللات وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجبة الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

٢- السيد / فيصل غازي أحمد زيني على النحو التالي: - مبلغ وقدره (١٨,٤٠٨,٣٢٤,٤٦) ريال) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة ا - وعشرون ريالاً وستة وأربعون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م. ب مبلغ وقدره (١٨,٠٨٣٤٦) ريال) ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وستة وأربعون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

الأستاذة / غدير غازي أحمد زيني على النحو التالي: - مبلغ وقدره (٨,٨٤٩٤٣٠,٢٥ ريال) ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

22 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بشم انتة الحر الجمي

9 ب مبلغ وقدره (٨,٨٤٩٤٣٠,٢٥ ريال) ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هلة وقد سجل بهذا المبلغ سند لأمر واجب الدفع في يوم ٢٠١٣/١٢/٣١ م. وقد أقر أفراد الطرف الث بعدم أحقية أي منهم في الجمع بين المطالبة بسداد قيمة السندات لأمر المذكورة والمطالبة بتنفيذ قرار الدائرة التجارية السابعة عشرة باعتماد هذه الاتفاقية (السند التنفيذي في آن واحد. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

البند الرابع عن ١/٤ بناءً على ما ورد بالبند الثاني أعلاه، يقر الطرف الثاني - هنا والآن - بتنازله نهائياً: كافة حصصه وقدرها (٢٣) ثلاثة وعشرون بالمائة في شركة أحمد زيني وأولاده بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير المحاسبي المنتدب بالدعوى طلال أبو غزالة) بما لها وما عليها إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما ألتزم - هذا الأخير - بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الث أعلاه باستثناء شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة أحمد زيني دايكن المحدودة، ويقر الطرف الثاني بأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً. وإسقاطاً

لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى. ٢/٤ وفي المقابل يقر أفراد الطرفين الأول والثالث هنا والآن بتنازلهم عن كافة الحصص المملوكة لهم في شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة وشركة دايكن المحدودة بما لها وما عليها بتاريخ التقييم المعتمد من الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوى إلى الطرف الثاني القابل لذلك. ويقرّوا بأنهم ليس لهم أي حق بمطالبة الطرف الثاني سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركتين أعلاه محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الثاني من الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث المذكورين أعلاه عن أعمال الإدارة للشركتين المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى.

١٠ ٣/٤ يقر أفراد الطرف الثالث - هنا والآن - بتنازلهم نهائياً عن كافة الحصص المملوكة لهم وقدرها (٢٣%) ثلاثة وعشرين بالمائة بواقع نسبة ٩ بالمائة للسيد/ طلال غازي زيني ونسبه (٦٢) بالمائة للسيد فيصل غازي زيني ونسبه (٤٦) بالمائة للأستاذة / غدير غازي زيني في شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة تفصيلاً بالتمهيد أعلاه إلى الطرف الأول القابل لذلك مقابل ما التزم - هذا الأخير بدفعه وفقاً للآلية المشار إليها بالبند الثالث أعلاه، ويقرّوا بأنه ليس لهم أي حق بمطالبة الطرف الأول سواء بصفته شريكاً أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات، ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل

ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخارج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ماعدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة أو استئنافها أمام محكمة أخرى. ٤/٤ يقر كافة الأطراف بأنهم أطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المعد من قبل الخبير المحاسبي المنتدب في الدعوة (طلال أبو غزالة). [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

البند الخامس ١/٥ اتفق الأطراف على إعداد قرارات شركاء بالشركات موضوع التخرج وتقديمها لوزارة التجارة لاعتمادها ومن ثم توثيقها أمام كاتب عدل المختص نظاماً حال سداد الدفعة الأولى وقدرها خمسون بالمائة كما محددة بالبند الث من هذه الاتفاقية لدى التوقيع أمام كاتب عدل.

٢/٥ التزم الأطراف جميعاً بالتوقيع على أي أوراق أو وثائق أو مستندات نظامية تكون لازمة لإجراء ما ورد بهذه الاتفاقية من التزامات وتنازلات ووضعها محل التنفيذ وقت طلبهم دون أي تأخير أو إبطاء فور إخطارهم. ٣/٥ من المتفق عليه بين الأطراف أنه في حالة إخلال الطرف الأول بسداد أي قسط من الأقساط المستحقة والمنصوص عليها بالبند (الثالث) أعلاه في موعده المقرر لأي من الطرفين الثاني والثالث فإن القسط الثاني يحل فوراً دون حاجة لاتخاذ أي إجراء نظامي ويحق للطرف صاحب المصلحة - في حينه اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل حفظ واستيفاء حقوقه المقررة. ٤/٥ من المتفق عليه بين الأطراف انه وفور التوقيع أمام كاتب عدل المختص وسداد المبالغ المستحقة وقت ذلك، يكون التخرج قد استوفى أوضاعه النظامية، ومن ثم تنتفي مسؤولية أفراد الطرف الث عن الشركات موضوع هذه برى

بسم الله الحر الجن

١١ الاتفاقية بالكامل دون استثناء، ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الثاني باستثناء الشركتين اللتين آلتا إليه على النحو سالف البيان بالبند الثالث) أعلاه ويسري ذلك الحكم بالنسبة للطرف الأول بانتقاء مسؤوليته عن شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء كما يبرئ الطرف الثاني مسؤولية الطرف الأول عن إدارته لشركة أحمد للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني دايكن حتى تاريخ تسلمه للشركتين بما لا يرتب أي التزامات مالية جوهرية على الشركتين منذ تاريخ التقرير الخبير المحاسبي المنتدب من قبل الدائرة، ويلتزم الطرفان الأول والثاني بإجراء ما يلزم نحو إخطار كافة دائني الشركات بما تم من تعديلات للمراكز النظامية بها وإبراء ذمة الأطراف المتخارجة مما تخارجوا عنه ونقل التزاماتهم إلى من تم التخارج لصالحه، وذلك في موعد لا يجاوز (٢) شهران من تاريخ إثبات التخارج: نظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٥/٥ من المتفق عليه بين الأطراف أن مدة سريان هذه الاتفاقية هي (٦٠) ستون يوماً يلتزم الأطراف خلالها - كل فيما يخصه - بتصديق الشيكات وإعداد قرارات الشركاء ومراجعتها وتحديد موعد لدى كاتب عدل للتوقيع عليها. ٦/٥ في جميع الأحوال يحق للطرف الثاني والثالث المطالبة بأن تلغى هذه الاتفاقية وتعد كأن لم تكن ولا ترتب أي آثار في مواجهة أطرافها في حال عدم تمكن الطرف الأول من سداد الشيكات المصدقة المنصوص عليها بالبند (الثالث) أعلاه أو من تسليم الدفعة المقدمة أمام كاتب عدل عند إثبات التنازل عن الحصص بالشركات أمام كاتب عدل الشركات.

البند السادس التزم الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث بالتنازل رسمياً عن كامل الحصص المملوكة لكل منهم بشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني دايكن للكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وديون وبحالتها بتاريخ التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة بما يشمل أيه أصول ثابتة

أو منقولة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: الأسماء التجارية والعلامات التجارية والوكالات التجارية ووكالات التوزيع الحصرية والتراخيص التي تتبع الشركتين المذكورتين، ونقل ملكية الشركتين إلى الطرف الثاني أو من سوف يسميه لدى كاتب العدل الشركات عند إتمام التنازل من قبل الطرف الأول وأفراد الطرف الثالث عن حصتهم المتعلقة بهاتين الشركتين بتاريخ التقييم المعتمد من السادة / طلال أبو غزالة وعلى الطرف الأول عدم إنشاء أي التزامات مالية مستقبلية جديدة علي شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف وشركة أحمد زيني داكن للكهرباء (ماعدا الالتزامات المالية المتعارف عليها لإدارة الشركة

بسم الله الحر الحب

١٢ إلى أن تتم إجراءات التسلم والتسليم للشركتين إلي الطرف الثاني بموجب محضر استلام رسمي للشركتين عند التوقيع على نقل ملكية الشركات أمام كاتب عدل ان يتضمن ما يلي: 1. 9. A. Y. 1. 0. t. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مطبوعات الشركة. دفاتر الشيكات. ملفات القيود المحاسبية. جوازات سفر الموظفين. ملفات الموظفين. الكمبيوتر الرئيسي و الكمبيوترات التابعة. كلمات المرور للكمبيوتر. الأختام الموجودة في المقر الرئيسي. ملفات السيارات و صور ملكياتها. عقد التأسيس.

١١ عقود الإيجار إن وجدت. ١٢. السجل التجاري الأصلي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

١٣ حسابات البنوك والمخزون والذمم والبضائع.

ويعد هذا التنازل بمثابة إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول من قبل الطرف الثاني عن أعمال الإدارة للشركتين أعلاه. كما أن الطرف الثاني يقر بمسئوليته عن أخذ موافقة الشريك الآخر في شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء على شرائه الحصص أحمد زيني وأولاده دون أدنى مسؤولية على الطرف

الأول في شيء. يلتزم الطرف الأول عند نقل ملكية حصص الطرف الثاني بشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة حسب ما ذكر بعالية في البند التمهيدي بنقل حصص الشركاء بشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف شركة أحمد: لتكييف الهواء وفي حالة ما إذا كان الطرف الثاني لم يكمل إجراءات ملاحق التعديل لأي من الشركتين فإن مسؤولية الطرف الأول تنتهي بمجرد تسليم الطرف الثاني وكالة سارية المفعول غير قابلة للإلغاء لمدة سنة من الطرف الأول بنقل پر زيني داكن بشم انت الحر الحب

ملكية حصص الشركاء بالشركتين أعلاه إلى اسم الطرف الثاني ويتعهد الطرف الأول بعدم إلغاء هذه الوكالة إلى أن تتم إجراءات نقل ملكية الحصص لتلك الشركتين إلى الطرف الثاني.

عباسلا دنلا أي ١/٧ يحل الطرف الأول محل أفراد الطرفين الثاني والثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم - أفراد الطرفين الثاني والثالث- مسبقاً لأي دين أو التزام مالي على الشركات محل الدعوى (ماعدا شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء المحدودة) لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأتها، كما يحل الطرف الثاني محل الطرف الأول و أفراد الطرف الثالث في أي كفالة أو ضمان شخصي أو رهن مقدم منهم -أي أفراد الطرفين الأول والثالث - مسبقاً لأي دين أو التزام مالي على شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف، شركة أحمد زيني داكن لتكييف الهواء لأي جهة حكومية أو أهلية داخل أو خارج المملكة أيا كان نوع أو مقدار تلك الكفالات أو الضمانات أو الرهونات أو سبب نشأتها.

٢/٧ يقر الأطراف جميعاً بأن ما ورد بهذه الاتفاقية لا يتضمن أي مخالفة للأنظمة والتعليمات السائدة بالمملكة العربية السعودية، وفي حال ظهور أي شيء من ذلك فإنهم يتحملون كامل التبعات

والمسؤوليات النظامية المترتبة على ذلك، كما يقرون بمسؤوليتهم عن صحة وسلامة كافة الأوراق والمستندات والوثائق المتعلقة بالترتيبات موضوع هذه الاتفاقية.

٣/٧ من المتفق عليه بين الأطراف أنه لا يحق لأي منهم الإخلال أو / النكول عن التزامه بالحضور لإتمام الإجراءات الرسمية لأي سبب من الأسباب طالما أوفى الطرف الآخر بالتزامه، وإلا جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى إلزام الطرف المخل بذلك بالطرق الشرعية والنظامية ومطالبته بالتعويض عن أي أضرار تترتب على ذلك. ٤/٧ هذه الاتفاقية شاملة لكل البنود والشروط المعبرة عن إرادة أطرافها وما اتفقوا عليه وتلغي وتجب وتحل محل أي اتفاقات أو مفاهمات أو تعهدات شفوية أو مكتوبة سابقة بين أطرافها، وعلى ذلك لا يجوز تعديلها بالحذف أو الإضافة أو الكشط أو التحشير وإنما تعدل بموجب اتفاق خطي يوقع عليه الأطراف أو من يمثلهم أو ينوبهم قانوناً، كما وأن أي وعود أو مفاوضات أو مفاهمات أو اتفاقات أو التزامات أو تنازلات أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير هذه الاتفاقية لم يتم تضمينها فيها صراحة تعتبر كأن لم تكن ولا يعتد بها.

ست المملكة العربية السعودية ويران المظالم بشم انتة الحر الحب

١٤ ٥/٧ لا يحق لأي من الأطراف التنازل عن كل أو جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مصلحة فيها أو إجراء أي تصرف من التصرفات الناقلة حقوقه الناشئة عنها لأي طرف جلاف أطرافها. ٦/٧ تسري هذه الاتفاقية بكامل شروطها وأحكامها على الأطراف وعلى خلفهم الخاص والعام. ٧/٧ يجب على جميع الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءات وأنظمة المملكة المعترف بها ومقتضيات حسن النية. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

/ أقر الأطراف بأنهم قد اطلعوا على هذه الاتفاقية اطلاعاً نافياً
للدعاء بالجهالة وقبلوا بأحكامها قبولاً نافياً للدعاء بالغبن ويعتبر
توقيع كل منهم عليها إقراراً منه بقبوله بجميع ما ورد فيها.

البند الثامن من المتفق عليه بين الأطراف أن التوقيع على هذه
الاتفاقية يجب أن يتم من قبل الممثل الشرعي والنظامي لكل
منهم والمعين في وكالة شرعية سارية المفعول تخوله حق
الصلح والتخارج والبيع والتنازل عن الحصص، على أن تتم
مصادقة جميع الأطراف أصالة على هذا العقد ولا يعتبر عدم
التصديق بمثابة ذريعة قانونية لعدم نفاذ هذه الاتفاقية أو أي من
بنودها.

البند التاسع اتفق الأطراف أنه في حالة عدم موافقة أي بنك أو
جهة على إعفاء أي طرف من التزامه أو ضمانه الشخصي
للشركات وإجباره على سداد هذه الالتزامات يحق لذلك الطرف
الرجوع على بقية الأطراف كل حسب حصته من نصيبه في ذلك
الالتزام.

البند العاشر حررت هذه الاتفاقية من سبعة نسخ سلمت لكل
طرف نسخته، وأودعت نسخة أصلية بملف الدعوي الرئيسية
لدي الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة
لإصدار قرار باعتماد الصلح والتخارج بالشركات محل الدعوي
وإثبات محتواه وجعله في قوة السند التنفيذي.

وإشهاداً على ما تقدم فقد جرى توقيع هذا العقد بمعرفة أطرافه
على التاريخ المبين صدره، وأذنا لمن يشهد، والله خير
(الشاهدين)) ثم طلب الأطراف من الدائرة اعتماد هذا الصلح
وإلزامهم به.

پی

بشم انت الحر الجميع

١٥ (الأسباب) وحيث إن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع بين
شركاء في الشركات محل الدعوى، فهو بذلك يعد من النزاعات

التجارية، وفقاً لنظام الشركات، فينعتقد بذلك الاختصاص الولائي
لديوان المظالم بالنظر في هذا النزاع بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ١٠/٢٦/١٤٠٧هـ. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

وحيث إن مقر إقامة المدعى عليه بجدة - وفق أوراق الدعوى - ،
ولم يدفع المدعى عليه بخلاف ذلك، فينعتقد بذلك الاختصاص
المكاني لهذه المحكمة بالنظر في هذه القضية.

وحيث إن الأطراف قرروا أنهم توصلوا إلى حل النزاع بينهم،
صلحاً، وقدموا اتفاقية الصلح والتخارج المدونة أعلاه، وطلبوا من
الدائرة اعتماد هذا الصلح وإلزامهم به.

وحيث إن الصلح مما أمرت به وحثت عليه شريعتنا السمحاء،
وهو جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً،
وحيث إن ما اصطلح عليه الأطراف لم يتضمن مخالفة شرعية أو
نظامية، فإن الدائرة تجيبهم إلى طلبهم، وتنتهي إلى اعتماد
الصلح بينهم على النحو الوارد أعلاه.

حكمت الدائرة:

لذلك وبعد المداولة باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء
مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في
القضيتين. وبإعلانه قرر الأطراف قناعتهم به.

والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أمينا للسر كة عضو رئيس الدائرة عبد الله بن علي
الزهراني عبد المجيد بن علي الفوزان بدر بن عبد العزيز
النومجري يوسف بن عبد الرحمن المشاري ريدان المطر

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-047 – حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 -
1438-10-25

بطاقة الوثيقة

DOC-047	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم القاضي الدعيلج بإرجاع القضية رقم 3218883 - 1438-10-25	عنوان الوثيقة
25-10-1438	التاريخ الهجري
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
10	عدد الصفحات (تقديري)
307-298	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/1IGyWrAP- SDYl0bl8MMIplWaqdrPH_- 6v/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Page 1 of 9

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة المدائرة الحلوقية
الثالثة عشر شهورة طبق الأصل بتاريخ ٢) اه صفحة رقم: 1 من

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ايمن بن محمد عياش
هاشم القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم
بعمل القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وبناء على
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة برقم ٥٣٢٧٠٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٠٤ هـ

المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٨٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٤ هـ
ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/١٢/٢٣ هـ افتتحت الجلسة
لسماع دعوى عدنان احمد زيني ضد اسامه احمد زيني
والمحدد لها موعد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف
صباحا وفي هذه الجلسة حضر فهد بن سليم بن عبد الله
الهلابي سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٤٥١٤٩٤ الوكيل عن
عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم
١٠١٤٨٨٨٤٦ بصفته صاحب مكتب عزام فيصل خوج
للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة رقم ٣٤٢٦٧٩٥
بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٧ هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية
بشمال جده والذي وكل بصفته وكيل عن عدنان احمد
الزيني بالوكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٩ هـ الصادرة من
كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه
ولم يردنا ما يفيد تبليغه ولا بلاغ المدعى عليه قررت رفع
الجلسة وفي جلسة اخرى حضر مروان عبد العزيز محمود
قدوري سعودي بالسجل رقم ١٠١٦٥٢٨٦٦١ الوكيل عن
بدر بن علي يحيى قدسي بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ في
١٤٣٥/٧/٢٢ هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بالغرفة
التجارية الصناعية والذي وكل بصفته وكيل عن المدعي
أصالة كما حضر احمد عبد الرحيم جعفر ابوعيفه سعودي
بالسجل رقم ١٠٦٤١١٤٠٣٤ الوكيل عن اسامه أحمد عباس
زيني سعودي بالسجل رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ بالوكالة رقم
٣٥١١٥٢٥٨٣ في ١٤٣٥/٠٩/٠٣ هـ الصادرة من كتابة عدل
الثانية بشمال جدة وبالاطلاع على دعوى المدعي وجد أنها
غير محررة فجرى إفهامه بتحريرها ففهم ذلك واستعد به
في الجلسة القادمة وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة
اخرى حضر سلمان بن سالم بن حميدي العباد سعودي

بالسجل رقم ١٠٨٠٢١٥٠٠٥ الوكيل عن بدر بن علي بن يحيى قدسي سعودي بالسجل رقم ١٠٤٠٦٥٣٢٥٣ بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ بتاريخ ٢٢/٠٧/١٣٥٥ هـت الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة والموكل بها من المدعى عدنان بن احمد بن عباس زيني ولم يحضر المدعى عليه ولا وكلاء عنه ولم يتقدم بعذر مع تبليغه عن طريق وكيله احمد عبد الرحيم ابو عيفه و اضاف المدعى وكالة بأن تضررت من عدم حضور المدعى عليه واطلب السير في الدعوى هكذا اضاف ثم اذنت له بتقديم دعواه فابرز لنا دعواه مكتوبة وبالاطلاع عليها وجد انها تتضمن: استغل المدعى عليه الحالة الصحية لوالد المدعى والمدعى عليها الذي يعاني من عجز الذاكرة وضعف القدرة على التقدير وعدم التركيز وشرود الذهن نتيجة لخرف الشيخوخة المتقدم منذ عدة سنوات حسب التقرير الطبي الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وقام بالتوقيع عنه بالوكالة في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية بموجب الوكالة الممنوحة من الوالد (شفاه الله لنفسه حيث وقع عن البائع والمشتري. وحيث أن الوكالة المستخدمة في التوقيع أضحت لاغية نظراً للحالة الصحية لوالد المدعى وعلم المدعى عليه بذلك يقينا إذ أنه يساكنه إضافة إلى انه قد صدر حكم من المحكمة العامة بجدة في الدعوى رقم (٣٤٩٦٢١٢٧) المقامة من موكلي ضد المدعى عليه لتعيين حارس قضائي علي أموال وشركات احمد زيني مما يؤكد سوء حالته الصحية، ولا يقدر في صحة الحكم عدم تمييزه حتى تاريخه إذ أن هناك

ملاحظات إدارية على الحكم إلا أنه ثابت ضبط الحكم ومن القاضي الخلف والقاضي السلف وبشهادة الشهود أن والد المدعي والمدعى عليه غير مدرك. كما أنه صدر قرار منذ أكثر من سنتين من المحكمة العامة بجدة بإلغاء جميع الوكالات الصادرة من والد المدعي والمدعى عليه والتي استخدمت في نقل ملكية الحصص محل الدعوى. كما أفيد فضيلتكم أن قيمة حصص الشركة محل الدعوى تبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال فقط حسب تقييم أهل الخبرة في حين أن المبلغ المدفوع كقيمة للحصة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط. ولما كان من شأن إنفاذ البيع تأثر مقدرات المدعي مما يهدد مصالح المدعي الأمر الذي يوجب إقامة

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdww.jsp

الدعوى الماثلة للمطالبة بالقيمة الحقيقية لهذا البيع. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة أحمد زيني التجارية والتي استولى عليها بدون وجه حق حسب ما تم توضيحه أعلاه. اهـ وبسؤال المدعي وكالة عن القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي ذكرها في دعواه اجاب اطلب امهالي للجلسة القادمة لمراجعة موكلي من اجل ذلك هكذا اجاب وعليه قررت رفع الجلسة

الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ الاسم التوقيع تهـ ...

centlb.moj.gov.local:

المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحلوفية الثالثة عشرة
طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ

صفحة رقم: ٢ من ٥ وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة
وبسؤاله عما استمهل من أجله أبرز مذكرة مكونة من صفحتين
وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن: بمذكرة تفصيلية لتوضيح بيانات
الدعوي وأوجزها فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ قام السيد/
أسامة احمد زيني (المدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة له عن
والده (شفاه الله ببيع الحصص المملوكة لوالده في شركة احمد
زيني التجارية لنفسه بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود
عقد تأسيس الشركة حيث وقع عن البائع والمشتري دون وازع
أو رادع بالمخالفة للشرع والنظام ودون علم والده ودون مراعاة
لحالة والده الصحية والتي صدر فيها حكم ابتدائي بإقامة ولي
عليه. ٢ - خالف المدعي عليه ما استقر الشرع عليه من عدم
جواز بيع الوكيل لنفسه دون علم الموكل، وصدق القرار من
وزارة التجارة وقام بتوثيق قرار الشركاء لدى كاتب عدل
والمتضمن شراؤه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية
بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال
(مرفق) مستند رقم (١) ٣ - باطلاع فضيلتكم على الحكم رقم (١٤٤٩
٣٤٢٨١٤٤٩) بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح
الزايدي مرفق) مستند رقم (٢) يتضح لمقامكم الكريم في
الصفحة رقم (٥) منه إقرار أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة
والده في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة
وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء
وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة
ويخالف المبلغ المذكور طية قرار الشركاء المرفق أعلاه ٤ - ورد
تقرير تقييم الشركة المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة
المحاسب القانوني والمكلف به بناء على القرار رقم (٥١/١٧/٢)

لعام ١٤٣٢هـ الصادر من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية
بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة
استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي
والواقعي للشركة التي يملك فيها السيد احمد زيني والد المدعي
والمدعي عليه الحصة محل النزاع ما يقدر بنسبة (٩٠%) تسعون
بالمائة من رأس المال (مرفق) مستند رقم (٣). استولى
المدعي عليه على حصة والده بالشركة البالغ قيمتها أكثر من (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال ودفع القيمة
الاسمية للحصص بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال
فقط مستغلا الحالة الصحية السيئة لوالده وقام بالأدلاء ببيانات
كاذبة في محرر رسمي (وهو قرار الشركاء الموثق لدى موظف
رسمي هو كاتب (عدل) بأن ادعى أن ثمن الحصص المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال في حين أنها تجاوزت
(٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، وهي إحدى
صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية التي تعد من قبل
موظفي الدولة العموميون. ٦ - استغل المدعي عليه الوكالات
عن والده في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية
لنفسه بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١هـ أي قبل مدة وجيزة من صدور
التعميم القضائي للمحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع
العقارات المسجلة باسم احمد عباس زيني وإيقاف اصدار
الوكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة مرفق) مستند رقم
(٤) مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليه الاستحواذ علي
نصيب والده دون وجه حق ودون علمه و دون موافقته والدليل
على ذلك أن السيد/ احمد عباس زيني قد حضر أمام فضيلة
الشيخ/ إبراهيم اللحيدان وأنكر بيعه لأي شيء من املاكه لاحد
من أبنائه مرفق) مستند رقم (٥). ٧- إقرار وكيل المدعي عليه
في نص الحكم الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي المذكور
أعلاه في الصفحة رقم (٧) منه بعمله بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢)
وتاريخ ٤/٣/١٤٣٢ هـ المنظورة امام فضيلتكم مما يؤكد لفضيلتكم

تحايل المدعي عليه بعدم حضوره الجلسات أمام فضيلتكم رغم علمه وتبليغه أكثر من مره بناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ١ - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقة للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب التقرير المحاسبي المرفق أعلاه ٢- إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة) أ - هـ وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ودراسة ماسبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن الدعوى المتعلق بإقامة الولي ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp /r/T

Untitled Document على والد موكله وإقامة الحارس القضائي على أملاكه أجاب بأن الدعوى لا تزال تحت اجراءات التدقيق من محكمة الاستئناف واطلب امهالي للجلسة القادمة لإفادتكم بما إنتهت إليه هكذا أجاب وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

الهجرة الحقوقية الثالثة عشر هورة طبق الأصل بتاريخ ١٤١٥/٢/٢ هـ التوقيع ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp to/r

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحقوقية الثالثة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠ هـ التوقيع صفحة رقم: 3 من 5 حضر عزام فيصل ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٨٨٨٤٦ الوكيل عن المدعي بالوكالة رقم ٤٩ في ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله الوكيل السابق أبرز لنا رداً مكوناً من صفحة واحدة وبالإطلاع عليه وجد أنه يتضمن: (بالإشارة الي الموضوع أعلاه والي مذكرتنا المقدمة لفضيلتكم برقم (١١٠/ع/ (٢٠١٥) وتاريخ

١٧/٧/١٤٣٦هـ والمثبتة بمحضر ضبط الجلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٦هـ والتي تضمنت العديد من البيانات والمرفقات التي نري من وجهة نظرنا والرأي لفضيلتكم كفايتها لإثبات صحة دعوانا وإلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص التي استولي عليها بشركة احمد زيني التجارية بخلاف الحكم الابتدائي الصادر بتعيين حارس قضائي وقيم على شركات السيد/ احمد عباس زيني بدعوي الولاية وهي كما يلي - - قرار الشركاء الموثق لدي كتابة عدل المتضمن بيع السيد/ اسامة احمد زيني (المدعي) عليه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية لنفسه بموجب الوكالة الصادرة له من والده بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال. ٢ - توقيع المدعي عليه عن البائع والمشتري على القرار المشار اليه أعلاه بالمخالفة للشرع والنظام، واستغلاله للوكالات الصادرة له عن والده وقيامه بنقل حصة والده في الشركة لنفسه الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩) بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي والمتضمن إقرار المدعي عليه بشراء حصص والده بالشركة مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالمخالفة للمبلغ المثبت بقرار الشركاء المشار اليه أعلاه. تقرير تقييم الشركة الصادر من مكتب طلال أبو غزالة المحاسب القانوني المكلف من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة والمتضمن تقييمها بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي يمتلك فيها السيد/ احمد عباس زيني نسبة (٩٠%) من رأس المال ٥ - إقرار السيد/ احمد عباس زيني أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان بعدم بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه. ٦- إقرار وكيل المدعي عليه بنص الحكم المشار اليه بالبند رقم (٢) أعلاه بالصفحة السابعة منه بعلمه بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) المنظورة امام فضيلتكم وعدم حضوره الجلسات بها رغم تبليغه. وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي - - - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب ما ورد بالتقرير المحاسبي المقدم

لفضيلتكم بالجلسة الماضية. ٢ - إلزام المدعي عليه بأتعاب
المحاماة (أ - هـ كما أبرز نسخة ضوئية من الصك رقم
٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ المكونة من ١٩ صفحة الصادر من
هذه المحكمة وللإطلاع على الصك ورصد مضمونه قررت رفع
الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر
المدعى عليه وبالإطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في
٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وجد انه يتعلق بدعوى
عدنان احمد زيني ضد اسامة احمد زيني بخصوص المطالبة
باقامة قيم على والده ومنع المدعى عليه من التصرف في املاك
والده والمنتهي بالحكم باقامة عبد الرزاق ولي سيت قيما على
احمد عباس زيني وحارسا قضائيا على جميع اموال وعقارات
واسهم احمد عباس زيني والمصادق عليه من محكمة الاستئناف
فجرى سؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في الدعوى فاجاب
نفيد فضيلتكم بالآتي: - ١ - أن موكلنا السيد / عدنان احمد زيني
كان شريكا في الشركة موضوع الدعوي وانه قد تخرج من
الشركة لاحقا ولكن التصرف المنعى عليه هو قيام المدعى عليه
أسامة أحمد زيني شقيق المدعيب التصرف ببيع حصة احمد
عباس زيني والد كلاً من المدعي والمدعى عليه في الشركة
بموجب الوكالة الممنوحة له وقد تم ذلك التنازل بدون مقابل او
تقديم ما يفيد سداد له لقيمة الحصة وعجز عن تقديم ذلك وكان
هذا التصرف خلال فترة الشك التي سبقت إقامة حارس قضائي
وقيم على أموال والد المدعي والذي كان في هذا الوقت غير
مدرك وفاقد الأهلية الامر الذي ترتب عليه استيلاء المدعى عليه
على اموال والد المدعي وحصته في الشركة دون مقابل وهو ما
أضره باعتبار أن تلك الأموال تخص والد المدعي ويجب
المحافظة عليها وفقا لأحكام الشرع. ٢- ان التصرف الحاصل من
المدعى عليه يشكل ضرر على أموال والد المدعي الامر الذي
تنعقد به ٢. ... centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdwp.jsp المصلحة

لموكلي بشأن المحافظة عليها وطلب حمايتها والحرص على اثبات قيمتها وطريقة سدادها ودخولها لذمة والده وهو السبب من إقامة تلك الدعوي وهو ما تأكد من تقرير المحاسب القانوني والذي قدر قيمة الشركة التي يمتلك والده فيها حصة قدرها (٩٠%) من اجمالي حصص الشركة وتبلغ قيمتها حوالي (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وزارة العدل ١٠٠

الدائرة الحقوقية الدالة عشر الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٩٩٢ هـ الاسم أحمد عيس التوقيع centlb.moj.gov.local:... 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprinta4nfjspdw.jsp to Untitled Document

صفحة رقم: ٤. ٣ - سبق أن إقر المدعى عليه سلفا امام مجلس القضاء بأن قيمة حصة والده في الشركة تساوي من وجهة نظره مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال لم يقدم حتى تاريخه ما يفيد سداد قيمة الحصة بالكامل وهو ما حدى بموكلي الي الالتجاء لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصة حفاظا علي أموال والده أحمد زيني. ٤ - وحيث أن المادة الثالثة بفقرتها الأولي من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق و الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" وبناء عليه: اطلب من فضيلتكم الحكم - أولا: إلزام المدعى عليه / اسامه احمد زيني بدفع قيمة حصة والدي والمقدرة بـ (٩٠%) من اجمالي حصص شركة أحمد زيني والبالغ جملة قيمتها (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال والمقدرة وفقا لتقرير المحاسب القانوني المودع تقريره في الدعوي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. هكذا اجاب وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ما سبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي والمدعى عليه في شركة احمد زيني التجارية وبعد الاطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وحيث أن من شرط صحة الدعوى تحقق الصفة في المدعي وحيث ان المدعي ليس وكيلًا عن والده ولا وصيًا عليه وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذلك كله فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لانعدام الصفة في حقه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة وطلب تدقيق الحكم فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليمات المتعلقة بذلك ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في ٠٢/٠٢/١٤٣٨ هـ وزارة العدل المحكية العامة بمحافظة جدة الادارة المحلوقة العائلة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ الاسم التوقيع ربة من لولاعفا الى المخلوقية القائمة بوش ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin Untitled Document/٤٥ ta4nfjspdww.jsp - ٣/٢ المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم الصك: ٣٨٥٥٨٤٩ تاريخه: ١٠/٠٢/١٤٣٨ هـ تهميش على صفحة رقم: ٥ من ٥ الصك وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٨٢١٢١٢٨١ في ١٥/٠٧/١٤٣٨ هـ وبرفقه القرار رقم ٣٨٢٤٢٥٥٥ في ٠٢/٠٧/١٣٨ هـ الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة والمتضمن. (وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لإعادة النظر في اختصاص المحكمة في نظر هذه الدعوى ابتداءً أو أنها من اختصاص الدوائر التجارية لملاحظة ذلك واتخاذ اللازم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) أ هـ وعليه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة

وبعد إعادة النظر والتأمل فقد رجعت عما حكمت به وصرفت
النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر
التجارية بديوان المظالم وبذلك حكمت وقررت إعادة المعاملة
لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ
وزارة العدل المحكمة العامة قة جعدة

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة محمد بن مبارك بن
محمد الدعيلج وزارة العدل. المحكمة العامة بمحافظة جدة احمد
مين اور القارة عشر التوقيع.

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
٤٥/٠٣ ta4nfjspdw.jsp

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-053 – التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية بطاقة الوثيقة

DOC-053	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
354-319	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1xihUzoZnHTts4IBael7GByY4OV-6hva_/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، قُتات أسطر: 66	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ قُتات أسطر: 66	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنظيميون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (الملتمس: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي / علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما: ١ عدنان أحمد عباس
زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢-
عائقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم:
(١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن
الحاصل في بيع مورثهم لحصته في شركة أحمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٠١٦٩١٠٢) بزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
٢٠/٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣١هـ قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧هـ من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى ٣٦٨
أخرى بمبلغ مليون ريال. - تداولت الدعوى بالجلسات أمام
محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي
هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ
موقع من مورث الملتمس ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو
الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر
سداد المديونيات البائع وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات
الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البنك
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان ميلى تاج
السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 19048
الرمز البريدي 21372
053 653 3388 eTanfithionTanfithion@gmail.com
012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة
والاستشارات القاضية المركزي للإفادة عن بيانات السداد
وأغلبها قروض شخصية على المورث (البائع) سدها الملتمس
إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها

إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلاحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها. كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٤م أي قبل ما يزيد على ٨ سنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

دفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن نمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى.

١-٤ عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإنزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢.١٣٨ ريال. تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مؤيداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفاتها منها الصرف

عليه؛ فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته.

ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبت. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت و ن بالمعانة ه ميان و

4030420843 راك ستين ستدار 1304 الرمز البريدي 21372

Tonfithion Tanfithion@gmail.com 053 653 3388

@012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة

والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى 11 والذي أخذت

به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩,٩٢٤,٩٠١

ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير

النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر

التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة

القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين

التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم

يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع

على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء منطوق حكم

الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول

الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية

الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١ - ١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:

(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي

الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (

٢٧٠٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب).

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب) (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: -ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مقامات والله المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان، مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030020543 ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 Tanfithion 053653 3388 012 605 4571 Tanfithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، وأن تاريخ العلم بالغش هو ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي.

وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحيات كما عول على تسبیب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون لقرينة مبنائها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول م.ت 4030420843 كم نقل الرمز
البريدي 21372 053 Tanithion Tanfithion@gmail.com

653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية أثر الوقائع على الحكم أن
محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد وإذ تعذر
على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال
قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم، و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ، أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها.
أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه
وتفيد السداد فهي ما يلي:

أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من
١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ بمبلغ إجمالي قدرة

(٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة
واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف ببيان المبالغ واستحقاقاتها
للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) 1 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤.٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة ريالاً تم سداده بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٦/٠١/١٦ // ٢٠١٧/٠١/٢٦)
(مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه
الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها).

ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها
المدعى عليه (الملمتمس) وقدرها (١٣.٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة
عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى
وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨

١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء
ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ
وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث
في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي
الثلث يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون
ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان
الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 2005 الرمز البريدي
Tanithion Tantitionegmail.com @ 21372

012605457 05365313860 التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية الطرف الثاني (المدعى عليه)
تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه
البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن
إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث)
وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمتمس قد
سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها
بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها
الحكم الملمتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده
في تسميته من تفسير لعقد بيع الحصص، بأن ما تضمنه العقد من
إقرار البائع (مورث الملمتمس ضدهما بأن جزء من ثمن البيع هو
متجمد أجره لم تسدد للملمتمس (المشتري) عن فترة إدارته
لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات

كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره، فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حُجر عليه بتولي مصارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم، كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ، ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة -

شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت.

4030420843 ص ب 13045 الرمز البريدي 21372

Tarhthion Tanhthionegmail.com 05365339886

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيلتون المحاماة
والاستشارات القانونية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ
١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع
ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس
موضوعاً و إعادة النظر.

السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس
ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش
الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده
المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن
حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها
به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى، وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص، ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء

شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه. كما افترضت بدون دليل أن للمحكمة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - فيني تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 V eTanfithion Tarfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحافظ والاستشارات القانونية عقد بيع الحصص لم يقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 3 ٧٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث؛ علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا

التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات، ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر، فهو المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 24010420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanfithion Tantithion@gmail.com 053 653 3888 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش، وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥م وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ٥١٤٢٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مّر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

١- حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة) والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة inte السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع

الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من ت
Tanfithion 21372 الرمز البريدي 13045 4 1030420843
Tanthionemail.com 05305333000 012605 4571
التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية
ولما كان ما تقدم وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدّهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى، مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم
مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً يحفظ حق المعارض عليه"، وهو ما
أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على
الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم
بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي محجوز على كافة أصوله
العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء
التنفيذ تعطلت كافة مصالحه نأدع بمهاقحتسمب ءافولا
عيطتسي ال ذإ، هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم
حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله وهذا ضرر يتعذر
تداركه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨) وطلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٠٠١٢١٥٥٧٧) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة
لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم
الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد
الدعوى.

A صرت ستيشارين 401042033- وكيل الملتمس للمحامي د/
علي بن مشرف آل راشد بالوكالة رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة
العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان
- الدور الأول س ت 24030420843 ص.ب 13045 الرمز
البريدي 21372 \1.

@ 053 653 3388 Tanfithlon Tanfithion@gmail.com

012 605 4571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن

احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن

نفسه \# الطرف السمسانية نوع ال وة رقم ال وة الصفة

النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد

ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع

ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما

يتطلب ذلك - السستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات

نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلـم

ال - إضافة املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املارفعات

الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم

لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا م ن بوزارة

العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست

نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات

ألوراق املالية - لدى م اتب الفصل منازعات ألوراق التجارة و

ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات وا

الفات التأميية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة

الدعوى - لدى ا كم - لدى ا كم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى

ال ان الطيبة الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض

املنازعات املالية و ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م

ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
املرافعات الشرعية - املطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام
ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ار ا طوط والأختام
والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز
والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
ن - الطعن بتقار ر املطالبة وإقامة الدعاوى - املرافعة و
املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - الص -
التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة وا رح املطالبات وا اكم
ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو
ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة املباحث الإدار ة
واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املباحث
الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا ةعجارم ةيموك ا
تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد
العري السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا ولا
رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ رات
ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا
نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم: ةلا ولا

علاج وثيقة وكالة وزارة العدل امملكة العربية السعودية مرفق:
 USE THIS SCALE TO ALIGN FOPM IN PRINTER
 السعيدة المراسي Banque Saud Franal رقم 1/599139
 فرع البلد من الملك عبد العزيز - جدانوف ACE OF WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR
 BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا
 بيرعلا كنبلا ** رمألا كبشلا ا قيمة مسننة من احمد عباس
 ذبني ** مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير
 SAR التاريخ Banque Saudi Fransi EAD OFFICE
 MAATHER STREET IYADH - SAUDI ARABIA وتكم
 السعودي الفرقة بارع المصدرة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINE Banque Sugar Frana
 HAYAT DILBER NHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 hoity Renque Saudi
 cant اسئلة امل 03-11-2010 (Account) Order Cashier
 AHMED ZAINY& SONS CO. LTD 20: 10: 13. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 BuyrRate 1 000000 Total Chas CO Number
 10.00 1/599139 البنك شركة مسافة سعودية السعودي
 الفرنسي Banque Saudi La FacD Fransi Stock Compar
 The 407666 FOM S الرجاء اختيار واحدا شبكات سياحية
 نسخة العميل THWELERS CHEQUES stomers Copy
 SALE 26/11/1431 14- Ref No. [بحاجة مراجعة: OCR غير
 واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 SAR \\1 BSF\\BSF7638\\57\\610069 84430000181
 Ca Amount Debit Amt. Ben Name 1,000,000.00
 3,000,010.00 ةيعم ** ينطولا بيرعلا كنبلا عم قسيمة تحويل
 / إصدار شيك / شبكات سياحية شيك مصرفي شيك مصرفي

بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة BANK CRAFT DEBIT
TO MYOUR ACCOUNT CASH ORDER TRANSFER
ABROAD نقداً (مدفوعات حكومية) شركة أحمد زيني وأولاده
مقابل الخصم من صنابير/ حابنا من اسم العميل حساب لدى
فرع العملة ACCOUNT AT BRANCH CURRENCY
PLEASE TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ
SELECT ONE OF THE FOLLOWING تحويل داخل المملكة.

INTERNAL TRANSFER LOCAL TRANSFER تحويل داخلي
OVERNMENT RELATED PAYMENT) CASH المبلغ
بالحروف فقط ثلاثة مليون ريال لاغير اسم المحول عبد الغفور
ماروتاتيارا العنوان من ١٧٩٥٦ المدينة ECODE رقم البطاقة
الإقامة الوالهلال فقط ولا إلى المستفيد جدة ROMAN رقم
التلم الرمز البريدي CITY لا تملأ هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FELL THE SECTOR IN CARE OF TOE السياحة
البنك العربي الوطني من أحد على ليني). [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الية نوان المسلم جده بتلك المستفيد رقم حساب المس عنوان
بتلك المستفيد دمر بتلك تفاصيل الدفع المصاريف الراقي على
الشروط المذكورة على الظهر هذا الطلب PURPOSE OF
TRANSFER Pipeber que توقيع أمين الصندوق الاستعمال
المبلك 03 سعر الشراء البيع STBUY HATE المعلم في العملة
CURRENCY AMOUNT مصاريف البنك مجموع المبلغ
المستحق TOTAL AMOUNT COLLECTED علينا ON US
توقيع العميل AGAINST FROM: CUSTOMERS NAME رقم
الحساب ACCOUNT NO ١٨٤٤٢٠ المبلغ بالأرقام MOUNT IN
FIGURES AMOUNT IN WORDS ROVETTERS NAME
TELEPHONE NO. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
BENEFICIARY'S BANK BENEFICIARYS -47 ٦٠٦٥٢١٦
BANK ADDRESS 70-PAYMENT DETAILS على المستفيد

A DETAILS OF CHARGES ON BENEFICIARY -71
 FOR CUSTOMERS SNATURE توقيع البنك المعتمد
 BANICUSE 20: OUR TRANSACTION RES NO
 A WALE DATE BANK'S AUTHORIZED استحقاق Curree
 SIGNATURE شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة ايار وزيني
 هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٧ بيان القيد
 ند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Abar\& Zainy
 Building Tel: ٦٤٩٥٧٨٦ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ شيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق ١٢٢٠٠
 ٣٥٠٢ اسم الصاب ملاحظات التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة
 الشيخ / أحمد زيني - جاري شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي صولات بنكية البنك السعودي القرة شيك مصرفي
 رقم ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني مجموع القيد:
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فقط ثلاثة ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير
 المدير العام USE THIS SCALE TO ALIGN FORM N
 PRINTER فروعنا البنك السكوتي الفرنسي رقم 1/599140.
 No Banque Saudi Fransi 1/599140 PAYABLE AT ALL
 OUR BRANCHES DATE ٢٠١٠/١١/٠٣ ١٤٣١٥/١١/٢٦ التاريخ
 إنهموا بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي الوطني **
 * القيمة مسددة من أحمد عيان زيلي فرع البلد في الملك
 عبدالعزيز - جل PLACE or iss ريال مبلغ وقدره ثلاثة ملايين
 ريال سعودي فقط لا غير PAY AGAINST THIS CHEQUE TO
 THE ORDER OF THE AMOUNT OF Banque Saudi
 Fransi HEAD OFFICE MAATHER STREET RIYADH
 SAUDI ARABIA DO NOT WHITE BELOW THE LINE
 اليوم السعودي المملكة العربية السعودية Banque
 Saulgrans HAYAT HILBER SAR ORTHORIZED
 599140 1055022 ٠٧٥٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ SIGNATURES
 SHAM 00037805750 08 tholty البنك السعيكم لفرنسي

NE SABOLA AWAQ التوقيع شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٩٤٧٨٣٥١ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel
٦٤٩٥٧٨٦٩ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ ند قي رقم القيد: ٢٩٤٨ التاريخ
١٤٣١/١١/٢٩ بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك
العربي الوطني كاشعار البنك المرفق الصفحة الدائن رقم
الحساب ملاحظات ١٢٢٠١ الشيخ / أحمد زيني ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القير المحاسب البنك السعودي الفرنسي ينطولا
شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي عمولة شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي شيك مصرفي رقم
٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المالي المدير العام شركة احمد زيني واولاده
جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Fax
٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق: يصرف إلى المكرم مندوب
مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومئتان ريال سعودي
لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر
لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه
زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم ٢٠١٣/٠٦/٢٦: Tel 14 PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد
١٤٢٢ Building Tel: ٢٠٦٥٢١١٦ Fax: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني

(الشيخ فاتورة مفروشات.، رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومننان زيرا سكونري لا غير ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠ بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان ١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ / احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت 2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠- ٢٤٥ - هافر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢ الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨م شركة أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك... 539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545 ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay arst this cheque to the order c The amount of samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR ١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون الف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع No
.\Ter 1035847

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي زيال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عدیل الشعر ییز - جادة.
یسری لدى جمیع فروعنا مینا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 امله العرس بالتوقیت ای اهرمی
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانی التوقيع:
التاریخ: ۲۲۰۰۲/۷/۲ شركة أحمد زینی وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ۲۰۶۰۲۱۹ فاكس: ۱۰۹۱۳۰۴ ریس (1) یصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للاعمار فقط مائة وخمسون ألف ریال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ۶۰۶۵۳۱۶ Fax: ۶۰۹۱۳۰۴1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ۱۴۲۳/۰۲/۲۰ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ۲۰۱۱/۱۲/۱۵ الى ۲۰۱۲/۱۲/۱
بشید باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابعة المستلم المبلغ. امیم
العصاب الشیخ احمد زینی - جاری ۱۵۰,۰۰۰, المد المجموع رقم

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١٤٣٤ ALTS/-1/TA الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 مبلغ 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعميد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ التاريخ (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧ . ٧٢٦ جدو حرر في ادفعوا بموجب هذا
الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية Samba
Financial Group فرع الأندلس شارع الأندلس جدا Al
Andalus Branch Al Asddus Streetah كسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** مرفق 2 رقم 01139336
No. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Pay to the Rot ٠٠١٨١٣١٣٤٠٠٠٥
Order of الأمر ريال 19 TTV **FF: S.R.***.... مبلغ
وقدية ثلاثة و عشرون مليون وستمئة وسبعة و عشرون الف
ومائة و تسعون فقط *** ريال من التوقيع EEX محمد 9 عبد
الله سعيد (١٣٦٦) *** Sgr مجموعة سامبا المالية The
Amount of فرع طريق الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى
جميع فروعنا بالمملكة 101139336 2040 1000 00 24
OB To 2 4 2000: باستلمت أصلا ليك أعلاه والذي يقر دفع من
أربال انتشار شركة الضيافة فقط المستلم / الوكيل الشرعي
لسموه الله التغير ١٤٢٧ 03 No. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

Ref Against this Cheque Pay to the 01145171
Order The Amount of USE THIS SCALE TO ALIGH
FORM IN PRINTER سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group ٢٠١٧/٠١/٢٦ Daley ٢٨ ٤٣٨ شارع
الأسلمي جدة Al And StreetJeddah / أحم ريال عبد العز آل
سعود danaer فقط *** ريال 3: عة سامبا المالي طريق
الملك عبد جميع فروعنا بالمه الف Signature (١٣٦٦) a
014517 20401001 00242000 42 08 DEBIT
ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01145171 التفاصيل
Details بموجب هذا الشيك ستمئة وست domed k مد عبد

الله نتيجة العميل ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ سامبا
 samba سعر الصرف AT رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر الخصم. [بحاجة مراجعة: اختلاط
 اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 TOTAL DEBITED خصم من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية
 ٠٠١٨١٢٠٢١٠٠١٠ إشارتنا بموجب تعليم الكم قمنا بتنفيذ أمر
 In accordance with your instruction أعلاه
 we have effected above mentioned payment ريال
 السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤
 FCY DEBITED AUTHORIZED ٤٢٤٥٧٤١ السعودية
 SIGNATURE المستلم / محمد عبد الله النغير SR 797.....
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 عيقتلاب ضرقملا رقم No 01139958 التاريخ. إدفعوا بموجب
 هذا الشيك ٢٠١٦/٠٦/٢٦ Place of Issue سامبا samba
 مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس Ref ٠٠١٨١٢١٧٨٠٠٣٧ لأمر السمو الأمير أحمد بن عبد
 العزيز آل سعود ريال شارع الأندلس جمال ال يصرف للمستفيد
 الأول فقط Against this Cheque Pay to the Order نسة
 سمو الامير من التوزيعات اه الجديدة بشركة بضاعة) مليونان
 ومات واربعون الف القط ريال من ك The Amount of
 التوقيع محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢) Signature مجموعة
 سامبا المالية فرع طريق الملك عبد العزيز رف لدى جميع
 فروعنا بالمملكة 08 42 00242000 100-2040 01439958
 الله محمد القير الوكيل الشرعي G To: USE THIS SCALE
 Dato ٠١١٥٣١٣٨ TO ALIGN FORM IN PRINTER
 ٢٠١٧/٠٦/٠٨ تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك Place of Issue.
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

مليونان وثلاثمان Al Andals Branch آل سعود نقطة رقم
.No 01153128

دی جمیع فروعنا بالم التوقيع 13 Signature محسن دھیس
 القحطانی (۱۳۹۲) ** 00242000 100 2040 0115328
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 08 42
 Details In accordance with your التفاصيل 01153128
 instruction we have effected above mentioned
 .payment

استلمت أصل الشيك المفوض بالتوقيع شركة احمد زيني واولاده
جدة - عمارة أوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٢٠٩١٣٠٥ مرفق 3
رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد المدين الدائن مجموع القيد
٥٠,٧٠٠,٠٠ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner AHMED
:ZAINY \&SONS CO JEDDAH - OZCO BULLDING Tel
٦٠٦٥٢١٦ Fax: 3.17.1 سند قيد مصاريف منزل الشيخ /احمد

زيلي عن شهر صفر ١٤٣٥ رقم الحساب اسم الحساب
ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٣٥ الصالحة 1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون ألف وسببالة ريال
سعودي لاغير المدين المائي الشيخ محمد زيني المدير العلم
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة أوزكو ريال : فاكس
١٣٠١ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني \ AHMED ZAINY
& SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠١٠٢١
Fax: ١٠١١٣١١ امر صرف تقدي 151 التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ مبلغ
فقط خسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير وذلك /
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ٢٥ المبلغ رقم
الحساب الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين
الصندوق الشيخ اسامه زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ |
مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ١٤٣٥ محاسب
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين
الدائن٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH OZCO
BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.1.1 التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠
الصفحة 1 مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيني عن شهر يناير ٢٠١٤
رقم الحساب اسم الصاب ملاحظات ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامة
زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ / أحمد زيني من شهر ١٠٠٠
الصندوق العام فقط خمسون ألف وسببنة ريال سعودي لاغير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة -
عمارة اوركو المكره الشيخ احمد زيني صرف عدي سينغ فقط
خسون الف وسيصالة ريال سعودي وذلك / مصاريف قبلا الشيخ
احمد زيتى عن: AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH

١٣ : ١٠ : Fax: tter: Tel: OZCO BULLDING الشيخ اسامه زين
 | الشيخ احمد تصارييف فيلا الشيخ / حمد زيني المجموع
 الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner PAY TO MESSRS امين
 الصندوق ريال SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة
 اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ : فاكس: ٦٠٩١٣٠٤ \ AHMED ZAINY
 & SONS CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦
 Fax: 1.11.1 سند قيد رقم القيد: ١٧٨ بيان القيد: مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الدائن رقم
 الحساب اسم الحساب ملاحظات ٥٠٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد
 ٥٠,٧٠٠,٠٠ المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
 ٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني
 (الشيخ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر ١١١١٠
 الصندوق العام الشيخ احمد زيني فقط خمسون الف وسبعمائة
 ريال سعودي لاغير المدينة المنى المدير العام شركة احمد زيني
 واولاده جدة - عمارة اوزكو : هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فكس: ٦٠٦١٣٠٤
 ريال ...٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
 السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH OZCO
 BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ : Fax: ٦٠٦١٣٠٤ أمر صرف تقدي
 التاريخ ٣٠٣ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط
 خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني من شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم
 الحساب رقم الحساب المستلم ٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO
 MESSRS أمين الصندوق ...٥٠٠٧٠٠... الشيخ اسامه زيني (الشيخ
 احمد ١١٢١٠٠١١١ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
 فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع
 المدير المالي المدير العام ٢٠١٤ / ٢/٢٦ ريال SR FOR شركة
 احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس:
 ٦٠٦١٣٠٤ \ AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-OZCO
 BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.11 [بحاجة مراجعة:

OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
السطر]

سند قيد رقم القيد: ١٢٦٢ التاريخ بيان الفيد: المدين مصاريف
فيلا الشيخ الاحمد زيني عن شهر ماير ٢٠١٤ الصفحة
٢٠١٤/٠٥/٢٨ 1 رقم الحساب اسم الحساب ١١٢١٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف فيلا الشيخ /احمد زيني عن شهر
مايو الصندوق العام الشيخ/ أحمد زيني مجموع القيدة فقط
خمسون ألف وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner Mich مرفق 4 السيد
العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز
إنترناشيونال الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقيم
الشركة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل
مقدمة نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم أساس
التقييم التقييم على أساس الربحية) Price \\ Earning
Method (تحديد القيمة مرفق (1) تحليل الخطر - شرح الأنواع
الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة - التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٣٨ ١٤ ١٠ 14.15 السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مقدمة بناء على
طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، - وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي و شركاه (عضو)
مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير عنها.
و بناء علىه فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم

إستخدامة في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. ٢ نبذة عن الشركة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية
ذات مسئولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية
السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦
جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة
والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في
نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة
١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله
أبار الشيخ / أحمد زيني ٧٥.

٧٥. ١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م ١,٥٠٠,٠٠٠ السيد العيوطي
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال
٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم
الشركة في ٢١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على
تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم
الفردى الموجودات الشركة والتزاماتها.

وقد أعتمد تقييما على المعلومات التي استقينها من القوائم
المالية المدققة للشركة عن السنوات من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م
وذلك كأساس للوصول إلى متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق
في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات.

٢/٤ التقييم قمنا بتقديم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و
تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: استمرار الشركة بالقدرات
القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم يتبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعني أن تقييمنا للشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أدت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية للموجودات لو تم تقييمها فعلياً و فردياً) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة - التقييم في السطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية للموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم. وهذه الفكرة عادة تكون هي اسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (بموجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري. وقد تم اختيار هذا المنهج لتقييم الشركة على اعتبار وفاته بغرض التقييم وعنصر الوقت.

المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة اساسية على النحو التالي: -

١/١/٥ التقييم على اساس الربحية (price / earning) يقيم

النشاط وفقاً لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط

الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من

عنصري التقييم يتسم بالحكمة ويمكن ايجازهما فيما يلي:

متوسط الارباح السنوية الأرباح المستخدمة في التقييم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الاثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة لشركة حقق ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الارباح المحققة على اعتبار امكانية الثبات على نفس المستوي في المستقبل. وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت فاننا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد فيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦/٦/٢ تطور الأيام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ١٠٨,٦٠٠.٥٦٣

١٥١,٠١٠,٢٩٢م ٢٠٠٦م ٢٠٠٥م ٢٠٠٤م ٢٠٠٢م ١١٠,٠٤٤,٠٦٣

١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ايرادات (1TA, (10.197) Ja

(9-, A£1,979) (1.7,110, 0VT) (11,100 SAT) (YA1,019)

(15,29,A-9) (90-19,1*) (22,228,743 26,424,206

١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩,٠٠٠,٩٣١ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠

١٠ 17 16 14 ١٩ (١٦,٥٢٢,٣٨٠) (١٦,٤٨٢,٣٧٢)

(١٤,٨٦٧,٨٩٦) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣,٣٣١,٦٥٨)

(١٤,٧٢٩,١٦٢) ٥٥١,٦١٥ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ ٢,٤٧٦,٢٧٣

١٠,١٤,٥٨٨ ٩٧٣ ٩٧٢ (٦٢,٧٢٩) (٥٩,٦٣٢) (01,011) (01,٧٧٨)

(TA,111 ١٠,٤٢٠,٧١٠ ٦,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤,٤١٣

٦,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ 9 t f t (١٤٤,٢٩٧) (٣٦٠,٠٠٠) (...OTY)

(٤٤١,٢٤١) (٤٠١,٩٨٠) (٤٧٩,١٠٣) ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,٨٥٣٠٩٩

٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٦,٤٥٩,٠٢١ ٥,١٦٣,١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١

أعطين ٢٠٠٩م مجمل الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح
مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية
صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة
الشرعية صافي دخل السنة السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال تاداريلا ١/٢/٦
حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ
متوسطها ١٣٧٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات
الشركة بالإزدياد تدريجياً اعتباراً من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة
نسبياً من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 18% حيث زادت قيمة
إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠
مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

الرادات. ٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في
المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال
استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك
النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل
المقارن الظاهرة بعاليه.

معمل الربح الما عية سجل فريح الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة. التقيم في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م إيرادات
uuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات أخرى (بالريال
السعودي) : يتآلا يف برخألا تاريلا ةميق لثمتت ٥٨,٢٧٤ ٤٣,٢٠٠
١١٣,٢٠٦ ٤٣٦٥٥٤ ١٠٦,٠٩٣ ٢٣٦,٠٠٢ ١٤٧,٢٠٣ ١١٩,٦٠٠ ٧١,٨٦١
٤٠٢,٦٥٤ ٢٧٤,١٣٢ ٨٩٤,٩٨٨ ٥٠١,٣١٥ ٥٦٦٣٦٩ ١٢١٩٥٣
٢,٤٧٦,٢٧٣ ١,٠١٤,٥٨٨ مما تقدم يتضح لنا وجود بعض بنود
الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة
لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في
الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي

الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة.

وحيث أنه لا يوجد لدينا تحليل بيند أخرى سوف تعتمد عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط صافي الربح لن الفترة.

ابون محومة محصلة الرباح بيع موجو الثابتة عمولات بلكية 0
أخرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
٣١ العطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى ديون معدومة محصلة أرباح
بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦
مصرفات عمومية وإدارية (بالريال السعودي) تتمثل قيمة
المصرفات العمومية والإدارية في الآتي: ٨,٤٤٠,٩٥٦ ٩,٢٢٣,٥٥٢
١,٦٦٦,٨٤٥ ١,٣٥٧,٢٦١ ٢,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٣,٣٧٥ ٨,٧١٠,٧٥١
١,٥٧٩,٧٤٠ ١,٢٥٦,٥٥٤ ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٩٦٣,٧٣٩
١,٤٦٨,٩١٣ ١,٣٠٨,٥٧٠ ١,٣٢٤,٣٨٠ ٩٦٣,٠٥٤ ٨٨٢,٦٩١ ٧١٩,٩٦٠
٢٩٤,٠٩٥ ٧٢٥,٣٨٢ ٧٠٢ ٧٠٢ ٨٢١,٦٠٤ ١,١٢٣,٥٨٨ ١,٠٥٦,٨٦٩
١,٣٤٢,٠١٨ ١,٢٥٠,٩٥٤ ٧٢١,٦٩٢ ٦٠٦,٢١٤ ٥٦٦,٨٩١ ١١٩.١٧٧
١٢٦.٣٤٥ ١٠٨,٨٥٣ ٩٢.٩١٩ ٤٥٤٥٧٣ ١,٣٦٢,٦١٥ ١,٠٤٣,٠٠٢
٣٥٦,٦٨٣ ٢٨,١٥٧ ٦٢١,٩٤٦ ١,٦٦٢,٠١٠ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١٦,٥٢٢,٣٨٠
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ١٣,٩٥٧,٧٧٤ ١٣,٣٧٢,٨٨٦ ١٣٣٣١,٦٥٨ تكاليف
الموظفين ايجارات سفر واقامة استهلاك صيانة واصلاح مخصص
ديون مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما
تقدم يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصرفات العمومية
والادارية خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود
المكونة لتلك المصرفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة
المصرفات العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى
متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون

قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
استبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي) :
المتوسط ٢٠٠٤م ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
١٢٥,٩٤٦,٥٠٤ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ (١٢٨,٧٨١,٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (١٠,١١,١٣٣)
(1,421,171) (1.7,120,0VT) (11,100,1AT) (10,11,1TT)
١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ (١١٢,٥٩٧,٨٠٩)
١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ (١٦,٥٢٢,٣٨٠)
(١٦,٤٨٢,٣٧٢) (12,678,699) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤)
٥٥١,٦١٥ ٥٦٦,٣٦٩ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣)
٥٤,٥١٤ (٥١,٧٧٨) (١٣٣٣١,٦٥٨) (١٤٧٣٩ ١٦٢) ٤٧٦,٢٧٣
١,٠١٤,٥٨٨ ٦٤٠,٦٣٩ (٣٨,١١١) ٨٩٧,٤٨٦ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤٤١٣
٤,٩٥٩,٠٢١ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م إيرادات تكلفة التشغيل مجمل
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مرفق (٢) تقييم
الأخطار نوع الخطر خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر
منخفض خطر المنافسة متوسط شرح تحليل معامل الخطر
النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض حيث
تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها فسوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط.

يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود عدد من
المنافسين حيث أنهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
الشركة Market منخفض خطر الاعتماد الزائد Dependency
تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل
المملكة العربية السعودية كما ان اعتماد الشركة على العمالة

والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣٩ المصططس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١ المطين

٢٠٠٦م تقييم الخطر رتفع جدا :) ١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس

زيني من شركة تخارج أبار وزيني (١٣٦,٧٥٠,٠٠٠ \ * ٢٧٩ =

٣٨,١٥٣,٢٥٠) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

١٧٨,٢٢٣,٩٥٦.٦٩ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣,٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

٩٥٦.٦٩,٢٢٣,١٧٨ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣,٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: ٣٨,١٥٣,٢٥٠ + ٤٩,٧٢٤,٤٨٣.٩٢ =

٨٧,٨٧٧,٧٣٣.٩٢ محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م إجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في

الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة

أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك،

وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من

الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - \1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - القيمة النسبة الإجمالي حصة أبار وزيني في التقييم اسم الشركة التقيي 1 شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة \2- شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي %1.1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٤٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 ١٤٤ \٢- القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقيي
 للتقيي الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده
 بالشركات التالية: اسم الشركة ١- شركة مزرعة وادي فاطمة
 للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني ٣- شركة
 أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني
 للكهرباء والتكييف ه شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن
 لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
 وشركة سودكسو للتموين المحدودة الإجمالي ٣٠٥٠٠,٠٠٠ %1.1
 ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠٠٠٠ %1 ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤١٦٠,٠٠٠ %1.1
 ٤٠٠,٠٠٠ ١٤ ٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ ر ٢٤ %7 ٨,٠٠٠,٠٠٠ %1.1
 ٠٠٠ ٤ ر ٠٠٠ ٢,٤٠٠ %7 ٣١,٠٠٠,٠٠٠ %0 ١٣٦٧٥٠,٠٠٠
 ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم
 الشركة ١ - شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢-
 شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن
 الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات
 المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة
 سايبولت العربية السعودية \- شركة بتروستار شركة شيودا
 بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة %1.1

00% 0% در ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار
 بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

1. 9. A. V. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه

في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني) تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الإئتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية... الخ).

هم نـ ، ١٣. أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لايسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب هذا المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامناً ومسؤولاً مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ومع عدم التعارض مع ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على

اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق، ،، عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ أقر أنا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بثمان ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فهد القثامي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان

يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد.. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 21 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20هـ، وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ/ عبده مسعد
الوصابي.. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله... والله على
ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع قف التاريخ / 2024-
25-1

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ هـ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل الغنامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي وامام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي و شهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من أقوال وأفعال كما عرفناها منذ زمن والله على ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً و قد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامة احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابنه اسامة وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-055 – حكم الدعيـلج بإرجاع القضية 3218883 - نسخة
بطاقة الوثيقة

DOC-055	رقم الوثيقة
حكم / صلـ	نوع الوثيقة
حكم الدعيـلج بإرجاع القضية 3218883 - نسخة	عنوان الوثيقة
المحكمة العامة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
10	عدد الصفحات (تقديري)
366-357	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1B4iBnOSBJriW3ZdjVmBpQfMcRn1UfpAK/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

Page 1 of 9

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة المدائرة الحلوقية
الثالثة عشر شهورة طبق الأصل بتاريخ ٢) اه صفحة رقم: 1 من
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ايمن بن محمد عياش
هاشم القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم
بعمل القاضي محمد بن مبارك الدعيـلج وبناء على
المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة
بمحافظة جدة برقم ٥٣٢٧٠٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٠٤ هـ
المقيدة بالمحكمة برقم ٣٢١٨٨٨٣ وتاريخ ١٤٣٢/٣/٠٤ هـ

ففي يوم الإثنين الموافق ٢٣/١٢/١٤٣٤ هـ افتتحت الجلسة لسماع دعوى عدنان احمد زيني ضد اسامه احمد زيني والمحدد لها موعد هذا اليوم الساعة التاسعة والنصف صباحا وفي هذه الجلسة حضر فهد بن سليم بن عبد الله الهلابي سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٤٥١٤٩٤ الوكيل عن عزام بن فيصل بن ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١١٤٨٨٨٤٦ بصفته صاحب مكتب عزام فيصل خوج للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة رقم ٣٤٢٦٧٩٥ بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٤ هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جده والذي وكل بصفته وكيل عن عدنان احمد الزيني بالوكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبليغه ولا بلاغ المدعى عليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر مروان عبد العزيز محمود قدوري سعودي بالسجل رقم ١٠١٦٥٢٨٦٦١ الوكيل عن بدر بن علي يحيى قدسي بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ في ٢٢/٧/١٤٣٥ هـ الصادرة من كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية والذي وكل بصفته وكيل عن المدعي أصالة كما حضر احمد عبد الرحيم جعفر ابوعيفه سعودي بالسجل رقم ١٠٦٤١١٤٠٣٤ الوكيل عن اسامه أحمد عباس زيني سعودي بالسجل رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ بالوكالة رقم ٣٥١١٥٢٥٨٣ في ٠٣/٠٩/١٤٣٥ هـ الصادرة من كتابة عدل الثانية بشمال جدة وبالاطلاع على دعوى المدعي وجد أنها غير محررة فجرى إفهامه بتحريرها ففهم ذلك واستعد به في الجلسة القادمة وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر سلمان بن سالم بن حميدي العباد سعودي بالسجل رقم ١٠٨٠٢١٥٠٠٥ الوكيل عن بدر بن علي بن

يحي قدسي سعودي بالسجل رقم ١٠٤٠٦٥٣٢٥٣ بالوكالة رقم ٣٥٩٥٤٢٧٣ بتاريخ ٢٢/٠٧/١٣٥ هـت الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٩ بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من كتابة عدل الغرفة التجارية بجدة والموكل بها من المدعى عدنان بن احمد بن عباس زيني ولم يحضر المدعى عليه ولا وكلاء عنه ولم يتقدم بعذر مع تبليغه عن طريق وكيله احمد عبد الرحيم ابو عيفه و اضاف المدعي وكالة بأن تضررت من عدم حضور المدعى عليه واطلب السير في الدعوى هكذا اضاف ثم اذنت له بتقديم دعواه فابرز لنا دعواه مكتوبة وبالاطلاع عليها وجد انها تتضمن: استغل المدعى عليه الحالة الصحية لوالد المدعي والمدعى عليها الذي يعاني من عجز الذاكرة وضعف القدرة على التقدير وعدم التركيز وشرود الذهن نتيجة لخرف الشيخوخة المتقدم منذ عدة سنوات حسب التقرير الطبي الصادر عن مدينة الملك عبد العزيز الطبية، وقام بالتوقيع عنه بالوكالة في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية بموجب الوكالة الممنوحة من الوالد (شفاه الله لنفسه حيث وقع عن البائع والمشتري. وحيث أن الوكالة المستخدمة في التوقيع أضحت لاغية نظراً للحالة الصحية لوالد المدعي وعلم المدعى عليه بذلك يقينا إذ أنه يساكنه إضافة إلى انه قد صدر حكم من المحكمة العامة بجدة في الدعوى رقم (٣٤٩٦٢١٢٧) المقامة من موكلي ضد المدعي عليه لتعيين حارس قضائي علي أموال وشركات احمد زيني مما يؤكد سوء حالته الصحية، ولا يقدر في صحة الحكم عدم تمييزه حتى تاريخه إذ أن هناك ملاحظات إدارية على الحكم إلا أنه ثابت ضبط الحكم ومن

القاضي الخلف والقاضي السلف وبشهادة الشهود أن والد المدعي والمدعى عليه غير مدرك. كما أنه صدر قرار منذ أكثر من سنتين من المحكمة العامة بجدة بإلغاء جميع الوكالات الصادرة من والد المدعي والمدعى عليه والتي استخدمت في نقل ملكية الحصص محل الدعوى. كما أفيد فضيلتكم أن قيمة حصص الشركة محل الدعوى تبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال فقط حسب تقييم أهل الخبرة في حين أن المبلغ المدفوع كقيمة للحصة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال فقط. ولما كان من شأن إنفاذ البيع تأثر مقدرات المدعي مما يهدد مصالح المدعي الأمر الذي يوجب إقامة

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdw.jsp

الدعوى الماثلة للمطالبة بالقيمة الحقيقية لهذا البيع. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة أحمد زيني التجارية والتي استولى عليها بدون وجه حق حسب ما تم توضيحه أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي ذكرها في دعواه اجاب اطلب امهالي للجلسة القادمة لمراجعة موكلي من اجل ذلك هكذا اجاب وعليه قررت رفع الجلسة

الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ الاسم التوقيع تهـ ...

centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document /r/Y ta4nfjspdw.jsp وزارة العدل.

المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحلوفية الثالثة عشرة
طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠هـ

صفحة رقم: ٢ من ٥ وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة
وبسؤاله عما استمهل من أجله أبرز مذكرة مكونة من صفحتين
وبالاطلاع عليها وجد أنها تتضمن: بمذكرة تفصيلية لتوضيح بيانات
الدعوي وأوجزها فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣١/٩/٢٠هـ قام السيد/
أسامة احمد زيني (المدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة له عن
والده (شفاه الله ببيع الحصص المملوكة لوالده في شركة احمد
زيني التجارية لنفسه بموجب قرار الشركاء بتعديل بعض بنود
عقد تأسيس الشركة حيث وقع عن البائع والمشتري دون وازع
أو رادع بالمخالفة للشرع والنظام ودون علم والده ودون مراعاة
لحالة والده الصحية والتي صدر فيها حكم ابتدائي بإقامة ولي
عليه. ٢ - خالف المدعي عليه ما استقر الشرع عليه من عدم
جواز بيع الوكيل لنفسه دون علم الموكل، وصدق القرار من
وزارة التجارة وقام بتوثيق قرار الشركاء لدى كاتب عدل
والمتضمن شراؤه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية
بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال
(مرفق) مستند رقم (١) ٣ - باطلاع فضيلتكم على الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩)
بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح
الزايدي مرفق) مستند رقم (٢) يتضح لمقامكم الكريم في
الصفحة رقم (٥) منه إقرار أسامة أحمد زيني وكالة بشراء حصة
والده في شركة احمد زيني التجارية بمبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة
وعشرون مليون ريال، وهذا إقرار طوعي في مجلس القضاء
وهذا المبلغ يناقض تماماً ما دون بالأوراق الرسمية للشركة
ويخالف المبلغ المذكور طية قرار الشركاء المرفق أعلاه ٤ - ورد
تقرير تقييم الشركة المعد من قبل مكتب طلال أبو غزالة
المحاسب القانوني والمكلف به بناء على القرار رقم (٥١/١٧/٢)
لعام ١٤٣٢هـ الصادر من قبل الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية
بجدة، متضمناً تقييم شركة احمد زيني التجارية بمبلغ يجاوز (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة وثمانية وستون مليون ريال وهو قيمة

استثماراتها في باقي الشركات، وهذا هو السعر الحقيقي والواقعي للشركة التي يملك فيها السيد احمد زيني والد المدعي والمدعي عليه الحصة محل النزاع ما يقدر بنسبة (٩٠%) تسعون بالمائة من رأس المال (مرفق) مستند رقم (٣). استولى المدعي عليه على حصة والده بالشركة البالغ قيمتها أكثر من (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال ودفع القيمة الاسمية للحصص بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال فقط مستغلا الحالة الصحية السيئة لوالده وقام بالأدلاء ببيانات كاذبة في محرر رسمي (وهو قرار الشركاء الموثق لدى موظف رسمي هو كاتب (عدل) بأن ادعى أن ثمن الحصص المباعة هو (٤٥٠,٠٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال في حين أنها تجاوزت (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال، وهي إحدى صور التزوير المعنوي في المحررات الرسمية التي تعد من قبل موظفي الدولة العموميون. ٦ - استغل المدعي عليه الوكالات عن والده في نقل ملكية حصته في شركة أحمد زيني التجارية لنفسه بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣١هـ أي قبل مدة وجيزة من صدور التعميم القضائي للمحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات المسجلة باسم احمد عباس زيني وإيقاف اصدار الوكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة مرفق) مستند رقم (٤) مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليه الاستحواذ علي نصيب والده دون وجه حق ودون علمه و دون موافقته والدليل على ذلك أن السيد/ احمد عباس زيني قد حضر أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان وأنكر بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه مرفق) مستند رقم (٥). ٧- إقرار وكيل المدعي عليه في نص الحكم الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي المذكور أعلاه في الصفحة رقم (٧) منه بعمله بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) وتاريخ ٤/٣/١٤٣٢ هـ المنظورة امام فضيلتكم مما يؤكد لفضيلتكم تحايل المدعي عليه بعدم حضوره الجلسات أمام فضيلتكم رغم علمه وتبليغه أكثر من مره بناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم ١ - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقة للحصص

الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب التقرير المحاسبي المرفق أعلاه ٢- إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة) أ - هـ وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ودراسة ماسبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن الدعوى المتعلق بإقامة الولي ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp /r/T

Untitled Document على والد موكله وإقامة الحارس القضائي على أملاكه أجاب بأن الدعوى لا تزال تحت اجراءات التدقيق من محكمة الاستئناف واطلب امهالي للجلسة القادمة لإفادتكم بما إنتهت إليه هكذا أجاب وعليه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى

الهجرة الحقوقية الثالثة عشر هورة طبق الأصل بتاريخ ١٤١٥/٢/٢ هـ التوقيع ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin.ta4nfjspdww.jsp to/r

وزارة العدل المحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة الحقوقية الثالثة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠ هـ التوقيع صفحة رقم: 3 من 5 حضر عزام فيصل ابراهيم خوج سعودي بالسجل رقم ١٠١٤٨٨٨٤٦ الوكيل عن المدعي بالوكالة رقم ٤٩ في ١٩/٠٨/١٤٣١ هـ الصادرة من الغرفة التجارية بجدة ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله الوكيل السابق أبرز لنا رداً مكوناً من صفحة واحدة وبالإطلاع عليه وجد أنه يتضمن: (بالإشارة الي الموضوع أعلاه والي مذكرتنا المقدمة لفضيلتكم برقم (١١٠/ع/ (٢٠١٥) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٦ هـ والمثبتة بمحضر ضبط الجلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٦ هـ والتي تضمنت العديد من البيانات والمرفقات التي نري من وجهة نظرنا والرأي لفضيلتكم كفايتها لإثبات صحة دعوانا وإلزام

المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص التي استولي عليها بشركة احمد زيني التجارية بخلاف الحكم الابتدائي الصادر بتعيين حارس قضائي وقيم على شركات السيد/ احمد عباس زيني بدعوي الولاية وهي كما يلي - - قرار الشركاء الموثق لدي كتابة عدل المتضمن بيع السيد/ اسامة احمد زيني (المدعي) عليه حصص والده في شركة احمد زيني التجارية لنفسه بموجب الوكالة الصادرة له من والده بالقيمة الاسمية بمبلغ (٤٥٠,٠٠٠) ريال. ٢ - توقيع المدعي عليه عن البائع والمشتري على القرار المشار اليه أعلاه بالمخالفة للشرع والنظام، واستغلاله للوكالات الصادرة له عن والده وقيامه بنقل حصة والده في الشركة لنفسه الحكم رقم (٣٤٢٨١٤٤٩) بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٤ هـ الصادر من فضيلة الشيخ صالح الزايدي والمتضمن إقرار المدعي عليه بشراء حصص والده بالشركة مقابل مبلغ (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالمخالفة للمبلغ المثبت بقرار الشركاء المشار اليه أعلاه. تقرير تقييم الشركة الصادر من مكتب طلال أبو غزالة المحاسب القانوني المكلف من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بجدة والمتضمن تقييمها بمبلغ (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي يمتلك فيها السيد/ احمد عباس زيني نسبة (٩٠%) من رأس المال ٥ - إقرار السيد/ احمد عباس زيني أمام فضيلة الشيخ/ إبراهيم اللحيدان بعدم بيعه لأي شيء من املاكه لاحد من أبنائه. ٦- إقرار وكيل المدعي عليه بنص الحكم المشار اليه بالبند رقم (٢) أعلاه بالصفحة السابعة منه بعلمه بالدعوي رقم (١٨٨٨٣/٣٢) المنظورة امام فضيلتكم وعدم حضوره الجلسات بها رغم تبليغه. وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي - - - إلزام المدعي عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي في شركة احمد زيني التجارية والتي استولي عليها بدون وجه حق حسب ما ورد بالتقرير المحاسبي المقدم لفضيلتكم بالجلسة الماضية. ٢ - إلزام المدعي عليه بأتعاب المحاماة) أ - هـ كما أبرز نسخة ضوئية من الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ المكونة من ١٩ صفحة الصادر من

هذه المحكمة وللإطلاع على الصك ورصد مضمونه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وبالإطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وجد انه يتعلق بدعوى عدنان احمد زيني ضد اسامة احمد زيني بخصوص المطالبة باقامة قيم على والده ومنع المدعى عليه من التصرف في املاك والده والمنتهي بالحكم باقامة عبد الرزاق ولي سيت قيما على احمد عباس زيني وحارسا قضائيا على جميع اموال وعقارات واسهم احمد عباس زيني والمصادق عليه من محكمة الاستئناف فجرى سؤال المدعي وكالة عن صفة موكله في الدعوى فاجاب نفيد فضيلتكم بالآتي: ١ - أن موكلنا السيد / عدنان احمد زيني كان شريكا في الشركة موضوع الدعوي وانه قد تخرج من الشركة لاحقا ولكن التصرف المنعى عليه هو قيام المدعى عليه أسامة أحمد زيني شقيق المدعيب التصرف ببيع حصة احمد عباس زيني والد كلاً من المدعي والمدعى عليه في الشركة بموجب الوكالة الممنوحة له وقد تم ذلك التنازل بدون مقابل او تقديم ما يفيد سداده لقيمة الحصة وعجز عن تقديم ذلك وكان هذا التصرف خلال فترة الشك التي سبقت إقامة حارس قضائي وقيم على أموال والد المدعي والذي كان في هذا الوقت غير مدرك وفاقد الأهلية الامر الذي ترتب عليه استيلاء المدعى عليه على اموال والد المدعي وحصته في الشركة دون مقابل وهو ما أضره باعتبار أن تلك الأموال تخص والد المدعي ويجب المحافظة عليها وفقا لأحكام الشرع. ٢- ان التصرف الحاصل من المدعى عليه يشكل ضرر على أموال والد المدعي الامر الذي تنعقد به ٢. ... centlb.moj.gov.local:

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
Untitled Document ٤٥/٠٣/٢٠ ta4nfjspdwp.jsp المصلحة لموكلي بشأن المحافظة عليها وطلب حمايتها والحرص على اثبات قيمتها وطريقة سدادها ودخولها لذمة والده وهو السبب من إقامة تلك الدعوي وهو ما تأكد من تقرير المحاسب القانوني

والذي قدر قيمة الشركة التي يمتلك والده فيها حصة قدرها (٩٠%) من اجمالي حصص الشركة وتبلغ قيمتها حوالي (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال وزارة العدل ١٠٠

الدائرة الحقوقية الدالة عشر الصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٩٩٢ هـ الاسم أحمد عيس التوقيع centlb.moj.gov.local:... 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprinta4nfjspdw.jsp to Untitled Document

صفحة رقم: ٤. ٣ - سبق أن إقر المدعى عليه سلفا امام مجلس القضاء بأن قيمة حصة والده في الشركة تساوي من وجهة نظره مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وعشرون مليون ريال لم يقدم حتى تاريخه ما يفيد سداد قيمة الحصة بالكامل وهو ما حدى بموكلي الي الالتجاء لفضيلتكم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصة حفاظا علي أموال والده أحمد زيني. ٤ - وحيث أن المادة الثالثة بفقرتها الأولي من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق و الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه" وبناء عليه: اطلب من فضيلتكم الحكم - أولا: إلزام المدعى عليه / اسامه احمد زيني بدفع قيمة حصة والدي والمقدرة بـ (٩٠%) من اجمالي حصص شركة أحمد زيني والبالغ جملة قيمتها (٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون ريال والمقدرة وفقا لتقرير المحاسب القانوني المودع تقريره في الدعوي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. هكذا اجاب وعند وصول القضية لهذا الحد ولتأمل ما سبق ضبطه قررت رفع الجلسة وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بدفع القيمة الحقيقية للحصص الخاصة بوالد المدعي والمدعى عليه في

شركة احمد زيني التجارية وبعد الاطلاع على الصك رقم ٣٤٢٨١٤٤٩ في ٢٦/٠٧/١٤٣٤ هـ الصادر من هذه المحكمة وحيث أن من شرط صحة الدعوى تحقق الصفة في المدعي وحيث ان المدعي ليس وكيلًا عن والده ولا وصيًا عليه وبناءً على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذلك كله فقد صرفت النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لانعدام الصفة في حقه وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر عدم القناعة وطلب تدقيق الحكم فأجيب لطلبه وأفهم بالتعليمات المتعلقة بذلك ففهم ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حرر في ٠٢/٠٢/١٤٣٨ هـ وزارة العدل المحكية العامة بمحافظة جدة الادارة المحلوقة العائلة عشر المصورة طبق الأصل بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢٠ هـ الاسم التوقيع ربة من لولاعفا الى المخلوقية القائمة بوش ... centlb.moj.gov.local: 7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin Untitled Document/٤٥ ta4nfjspdwp.jsp - ٣/٢ المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم الصك: ٣٨٥٥٨٤٩ تاريخه: ١٠/٠٢/١٤٣٨ هـ تهميش على صفحة رقم: ٥ من ٥ الصك وفي يوم الأربعاء الموافق ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابها رقم ٣٨٢١٢١٢٨١ في ١٥/٠٧/١٤٣٨ هـ وبرفقه القرار رقم ٣٨٢٤٢٥٥٥ في ٠٢/٠٧/١٣٨ هـ الصادر من الدائرة الحقوقية السابعة والمتضمن. (وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لإعادة النظر في اختصاص المحكمة في نظر هذه الدعوى ابتداءً أو أنها من اختصاص الدوائر التجارية لملاحظة ذلك واتخاذ اللازم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) أ هـ وعليه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وبعد إعادة النظر والتأمل فقد رجعت عما حكمت به وصرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم وبذلك حكمت وقررت إعادة المعاملة

لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق، وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ٢٥/١٠/١٤٣٨ هـ
وزارة العدل المحكمة العامة قة جعدة

القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة محمد بن مبارك بن
محمد الدعيلج وزارة العدل. المحكمة العامة بمحافظة جدة احمد
مين اور القارة عشر التوقيع.

centlb.moj.gov.local: ...

7779/reports/examples/Tools/courts/allcourtdocprin
٤٥/٠٣ ta4nfjspdw.jsp

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-056 – حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة ـ 13-04-1447

بطاقة الوثيقة

DOC-056	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي بإبراء ذمة الشيخ من تنفيذ عاتقة ـ 13-04-1447	عنوان الوثيقة
13-04-1447	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
371-367	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1efxJKg3CJ8DOpGBCLocI1S2SCwi9qixh/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

0 سس _ سبل ف دائرة التنفيذ الثانية تاريخ الصك: ١٥٤٧/١.

١٥٤٧/١ -النطه [س] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

قلدى دائرة التنفيذ الثانية وبناء على القكية رقم ١٨١٢٥٥١/١٨١

2 وتاريخ ٥٥١٨/٨.٥/١٨١ ل أطراق القضية لظ سس ا لس أسامه

بن احمد بن عباس زيني الهوية الوطنية ١٠. سعودي المدعي

عاتقه محمدي محمد على الحرازي الهوية الوطنية !ه ١٠...
سعودي مدعى عليه [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

لدي أنا سليمان بن إبراهيم المطرودي رئيس دائرة التنفيذ الثانية
بمحكمة التنفيذ بجدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (23 / 47)
وتاريخ 08 / 01 / 1447هـ. افتتحت الجلسة بتمام
الساعة (10: 30) ص بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 13
/ ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441هـ والمتضمن الموافقة
على إطلاق المرخص/عبد الله محمد علي كومان المثبتة هويته
بعاليه. بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (466019273)
وتاريخ 10 / 11 / 1446هـ والصادرة من
الخدمات الإلكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها
ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة وقد وردت مهمة التبليغ
الإلكترونية رقم (304332242) والمتضمنة "تم التبليغ". لذا
قررت الدائرة سماع الدعوى في حقه حضورياً استناداً للفقرة
(؟) من المادة (0٧) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته
التنفيذية. وبسؤال المدعي عن دعواه إدعى قائلاً لقد تم تقديم
حكم صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
والمتضمن: "حكمت الدائرة بقبول الاعتراضين شكلاً. وفي
الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في ١-١-٥50١هـ في القضية رقم (478741711)
مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام
أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية مبلغاً قدره: (71/).
101.719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر بالاً

ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية
رقم (17701١١٠٠٠٠) بأن يدفع لعبدان أحمد عباس

زيني هوية وطنية رقم (١7٠١/٠١7) مبلغاً قدره (971/57)
97.1779.770 ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون

ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً-) لما هو موضح بالأسباب." ورقم
الحكم 2.5575 أمع) وتاريخه المادة (4؟) رقم)
2.8.5526.7792491/7 بتاريخ 5245/05/8 هـ ولم يصدر
قرار المادة (57): وقد أبرأتني المدعى عليها بعد صدور السند
التنفيذي سند براءة ذمة مالية من مبلغ وقدره (..601,519,601 لا؟)
سبعة وعشرون مليوناً وست مئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان
وتسعة عشر # بتاريخ 6 هـ لذا أطلب إثبات الإبراء هذه دعواي..
هكذا إدعى. وبالإطلاع علي الطلب التنفيذي محل الدعوى
والمقيد برقم حصت العربية السعودية صك رقم 54511/71/الاء
سم يبيل 2 س دائرة التنفيذ الثانية | تاريخ الصك: 1440/4/1
لنطة فا (1010172310.725) وتاريخ 08 / 04 / 1445 هوالمقدم
من قبل المدعى علليها ضد المدعي. والمتضمن وصف الحق:
"أ.هـ وحالة الطلب (قيد تنفيذ 46): ويسؤال المدعي وكالة
بينته على صحة دعواه. فأجاب قائلاً: سند براءة ذمة المالية
المرفق في المعاملة. هكذا أجاب. وبالإطلاع على ما أرفقه
المدعي في المعاملة من سند براءة ذمة المالية والمتضمن ما
نصه: " طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ المطلوب تنفيذه
(27651219) "أ.هـ المذيل ببصمة المقر بما جاء في السند. كما
ذيل بتوقيع شاهدين. ويسؤال المدعي وكالة عن سبب تأخر
موكله بالتقديم بهذه المنازعة حيث أن السند حرر بتاريخ 25 /
08 / 1445 هـ. فأجاب قائلاً ل أعلم تحديداً وأطلب مهلة للرجوع
لموكلي وسؤاله. هكذا أجاب. فجري إفهامه بأن الدائرة ترفض
طلبه الإقبال وعليه إحضار جوابه أثناء الجلسة، ففهم: ذلك
واستعد بموجبه. ثم أردف المدعي وكالة قائلاً: جرى التواصل مع
موكلي ولم يتم الرد نظراً لكونه كبير في السن ويناام: في هذا
الوقت. هكذا أجاب. فقد أجابته الدائرة لطلبه. وجرى إفهام
المدعي وكالة بإحضار جوابه على ما طلبت الدائرة في الجلسة
القادمة. كما جرى إفهام بإبلاغ موكله بالاستعداد لحضور الجلسة
القادمة في حال طلبت الدائرة منه ذلك. فهم ذلك واستعد
بموجبه. وعليه رفعت الجلسة وأغلقت بتمام الساعة (55):

10) صء وبالله التوفيق. وفي جلسة أخرى. وفيها: لدي أنا سليمان بن إبراهيم المطرودي رئيس دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (7 / 23) وتاريخ 08 / 01 / 1447هـ افتتحت الجلسة بتمام الساعة (11: 50) ص بناء على تعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441هـ والمتضمن الموافقة على إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على البديل الإجرائي للخدمة. وفيها حضر المدعي/أسامه بن احمد بن عباس زيني المثبته هويته بعاليه. وفيها حضر المدعي وكالة المحامي المرخص/عبد الله محمد علي كومان المثبته هويته بعاليه المدونة وكالته مسبقاً. ولم يحضر المداعى عليه ولا. من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر قبله المحكمة وقد وردت مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (304620836) والمتضمنة "تم التبليغ". لذا قررت الدائرة سماع الدعوى في حقها حضورياً استناداً للفقرة (؟) من المادة (01) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية،. وحيث جرى الاطلاع على ما أرفقه المدعي في مرفقات المعاملة من سند براءة ذمة المالية والمتضمن ما نصه: "سند براءة ذمة مالية بتاريخ اليوم الأربعاء 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م أقر أنا السيدة/ عاتقة محمد يحيى الحرازيء هوية وطنية رقم (1007056837) من سكان جدة. الوارد بصمتا أدناه. بأنني أبرئ الذمة المالية لولدي السيد / أسامة أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1008017301). من أي حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية. وعلى وجه الخصوص؛ المبلغ المحكوم به لصالحه في الدعوى رقم (42824717) والصادر فيها صك الحكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية رقم (4530241622) وتاريخ 5 وولمقدم بشأته طلب التنفيذ رقم (401024501240718) وتاريخ 07/04/1445هـ. لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة؛ وهو مبلغ وقدرة (27,651,219) (سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومائتين وتسعة عشرة ريالاً:) وهذا إبراء تام لا

رجعة فيه. وبه أقر وأصرح. وأي مطالبة مالية أو سند دين أو أي شيء آخر من هذا القبيل أطلبه فيه قبل تاريخ توقيع هذا السند يعتبر لاغيا وكأن لم يكنء ولا يحق لي مطالبة السيد/ أسامة أحمد عباس زينيء بأي حقوق مالية مهما كانت قبل تحرير هذا السند. وهذا إقرار مني بذلك. وعلى استعداد للمثول أمام محكمة التنفيذ للإقرار والتصريح بهذا الإبراء.

وأذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين. حرر بتاريخ: 25/08/1445هـ الموافق 06/03/2024م بصمة المقر بما حست العربية السعودية صك رقم 71.54511/الاء اس بت ماس سس جح لق 2 محكمة التنفيذ بمحافطة جدة رقم الصفحة: " 1 دائرة التنفيذ الثانية | تاريخ الصك: 1440/4/1 لنطة فا جاء أعلاه: "أ.ه المذيل ببصمة المقر بما جاء في السند. كما ذيل بتوقيع شاهدين. ويسؤال المدعي عما استمهل وكيله في الجلسة السابقة, فأجاب قائلاً: سبب التأخر هو أننا تقدم بالتماس بموجب سند الإبراء على الدائرة مصدرة الحكم المنفذ وثم تقدم بالتماس آخر وبعد ذلك أشار المحامي بالتقدم بهذه الدعوى. هكذا أجاب. وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وفقاً لما تضمنته المادة (17) من نظام الإثبات التالي نصها: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ". فقد جرى سؤال المدعي هل أنت مستعد لأداء اليمين بالصيغة التالي : "والله العظيم أن المدعى عليها قد أبرأتني من الطلب التنفيذي محل الدعوى بمبلغ قدره (717.101519) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعودي وأن ما ورد في سند الإبراء كله صحيح والله العظيم " فأجاب قائلاً نعم مستعد. هكذا أجاب. وعليه جرى تخويله بالله من مغبة اليمين الكاذبة وأن من حلف بالله كاذباً لقي الله وهو عليه غضبان. ففهمت ذلك. ثم حلف: "والله العظيم أن المدعى عليها قد أبرأتني من الطلب التنفيذي محل الدعوى بمبلغ قدره (101719./77) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة

عشر ريالاً. سعوديًّا وأن ما ورد في سند الإبراء كله صحيح والله العظيم". هكذا حلف. وبسؤال المدعي أصالة والمدعي وكالة. كلاً مهم على حدة (هل لديك ما تضيفه؟) فقرر قائلاً: ليس لدي سوى ما قدمت، هكذا قرر. واستناداً للمادة (69) والمادة (159) من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم في هذه الجلسة.

فبناءً على ما تقدم من الدعوى. ولما كان المدعي وكالة بهدف من دعواه إلى الحكم بـ (بإثبات إبراء موكله من الطلب التنفيذي محل الدعوى). مؤسساً دعواه بأن المدعى عليها قامت بإبراء من كامل الطلب التنفيذي والمبلغ المطالب به قدره (7710\1719) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعوديًّا حيث إن هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ وفقاً للفقرة (3) من المادة (3) من نظام التنفيذ ولا محتته التنفيذية. التي نصت على أن: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء. أو الضلع. أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي - . أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فبي من اختصاص قاضي التنفيذ." ونظراً لتقييد طلب التنفيذ برقم (401024501240718) وتاريخ 08 / 04 / 5 هـ لدى هذه الدائرة. فإنها تختص بنظر هذه الدعوى دون غيرها من دوائر التنفيذ. مما يجعلها مقبولة شكلاً. أما من حيث الموضوع: ونظراً لما قدمه المدعي وكالة من بينات في سبيل إثبات دعواه والمتمثلة في -سند براءة ذمة المالية المرفق في المعاملة والمذون مخمونه بعاليه- المتضمن إقرار المدعى عليها بإبراء المدعي من المبلغ المحكوم به بموجب السند التنفيذي رقم (441.7517757). والمقدم بشأنه طلب التنفيذ محل الدعوى.

واستناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها ما يلي: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلقه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو

هم مضنا دائرة التنفيذ الثانية تاريخ الصك: ١٤٤١/١/٥ - ٩
رئيس الدائرة القضائية سليمان ابراهيم سليمان المطرودي ٥
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-057 – حكم نهائي بنقض حكم ابراء ذمة الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 1447-07-22 - pdf.4771864931
بطاقة الوثيقة

DOC-057	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي بنقض حكم ابراء ذمة الشيخ أسامة من طلب تنفيذ الوالدة عاتقة الحرازي - 1447-07-22 - pdf.4771864931	عنوان الوثيقة
22-07-1447	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
376-372	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1TOjPciWFiww2D2rsm57qGXkLL-QISToP/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

حصت العربية السعودية صك رقم 87\41\41\1"1/اء مي _ _ -
_ - #6 محكمة الاستئناف بمحافضة جدة رقم الصفحة: ١ نا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

فلدى الدائرة الحقوقية الأولى وبناء على القاضية رقم
852591\الا 2 وتاريخ. 55\1//.5 هـ لل دا ططراق القضية

330272727 كس ا اب أسامها بن احمد بن عباس زيني الهوية الوطنية 0 سعودي المدعي مستأنفة عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي الهوية الوطنية 0 1.01.8184 001 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده بما أن وقائع القضية قد أوردتها الحكم المستأنف رقم (4731639254) وتاريخ (03 / 06 / 1447 هـ) الصادر من دائرة التنفيذ (الثانية) بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن الملتمس يطلب في التماسه: أولاً: قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. ثانياً: إلغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى بالإبراء. وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: رفض طلب التماس إعادة النظر موضوعاً. والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيني سنجل مدني رقم (611/5717/77)ء المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 05 / 1447هـ؛ ثم تقدمت المستأنفة المدعى عليها - بطلب الاعتراض رقم (4713765960) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في: الأسباب: أولاً: إن الحكم محل الاعتراض صدر في مواجهة على فاقد الأهلية الشرعية والنظامية ولا ولاية له ودون اختصاص الولي أو علمه أو تبلغه فإنه باطل شرعاً ونظاماً ويجوز إعادة النظر فيه ولو بعد اكتسابه القطعية وقد صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى حيث أن المستأنفة عاتقه محمد يحيى الحرازي فاقدة الأهلية بموجب صك رقم (4630371972) وأن الولي الشرعي المعين هو المستأنف عدنان أحمد زيني. ولما كانت الدعوى قد أقيمت دون اختصاص الولي ودون تبليغه رسمياً فإنها مخالفة صريحة لنص النظام إذ لا تنعقد الخصومة شرعاً إلا بتمثيل صحيح من الولي وثبوت تبليغه ولا يكفي تبليغ فاقد الاهلية بناء على ما نصت عليه ذلك المادة رقم 17 من "نظام المرافعات. ثانياً: انتفاء ولاية قاضي التنفيذ على الإبراء غير المستند إلى سند تنفيذي: بناء على ما نصت

عليه الفقرة (١/؟) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن اختصاص قاضي التنفيذ بالإبراء أو الصلح مشروط بأن يكون ذلك بموجب سند تنفيذي والذي ورد بيان أنواعه حصراً بنص المادة التاسعة من نظام التنفيذ وبإزالة نص المادة الآتية على ورقة الإبراء التي يزعمها المستأنف ضده فإنها خارجة عن كونها سنداً تنفيذياً ولما لم يقدم الأخير أي سند تنفيذي وفق منصوص النظام والذي يثبت الإبراء فإن الدائرة غير مختصة ولا ولاية لها تنبسط على طلب الإبراء طالما لم يبنى على سند تنفيذي وقد قررت المحكمة العليا في قرارها رقم (*١٠/ت/5 لعام ١٤١٥هـ). ثالثاً: سبق الفصل في ذات الطلب المقدم في دعوى المنازعة الماثلة وصدور حكم قضائي بعدم قبول طلب الإبراء ذاته ورده وذلك أن المستأنف ضده تقدم سابقاً بذات الطلب حصت العربية السعودية صك رقم ١٤١١/٤١٨٤١/٨٧١/١ سس ي _ ن _ مس سس لح بلق 2 محكمة الاستئناف بمحاكمة جدة رقم الصفحة: ؟ نا أمام المحكمة التجارية ناظرة القضية الأصلية (محكمة الموضوع) وصدر الحكم بعدم قبول طلبه ورفض التماسه وحكم المحكمة التجارية النهائي برفض طلب الإبراء قد اكتسب حجية الأمر المقضي به وفقاً لنص المادة (٨٧) من نظام الاثبات ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية لما في ذلك من هدر لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا-نهاية له و يترتب على ذلك بطلان الحكم محل لمخالفته نظام الاثبات بعدم جواز النظر بالدعوى المحكوم بها بحكم نهائي قطعي والحكم محل الاعتراض خالف نص هذه المادة مخالفة صريحه يوجب معاً نقضه وإعادة النظر فيه. رابعاً: مخالفة الحكم محل الاعتراض لنص المادة (١٨٤) من نظام المرافعات الشرعية بناء على ما نصت عليه الفقرة (٥) من ذات المادة وانه لما كان الحكم محل [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الاعتراض قد صدر في مواجهة قاصر فاقدة الأهلية واكتسب الصفة النهائية دون رفعه إلى الاستئناف لتدقيقه

وجوباً فقد جاء معيباً لمخالفته إجراءً جوهرياً يتعلق بالنظام العام ولم يجب فضيلة ناظر القضية طالما خاض في موضوع الالتماس كما هو بين من منطوقه عن هذه المخالفة وأغفلها البتة دون مسوغ إلا ما يمكن اعتباره قصوراً في التسبيب يوجب النقص بكل وضوح. خامساً: وقوع غش وتدليس من المستأنف ضده من شأنه التأثير على الحكم إذا أنه أوهم الدائرة الموقرة بأهلية والدته مع علمه المسبق بعدم ولايتها وكذلك اخفاه على مقام الدائرة سبق الفصل في ذات طلبه بالإبراء بحكم نهائي بات كما هو مبين بعالية محاولا الالتفات على الحقوق واسقاطها بأساليب وطرق غير مشروعة نظاماً لو علمت بها الدائرة الموقرة لكان مآل طلبه المائل الرد شكلاً وموضوعاً لذلك وبناءً على تحقق الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الالتماس وإعادة النظر في الحكم بالإبراء. الطلبات: أولاً قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. ثانياً: إلغاء الحكم المعترض عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى بالإبراء. وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقاً. وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر بها والاعتراض المقدم عليه. وحيث إن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً وأما من حيث الموضوع واستناداً للمادة (190) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (28) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام فقد تقرر نظر القضية والسير فيها مرافعة وفيها حضر المستأنف وحضر المستأنف ضده وأحال المستأنف للائحة الاعتراض المقدمة منهم. وجرى عرضها على المستأنف ضده فأبرز رده مكتوباً ونصه: فهذا جوابنا على ما ورد في مذكرة المستأنف وكالة على الحكم رقم (4731639254) وتاريخ 03/06/1447هـ. الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة في القضية رقم (7441864931) وتاريخ

08/04/1447هـ: بداية فإن جميع ما احتوت عليه مذكرة الاعتراض مكرر سبق وأن قدمه المعارض وكالة وفندت أسباب الحكم هذه الأمور سواء في الحكم الابتدائي أو في التماس إعادة النظر فلم يأت بأي جديد وتفصيل ردنا عليها ما يلي: أولاً: ليس صحيحاً أن الحكم محل الاعتراض صدر دون تبليغ أو إعلام فالثابت أن صك الحكم رقم (4731461703) وتاريخ 13/04/1447هـ في القضية رقم (4771864931) وتاريخ 8/04/1447هـ تضمن في ص 1 السطر 7 بأنه تم تبليغه بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (804332242). وفي ص 2 السطر 19 والذي تم التبليغ أيضاً بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم (804620836). فإذا كان الأمر كذلك وأن التبليغ تم صحيحاً وحيث إن المنوط بالولي متابعة التبليغات والإجراءات النظامية. وقد قصر في ذلك فهو مفرط والمفرط أولى بالخسارة. ولما سبق فما أثاره في خامسا. من مذكرته الاعتراضية من وجود غش وتدليس من موكلي من شأنه التأثير على الحكم يرد عليه بأن ما حصت العربية السعودية صك رقم 5147\141/م ييب بل 2س محكمة الاستئناف بمحافضة جدة رقم الصفحة: + نا ذكره مجرد دعوى مفتقرة للدليل فلم يقدم المستأنف دليلاً واحداً معتبراً على هذا الغش والتدليس بل إن ما ذكره كدليل على هذا الغش وهو أن والدة موكاي ليست ذات أهلية هو دليل على تقصير المستأنف وتفريطه فالولي مسؤول عن الوالدة وعن جوالاتها وصحتها وكل ممتلكاتها وكونه لا. يتفق هذه الأمور فهو غير جدير بالولاية عليها ويدل على تفريطه. والمفرط أولى بالخسارة. كمسا أن موكلي لم يخفي شيئاً بل رفع دعوى استكملت كافة إجراءاتها النظامية الصحيحة والمعتبرة. وتم التبليغ عن طريق النظام. فكيف يكون هذا غشاً. ثانياً: ما ادعاه من انتفاء ولاية قاضي التنفيذ على الإبراء غير المستند إلى سند تنفيذي غير صحيح؛ والصحيح هو ثبوت الولاية لقاضي التنفيذ بالمادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء: أو الإبراء. أو

الصلح,, أو المقاصة - بموجب سند تنفيذي - . أو الحوالة, أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فبي ممن اختصاص قاضي التنفيذ". وبالمادة (9/7) من نظام التنفيذ ونصها: "7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً". وبالمادة (29/1) من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرّر العادي صادراً ممن وقع وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أو ينكر ذلك خَلْدُهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". فقد تم الإبراء صحيحاً وأقرت فيه والدة موكلي صراحة قبل ثبوت الولاية عليها بإبراء موكلي (ابنها) من كافة الديون والمستحقات التي عليه. علماً بأن تاريخ سند الإبراء هو: 25/08/1445هـ: بينما حكم الولاية من المستأنف على الوالدة كان بتاريخ: 24/04/1446هـ. أي بعد سند الإبراء بما يقرب من السنة وهذا سند محرر من الوالدة عاتقة إلى انها المستأنف ضده في وقت لم يكن عليها ولاية من احد ولم تكن قاصراً كما أنه لم ينكر أحد هذا المحرر ولم يطعن فيه أحد بالتزوير كما أن هذا الإبراء عليه بصمتها ووقع عليه شاهدان لم يجرح عدالتهما أحد. ثالثاً: ما ذكره من "سبق الفصل في الدعوى من قبل المحكمة التجارية فقد نصت أسباب الحكم المستأنف ضده الرد الوافي على هذا الدفع: في ص (5) من الحكم ونصه: "وبالاطلاع على الحكم المرفق رقم (4630548401) وتاريخ 18/06/1446هـ الصادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة: تبين أنه لم يتناول موضوع الإبراء وإنما انتبى إلى عدم قبول الالتماس -المقدم: من الملتمس ضده في هذه القضية- لعدم انطباق الحالة محل الالتماس". وعليه يتبين أن ما أثاره لا وجه له وليمّن لديه فيه دليل ويتعارض مع قواعد البراءة الأصلية. الطلبات: رفض الاعتراض وتأيد حكم الدرجة الأول. أه وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها ولائحة الاعتراض المقدمة عليه؛ تبين أن الاعتراض قِيم خلا الأجل المحدد نظاماً. واستوف أوضاعه الشكلية المقررة. فيكون

مقبولاً شكلاً. وأما من حيث الموضوع؛ فإنه لما كان الثابت بالأوراق صدور صك الولاية رقم (4630371972) وتاريخ 24/4/1446هـ قبل صدور الحكم الملتمس عليه، وكانت المدعى عليها قد ثبت فقد أهلها بموجب ذلك الصك. فإن اختصاصها شخصياً في الدعوى دون تمثيلها بولها الشرعي -مع علم المدعي اليقيني بصدور صك الولاية حسبما تم إثباته في وقائع الصك الصادر من الدائرة الثانية المنوّه عنه- يُعد اختصاصاً غير صحيح. وتكون الخصومة منعدمة حصت العربية السعودية صك رقم 14\5187 "لاء سس ي _ ن _ مس سس لح بلق 2 محكمة الاستئناف بمحاكمة جدة رقم الصفحة: 4 نا شرعاً ونظاماً. ولا يترتب عليها أثر. إذ لا تنعقد الخصومة إلا بتمثيل صحيح. ولما نصت عليه الفقرة (ز) من أولاً من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية؛ والمادتين (88/1) و(90/2) من النظام ذاته. من جواز التماس إعادة النظر ونقض الحكم متى صدر على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً. ولما كان هذا العيب متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة. فإن الحكم الملتمس عليه يكون قد صدر مخالفاً للنظام واجب النقض. الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى قبول الاستئناف موضوعاً وقبول التماس إعادة النظر موضوعاً.

ونقض الحكم. والحكم مجدداً بعدم صحة الحكم الملتمس عليه لعدم صحة الخصومة؛ لعدم قيامها على تمثيل صحيح. وذلك كله وفقاً لما سيرد في منطوق الحكم، وللمدعي إقامة دعواه على الوجه الصحيح للنظر فيها.

لذلك حكمت المحكمة بالآتي: أولاً- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم المستأنف رقم

(4731639254) وتاريخ (03 / 06 / 1447 هـ) الصادر من دائرة التنفيذ (الثانية) بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة. فيما قضى به من رفض طلب التماس إعادة النظر موضوعاً والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيني سجل مدني رقم.)

٠١١٧.95717/77 (المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 05 هـ ثالثاً: الحكم مجدداً بقبول التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعاً. والمقدم من قبل ولي المدعى عليها/عدنان احمد عباس زيقي سجل مدني رقم (٠١١١./9171775) المقيد برقم (4713404041). وتاريخ 01 / 5 / 1447 هـ ونقض الحكم الصادر من دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة رقم (4731639254) وتاريخ 1447/1613 هـ فيما قضى به من ثبوت إبراء المدعى عليها/عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي سجل مدني رقم (1007056847).: للمدعي/أسامه بن احمد بن عباس زيني سجل مدني رقم (1008017301): من الطلب التنفيذي محل الدعوى والمقيد برقم (401024501240718) وتاريخ 8. / ؟. / 545 هـ بمبلغ قدره (7.101719؟) سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. سعودياً.

لعدم قيام الدعوى على خصومة صحيحة وتمثيل نظامي معتبر
 وبه تلغى جميع الآثار المترتبة على الحكم المنقوض. وبالله
 التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المملكة العربية السعودية فتك وزارة العدل صك رقم ها اثاءلاء
لكا لها 01 0 محكمة الاستئناف بمحافظة جدة رقم الصفحة: ه 0
1 الدائرة الحقوقية الأول تاريخ الصك: 141./1/77 لوزت [س]
المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية 111107
إدارة الدعاوى والأحكام 0 عضو الدائرة عضو الدائرة ئيس الدائرة
القضائية ميلسلا دمحم هلاا دبع نلاخ نرقملا نرقم حلاص نرقم
زيافلا ميركلا دبع ديز زيزعلا دبع 000 0 0 م 0 ا يك 0 0 يت
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-058 – حکما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل بطاقة الوثيقة

DOC-058	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكما إثبات التنازل والتخارج وإبراء الذمة ومستندات التنازل	عنوان الوثيقة
غير متاح	الجهة المصدرة
عدنان زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
5	عدد الصفحات (تقديري)
381-377	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 1gBLJzMM2w0hAcayaRtxi8sg SWh4rmyDm/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني تاكرثلا مكحن تابثا عباس لزانثلا
 زیني جراختلاو نم أَسَامُہ بن احمَد ب أَسَامُہ بن احمَد بن عباس
 زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عباس
 زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني
 أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ
 بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا
 بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا
 أَسَامُہ بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ
 بن احمَد بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد
 بن عباس زیني أَسَامُہ بن احمَد بن عبا أَسَامُہ بن احمَد بن

عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
هتدلاو مكح بن عباس زيني ءاربا ةمذ يلكوم نم غليم أسامه بن
احمد أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا موكلي إلى زيني
عندنان / السيد تنازل تثبت التي المستندات ينيز سابع نب دمحا
نب هماساً أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد
بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
ولدتها منذ قاصرة والتده بأن إقراره ويثبت عاتقة / السيدة
لوالده زيني عدنان / السيد ولية صك ينيز سابع نب دمحا نب
هماساً أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا الفيديو مقاطع وسماع والدته استجواب فيها
طالب التي الجلسة ضبط ينيز سابع نب دمحا نب هماساً أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه
بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد
بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا
أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه
بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد
بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس
عباس زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس

زيني أسامه بن احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني
هتخص في المطعون الحرازي ينيز عاتقة سايع / الوالدة نب
إقرار أسامه بن احمد أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن
احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن
احمد بن عبا أسامه بن احمد بن عباس زيني أسامه بن احمد بن
عبا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-059 – ردود على حكم الالتماس 717

بطاقة الوثيقة

DOC-059	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ردود على حكم الالتماس 717	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
7	عدد الصفحات (تقديري)
388-382	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1eJmqgeo661_WxLozixnZkbexF4tPPg0/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أولاً: الرد على موضوع الأوراق الجديدة (عقود التأسيس والسجلات التجارية)

المحكمة قالت إن موضوع إدارة الطاعن للشركات "مو جديد، وأنه كلام قديم ومناقش من قبل". هذا الكلام غير صحيح للأسباب التالية:

أولاً: المستندات التي جابها الطاعن هي عقود تأسيس الشركات وسجلاتها الرسمية من وزارة التجارة وكاتب العدل، وهذي مستندات رسمية وقوية. نظام الإثبات المادة (25) و(26) تنص على أن المحرر الرسمي حجة

على الكافة، وما دام لم يثبت تزويره، فهو صحيح وملزم للجميع.

ثانياً: هذي المستندات تثبت أن الطاعن أدار الشركات لمدة ٣٠ سنة. وهذا الكلام موثقة من المرحوم الشيخ أحمد بنفسه في عقد البيع، حيث أقر أن المبلغ المذكور بالعقد يشمل مقابل إدارة الطاعن لكل هذه السنين. ونظام الإثبات بالمادة (17) يقول الإقرار حجة قاطعة على اللي أقر وورثته من بعده.

ثالثاً: إقرار المرحوم في العقد باستحقاق الطاعن لمبالغ الإدارة يعني أن المبالغ داخله في قيمة الصفقة، وكان المفروض على المحكمة إنها تخصمها من المبلغ الذي حكمت به. وحتى لو افترضنا جدلاً - ومو معناه إننا نقر - أنه صار غبناً في قيمة الحصص، هذا لا يلغي إقرار المرحوم، ولا يسقط حجته، لأنه إقرار قاطع وما يتأثر بدعاوى الغبن اللي جاءت بعدين، خصوصاً أن الإقرار موجود بالعقد نفسه ومؤيد بالمستندات الرسمية.

رابعاً: هذه المستندات اللي جابها الطاعن عبارة عن أدلة مترابطة، كان المفروض المحكمة تعتد بها. ونظام الإثبات المادة (1) تقول إن الإثبات هو إقامة الدليل على واقعة قانونية أو تصرف قانوني.

خامساً: تجاهل المحكمة لهذي المستندات وعدم خصمها للمبالغ التي يستحقها الطاعن جعل الحكم غير عادل. حتى لو افترضنا أن القيمة التي حكمت بها المحكمة هي الصحيحة، الوالد أقر في العقد أمام شهود إنه متنازل للطاعن عن جزء من قيمة الحصص مقابل إدارته للشركات. هذا الإقرار مكتوب بالعقد وموثق بشهود. من

باب الإنصاف، كان على الأقل على القضاة خصم هذا المبلغ من القيمة التي حكموا فيها، وهذا كان راح غير نتيجة الحكم، لكن المحكمة تجاهلت الإقرار مع أنه ثابت. سادساً: شرط "التعذر" في الفقرة (ب) من المادة ٢٠٠ ما يقتصر على المستندات الجديدة فقط، بل يشمل المستندات القديمة التي ما قدر أحد يقدمها قبل الحكم لسبب قاهر. وقضاء المحكمة العليا استقر على أن شرط التعذر يمتد ليشمل المستندات التي كانت موجودة، وتعذر تقديمها (سبب التعذر في ظروف قاهرة ؟)

ثانياً: الرد على موضوع حكم التنفيذ (ورقة الإبراء)

بالنسبة لحكم التنفيذ الذي فيه إبراء والدة الطاعن، المحكمة قالت إن هذا الحكم يتعلق بالتنفيذ، وليس بموضوع الدعوى. لكن الطاعن ما قدم حكم التنفيذ كسبب مستقل تحت الفقرة (ب)، قدمه كدليل يدعم سبب الفقرة (ز) الذي يتعلق بعدم تمثيل الوالدة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

أولاً: صدور حكم التنفيذ بإبراء الطاعن من المبلغ المحكوم به لصالح والدته يعني أن ذمة الطاعن بريئة من هذا الدين قانونياً. هذا الإبراء لو كان موجود وقت نظر الدعوى، كان راح يؤثر في وضع الوالدة القانوني في القضية.

ثانياً: الإبراء الذي صدر من الوالدة للطاعن بعد الحكم، ما ينفي وجود خلل في تمثيلها في أثناء الدعوى، بالعكس ممكن يكون دليلاً إنها ما كانت على دراية كاملة بحقوقها وقت الدعوى، أو أن من كان يمثلها لم يعبر عن إرادتها الحقيقية.

ثالثاً: صدور حكم التنفيذ بالإبراء يثبت أن الوالدة - لو كانت ممثلة تمثيل صحيح - كان ممكناً تنازل عن طلبها قبل بأن

تتنازل عن حقها من بدري، وكان النزاع انتهى. استمرار النزاع لين وصلوا لحكم بالإلزام وبعدين الإبراء يدل على أنه يوجد خلل في التمثيل في أثناء الدعوى.

رابعاً: اللي قالته المحكمة إن نفس ورقة الإبراء قدمت في التماس سابق، هذا الكلام مردود عليه؛ لأن الطاعن ما قدم الورقة نفسها، قدم حكماً قضائياً نهائياً من دائرة التنفيذ، وهذا الحكم غير ورقة الإبراء تماماً من حيث طبيعته القانونية وحجته. حكم التنفيذ هذا مستند قضائي جديد مكتسب قوة الأمر المقضي، صادر من جهة قضائية مختصة، ونافذ وواجب التنفيذ. هذا المستند لم يكن موجوداً وقت الالتماس السابق، فهو جديد ولم يعرض على المحكمة من قبل. قيمته كدليل مو بس إنه إبراء للذمة، بل هو قرينة قوية تدعم سبب الفقرة (ز)، خصوصاً مع الأدلة الثانية عن حالة الوالدة وصك الولاية الذي صدر بعد الحكم، وكل هذا يعزز بأن الوالدة ما كانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.

ثالثاً: الرد على موضوع تناقض منطوق الحكم (الفقرة هـ)

المحكمة قالت إن المنطوق واضح وصدر بالإلزام، وإن أسباب الحكم السابق متوافقة مع الطلبات، وإن الملتمس ما بين وجه التناقض في المنطوق. هذا الكلام غير صحيح، والتناقضات اللي في أحكام الدرجة الأولى والاستئناف تثبت العكس. ومن المبادئ المعروفة في القضاء السعودي إن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة ما تتجزأ"، فإذا كان في خلل بالأسباب، هذا الخلل ينعكس على المنطوق ويضعف قوته. والتناقضات اللي تثبت هذا الخلل هي: التناقض الأول: المحكمة من ناحية استندت إلى إقرار الوالد إنه "ما باع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه"، ومن ناحية أخرى استندت إلى تقارير طبية تثبت أنه كان يعاني النسيان. والأغرب

أن نفس هذه الواقعة كانت قدام قاضي المحكمة العامة في قضية الحجر على المرحوم والقاضي وقتها حكم ببرد دعوى الخصوم، وقرر إنه المرحوم ما يحتاج إلى ولي، واستند إلى التقرير نفسه من الصحة النفسية الذي أكد صحة أهليته، رغم أنه يعاني النسيان. ليش القضية هنا أخذوا بإقراره السلبي بعدم البيع، وقاضي الحجر شاف التقارير نفسها، وحكم بكامل أهليته، ورد دعوى الحجر؟ هذا التناقض أثر في الحكم.

التناقض الثاني: المحكمة قالت إنها "غير ملزمة بتحقيق العقد" رغم وجود قرائن عندها تثبت عدم صحته، وبعدين راحت وحكمت بعدم صحة العقد بناء على القرائن نفسها بدون تحقيق. هذا التناقض في التسبيب جعل الحكم يخلو من أساس موضوعي سليم.

التناقض الثالث: المحكمة قالت إن الدعوى "ليست لإنكار واقعة البيع، بل للغبن في قيمة المبيع"، وبعدين راحت وحكمت بعدم صحة البيع بناء على القرائن نفسها. كيف تكون الدعوى موجهة للغبن بس، وبعدين يحكمون بعدم صحة البيع؟ هذا تناقض واضح.

التناقض الرابع والأخطر: المحكمة جازمت وقالت إن المرحوم "ما وقع أصالة على عقد البيع، وأنه كان فاقدا للأهلية". هذا الكلام ما عليه دليل، ويتناقض مع الوقائع التي تثبت حضور المرحوم ومعه شهود وقعوا على العقد في المجلس نفسه، وهم: عدنان فوزي الهندي، فيصل فهد القثامي، عبده مسعد الوصابي. المحكمة ما استمعت لهؤلاء الشهود، ولا حققت معهم، ورغم ذلك جازمت بعدم توقيعه. هذا القول يرقى إلى أن يكون كذباً على لسان القضاء، لأنه يناقض الوقائع الثابتة بالمحركات الرسمية التي لم يطعن فيها بالتزوير.

التناقض الخامس: المحكمة تذبذبت في موقفها من العقد الرسمي. من ناحية قالت إن العقد موثق أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، لكنها قالت إن التوثيق هذا "ما له أثر قانوني يثبت صحة العقد". ومن ناحية أخرى استندت إلى المادة (26) من

نظام الإثبات التي تقول إن المحرر الرسمي حجة على الكافة أي أن ما هو مكتوب في العقد الموثق يعتبر صحيحاً وملزماً للجميع، ما لم يثبت تزويره بطريقة قانونية. وبعدين راحت وطرحت العقد الرسمي جانباً، واعتمدت على قرائن غير مثبتة، رغم أن العقد ما طعن فيه بالتزوير، ورغم أن الشهود ما استمعت لهم. هذا يتعارض مع القاعدة المعروفة "الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". المحكمة هنا تناقضت حين وثقت بالعقد رسمياً ثم تجاهلته.

التناقض السادس: المحكمة نسبت للطاعن إنه "قبل ورضي" بتقييم مكتب أبو غزالة. هذا الكلام غير صحيح أبداً، بل هو كذب على الطاعن. الثابت في حكم الصلح والتخارج إن الطاعن لم يرض بهذا التقييم، بل تم التخارج على صلح بقيمة مختلفة تماماً. ممكن التوضيح أكثر بأن حتى وإن قبل الطاعن بتقييم أبو غزالة، ولكن أبدى اعتراضه، ولم يتم التخارج والصلح إلا بقيمة مختلفة. التناقض السابع: المحكمة قالت إنها أخذت بالتقييم الأقرب زماناً لانتقال الحصص، بعدين تجاهلت إن التقييم الأقرب هو اللي في العقد نفسه بين الأطراف، وأخذت بتقييم آخر. هذا تناقض بالمنهجية. والأهم أن العقد هذا استوفى كل الأركان الشرعية والنظامية، من أهلية الطرفين والقيمة العادلة للصفقة، والتي يتجلى عدلها إن المرحوم كان اشترى الحصص نفسها بـ 62 مليون ريال، وباعها للطاعن بـ 120 مليون ريال، يعني زيادة 58 مليون وبنسبة 93.55% عن سعر شرائه. هذه الزيادة الكبيرة تثبت أن الصفقة عادلة ومربحة للبائع، وتنفي أي كلام عن غبن.

التناقض الثامن: المحكمة تجاهلت قيمة التخارج الفعلية التي تمت باتفاق الأطراف، ونفذت أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، وأخذت بتقييم آخر مختلف. والأصل الشرعي والنظامي إن عقد الصلح والتخارج من أقوى العقود الملزمة، ويكتسب حجية قاطعة بمجرد توثيقه. والاتفاق اللاحق بين الأطراف ينسخ الذي قبله من تقييمات، لأن إرادة الأطراف الحرة هي مصدر الالتزامات. وحتى

لو افترضنا أن المحكمة تبغي ترجع إلى تقييم فعلي، كان المفروض تأخذ بقيمة التخرج نفسها، لأنها القيمة الفعلية التي تم بها التخرج ونفذت. هذا المنطق يخلي الحكم معيباً، خصوصاً أن القضاة ما حققوا في المستندات التي عندهم، مثل حكم الصلح التي أشاروا إليه في حشيتهم وتجاهلوه، أو في منطقية القيمة المذكورة بالعقد نفسه.

حكم الصلح والتخرج الصادر سنة ١٤٣٢هـ مو مجرد ورقة عادية، هذا هو المستند الأم والمرجع الأساسي التي المفروض ينهي النزاع نهائياً بين الأطراف جميعهم. القضاء السعودي والمحكمة العليا عندهم مبدأ ثابت ومعروف، أن "الأسباب والمنطوق وحدة واحدة ما تتجزأ". يعني إذا كان في خلل أو تناقض في أسباب الحكم، هذا الخلل ينعكس حتماً على منطوق الحكم، ويخل بقوة وحجيته. الخصوم في محضر الصلح والتخرج أبرأوا ذمة الطاعن بموجب حكم الصلح النهائي. كيف المحكمة ترجع إلى التقرير نفسه الذي تم الصلح بناءً عليه، وتستخدمه عشان تلزم أسامة بمبالغ جديدة، مع أن الصلح الذي وافقوا عليه هو نفسه الذي أبرأ ذمته؟ هذا تناقض واضح وصريح.

حكم الصلح صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم (عدنان وغيره ضد أسامة) حول الشركات نفسها (شركة أحمد زيني التجارية). البند (1/4) من الحكم ينص على أن عدنان أقر: "بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول (أسامة زيني) سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى... ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات." الحكم لم يقل "حق عدنان الشخصي" فقط، بل قال "حقهم" وأطلقها. بمعنى أنها تشمل: \- الحقوق الشخصية لعدنان (نصيبه المباشر في الشركة) \- الحقوق الموروثة (التي آلت إليه من والده) لأنه بمجرد وفاة المورث، اندمجت حقوقه مع حقوق الورثة، وأصبحت

كلها تحت مظلة واحدة. لما عدنان يوقع على هذا الصلح، ويوافق على إبراء ذمة الشيخ أسامة، هذا الإبراء يشمل كل المطالبات المتعلقة بالشركات، سواء كانت ناشئة عن حق شخصي أو عن حق موروثة.

وهذه النقطة تصب في انعدام صفة عدنان وفقاً للمادة ز. الخلاصة: التناقض هنا إن المحكمة تجاهلت حكماً قضائياً بات (حكم الصلح)، وبنت حكمها على تقرير استخدم في قضية سابقة انتهت بإبراء الذمة. هذا التناقض بين الذي اتفق عليه قضائياً والتي حكمت به المحكمة لاحقاً، يجعل منطوق الحكمين غير قائمين على أساس سليم، وهذا سبب قوي جداً يستوجب نقض الحكم.

كل هذه التناقضات تثبت أن تسبب أحكام الدرجة الأولى والاستئناف كان فيه خلل جوهري، وتضمن أكاذيب على لسان القضاء لما نسبوا للطاعن أو للمرحوم أو للواقع أشياء ما صارت، مثلاً إنه ما في شهود مع أنهم موجودون، وإن الطاعن قبل تقييم ما قبله، وإن المرحوم ما وقع على العقد مع أن توقيعه ثابت بمحرر رسمي. هذه الأخطاء انعكست على منطوق الحكم وجعلته غير منصف.

رابعاً: الرد على موضوع عدم التمثيل الصحيح (الفقرة ز)

المحكمة قالت بالنسبة لموضوع صفة عدنان زيني إنه "دفع موضوعي قديم مناقش، وما يدخل في الفقرة التي تتكلم عن التمثيل". هذا الكلام غير دقيق:

أولاً: الفقرة (ز) من المادة ٢٠٠ تتكلم عن الحكم على "من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى". انعدام صفة الخصم مرتبط بمسألة التمثيل، لأن الذي ما له صفة في الدعوى ما يعتبر ممثل تمثيل صحيح.

ثانياً: بخصوص تنازل عدنان زيني عن حصصه للطاعن، هذا التنازل ثابت بالأوراق الرسمية. تنازل عن حصصه بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وعاش بعدها ٧ سنوات وما ادعى الغبن، وتم تخارج الخصوم في حصصهم بتاريخ ١٤٣٤/١/١٠هـ وما ادعى الغبن، وبعد وفاة الوالد رفع دعوى يتهم الطاعن بالتزوير حتى انتهى بأن ادعائه يخص الغبن. هذا يثبت أنه ما له صفة في الدعوى من الأساس.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع تمثيل والدة الطاعن بدعوى أنها قاصرة عقلياً، المحكمة قالت إن "واقع حالها يخالف كذا، وما صدر بحقها صك ولاية طول عمرها، وصك الولاية اللي جابوه صدر بعد الحكم".

أولاً: صدور صك الولاية بعد الحكم لا ينفي أنها كانت محتاجة ولاية قبل الحكم، بالعكس ممكن يكون دليلاً إن حالتها كانت تستوجب الولاية من قبل. وقصورها العقلي منذ الولادة ثابت بإقرار ابنها عدنان نفسه في صك الولاية المرفق.

ثانياً: مسألة الأهلية من النظام العام، والمحكمة ملزمة بتحقيق منها من تلقاء نفسها. وهي ما لم تفعل ذلك، واعتمدت على عدم وجود صك ولاية سابق كدليل على اكتمال الأهلية، وهذا غلط.

ثالثاً: حكم التنفيذ اللي فيه إبراء والدة الطاعن للمبلغ المحكوم به يعزز هذا الكلام. إبراء الوالدة للطاعن بعد الحكم، مع وضعها الصحي، يثير تساؤلات جدية عن مدى إدراكها لحقوقها وقت الدعوى، وعن إن كانت إرادتها عبرت عنها تمثيل صحيح. هذا الحكم صدر بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٠م، ويؤكد عدم رضاها بهذه الدعوى، وإن

القضية ما قدمت بإرادتها الحرة. ومن قاعدة الأهلية، من باب أولى أنه ما يكون لها صفة في القضية أبداً.

رابعاً: قضاء المحكمة العليا استقر على أن الفقرة (ز) تهدف لحماية الذي صدر الحكم ضده ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً، سواء كان ذلك بسبب انعدام الأهلية، أو بسبب خلل في الوكالة، أو بسبب انعدام الصفة. والوالدة هنا، مع كل الذي أثير حول أهليتها وتمثيلها، وحكم التنفيذ بالإبراء الذي يكشف تناقض موقفها، كل هذا يثبت أنها ما كانت ممثلة تمثيلاً صحيحاً.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-062 – طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15-07-1447
- ناجز
بطاقة الوثيقة

DOC-062	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب الاعتراض على حكم الدرجة الأولى - 15-07-1447 - ناجز	عنوان الوثيقة
15-07-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
غير متاح	الأطراف/الأسماء
1	عدد الصفحات (تقديري)
396-396	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1uGP_ogmZFqKjhwYSUKImSjQV2mhpqV7J/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

طلب الاعتراض على الأحكام رقم الطلب حالة الطلب المحكمة
الدائرة تاريخ الطلب ١٤٤٧/٠٧/١٥ 4714060501 بانتظار انتهاء
المدة الاعتراضية المحكمة التجارية بجدة الدائرة الاولى الدرجة
الأولى

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-066 – طلب النقص على صك الاستئناف الثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-066	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب النقص على صك الاستئناف الثانية	عنوان الوثيقة
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
403-400	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ui9GA5cks5FnfAalaJb3L_4nLX5ZmLDJ/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الطلبات على القضايا الرئيسية

طلب نقص الصفحة القضاء ° ٥ بيانات القضية ° ٥ ° ٥ 42824717 ٢٥ ذو الحجة ١٤٤٢ المحكمة التجارية بجدة الدائرة الولي محالة إلى محكمة الاستئناف الشركات النظامية رقم القضية تاريخ القضية المحكمة الدائرة حالة القضية تصنيف القضية نوع القضية بلطلا مقدم تانايب ° ٥ * بلطلا مقدم تانايب اسامة احمد عباس زيني ° ٥ طلب نقص رقم الحكم * 2 4530241622 ° مخالفة الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة ال تتعارض معها ° ٥ التسييبات صدور الحكم من

محكمة غير مشكلة تشكيال سليما طبقا لما نص عليه النظامالش كاتخا أال القالة ق 1789 / المعارض بأن العادة جرت على أن يدون في قرارات الإلثبات والتي تناولت الإلثبات بالعادة وقد أثبت إثباته بالشهادة وخالف الحكم المواد 88 90 من نظام الذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن بما يجوز معتبره و ال أساس له من الصحة، وخالف نص النظام من نظام الإلثبات إذ أسس تسببه على قرائن غير مضمونها بدون توضيح كما خالف الحكم المادة 85 في محضر الضبط أو في صك الحكم واستنتجت واكتفت بتسجيل منسوب للمدعية لم تقم بتفريغه ال عبارات فضفاضه للتدليل على سلطتها الجواز به بل المحكمة الطلب واسترسلت في تسبب رفضها المعارض بطلب استجواب المدعية الثانية وردت خالف الحكم المادة 21 من نظام الإلثبات إذ تقدم من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود كما اكتسب المحرر حجية ومن المقرر قضاء وشرعا أن والنهائية وإبراء الذمة الموثق بوزارة التجارة وبذلك فقد بيع الحصة وقرار الشركاء بما يفيد المخالصة التامة كالثابت بالعيان إذ قدم المعارض البيئة على صحة عقد أن البيئة إلثبات خالف الظاهر وأن الثابت بالبرهان خالف الحكم المادة 3 من نظام الإلثبات والتي أكدت على 2000 الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا سليماخت 111 ثةش كفش كةض التجارية وارد على سبيل الحصر وليس من بين اختصاص المحكمة التجارية. كما أن اختصاص المحكمة عليه وارثا أو غير وارث مما تخرج معه تلك الدعوى عن المطالبة بدين مستحق للمورث سواء كان المدعى اختصاص المحاكم العامة بالدعوى الآتية للقضاء رقم 47105 بتاريخ 1439هـ والمتضمن التجارية بموجب قرار معالي رئيس المجلس الأعلى مورثهم فإن الدعوى تخرج من اختصاص المحكمة بتأويل طلبات المدعين واعتبرها مطالبة بقيمة حصة بالمادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولما كان الحكم قام خالف الحكم قواعد الاختصاص النوعي المقرر 877 / 2000 2 6° صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير

مختصة $\pm 2 4269^\circ \text{ } \acute{\circ}$ ة ناؤ ا ل ت غ ل ق ل ك ة المورث وتمثل جزءا من ثمن البيع وهي مخالفات المركزي لإفادة عن الديون التي سددتها المعارض عن المورث عليه بل ورفضت المحاكمة مخاطبة البنك البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لاير رغم توقيع الغبن إذ لم يعترف بأي ثمن مسدد اهدر حجة عقد ولما كان الحكم أورد في تسببه ما يتعارض مع منطق في السداد وأن صور الشيكات غير واضحة شيئا من قيمة الحصة وعللت ذلك باضطراب دفعه من قيمة البيع فرفضت و اعتبرت المعارض لم يسدد باقي المبالغ التي تم سدادها كديون على الموت خصما من المحكمة مخاطبة البنك المركزي للاستعالم عن آخرين بستة مليون سداد ديون على المورث وطلب المورث بنك سامبا بمبلغ 450000 لاير وشيكن من أدلة سداد ومنها شيك مؤرخ 2010م لحساب وعدم اعتراضهم على ما قدمه المدعى عليه المعارض غبن فاحش ورغم إقرار المدعين بأن الدعوى غبن بأنها مطالبة بقيمة حصة مبيعه وتارة بأنها دعوى الاستئناف في ذلك إذ قامت الأخيرة بوصف الدعوى تارة تحسمه محكمة أول درجة وسايرتها محكمة لحصته ثم تعديلها إلى بطلان البيع وهذا تناقض لم أنها طلب المدعين ثبوت الغبن في بيع مورثهم أخطأ الحكم في تكييف الواقعة محل النزاع إذ الأصل 1984 / 2000 ° مرفق الطلب النقض لن يتم النظر إلى أي لوائح اعتراضية في المرفق، والمرفق مخصص فقط للمستندات الداعمة.

مرفق الطلب النقض مذكرة أسامة أحمد عباس زيني م.pdf.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

زيني م.pdf. مذكرة أسامة أحمد عباس بابسا عدد الأسباب
المسموح فيها 5 كحد اقصى ° بلطلا لولاً ببسلا ° بدين
مستحق في ذمة وارث وتدخل في اختصاص المحكمة العامة
الشركات بينما دعوى طلب المدعين ال تدخل في مفهوم النص
فهي مطالبة الفقرة الرابعة باعتبارها تدخل ضمن المخالفات

الناشئة عن تطبيق أحكام خالف الحكم المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمتعلق بالاختصاص إذ طبق السبب يناثلا ببسلا ° و المنتهي بالإبراء والمخالصة النهائية المرفوعة من المدعي الأول عدنان وآخرين ضد المدعى عليه وتتعلق بمحل النزاع بالدعوى رقم 2 17 185 والثابت فيه انتهاء القضية صلحا وذلك في الدعوى خالفت المحكمة حجية الحكم الصادر من الدائرة التجارية 17 بديوان المظالم الصادر السبب ثلا ببسلا ° معيبا بقصور في التسبيب ويتعين نقضه والمبدأ القضائي أن الظاهر معتبر مالم جوهرى في الدعوى والذي لو صح لتغير به وجه الحكم ومتى أغفل ذلك فإنه يكون خالف الحكم المبدأ القضائي أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع ألي دفع السبب 1950 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

moj.gov.sa@1950 هملاس ةجحل لاإ هنع لدعي لاو نيقب هدرى ام أرطى 2023 © ةظوفحم قوقحلا عيمج ماكحلأاو طورشلا ةيصوصخلا ةسايس ةرركتملا ةلئسلا زجان نع عبارلا ببسلا ° والتي تؤكد صحة البيع وعدم الطعن فيه الكتابي المتمثل في عقد بيع حصة المورث وقرارات الشركاء اللاحقة الموثقة متأثرا بمزاعم المدعي غير الصحيحة وهو ما جعل تسببيه مضطربا وخالف الدليل مخالفة الحكم للمواد 3 و21 و85 و88 و90 من نظام الإثبات وجاء حكم الاستئناف السبب سماخلا ببسلا ° السمية هو ما اعتاد عليه الجميع يؤكد علمهم بالبيع وبالثمن المذكور وهذا من قبيل الإقرار دالة وأن البيع بالقيمة البيع بصحة تنازل مورثهم عن الحصص وفي وقت الحق على واقعة البيع مما خالف الحكم المادة 16 من نظام الإثبات ألن الثابت بقرارات الشركاء اقرارهم على السبب ° التكاليف القضائية تفاصيل التكاليف القضائية غير خاضع للتكاليف القضائية ° <https://new.najiz.sa/applications/dashboard> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/> <https://new.najiz.sa/applications/lawsuit/cases/case-related-request/cassation-request/1879fca9-27d0-

4852-bf5f-4d1d35374e29> <https://new.najiz.sa/dashboard> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-services> <https://new.najiz.sa/dashboard/portal-services> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/license-guide> <https://new.najiz.sa/dashboard> mailto:1950@moj.gov.sa <tel:1950> <https://new.najiz.sa/about> <https://new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https://new.najiz.sa/privacy-policy> <https://new.najiz.sa/terms-conditions> [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-068 – طلب النقض من المحكمة العليا على صك حكم نهائي
ضد الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1446-02-25 هـ تم الرفض.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-068	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
طلب النقض من المحكمة العليا على صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1446-02-25 هـ تم الرفض.pdf	عنوان الوثيقة
25-02-1446	التاريخ الهجري
وزارة العدل	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
442-441	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1YZch0mcY3_pGTtMtaN5a0cqqNAUqO7Q2/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[حفص لك سأريف عديده تارم رركم ناوعلا] أسامه بن احمد بن عباس زيني الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner [ملاحظة المعالجة: ملف PDF ممسوح ضوئيا بـ CamScanner، حجمه نحو 4.45 ميجابايت، ومعظم النص المستخرج عبارة عن عنوان "أسامة بن احمد بن عباس زيني" مكرر بترميز عربي معكوس عبر صفحات عديدة، مع عبارة "الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner". الجزء ذو المحتوى الفعلي القابل للقراءة في

نهاية المستند هو وثيقة وكالة إلكترونية صادرة عن وزارة العدل،
نصها كالتالي: [صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني
وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات
الإلكترونية لوزارة العدل. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

الأطراف: \# الطرف / الاسم / الجنسية / نوع الهوية / رقم
الهوية / الصفة 1 - الموكل: أسامة بن احمد بن عباس زيني،
سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم
هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والبنود والصلاحيات (الوكالة): يحق للوكيل توكيل الغير -
مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة
والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستلام والتسليم - الإقرار - الإنكار -
الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردها والامتناع عنها -
إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات
والمحاكم - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة -
سماع الدعاوى والرد عليها - الطعن باقتراح المطالبة - تعيين
الخبراء والمحكمين - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ -
مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع -
إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل -
التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف -
قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق
المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - استلام صكوك
الأحكام - طلب التقاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب تطبيق
المادتين 231 و232 من نظام المرافعات الشرعية - مراجعة
جميع المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان
العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان
المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات

والمخالفات التأمينية - طلب نقض - طلب إحالة الدعوى -
مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية والتجارة وفروعها -
مراجعة المباحث الجنائية والإدارية وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية
والإمارة - مراجعة المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة
العامة ووزارة الاستثمار - مراجعة مؤسسة النقد العربي
السعودي - مراجعة البنوك.

تاريخ إصدار الوكالة: 1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م - رقم
الوكالة: 451560570 تاريخ إنهاء الوكالة: 1446/03/20 هـ |
2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة وينور تكللاً تالاكولا تامدخ:
ةلاكولا ردصم المملكة العربية السعودية - وزارة العدل - وثيقة
وكالة [انتهى المحتوى القابل للقراءة. باقي المستند تكرر
للعنوان بالترميز المعكوس وعبارة CamScanner]. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-070 – لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي - 02-01-1445

بطاقة الوثيقة

DOC-070	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
لائحة المدعي بتفصيل مبلغ الحكم الابتدائي - 02-01-1445	عنوان الوثيقة
01-02-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
11	عدد الصفحات (تقديري)
546-536	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1xwmpdIYhN7BNvwZP8UWT0vZB4eHUdl1o/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 11، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 11؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

ته كاذنا 011 801 التاريخ: اه الموافق: لا. ام اصعاب الفضيلة
رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمجدة سلمهم الله السلام
علي ورحمة الله وبركاته وبعد 66) «6 الموضوع: لائحة
اعتراضيه على صكّ الحم رغ (21051؟ 10ال2ع) وتاريخ ١هـ
بالقضية رع (6270) وتاريخ 1هـ بالإشارة الى الموضوع اعلاه
وبشأن الحم الصادر من الدائرة التجارية الاولى بالحكة التجارية
بجدة برق (44731\78114) وتاريخ ١هـ بالقضية و الا (2457)
وتاريخ 76 اه والذي انتبى منطوقه الى (حكّت الداعرة: بإلزام

أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية و طنية رم (1 10750
160) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيفي زيني هوية
رق (11107/005819) و ثلاثون مليوناً و ثمئمة و اثنان و
ثمانون ألفاً و مئة و ثمانية و ثلاثون ريال وُفق ما تضمنته
الأسباب) وحيث أن من المقرّر: موعد استلام الحكم بتارية 40/1
* ١٥ وقد تقدمنا باللائحة الاعتراضية بتارية 546/07/٠١ ١٥
ويهذا يكون قد قدم خلال المدة النظامية مما يجعله حنيا
بالقبول الشكلى. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: من الناحية الموضوعية نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على
صيغة منطوق الحكم قالدائرة. لم تفصل المنطوق على النحو
الصحيح حيث ان الدائرة حكنت بالزام ثلاثون ريالاً و لم توضح
الدائرة مصدرة الحم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه
التحديد رتم تعددهم و انما اكتفت بذكر المبلغ الاجالي و لا يخنى
على شريف علم فضيلتكم ان الاحكام يتوجب نظاماً " ان تكون
مفصلة حتى يكن تنفيذها علأ أنه تم افادة الدائرة بان هناك وصية
ثابته بموجب كم قضائي (7750151771131517237007 : 7)
(مرفق صورة الصك) كما ان المدعى عليه هو احد الورثة
بموجب حصر الورثة رم (87: 53617؟) و تار 278/٠0/17 ١٥ و
عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ
الوصية بعين الاعتبار ما يلي 0 - ١ عدنان احمد عباس زيني هوية
ز 17037777 (3١1) واهو يستحق مبلغ وقدره (5,779,7170
كريال) ستة و تسعون | مليون و سبعاة و تسعة و سبعون ال فو
مائتان و سبعون ريال ؟- عاتقة خمد يحيى محمد علي الحرازي
هوية رغ زلا لمكملا..) أو ص تستحق مبلغ و قدره 1519 لا
ريال) سبعة و عشرون مليون و ستائة و واحد و خمسون الف و
مائتان وا تسعة عشر ريال "- الوصية و التي اوصى بها مورث
المتدعين و المستحقة مبلغ و قدره ٠١١,77/7,53/8 (ريال)
مائة و عشرة مليون و ستائة و اثنان و سبعون الف و ثلاثمائة و
تسعة و سبعون ريال والاستشارات القانونية أ © جدة. حى
الروضة. شان النمضة 2 960 نه 328 زلمايمينا أصحاب الفضيلة

و حيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحم على النحو الصحيح و جوباً و عدم تفصيل مستحقات المدعين فانتى اطلب من مقام الدائرة الموقرة اولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية ثانياً: الحم بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعي عدنان احمد عباس زيني هوية رق (17709177) مبلغ اجالي قدره (1,77370٠ ريال) ستة و تسعون مليون و سبعة و تسعة و سبعون الف و مائتان و سبعون ريال وأن يدفع للمدعية عاتقة خمد. يحيى مد علي الحرازي هوية رق (عمكه.و/١١٠) مبلغ وقدره (501,5٠9١5؟ ريال) سبعة و عشرون مليون و ستائة و واحد و خمسون الف و مائتان و تسعة عشر ريال والحم بالزام المدعى عليه ان يدفع لمستحتي الوضية مبلغ و قدره ١١,777 : 1275 (ريال) مائة و عشرة مليون و ستائة و اثنان و سبعون الف و ثلاثمائة و تسعة و سبعون ريال والله يحفظك و يرعاه © ««««« المدعين وكالة 1 ب الحاني د. مد بن فواز بن منير الشعلمي حا لحرسص ل 5-9 د 3 2 3 ازقانونيه و 1 0 عدوم ١ 0 3 - بل تجارئ وع 5 9250405 والاستشارات القانونية ١ ؟ جدة. حى الروضة. شان النمضة 06000072 323.6 الالايلا 0600 ١١ تت ١ الا 500000595 لله ١ دع ١ ١ 4 المسطظدة الاو يمجا طيلة بجمة 58 ش 7 ادن لين 0-0 1 002 رحدو لصفل على محا خلم ونوبع الاي 2 7 رقم الصك؛ 79149011151471.11 ؟ بد اده "يي ددا بسفنا ماذا 7 أ" ١ و ذ المجلد رقم: ١1/1١ / ل ١ ١ صفحة رقم؛ ١ من ١ 3 7 ب ١ 4 لقا. 2 مث إثبات وصية

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
أما بعد « فلدي أنا حمد بن عبد الله الخضيرى القاضي 2
المحكمة العامة بمحافد

جندة وبناء على الإحالة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة
العامة بمحافظة جدة المساعد برقم 558١ وتاريخ ١51/01/04
هـ المقيد | بالمحكمة برقم 5611071 وتاريخ 1451/1: 8 هـ

[illegible]

الذكور والإناث بالتساوي. كما أو 6 ورشتي الشرعيين الأبن
عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد
بن عباس زيني بن زيني وزوجني السيدة عائقة بنت محمه يحيى
محمد علي الحرازي بالحرص علن تيد هذه الوصية ومعاوئة الأبن
أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها ونكون
الوحيد الممتبرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم قَمَنَ
بدله بمدأ ما سمنه فإنما إثمه على الذين يدلونه إن الله سميع
عليه والله على ما أقو: ا شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية.
وعليه وبناء على شهادة الششاهدين أعلاه ثبتت لدى هذه الوسية
أعلاه وصلى الله على ثينا محمد وأب وصحبه وسلم. حرر ب
1151/01/11 هـ اك 4 ! الختى سدح 7 قاضي بالمحكمة العامة
(جدة) ا ابره 7 0 1 العامة بمحافخلة > 2 ل حمد بن عبد الله
الخيرى م 1 طبع عام 1114 ي تموزج له - 1-01 0 1 0 1 1 مسا
د ل 1 1 1 1 0 تسد 2127 جوو ة نا 1 1 2-6 سس سس ورور
سس سس سا سس سس اساسا 1 1 لو نر 26
المحكمة المامة بمحافضة جدة 7 2660011: المكتب القضائي
رقم: 9 5 4 9 1 مدة خم وتوفيع القاشس/ رقم الصك: 11 1 ؟
(9471 011) 14: 1 م 57 0 لقند فط جاسم تاريخه: 0 اه "1"
ريخه: 11/01/11 اه ل 000 تجن سلؤافقي ا 5 ا ل - 00000 /
كاف لبيك رقمة 11/4 1 سا.. 1 اك 3 534 وباك العريك - ل
صفحة رقم: 1 من 1 لص 3-0 4 7 1 114 / متى إثبات وصية
الحفد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. أما بعد
. فلدي أنا حمد بن عبد الله الخيرى القاضي #2 المحكمة
العامة بمحافة جدة وبثاء على الإجالة الواردة لنا من فضيلة
رئيس الحكمة العامة بمحافضة جدة المساعد برقم 581 وتاريخ
1451/5: 8 هـ المقيد | باملحكمة برقم 55115071 وتاريخ
هوك يوم الاحد الموافق 1451/5: 17 1 هـ أفتتحت الجلسة
الساعة 44: 14 وفيها حض ا عبدالمزير محمد عبدالرحمن
الستقاف سعودي الجنسية سجل مدني 1 اوكيلا عن احمد عباس
زيني سعودي الجنسية سجل مد 10 © بموجب الوكالة رقم

114.1 ف 451/1/91 هـ صادره من كاتب عدل الثانية بمحافظة
جدة الجلد ١ اوانهى قائلاً أن مود أوصى بوصية مكتوبة وبشهادة
كل من إسماعيل محمد سيقل سميح ١781450 ومروان
أثور مسلم نويلاتي ١1904111٠ هذا نه (أشهد أن لا إله إلا
الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حي أن الثار حق وأن
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييسث من يذ القبور وأذني أ 2
ا بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيأ واموت وانني أوصي من
تركت من أفلي بتقوي الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصبهم
بما أوصى ب أ إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن الله أسطفى لكم
الدين فلا تموتن إل وأنت مَلَمَوْنَ والإقرار عني بأنني نصبت الأبن
أسامة بن أحمد عباس + زيني بن زيني سجل مدني رقم)
1750180١: 1(وصياً لتنفيذ مضمون وصيني وتحديد أَوْجَه
صرفها وفقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأنن, قد أوصيت
وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً بأن يتم حصر ما نسبته
خمشة بالمانة «؛ من سائر تركتي بمد وفاتي من أموال سائلة
أب عقارات أو منقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال
قبل توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة بذ عمل خيري على
شكل وقف فيوف وأوزع عوائده على المحتاجين وللساكين من
آل جدي زيني بن زيني ولد أوصيت يوقف علمي قدره عشرة
ملايين ريال (« ٠ : ٠ : ٠ : 4 لال ا الأقباء.من آل زيني
وأرحامهم وموظفي شركاتي وأولادهم. وقد أوصيت بوقف على
الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بمب أ وقدره
خمسة ملايين ريال) 2.000.0٠0(ريال لتوثيق المخططات
واستخراج الصكوك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين وضع
سكان الواد وما زاد بمد ذلك يصرف علن محتاجين وادي فاطمة.
وما تبقى من الثلثت يوزع على كل من احفادي الذكور والإاث
بالتساوي. كما أو زفق ورثتي الشرعيين الأبن عدنان بن أحمد
بن 'عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد بن عباس زيني
بن زيني وزوجني السيدة عاتقة بنت ١ يحيى محمد علي الحرازي
بالحرص على تنفيذ. هذه الوصنية ومعاوئة الأبن أسامة على ذلك

وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها ونكون الوحيد ا لَب
والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم فمن بدلة بعدما
سمعه فائما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليه والله
على ما أقو © (شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية . وعليه
وبناء على شهادة الشاهدين أعلاء ثبتت لدى هذه الوصية أعلاء
وصلن الله على ثينا محمد وآ وصحه وسلم. حرر ب
1151/01/11 هـ - ر ١ خ 7 تأضى بالمحكمة العامة بجدة ول
عور 3 صي + يجده 1 عم 1 0 1 كر تكدة اليرة ب مافظة
حي ريو مد حمد بن عبد الله الخضيري ا: طبع مام 1414 ي
نموذج الهء - ١-١ ١ ظ يت أ ا جا حي ا 6 0 ييه 3 المحكمة
العامة بمحافظة جدة 8 جم الى المكتب القَصَّائ رقم: ١1 و "7
ا 1 رمدن نصايل هلى مسمة خثم ونوقيع اللي | قم | 1 أحمد بن
همه ألم الخو 5 رقم الصك: 515: 1.71: 114011\51477
اخنه 0 ب بمحانظة جد المساعد .بين المحنا المده تاريخه:
/ 11/471: 01هـ لزا) ابراه بن سلع التتى < #واقوتضدن م /
اف ا المجلد رقم: ١٠4/1؟ 0 و 1177 ١ د _ ا صفحة رقم: ١
من ١ اص 2-6 | 1١ 4 0 جناي 8 إثبات وصدية امد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده.. أما بعد . فلدي أنا حمد
بن عيد الله الخضيري القاضي 0 المحكمة العامة بمحاد جدة وتنا
على الإحالة الواردة لنا من فضيلة رئيس الحكمة النامة بمحافظة
جدةالمساعد برقم 5299١ وتاريخ 0هـ المتيد بالمحكمة برقم
51110075 وتاريخ هاو يوم الاحد الموافق ١157/١: 1/1١ م
انتحت الجلسة الساعة 44: 4 وقيها حط 1 عبدالعزيز محمد
عبدالرحمن السقاف سعودي الجنسية سجل مدني إوكيلا عن
احمد عباس زيني سعودي الجنسية سجل مدد . ا بموجب الوكالة
رقم 2011407 471/1/7١هـ صادرء من كاتب عدل الثانية
بمحافظة جد الجلد *١ اوانهى قائلاً أن موت 9 أوصى بوصية
مكتوبة وبشهادة كل من إسماعيل محمد مديفل شميح مم 4٠
ومروان انور مسلم ثويلاتي ما هذا ن 5 (أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن

الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله ييمث من 2 القبور وأنني أو ١ |
بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيا واموت وأنني أوصي من
تركت قن أهلي بتفوى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصبهم
بما أوصى ب آ! [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله أسحلفى لكم الدين فلا
تموتن إلا وأنت مسلمون والإقرار عني بأنني نصبت الأبن أسامة
بن أحمد عياس ب ١ زيني بن ريني سجل مدني رقم (٠٠١4.101) وصياً لتنفيذ مضمون وصيئي وتحديد أوجه صرفها
وفقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأثم, ا قد أوصيت وأنا
بكامل الأوصاف الممتبرة شرعاً بان يتم حصر ما نسبته خمسة
بالمائة © / من سائر تركش بعد وفاتي من أموال سائلة أي ا
عفارات أو منقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال قبل
توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة لذ عمل خيري على
شكل وقف فيوفم ونوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من
آل حدي ريني بن زيش وفد أوصيت بوذ علمي قدره عشرة
ملايين ريال 210٠٠١٠٠٠0 ريال: 1 الأقرباء من آل زيني
وأرحامهم وموظفي شركائي وأولادهم. وقد أوصيت برقف على
الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بعبا 1 وقدره
خمسة ملايين ريال (٠.000,٠٠٠) ريال لتوشيق المخططات
واستخراج المسكك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين
وضع مسكان الواد / وما زاد بمد ذلك يصرف عل محتاجين
وادي افاطمة. وما تبقي من الثلث يوزع على كل من أحفادي الذ
كور والإناث بالتساوي . كما أو / ١ 6 ورثتي الشرعيين الأبن
عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأبن أسامة بن أحمد
بن عباس زيني بن زيني وزوجتي السيدة عانقة بنت. ١ يحيى
محمد علي الحرازي بالحرص على تنفيذك هذه الوصية ومعاونة
الابن أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها
ونكون الوحيد المعتبرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي
إليهم فمن بدله تعدا ما سسممه فإثما إثمه على الذين يبدلونه

انور مسلم نويلاتي 15541360. هذا نه 5 (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن الجثة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 2 القبور وأنني 5: بالله وأكفر بالطاغوت على ذلك أحيا سوق وأنني أؤضي مسن تركت من أهلي بتفوى الله ورسوله إن كانرا مؤمنين وأوصيهم بما أومنن 1 إبراهيم بنيه ويمقوب يا بني إن الله أعستلغى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنت مسامون والإقرار عتيتانني بنت الأبن أسامة بن أحمد عباس +: يني بن زيني سجل مداني رقم) 17701801. وصياً لتنفيذ مضمون وصيتي وتحديد أوجه صرفها وذقاً لرأيه وعلمه وعمله والإقرار عني بأن: قب أوصيت وأنا بكامل الأوصاف الممتبرة شرعا بأن يتم حصر ما نسيته خمسة بالمائة © / من سائر تركتي بعد وفاتي من أموال سائلة أبـ عقارات أومنقولات أو أسهم أو سندات وكل ما يقدر بمال قبل توزيع التركة وأن يتم إنفاق هذه النسبة ب عمل خيري على شكل وقف فيوقد: وتوزع عوائده على المحتاجين والمساكين من آل جدي زيني بن زيني وقد أوصيت بوقف علمي قدره عشرة ملايين ريال) 11000000 (ريال لتعل؛ الأقزباء من آل زيني وأركافهم وموظفي شركاتي وأولادهم. وقد أوصيت بوقف على الأرض التي أوقفها جدي عبد الوهاب بوادي فاطمة بم 1 وقدره خمسة ملايين ريال) 5,200,000 (ريال، لثوثيق المخططات واستخراج الصكوك والقيام بأي استثمارات أخرى لتحسين وضع سكان الواد وما زاد. بعد ذلك يضرف على محتاجين وادي فاطمة! "ومنا تتقى من الثلث يوزع على كل من أحفادي الذكور والإناث بالتساوي. كما أوصر ورثتي الشرعيين الأبن عدنان بن أحمد بن عباس زيني بن زيني والأين أسامة ابن أحمد بن عباس زيني بن زيني وزوجني السيدة عاتقة بنت محمد ١ يحيى محمد علي الحرازي بالحرص على تنفيذ هذه الوصية ومعاونة الأبن أسامة على ذلك وعلى أن تجب هذه الوصية ما قد سبقها وتكون الوحيد © المعثيرة والمعمول بها بعد وفاتي. هذه وصيتي إليهم. فمن بدله بعد ما سممه فإئماً إثمه يغلى الذين

يبدلونه إن الله سميع عليم والله على ما أقوا شهيد) أطلب إثبات نص هذه الوصية. وعليه وبناء على شهادة الشاهدين اعلاه ثبتت لدي هذه الوصية أغلاء وصلى الله على ثينا محمد وآ نسي ١ وصحبه وسلم. حرر 3 1471/21/11 ف ١ ظ مر الختوالد تعد ضي باع حمة العامة بجدة ا» ب ار / 0 ابتار وهو 0 0 0 07 / نك ة وى ران بافخلة 5 7 اس 200009 سس كيه حمد بن عبد الله الخضيرى سمس رينت طبع عام 414 اه تشوذج لهء - ١١١ أ 2 ا نشاف 0 رقم الوكالة: 5507/9500 التأريخ: 555١/١١١١ اه : فك تاريخ الانتهاء: ١550/١١/٠7 ه خدمات الوكالات الإلكترونيه ريخ الانتهاء وكالة [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ,
وبعد:

فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل» تم إصدار وكالة إلكترونيًا رقم 445751452٠ للموكل: عدنان احمد عباس زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١٠١11595711 وقد تم الاقرار بتوكيل: ١- محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ٠١3/795 : 4851/ حفيظة رقم ١89.51١ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى

جميع المحاكم - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي -
طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى المحاكم -
طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا -
لدى محاكم الاستئناف مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء
جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وله حق
توكيل غيره « حرر بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٧ هـ وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

مما صدرت هذه الوثيقة من وزارة العدل. ويجب التحقق من
بياناتها وسرياتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. على ل
الرابط التالي: ١١٠.٥٠١.٥٢.٥٠١/٥٠١.٥٢.٥٠١
الموحد: ١٦٠ « أو من خلال تطبيق الوزارة للأجهزة الذكية.
رقم الوكالة: ٥٥٠٠٧٥٠٥ التاريخ: ١٤٥١/١١/٥٥٥١ هـ . ٥٠١
تاخ الانث: ٠ خدمات الوكالات الإلكترونية ريخ الانتهاء:
١٤٥٠/٠٠/٥٥٥٠ هـ صفحه رقم ١ من ١ وكالة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:

فمن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل « تم إصدار وكالة
إلكترونيًا رقم ٤٤٥٥٧٥٤٥٥٥٧ للموكل: عدنان احمد عباس
زيني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم
١١١٧٠٣٣٧١٧٠ بصفته وكيل بموجب وكالة رقم بتاريخ
١٤٤٤/٠٧/٧٥ هـ: الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية
والموكل بها من عاتقه محمدي محمد علي الحرازي سعودية
الجنسية بموجب سجل مدني رقم ١١١٧١٥٥٧١١٤١ وقد تم
الاقرار بتوكيل: ١- محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسية
بموجب سجل مدني رقم ١٣٥/٧٩: ٤٨٥٧١/ حفيظة رقم
١٨٩.٥١١ فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة
وإقامة الدعاوى -' المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد
عليها - الإنكار - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود

والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة. 71 من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المخاكم - تنفيذ الوصية - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - الإمهال الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - وذلك في الإرث العائد من احمد عباس زيني بصفته شريك في شركة بترو ستار المحدودة سجل تجاري رقم 5 عوجرل بتاريخ ١444/1١/١5 هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

للعنالا] مه طويخ صبرت هذه الوثيقة من وزارة العدل. ويجب التحقق من بياناتها وسرياتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. على 0 برعل . 0 نيد الرابط التالي: 170]. 6010.52/الدالها أو الاتصال بالباتف الموحد: ١10٠.. أو من خلال تطبيق الوزارة للأجيزة الذكية.

1 ط - 3 لا

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-072 — مذكرة التماس الحاقية في 8-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717

بطاقة الوثيقة

DOC-072	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة التماس الحاقية في 8-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
8-8-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
551-548	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1z3cWsKqImdcuh0EpjGqR3rM2xw5aHgsT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: وبعد الموضوع/ مذكرة إلحاقية بشأن التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (4530241622) بتاريخ 13/03/1445هـ والمقدم من الملتمس/أسامة زيني ضد الملتمس ضدهم وهما شقيقه عدنان ووالدته عاتقة إشارة لموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها

والمذكور أعلاه ودواعي الالتماس» ومرفقاته ودلالاتها ونوجزها في الآتي:

أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهري فيها:

الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغبن في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل؛ وهذا إقرار من

المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملتمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في خينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة: ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسدها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات).

الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة» سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبارء ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 1427هـ « ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده» وشركة أحمد زيني التجارية» بما لا يتجاوز 140 مليون. 1 ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون.

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورثهم على العقد والزعم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلا من

المورث مستغلا وكالته عن المورث» وان المورث في زمن العقد كان فاقد الأهلية.

ثانياً مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته:

إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة» ولم يعترف بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم الملتمس أصل العقد وأورد الحكمان في تسبيبهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1- أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى عليه) كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك.

2- أن ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها.

3- أن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحمصص فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته.

4- أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

5- أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ربربال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي.

ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في

الدعوى:

إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به ما هي القرائن؟ الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع» وتارة بالزعم أن المورث كان فاقداً الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ.

الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث ولم يقدم تقييمات أخرى. ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى. عليها أكثر من 10 سنوات.

ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله» وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9/90 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد! !

وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع_وأنه تم توقيعه من المورث؛ ومستندات السداد والقيمة الحقيقية للشركة.

علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1 -مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحالات بنكية جميعها صادرة

بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال» وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 2010/10/04 الموافق 5 على حساب المورث بنك سامبا.

2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة -ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة.

3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.

المادة (69) الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية» وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.

المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق» وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفوع ومرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد عدم

صحتها بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ-اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432هـ» وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ» و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل» وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية»؛ وأما ما ورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك.

ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 90 - حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين» ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده؛ بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والثابت في مقدمته ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث.

ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغبن في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية» في حين أن المدعي نفسه وباقي

الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية، رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (185/17/2) وتاريخ 1432/12/02هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية.

د- أن المورث نفسه بتاريخ 1431/09/20هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل» وحرر وكالة للمدعى عليه _ مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة، وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال للأخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل منها بتاريخ 1431/10/09هـ - 1431/10/19هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعى (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!!

ه- أن المورث تاجر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية.

و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابل» فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً ونظاماً. ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال.

لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل: على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية» سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثول المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد

لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع»
وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته» ومن ثم يكون نظر
الغبن في الثمن بالأساس في غير محله.

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-075 – مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم - 28-01-2026 (وورد) بطاقة الوثيقة

DOC-075	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية - تناقض الحكم - 28-01-2026 (وورد)	عنوان الوثيقة
28-01-2026	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
565-560	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1yvEdXbdtkFAiO9aKhyqj93YUDRI6GNTT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الاستئنافية الثانية
بمحكمة الاستئناف بجدة حفظهم الله، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات في
الحكم رقم (4431025114) وتاريخ 01/01/1445 هـ في
القضية رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442 هـ والمؤيد من
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4530241622،
وتاريخ 13/3/1445 هـ إشارة للموضوع أعلاه
وإلى التماس إعادة النظر المقدم عن موكلنا أسامة أحمد عباس
زيني بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ.../.../.... نتقدم

لأصحاب الفضيلة بهذه المذكرة الإلحاقية ببيان أهم التناقضات في الحكم مما يوجب إعادة النظر فيه.

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

وَقَّع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ 20/09/1431هـ، وعليه توقيع البائع وثلاثة شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي، والأستاذ عدنان النهدي، والأستاذ عبده مسعد الوصابي، وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا في حياة (البائع) وهو المورث، ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد، فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما البيعُ عن تراضٍ " متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به، كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم، وبين موكلي، والذي تم بالاتفاق والتراضي بعد عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدا في تاريخ 2/12/1432هـ، على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري (4030169102) وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها (11) شركة) ويعتبر التخارج بالصلح -كما ورد فيه نصا- إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة موكلي، وإسقاطا لحق المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات، وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (42824717) وتاريخ 25/12/1442هـ في المحكمة التجارية، وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم طالبوا بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن، مع العلم أن هذا البيع تم في حياة المورث وبعقد يتوافق مع الشروط الشرعية وحال

حياته، ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (4530241622) بتاريخ 13/03/1445هـ، بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلها كيدية تم خسارتها.

أصحاب الفضيلة: نحيطكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص 14 بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 18/2/1442هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه، والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ... إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 2/12/1431هـ يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 8/6/1432هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان. يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحا قبل تاريخ التقرير الطبي، ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حسابها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام 1431، واستمر هو والمورث إلى وفاته عام 1438هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه، ولا يقلل من صحته تأخر الإفراغ لما بعد سداد الرهن.

ثانيا: التناقض حول الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (450.000) أربعمئة وخمسون ألف ريال، في حين أن القيمة السوقية التي أوردها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (368.757.931) مليون،

في حين أن الثابت هو أن انتقال الحصص جاء وفقاً لعقد البيع مقابل مبلغ (120.000.000) مائة وعشرون مليوناً، فرغم وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع، مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين سليمين راشدين يقصدان إيقاعه، وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بمبلغ العقد -الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً- وهذا التناقض غير المسبب له وغير المبرر، يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم، حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ، ولم تطلب إثبات السداد، ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين، وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: 1- لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما، فقد تم الطعن أمامها على العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد، ولم يطلب نتيجة التحقيقات، بالرغم من أنه الأساس في إثبات البيع وتمامه، 2- وأيضاً: لم تخصم الدائرة ما تم سداؤه من ديون من مبلغ الحصص، 3- وأيضاً: لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى - الملتمس) عن فترة ما قبل العقد، فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)، لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: 1- أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي تثبت دفع الثمن، وأن المدعى لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام، بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع، ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره، ولا بمستندات المدعى عليه

(الملمس).: 2- أن المحكمة رفضت استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها، ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات، ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر جوهري في الدعوى، والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. 3- أن الحكم أغفل ما يلي: أ. توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ب. المستندات البنكية التي تثبت تلقى المورث للمبلغ المتفق عليه (120,000,000 ريال)، وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ، بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. 3- إغفال وعدم مراعاة التوقيت: فالتقييم تم بعد سنة كاملة من البيع (1432هـ بينما البيع تم في 1431هـ)، ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة، خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص، وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل، فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري، كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر صحيح وموقع وعليه شهود، ومستندات بنكية).

خامسا: التناقض في الموقف من عقد البيع: 1- ورد في صك الحكم ص (2) أن الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم بمقابل مبلغ (120) مليون ريال، ومعنى هذا أن سبب الطعن في العقد هو الثمن أو المقابل، وورد في نفس الصك ص (3) طعن المدعين في صحته "مؤكد أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلا ومضمونا"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا، ففي البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال

العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع، يدل على ضعف الموقف، وعدم التماسك ثم عندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير، ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (94-95).

2- جاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (15) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: " وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته " وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته، ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير، فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها.

3- كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (15) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما وأهليتهما، ولو كان الثمن أقل من ذلك، فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرين، وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً.

4- وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (15) بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة

على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقدا للأهلية" وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورث، وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله، كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق" ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (26) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به، فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

5- ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (16) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعي عليه، وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسًا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (3855849) وتاريخ 25/10/1438هـ في القضية رقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ، واستدلت في اختصاصها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية،

ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية، ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله، وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة. والله يحفظكم ويرعاكم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-076 – مذكرة إلحاقية على قضية 42824717 - التماس -
تناقض الحكم - pdf.2026-01-28
بطاقة الوثيقة

DOC-076	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة إلحاقية على قضية 42824717 - التماس - تناقض الحكم - pdf.2026-01-28	عنوان الوثيقة
28-01-2026	التاريخ الميلادي
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
568-566	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1QhraGTLqahO3qHLnUTVPtHtuweP4Nos1/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الاستئنافية الثانية
بمحكمة الاستئناف بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته الموضوع: مذكرة إلحاقية ببيان أهم التناقضات في
الحكم رقم (5 5751175110 5) وتاريخ 01/1555/10هـ في
القضية رقم (57751711) وتاريخ 557/117/75هـ والمؤيد من
دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (45707515571
«تاريخ 55/7/17هـ إشارة للموضوع أعلاه

وإلى التماس إعادة النظر المقدم عن موكلنا أسامة أحمد عباس زيني بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ.../.../.... نتقدم لأصحاب الفضيلة بهذه المذكرة الإلحاقية ببيان أهم التناقضات في الحكم مما يوجب إعادة النظر فيه.

الوقائع: أجمالها في النقاط التالية:

١- وقع الملتمس عقدًا صحيحًا مع والده بتاريخ ١١/١١/١٩٩٠ وعليه توقيع البائع وثلاثة شهود هم: الأستاذ فيصل القثامي» والأستاذ عدنان النهدي» والأستاذ عبده مسعد الوصابي « وهو تصرف صحيح ومتوافق مع صحيح الشرع والنظام وتم هذا البيع صحيحا في حياة (البائع) وهو المورث؛ ودون أي قيود أو ملحوظات شرعية أو نظامية تطعن في أهلية الطرفين وقت توقيع العقد» فهو بيع صحيح تم بتراضي الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما البيع عن تراض" متوافق مع صحيح الشرع يجب الوفاء به» كما أنه لم يعترض أحد وقتها على صحة البيع.

(١٨٥١/١٧٧١ صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الإدارية بجدة الصادر برقم ١- متضمنا التصالح بين الملتمس ضدهم وبين موكلتي والذي تم بالاتفاق والتراضي بعد ١٥ ١١٧٧/٥٧٧/٧ تاريخ عقد البيع المشار إليه أعلاه وتحديدًا في تاريخ ١١/٧/١٩٧٧ هـ على ألا تكون لهم أي مطالبات على (شركة وغيرها من الشركات المحددة في الصلح وعددها) ٥ ١٥٧٥١٧٥٥١٧٥٠٧ (أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري المستأنف في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات» وعليه يسقط حقه في المطالبة فيما يتعلق بهذه الشركات.

- أقام المستأنف ضدهم الدعوى رقم (٥٧/٨٧ ٥١٧١٧١) وتاريخ ٥١ ٥٥٧/١٧/٧٥ هـ في المحكمة التجارية» وطالبوا فيها بإبطال عقد البيع ثم طالبوا بحصتهم من البيع ثم إعادة تقييم الحمصص على اعتبار أن البيع صحيح ولكن فيه غبن» مع العلم أن هذا البيع

تم في حياة المورث وبعقد يتوافق مع الشروط الشرعية وحال حياته» ثم صدر حكم محكمة الاستئناف رقم (5570751777) وتاريخ 555/07/١7 هـ بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ثم أقام المستأنف ضده العديد من القضايا ضد موكلها كيدية تم خسارتها.

أصحاب الفضيلة: نحيطكم علما بوجود عدد من التناقضات توجب إعادة النظر في الحكم وقبول الالتماس ومنها: أولا: التناقض حول المورث: تناقض الحكم في أسبابه حيث ذكر في ص؛ ١ بأن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 5457/7/١6 هـ والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة» "أقر المورث بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه» والمثبت بالصك رقم (3؟5؟/85595) وتاريخ 5757/5/8 هـ "...

إلى أن قال: "كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبد العزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 75 اهبين عدم إدراك المورث» وعزره تقرير طبي في مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في هـ حيث أثبت في طياته أن المورث يعاني من النسيان.

يكمن التناقض في أن الدائرة لم تأخذ بالعقد الصحيح الذي تم صحيحا قبل تاريخ التقرير الطبيء ثم أثبتت أنه ينسى ولم تأخذ بذلك في حساباتها عندما تحدثت عن إقراره بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه؟

كما أن توقيع المورث -وهو التاجر الخبير- على العقد عام « ١57"١ واستمر هو والمورث إلى وفاته عام هـ دون أن يطالب بأي حقوق إضافية تجاه الشركة أو أبنائه يجعل الحق مستقرا للمشتري وهو المدعى عليه» ولا يقلل من صحته تأخر الإفراغ لما بعد سداد الرهن.

1 ثانيا: التناقض حول الحصص: ذكر في الأسباب أن قرار الشركاء بنقل الحصص للشيخ أسامة كان على أساس مبلغ (550,6٠٠) أربعمئة وخمسون ألف ريال» في حين أن القيمة

السوقية التي أورها تقرير أبو غزالة كانت بإجمالي: (57,17517,471 مليون؟) في حين أن الثابت هو أن انتقال الحصص جاء وفقا لعقد البيع مقابل مبلغ ٠٠٠0٠٠0 مائة وعشرون مليوناً فرغ وجود ثلاثة مبالغ ووجود تناقض صارخ يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع» مع أن البيع تم بموجب العقد الصحيح الذي تم من طرفين سليمين راشدين يقصدان إيقاعه. وانصبت إرادتهما على وجوده. وعدم أخذ الدائرة بمبلغ العقد - الذي تم صحيحاً شرعاً ونظاماً وهذا التناقض غير المسبب له وغير المبرر يعد مخالفة توجب إعادة النظر في الحكم» حيث علمت الدائرة بوجود العقد وأنه يشتمل على آلية سداد المبلغ» ولم تطلب إثبات السداد» ولم تتأكد هل تم وفق العقد أو لا؟ كان يجب على المحكمة مراعاة القيمة الحقيقية وأقربها للواقع والمحقق لإرادة الطرفين» وتكرر نفس الخطأ في الحكم الاستئناف.

ثالثاً: التناقض في الإجراءات: الحكم الابتدائي: ١- لم تجر الدائرة المقتضى الشرعي تجاه العقد الصحيح الموقع من الطرفين بكامل إرادتهما وأهليتهما فقد تم الطعن أمامها على العقد وذهب لمركز التحقيقات الجنائية.. ثم توقف الأمر دون أن يتأكد القاضي من صحة العقد ولم يطلب نتيجة التحقيقات؛ بالرغم من أنه الأساس في إثبات البيع وتمامه: ١- وأيضاً: لم تخصم الدائرة ما تم سداؤه من ديون من مبلغ الحمصصء ""- وأيضاً: لم تعتبر الدائرة مبلغ الأجرة التي حددها المورث (وهو البائع) للطرف الثاني (وهو المدعى عليه في هذه الدعوى- الملتمس) عن فترة ما قبل العقد فأجرة المشتري (المدعى عليه الملتمس)» لم تعتبرها الدائرة مستحقة له في ذمة البائع (المورث).

وجرى في حكم الاستئناف عدد من التناقضات في إجراءات الإثبات ومنها: ١- أن الحكم أشار إلى أن الدائرة الابتدائية أغفلت إجراءات التحقق من التوقيعات والمستندات البنكية التي ثبت

دفع الثمن» وأن المدعي لم يقدم دليلاً مادياً على عدم الاستلام بينما المدعى عليه قدم مستندات بنكية تثبت الدفع» ومع ذلك لم يتم الأخذ بصحيح العقد وآثاره. ولا بمستندات المدعى عليه (الملمس).: ؟- أن المحكمة رفضت استجواب والدة موكلنا لإبطال الوكالات ورأت أن ذلك حق جوازي لها ثم اطلعت على فيديو لها تبطل فيه الوكالات» ثم ذكرت أن الطلب غير مقبول ولم تسبب لذلك رغم أنه أمر جوهري في الدعوى. والفيديو الذي اطلعت عليه هو دليل بموجب نظام الإثبات. - أن الحكم أغفل ما يلي: أ. توقيع المورث على عقد البيع والتخارج أمام كاتب العدل. ب.

المستندات البنكية التي تثبت تلقي المورث للمبلغ المتفق عليه ١٠٠٠٠٠٠٠٠ (ريال) «وقيام موكلي بدفع ديون على والده المورث من هذا المبلغ؛ بينما اعتمد الحكم على دليل غير محكم يتمثل في تقرير المحاسب رغم ما عليه من ملحوظات. - إغفال وعدم مراعاة التوقيت: فالترقيم تم بعد سنة كاملة من البيع ١٥٥٧٧١هـ بينما البيع تم في ١٥٥٧١هـ» ولا يخفى أنه في عالم الشركات فإن مدة سنة كافية لحدوث تغيرات جذرية في القيمة» خاصة وهناك عوامل رفعت القيمة لم تؤخذ في الحسبان مثل دخول شريك جديد وهو (شركة أوزكو المحدودة) كمساهم بمالها للشركة بعد شراء الحصص وهو بحد ذاته عامل يرفع القيمة السوقية للشركة ككل فلا يصح تقييم الحصص بمعزل عن هذا الحدث الجوهري كما أن التقرير مجرد رأي استشاري لا يرقى إلى مستوى الدليل القاطع الذي ينقض مستندات رسمية موثقة مثل: (عقد محرر صحيح وموقع وعليه شهود ومستندات بنكية).

خامساً: التناقض في الموقف من عقد البيع: ١-ورد في صك الحكم ص ١) أن الدعوى رقم (372777537؟37) وتاريخ 57775/8هـ المنظورة لدى القاضي صالح محمد الزايدي في المحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بإبطال العقد الذي تم

بمقابل مبلغ (١١١) مليون ريال» ومعنى هذا أن سبب الطعن في العقد هو الثمن أو المقابل» وورد في نفس الصك ص (؟) طعن المدعين في صحته "مؤكدًا أن المدعين يطعنون في صحة هذا العقد شكلاً ومضموناً"، وذلك بالتزوير ووصل الأمر للتحقيقات الجنائية ثم تراجعوا في البداية: أقرّ بالبيع ولكن طالب بإبطال العقد. ثم لاحقاً: طعن في صحة العقد وادعى أنه مزور أو غير صحيح. إن التمسك بالعقد ثم الطعن في صحته وادعاء تزوير التوقيع» يدل على ضعف الموقف , وعدم التماسك ثم عندما أدرك المدعي أن دفاعه القائم على الطعن في مشروعية العقد بادعاء 2 التزوير لجأ إلى الدفع بالغبن الفاحش. ومع ذلك لم تبطل المحكمة عقد البيع رغم الطعن فيه بالتزوير» ولم تأخذ به ولم تعمل آثاره وفقاً لنظام المعاملات المدنية المواد (35-55).

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

"- جاء في حكم محكمة الاستئناف: حول العقد ص (١5) في الأسباب ما يدل على التناقض العجيب ونصه: " وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع؛ ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته؛ والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته " وهذا تناقض ظاهر فكيف تكون الدائرة غير ملزمة بتحقيق العقد الذي وجدت من القرائن ما يرجح لديها عدم صحته. ثم تقول إنها غير ملزمة بتحقيق العقد إلا إذا كانت المستندات لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته؟ أضف إلى ذلك ما تم الطعن به من قبل المدعين بالتزوير» فهو يعزز أن تقوم الدائرة بالتدقيق من تلقاء نفسها..

"- كما ذكرت الدائرة في الأسباب كذلك ص (١5) بأن "الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا" والحق أن البحث في الغبن يتوقف وينحسر عند إرادة المتبايعين خاصة وأنهما كانا بكامل حريتهما

وأهليتهما ولو كان الثمن أقل من ذلكء فالتحقق من صحة البيع ينسف ما بعده من إجراءات خاصة إذا ثبت أن البائع والمشتري كلاهما تاجرينء وتم البيع حال أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما.

5 -وبالرغم من الملحوظة السابقة بأن المحكمة غير معنية بتحقيق صحة عقد البيع من عدمه إلا أنها جازمت في ص (١٥) بقولها: " وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس» كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية " وهذه النتيجة تناقض التواريخ الثابتة من كون العقد تم صحيحا بتوقيع المورثء. وحال أهليته فتواريخ المستشفى والصحة النفسية لاحقة لتاريخ العقد وليس قبله.

كما أن الحكم طرح كما جاء في أسبابه المحرر الرسمي ومضمونه عندما قال: " وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقا للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق " ثم ناقض الحكم نفسه عندما استدل بالمادة (١٧) من نظام الإثبات التي نصت على أن "مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك". والثابت وجود عقد ووجود توقيع وهو محرر ولم تأخذ الدائرة به» فهو دليل ثابت طرحته الدائرة في مقابل قرائن؟! "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد".

5-ويتناقض قول الدائرة في الأسباب ص (١٥) مع الثابت شرعا ونظاما: " ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لهاء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه» وفقا لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحشء وكون المورث فاقدا للأهلية والإدراك» وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى". وهذا يتناقض مع الثابت فقها ونظاما من أنه إذا تم العقد بإرادة صحيحة فلا

يعدل عنها إلى غيرها. كما يتناقض مع الثابت من تواريخ التقارير الطبية التي تثبت بيقين أنها بعد العقد وليست قبله.

سادسًا: التناقض بين سبب إحالة الدعوى والحكم: ذكر الحكم في أسبابه أن القضية محالة من المحكمة العامة التي صدر منها الصك رقم (5855859) وتاريخ 57/01/75 هـ في القضية رقم (57\188485) وتاريخ 5 ا هـ واستدلت في اختصاصها بالمادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية» ونص الحاجة منها: " فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى " وحيث كانت الدعوى مرفوعة أساسا للنظر في إبطال عقد البيع فقد كان من الواجب على المحكمة أن تنظر في هذه الجزئية؛ « ولكن المحكمة التجارية نظرت إلى قيمة الحصص. وهذا يبين التناقض الصريح بين طبيعة الدعوى الحقيقة وهي النزاع في صحة العقد والمطالبة بإبطاله» وبين ما انتهى إليه الحال من تقييم حصص في شركة.

والله يحفظكم ويرعاكم 3 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-077 – مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445 - 42824717 - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد زيني رحمه.pdf بطاقة الوثيقة

DOC-077	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445 - 42824717 - مرفق به عقود التخرج وتقرير احمد زيني رحمه.pdf	عنوان الوثيقة
10-04-1445	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
570-569	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1x6jb5RIYxxQpbQqNsTYhpwnGf4g5GoGJ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

[ةحفص لك سأريف سوكم زمرب ةديع تارم رركم ناوعلا]
 أسامه بن احمـ بن عباس زيني [ملاحظة المعالجة: مذكرة
 النقص إلى المحكمة العليا بتاريخ 10-04-1445هـ، القضية
 42824717، مرفق بها عقود التخرج وتقرير أحمد زيني رحمه
 الله. ملف PDF حجمه نحو 5.2 ميجابايت. معظم النص
 المستخرج عبارة عن العنوان "أسامة بن أحمد بن عباس زيني"
 مكرر بترميز عربي معكوس عبر صفحات عديدة. الجزء ذو

المحتوى الفعلي القابل للقراءة هو وثيقة وكالة إلكترونية صادرة عن وزارة العدل (مطابقة لما ورد في مرفقات أخرى بهذا الملف)، نصها كالتالي: [وثيقة وكالة - وزارة العدل، المملكة العربية السعودية صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني وخدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحتها عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.]بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأطراف: 1 - الموكل: أسامة بن أحمد بن عباس زيني، سعودي، رقم هوية 1008017301، أصالة عن نفسه.

2 - الوكيل: علي بن مشرف بن مفرح بن راشد، سعودي، رقم هوية 1064274077، أصالة عن نفسه.

النطاق والصلاحيات: يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع - الاستلام والتسليم - الإقرار والإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب اليمين وردّها - إحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها - الإجابة وجرح المطالبات - المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - تعيين الخبراء والمحكمين وردّهم واستبدالهم - طلب التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع - الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفاذها - المطالبة بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية - طلب الإدخال والتدخل - طلب التقاضي - استلام صكوك الأحكام - حضور جلسات جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - طلب نقض وطلب إحالة الدعوى - المراجعة لدى المحاكم ولجان فض المنازعات المالية والمصرفية واللجان العمالية واللجان الطبية الشرعية والمحاكم الإدارية (ديوان المظالم) والنيابة العامة ولجان الفصل في المنازعات

والمخالفات التأمينية والضريبية والمجلس الأعلى للقضاء
والمحكمة العليا ولجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ولجان
النظر في تظلمات العلامات التجارية ومخالفات نظام مراقبة
البنوك - الإمهال - إضافة المادتين 231 و232 من نظام
المرافعات الشرعية - مراجعة وزارة العدل والداخلية والخارجية
والتجارة وفروعها وأقسامها - مراجعة المباحث الجنائية والإدارية
ورئاسة أمن الدولة والرئاسة العامة للاستخبارات ومراكز
الشرطة والإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة
المجلس الأعلى للقضاء - مراجعة النيابة العامة ووزارة الاستثمار
- مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - مراجعة البنوك.

رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إصدار الوكالة:
1445/03/20 هـ | 2023/10/05 م تاريخ إنهاء الوكالة:
1446/03/20 هـ | 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة
ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم [انتهى المحتوى القابل
 للقراءة. باقي المستند تكرر للعنوان بالترميز المعكوس].

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-078 – مذكرة النقص للعليا 1445-09-23 - مرفق حكم التخرج بطاقة الوثيقة

DOC-078	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة النقص للعليا 1445-09-23 - مرفق حكم التخرج	عنوان الوثيقة
23-09-1445	التاريخ الهجري
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
أسامة زيني	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
572-571	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1k5uwC5t7R6qp4-tpX-9nux8eStKi3DT_/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
نعم	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكررة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

thousands of) PDF text layer mostly OCR-garbled] repeated reversed-glyph instances of the name "أسامة بن احمد بن عباس زيني". This file's title is: مذكرة النقص الى المحكمة العليا بتاريخ 1445-09-23 - 42824717 - مرفق به حكم التخرج فقط. The only legible recoverable block is an electronic Ministry of Justice power-of-attorney (وثيقة وكالة), reproduced (de-reversed) below [صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني ومن خدمات التوثيق، ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

وثيقة وكالة - وزارة العدل - المملكة العربية السعودية ةدمتعم:
ةلاكولا ةلاح - ةينورتكلإلا تالاكولا تامدخ الأطراف: الطرف
الموكل: أسامة بن احمد بن عباس زيني - سعودي - رقم الهوية
1008017301 - بصفته أصالة عن نفسه الطرف الوكيل:
مشرف بن مفرح بن راشد - سعودي - رقم الهوية
1064274077 - بصفته وكيلًا النطاق: الاستلام والتسليم.
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الصلاحيات/البند (مختصر): يحق للوكيل توكيل الغير - مراجعة
جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة
والتوقيع فيما يتطلب ذلك - طلب اليمين وردّها والامتناع عنها -
إحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها - الإجابة وحضور المطالبات
والمحاكم - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - سماع
الدعاوى والرد عليها - المرافعة والمدافعة - المطالبة وإقامة
الدعاوى - الطعن بالتزوير - تعيين الخبراء والمحكمين - طلب
التحكيم - طلب الحجز والتنفيذ ومراجعة دوائر الحجز والتنفيذ -
طلب المنع من السفر ورفع - إنكار الخطوط والأختام والتواقيع
- الطعن بالتزوير - التعديل - التماس إعادة النظر - الاعتراض
على الأحكام وطلب الاستئناف - قبول الأحكام ونفيها - المطالبة
بتنفيذ الأحكام - طلب تطبيق المادة 230 من نظام المرافعات
الشرعية - استلام صكوك الأحكام - طلب تنفيذ القرارات - طلب
الإدخال والتدخل - طلب الشفعة - حضور جلسات جميع
الدعاوى لدى جميع المحاكم - مراجعة المحاكم العامة والإدارية
(ديوان المظالم) واللجان الطبية الشرعية واللجان العمالية
ولجان فض المنازعات المالية ولجنة المنازعات المصرفية
والمشتركة لدى مؤسسة النقد - لجان الفصل في منازعات
الأوراق المالية ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية
ولجنة حسم المنازعات التجارية - لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبية واللجنة الاستئنافية - لجنة تأديب المحامين
بوزارة العدل - المحكمة العليا - المجلس الأعلى للقضاء -
محاكم الاستئناف - إضافة المادتين 231 و232 من نظام

المرافعات الشرعية - الإمهال - لجنة النظر في تظلمات
العلامات التجارية - مخالفات نظام مراقبة البنوك.

مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة وزارة
الخارجية - مراجعة وزارة التجارة وفروعها وما يتبعها من إدارات
وأقسام - مراجعة المباحث الإدارية والمباحث الجنائية - رئاسة
أمن الدولة - الرئاسة العامة للاستخبارات - مراكز الشرطة -
الإمارة وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية - المجلس الأعلى للقضاء
- وزارة الاستثمار - النيابة العامة - مؤسسة النقد العربي
السعودي.

تاريخ إصدار الوكالة: 1445/03/20 هـ الموافق 2023/10/05 م
رقم الوكالة: 451560570 تاريخ إنهاء الوكالة: 1446/03/20 هـ
الموافق 2024/09/23 م حالة الوكالة: معتمدة وينور تكللاً
تالاكولا تامدخ: ةلاكولا ردصم

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

**DOC-081 – مذكرة جوابية في 16-8-1445 - على الحكم النهائي -
دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717
بطاقة الوثيقة**

DOC-081	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة جوابية في 16-8-1445 - على الحكم النهائي - دائرة الاستئناف الثانية ضد الشيخ اسامة زيني - pdf.42824717	عنوان الوثيقة
16-8-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
4	عدد الصفحات (تقديري)
587-584	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/ file/d/ 16KPeg8Q57KleFIKlgKFIPqZfj 3EhMvZT/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

١ ١ ١ .: 08/16 /1445: التاريخ أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء
الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم
الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: الموضوع مذكرة
بالرد والتعقيب على جواب الملتمس ضدهما على لائحة التماس
إعادة النظر المقدمة من موكلي على الحكم الصادر من دائرتكم
الموقرة بالصك رقم (4530241622) وتاريخ 100103 إشارة
إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد

عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زينيء وعاتقة محمد يحيى الحرازيء. على صك الحكم المذكور أعلاه» ونوجز تعقينا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي:

أولاً: ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ

والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى» أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعهما 6 مليون ريال « كقرينة على سداد ديون عن الوالد » وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فيهما « يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى؛ بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحمصصء الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمتي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلافاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند.. قناعة الدائرة قد تجسدت على. أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحمصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته» وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة: العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصصء فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته» كما. لم يقدم تقييمات أخرى للشركة؛ كما

قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية).

3-استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلي المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه» بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماس» هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي. ينطولا 1 ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف» بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ثانياً: ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس_تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنقض الدعاوى الكبيرة_ في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 1445/01/13هـ. أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف التجارية. غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1-أن الدعاوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث؛ وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 120 مليون» وقام المورث بخصم مبلغ 88 مليون. مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون» ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعاوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد « ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعاوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال « وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها؛ والدعاوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه.

2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليونء لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة» فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس» يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات» فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر « دون تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث_- والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة.

ثالثاً: ء زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن السبب الثاني

للإلتماس المقدم من موكلَى _ والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا الدفع مردود عليه أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدهما بشأن تقييم الحصص « والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعم بفقد أهليته حينها « ولم يكن بحوزة موكلي البيئة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة_ كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المورث وإنما موقع من الوكيل». ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث_ السابق التمسك به. من الملتمس 2 ضدهما واستدعت

قرينة. بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحمصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس).

2-# محضر اجتماع مع شريك المورث شركة أبار وزيني» والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع «وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون» (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات» ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش» وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ.

3- كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 1445/07/04هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع» وأنه تم على ثمن 120 مليون ريال» وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس).

وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده» وشركة أحمد زيني التجارية» وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427: ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس

حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة» وحرروا شهادتهم مكتوبة.

ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثناؤها وأن يكون العش تم من المحكوم له «ء وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكمء وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس» وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم» وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة؛ و ظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوىء مما يتحقق معه موجب الالتماس.

وكيلة الملتمس / رفيف الثقافي 3 1 1 3 1 1 < ني 1 لي 4 0 غير
دس 1 1 1 1 1 ني 1 يا عن 00 عين, دس 1 1 1 1 1 00 < الى 4 0
كين دس 1 1 1 1 00 < الى 4 0 عي دس 1 1 ديل 4 يل 1 < ما
1 لي 3-4 كعل 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة الى الفهرس](#)

DOC-085 – مذكرة طلب النقص على الحكم النهائي بطاقة الوثيقة

DOC-085	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مذكرة طلب النقص على الحكم النهائي	عنوان الوثيقة
المحكمة العليا	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
37	عدد الصفحات (تقديري)
630-594	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1zqf8SioXST5obh2fmR_SFK3PXm0pk2qj/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 20، فُتات أسطر: 16	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 20؛ فُتات أسطر: 16	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٤/١٠ هـ فضيلة رئيس المحكمة العليا سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: طلب نقص الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ هـ المقامة من المعارض ضدهما/ عدنان أحمد عباس زيني وعاتقه محمد يحيى الحرازي ضد المعارض / أسامة أحمد عباس زيني.

المعترض: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم: (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٠هـ. المعترض ضد هما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢ - عاتقة محمد يحيى الحرازي سعودية الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

منطوق حكم الاستئناف حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٠٠١-٠١-١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١,٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦,٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.)

١ أسباب طلب النقض "١. من حيث الشكل صدر الصك المعترض ضده بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ، وتم تقديم لائحة الاعتراض بطلب النقض على الحكم ضمن مدة الثلاثين يوماً وهي المدة النظامية المحددة للاعتراض، وعليه فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه في المواعيد المقررة نظاماً.

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول.

الهيذيون للمجاعات والاستشا و ص.ب 13045 الرمز البريدي
Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 @ 21372

605 4571 توليص محاماة التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية \- من حيث الموضوع: جاء حكم
الاستئناف مؤيداً لحكم أول درجة مع تعديل بسيط، وعاب على
حكم الاستئناف المشوب بالمطاعن والمتضمن مخالفات صريحة
للعديد من النصوص النظامية الصادرة من ولي الأمر، كما أخطأ
في تكييف الواقعة وجاء تسببه مؤسساً على مجرد قرائن غير
معتبرة لا ترتقي للدليل، وعلى استخلاصات غير سائغة وتصوير
غير سليم للوقائع محل الدعوى ووصفها وصفاً غير سليم، كما
خالف أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الصادرة من المحكمة
العليا والتي تتساوى حجيتها مع أحكام الأنظمة، الأمر الذي
يستوجب نقضه، واستناداً للمادة (٨٨) من نظام المحاكم
التجارية؛ فإن أسباب طلب نقض الحكم تتمثل في الآتي: ميلس
ريغ أفصو اهفصوو ةعقاولا فييكت ف أطخلا: لوألا ببسلا لما كان
التكييف والوصف المراد نظاماً إنما يرد على الواقعة محل النزاع
وأن التكييف هو إدراك الحادث كما حدث بلا زيادة ولا نقصان؛
لإعطائه الوصف الشرعي أو النظامي وتطبيق حكمه عليه؛ ولما
كانت الواقعة محل النزاع كما جاء في طلب المدعين هي الغبن
في البيع ثم طلب بطلان البيع للغبن، وهذا تناقض لم تحسمه
محكمة أول درجة وسايرتها محكمة الاستئناف بل زادت عليها
واستكملت مسلسل التناقضات؛ إذ تارة تصف الدعوى بأنها
مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين المبيعة وتارة تصفها بأنها
دعوى غبن فاحش في قيمة بيع الحصص، ثم في نهاية تسببها
تأتي بأمر غريب وهو الالتفات عن الجزء المتيقن سداداه وفاء
لثمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية على حساب المورث
ومنها شيك بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمائة وخمسين ألف ريال)
برقم (٠٠٠٨٤٤) وتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤ على حساب مورث

المدعين في بنك سامبا معللة إهدار حجته بقولها: (أن المدعي لم يعمد عليه في السداد واضطرب في دفعه في السداد\!!) كما أهدرت ما قدمه المدعى عليه (المعترض) كقرينة على قيامه بسداد ديون على المورث كجزء من قيمة البيع بحسب الاتفاق وقدم شيكين مجموعهما مبلغ ٦ مليون ريال، وكان رد الدائرة عليم بأن الصور غير واضحة، ورفضت مخاطبة البنك المركزي يؤكد خطأ المحكمة في التكييف عدم اعتدادها بعقد البيع واعتمادها على تقرير المحاسب طلال أبو غزالة في دعوى أخرى لتقييم الحصص وهذا غير جائز للأسباب التالية: 1- أن الحصص المباعة تم تقديرها بين المتعاقدين بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وأقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مائة وعشرون مليون ريال وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من Tanfithion@gmail.com @ 0126054571 0536533388 رفيديون.

للمحامة والاستشرية 2030120343 ارب 13045 الرمز البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة والاستشارات القانونية ٢- أن المدعي كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعى عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (٩٠% - حصة والده ولمدة سنتين لاحقتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص، والده، بل قام المدعي بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى والثابت فيه ملكية المدعى عليه لكامل حصة المورث.

٣- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغبن في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة

الفعلية للشراء وهي ١٢٠ مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية، في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق الصلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (١٧) بديوان المظالم بالقضية (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ في حين أنهم عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل قاموا بتدوين أن البيع تم بالقيمة الاسمية.

ولما كان ما تقدم وحيث إن عقد بيع حصة المورث في شركة أحمد زيني التجارية، قد تم فعلياً بمبلغ ١٢٠ مليون بعقد صحيح مكتمل الأركان مما يكتسب معه حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (٢٦) من نظام الإثبات، وحيث إن توقيع المدعي على قرار الشركاء يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد وبراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات، ومن المقرر قضاء (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)، الأمر الذي لا يجوز معه إعادة تقييم الحصص واعتماد تقييم محاسبي مقدم في دعوى أخرى وبه العديد من المطاعن. ولما كان حكم الاستئناف قد أورد في تسببه ما يتعارض مع منطق الغين ذاته والذي يقوم على أن الثمن المدفوع غير مناسب لقيمة المبيع \!\! فلم تعترف بأي ثمن وافترضت من تلقاء نفسها أن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن ١٢٠ مليون ريال، غير صحيح - رغم توقيع المورث عليه - بل ورفضت مخاطبة البنك المركزي للافادة عن الديون التي سددتها المدعى عليه (المعترض) والتي تخص الشركة والمورث، وتمثل جزءاً من ثمن البيع، وجميع ما سبق مخالفات صريحة تم بناؤها على تصور غير سليم من قبل محكمة الاستئناف مفاده أن المدعى عليه اشترى الحصص ولم يدفع الثمن، وهذا التكييف والوصف غير السليم يتعارض مع الثابت بالمستندات ذات الحجية وحيث جاء التكييف والوصف بناء على استخلاص غير سائغ وتم بناء الحكم على قرائن مهترئة واستدلالات غير سائغة وفساد بين في التكييف لوقائع الدعوى وملابساتها؛ الأمر الذي يوجب نقضه.

ثقافية يون للمحامة والاستشار المملكة العربية السعودية - جدة
- شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول دليل ت
4030129842 ص.ب 13045 الرمز البريدي 20372

Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571

O Tanfithion توليدي محامة التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحامة والاستشارات القانونية \$5 السبب الثاني: مخالفة
أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو
تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا:

أولاً: مخالفة الحكم للمواد (٣) و (١/١٦) و (٢١) و (٨٥) و (٨٨-٩٠) من نظام الإثبات:

جاء حكم الاستئناف المطعون فيه متأثراً بمزاعم المدعي غير
الصحيحة، وهو ما جعل تسببه مضطرباً في عدة وجوه ومبنياً
على تأسيس يبدو وحيداً - في نظر من أصدر الحكم بما يراه
تناقضاً في دفوع المدعى عليه - وعليه أصبح حكمه متجهاً في
مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي الأول هو الصدق، وما يدفع
به المدعى عليه في حكم عدم الصحة، وهذا أقرب للقضاء بالعلم
الشخصي وغياب عن الحياد الموضوعي، فنحن أمام قضاء تجاري
حرص المنظم على إصدار أنظمة محكمة لتجنب الاجتهادات
المعيبة، وعليه ونظراً لتأثر المحكمة فقد غاب عنها أعمال
نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت المحكمة في
قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، ونتيجة ما سبق الإشارة إليه،
فقد خالفت المحكمة نظام الإثبات ودليل ذلك ما يلي: ١- خالف
الحكم المادة (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن - البيئة
لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل... ٤ - الثابت بالبرهان
كالثابت بالعيان ودليل ذلك أ- أن المدعى عليه (المعترض) قدم
البيئة على صحة الظاهر وهو عقد بيع الحصة والمؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والموثق بالغرفة التجارية بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ
الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ م) (مرفق (١) والمقر به من المدعي الأول
بتوقيعه على قرار الشركاء اللاحق بتعديل عقد تأسيس شركة

أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) بإثبات تنازل المدعي الأول وباقي الشركاء عن حصة قدرها 10% من حصص الشركة وتخرجهم منها لصالح المدعى عليه، وثابت في ذات الإقرار أن المدعى عليه يملك النسبة الأخرى وهي (90%) السابق شراؤها من مورثهم عام ١٤٣١هـ، علماً بأن تاريخ قرار الشركاء المشار إليه في ١٤٣٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧م. (مرفق (٢) كما أن الثابت بقرار الشركاء تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده سجل تجاري رقم (٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥) المتضمن تنازل مورثهم عن كامل حصته فيها وتعادل ٣١٠ حصة، وهذه الحصة داخل فيها كامل حصته في شركة أحمد زيني التجارية وهي الحصة محل النزاع وثابت بقرار الشركاء أن التنازل الحاصل، قد تم من جميع الشركاء ومنهم المدعي الأول (عدنان) بالقيمة الاسمية (مرفق (٣) أليس ذلك دليل يؤكد صحة الظاهر ؟ وأليس ذلك من قبيل الثابت بالبرهان؟ وإذ خالف الحكم المادة المذكورة فيكون حرياً بالبطلان.

التنفيذيون للمحامة. المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول سان 220843 الاستشان ما 13045 الرمز البريدي 21372 ترخيص محامة Tanfithioh Tanfithion@gmail.com 0536533388

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة والاستشارات القانونية أضف لذلك أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - ، وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم ١٣٠ عدد ٧ - مجلد ٢/٤/٩ لعام ١٤٣٤هـ بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (٧٠٥٠/٣٤) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ وبذلك فقد اكتسب المحرر حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (٢٦) من نظام الإثبات، التي تنص على أن (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دُوّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة

نظاماً، وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يُعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقراراً ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق (الخاص)، كما أن المقرر قضاءً أنه من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود)، وأن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق)؛ وإذ أهدرت محكمة الاستئناف جميع هذه الحجج الثابتة قطعاً، الأمر الذي يوجب نقض الحكم.

٢ - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام الإثبات والتي نصت على أن يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة وحيث إن الثابت بقرارات الشركاء الموضحة أعلاه، أنها تمت في وقت لاحق على البيع، وتعلقت بتنازلهم عن حصص وتضمنين تلك القرارات لتنازل مورثهم أيضاً عن الحصص، وفي وقت لاحق على واقعة البيع مما يؤكد علمهم بالبيع ورضاهم به وبالثمن المذكور وهذا من قبيل الإقرار دلالة، سيما وأن البيع بالقيمة الاسمية هو ما اعتاد عليه الجميع، وأن تسوية الثمن الحقيقي للتعاقد هي مسألة خاصة بين المتنازل والمتنازل، له علماً بأن البيع على النحو الثابت في العقد تم على سعر ٢٠ ١٢٠ مليون وأن السداد بالآلية التي تضمنها العقد، ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بخلافه، وتأسيس الغبن على أساس أن البيع بالقيمة الاسمية غير مناسب على الرغم من أن كافة تنازلات الشركاء تتم بالقيمة الاسمية (!؟) - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي نصت على أن للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. وإذ الثابت أن المدعى عليه (المعترض) قد تقدم بالجلسة الأخيرة بطلب استجواب المدعية الثانية بشأن الواقعة محل الدعوى وتحريرها لوكالة الحاضر عنها في

الدعوى إذا جاء الطلب بالآتي: ((نتمسك باستدعاء المدعية السيدة / عاتقة الحرازي، لاستجوابها بسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه.... لتعلق ذلك بإرادتها في توكيل الحاضر عنها

المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت 4030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 053 653 Tanfithion@gmail.com @Tanfithion 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية وقطع دابر الادعاءات الصادرة عن المدعي الأول) (ينظر السطر (٣٠ و ٣١) من الصفحة (١٣) من صك الحكم) إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الاستجواب وعولت بما مفاده أنها استخدمت سلطتها الجوازية في رد طلب الاستجواب!!\ وأنها استمعت لتسجيل منسوب للوالدة (عاتقة ورأت أن إبطال وكالتها لوكيلها مبني على سند غير صحيح والثابت لدى فضيلتكم أن دائرة الاستئناف خرجت عن الأصول الشرعية بشأن رفض الاستجواب واسترسلت في تسبب رفضها بعبارات فضفاضة للتدليل على سلطتها الجوازية، بل ولم تقم بتفريغ الرسالة المسجلة لا في محضر الضبط أو في صك الحكم، واستنتجت مضمونها بدون توضيح (ينظر: السطر (٣٠ إلى (٣٦) من الصفحة (١٦) من صك الحكم)، رغم التأكيد على أن المدعي الأول مدلس على والدته ومستحوذ على حسابها في أبشر وأن التوكيل المنسوب لها قد شابه التزوير وتم دون إرادتها، ومن ثم فإن استجوابها لازم مما يتحقق معه خطأ حكم الاستئناف فيما أورده بتسببه للتدليل على رد طلب الاستجواب، رغم أهميته في تغيير وجه الحق في الدعوى، سيما وأن المدعية الثانية مجبرة على الخصومة وتم الزج بها تدليساً من المدعي الأول، علماً بأنها زوجة المورث ووالدة المدعى عليه، وقد أقر المدعي الأول بأنها على الحياد بين الطرفين، فإن كانت على الحياد فما الذي أتى بها لمخاصمة

ولدها ؟\! وحيث رفضت المحكمة الطلب، ولم توضح في تسببها سبب الرفض، وهذا قصور ومخالفة للحق النظامي المقرر بموجب نظام الإثبات.

٤ - خالف الحكم الفقرة الأولى من المادة (٨٥) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها وحيث إن حكم الاستئناف قد أسس تسببه على مجموعة من القرائن تبدو في نظره مرجحة لجانب المدعي، ورغم أن ذلك لا أساس له من الصحة، إلا أن هذا التأسيس في التسبب خالف نص النظام، والذي قيد قاضي الدعوى في استعمال القرائن فيما يجوز إثباته بالشهادة، ومحل النزاع يتعلق بعقد بيع مكتوب وموثق وإقرارات شركاء، والقيمة تتجاوز نصاب الإثبات بالشهادة، وهو الأمر الذي لا محل له للإثبات بالقرائن، وعليه يصبح الحكم المطعون فيه جديراً بالنقض. ٥- خالف الحكم المواد (٨٨-٩٠) من نظام الإثبات والتي تناولت الإثبات بالعادة؛ ومفاد النصوص المشار إلى أرقامها ما يلي: أنه يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف وأن على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة وأن العادة بين الخصوم أو العرف الخاص يقدم على العرف العام عند التعارض.

لمحامة والاه المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سبت 4030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 012 3388 653 053 21372 Tanfithion@gmail.com @Tanfithion 4571 605 وما التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة والاستشارات القانونية وحيث دفع المدعى عليه (المعترض) أثناء المرافعة بأن العادة جرت على أن يدون في قرارات الشركاء والتنازلات التي تتم بينهم بأن البيع بالقيمة الاسمية، وقدم ما يثبت ويؤكد ذلك (جميع قرارات الشركاء الثابت فيها تنازلهم عن الحصص سواء في

شركة أحمد زيني وأولاده ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة أحمد زيني التجارية بالقيمة الاسمية للحصة، وهذه القرارات منها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق على واقعة البيع، مما يؤكد صحة التمسك بالعادة أو العرف الخاص والاحتجاج به قضاء وإذ أغفل حكم الاستئناف ذلك، بل والغريب أنه اعتبر الاختلاف بين القيمة وإظهار عقد البيع الحقيقي في وقت لاحق أثناء المرافعة من قبيل التناقض، وهذا محل نظر؛ إذ جانب فيه الدائرة الصواب مما يستوجب نقض الحكم.

ثانياً: مخالفة الحكم للمادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية، وذلك على التفصيل الآتي:

نصت المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية على أنه فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر قبله المحكمة؛ وبإعمال نص المادة على الواقعة محل النزاع، ولما كان حكم الاستئناف قد استهل تسببه بأن دعوى المدعين تتعلق بقيمة حصة مورثهم؛ إذ نص التسبيب كالتالي: (فضلاً عن كونها - أي الدعوى - مطالبة بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه) (ينظر السطرين (٩) و (١٠) من تسبيب الحكم بالصفحة (١٤) من صك (الحكم إذ يزعم المدعون على غير الحقيقة - بأن القيمة لم تسدد، زاعمين أن هناك غبن في الثمن الوارد في عقد البيع المحرر بين مورثهم والمدعى عليه (المعترض) والمؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والموثق بقرار الشركاء ومنهم المدعي الأول (عدنان) بتعديل عقد التأسيس بإثبات تنازلهم عن باقي حصص الشركة لصالح المدعى عليه والمؤرخ في ١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ وهو بمثابة إقرار بعلم المدعي الأول (عدنان) بثبوت البيع وقبض مورثه الثمن، فإنه والحال كذلك، لا يمكن سماع دعواه، لانقضاء أكثر من خمس سنوات على الواقعة الناشئة عنها الحق. وعلى فرض أن حقهم

نشأ بصدور حكم الولاية على مورث المدعين بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، فإن دعواهم أيضاً- لا تسمع لمضي أكثر من خمس سنوات؛ إذ تاريخ قيد دعواهم هو ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ أي بعد أكثر من إحدى عشر سنة من واقعة البيع، وأكثر من ٧ سنوات من حكم الولاية. ولما كان ما تقدم وحيث أن نص المادة (٢٤) من نظام المحكمة التجارية من قبيل النصوص الأمرة المتعلقة بالنظام العام، والتي يتعين على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها، وإذ خالفت المحكمة ذلك، فإن حكمها يكون حرياً بالنقض.

للمحامة و المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843
Tanfithion@gmail.com 4571 605 012 3388 653 053
@Tanfithion ريون والا استشار 4030 لوليا 13045 الرمز
البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحامة
والاستشارات القانونية

ثالثاً: مخالفة حكم الاستئناف لأحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ القضائية

الصادرة عن المحكمة العليا نص النظام الأساسي للحكم على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية لجميع الأنظمة والسلطات؛ لذلك يتعين أن تُطبق المحاكم في كافة القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسُّنة والثابت بالمبدأ القضائي أنه إذا بني الحكم على ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض)، كما أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردده بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد). (ينظر المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والدائمة والعامّة بمجلس القضاء الأعلى، الطبعة الأولى ١٤٣٨هـ، الأصول والقواعد ص ٤٠٠ و ص (٣٥) ولما كانت الدعوى قد أقيمت على أساس أن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي (المعترض)

أسامة أحمد عباس زيني، وهذا غير مقبول بالنسبة لتاجر كبير (لا يغبن مثله)، كما أن الحكم الشرعي جرى على أن صاحب الحرفة لا يغبن، وهو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم؛ ولما كانت الأدلة الثابتة من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين، وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما، وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق، لأن أساس المطالبة - الغبن - غير جائز نظره أو التعقيب عليه؛ لأن المتخارج، تاجر، كما أن التصرف تمّ في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض؛ بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله.

وحيث استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (١٢٠ مليون ريال وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث مما تجد معه قرينة ليس على الغبن وإنما على سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة ومردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بتأييد الحكم رقم (٤٢١١٧٠٣٣٢) وتاريخ (١٤/٠٤/١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة (٢٢) بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من رد دعوى المدعين ببطلان وصية المورث في ثلث ماله.. واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات الوصية وأنه لا عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية والذي يعود تاريخه إلى عام ١٤٣٤هـ، مما يؤكد على أن حكم الولاية أثره على المستقبل وليس الماضي، وإلى فضيلتكم ملخص تسبيب الحكم المشار إليه " أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بس. بته 030420883 م.ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 @

التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المادة (١٤١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) وبناء على المادة (٨٠) من نظام القضاء والتي تنص على أن: "الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها.." وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان المنكر (لها إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً.. وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية، وأما ما ورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير، ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. كما لا يخفى بأن الموصي إذا كان مدركاً في زمن وغير مدرك في آخر فإن وصدته في زمن الإدراك مقبولة، قال في شرح منتهى الإرادات: وكذا المغمى عليه فإن كان يفيق أحياناً ووصى في إفاقته صحت.. فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الحكم المستأنف (مرفق) ٤ و ٥ صورة الحكم وصور التقرير الطبي ومخاطبة وزير العدل ووزير الصحة) لما كان ما تقدم وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام الشريعة والمبادئ القضائية المستقرة والتي تتساوى حجيتها مع أحكام النظام، مهدرًا ما قدمه موكله من أدلة على نفي الغبن و مستخدماً عبارة أن دفع المدعى عليه متناقضة وهذا الاستخلاص ما هو إلا توجه أشبه بالقضاء بالعلم الشخصي، المحذور شرعاً ونظاماً، وإهدار سافر للأوراق الثبوتية ومخالفة للمبدأ القضائي الصادر عن

المحكمة العليا ومفاده: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. (انظر: قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: ٤٢٢٨١٢٢: وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١ هـ)؛ الأمر الذي يوصم الحكم معه بالبطلان، مما يستوجب نقضه.

السبب الثالث: صدور الحكم من محكمة غير مختصة خالفت محكمة الاستئناف قواعد الاختصاص النوعي المقرر بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها للمحكمة والايادة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول بنات 030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي eTanfithioh Tanfithionemail.com 21372

0126054571 0536533388 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبإعمال النص السابق على واقعة النزاع، وحيث إن المطالبة محل الدعوى وهي مطالبة المدعين جاءت مضطربة وغير واضحة فتارة يطالبون بقيمة الحصة المبيعة من مورثهم مؤسسين ذلك على الزعم بفقد أهلية مورثهم وقت البيع وأن المدعى عليه استغل وكالته عن المورث؛ وتارة يزعمون بأن قيمة البيع فيه غبن لأن البيع تم بمبلغ ٤٥٠ ألف ريال بالمخالفة لسعر السوق وهذا تناقض لأن الدفع بالغبن هو إقرار بصحة عقد البيع بين أطرافه وهذا إسقاط للدفع بفقد أهلية مورثهم واستغلال الوكالة (!\!) ورغم تمسكهم في الجلسة الأخيرة على لسان وكيلهم نصاً: (إن المدعين يدفعون ببطلان البيع..) (ينظر: السطر ١٣ من الصفحة رقم (٤) من صك حكم الدرجة الأولى إلا أن حكم أول درجة كيف النزاع وقام بتأويل

طلباتهم إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم (!\!) (ينظر السطر الأول من تسبيب حكم الدرجة الأولى الوارد بالصفحة ٤ من صك حكم محكمة الدرجة الأولى)، ثم تأتي الغرامة والدهشة من حكم الاستئناف الذي أورد في تسبيبه أن الدعوى هي (مطالبة بقيمة حصة مورث المدعين).

وجميع ما تقدم يثير اللبس ويؤكد الخطأ الواقع من دائرة الاستئناف والتي سبقتها دائرة الدرجة الأولى.

ولما كان ما تقدم وسواء أكان أساس الدعوى على حد ما قرره المدعون هو بطلان بيع مورثهم للحصص، أو الغبن في البيع، فإن تلك الدعوى تخرج من اختصاص المحكمة التجارية لعدة أسباب نلخصها بالتالي: ١ - بموجب قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩هـ تم بتشكيل لجنة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية وجمع الاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي وكيفية حلها وبعد دراسة اللجنة التي يكثر فيها التنازع انتهت إلى العديد من النقاط وأهم ما ورد فيها ويتعلق بموضوع الدعوى الآتي: (أولاً: أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى. ثانياً: اختصاص المحاكم العامة بالدعاوى الآتية: ٦- المطالبة بدين مستحق للمورث - سواء كان المدعى عليه وارثاً أو غير وارث؛ مما تخرج معه تلك الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية ٢- إن اختصاص المحكمة التجارية وارد على سبيل الحصر وليس من بين اختصاصها دعاوى ورثة شريك في شركة ضد وارث آخر حتى ولو كان شريكاً).

تنفيذيون للمحاماة والاستشارات المملكة العربية السعودية - جدة
- شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول: @
Tanfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571
4030420 ترخيص محاماة رقم 31433 ص.ب 13045 الرمز

البريدي 21372 | التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية أن احتجاج محكمة الاستئناف باختصاصها بموجب الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية في غير محله، إذ نصت الفقرة الرابعة على أن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات والدعاوى محل طلب المدعين لا تدخل في مفهوم النص المذكور.

٤- أن احتجاج محكمة الاستئناف باختصاصها بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة والذي يعود تاريخه إلى عام ١٤٣٨هـ والذي قضى بعدم الاختصاص، ومن ثم أصبح لازماً عليها النظر حتى ولو كانت غير مختصة تأسيساً على نص الفقرة المضافة للمادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات - في غير محله؛ لسببين: الأول: أن المادة المضافة لاحقة على صدور صك الحكم المحتج فيه، والثاني: أن ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٧١٠٥) بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧هـ بتحديد اختصاص المحكمة العامة ويدخل فيها الدعوى الماثلة لاحقاً على صدور الحكم المحتج به، وإذ تراخى المدعين في إقامة دعواهم لأربع سنوات من الحكم السابق بعدم الاختصاص، ومن ثم فلا يحتج به لجلب الاختصاص للمحكمة التجارية. وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك، وحيث إن الاختصاص النوعي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ويجوز الدفع بذلك في أي مرحلة ومنها النقض، وإذ سبق الدفع أمام محكمة الاستئناف وأصررت على اختصاصها بالمخالفة للنظام مما يتعين معه نقض الحكم. السبب الرابع: الحكم فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

أهدرت محكمة الاستئناف حجية الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم والصادر برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ (١٤٣٢/١٢/٠٢هـ) والثابت فيه انتهاء القضية صلحاً، وذلك في

الدعوى المرفوعة من المدعي الأول (عدنان) وآخرين ضد المدعى عليه (المعترض) وتتعلق بمحل النزاع؛ إذ الثابت أن المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي المشتركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح وعلم علماً تاماً ببيع مورثه للحصص.

يؤكد حجية هذا الصلح الموثق بالمحكمة وتضمنه إبراء ذمة نهائية ومخالصة تامة، ما أعقبه من توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية، وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة وحيث إن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الأنف البيان. وإذ أهدرت محكمة الاستئناف هذه الحجة والثابتة بقرارات الشركاء ولم تفحص للمحامية و زيون المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ب 4030430843 @ Tanfithion@gmail.com Tanfithion
0126054571 - 0536533388 ب 13045 الرمز البريدي 21372 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستندات على الوجه الصحيح وتدقق فيما تفصح عنه من أدلة رسمية موثقة، وإنما سايرت ما جاء بحكم أول درجة المبني على قرائن واستخلاصات غير سائغة، الأمر الذي يستوجب نقض الحكم أصحاب الفضيلة: قضاة المحكمة العليا، أمل اتساع الصدر بقبول هذه الخاتمة والتي تعد جزءاً لا يتجزأ مما سبق بيانه، وذات أهمية في توضيح مدى الغش والتدليس

الذي مارسه المدعي (عدنان) على الدائرة والذي يؤكد سوء النية، فالمدعي سوابقه كثير؛ بداية من إهماله في إدارة أموال المورث مما كان سبباً في قيام المورث بفسخ وكالته له، فادعى خرفه وفقد أهليته وطلب تعيينه قيماً على أمواله، مروراً بالطعن في وصية والده وطلب إبطالها، ونهاية بإقامة دعوى ظاهرة التدليس واستغلال والدته ووالدة المدعى عليه (المعترض) دون علم لها بطبيعتها أو سبها ودلس عليها ليتمكن من تحرير وكالة على أثرها أقام الدعوى باسمه واسم والدته بغرض التأثير النفسي على الدائرة، وحينما حضرت وبان موقفها من الدعوى، لم يمكنها من الحضور ثانية؛ علاوة على ممارسة الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة فجاء الحكم مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي بالخروج على حجة المستندات وهو من قبيل القضاء بالعلم الشخصي؛ إذ خرجت المحكمة عن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات ولجأت لمنحى القرائن والاستنتاجات الغير منطقية.

الطلبات

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانياً: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من

جديد من غير من نظرها. نفيذيون للمحامة و والاستشارات
ترفيح محامة 31453A2 4030420941 \!

وكيل المعترض المحامي د علي مشرف آل راشد بالوكالة رقم (

٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الامير

سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س.ت

24030420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372

Tanfithioh Tanfithion@gmail.com 0536533388

0126054571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن

احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف السمي ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات الالزمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - الاستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلّم ال - إضافة املادت ن رقم 231 و232 من نظام املارافعات الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة العليا -لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية -ال نة الست نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق املاية -لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمية - لدى النيابة العامة -طلب نقض طلب إحالة الدعوى -لدى ا كم -لدى ا كم الإدارة (ديوان املاظالم) -لدى ال ان الطيبة الشرعية -لدى ال ان العمالية -لدى ان فض املنازعات املاية و ان سوة املنازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا كم - استالم صكوك ألح ام -طلب تن القا -طلب الإدخال والتداخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املارافعات الشرعية - املطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ارا طوط والأختام والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا ا و ا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش

ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة و ارح امطالبات و اكم
 عيموك ا تارازولا ماسقأو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
 عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو عجارم - عيلخادلا عرازو
 عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة املباحث الإدارة
 واملباحث ا نائية - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات وأقسام
 مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املباحث
 الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
 الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
 املباحث ا نائية - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا ماسقأو تارادإ نم
 ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا عجارم عيموك ا
 تائي لا ماسقأو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
 عرازو عجارم - عما علا عباينلا عجارم مراجعة مؤسسة النقد
 العربي السعودي - وفروع ا وما ي بع ا من إدارات وأقسام
 املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : علا ولا
 رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : علا ولا ءا نإ خ رات
 عينو كللا تلا ولا تامدخ: علا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو كللا
 تامد ا ع عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماطنلا
 نم عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : علا ولا مقر ةدمتعم: علا ولا
 علا

م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : علا ولا رادصإ خ رات م
 ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : علا ولا ءا نإ خ رات عينو كللا تلا
 ولا تامدخ: علا ولا ردصم ، لدعلا عرازول عينو كللا تامد ا ع
 عقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماطنلا نم
 عقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : علا ولا مقر ةدمتعم: علا ولا علا
 شركة أحمد زيني التجارية ست ٢٠١٦٩١٠٢ رأس المال:
 ٥٠٠.٠٠٠ ريال مرفق ١ Ahmed Zainy Trading Co.

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ الموافق

٢٠١٠/٠٨/٣٠ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: 1- أحمد عباس زيني بن زيني - شركة أحمد زيني وأولاده ١٤٢٨/٤/١٨ طرف أول طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢ وتاريخ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣ شم و تاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٥/٤/ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث أن الطرف الاول السيد / أحمد عباس زيني بن زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعددها (٤٥٠) حصصه (أربعمئة وخمسون حصة) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص والبالغــــــــــــــــة ٤٥٠,٠٠٠ ريال (أربعمئة وخمسون ألف ريال) وأن قيمة الحصة الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير) وذلك الى السيد / أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١ وتاريخ ١٣٩٢ /٢/١٥ هـ صادرة من مكة كشريك جديد في الشركة) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول) والذي قبل هذا التنازل بما للخصص المتنازل عنها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله، وحيث استوفي الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال والتي تمثل (٤٨٨,٥) حصة (أربعمئة وثمانية وثمانون حصة ونصف الحصة والتي تعادل ٩٧,٧ %، تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً:

: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا القرار.
ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم
١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ ر شرع و زمصادرة من مكة
رجل أعمال وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة شريك طرف أول " عمارة أوزكو
ص ب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تدتي صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس:
P.O.Box 54399 Jeddah 21514-Tel: ٦٠٦٥٤٣١
6065348-Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست
٤٠٣٠١٩٩١٠٢ رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy
.Trading Co

/ Capital SR: 500.000 C.R: 4030169102 السادة ٢
شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة - شركة ذات مسئولية
محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم
٤٠٣٠٩٤٨٢٥ وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ٤٠٧ صحيفة ٩١ - ٩٢ جلد ٧/٤ في
١٤١٣/٩/٨ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني " ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد
التأسيس والخاصة برأسمال الشركة لتصبح صياغتها بعد التعديل
كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال الشركة بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠
ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي) مقسم الى ٥٠٠ حصة
(خمسمائة حصة نقدية متساوية القيمة قيمة كل حصة ١٠٠٠
ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء ٥٠٠ كما يلي: - عدد
الحصص قيمة الحصة اسم الشريك النقدية بالريال مجموع قيمة
الحصص بالريال النسبة المئوية أسامة أحمد عباس زيني ٢
شركة أحمد زيني وأولاده الاجمالي ٥٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٤٥٠ ١٠٠٠ ٤٥٠

٥٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٩% . [بحاجة مراجعة: جدول

غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

1%.. 1% ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند التأسيس.

رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي عليه دون تعديل.

سادساً: حرر هذا القرار من ٦ نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخ الأخرى لاستخدامها في إجراءات الشهر والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله بن جبران، السيد / أدهم زهير حسن المتوكل سعوديين الجنسية مجتمعين أو منفردين

والله ولي التوفيق،،، الطرف الأول المتنازل الطرف الثاني أحمد عباس زيني بن زيني شركة أحمد زيني وأولاده التوقيع / التوقيع / نار الشريك الأول الجديد الاسم / أسامة أحمد عباس زيني التوقيع / / نادت صب ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف: ٦٠٦٥٣٤٨ - فاكس: ٦٠٦٥٤٣١ ةمدصلاوةرامتلا ةرازولا تم تدقيق هذا القه P.O.Box 54399 Jeddah 21514 - Tel: 6065348 - Fax: 6065431 وزارة العدل: قسم توثيق العقود

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده وبعد الذي أنا رشيد بن شديد العربي كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة قد جرى تسجيل وتوفيق

ضا القرار بسجل عقود الشركات تحت الرقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٤/٨ / وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٢١هـ وذلك بحضور وتوقيع الأطراف المعنية وصيه جرى التصديق تحريراً في ٢١/١٠/١٤١٦هـ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

كاتب الضبط كاب العدل رشيد بن رشيد العربي ة الغرفة ابق
العدل وزا التجارية مرفق ٢ شركة أحمد زيني التجارية ست:
Ahmed Zainy رأس المال: ٥٠٠٠٠٠٠٠ ريال
١٠٣٠١٦٩١٠٢
.Trading Co

C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 قرار الشركاء

بتعديل بعض بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية -

شركة ذات مسئولية محدودة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ هـ الموافق

٢٠١٢/١٠/٠٧ م لقد سبق للاطراف الاتية اسمائهم: - \- أسامة

أحمد عباس زيني ٢ - شركة أحمد زيني وأولاده طرف أول

طرف ثان تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المحدودة

المسجلة بالسجل التجاري لمدينة جدة برقم ٤٠٣٠١٦٩١٠٢

وتاريخ ١٤٣٨/٤/١٨ هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل

جدة بالعدد رقم ٥٨ صحيفة ٥٨ جلد ١٣/ش/م وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤

هـ والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة بالصحيفة ١٢٠ عدد ١١٦ مجلد ٨/٤/ص وتاريخ ١٤٢٩/١٢/٣ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٥٢ صحيفة ٥٢ مجلد ٤/٥/ع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤ هـ

والمعدل بموجب قرار الشركاء المصدق عليه من كاتب عدل

جدة رقم ٢٧٥ صحيفة ١٧٢ مجلد ٨/ع وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٦ هـ.

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وحيث يرغب الطرف الثاني السادة / شركة أحمد زيني وأولاده

في التنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة المذكورة وعندها (

٥٠) حصه (خمسون حصه) وذلك بالقيمة الاسمية لتلك الحصص

والبالغة ٥٠٠٠٠ ريال (خمسون ألف ريال وأن قيمة الحصص

الواحدة ١٠٠٠ ريال) ألف ريال لاغير) وذلك الى السادة / شركة

أوزكو المحدودة، والسجلة بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٧٧٤٦١

و تاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ كشريك جديد في الشركة ويشار اليه فيما

بعد بالطرف الثاني) والذي قبل هذا التنازل بما للحصص

المتداول علما من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجلة،

وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشاري
الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة
مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر
الشركاء بالإجماع الذين يملكون ٥٠٠ حصة تمثل نسبة ١٠٠% من
رأس المال تعديل تأسيس الشركة وفقاً لما يلي: [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا
القرار.

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين
في الشركة على النحو التالي:

أسامة أحمد عباس زيني، سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم
١٠٠٨٠١٧٣٠١ و تاريخ ١٣٩٢/٢/١٥ هـ صادرة من مكة رجل أعمال
وعنوانه جدة حي الخالدية تقاطع شارع الامير سلطان مع شارع
قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩ جدة ٢١٥١٤. شريك
طرف أول السادة / شركة أوزكو المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - مسجل بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت
رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٨/٣ هـ، والمثبت عقد تأسيسها
لدى كاتب عدل جدة برقم ١٠٣ صحيفة ١٣٧١٣٦ جلد ٢/٧ في
١٤١١/٦/١٦ هـ وعنوانها جدة - حي الخالدية تقاطع شارع الامير
سلطان مع شارع قلب الجزيرة عمارة أوزكو ص ب ٥٤٣٩٩ جدة
٢١٥١٤ شريك طرف ثاني. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

ثالثاً: تعديل المادة (٦) من عقد التأسيسي الخاص برأسمال الشركة
لتصبح صياغتها بعد التعديل كما يلي: رأس المال: حدد رأس مال
الشركة بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال سعودي)
مقسم الى ٥٠٠ حصة (خمسمائة حصة) نقدية متساوية القيمة
قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال) تم توزيعها على الشركاء
كما يلي: - مرت ٥٤٢٩٩ جدة ٢١٥١١ - هاتف ١٠١٥٣١٨ فاكس:
١٩٥١٣١ 6065348 Tel: 21514-Jeddah PO Box 54399

Fax: 6065431 شركة أحمد زيني التجارية ست ١٠٣٠١١٩١٠٢
رأس المال: ٥٠٠.٠٠٠ ريال Ahmed Zainy Trading Co.

٢ C.R: 4030169102 Capital SR: 500.000 الاسم الاجمالي اسم

الشريك أسامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو عدد الحصص

قيمة الحصة مجموع قيمة النسبة بالريال الحصص بالريال

المئوية النقدية 9%. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

20\ ١٠٠٠ j... ٤٥٠ 1 ٥٠٠٠٠ 1. ٥٠ ... 1 ٥٠ %.. [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

٥٠٠.٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ ويقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما

بينهم كما هو مذكور أعلاه وأنه قد سبق سداد رأس المال عند

التأسيس. رابعاً: يقر الشريك الجديد بأنه قد اطلع على عقد

التأسيس وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم. خامساً: تبقى باقي

مواد عقد التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي

عليه دون تعديل. سادساً: حور هذا القرار من ٨ نسخ بيد كل

طرف نسخة والنسخ الاخرى لاستخدامها في اجراءات الشهر

والتسجيل النظامية والمفوض بها كل من السيد / جابر علا الله

بن جبران، السيد / عزت حلمي الشحتي سعوديين الجنسية

مجتمعين أو منفردين. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الطرف الثاني المتنازل: والله ولي التوفيق،،، عدنان أحمد عباس

زيني الاسم: شركة أحمد زيني وأولاده ويمثلها الشركاء، بانسيه 1

شركة أحمد زيني التجارية التوايع: احمد نى ٢. شركة أوزكو

المحدودة التوقيع 3 هـ - فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف

الأول سم / أسامة أحمد عباس زيني الاسد التوقيع التوقيع: عنه

طلال غازي أحمد زيني التوقيع: 1 - غدير غازي أحمد زيني

التوقيع: الطرف الثاني الشريك الجديد الاسم / شركة أوزكو

المحدودة التوقيع الكن من ٥٤٢١٩ جدة ٢١٥١٤ - هاتف:

١٠١٥٣١٨ - فاكس: ٦٠٦٥١٣١ PO Box 54399 Jeddali

Tel: 6065348-Fax: 6065431 21514- الملكة العربية ال

وزارة العدل وزارة العدل - الموضوع: الرقم: ٢٤/٧٠٥٠ التاريخ:
١٤٣٤ / ٢ / ١١ هـ

المرفقات:

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتك رقم: ٦٦١٦٠٩٠ و تاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٣٤ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٥٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ الخاص بتسجيل قرا
الشيل سست شركة أحمد زين التجارية.

والمتضمن طلبكم تسجيله وتوثيقه لدينا. عليه نحيطكم بأنه تم
توثيقه لدينا تحت الرقم (١٣١) وتجدون بطيه عدد (٧ المذكور،
والمكون من () نسخة من العقد) صفحة، إجمالي عدد
الصفحات (- ١٤ /) صفحة (٢٤٩) لعام ١٤٣٤ هـ بتاريخ ١٠ / ٢ /
١٤٣٤ هـ للأطلاع وإكمال اللازم والله يحفظكم ويرعاكم....

دل الصناعية بمحافظة جدة عبد الله بن مسفر القرني وزارة
الصفال تسم توثيق العقرد

الحمد لله وحده والصلاه والسلام من لا نبي بعده وبعد:

هذا القرار جرى تسجيل وتوثيق بسجل عقود الشركات تحت
الرقم خارج و تاريخ ٧١٠ صحيفة ٨٢ وذلك بحضور والقرار
الأمارات الذرية وعلية جرى التواليق والتصديق منا تحريرا في.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه كاتب عدل الغرفة
التجارية الصناعية بكم وزارة التدل عبد الله بن مسفر القرة
مرفق 3 شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة
Ahmed Zainy & Sons Co

LIMITED LIABILITY COMPANY قرار الشركاء بتعديل بعض

بنود عقد تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة) بتاريخ

١٤٣٣/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٧ م قد سبق للاطراف التالية

أسمائهم: ١ - شركة أحمد زيني التجارية - عدنان أحمد عباس

زيني - شركة أوزكو المحدودة \- طلال غازي أحمد عباس زيني هـ

- فيصل غازي أحمد عباس زيني ١- غدير غازي أحمد عباس زيني
1 طرف أول طرف ثاني طرف ثالث طرف رابع طرف خامس
طرف سادس تأسيس شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة
المقيدة بالسجل التجاري بمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥
وتاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦هـ والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل
جدة الأولى بالعدد ٤٠٧ وتاريخ ١٤١٣/٩/٨ هـ. والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة رقم ٤٩ صحيفة ٨١ مجلد
١٠/ش/ع وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢هـ. والمعدل بقرار الشركاء المثبت
لدى كاتب عدل جدة رقم ١٧٤ صحيفة ١٨٨ ١٨٩ مجلد ٩/ش/٢
وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٨هـ، والمعدل بقرار الشركاء المثبت لدى كاتب
عدل جدة برقم ٥٢ صديقة ٥٥ مجلد ١٤٢٩/٣/٩هـ، والمعدل بقرار
الشركاء المثبت لدى كاتب عدل جدة برقم ٥١ صحيفة ٥١ مجلد
داراع وتاريخ ١٤٣٠/٤/٤هـ، حيث رغب الشريك الأول في التنازل
بالبيع عن كامل حصة في الشركة المذكورة والبالغة (٣١٠)
حصة (٣١٠) حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٣١٠.٠٠٠
ريال (ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي لاغير وأن قيمة الحصة
الواحدة ١٠٠٠ ريال (ألف ريال لاغير الى الشريك الأول الجديد
السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار
اليه فيما بعد بالطرف الأول)، وحيث رغب الشريك الثاني في
التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة
٢٣٠ حصة (٢٣٠ حصة بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٢٣٠,٠٠٠
ريال (مائتان وثلاثون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد
/ أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه
فيما بعد بالطرف الأول) وحيث رغب الشريك الرابع في التنازل
بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة
(٩٢ حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان)
وتسعون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة
أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد
بالطرف الأول، وحيث رغب الشريك الخامس في التنازل بالبيع
عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٩٢ حصة (٩٢)

حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٩٢,٠٠٠ ريال اثنان) وتسعون ألف ريال لاغير للشريك الأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)، وحيث رغب الشريك السادس في التنازل بالبيع عن كامل حصصه في الشركة المذكورة والبالغة ٤٦ مولة (٤٦) (حصة) بالقيمة الاسمية للحصص البالغة ٤٦,٠٠٠ ريال ات كو ؟ ت كو ٥٠١٧٢ مت: ١٠٣٠٠٩١٨٢٥ رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي ليلي أورام شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية من ب ١٧٩٥٦ ٢١٤٩٤٠٠ المنطقة العربية السعودية خالف ١٠١٠١١٩ (٢) ٠٩١٩ فاكس: ٠٩١١/١/٢٠١٥٨٠٩ الد شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

LIMITED LIABILITY COMPANY (ستة وأربعون ألف ريال لاغير) للشريك لأول الجديد السيد / أسامة أحمد عباس زيني كشريك جديد بالشركة ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول)، والذي قبل هذا التنازل جميعه من الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس أعلاه بما للحصص المباعة جميعها من حقوق وما عليها من التزامات حاله أو أجله وقد استوفى الأطراف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس حقوقهم تجاه الشريك الأول الجديد، ويعتبر قيام الشركاء بالتوقيع على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم بشأن الحصص المباعة وعليه فقد قرر الشركاء بالاجماع الذين يملكون (١٠٠٠) حصة تمثل نسبة (١٠٠ %) من رأس المال تعديل عقد تأسيس الشركة أعلاه وفقا لما يلي: أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا القرار شريك جديد طرف أول

ثانياً: تعديل مقدمة عقد التأسيس ليصبح الشركاء الحاليين في الشركة هم: 1 - أسامة أحمد عباس زيني،

سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم ١٠٠٨٠١٧٣٠١
تاريخ ١٣٩٢/٠٢/١٥ هـ

رجل أعمال، مقيم في جدة - حي الروضة - شارع نهضة الحاضر.
- السادة / شركة أوزكو المحدودة ومسجلة بالسجل التجاري
لمدينة جدة تحت رقم ٤٠٣٠٠٧٧٤٦١ وتاريخ ١٤١١/٠٨/٠٣ هـ
وعنوانها صندوق بريد ٥٤٣٩٩ جدة ٢١٥١٤ ويمثلها في التوقيع
على هذا العقد الاستاذ / أسامة أحمد زيني. [بحاجة مراجعة:
جدول غير واضح]

شريك جديد طرف ثاني

ثالثاً: تعديل المادة (سادساً) من عقد التأسيس والخاصة
برأسمال الشركة لتصبح صباغتها على النحو التالي:
سادساً: رأس المال: حدد رأس مال الشركة ب (ار ريال)
مليون ريال سعودي (لاغير) مقسم الى ألف حصة
متساوية القيمة، قيمة كل حصة ١٠٠٠ ربا الف ريال
سعودي (لاغير) تم توزيعها على الشركاء

كالاتي: م اسم الشريك السامة أحمد عباس زيني شركة أوزكو
المحدودة الاجمالي عدد الحصص قيمة الحصة مجموع قيمة
النسبة المئوية بالريال الحصص بالريال ٧٧٠ ٧٧ ١٠٠٠ ٧٧٠
٢٣% ٢٣٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٣% 1% .. [بحاجة مراجعة: OCR غير
واضح]

١,٠٠٠,٠٠٠ وقد أقر جميع الشركاء بصحة توزيع الحصص
فيما بينهم وأنه قد سبق الوفاء بكامل رأس المال عند التأسيس
رابعاً: يتر الشريك الأول الجديد بأنه اطلع على عقد التأسيس
وملاحقه وأنه ملتزم بما ورد بهم خامساً: تبقى مواد عقد
التأسيس التي لم يشملها التعديل بهذا القرار كما هي دون تعديل
غ ت ج ٥٠١٧٢ أس المال ١٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ميني اور دو
شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة في الخالدية من ب
١٧٩٥٠ جدة 11111 المملكة العربية السعودية هاتف (٩٠١٠٩١٩)

(٢) ٠٩١٩ فاكس: ٠٩١١/٢٠١٠٤١٦ شركة أحمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة Ahmed Zainy & Sons Co.

LIMITED LIABILITY COMPANY

سادساً: حرر هذا القرار من (٨) نسخ استلم كل طرف نسخة من القرار للعمل بموجبها والنسخ الأخرى لتقديمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات النظامية وقد فوض الشركاء كل من السيد / جابر علا الله بن جبران والسيد / عزت حلمي الشحتي، سعوديين الجنسية، مجتمعين أو منفردين في اتمام هذه الاجراءات وعليه جرى

التوقيع. الطرف الأول المتنازل: الاسم: شركة أحمد زيني التجارية التوقيع: أجيب الطرف الث: الشريك الثاني) الاسم: شركة أوزكو المحدودة التوقيع.

الطرف الخامس المتنازل: الاسم: فيصل غازي أحمد زيني التوقيع: والله الموفق،،، الطرف الثاني المتنازل: الاسم: عدنان أحمد عباس زيني التوقيع: الطرف الرابع المتنازل: الاسم: طلال غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف السادس المتنازل: الاسم: غدير غازي أحمد زيني التوقيع: الطرف الاول (الشريك الأول الجديد) الاسم: أسامة أحمد عباس زيني التوقيع: - رأس المال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي ا ت ج ٥٠١٧٢ من ت: ٤٠٣٠٠٩٤٨٢٥ ميلي أوزكو شارع الأمير سلطان مع شارع قلب الجزيرة حي الخالدية من ب ١٠٩٥١ جدة ٢١١٩١ المملكة العربية السعودية عالف: ١٠١٨٢١٩ (٢) ٩١١، هافمي، ٩٠٩١١٩ (٢) ٠٩١٩ الله الرحمن الرحيم المملكة العربية المعهودة

وزارة العدل الموضوع.. الرقم ٣٧٤٩ التاريخ: ١٠ / ٢ / ١٤٣٤هـ

المرفقات

سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمحافظة جدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..... وبعد إشارة إلى خطاب
سعادتكم رقم: ١٦٠٨٩ ٦٧ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٢ هـ والمقيد لدينا
بالرقم: ٣٤٧١٤٩ وتاريخ ٢ / ١٠ / ٢٠١٤ هـ الخاص بتسجيل فى
تقديل عن شركة أحمد ديني واولاده الم والمتضمن طلبكم
تسجيله وتوثيقه لدينا.

عليه نحيطكم بأنه تم توثيقه لدينا تحت الرقم (١٥٩) وتجدون
بطيه عدد (٧٠ ت) نسخة من العقد المذكور، والمكون من (لاى)
صفحة إجمالي عدد الصفحات (راك) صفحة مجلد ٨/٤ - ٢) لعام
تاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٤ هـ للأطلاع واكتمال اللازم والله يحفظكم
ويرعاكم....

كاتب عدل الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة عبد الله
بن مسفر القرني قسم توثيق العقود الحمد لله وحده والصلاة
والسلام من لا نبي بعده بدهد.

جرى تسجيل وتوثيق هذا القرار بسجل عقود الشركات تحت
الرقم صديقة كيد در تاريخ ٥١٩٧٤/٢/٧ وذلك بحضور والقرار
الأشراف المعشو رواية جرى الترية والتصديق منا تحريرية.
وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وزارة العدر كاتب عدل
الغرفة التجارية صناعي مرفق ٤

رقم الصفحة: دائرة الأحوال الشخصية الأولى صك رقم
٤٢٧٠٣٦٢٠١ تاريخ الصك: ١٤٤٢/٠٦/٢٨ أطراف القضية خلال
الإسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاحوال الشخصية الأولى وبناء على القضية رقم
٣٨٦٩٣١٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ هـ ١٠٥٥٢٢٠٩١٥ نوع الهوية رقم
الهوية الجنسية صفته بالقضية صفته بالاستئناف أحمد زيني
الهوية الوطنية سعودي المدعي مستأنف فيده الهوية الوطنية
سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامه احمد عباس زيان
الهوية الوطنية A. IV. 1.1 سعودي المدعى عليه مستأنف ضده
عدنان احمد عباس زيني ١٠١٧٠٩٢٧٣٣ سعودي مدعى عليه

مستأنف ضده احمد عباس لا ١٠٠٧٠٥٦٨٣٩ 90801730 فلدينا
نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف
بمكة المكرمة قاضي استئناف / نايف بن عبد الله الدافع رئيساً
قاضي استئناف إبراهيم بن عبد الله الأحمد عضواً قاضي
استئناف / خالد بن عبد العزيز الحسين عضواً حضر المستأنف
وكالة سليمان بن صالح الخميس سعودي الجنسية بالسجل
المدني رقم 1046990071 بالوكالة رقم 391107407 وتاريخ
1439/7/19هـ عن طلال بن غازي بن أحمد زيني سعودي
الجنسية بالرقم 1055220915 وحضر المستأنف صده عدنان
بن أحمد زيني سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم
1017092733 وحضر عن بعد وائل بن جبر الغامدي بالسجل
المدني رقم 103816076 بوكالته عن أسامه بن أحمد زيني
بالرقم 40340006 وتاريخ 1440/2/27هـ الصادرة من كتابة
عدل الثانية من محافظة جدة بما أن وقائع هذه القضية قد
أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلام فإن الدائرة تحيل إليه
منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب مانصه (إلغاء
الوصية المثبتة بالصك رقم 229014721194320022 وتاريخ
12 / 2 / 1432هـ) وبعد النظر أصدرت فيها حكمها القاضي بما
نصه ارددت دعوى المدعين وبذلك حكمت).... وبعد أن تسلم
المستأنفون وهم المدعون والمدعى عليه عدنان احمد زيني
نسخة من قدموا بذكرتين اعتراضيتين بتاريخ 1442/5/9 هـ
وأحبنت لهذه الدائرة بتاريخ 1/6/1442. وطلب المستأنف
المدعى عليه عدنان زيني (إلغاء القرار برد الدعوى والقضاء
مجددا بعدم صحة الوصية المقدمة من اخي المدعى عليه أسامة
والحكم للمدعين بحق الثلث في تركة جدهم الشيخ احمد زيني
مع الزام المعارض ضده بتسليم الحصة الموصى بها لورثة
شقيقنا غازي احمد زيني) الأسباب تتلخص فيما يلي (7 بتاريخ
10 / 5 / 1436 هـ نوي والدي الشيخ / أحمد زيني رحمه الله
عليه وكان قد أوصى حال حياته هو في كامل صحته لأبناء
شقيقي/ غازي المتوفى في حال حياة والدي بحصة قدرها ثلث

تركته وفقاً للثابت بالوصية والمرفقة لفضيلتكم والمقدمة من المدعين والموضح بها تفصيلاً ثبوت حق أولادة أخي / غازي شرعاً في هذه الوصية 2. حيث أنني قد طالبت شقيقي المعارض ضده / أسامه أحمد زيني بتنفيذ وصية الشيخ / أحمد زيني رحمة الله المقدمة من المدعين لصحتها إلا أنه رفض ذلك دون سند شرعي كما رفض إلبات الوصية ضمن حصر الإرث على الرغم من علمه يقيناً بالوصية ولم يثبت أي وصية أخرى في حينه 3 ولما كان المعارض ضده يطالب بتنفيذ وصية أخرى وهي الوصية محل الطعن بعد صحتها في الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وذلك لإنكار الوصية السابقة والمرفقة في المستند رقم (1) رغبة منه في ضياع حقوق المدعين أبناء شقيق موكلي غازي أحمد زيني والتي أنشأها بوكالته عن والدي رحمة الله وهذا الوكالة قد تم إصدارها ووالدي في صحة وعقلية لا تسمح له بإصدارها في هذا التوقيت وقد صدر حكم بإقامة ولي على قاصر عقلاً على والدي في ذلك الوقت. 4- وحيث أن الوصية المقدمة من المعارض ضده / أسامة زبي وهو من أقامها بموجب وكالة صدرت عن مورثنا الذي البت كافة التقارير الطبية أنه لم يكون في حالة تسمح له بإجراء وكالة أو إجراء تصرف لأنه يحتاج إلى إقامة وهي نظراً لكبر سنة وخرفه وأن استناد الدائرة الحاكمه لتقرير طبي نظر في الدعوى السابقة والتي تم نقض حكمها وبالتالي لا يجوز للدائرة الاستناد إلى هذا التقرير كمبرر للقضاء برد الدعوى. 5- وحيث أن والدي الشيخ / أحمد زيني حال حياته وفي حضوري أولاد أخي غازي وشقيقي المعارض قد أوصى لهم بالثالث في تركته ثم يأتي المعارض ضده ليقدم وصية جديده اصطنعها بيده ووثقها بوصفة وكيلاً عن والدي بموجب وكالة صدرت ممن ليس له أهلية إصدار الوكالة بزعم الشراك أولاده دون وجه حق في نصيب أولاد أخيه المتوفي الأمر الذي حدى بهم إلى الالتجاء لفضيلتكم للقضاء بصحتها الوصية المقدمة من المدعين بحقهم في ثلث تركه جدهم والحكم بمقتضاها على النحو الشرعي وتسليمهم نصيبهم المستحق على النحو اللازم. 6-

وحيث أن الاعتراض على الحكم بالاستئناف يعيد النظر في موضوع القضية بالكامل ولما كان المعارض بقر الشوت حق أولاد الأخ في الموصية التي أوصى بها والدنا الشيخ / أحمد زيني (رحمة الله) كما طلب المستأنف وكالة سليمان الخميس (قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة والحكم بإبطال الوصية لوقوعها في وقت حرف الموصي) الأسباب تتلخص فيما يلي / (أولاً: استدل فضيلة ناظر القضية لحكمه بما ورد في تقرير الشؤون الصحية بجدة وسبب لذلك بقوله (ووردت الإفادة بموجب الخطاب رقم 19511 وتاريخ 1432/8/6هـ والمتضمن أن الموصي قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم..... فإن هذا لا يقوى على معارضة التقرير الصادر من ذوي الخبرة و هذا التسبب من فضيلة ناظر القضية غير صحيح وفي غير محله ولا يجوز لفضيلته نظاماً الاستناد على تقرير كان أساساً لحكم منقوض من محكمة الاستئناف ثانياً: جعل فضيلة ناظر القضية التقرير الصادر من الشؤون الصحية بجدة برقم 37853 وتاريخ 1441/7/10هـ أساساً له في الحكم بصحة الوصية وصحة الموصي العقلية وهذا غير صحيح وذلك لأن الموسي رحمه الله لم يتم تشخيص حالته العقلية في خمس وقائع: ثبت في أربع منها أنه 100801 [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

صمك رقم ٤٢٧٠٣٦٢٠١

دائرة الاحوال الشخصية الاولى T رقم الصفحة تاريخ الصك:
١٤٤٢/٠٦/٢٨ مصاب بالغرف ويحتاج إلى قيم وهي على النحو التالي / 1- الواقعة الأولى التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بتاريخ 1431/13/12هـ والمبنى على خطاب فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان الكتابة إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة و المرفق بخطاب المستشفى رقم 767 يف 13/1432/2/ح/ هـ ونصه (يعاني من قصور الإدراك وضعف في الذاكرة وقصور في التركيز وشروء الذهن كما أنه يعاني من

رجفان بأيدي وجمود بتعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير الا بمساعدة شخصين 2 الواقعة الثانية شخوص فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان على حالة الموصي بتاريخ 18/2/1423هـ بحضور الموظف بدائرة الفضائية السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة وتم تدوين ذلك بمحضر القضية ونصه وحيث سبق في يوم السبت الموافق 18/2/1432هـ حضور الأب أحمد ريين والجلوس معه منفرداً وكان مقعداً على كرسي متحرك بحضور الموظف عبداً هلاً أحمد الغامدي وجرى ماي الحديث معه فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك الأشياء ماضية 3- الواقعة الثالثة شخوص فضيلة القاضي صالح الزايدي وذلك وفقاً لم هو مرصود في الصحيفة التاسعة من الصك رقم 34281449 وتاريخ 26/7/1434هـ ونص الحاجة منه وظهر لي أنه كبير في السن ومقعد وضعيت الذاكرة ويحتاج إلى إقامة قيم، وللبيان تم إعداد هذا المحضر وذلك وفقاً لما هو مضبوط في صك الولاية رقم 434281449 الواقعة الرابعة قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بجدة تشكيل لجنة من ثلاث أطباء بمشاركة مستشفى الأمل ومستشفى الصحة النفسية بجدة كما جاء في الصك رقم 34281449 وتاريخ 1434/7/26هـ ونص تقرير اللجنة (وبمعينة حالة المذكور أعلاه وبالإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والتقارير الصادرة بحقه تقرر ما يلي: أن المذكور يعاني من تدهور في القدرات العقلية المعرفية وتشخصت حالته / عنه شيخوخة بدرجة شديدة مع جلطة دماغية وعليه ترى اللجنة لمذكور يحتاج إلى إقامة ولي عليه يرعى شؤونه). وحيث إنه ثبت خرف الموصي في أربع تشخيصات اثنتين منها من قضاة واثنين من أطباء أهل الاختصاص. وتقرير مستشفى مدينة الملك عبد العزيز والقاضي اللحيدان متقدم تاريخاً عليه ناظر القضية مما ورد في تقرير مستشفى الصحة النفسية، لذا كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح هذا التقرير وعدم الالتفات إليه لمخالفته التقارير السابقة ومخالفته ما عاينه أصحاب الفضيلة القضاة ثالثاً: ذكر

فضيلة ناظر القضية في تسبيب الحكم ما نصه (ونظرا لوجود الفارق الزمني المؤثر بين تاريخ صدور التقرير الطبي ووبين: الحكم من الدائرة السادسة والعشرين وإثبات القصور العقلي بأحمد عباس زين لدى الدائرة التاسعة واتعارض البيانات والتقارير...) هذا التسبيب غير صحيح وفيه إغفال ثبوت العالي للموصي ابتداء قبل التقرير الذي استندت عليه الدائرة وذلك في تقرير مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة المبني على خطاب المحكمة، وكذلك فيه إغفال لما دونه القاضي إبراهيم اللحيدان، والصحيح أنه ثبوت خرف الموصي مستصحب من صدور أول التقارير وهو تقرير مدينة الملك عبد العزيز ومعاينة القاضي إبراهيم اللحيدان للمنهى عنه، وورود خطأ بأحد بتقرير الصحة النفسية لا ينفي ذلك لثبوت خطأ التقرير بعد إعادة تشكيل اللجنة من عدة مستشفيات بمشاركة الصحة النفسية والذي أثبتت الغرفة وصحة الأساس الذي أقيم عليه الطلب الإنهائي بالعجر على الموسي. فالفارق الزمني غير موجود وليس حجة على عدم خرف الموصي ابتداء. رابعا: سبب فضيلة ناظر القضية لحكمه بقوله (التعارض بينات والتقارير كما هو ظاهر ولأنه عند التعارض يصار إلى الترجيح ولأن الأصل هو صحة الوصية المثبتة لدى الدائرة ولا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو أقوى منه، ما ذكره فضيلة ناظر القضية غير صحيح من وجود تعارض للبيانات وذلك لأنه كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح وعدم الأخذ بالتقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة لثبوت خطئه، خامسا: القصرت الدائرة في إجراء انها قلم تدخل المستحقين للوصية المطالب بالغانها وهم: جميع الأحفاد الذكور والإناث بالتساوي. والمتعين إدخالهم في الدعوى وسؤالهم عن الاستحقاق وعن حال الموصي وقت الوصية لأنهم يعرفون ذلك وإجراء الوجه الشرعي تجاه ذلك. سادسا: وجود العيب في إجراءات الوكالة التي أثبتت بموجها الوصية المعترض عليها، وهذا مع تأكيدنا على الغرفة في وقت التوكيل بالوصية إلا أن العيب في الإجراءات حاصل لكون الوصية أثبتت بموجب وكالة رقم

11902 وتاريخ 8 / 2 / 1432 هـ وقام بتدوينها كاتب العدل عبد الوهاب القرني في منزل أسامة زيني وليس في كتابة العدل، ولم يكن خروج كاتب العدل وفق النظام حيث أقر الشاهد إسماعيل مسبح في ص 21 من الصك أنه حضر لمنزل أسامة زيني و أن الوكالة دونت في البيت وليس في كتابة العدل وأن أسامة زيني هو من كان يتكلم وأنه لم يسمع أحمد زيني لكون صوته كان منخفضاً وصادق وكيل أسامة على كل ذلك، وخلاصة القول: أن كاتب العدل زعم في وكالته أن أحمد زيني حضر عنده والشاهد ووكيل أسامة زيني أمروا أن الوكالة كتبت في البيت وليس في سجلات كتابة العدل استئذان رسمي لضبط الوكالة في المنزل وحيث أخفى كاتب العدل ذلك فأحسن الأحوال أنه فعل ذلك مجاملة لصاحب المنزل (المدعى عليه أسامة زيني) فلا تقبل شهادته ولا ضبطه مثل هذه الوثيقة التي تجلب النفع لأولاد صاحب المنزل الذي أكله وجالسه فالمتعين رد إجراء كاتب العدل بأكمله لمخالفته الشرع والنظام. سابعاً: أفيد فضيلتكم أن الثابت هو خرف الموصي وأن هذا الخرف مستمر من ثبونه بتاريخ 12/12/1431 هـ بموجب التقرير الطيب الصادر من مدينة الملك عبد العزيز الطبية بجدة إلى حين وفاة الموصي ولم يتغير شيء وهو أساس تقديم دعوى الحجر بتاريخ 1/1/1432 هـ بالفيد رقم 305/31 لدى المحكمة العامة بجدة والوصية اللاحقة لهذا التاريخ غير صحيحة وقد ذكرنا أدلة ذلك بالمرافعة من التقارير الطبية وإفادات القضاة وشهود الحال وضعف تصرفات المنهي فتحيل عليها لكي لاتطيل، وتزيدها بما يلي: 1. قرار الوارث عدنان زيني بعدم صحة هذه الوصية حيث حضر في الدعوى بصفته مدعى عليه يرث النصف من الموصي وقرر أن الوصية المنهى بها غير صحيحة، وأن الصحيح في الوصية التي كتبها الشيخ عبد الملك بن دهيش والمتضمنة جعل الثلث لأبناء أخيه غازي زباني، وأما الوصية التي اصطنعها أسامة فهي تجعل الثلث مشاعاً بني أولاد غازي وأولاد أسامة وأولاد عدنان، وحيث إن إقراره هذا. و على خلاف مصلحته ويجر عليه ضرراً وليس له في

مصلحه حيث أنه يحرم أولاده من الاستحقاق ويثبته بموجبه الوصية السابقة لموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة السابقة الموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة الأخيرة وقرر ما ذكرناه وكلبنا إعادة ضبطه من ناظر القضية في الجلسة المتلفزة إلا أن ذلك لم يحصل ويمكن للدائرة الرجوع للجلسة واستماع إفادة المدعى عليه عدنان بلسانه 2 أن دعوى الحجر سابقة على طلب إثبات الوصية حيث أحيل طلب إثبات الوصية للمحكمة العامة بجدة برقم 3331 في 8 / 2 / 1432 هـ بينما أحيل طلب إقامة الولاية على أحمد زيني برقم 205 / 32 في 1/1/1432 هـ وبناء عليه فإن الاختصاص في إثبات الوصية ونفها يتعقد أساساً لقاضي الولاية لكون الوصية فرع عن الأهلية وحيث انتهت الولاية بحكم بات بعدم الأهلية مفصحة في الحكم على صحة الطلب المقدم في 1/1 / 1432 هـ فيتعين إبطال الوصية شرعاً ونظاماً 3 أن المنهي في الوصية ذكر في انهاءه أن موكلي أوصى بوصية مكتوبه بشهادة إسماعيل سميح وسماع شهادة الشاهد أقر أنه لم يسمع أحمد زيني بل سمع ابنه أسامه وبناء عليه فإنه استبان عدم صحة شهادة الشاهد الذي أنهى بموجب شهادته فيتعين إبطال الوصية له أن قرائن الأحوال شاهده على صحة دعوى موكلي فإضافة على ما ذكر في المرافعة فإن لا يتصور أن رجلاً راشداً تقام عليه دعوى ولاية ثم يعمد إلى تغيير وسبته عن طريق وكالة مكتوبة في المنزل بل الذي يشهد له العرف والعادة أن يقوم هذا الرجل الرشيد العاقل بالحضور إلى المحكمة بنفسه وإثبات أهليته وتعديل وصيته بنفسه لكنه وكن وكيلاً لتعديل الوصية بالطريقة التي أشرنا إليها ثم أحضر إلى ناظر قضية الولاية ولم يتبين رشده بل تبين أنه غير مدرك لأشياء كبارة، وبعد هذا لم يحضر في جلسات المحاكم بل ولا للأطباء الا تحت ضغط القوة الجبرية على ولده أسامة فهل تترك هذه القرائن التي هي بمنزلة البيانات لأجل ما سبب به ناظر القضية 5 - أن المدعى

عليه في هذه الدعوى اثنان: عدنان زيني وهو الابن الأكبر وقد أقر بالدعوى جملة وتفصيلاً، وأسامة زني وهو الابن الأصغر وله مصلحة مباشرة فيما عمله من إجراءات فقد أقر أمام المحكمة أنه اشترى ملك أبيه بأربعمائة وخمسين ألف رينه وهو يساوي مائة وعشرون مليون ريل بموجب إقراره وبموجب تقرير الخبير مكتب 10080 المملكة العربية السعودية وزارة العدل صك رقم ٤٢٧٠٣٦٢٠١

دائرة الاحوال الشخصية الأولى T رقم الصفحة: تاريخ الصك: ١٤٤٢/٠٦/٢٨ طلال أبو غزالة هو يساوي ثلاثمائة مليون رالي وثبوت الوصية يوجب تسليم النث للمستحقين وإنفاذ هذا الإجراء كان قبل تاريخ الوصية وهو دليل على عدم الأهلية أيضاً. ثامناً: خلا الحكم عن مناقشة ما ذكرناه من أنه مع عدم التسليم بالأهلية فإن حكم القاضي بالأهلية يقتضي ابطال الوصية برجوع المنهي عنه حيث قدمنا الورقة التي بصم عليها المنهي بشهادة ابنه عدنان أنه لم يغير وصيته الأولى لأبناء ابنه غازي وأنه إن كان قد أثبت في، على لسانه فإنه يرجع عنه ويبطله ويعود إلى ما أوصي به سابقاً من جعل الثلث الأولاد ابنه المتوفى غازي زيني. وقد ترك ناظر القضية الجواب عن هذا ومناقشته فالوصية إن صححت لما يطنه القاضي من الأهلية بطلت بموجب هذا الإقرار وكل مستند يذكره ناظر القضية لتصحيح الوصية المطالب بإلغائها ينطبق على الرجوع الذي قدمناه ويقتضي بطلانها مرة أخرى، والتفريق بين الأمرين تناقض). ثم جرى سؤال المستأنفين أصالة ووكالة هل لدهما ما إضافة على ما ورد في لوائحهم الاعتراضية المقدمة فأجاب كل واحد منهما بقوله: لا يوجد لدي إضافة عما ورد في اللائحة الاعتراضية والسك، كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديه إضافة فأجاب بقوله: أكتفي بما قدمت لدى محكمة الدرجة الأولى هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة عالية جرى تأمل القضية.

الأسباب

وبناء على المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر بها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما ث الموضوع فبناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف مضافاً إليها أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة، وبناء على المادة الحادية والأربعين بعد المائة نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، مالم يكن مذكوراً فيها ما يخالف والتي تنص على أن: (الأوراق الصادرة من كتاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بإبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المفكر لها) إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً أما الوصية الأولى فهي أقل من الثلث إذ هي وصية الأولاد غازي بتصيب و سبب والدهم أقل من الثلث لوجود زوجة من ضمن الورثة، وعليه فلا يقبل إنكاره لها، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى سية الذي بعد حاسماً في موضوع الوصية، وأما ما ورد بشأن إفادة الذين من القضاة الذين نظروا احكام الشريعة الإسلامية). وبناء على المادة (80). بمضمونها أمام المحاكم بلا بيئة إضافية، ولا يجوز الطعن في موضوع أهلية الموسية فقد تمت الإشارة إلى الجواب عنه في جواب المدعى عليه، كما أن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيان الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك، كما لا يخفى بأن الموصي إذا كان مدركاً في زمن وغير مدرك في آخر فإن وصيته في زمن الإدراك مقبولة. قال في شرح منتهى الإرادات: ... وكذا المغمى عليه. فإن كان يفيق أحياناً ووصى في إفاقته صحت). ولأن ما قدمه الأطراف لا

يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن
الدائرة تنتهي إلى صحة الحكم المستأنف.

لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه
موضوعاً وتأيد الحكم رقم 421170332 وتاريخ
1442/4/14 هـ الصادر من الدائرة الثانية والعشرين
بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من رد
دعوى المدعين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الدائرة القضائية نايف عبدالله نافع النافع 100801730
08017301 عضو الدائرة خالد عبد العزيز عبدالله ال حسين
عضو الدائرة ابراهيم عبد الله محمد الأحمد 5 مرفق [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

وزارة الصحة ٥ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة مستشفى
الصحة النفسية بجدة وزارة الصحة Ministry of Health لجنة
طبية الرقم: ١٩٥١ التاريخ: ١٤٣٩/٦/٨ د المشفوعات: S رقم
الملف العمر الجنسية أحمد عباس زيني ٧٠٥٦٢ ٩٠ سنه سعودي
فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته حفظه الله اجتمعت اللجنة الطبية
المحلية لدينا بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٩ هـ واطلعت على خطاب فضيلتكم
رقم ٣٢/٣٤٨٢٢ بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧ هـ وبمعايينة حالة المذكور أعلاه
وبالاطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية
والتقارير الطبية الصادرة بحقه تقرر مايلي: تبين ان
المذكور هادئ ومتعاون ولم تظهر عليه اعراض مرض عقلي وكان
ادراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية ماعدا نسيان بعض
الاحداث القريبه جداً بما يتمشى مع سنه. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وعليه ترى اللجنة / ان المذكور قادر على القيام بشئونه ولا
يحتاج الى تعيين قيم.

الطبيب المعالج Mhan ofte استشاري الطب النفسي ور عدنان
 مين عاشور د. عدنان يا سولو طلب النفسي انتشاري العنب
 النفسي د عدنان هفتي ومملكة العربية ال رئيس اللجنة الطبية
 ومدير المستشفى ة السعودية انتشاري الطب النفسي سكرتير
 اللجنة الطبية د سهيل عبد الحميد خان ار عيد سعيد المحمدي
 علي المنتشري لولة السلة مستشفى الصحة النشرة ويده -
 التقارير العيسية م ٢٦ لحمة الكبرى بمعادن يلخادلا دراولا رقم
 الشعراء ٢٠٨٩٩٥٢١٩ المساري ٠١٠٢٠١٢ (المعاملة الحسنة
 لاتحتاج إلى إمكانات) والمملكة العربية السعودية وزارة وليمه
 مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة Kingdom of Saudi
 Arabia Ministry of Health Duectorate of Health
 Affairs Jeddah سعادة رئيس المحكمة العامة المساعد
 بمحافظة جده العار عليكم رحمة الله ماله المحترم إشارة إلى
 خطاب فضيلتكم رقم ٣٢/٧٦٩٥٨٩ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٦ هـ بخصوص
 الطلب المقدم من عدنان احمد عباس زيني والذي يطلب إقامة
 مجلس ولاية على والده حيث ال تمت مخاطبة مدينة الملك عبد
 العزيز الطبية بجده للكشف على / احمد عباس زيني بناء على
 التقرير الطبي الصادر رقم ٧٦٧/س ط بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ هـ
 وتمت مخاطبة مستشفى | الصحة النفسية بجده وورد خطابهم
 رقم ١٩٥١ بتاريخ ١٤٣٢/٦/٨ هـ حيث يوجد اختلاف | كبير بين
 التقريرين عليه نفيكم بان التقرير الصادر من مستشفى الصحة
 النفسية يعتبر تقرير كامل ويصدر من قبل لجنة مشكلة من
 الأطباء والاستشاريين ذوي خبرة في هذا المجال.
 نأمل من فضيلتكم الاطلاع والإحاطة ان كے ولكم أطيب تحياتي
 مدير الشؤون الصحية بمحافظة جده حك صالح خالد د/ سامي
 بن محمد باداود الرقم ٢٠٨٥ ٤٧ آج التاريخ: 10 / 3 كاد
 المرفقات هاتف: ٠٢/١٩٧٠٠١ فاكس: ٠٢/٦٦٢٢٩٦١ لم: ١٣٤٩٣
 الرمز البريدي: ٢١١٧٦

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-098 — جلسة يوم 01-08-1444 - قضية 42824717 - ارسال القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجنائية.pdf بطاقة الوثيقة

DOC-098	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
جلسة يوم 01-08-1444 - قضية 42824717 - ارسال القاضي مستندات موقع من الشيخ احمد الى الادلة الجنائية.pdf	عنوان الوثيقة
01-08-1444	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
3	عدد الصفحات (تقديري)
689-687	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1SxbTmN2z1PuWYbVeXNZDQ4c3Xvl6nAKQ/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

2 الاك اممذعة العربية السعودية هما وزارة العدل ضبط الال انا
2س -- وير المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ ص ا.م
الدائرة الاولى ١ رقم القضية: 2417814017 رقما لجلسة: ١+
سبا نسل لها [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما يعد:

قلى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 25871511/١٧
وتاريخ 14/١5/١557 هـ ل أنطراق القضية ا ف سس نر لس
محمد فواز بن منير الثعلي الهوية الوطنية ل ل سعودي محامى
شايع عبد الله سالم بن هلابي الهوية الوطنية حك لتقل سعودي
محامى طارق خلف بن رايح الحارثى الهوية الوطنية 0 سعودي
محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية لو بلاس.1
سعودي حاضر سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية
١.١١ سعودي محامى علي طالب صالح اليامي الهوية الوطنية يل
سعودي محامى رفيف راشد جزاء الثقافي الهوية الوطنية لك ل
سعودي وكيل عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية الف كل
سعودي المدعي عاتقة محمديحي محمدعلي الحرازي الهوية
الوطنية لز سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية
الوطنية ل سعودي مدعى عليه ياسر صالح عائض المطيري
الهوية الوطنية د ل لكل سعودي محامى علي بن مشرف بن
مفرح بن راشد الهوية الوطنية فتك فت حل سعودي محامى
عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي 2003
سلطان ماجد ناصر القحطاني الهوية الوطنية كفي ل سعودي
محامى عمر سعود بن سعد المطيري الهوية الوطنية ل سعودي
وكيل عزام فيصل ابراهيم خوج الهوية الوطنية كل سعودي
محامى تركي بن رايح بن سعد المطيري الهوية الوطنية له.
١1١4 وكيل ل تاقحت الجلسة بحضور ةاش اا بيج عدنان
احمد عباس زيني الهوية التوطنية شف كل السعودية المدعي
طارق خلف بن رايح الحارثى البوية الوطنية 0 السعودية محامى
سليمان محمد سليمان السديري الهوية الوطنية ١ السعودية
محامى سلطان ماجد ناصر القحطاني البوية الوطنية كفي ل
السعودية محامى 00 ار انا المحكمة التجارية بجدة ١ رقم
الصفحة: 2 " الدائرة الاولى رقم القضية: 4781401١
رقمالجلسة: ١" اف اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية ا
السعودية مدعى عليه عمر سعود بن سعد المطيري الهوية
الوطنية ل السعودية 2003 تركي بن رايح بن سعد المطيري

الهوية الوطنية الام ١١١14 وكيل نوج زالى فضيلتكم دعوانا بالتفصيل الآتي: بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 / 1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك (مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى الولي المشار إليها أعلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة له من مورث موكلي 20350: يرحمه الله اكد20: وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية (ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي دابة20: يرحمه الله اكة00: لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع (450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل اللندوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. وبتاريخ 1م 1438هـ توفي مورث موكلي المغفور له بإذن الله/ أحمد عباس زينيء وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر ورثة رقم 38391575 وتاريخ 12 / 5 / 1438هـ (مرفق صك حصر الورثة) وبما ان المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما اضطرنا إلى الالتجاء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد قيمة الحصص التي استوى عليها من شركة احمد زيني التجارية. علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 2 / 10 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم

DOC-113 – حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 08-25
1445 رفض الالتماس.pdf
بطاقة الوثيقة

DOC-113	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم نهائي الشيخ اسامة زيني - 42824717 - 1445-08-25 رفض الالتماس.pdf	عنوان الوثيقة
25-08-1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (المورث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
14	عدد الصفحات (تقديري)
758-745	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1uPbyNqN995I9ZPBqWVmINd-m_7ByD-48/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3، فُتات أسطر: 7	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3؛ فُتات أسطر: 7	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

25 الك المملكة العربية السعودية 1 ل 3 الا ح لست

33 المحكمة التجارية

بجدة رقم الصفحة ١١ 97 م 0_0 دائرة الاستئناف الثانية ١

تاريخ الصك: 8/8/1443هـ [بحاجة مراجعة: OCR غير

واضح

الحمد لله والصلاة والسلام "على رَسُوْلِ الله أما يعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 17/1
4'27801 وتاريخ 17/178 1527/١ هـ ل أطراق القضية ل ب
7؟ب؟) ب عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية لف ل
سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحيي محمدعلي الحرازي
الهوية الوطنية يل سعودي مدعى عليه مستأنف ضده اسامة
احمد عباس زيني الهوية الوطنية 00 سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الوقائع

بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة أطلب قبول الالتماس
المقدم من وكيل المدعى عليه. وما أرفق به من أوراق وتبين لبنا
من تلك الدراسة أن وكيل المدعى عليه أسامة احمد عباس زيني
تقدم بطلب التماس في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف
بتاريخ 5هـ لمتضمن: (حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً
وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة
التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ.

في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما
يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية
رقم (1008017301) بأن يندفع لعاتقة محمد يحيي محمد علي
الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847): مبلغاً قدره: (71/،
501,719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان
أحمد عباس زيني. هوية وطنية رقم (1017092733). مبلغاً
قدره: (17,176,7170) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربلاً؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
أجمعين).. وفي جلسة 25/07/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال
المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة
على ملف القضية. واطلعت الدائرة على طلب التماس إعادة

النظر المقدمة من وكيل المدعى عليه سامة احمد عباس زيني) بتاريخ 13 / 07 / 1445هـ ونصها: (أسباب طلب الالتماس: وفقاً للمادة (86) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام الهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. وعليه أتقدم بهذا المرافعات و التي نصت على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). ولما كان المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (201) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغشء وتكفي إفادة الملتمس خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 عام قز ا ا ا ا ليد 00 3 بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ 15 / 06 / 1445هـ وأن تاريخ العلم بالغش هو 04 / 07 / 1445هـ وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي. وعملا بالمادة (51 / 1) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكمء لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولا الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن» وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس

ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدره (120,000,000 مليون ريال)» وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته. ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد القيمة الحصص والتي تعذر تقديمها مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته. وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد. كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى الذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص. واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد. كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة 120,000,000 مليون. القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد. وإذ تعذر على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم) و سبب تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلها مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من 1431هـ وحتى عام 1438هـ أي من فترة تتجاوز 4 سنة كاملة سابقة على الدعوى. كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملتمس) مخاطبة البنك

المركزي والبنوك ذات العلاقة. وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها. أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيّد السداد فمي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من 1431هـ إلى 1436هـ بمبلغ إجمالي قدره (20: 043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود. وآخرين وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (/ 19,474.43717) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة ريالاً. تم سداد به بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (7//. 7.17/١ له ١١١ لاض خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام ج 22 قي (4) (مرفق " صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقها). ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملتمس) وقدرها (. ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال في الفترة من ١57١ وحتى وفاته في 478/٠. 4/7١ هـ (مرفق 3 صور: مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء) ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١51١ هـ وح وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند "الرابع والخامس: أن باتي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من اخرة مستحقة للمدعى عليه قدرها 8 مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن

المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتبس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير. لعقد بيع الحصص. بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجرة لم تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني. وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين. وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة.

فالملتمس كان يدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد. ولم يحصل على أجرة فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمديد العقد. علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده. وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية. فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته. ومن أبسط حقوقه أجرة العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حرج عليه بتولي مصارفه ولمم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته). ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء. ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله. مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم.. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ

بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن
المورث تاجر ومثله لا يغين.

وأن تاريخ البيع عام ١٤٧١ هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينئذ لانتهاء الدليل عليها كما أن حكم تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٧٥ هـ أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر. السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة 1/7٠١ من نظام المرافعات الشرعية. هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى. ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها وحيث خلال إزعرية السعودية صك رقم 207.87857 1 2-2-4 ١ ١ ١ ليد 00 3 زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير الهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى. وزعم المدعي غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ 18٠ مليون ريال. وقدم صور مجتزأة» وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم: كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه أحمد زيني) على عقد بيع الحصص. ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عا الحكمت الملتمس عليه. بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي (الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى. ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني

التجارية ١/9 مليون. كما أن التقرير معترض عليه. ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتبى صلاحاً. كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة. ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث. وإنما وقع من خلال وكيله. رغم تراجع المدعي الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول. واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلالى أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (10) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١١٠١ مليون ريال وإنما 77١ مليون. رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 4 مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة 7/7 مليون ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً. كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٠٠١ مليون أغلبها باسم المورث علاوة على أن الدائرة التجارية ببيدوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام 477 هم، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح. بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل. واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي. وحيث إن دليل الملمس على الغش الحاصل

من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة
الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمده إحداث
اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو
غزالة المستأنس به والمايء بالمتناقضات والأخطاء المهنية. وإذا
تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه
من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام
4717هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من
بيها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة
من الحصص. كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك
المورث شركة آبار وزينيء والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب
كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان
خلال إزعرية السعودية صك رقم. 47.87877 غ 1 5 ت 53
زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 175
مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا
تتعدى 8 مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضين أثناء
انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ
الحصول على المحضرء فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ
الحصول عليه ني 6 هـ. كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس
العقد بتاريخ 1.545//.5 1 هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي
تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن
1101 مليون ريالء وحرروا شهادتهم مكتوبة. وسبب تعذر العلم
بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات
محل التخارج والتي آلت نسب من خصصه إلى شركة أحمد زيني
وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع
التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود
تاريخها إلى عام 545711هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة
الملتمس حتى يقدّمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها
والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً - أن واقعة البيع مر عليها
ما يقرب من أربعة عشر عاماً. وحتى يتم التوصل للشهود أمر
متعذرء وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم

للسهادة. وحرروا شهادتهم مكتوبة. أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما. فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث وشريكه. ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق 4 صور من التقييمات). ١- حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق ٥ صورة محضر الاجتماع). 7- شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية 117) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة). والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعاً كبينة جديدة. لم تظهر إلا. بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في. أثناءه وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً؛ مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس. ولما كان ما تقدم: وإذ ظهرت أوراق قاطعة في [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى تعذن إبرازها قبل الحكم. وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة (08) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (؟) ٠١ من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا. يترتب على رفع الالتماس

وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غتارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً. بحفظ حق المعارض عليه". وهو ما أكدته المادة (4/) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه. فموكلي محجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته. ولديه معاملات تجارية كبيرة. وبسبب إجراء التنفيذ تعطلت كافة مصالحه ومعاملاته. وأصبح مهدد بشهر إفلاسه في مواجهة الدائنين له. إذ لا يستطيع الوفاء بمستحقاتهم بعد أن تم الحجز على جميع خلال إزعربية السعودية صك رقم. 207.87857 1 4-22 أمواله. وهذا ضرر يتعذر تداركه. لهذه الأسباب نلتمس: من فخضيلتكم: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم 174.117405.174-2.118 () وطلب التنفيذ رقم (للاهه 1740.117112.1) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس. ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى) وأكد وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) على ما ورد في لائحة التماس إعادة النظر. وأضافت بوجود مستندات أخرى لم تتمكن من ادراجها لكثرتها وطلبت امهالها لذلك فأفهمتها الدائرة باستكمال مستنداتها خلال 3 أيام وتقديم مذكرة شاملة بها وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البرنامج فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني 700.50 / 01/11/12 © -[[[]-مم وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 09/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 06/08/1445هـ. ونصها: (نظراً لطلب الدائرة في الجلسة السابقة تم إرسال جميع المستندات

عبر البريد الالكتروني للدائرة؛ ولما أن الدائرة أجابت على البريد المرسل عبر الايميل بضرورة إرفاق المستندات عبر النظام سيتم إرفاق جزء من المرفقات التي يسمح النظام برفعها والاحالة إلى ما تم رفعه سابقاً عبر البريد الالكتروني للدائرة) كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه' (اسامة احمد عباس زيني) بتاريخ 08/08/1445هـ ونصها (أولاً: حقيقة الدعوى والدفع الجوهريه فيها: الدعوى أقيمت بطلب إثبات الغبن في شراء حصة المورث بزعم أن الثمن غير عادل. وهذا إقرار من المدعين بأن هناك ثمن! ملخص دفاع المدعى عليه (الملمس) قائم على أمرين: الأمر الأول: أن هناك عقد بيع بثمن 120 مليون محرر عام 1431هـ وموقع من المورث نفسه وبحضور شهود موقعين على العقد. وأن الثمن الوارد في العقد سدد بحسب بنوده من خلال ثلاثة أجزاء (88 مليون خصمها المورث في حينه كمستحقات في ذمته لصالح المشتري وهي مقابل أجر إدارة المشتري لجميع شركات المورث لمدة ثلاثون عاماً ومكافأة عن أعمال الإدارة -12 مليون يتحملها المشتري وموزعة على عشر سنوات عن طريق التزامه بجميع نفقات معيشة المورث ولوازم الأسرة -20 مليون يسددها المشتري للمورث على أقساط لمدة عشر سنوات). الأمر الثاني: أن مبلغ 120 مليون هو القيمة العادلة لثمن الحصص، بل هو في الحقيقة يزيد عن القيمة. سيما وأن الشركة بالأساس تأسست على أثر نتاج تخارج مجموعة شركات المورث مع شريكة آبار. ومجموعها 11 شركة سبق تقييمها عام 7.0هـ ونصيب المورث في مجموع هذه الشركات تحول إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية». بما لا يتجاوز 140 مليون. ملخص دفع المدعين: قائم على أمرين: الأمر الأول: اتخاذهم من تقرير أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى قرينة على أن تقييم حصص المورث في الشركة محل الدعوى هو 335 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الأمر الثاني: الطعن بالتزوير على عقد البيع بنفي توقيع مورهم على العقد والزعـم بأن المدعى عليه هو من وقع بدلاً من المورث مستغلا وكالته عن المورث. وأن المورث قي زمن العقد كان فاقد الأهلية. ثانياً: مضمون الحكم محل الالتماس وتسبباته: إن حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف محل الالتماس أسس تقديره للثمن العادل على تقرير أبو غزالة, ولم يعترفا بعقد البيع وتراجعا على استكمال إجراءات الطعن بالتزوير -رغم تقديم. الملتمس أصل العقد. وأورد الحكمـان في تسبيهما مجرد قرائن وملخصها ما يلي: 1. أن القرائن احتفت بأن المورث لم: يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك كيل عنه (المدعى 'غليّه) كما أن القرائن احتفت: بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك. 2. أن ادعاء المدعى عليه(الملتمس) خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ 1 ج 22 بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم المدعى عليه ما يثبتها. 3. أن طلب المدعى عليه(الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. 4. أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. 5. أن دفع المدعى عليه(الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به تضمن تقييم الشركة بمبلغ 1 ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي. لا يعتد به لأن التقرير الهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو 368,757.931 ريال ولا. ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي. ثالثاً: إشكالات الحكم الملتمس والأدلة المقدمة في الالتماس والتي من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى: إن الحكم مبني على أمرين: الأمر الأول: قرائن عولت المحكمة عليها بأن عقد البيع الثابت فيه أن الثمن 120 مليون لا يعتد به. ما هي القرائن؟ [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الإجابة: هي مجرد قرائن مستوحاة من دفع مرسلة من الخصم والذي استطاع أن يوهم المحكمة بأن دفاع

المدعى عليه متناقض تارة بالدفع بأن المدعى عليه لم يقدم عقد البيع إلا بعد فترة من نظر النزاع وتارة بالزعم أن المورث كان فاقداً الأهلية وقت البيع بحجة صدور حكم ولاية عليه في عام 1434هـ. الأمر الثاني: استناد المحكمة على أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداد ديون على المورث. ولم يقدم تقييمات أخرى؛ ورفضت مخاطبة البنك المركزي أو البنوك الأخرى لتزويدها بالمستندات الدالة على السداد. رغم تعذر ذلك في حينه على المدعى عليه نظراً لأن تلك المعاملات مضى عليها أكثر من 10 سنوات. ويتضح مما سبق: أن المحكمة رفضت الاعتراف بعقد البيع وافترضت بدون دليل أن العقد ليس موقعاً من المورث وإنما التوقيع المنسوب للمورث هو توقيع وكيله. وتراجعت عن استكمال إجراءات الطعن بالتزوير كما اعتبرت حكم الولاية في عام 1434هـ أي بعد ثلاث سنوات من واقعة البيع قرينة على فقد أهلية المورث وقت التعاقد!! وبالمقابل افترضت أن البيع تم وأن الثمن العادل لنسبة 9090 من الحصص هو 335 مليون وأن كامل الثمن لم يسدد!! وترتيباً على ذلك: فإن إشكالية الحكم تنحصر في ثلاثة أمور وهي: صحة عقد البيع وأنه تم توقيعه من المورث. ومستندات السداد.

والقيمة الحقيقية للشركة. علاقة المستندات المقدمة بالالتماس بتغيير وجه الحق في الدعوى: 1- مستندات السداد: قدمنا بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص وتقرب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى: تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما تجاوز 12 مليون ريال وهو ما يتفق مع البند

خامساً من عقد البيع. علاوة على شيك بمبلغ 450,000 ريال رقم (000844) وتاريخ 04/10/2010 الموافق 25/10/1431هـ على حساب المورث بنك سامبا. 2- صحة عقد البيع وثبوت توقيع المورث عليه: قدمنا بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع مما ينفي أي شبهة - ولديهم استعداد للمثول أمام المحكمة. 3- القيمة الحقيقية للشركة: قدمنا ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخرج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخرج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية. أدلة من واقع نظام المعاملات المدنية: المادة (47) كل شخص أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي. المادة (69) الغبن زيادة العوض أو: نقصه قدرًا خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. ليس للمتعاقد طلب خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ عام 4-22 إبطال العقد لمجرد الغبن إلا- في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية. وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن. المادة (78) نصت على أن: " يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه. ملاحظات مهمة يلزم التأكيد عليها: إذا كانت المحكمة عولت على قرائن ودفع مرسلة من المدعين لدينا ما يؤكد. عدم صحتاء بل وقرائن أخرى تغاضت عنها المحكمة ونوضحها فيما يلي: أ- اجتهاد المحكمة بأخذها بقرينة فقد الأهلية تأسيساً على حكم ولاية عام 1434هـ مردود عليه بحجة قضائية مصدرها حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة بين ذات الخصوم. في عام 1442هـ واستند فيه الحكم إلى صحة وسلامة أهلية المورث وقت إثبات وصية له عام 1432.، وأنه لا- عبرة بالحكم الجديد الصادر بالولاية في عام 1434هـ. و ملخص تسبيب الحكم المشار إليه: " أن

الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجيتها المعتبرة... وكذلك صكوك كتابة العدل, وأن المكاتبه بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى... الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية. وأما ماورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصي فإن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان -الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية- هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك. ب- أن المدعي (عدنان) كان موجوداً بالشركة بعد واقعة الشراء وتملك المدعي عليه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90 96- حصة والده) ولمدة سنتين لاحقتين, ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعي عليه لحصص والده. بل قام المدعي بالتخارج من الشركة عام 1433هـ وبيع حصصه للمدعي عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- والشايت في مقدمته ملكية المدعي عليه لكامل حصة المورث. ج- يبدو تناقض وتدليس المدعي في الاحتجاج بالغين في بيع حصة مورثه بقرينة الشك في القيمة واستدلالة بأن القيمة الفعلية للشراء وهي 120 مليون تختلف عن الثابت بقرار الشركاء ببيع حصة مورثه بالقيمة الاسمية, في حين أن المدعي نفسه وباقي الشركاء باعوا حصصهم بموجب اتفاق صلح المحرر والمثبت بينهم بالدائرة التجارية رقم (17) بديوان المظالم بالقضية (2/17/185) وتاريخ 02/12/1432هـ على مبلغ 170 مليون و عند تحرير قرار الشركاء بما يفيد هذا التنازل أقر أن البيع تم بالقيمة الاسمية. د- أن المورث نفسه بتاريخ 20/09/1431هـ أي بذات يوم تاريخ بيع الحصص حضر بنفسه لدى كتابة العدل وحرر وكالة للمدعي عليه مما يؤكد على سلامة أهليته وفقاً لنظام كتابة العدل والمبادئ القضائية المستقرة, وهو ما ينفي أي قرينة على فقد أهليته. إذ لا مجال

للاخذ بالقرينة في ظل وجود دليل كتابي موثق على سلامة الأهلية. يعزز ذلك ويؤكد أن المورث نفسه حضر بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العدل لها بتاريخ 09/10/1431 هـ - 19/10/1431 هـ لإلغاء وكالات حررها للمدعي (عدنان) فكيف والحال كذلك الزعم بفقد الأهلية!! هـ- أن المورث تاج ر كبير ولديه الخبرة ومثله لا يغبن وهذا ما استقرت عليه المبادئ القضائية. و- أن علاقة الأبوة محل اعتبار في التعاقد والثابت أن المشتري (المدعى عليه) هو من يتولى إدارة جميع أموال وشركات المورث. بل أن المورث عينه وصي على وصيته ومسؤول عن إنفاذ أوقافه، وهي مسؤوليات لا يمكن أن تكون بدون مقابلء فالوكالة المأجورة من المسائل المعتبرة شرعاً وتظاماً. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن المنطقي أن يحاسب المورث ولده عن تلك الأعمال. لما كان ما تقدم: وحيث أن الثابت نظاماً أنه ليس خلال إزعرية السعودية صك رقم 47.87877 غ لعا 7 ك 22 ق للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها ولا يوجد دليل على أن المورث كان عديم أو ناقص الأهلية وقت عقد البيع بل إن تحريره بنفسه وكالة شرعية موثقة بذات تاريخ التعاقد دليل قاطع على سلامة الأهلية. سيما وأن مجلس العقد مشهود عليه بحضور الشهود أنفسهم ولدينا شهادة مكتوبة منهم. علاوة على مثل المورث بشخصه أكثر من مرة لدى كتابة العقد لفسخ وكالاته لعدنان وجميعها في تواريخ لاحقة على عقد البيع» وهو الأمر الذي يؤكد على سلامة أهليته. ومن ثم يكون نظر الغبن في الثمن بالأساس في غير محله.). فعقب وكيل الملتمس ضبدهما (المدعين) بأنه بعث عبر حقل المحادثة ما نصه (نطلب مزيد مهلة للرد على ما قدمته الملتمة في الجلسة القادمة) فنبهته الدائرة بأن المتوجب عليه هو تقديم اجابته على الالتماس فذكر بأن المستندات المرفقة بالالتماس كثيرة كما ذكرت وكيلة الملتمس بأن بعض المستندات لم تستطع ادراجها عبر البرنامج بسبب حجمها كما أنها لم تقم بإرسالها الا عبر بريد الدائرة

الالكتروني فأفهمت الدائرة الطرفين بأن يضع كل منهما بريده عبر حقل المحادثة وان يزود كل منهما الآخر عبر البريد الالكتروني في حال استمر تعذر الادراج من خلال البرنامج'وان عليهما تبادل المذكرات خلال مدة يومين لكل منهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج او عبر البريد الالكتروني للدائرة أيضا وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر

الدعوى: وفي جلسة 16/08/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت

الدائرة على ملف القضية. واطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 5هـ ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من الملتمس ضد هم عدنان احمد زيني وعاتقة الحرازي في الالتماس المقدم من اسامة احمد زيني بالقضية رقم 42824717. بالإشارة الى الالتماس المقدم من الملتمس اسامة احمد زيني الذي حوى على سببين لطلبه التماس اعادة النظر فإنني اوجز ردي بما يلي: أولاً: ذكر الملتمس انه حصل بعد الحكم على اوراق جديدة تعذر عليه ابرازها ولم تظهر الا بتاريخ 6١-5-550هـ وهي 1- سداد قروض بنكية بمبلغ (١١٠,8757١١٠ ريال) عشرون مليون و ثلاثة و اربعون الف و ثمانية و اثنان و ستون ريال 2- سداد ديون عن المورث بمبلغ (11,574,017 ريال) تسعة و عشرون مليون و اربعمئة واربعة وعشرون و سبعة عشر ريال 3- مخصصات مالية بمبلغ (٠٠1,7٠٠٠ ريال) ثلاثة عشر مليون و مائتان الف ريال جواباً عليه أقول لقد سبق للملتمس ان تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها وكذلك تقدم بهذه المستندات لدى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة اثناء فترة الترافع لدى الدائرة الموقرة في القضية رقم 40/٠٠7.97 وتاريخ 13/01/1445هـ بينما حكم الدائرة - محل الالتماس - كان بتاريخ 13/03/1445هـ ونرفق لفضيلتكم صورة

صك الحكم الصادر من الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة
بالمحكمة العامة بجدة وقد اورد الملتمس هذه المبالغ وغيرها
مطالباً بمبلغ وقدره 0 مليون ريال وقد صدر حكم الدائرة بصرف
النظر عن الدعوى (مستند رقم ١ صورة من حكم الدائرة
الكبيرة) علماً بأن الملتمس سبق وان قدم هذه المستندات
لدى_الدائرة الابتدائية ودائرتكم الموقرة وقامت بالرد عنها في
أسباب الحكم (مستند رقم 7" صورة من حكم الدائرة التجارية
الابتدائية) وبالتالي فالمستندات المقدمة سبق للملتمس ابرازها
ولم يتعذر عليه ذلك كما يزعم في كذب صريح على الدائرة
الموقرة واستناداً الى نص المادة الحادية والخمسين من لائحة
طرق الاعتراض ونصها (ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقاً للحالة
(ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظامء وجب أن
يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.)
وكل ما ذكره الملتمس من اسباب لتعذر ابرازها غير صحيح كما
بيننا بالبيئة المعتبرة شرعاً وانه سبق له خلال إزعرية السعودية
صك رقم.47.87877 غ عام 22 4 خ ابرازها قبل الحكم واستنادا
للمادة الثانية والخمسون لائحة طرق الاعتراض (ما لم يثبت
خلاف ذلكء, يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر
المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما
يأتي: أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغشء وبوقت
ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(المائتين) من النظام) واما ان الملتمس قام بتقديم هذه الأوراق
اثناء الترافع لدى الدائرة الابتدائية والاستئنافية (مستند رقم 3
مذكرة تقدم بها الملتمس تبين ان هذه المستندات سبق منه
تقديمها) وتقدم بها في دعوى مستقلة قيدت بالمحكمة بتاريخ
7١-1-5540١هـاي قبل صدور الحكم - محل الالتماس بشهرين -
مما يتعين على الدائرة الموقرة ندم قبول الالتماس شكلاً. ثانياً:
ذكر الملتمس انه وقع في غش ممثل في قيمة الحصص وانها
لاتبلغ المبلغ المحكوم به وانه علم عن ذلك الغش بتاريخ
04/07/1445هـ وهذا الادعاء غير صحيح تكذبه جلسات المرافعة

والمذكرات المقدمة منه اثناء فترة الترافع فإن الثابت من المرافعات ان الملتمس دفع بأن قيمة الحصص لا تبلغ هذا المبلغ وتم تناولها بالرد في الحكم الابتدائي والحكم النهائي وقد اعاد الملتمس ما سبق ان أبداه اثناء الترافع ويحاول ان يلبس على الدائرة بأنه لم يسبق له ان أورد ذلك قبل تقديم الالتماس بينما الثابت من صك الحكم محل الالتماس ان الدائرة رفضت كل الدفوع المقدمة منه ويحاول اعادة ابرازها هنا ويزعم انها جديدة وقد سبق للدائرة الموقرة أن ألزمت الملتمس بالتقييم الذي تخرج عليه في صك الصلح مع المتداعين في تلك الدعوى ويحاول ان يتصل منه. لذلك واما ان جميع ما اورده الملتمس سبق منه ايراده اثناء الترافع سواء في هذه الدعوى او في دعاوى اخرى مما يتعين عدم قبول طلب التماسه استنادا للمادة الواحدة والخمسين والمادة الثانية والخمسين من لائحة طرق الاعتراض لذلك ولكل ما سبق اطلب من الدائرة الموقرة: - عدم قبول التماس اعادة النظر لما ذكر من أسباب). فعقبت وكيلة الملتمس (المدعى عليه) بأنها قدمت مذكرة صباح هذا اليوم وبعثت بها أيضا عبر حقل المحادثة ونصها (إشارة إلى التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس أسامة أحمد عباس زيني ضد الملتمس ضدهما عدنان أحمد عباس زيني وعاتقة محمد يحيى الحرازي. على صك الحكم المذكور أعلاه. ونوجز تعقيبنا على مذكرة الملتمس ضدهما في الآتي: أولا ما زعمه وكيل الملتمس ضدهما بأن الملتمس سبق وأن تقدم للدائرة الابتدائية بهذه المبالغ والشيكات وتناولتها الدائرة بالرد عليها وعدم قبولها غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن موكلي لم يتقدم بهذه المستندات لمحكمة الدرجة الأولى. أو محكمة الاستئناف. ولم يسبق للمحكمتين أن نظرت فيها والرد عليها وعدم قبولها وإنما ما قدمه فقط هو صورة شيكين مجموعتهما 6 مليون ريال. كقرينة على سداد ديون عن الوالد. وهذين الشيكين قد تغاضت الدائرة عن النظر فهما يؤكد ذلك ما يلي: ورد في تسبيب حكم الدرجة الأولى. بعد أن استبعدت الاحتجاج بعقد بيع الحصص،

الآتي: " أن ما اشتمل عليه من مقابل قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحمل مصاريف عائلية... فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى (يقصد بذلك الشيكين).. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند.. قناعة الدائرة'قد تجسدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاء حقيقي لقيمة تلك الحصص) كما أن محكمة الاستئناف قد أوردت في تسبيبها ما يلي: (أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات بالصرف عليه؛ ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، وأن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم خلال إزعرية السعودية صك رقم. 7.8578577 هـ لا 3 01 22 4 الدليل على السداد لقيمة الحصص. فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة. كما قررت أن الشيكين المشار إليهما لم تجدهم في مرفقات القضية). 3- استئناس بوكيل الملتمس ضدهما بمذكرة موكلي المقدمة لدى محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه. بزعم أن موكلي تقدم بمرفقات في هذه المذكرة هي نفسها مستندات الالتماس. هو زعم غير صحيح ويكذبه الثابت بالمذكرة نفسها والتي خلت من أي مرفقات. وإنما أشارت فقط إلى دفع موكلي بسداد مبلغ 6 مليون ريال بشيكين "سداد لجزء من مديونية المورث لدى البنك العربي الوطني. ويتضح مما تقدم: أن المستندات المقدمة في التماس إعادة النظر لم يسبق تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف بخلاف ما يزعمه وكيل الملتمس ضدهما. ثانياً: ما زعمه وكيل الملتميين ضدهما بأن الملتمس تقدم بهذه المستندات للدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في القضية رقم (4570053093) وتاريخ 13/01/1445هـ أثناء الترافع أمام محكمة الاستئناف

التجارية غير صحيح ومردود عليه بالآتي: 1- أن الدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه تتعلق ببيع حصص المورث. وتمسك موكلي فيها بعقد البيع الموقع من " المورث والذي ورد فيه ثمن الحصص بمبلغ 0 مليون و قام المورث بخصم مبلغ 88 مليون مستحقات لموكلي والمتبقي من الثمن هو مبلغ 32 مليون. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومن ثم فإن دفاع موكلي في الدعوى التجارية يقوم على إثبات صحة عقد البيع والوفاء بالثمن وفق آلية التعاقد. ومن ثم فحدودها تنحصر في سداد باقي الثمن وهو 32 مليون. بينما الدعوى المشار إليها في دفع وكيل الملتمس ضدهما تتعلق بإجمالي ديون على المورث لصالح موكلي تتجاوز 135 مليون ريال. وهو ما أقر به وكيل الملتمس ضدهما في دفاعه وهناك فرق كبير بين موضوع المطالبة المشار إليها. والدعوى التجارية محل الحكم الملتمس عليه. 2- أن مستندات المبالغ التي تضمنتها المطالبة بمبلغ 135 مليون. لم تقدم إلى الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة. فعلى أي أساس يزعم وكيل الملتمس ضدهما بأنها ذات المستندات المقدمة في الالتماس يؤكد ذلك صك الحكم في القضية المشار إليها والذي تناول في الوقائع عدم تقديم المستندات.

فالقضية المشار إليها صدر بشأنها حكم بصرف النظر عن تسليم أي مستندات أو إطلاع من المحكمة عليها.

3- أن القضية المشار إليها خلت لائحتها من أي بيان يتعلق بسداد موكلي لمبلغ إجمالي قدرة (20,043,862) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً) ديون قروض على المورث - والتي تضمنتها مستندات الإلتماس- كما أن تفاصيل اللائحة تناولت مبالغ أخرى. فمن أين علم وكيل الملتمس ضدهما أن المبلغ المذكور تقدم موكلي بمستنداته أو كانت بحوزته وقت رفع القضية المذكورة. ثالثاً: زعم وكيل الملتمس ضدهما في (ثانياً) من مذكرته على غير الحقيقة بأن

السبب الثاني للالتماس المقدم من موكلي والمتمثل في غش المدعين الذي كان له أثر في الحكم. ليس سبباً جديداً وإنما سبق للملتمس تناول مسألة تقييم الحصص بجلسات المرافعة. وهذا التدفع مردود عليه بالآتي: أن محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تأثرت بغش الملتمس ضدتهما بشأن تقييم الحصص. والطعن بتزوير عقد البيع الموقع من المورث والزعـم بفقد أهليته حيها. ولم يكن بحوزة موكلي البينة على هذا الغش المؤثر في الحكم؛ يؤكد ذلك أن حكم الدرجة الأولى المؤيد من الاستئناف أشار في تسببيه أن موكلي لم يقدم مستندات تفيد وجود تقييمات أخرى للشركة كما أن محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه استبعدت عقد البيع بحجة أنه غير موقع من المؤثر وإنما موقع من الوكيل. ورفضت استكمال الطعن بتزوير توقيع المورث السابق التمسك به من الملتمس ضدتهما؛ واستدعت قرينة بأن المورث وقت التوقيع يحتمل أن يكون فاقد الأهلية لوجود حكم رديه السعودي صك رقم 40111151 ها 23 ها جح وي لاحق في عام 1434هـ بتعيين قيم عليه. وإذ لم يتمكن موكلي من الحصول على المستندات والبيانات التي تؤكد هذا الغش إلا في تاريخ لاحق على الحكم وهي: 1- التقييمات التي تعود إلى عام 1427هـ وتفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص (مرفق ضمن مرفقات الالتماس). 2- محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وحضور الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) لهذا الاجتماع. وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت 136 مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى 38 مليون. (مرفق ضمن مرفقات الالتماس) ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات. ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المستند الذي يثبت الغش. وتاريخ الحصول عليه في 15/06/1445هـ. 3- كما تواصل مع

الملمتمس شهود مجلس عقد بيع الحصص بتاريخ 04/07/1445هـ وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع. وأنه تم على ثمن 120 مليون ريالاً وحرروا شهادتهم مكتوبة (مرفقة ضمن أوراق الالتماس). وحيث سبق وأوضحنا في لائحة الالتماس أن سبب تعذر العلم بالغش في حينه: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده. وشركة أحمد زيني التجارية. وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه حضور "الملمتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام 1427هـ ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملمتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً. كما أن واقعة البيع مَرَّ عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر. وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة وحرروا شهادتهم مكتوبة. ولما كان ما تقدم: وحيث يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في اثنائها وأن يكون العش تم من المحكوم له وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم. وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً. مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم.

وتؤكد الغش الحاصل من الملمتمس ضدهما للتأثير على الدائرة. وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغيير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس. فعقب وكيل الملمتمس ضدهما بأن المذكرة الجوابية ليس فيها ما يستدعي الرد وإن ما يذكره من غش سبق بحثه وإن تقييم الخصصة تم بناء على صلح التبخارج الذي تم بيدن الملمتمس وبقية الشركاء والذي يثبت بقية الحصة فعقب وكيل الملمتمس بأنها بعثت بردها عبر حقل المحادثة ونصه (ما عقب به وكيل الملمتمس ضده بشأن صك الحديث عن ذلك أمام محكمة

الاستئناف بناءً على واقعة التخارج وانما يتعلق بتخارج عدنان واولاد عازي من الشركة والتي انتهت صلح ولا شأن لها بما قدما من مستندات في هذا الالتماس تتعلق بتقييمات للشركات تؤكد أن قيمتها الحقيقية غير ما زعمه الملتمس ضدهم ويؤكد ذلك أن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أكدت على أن المدعى عليه لم يقدم تقييمات أخرى تفيد خلاف ما يدعون وقد سبق و أوضحنا في لائحة الالتماس سبب تعذر تقديم هذه التقييمات وكذلك محضر الاجتماع الذي حضره عدنان وهذا يؤكد علم الملتمس ضده الأول بحقيقة التقييمات لجميع شركات احمد زيني وآبار زيني وأن تمسكه بتقدير أبو غزاله لا: محل له. سيما وان حكم ديوان المظالم المقدم فيه هذا التقرير لم يعول عليه وانتهت القضية صلحاً) فعقب وكيل الملتمس ضدهما بأنه ليس هناك ما يستدعي الرد وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة خلال إزعرية السعودية صك رقم. 878577. 447 لعا 7ك 22 ل للمداولة لما كان من المقرر أن الأحكام النهائية قاطعة في حجيتها ولا يجوز الطعن عليها إلا بطرق الطعن غير العادية ومتها التماس إعادة النظر وذلك في الحالات التي حددها النظام على سبيل الحصر , وبالإطلاع على الالتماس المائل تبين أنه أسس على الفقرة (ب, ج) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم". وذكر أن الأوراق القاطعة هي مستندات تثبت سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات للصرف عليه , كما ذكر أن الغش يتمثل في زعم المدعين - على غير الحقيقة - أن القيمة العادلة للحصة هي الواردة في التقرير الهائي المحاسب طلال أبو غزالة. والدائرة بعد اطلاعها على الالتمان ومرفقاته. فقد تبين لها أن الفقرة (ب , ج) من المادة (200) من نظام المرافعات لا تنطبق على الالتماس المائل؛ فما أورده الملتمس هو إعادة لمناقشة موضوع الدعوى مما كان محلاً لحكم الدائرة

الابتدائية وتأيد دائرة الاستئناف وما جرى بحته وتفنيده تفصيلاً؛ فقد انتبى الحكم في القضية إلى الأخذ بما انترى إليه التقرير الهائي المقدم من طلال أبو غزالة بشأن تقييم الحصة وناقش الحكم تفصيلاً أسباب عدم الاعتداد بما تضمنه العقد المبرم بين الملتممن ووالده , وإن في طلب الملتمس أعمال أثر ذلك العقد مجدداً إعادة لمناقشة الموضوع فيما سبق الفصل فيه بحكم نهائي. أما عن المستندات المرفقة ضمن الالتماس كأوراق جديدة فبالاطلاع عليها تبين أنه ليس فيها ما يدل على كوثاً دفعت ثمناً للحصة التي آلت للملتمس , فقد تضمنت الأوراق شيكات ومستندات أخرى لا دليل يثبت أنها دفعت سداداً لثمن الحصة. وكذلك الحال فيما ادعاه الملتمس من وجود غش من المدعين حيال تقييم الحصة , فقد دفع الملتمس بعدم صحة التقييم , وناقش الحكم الصادر في القضية هذا الدفع مما لا يستقيم معه إعادة طرحه مرة أخرى كسبب من أسباب الالتماس . الأمر الذي ترى معه الدائرة أنه ليس فيما قدمه الملتمس ما يوجب إعادة النظر في القضية بناءً على الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. على أن ذلك لا يخل بحق المدعى عليه في الادعاء بشأن ما أنفقه على والده أو ما دفعه نيابة عنه متى توافرت موجباته النظامية. الأمر الذي تنتبى معه الدائرة إلى حكمها هذا وبه تقضي.

حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من المدعى عليه. وصلى والله وسلم على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين. أكملة العربية السعودية دك وزارة

التعدل صك رقم لق رلك 0 المحكمة التجارية بجدة رقم

الصفحة ابيل 14 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1444/.

4/78 - 01 لك رئيس الدائرة القضائية ضو الدائرة 2 ثرة 8 1

عضو الدائرة عضو الدائرة عبيد عوض علي لعمرى ليد بن محمد

الث ن بن 7 000006 4 لشهرى عبدالرحمن بن علي الشمري

0 1 0 0 1 0 | الم 0 ام ة ك 2 0 | [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-114 – التماس ضد الحكم - نسخة أولى

بطاقة الوثيقة

DOC-114	رقم الوثيقة
حكم / صل	نوع الوثيقة
التماس ضد الحكم - نسخة أولى	عنوان الوثيقة
25/08/1445	التاريخ الهجري
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
6	عدد الصفحات (تقديري)
764-759	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1E_G43AcuhLxWwROuuQon4JO67ai_jbyN/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 6	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 6	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: .../05/1446 هـ الموافق: .../11/2024 م طلب
"التماس" إعادة النظر صاحب الفضيلة/ رئيس
محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
محمد وآله وصحبه، وبعد...

الموضوع: نلتمس من فضيلتكم إعادة النظر بشأن الحكم الصادر
عن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الموقرة برقم: (4530828230)
وتاريخ: 25/08/1445 هـ "مرفق رقم 1"، في

القضية المقيدة برقم: (42824717) وتاريخ: 25 / 12 / 1442 هـ،
المقامة من المدعين السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، والسيدة/
عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي "الملتمس ضدهما" ضد
موكلنا المدعى عليه السيد/ أسامه أحمد عباس زيني
"الملتمس".

نتقدم إلى فضيلتكم بالتماسنا هذا على الحكم سالف الذكر،
وحيث أن هذا الحكم محل الالتماس ينطبق عليه حالة، بل حالات
من الحالات الواردة بالمادتين (200/1) من نظام المرافعات
الشرعية رقم: (م/1) وتاريخ: 22/01/1435 هـ الخاصة بشأن
التماس إعادة النظر، ومن ثم فإننا أطعن عليه بالالتماس بإعادة
النظر المائل للأسباب الآتية: -

أولاً: الأساس القانوني لطلب الالتماس بإعادة النظر:

نبدأ التماسنا على الحكم المشار إليه أعلاه، بحمد الله القائل في
محكم كتابه الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" (المائدة: 8)،
ونصلى ونسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد (ص) القائل:
"إن المُقسطين عند الله على منابر من نور". أما بعد، فإننا
نتقدم إلى فضيلتكم بهذه الصحيفة، نيابة عن موكلنا الملتمس،
بالتماس إعادة النظر في الحكم المشار إليها أعلاه، وذلك استناداً
إلي ما نصت عليه المادة (86) من نظام المحاكم التجارية،
وكذلك إلى أحكام الفقرات (ب، هـ) من المادة (1-200) من
نظام المرافعات الشرعية، بوصفه النظام الذي يتضمن القواعد
الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات التقاضي أمام مختلف
الجهات القضائية واللجان شبه القضائية، وهي تنص على أحقية
أي من الخصوم في أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
في حالات محددة وردت على سبيل الحصر، ومن بين هذه
الحالات التي تنطبق على أوجه التماسنا، ما يلي: 1- إذا حصل
المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد

تعدّر عليه إبرازها قبل الحكم. 2- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وسوف نستعرض فيما يلي هذين الوجهين النظاميين لالتماس إعادة النظر أعلاه، ثم نعرض لطلبات المُلتمس، وذلك على النحو التالي: -

ثانياً: أوجه الالتماس بإعادة النظر في الحكم محل الطعن:

1- إذا حصل المُلتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى، كان قد تعدّر عليه إبرازها قبل الحكم.

1-1: من المعلوم أن تحقّق هذه الحالة مشروط بحصول الملتمس على أوراق أو على أدلة قاطعة في الدعوى لم يتسن له الحصول عليها إلا قبل رفع الالتماس، بحيث لو أمكن له تقديمها قبل الفصل في الدعوى، لتغيّر وجه الحكم فيها.

وهذا الشرط قد تحقّق بالفعل بالنسبة للملتمس، الذي تمكّن من الحصول على سند إبراء ذمة مالية من قبل المدعية الملتمس ضدها السيدة/ عاتقه محمد يحي محمد على الحرازي (والدته) تقر فيه أنها تبرئ ذمة موكلنا من أية حقوق أو التزامات مالية أو مبالغ مالية، وعلى وجه الخصوص المبلغ المحكوم به لصالحها في هذه الدعوى رقم: (42824717)، وهو إبراء تام نهائي بات لا رجعة فيه "مرفق رقم 2"، ومن ثم فإنه لم يتسن للملتمس الحصول على هذا الدليل القطعي إلا بعد أن علم بتحريره من قبل المدعية وذلك منذ عدة أيام قليلة، ومن ثم فالدائرة مصدرية الحكم قد أخلت بمبدأ المساواة بين الخصمين في هذه الدعوى، ولم تراع مبدأ "المواجهة بين الخصوم"، ولم تلتزم بمبدأ "العلانية بالنسبة للملتمس"، وأهدرت حق هذا الأخير/ موكلنا الملتمس في الدفاع عن نفسه، وهي مبادئ تقتضيها العدالة الإجرائية، ويسلم بها الفقه الإسلامي، ويحرص القضاة على الالتزام بها في التقاضي. وقد تمثّل هذا الإخلال، في سماح الدائرة الموقرة بالتنفيذ على موكلنا رغم إبراء ذمته من أحد المدعين وطلبه شهادتها لتقر بذلك. ولم تقم الدائرة بإتاحة الفرصة لسماع

شهادة المدعية مبرأة ذمة موكلنا، مما يُشكل مخالفة إجرائية جسيمة، وسبباً نظامياً لقبول الالتماس.

2-1: لم يرد في حكم الدائرة الموقرة أي إشارة سواءً صراحة أو ضمناً إلى ما يُفيد أنها قد بلغت الملتمس ضدها/ المدعية/ محررة سند إبراء الذمة للحضور أمامها، رغم طلب موكلي حضور المدعية للإدلاء بشهادتها والتي تنهي الدعوى لصالحه، في مفارقة نظامية صارخة، لا نجد لها مبرر شرعي أو نظامي أو منطقي. وهذا كافٍ في حد ذاته للتدليل على أن الدائرة الموقرة قد خالفت بحكمها محل الطعن مبدأ "المساواة بين الخصمين في الدعوى"، والذي يُمثل السياج الذي يحمي ويضمن حقوق الخصوم، فالمعلوم أن العدل في الحكم يقتضي تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين، وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو جوهر العدالة، وهي أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

3-1: لما كان الحكم محل الطعن قد تضمّن إقراراً من الدائرة بطلب موكلي شهادة المدعية، والتي أبرأت ذمة موكلي، وتعلم علم اليقين برأت ذمته وساحته من أية مبالغ دون جدوى أو مسوغ شرعي أو نظامي، حيث إن لائحة الدعوى ومرفقاتها، لم يحط بها الملتمس احاطة كاملة، كونه كان مريضاً وطريح الفراش ويعالج من مرض شديد، ولم يُمكن من دحض ما ورد في ادعاءات المدعيين، فإنها تكون بذلك قد أخلت بمبدأ "المساواة بين الخصوم أمام القضاء"، وهو الذي يتحقق به ثقة الناس في هذا القضاء، ويصبح موضع طمأنينتهم، بل أن هذه المساواة هي أول لبنة يقوم عليها أي صرح قضائي عادل.

4-1: كما أن الدائرة الموقرة لم تراع كذلك مبدأ "المواجهة بين الخصوم" في هذه الدعوى، والذي كان يقتضي منها أن تلتزم باطلاع الملتمس على كل ما قدمه المدّعين من لائحة ودفع وإحاطته علماً بها، وأن تُتيح له إبداء رأيه في لائحة الدعوى، وما أرفق بها من مستندات ووثائق، والسماح له بتقديم ما لديه من مستندات أو أدلة مضادة لها، وأهمها حضور المدعية مبرأة ذمة

موكلنا للشهادة وقول الحق.. وبهذا الإجراء الانفرادي، تكون الدائرة قد اتصل بعلمها وحدها دفاع المدَّعين/ ووجهة نظرها فقط، دون تمكين الملتمس من الاطلاع عليها ومناقشتها وسماع أقواله بشأنها. ولما كانت العدالة الإجرائية تقتضي عدم جواز الحكم على الملتمس، دون مواجهته بدفوع المدَّعين، فإن الحكم محل الطعن يكون قد جاء معيباً بالإخلال بالمبدأ المتقدم، وهو حجر الزاوية في إجراءات التقاضي، وهو الضمانة لكل عنصر يمكن أن يوصف بالعدل، فإذا غابت المواجهة بين الخصوم، غابت العدالة!!.

5-1: إن الحكم محل الطعن، والذي أقرت بموجبه الدائرة الموقرة أنها قضت في الدعوى دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وشهادتها، وقد جاء الحكم معيباً أيضاً لإخلاله بمبدأ "احترام حق الدفاع". وكان حرياً بها، بدلاً من أن تحتفظ لنفسها بما قدمه إليها المدَّعين من مستندات ووثائق، وبدلاً من أن تكتفي بعلمها الشخصي بها، أن تُمكن الملتمس من تقديم ردوده عليها وإبداء دفاعه ضدها بالصورة التي يراها، سواءً شفاهة أو كتابة، وعرض حقه وأدلته، ومناقشة المدَّعية في ادعاءاتها لتفنيدها. والمعلوم أن احترام حق الدفاع يعتبر من أهم المبادئ الإجرائية في الفقه الإسلامي. كما أنه كان حرياً بالدائرة الموقرة أن تلتزم بالمبدأ أعلاه، وأن تُمكن الملتمس من الاطلاع على ما قدمته المدَّعية من لائحة وأوراق ومستندات. فاحترام حق الدفاع يستهدف تبصير العدالة، والانتصار للحق، والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعه. يقول رسول الله (ص): "من مشى مع المظلوم حتى يُثبت له حقه، ثبتَّ الله قدميه على الصراط يوم تذل الأقدام".

6-1: أنه ينبغي على كل ما تقدم عدم جواز أن يُبنى الحكم المطعون فيه على علم الدائرة الموقرة – بصفة شخصية – بدليل أو بواقعة قدمتها لها المدَّعي عليها، دون أن يُمكن الملتمس من مناقشتها وإبداء مرئياته بصددها، لما في ذلك من

إهدار للمبادئ الإجرائية المشار إليها أعلاه، باعتبارها جميعاً مبادئ جوهرية تخضع لها كافة المحاكم، ويُعد إخلالاً بحسن سير العدالة التي يلتزم القضاة بوجوب التقيد بها فيما يعرض عليهم من خصومات، وهذا يعتبر قصوراً يعتور الحكم محل الطعن ويجعله مستوجباً للنقض والإلغاء.

2-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. إن التناقض الذي يُجيز الالتماس، طبقاً لما تقضي به الفقرة (هـ) من المادة (200-1) من نظام المرافعات الشرعية، هو التناقض في منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر، وحيث أنه بالرجوع الى الحكم محل الطعن، نجد أنه قد بُني على زعم باطل وكيدي وغش من الملتمس ضده السيد/ عدنان أحمد عباس زيني، ذلك أن دائرة الاستئناف الثانية بمحكمتكم الموقرة مصدرة الحكم في تسببها استندت على ادعاءات هذا المدعى فقط، دون طلب حضور المدعية مبرأة ذمة موكلنا وفق الورقة المرفقة بهذا الالتماس، ومن ثم فهذا الحكم محل الطعن قد خالف الشرع والنظام، فالبيئة على من ادعى، واليمين على من أنكر، فعن بن عباس رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البيئة على المدعي. ومن القواعد المتفق عليها في شريعتنا وأنظمتنا أن عبء الإثبات يقع على المدعي، حيث اتفق الفقهاء على أن البيئة على المدعي ودليلهم في ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر". والحكمة من جعل البيئة في جانب المدعى هي أن جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت البيئة عليه لإظهار ما خفي وكشف ما استتر، وإثبات أن هذا الأمر الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته وإنما هناك أمر خفي عليهم، أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة بيئة لأن قوله مؤيد بالظاهر وعليه اليمين، ونحن الآن أمام مستند كتابي قطعي يبرئ ذمة موكلنا/ الملتمس، وما يثبت بالكتابة لا يجوز إثباته بغيرها.

ومن ثم ينطبق على هذا الحكم محل الالتماس كل من البنود أرقام (ب، هـ) من المادة (200/1)، كما يتضح قوة الدفوع الشرعية والنظامية التي استندنا عليها لقبول التماس إعادة النظر المقدم من موكلي، ونقض هذا الحكم وقبول الالتماس بشأنه، من خلال دفوع وردود تقطع الشك باليقين، وتدحض الأسباب التي بُني عليها الحكم محل الالتماس، ومن ثم نقضه والحكم لصالح المدعى/ الملتمس، وكل هذا كان دافعاً لنا لتقديم مثل هذا الالتماس.

- طلبات وكيل المدّعي عليه/ الملتمس: بكل احترام وتقدير نلتمس من فضيلتكم الآتي: -

أولاً: قبول الطعن بالالتماس بإعادة النظر شكلاً، وقبول الالتماس موضوعاً ونقض الحكم، وإعادة فتح باب المرافعة، والحكم لصالح موكلنا بما سبق وأن طالبنا به بمذكراتنا السابقة واستئنافنا والتماسنا السابق، وذلك لقوة موقفه شرعاً ونظاماً، وكذلك وقف تنفيذ هذا الحكم.

نسأل الله العلي القدير أن يحق الحق والعدل على أيديكم،،،
وجزاكم الله خير الجزاء،،، شركة صلاح الحجيلان
للمحاماة والاستشارات القانونية

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-147	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
DOC.docx.1~05-11-	عنوان الوثيقة
1445/ 05/11	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)	الأطراف/الأسماء
9	عدد الصفحات (تقديري)
1264-1256	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1QF3OKr6UGQpFGw0Eb4iTRly28DIk4XmW/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 14	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 14	ملاحظات فنية
ضمن النطاق الواضح	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التاريخ: 1445/ 05/11 هـ معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء،، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: الموضوع / شكوى ضد رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ 13/03/1445 هـ في القضية رقم (42824717) يطيب لي أن أتقدم لمعاليكم بالشكر والعرفان لتفضلكم لمنحنا شرف اللقاء بمعاليكم وحسن إستقبالكم لنا وذلك بتاريخ 01/01/2024م، و حيث تفضل معاليكم بالسماح لنا لكي نبين

لمعاليكم ما يثبت أنني فعلا قد سددت قيمة العقد المبرم بيني وبين والدي رحمه الله، وهذا كان جوهر سؤال معاليكم لي و الذي تفضلتم مشكورين بإرشادنا وتوجيهنا بأهمية هذا الأمر في القضية.

وأنا أتقدم لمعاليكم بهذه الشكوى مرة أخرى، وبناءا على شكواي رقم... وبتاريخ... وبعد تشرفنا باللقاء بمعاليكم قمنا بالبحث في ملفاتي وملفات شركتي حتى أن وفقنا الى ما يثبت أنني قد قمت بالسداد لوالدي وعنه أكثر من المبلغ المذكور بالعقد. ليس ذلك فقط وحصلت على اتفاق بين والدي وشركاؤه من شركة أبار وزيني والتي تثبت بكم هو اشترى وأن القيمة المذكورة بالعقد والتي دفعتها لتملك حصصه عادلة ومنصفة.

تقدمت بطلب إلتماس إعادة نظر بتاريخ..... ورقم..... ولكن للأسف لم يحالفنا الحظ وذلك بسبب أن من يرأس القضية هو نفس القاضي الذي ظلمني في الاستئناف. لقد تعرضت لظلم كبير جداً بسبب عدم قيام دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بدورها النظامي والشرعي، وإصدارها لحكم غاب عنه التوفيق، وقام على اجتهاد معيب تخلله إهدار حقي في الدفاع وعدم الاستجابة لأوجه اعتراضني ووضح بالحكم تأثر المحكمة بالغش والتدليس الحاصل من خصمي وتلفيقاته، وإهدار المحكمة للأنظمة المرعية ونظام الإثبات؛ مما ترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بي، إذ حكمت المحكمة بإلزامي بسداد مبلغ يجاوز الثلاثمائة مليون ريال بدون وجه حق.

وتتلخص شكواي في الآتي: ادعاءات شقيقي عدنان: قام باتهمنا بالتزوير فيما يخص توقيع والدي على عقد البيع: وفي الدرجة الأولى لم ينتهوا من التبين والتثبت.

وادعى ان وكيل الوالد الذي وقع العقد وليس والدي بنفسه: فقدمنا الشهود في الدرجة الأولى والاستئناف بأن الموقع على عقد البيع هو والدي بنفسه رحمه الله، ولكن للأسف ما من

مستجيب لنا (فلا أذن تسمع ولا عين ترى) وهي حقوق كفلها الشرع والنظام لإنصاف المتخاصمين.

ثم ادعى بأن هناك غبن في بيع الحصص: وقمنا بإثبات ان قيمة حصص الوالد في وقت ما هو اشتراها كانت بمبلغ..... وأنا اشتريت بمبلغ..... فأين الغبن؟ (مرفق).

ثم ادعى ان والدي غير كامل الأهلية: وقمنا بتقديم تقرير الصحة النفسية الذي أصدر في 08/06/1432هـ أي عامين بعد المبيعة والذي يثبت بأن الوالد كان بكامل أهليته. (مرفق)، وهذا كان كاف بأن ترد دعواه.

واذا كان القاضي غير معترف بالعقد ولا يعتد به، إذن فلماذا لا يتم الرجوع على شقيقي المدعي بأن يتحمل حصته في الشركة؟

قضايا سابقة مماثلة تم الحكم فيها برد دعوى المدعي: فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة، وهي ضمن الشركات التي التخرج منها من قبله بموجب اتفاقية الصلح التي تمت بيننا.

واذا كنت على علم ان لديه النية للقيام برفع دعاوى ضدي في شركات قمنا جميعاً بالموافقة والتصالح على التخرج فيها بموجب حكم يلزم جميع الاطراف بالالتزام به ولا يحق لأي من الاطراف الرجوع على اي طرف ويكون التخرج إبراء للطرف المشتري وعدم مطالبته بأي شكل من الأشكال أو رفع دعوى ضده بما يخص الشركات المتخرج فيها.

بحمد الله وتوفيقه تم بيني وبين شقيقي واولاد شقيقنا غازي صلح و حل جذري لهذا النزاع فى شركه احمد زيني واولاده وجميع الشركات التابعة والمرتبطة بها وهي المذكورة اسماءها وسجلاتها بعاليه.

وكان هذا الصلح تاما وشاملاً وحاسماً ومنهياً لجميع الخلافات والحقوق ومسقطا لجميع دعاوى الجهل والغبن وغيرها وذلك بعد

أن جرى اطلاعهم على المراكز الماليه لهذه الشركة والشركات التابعة لها والمرتبطة بها والعلم التام بكل ذلك المسقط للجهالات والغبن في العقود وقد تم هذا الصلح بيننا وبطوعهم واختيارهم والكل منهم بكامل قواه العقلية والادوار المعتمدة شرعاً لتصرفاته وبعد ذلك تم الطلب من الدائرة المنظورة امامها الدعوى النظر في هذا الصلح الذي تم بيننا والاطلاع عليه واجازته و اعتماده وإلزامنا به وفعلاً قامت الدائرة مشكورة بدراسة الصلح واجازته وحكمت بالزامنا به واصدرت بذلك الصك رقم 185/17/2 في 02/12/1432 هـ المرفقة صورته

وقد تم انفاذ مقتضى هذا الصلح بالتمام والكمال وتم التخرج لبعض الشركاء من هذه الشركة والشركات الأخرى المذكورة وفقاً لنص منطوق الصلح المذكور الا انه وللأسف بعد ذلك كله استمر شقيقي عدنان في اقامة دعاوى ضدي بخصوص هذه الشركة والشركات التابعة لها وكأنها لم تنتهي، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اقام شقيقي عدنان دعوى ضدي فى عام ١٤٣٣ هـ اي بعد ان تم هذا الصلح بيننا في المحكمة الادارية وتمت اجازته والزامنا بموجبه وهذه الدعوى بخصوص شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة يطالب فيها بشراكته في هذه الشركة وحلها وتصفيتها وتحميلي كامل الخسائر و تعويضه عن الاضرار المادية التى لحقت به و نسي او تناسى ان هذه الشركة من ضمن الشركات التابعة لشركة احمد زيني و اولاده التي سبق ان تم الصلح فيها وسبق الحكم فيها ومن حسن الحظ ان تمت احالة هذه الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بجدة فرفضت الدائرة هذه الدعوى لسبق الحكم فيها بموجب الصلح المذكور الذي تم بقناعة الطرفين تقرير أبو غزالة: هذا المبلغ الذي ألزمتني الدائرة بدفعه هو بناء على تقرير منسوب لمكتب ابو غزالة وهذا التقرير لم يعترف به مكتب ابو غزالة و ذلك عندما طلبت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف بجدة حضور ابو غزالة للتأكد من صحة هذا التقرير حضر شريكه عبد الوهاب خنكار فاجاب بقوله (ان التقرير مر عليه وقت طويل

أكثر من عشر سنين وهو نسخة ومجتزأ وغير كامل ولا يمكننا التأكيد بصدوره من مكتبنا إلى آخره.) وهذا كان في دعوى شقيقي المذكور التي أقامها ضد يفي الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة العامة بجدة التيطالبني فيها بنصيبه فيمبلغ أكثر من ستة وثلاثين مليوناً يدعي أن والدي أحمد زيني - رحمه الله - سبق أن أقرضه للشركة التي انتقلت لي بالتخارج وقد حكمت الدائرة المذكورة برد دعواه ولم تستند على هذا التقرير ولله الحمد فالمدعي هداًنا الله وإياه للحق والصواب أقام ضدي سيل جارف من الدعاوى في المحاكم الإدارية والعامة والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية ومستنده الوحيد هو هذا التقرير المعيب المنسوب لمكتب أبو غزالة الذي أبطلت المحكمة العامة الاستناد إليه في الدعوى آنفة الذكر المنظورة لديها في حين نرى أن المحكمة التجارية تسلم بصحته قبل فحصه والتحقق من مصدره. فانظر كيف استندت المحكمة التجارية على هذا التقرير ومن نسب إليه ينفي صدوره من مكتبه هذا أمر ملفت جداً؟

كما إن شركة أحمد زيني التجارية قد أصبحت في ملكيتي حيث أنه بتاريخ 16/10/1431هـ جرى تعديل الشركاء فيها وهما الشريك الأول أسامة أحمد زيني يملك ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ والشريك الثاني شركة أحمد زيني وأولاده وتملك ١٠ حصص تمثل ١٠٪ كما أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع هذه قد انتهت وتمت تصفيتها اختيارياً بموافقة الشركاء لعدم الاستفادة منها ثم جرى شطب سجلها بتاريخ 11/04/1437هـ، كما أن المدعي شقيقي عدنان أحمد زيني قد حضر بنفسه في 10/02/1434هـ و قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وأقر بتخارجه من شركة أحمد زيني التجارية وأن عدد حصصي أنا أسامة فيها هي ٩٠٪ وحصص الشريك الثاني شركة أوزكو ١٠٪ وأن الشركاء قد قاموا بسداد كامل قيمة الحصص المملوكة لكل منهما وهذا الإقرار منه بحصة أسامة يعد تصديقاً وإقراراً بصحة بيع والدي علي أنا أسامة لأنه كان بعد بيع والدي علي بسنوات وإقراره أيضاً بأنني أنا أسامة قد قمت بسداد كامل حصته في الشركة

محل النزاع مما يدل على بطلان دعواه التي اقامها فيما يتعلق بقيمة هذه الشركة والاقرار سيد الأدلة ولا عذر لمن اقر وهنا تنطبق عليه القاعدة (من سعى في إبطال ما تم على يديه فسعيه مردود عليه). وإقراره بان حصتيه ٤٥٠ حصة تمثل ٩٠٪ وإنني قمت بسداد قيمتها ليعد اقوى مسقطا لدعواه حتى ولو لم يسبق الفصل فيها اما وقد سبق الفصل فيها فهو كاف لكنه يؤكد الإسقاط والبطلان في النهاية: تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسببها السابق، بقولها أن عليّ أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ\!\! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليكم ما يلي: 1- قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة -هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع.

3- قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن عليا أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة.

صاحب الفضيلة معالي وزير العدل: إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليس وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل.

بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم: التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية.

1- أن والدي المرحوم/ أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 20/09/1431هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2- أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها، على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشتريت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بالوكالة هو ووالدتي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن.

3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدتي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها- و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب و تكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضني، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاءً ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع عليّ وكان في هذا الحكم -إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل -الذي عاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي (الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو

الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1-أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2- أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

3-أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بضمن الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: (أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى\!\!)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجيتها -رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سدا دي لديون عن المورث بائع الحصص، وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد، رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة، فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: (أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى) والمبدأ القضائي: (أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجوهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120 مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف أهدرت الدفوع الجوهرية وحجية الأحكام القضائية والمحرمات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق، مستأنساً بتقرير خير، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلحاً.

خامساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب (أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية

وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحركات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 و عام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سادساً: المحكمة قررت في تسبب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دُفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على السداد) غير مقبول، وعندما

والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه/ أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم: (1008017301) جوال رقم/.....

المرفقات:

- 1-صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون.
- 2-صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان.
- 3-صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6مليون سداد ديون.
- 4- صك حكم الاستئناف. 5-صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- 6-صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.
- 7- صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. ٨- شهادات الشهود

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-148 – التماس على الحكم النهائي - نسخة بطاقة الوثيقة

DOC-148	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - نسخة	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
35	عدد الصفحات (تقديري)
1299-1265	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1GOrrSV3_CYypp4Hut-zFtSKY14IRGm4z/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 21، فُتات أسطر: 61	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 21؛ فُتات أسطر: 61	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريع نص الوثيقة

التنفيذيون شركة القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ الملتمس أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما - عدنان أحمد عباس

زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة
محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧)
واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصه
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥ هـ موقع من مورث الملتمس
ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة
في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً

لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها، كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثبت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثبت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨ ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي
Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372
0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكتفيكيان للمحاماة
والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن
تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت
به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١
ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير
النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر
التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة
القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين
التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم
يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع
على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت
البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم
الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول
الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية
الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ
في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي:
(أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي
الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً
ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس
زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد
عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً
ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم
التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام

النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine 4571 605 012 3388 453653 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ وان تاريخ العلم بالغش هو ١٤٤٥/٧/٠٤، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة (١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع

الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسببا ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحياد، كما عول على تسبيب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا

سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى عليه (الملمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة وتعذر على الملمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملمس عليه وتفيد السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧) تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ - ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون

ومائتين ألف سنويا تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور
الأول بنت 4020020043 2005 الرمز البريدي 21377
Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005
457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القامة
الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول
ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة
للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين
عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة
البالغ في تنميتها علما بأن الملتمس قد سدد مبالغ أخرى عن
المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث
ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه إلى
تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسيبيه من تفسير العقد
بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث
الملتمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم
تسدد للملتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات
المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة
على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر
على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على
الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان
السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما
كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له
تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة
هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي
أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من
يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة
ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظرا على وصيته، ومن أبسط
حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة
مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع رايالا واحدا في
مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة

أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه فضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريمي 21372 1 Tanton Tanthenggmail.com 0534553588 012 605 4571 التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما تجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعي

غشاً وتدليساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعي الملتمس ضده الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أن المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على

مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عش وتدليس الملتمس شدة الأول.

واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩ ٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزاً بأنه حاصل جمع (القسمة الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغليها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبةها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك

الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخرج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥ء، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥ء، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخرج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشتر تحقيق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه،

ثم دخلت شركة احمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من ى التقييمات).

حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقة الشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي Tartition 21372

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11 التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدتهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان

يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق المعارض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتزم يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه فأدعى مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم الملتزم عليه وإعادة

النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتزم المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة

رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير

سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ث 24030420843

ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion

053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز

سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه #\ الطرف

السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع

بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧

قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ات ذات العالقة

وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
 الاستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة
 البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
 املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املارفعات الشرعية - لدى
 محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
 العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
 الفصل ا الفات واملازعات الضرية - ال نة الست نافية
 للمخالفات واملازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
 املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
 املازعات التجارة - لدى ان الفصل املازعات و الفات التأمي
 ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
 اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى ال ان الطبية
 الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املازعات املاية و
 ان سوة املازعات املاصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
 ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
 جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
 تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا كم ن ورد م واس بدال
 م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املارفعات الشرعية -
 املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املاطالبة
 وإقامة الدعاوى - املارفة و املادافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة و ا رح املاطالبات و اكم عيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - عراجتلا عرازو عجارم - عيجرا ا عرازو
 عجارم - عيلخادلا عرازو عجارم - لدعلا عرازو عجارم مراجعة
 املابحث الإدارة و املابحث ا نائية - وفروع ا وما ي بع ا من

إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ الحج أم ا قوقية
ومراجعة امليحات الإدارة وامليحات النائبة - مراجعة مراكز
الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
الدولة - مراجعة امليحات النائبة - ات الأمنية عيموك ا تاسائرلا
ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقل علا سل ا
عجارم عيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
- رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ٠٥
ولا رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ٠٥ ولا ءا نا خ
رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
ةلا ولا ءا ح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
البيك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE
٢٠١٠/١١/٠٣ ١٤٣١٨/١١/٢٦ * * ينطولا يبرعلا كنبلأ * * رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني * * فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية DO NOT
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431 . [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** Name
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
Banque Saudi Fransi السعودية الفرنسي مساعدة
THWELERS الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER
AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
ACCOUNT NO وأولاده رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
السياحية 10 DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF
البلك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني 71 - A
DETAILS OF CHARGES على المستفيد ON BENEFICIARY
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك

الحمل توفرع العميل الشايق السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
الدفع PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter
(to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك TOTAL
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفى رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد زيني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفى رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفى رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفى رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO
AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

Banque Saud Fransi فروعا 1/599140 PAYABLE AT
ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT التاريخ إنهموا
بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
أحمد عباس زيلي.
٠٩٩٠٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ با مبلغ وقدرة ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى PACE or PAY
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE

MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED

SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة

آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨

بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات

بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co

Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :Fax ٦٤٩٥٧٨٦

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة: البنك السعودي

الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني

عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك

مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة

ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد

زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:

Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco ٦٠٦١٣٠٤

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:

يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط

عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لاغير وذلك / فاتورة

مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني

والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14 :٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO

MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان

١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا

ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني

واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤

Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد

Bullding Tel :Fax ٦٠٦٥٢١١٦ :٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢

بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات. رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومننان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه)
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة
مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الانة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا)
مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR

٢٥/١٠/١٤٣٤ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة \٧-**
ريال SAR المبلغ. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقط خمسة وعشرون ألف ريال لاغير. 100-2040
00004245695 صل اشتين ست اصل Signature التوقيع
.\Ter 1035847

رقم Pay against this cheque to the order af The sun
of To: التاريخ.

وز في مدينة. Dave Str Place/5 إنهموا بموجب هذا الشيك
سامبا Samba First Beneficiary Only جموعة سامبا المالية
Sambe Financial Group السمنة المغربي الوظيفي ريال
ظهرت الأرم كمد ار و الايد لمن جدة AA Exch حساب البنيج
لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ريال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اي اهرمى
استعلمت أصل الشيك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للأعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار

شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١ بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الراجعة المستلم المبلغ. اميم العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠, المد المجموع رقم الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١ / ١ TA / - ١ ALTS / - الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمئة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

١٣٠. Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمئة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً،، يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
17,000 1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً،، يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آبياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *

Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
 Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
 التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
 Place of sue ١٤٣٧٠٧٢٦ Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ ٠١١٣٩٣٢٦
 بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
 samba مجموعة سامية المالية Samba Financial Group
 شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ /
 أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV\ S.R.
 14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
 وسبعة وعشرون ألف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
 Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
 المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
 الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#\
 01139336 2040 1000 0024 ,08 200042 To: باستلمت
 أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
 ملتسما الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
 THIS SCALE TO ALIGH FORM سامبا samba مجموعة
 Samba Financial Group رقم N901145171
 Ref Against this Cheque Pay to the Order The
 Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الأن
 اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
 عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
 ألف فقط *** ريال ١٣ مة سامبا المالية طريق الملك عبد
 لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
 No. 01145171 التفاصيل Details سامبا samba سم
 الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر العظم TOTAL DEBITED خصم
 من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
 ٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
 with your lastraction we have effected beve
 maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
 ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
 (\AUTHORIZED SHONATURE 3436 الله النغير
 ٦٩٦٠٠١٠,٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سامبا samba
 مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
 للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ إدفوا بموجب هذا
 الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال
 مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
 من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
 كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
 القحطاني (١٣٦٢) *١ موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
 العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي G To: رقم
 UBE THIS SCALE ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ Ref 10001153128
 TO ALIGN FORM IN PRINTER Against this Cheque of
 ٢٠١٧/٠٦/٠٨ The Amount of فية
 .Date Place of losue

تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا
 المالية Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية
 AA- Al And Street السمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز آل
 سعود *١*٢ ريال مليونان وتانمان و عشرون الف فخطوة ريال

من مجموعة مايا الحالية التوقيع Signature 110 محسن دهيس
القحطاني (١٣٦٢) *** فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 2040-1000 24 00, 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
In accordance with your samba® التفاصيل
instruction we have effected above mentioned
payment P خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع
العلام السيد لاسامة احمد عباس زیدی ٥٤٣٩٦ السعودية
ETEAVEY اعر محمد AT اشعار خصم / نسخة العميل
١١٥٣١٢٨ \-19/47/-A DATE رسوم إصدار (عمولة)
COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL DERITED هم
من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية - FEY DERITED
AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل الشيك المفوض
بالتوقيع شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH-
OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax: 5.11.1 سند قيد
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر هـ ١٤٣
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لا غير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥

٥٠,٧٠٠,٠٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH OZCO BULLDING Fax:
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايل الشيخ /
احمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \& SONS
CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠٠١٣ Fax: tori:
مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الاغير وذلك /
مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner PAY TO MESSRS احمد زيني
SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
Tel: 1.117.1 ٦٠٦٥٢١٦ JEDDAH-OZCO BULLDING Fax:
٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف

وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هاتف:
٦٠٦٥٢١٦: فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
٢٠١١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
اسامه زيني) الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
Tel CO JEDDAH-OZCO BULLDING : ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبعمائة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقييم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method \ \) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -

شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور

ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقيمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في

قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦ ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠,٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح

التشغيلي ٢٠٦،٤٢٤،٢ 11 ٢٦،٤٢٤،٢ 11 ٢٢،٢٢٨،٧٤٣ ٢٢،٢٢٨،٧٤٣ ١٩،٧٧٠،٢٦٧ ١٩ ١٠ 10
 (LAY, TYT, 13) 11 ١٦٢٠،٠٣٤،١٢٠ ١٥٠٢٤،٩٤٠ ١٧،٧٥٥،٦٣٤)
 IT, OV,) ٦٢١،٩٥٣ (١٤،٨٦٧،٨٩٦) 001,710 (١٦،٥٢٢،٣٨٠
 (١٤،٧٢٩،١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE
 (٥١،٧٧٨) (01,011) (٥٩،٦٢٣) (٦٢،٧٢١) ٢،٤٧٦،٢٧٣ ٦١٣،٠٣٤
 0,٦٠٤٤١٣ ٥،٤٦٩،٨٠٧ ١٠،٤٣٠،٧١٠ 1-16,0AA (٣٨،١١١)
 ٦،٤٥٩،٠٢١ (٤٧٩،١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠،٠٠٠) (١٠١،٩٨٠)
 (٤٤١،٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥،٧٥١،٧١٦ ٢،٣٠٥،٨٩٠
 ٥،٧٨٦،٣١٣ ٩،٧٨٦،٣١٣ ٥،٨٥٣،٠٩٩ ٤،٩٤٢،٨٠٧ ١٧٢ ٥،١٦٣ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م
 نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى
 مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة
 صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي
 وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال
 تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى
 ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧،٦٣١،٩٢٩ ريال سعودي، حيث
 بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م
 بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث
 زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨،٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل
 إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس
 ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط
 ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا
 لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة
 لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه
 معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات
 lluuuuu السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات أخرى (بالريال

السعودي) : يتألف برخاًلاً تناريلاً ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣
٥٨,٢٧٤ ٤٣٦٥٥٤ ٤٠٢,٦٥٤ ١٣٢ ٢٧٤ ٠٠١٣١٥ ٥٦٦,٣٦٩
٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير
المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي
تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة
المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن
الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي
ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد
عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى
متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى
ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦ ١,٢٢٣,٥٥٦
١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٢
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١٣٣٣١٦٥٨
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات

العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة والتقييم في ٣٠ العطل ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):

المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٠٠,٢٩٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
(١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
(11,100,1AT (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦)
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)

٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA)
(18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
١٤٧٣٩ 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩

(٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (٢,٢١٣,٠٩٩) ٥,٤٦٩,٨٠٧
٥,٨٩٧,٤٨٦ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٥,٦٠٤٤١٣
للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م

السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر خطر الصناعة Business تقييما للخطر شرح تحليل معامل الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ 178,223,956.69 = 228,785,567 x.779 = 956.69,223,178 * 279. = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتر دار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقني 1%..

٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقني ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠٠٠٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقني اسم الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني لتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو لتموين المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠ ر ٣٠,٥٠٠ ٠٠٠ 1% - ٤٦٢٩٠٠٠٠ ٤٦,٢٩٠,٠٠٠ 1%..

7% ٨٠٠٠٠٠٠ 1% ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٠٠٠,٠٠٠ ر ٢٤ ٤٠٠٠٠٠ ١٤ ٤٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ 1%.

0% ٤٠٠,٠٠٠ ر ٢ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ١- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية

السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة 1%..

1% 1% 00% 0% در ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على

تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامناً ومسؤولاً مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف ل حصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقداً وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتردار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن

تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بهما ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القثامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي

وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع إدارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على

ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل القثامي التوقيع او
التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه
الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يمني الجنسية، إقامة
رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل
حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها
(٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع
كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من
الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد
زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي
والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي
النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد
زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من
محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على
ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت
توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من
أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني
رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع
على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في
عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة
احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد
بالبيع لاتبه أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين

وقعو على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول
شاهد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-149 – التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية

بطاقة الوثيقة

DOC-149	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
التماس على الحكم النهائي - نسخة ثانية	عنوان الوثيقة
محكمة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
36	عدد الصفحات (تقديري)
1335-1300	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1RYktwP_S_OyJ4b74inITD6v2M3QBYIZz/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 23، قُتات أسطر: 66	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 23؛ قُتات أسطر: 66	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

التنفيذيون شركة التنظيم بون للمحاماة والاستشارات القانونية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣ هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية ١٤٤٢/١٢/٢٥ هـ بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (الملتمس: أسامة أحمد عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) ويمثله المحامي / علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم (٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠

وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥ الملتمس ضدهما: ١ عدنان أحمد عباس
زيني سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) ٢-
عائقة محمد يحيى الحرازي، سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم:
(١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه:
[بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدهما أقاما الدعوى بطلب إثبات الغبن
الحاصل في بيع مورثهم لحصته في شركة أحمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٠١٦٩١٠٢) بزعم أن البيع تم بثمن
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
٢٠/٩/١٤٣١هـ الموافق ٣٠/٨/٢٠١٠م والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ٢٥/٩/١٤٣١هـ قد ورد فيه أن البيع لحصة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧هـ من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى ٣٦٨
أخرى بمبلغ مليون ريال. - تداولت الدعوى بالجلسات أمام
محكمة الدرجة الأولى ودفع الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي
هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم عقد بيع مؤرخ في ٢٠/٩/١٤٣١هـ
موقع من مورث الملتمس ضدهما، وقرر أن الثمن على النحو
الثابت بالعقد جزء منه مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر
سداد المديونيات البائع وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات
الدالة على ذلك مقدمة في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البنك
المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان ميلى تاج
السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 19048
الرمز البريدي 21372
053 653 3388 eTanfithionTanfithion@gmail.com
012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة
والاستشارات القاضية المركزي للإفادة عن بيانات السداد
وأغلبها قروض شخصية على المورث (البائع) سدها الملتمس
إضافة إلى مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها

إلى أكثر من عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلاحاً، ولم يعول على التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها. كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٤م أي قبل ما يزيد على ٨ سنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

دفع الملتمس ضدهما بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ والثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن نمسكهم بالطعن واكتفوا بدفعهم الأخرى.

٤-١ عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترضت رضا الأطراف به - على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت بإنزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢.١٣٨ ريال. تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مؤيداً لحكم الدرجة الأولى، مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

١ أن ادعاء المدعى عليه الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفاتها منها الصرف

عليه؛ فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته.

ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبتته. كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت و ن بالمعانة ه ميان و

4030420843 راك ستين ستدار 1304 الرمز البريدي 21372

Tonfithion Tanfithion@gmail.com 053 653 3388

@012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة

والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى 11 والذي أخذت

به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩,٩٢٤,٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي لا يعتد به لأن التقرير

النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧,٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة

القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم

يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن احتفت بأن المورث وقت

البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء منطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول

الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١ - ١ - ١٤٤٥ هـ

في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (

٢٧٠٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب).

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب) (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية: -ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مقامات والله المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان، مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030020543 ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 Tanfithion 053653 3388 012 605 4571 Tanfithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، وأن تاريخ العلم بالغش هو ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي.

وعملاً بالمادة (١/٥١) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت النص على أن تضمن لائحة الالتماس بيان الوقائع محل الالتماس وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على النحو الآتي: السبب الأول للالتماس: الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد الثمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالثمن المدون بعقد البيع الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال، وأورد في تسببيه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد، ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن الحيات كما عول على تسبیب محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن أن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس: تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعذر تقديم المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتقاء السداد، كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠ مليون لقرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج
السلطان الدور الأول م.ت 4030420843 كم نقل الرمز
البريدي 21372 053 Tanithion Tanfithion@gmail.com

653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة التنفيذيون
للمحاماة والاستشارات القانونية أثر الوقائع على الحكم أن
محكمة الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد وإذ تعذر
على الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال
قيام الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم، و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة، لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ، أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها.
أما عن الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه
وتفيد السداد فهي ما يلي:

أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في الفترة من
١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ بمبلغ إجمالي قدرة

(٢٠٠٤٣٨٦٢) (عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة
واثنين وستون ريالاً). (مرفق 1 كشف ببيان المبالغ واستحقاقاتها
للبنوك ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء) 1 [بحاجة مراجعة:
OCR غير واضح]

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤.٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة ريالاً تم سداده بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ ٢٠١٦/٠١/٢٠ // مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها).

ثالثاً: مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمتمس) وقدرها (١٣.٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/٢٠١٦

١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد بيع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 24030420843 ص.ب 2005 الرمز البريدي Tanithion Tantitionegmail.com @ 21372

012605457 05365313860 التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية الطرف الثاني (المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد (المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمتمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمتمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير لعقد بيع الحصص، بأن ما تضمنه العقد من إقرار البائع (مورث الملمتمس ضدهما بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمتمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات

كانت سابقة على نشأة شركة أحمد زيني وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين وتجاهل حقيقة الواقع الملتبس على الدائرة، فالملتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في نمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره، فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة أغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عينه الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أضف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشؤه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حُجر عليه بتولي مصارفه ولم يساهموا في تسديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، مبني على التباس صنعه الملتمس ضده الأول وكان له تأثيره على الحكم، كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغبين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ، ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست 4030420843 ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tarhthion Tanhthion@gmail.com 05365339886

0126054571 التنفيذيون شركة التنفيلتون المحاماة
والاستشارات القانونية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ
١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز الثلاث سنوات كاملة على واقعة البيع
ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس
موضوعاً و إعادة النظر.

السبب الثاني للالتماس: ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس
ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش
الموجب للالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده
المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن
حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها
به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف
الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على
المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي
للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى، وزعم المدعى
غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم
تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور
للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة
الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم. كما دفع بتزوير عقد
البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص، ولم
يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن
الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف
الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن
الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس
ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في
دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس
ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم
الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩
مليون كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة
المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن
تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء

شركة أحمد زيني وأولاده بنسب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة، ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملمس ضده) (بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه. كما افترضت بدون دليل أن للمحامة المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - فيني تاج السلطان الدور الأول س ت 4030420843 2 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 V eTanfithion Tarfithion@gmail.com 053 653 3388 012 605 4571

التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحافظ والاستشارات القانونية عقد بيع الحصص لم يقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملمس ضده) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على غش وتدليس الملمس ضده الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي 3 ٧٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المجتزأ بأنه حاصل جمع القيمة الدفترية وحقوق الشركاء وقيمة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث؛ علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ، تراجعت عن استدعاء الخبير لمناقشة في التقرير المتناقض: بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا

التخمين من قبيل القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي أو نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية، وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخرج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات، ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر، فهو المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول س ت 24010420843 ص.ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanfithion 053 653 3888 012 605 4571 Tantithion@gmail.com التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش، وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥م وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخارج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ٥١٤٢٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مّر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

أما عن مضمون ما يثبت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتجد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخارج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

١- حصل على اتفاقية تخارج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للشركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣) وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة) والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع أثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثناءها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة inte السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع

الامير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول من ت
Tanfithion 21372 الرمز البريدي 13045 4 1030420843
Tanthionemail.com 05305333000 012605 4571
التنفيذيون شركة التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القانونية
ولما كان ما تقدم وإذ ظهرت أوراق قاطعة في الدعوى تعذر
إبرازها قبل الحكم، وتؤكد الغش الحاصل من الملتمس ضدهما
للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة
وبينات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى، مما يتحقق معه
موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من
نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام
المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب
على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة
التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم
مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً يحفظ حق المعارض عليه"، وهو ما
أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على
الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم
بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي محجوز على كافة أصوله
العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء
التنفيذ تعطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا
عيطتسي ال ذإ، هل نينئادلالة هجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم
حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله وهذا ضرر يتعذر
تداركه. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨) وطلب التنفيذ رقم (

٤٠١٠٢٠٠١٢١٥٥٧٧) المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة
لحكم الاستئناف محل هذا الالتماس ثالثاً: إلغاء الحكم
الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد
الدعوى.

A صرت ستيشارين 401042033- وكيل الملتمس للمحامي د/
علي بن مشرف آل راشد بالوكالة رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة
العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان
- الدور الأول س ت 24030420843 ص.ب 13045 الرمز
البريدي 21372 \1.

@ 053 653 3388 Tanfithlon Tanfithion@gmail.com
012 605 4571 : فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن
احمد بن عباس ز سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن
نفسه \# الطرف السمسانية نوع ال وة رقم ال وة الصفة
النطاق: ٢ وكيل ع بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مد
ي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧ قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع
ات ذات العالقة وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما
يتطلب ذلك - الستالم و ال سليم دونبلا تايحلاصلا مخالفات
نظام مراقبة البنوك - نة النظر تظلمات العالقات التجارية - إلّم
ال - إضافة املادت ن رقم 231 و 232 من نظام املارفعات
الشرعية - لدى محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم
لدى ا كمة العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة
العدل - نة الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست
نافية للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات
ألوراق املاية - لدى م اتب الفصل منازعات ألوراق التجارة و
ان حسم املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات وا
الفات التأمية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة
الدعوى - لدى ا كم - لدى ا كم الإدارة (ديوان املاظالم) - لدى
ال ان الطيبة الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض
املنازعات املاية و ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م

ش ع صكوك ألح ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما
 يلزم ضور ا لسات جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم
 صكوك ألح ام - طلب تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء وا
 كم ن ورد م واس بدال م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام
 املارافعات الشرعية - املاطالبة ب نفيذ ألح ام - قبول ألح ام
 ونف ا - الع اض ع ألح ام وطلب الست ناف - التماس إعادة
 النظر - والتعديل - الطعن بال و ر - إن ار ا طوط والأختام
 والتواقيع - طلب املنع من السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز
 والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ - طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم
 ن - الطعن بتقار ر املاطالبة وإقامة الدعاوى - املارافعة و
 املادافعة - سماع الدعاوى والرد عل ا - الإقرار - إلن ار - الص -
 التنازل - الإبراء - طلب اليم ن ورده والامتناع عنه - إحضار الش
 ود والبنات والطعن ف ا - الإجابة وا رح املاطالبات وا اكم
 ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو -
 ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو
 ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة املاباحث الإدارة
 واملاباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
 مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية ومراجعة املاباحث
 الإدارة واملاباحث ا نائية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة
 الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن الدولة - مراجعة
 املاباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرا ماسقاو تارادإ نم
 ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا ةعجارم ةيموك ا
 تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - رامث سلا
 ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة مؤسسة النقد
 العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات وأقسام
 املاؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | - ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ةلا ولا
 رادصإ خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | - ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ةلا ولا ءا نا خ رات
 ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو كللا
 تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا ماضنلا
 نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم: ةلا ولا

علاج وثيقة وكالة وزارة العدل امملكة العربية السعودية مرفق:
 USE THIS SCALE TO ALIGN FOPM IN PRINTER
 السعيدة المراسي Banque Saud Franal رقم 1/599139
 فرع البلد من الملك عبد العزيز - جدانوف ACE OF WY
 AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
 AMOUNT OF 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR
 BRANCHES DATE ١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا
 بيرعلا كنبلا ** رمألا كبشلا ا قيمة مسننة من احمد عباس
 ذبني ** مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير
 SAR التاريخ Banque Saudi Fransi EAD OFFICE
 MAATHER STREET IYADH - SAUDI ARABIA وتكم
 السعودي الفرقة بارع المصدرة العربية السعودية DO NOT
 WRITE BELOW THIS LINE Banque Sugar Frana
 HAYAT DILBER NHORIZED SIGNATURES 599139
 1055-022 00037805750 08 hoity Renque Saudi
 cant اسئلة امل 03-11-2010 (Account) Cashier Order
 AHMED ZAINY& SONS CO. LTD 20: 10: 13. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 BuyrRate 1 000000 Total Chas CO Number
 10.00 1/599139 البنك شركة مسافة سعودية السعودي
 الفرنسي Banque Saudi La FacD Fransi Stock Compar
 The 407666 FOM S الرجاء اختيار واحدا شبكات سياحية
 نسخة العميل THWELERS CHEQUES stomers Copy
 SALE 26/11/1431 14- Ref No. [بحاجة مراجعة: OCR غير
 واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 SAR \\1 BSF\\BSF7638\\57\\610069 84430000181
 Ca Amount Debit Amt. Ben Name 1,000,000.00
 3,000,010.00 ةيعم ** ينطولا بيرعلا كنبلا عم قسيمة تحويل
 / إصدار شيك / شبكات سياحية شيك مصرفي شيك مصرفي

بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة BANK CRAFT DEBIT
TO MYOUR ACCOUNT CASHER ORDER TRANSFER
ABROAD نقداً (مدفوعات حكومية) شركة أحمد زيني وأولاده
مقابل الخصم من صنابير/ حابنا من اسم العميل حساب لدى
فرع العملة ACCOUNT AT BRANCH CURRENCY
PLEASE TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ
SELECT ONE OF THE FOLLOWING تحويل داخل المملكة.

INTERNAL TRANSFER LOCAL TRANSFER تحويل داخلي
OVERNMENT RELATED PAYMENT) CASH المبلغ

بالحروف فقط ثلاثة مليون ريال لاغير اسم المحول عبد الغفور

ماروتاتيارا العنوان من ١٧٩٥٦ المدينة ECODE رقم البطاقة

الإقامة الوالهلال فقط ولا إلى المستفيد جدة ROMAN رقم

التلم الرمز البريدي CITY لا تملأ هذا الجزء في حالة الشبكات

DO NOT FELL THE SECTOR IN CARE OF TOE السياحة

البنك العربي الوطني من أحد على ليني). [بحاجة مراجعة:

اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الية نوان المسلم جده بتلك المستفيد رقم حساب المس عنوان

بتلك المستفيد دمر بتلك تفاصيل الدفع المصاريف الراقي على

الشروط المذكورة على الظهر هذا الطلب PURPOSE OF

TRANSFER Pipeber que توقيع أمين الصندوق الاستعمال

المبلك 03 سعر الشراء البيع STBUY HATE المعلم في العملة

CURRENCY AMOUNT مصاريف البنك مجموع المبلغ

ON US TOTAL AMOUNT COLLECTED المستحق علينا

توقيع العميل AGAINST FROM: CUSTOMERS NAME رقم

الحساب ACCOUNT NO ١٨٤٤٢٠ المبلغ بالأرقام MOUNT IN

FIGURES AMOUNT IN WORDS ROVETTERS NAME

TELEPHONE NO. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

BENEFICIARY'S BANK BENEFICIARYS -47 ٦٠٦٥٢١٦

BANK ADDRESS 70-PAYMENT DETAILS على المستفيد

A DETAILS OF CHARGES ON BENEFICIARY -71
 FOR CUSTOMERS SNATURE توقيع البنك المعتمد
 BANICUSE 20: OUR TRANSACTION RES NO
 A WALE DATE BANK'S AUTHORIZED استحقاق Curree
 SIGNATURE شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة ايار وزيني
 هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٧ بيان القيد
 ند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Abar\& Zainy
 Building Tel: ٦٤٩٥٧٨٦ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ شيك مصرفي رقم
 ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق ١٢٢٠٠
 ٣٥٠٢ اسم الصاب ملاحظات التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة
 الشيخ / أحمد زيني - جاري شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
 البنك العربي صولات بنكية البنك السعودي القرة شيك مصرفي
 رقم ٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني مجموع القيد:
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فقط ثلاثة ملايين وعشرة ريال سعودي لا غير
 المدير العام USE THIS SCALE TO ALIGN FORM N
 PRINTER فروعنا البنك السكوتي الفرنسي رقم 1/599140.
 No Banque Saudi Fransi 1/599140 PAYABLE AT ALL
 OUR BRANCHES DATE ٢٠١٠/١١/٠٣ ١٤٣١٥/١١/٢٦ التاريخ
 إنهموا بموجب هذا الشيك الأمر *\) البنك العربي الوطني *\)
 * القيمة مسددة من أحمد عيان زيلي فرع البلد في الملك
 عبدالعزيز - جل PLACE or iss ريال مبلغ وقدره ثلاثة ملايين
 ريال سعودي فقط لا غير PAY AGAINST THIS CHEQUE TO
 THE ORDER OF THE AMOUNT OF Banque Saudi
 Fransi HEAD OFFICE MAATHER STREET RIYADH
 SAUDI ARABIA DO NOT WHITE BELOW THE LINE
 اليوم السعودي المملكة العربية السعودية Banque
 Saulgrans HAYAT HILBER SAR ORTHORIZED
 599140 1055022 ٠٧٥٠٩٢,٠٠٠,٠٠٠/٠٠ SIGNATURES
 SHAM 00037805750 08 tholty البنك السعيكم لفرنسي

NE SABOLA AWAQ التوقيع شركة احمد زيني واولاده جدة
عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٩٤٧٨٣٥١ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel
٦٤٩٥٧٨٦٩ Fax: ٦٤٧٨٣٥١ ند قي رقم القيد: ٢٩٤٨ التاريخ
١٤٣١/١١/٢٩ بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك
العربي الوطني كاشعار البنك المرفق الصفحة الدائن رقم
الحساب ملاحظات ١٢٢٠١ الشيخ / أحمد زيني ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القير المحاسب البنك السعودي الفرنسي ينطولا
شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي عمولة شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي شيك مصرفي رقم
٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المالي المدير العام شركة احمد زيني واولاده
جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ Ahmed
:Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Fax
٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق: يصرف إلى المكرم مندوب
مفروشات الوطني مبلغ فقط عشرون ألف ومئتان ريال سعودي
لاغير وذلك / فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر
لفيلا ش. احمد زيني والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه
زيتي (الشيخ أحمد. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم ٢٠١٣/٠٦/٢٦: Tel 14 PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
Ahmed Zainy \&Sons Co Jeddah-Ozco سند قيد
١٤٢٢ Building Tel: ٢٠٦٥٢١١٦ Fax: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني

(الشيخ فاتورة مفروشات.، رقم ٢٨١١ تيستائر مجموع القيد الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومننان زيرا سكونري لا غير ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠ بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان ١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه (١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل وسعودي لاغور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ / احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت 2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر ٠٠٦ الانة مكان ١٩٩٠-٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢ الممفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافان / ٢٠١٣/٨م شركة أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك... 539 إسم البنك فقد مبلغ و قادره: فقط خمسة وعشرون وذلك عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545 ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay arst this cheque to the order c The amount of AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH سامبا (samba مجموعة سامعا المالية Sambe Finantial Group Dete PR ١٤٣٤٢١٠/٢٥هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا،،،،،

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب

ملاحظات التاريخ: الصفحة: ١/١٤٣٤ ALTS/-1/TA الشيخ أحمد زيني -

جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد

للسندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير

الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة

حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-

Ozco Building Tel ١٠: ٥٠: Fax: ١٣٠

الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط

خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لاغير وذلك / مصاريف منزل

الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO

MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج

اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني

من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ

17,000 2013/09/30 1434/11/24 نرجو التكرم بصرف مبلغ

ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني

بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات
التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013 C.

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama

Date ٢٠١٦/٠٥/٠٣ التاريخ (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
Place of sue ١٤٣٧ . ٧٢٦ جدو حرر في ادفعوا بموجب هذا
الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية Samba
Financial Group فرع الأندلس شارع الأندلس جدا Al
Andalus Branch Al Asddus Streetah كسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** مرفق 2 رقم 01139336
No. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط
اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Pay to the Rot ٠٠١٨١٣١٣٤٠٠٠٥
Order of الأمر ريال 19 TTV **FF: S.R.***.... مبلغ
وقدية ثلاثة و عشرون مليون وستمئة وسبعة و عشرون الف
ومائة و تسعون فقط *** ريال من التوقيع EEX محمد 9 عبد
الله سعيد (١٣٦٦) *** Sgr مجموعة سامبا المالية The
Amount of فرع طريق الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى
جميع فروعنا بالمملكة 101139336 2040 1000 00 24
OB To 2 4 2000: باستلمت أصلا ليك أعلاه والذي يقر دفع من
أربال انتشار شركة الضيافة فقط المستلم / الوكيل الشرعي
لسموه الله التغير ١٤٢٧ 03 No. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

Ref Against this Cheque Pay to the 01145171
Order The Amount of USE THIS SCALE TO ALIGH
FORM IN PRINTER سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group ٢٠١٧/٠١/٢٦ Daley ٢٨ ٤٣٨ شارع
الأسلمي جدة Al And StreetJeddah / أحم ريال عبد العز آل
سعود danaer فقط *** ريال 3: عة سامبا المالي طريق
الملك عبد جميع فروعنا بالمه الف Signature (١٣٦٦) a
014517 20401001 00242000 42 08 DEBIT
ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01145171 التفاصيل
Details بموجب هذا الشيك ستمئة وست domed k مد عبد

الله نتيجة العميل ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ سامبا
 samba سعر الصرف AT رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر الخصم. [بحاجة مراجعة: اختلاط
 اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 TOTAL DEBITED خصم من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية
 ٠٠١٨١٢٠٢١٠٠١٠ إشارتنا بموجب تعليم الكم قمنا بتنفيذ أمر
 In accordance with your instruction أعلاه
 we have effected above mentioned payment ريال
 السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤
 FCY DEBITED AUTHORIZED ٤٢٤٥٧٤١ السعودية
 SIGNATURE المستلم / محمد عبد الله النغير SR 797.....
 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 عيقتلاب ضرقملا رقم No 01139958 التاريخ. إدفعوا بموجب
 هذا الشيك ٢٠١٦/٠٦/٢٦ Place of Issue سامبا samba
 مجموعة سامبا المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس Ref ٠٠١٨١٢١٧٨٠٠٣٧ لأمر السمو الأمير أحمد بن عبد
 العزيز آل سعود ريال شارع الأندلس جمال ال يصرف للمستفيد
 الأول فقط Against this Cheque Pay to the Order نسة
 سمو الامير من التوزيعات اه الجديدة بشركة بضاعة) مليونان
 ومات واربعون الف القط ريال من ك The Amount of
 التوقيع محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢) Signature مجموعة
 سامبا المالية فرع طريق الملك عبد العزيز رف لدى جميع
 فروعنا بالمملكة 08 42 00242000 100-2040 01439958
 الله محمد القير الوكيل الشرعي G To: USE THIS SCALE
 Dato ٠١١٥٣١٣٨ TO ALIGN FORM IN PRINTER
 ٢٠١٧/٠٦/٠٨ تاريخ - دفعوا بموجب هذا الشيك Place of Issue.
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

مليونان وثلاثمان Al Andals Branch آل سعود نقطة رقم
.No 01153128

دی جمیع فروعنا بالم التوقيع 13 Signature محسن دھیس
 القحطانی (۱۳۹۲) ** 00242000 100 2040 0115328
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 08 42
 Details In accordance with your التفاصيل 01153128
 instruction we have effected above mentioned
 .payment

استلمت أصل الشيك المفوض بالتوقيع شركة احمد زيني واولاده
جدة - عمارة أوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٢٠٩١٣٠٥ مرفق 3
رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد المدين الدائن مجموع القيد
٥٠,٧٠٠,٠٠ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner AHMED
:ZAINY \&SONS CO JEDDAH - OZCO BULLDING Tel
٦٠٦٥٢١٦ Fax: 3.17.1 سند قيد مصاريف منزل الشيخ /احمد

زيلي عن شهر صفر ١٤٣٥ رقم الحساب اسم الحساب
 ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١٤٣٥ الصالحة 1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ
 اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
 ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون ألف وسببالة ريال
 سعودي لاغير المدين المائي الشيخ محمد زيني المدير العلم
 شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة أوزكو ريال : فاكس
 ١٣٠١ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني \ AHMED ZAINY
 & SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: ١٠١٠٢١
 Fax: ١٠١١٣١١ امر صرف تقدي 151 التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ مبلغ
 فقط خسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك /
 مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ٢٥ المبلغ رقم
 الحساب الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١ PAY TO MESSRS أمين
 الصندوق الشيخ اسامه زيني (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ |
 مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر صفر ١٤٣٥ محاسب
 الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال
 SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف:
 ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين
 الدائن٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
 السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
 سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH OZCO
 BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.1.1 التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠
 الصفحة 1 مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيني عن شهر يناير ٢٠١٤
 رقم الحساب اسم الصاب ملاحظات ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامة
 زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ / أحمد زيني من شهر ١٠٠٠
 الصندوق العام فقط خمسون ألف وسببنة ريال سعودي لاغير
 الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني واولاده جدة -
 عمارة اوركو المكره الشيخ احمد زيني صرف عدي سينغ فقط
 خسون الف وسيصالة ريال سعودي وذلك / مصاريف قبلا الشيخ
 احمد زيتى عن: AHMED ZAINY \& SONS CO JEDDAH

١٣ : ١٠ : Fax: tter: Tel: OZCO BULLDING الشيخ اسامه زيني
 | الشيخ احمد تصارييف فيلا الشيخ / حمد زيني المجموع
 الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner PAY TO MESSRS امين
 الصندوق ريال SR FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة
 اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ : فاكس: ٦٠٩١٣٠٤ \ AHMED ZAINY
 &SONS CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦
 Fax: 1.11.1 سند قيد رقم القيد: ١٧٨ بيان القيد: مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الدائن رقم
 الحساب اسم الحساب ملاحظات ٥٠٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد
 ٥٠,٧٠٠,٠٠ المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner
 ٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة ١١٢١٠٠١١ الشيخ اسامه زيني
 (الشيخ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر ١١١١٠
 الصندوق العام الشيخ احمد زيني فقط خمسون الف وسبعمائة
 ريال سعودي لاغير المدينة المنى المدير العام شركة احمد زيني
 واولاده جدة - عمارة اوزكو : هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فكس: ٦٠٦١٣٠٤
 ريال ...٧... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل
 السطر] [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH OZCO
 BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ : Fax: ٦٠٦١٣٠٤ أمر صرف تقدي
 التاريخ ٣٠٣ يصرف إلى المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط
 خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصارييف
 منزل الشيخ احمد زيني من شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم
 الحساب رقم الحساب المستلم ٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO
 MESSRS أمين الصندوق ...٥٠٠٧٠٠... الشيخ اسامه زيني (الشيخ
 احمد ١١٢١٠٠١١ مصارييف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر
 فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner المجموع
 المدير المالي المدير العام ٢٠١٤ / ٢/٢٦ ريال SR FOR شركة
 احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس:
 ٦٠٦١٣٠٤ \ AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-OZCO
 BULLDING Tel: 1.10711 Fax: 1.11 [بحاجة مراجعة:

OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

سند قيد رقم القيد: ١٢٦٢ التاريخ بيان الفيد: المدين مصاريف
فيلا الشيخ الاحمد زيني عن شهر ماير ٢٠١٤ الصفحة
٢٠١٤/٠٥/٢٨ 1 رقم الحساب اسم الحساب ١١٢١٠٠ الشيخ
اسامه زيني (الشيخ مصاريف فيلا الشيخ /احمد زيني عن شهر
مايو الصندوق العام الشيخ/ أحمد زيني مجموع القيدة فقط
خمسون ألف وسبحة ريال سعودي لاغير المدير العام
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner Mich مرفق 4 السيد
العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز
إنترناشيونال الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة تقيم
الشركة كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل
مقدمة نبذة عن الشركة رأس المال ملخص التقييم أساس
التقييم التقييم على أساس الربحية) Price \\ Earning
Method (تحديد القيمة مرفق (1) تحليل الخطر - شرح الأنواع
الخطر مرفق (٢) تقييم الأخطار الشركة الوطنية للإدارة
والخدمات المحدودة - التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٣٨ ١٤ ١٠ 14.15 السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مقدمة بناء على
طلب شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، - وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي و شركاه (عضو)
مورستيفنز إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير عنها.
و بناء علىه فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم

إستخدامة في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. ٢ نبذة عن الشركة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية
ذات مسئولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية
السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦
جمادى الثاني ١٤٠٤هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤م). [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة
والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في
نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة
١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله
أبار الشيخ / أحمد زيني ٧٥.

٧٥. ١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م ١,٥٠٠,٠٠٠ السيد العيوطي
وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال
٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم
الشركة في ٢١ أغسطس ٢٠٠٦م يعتمد على قدرة الشركة على
تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم
الفردى الموجودات الشركة والتزاماتها.

وقد أعتمد تقييماً على المعلومات التي استقينها من القوائم
المالية المدققة للشركة عن السنوات من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م
وذلك كأساس للوصول إلى متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق
في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات.

٢/٤ التقييم قمنا بتقديم الشركة وفقاً لأساس التقييم المذكور و
تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: استمرار الشركة بالقدرات
القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودي تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم يتبين لنا أن قيمة الشركة أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعني أن تقييمنا للشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التي أدت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية للموجودات لو تم تقييمها فعلياً و فردياً) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة - التقييم في السطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية للموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم. وهذه الفكرة عادة تكون هي اسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (بموجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري. وقد تم اختيار هذا المنهج لتقييم الشركة على اعتبار وفاته بغرض التقييم وعنصر الوقت.

المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة اساسية على النحو التالي: -

١/١/٥ التقييم على اساس الربحية (price / earning) يقيم

النشاط وفقاً لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط

الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من

عنصري التقييم يتسم بالحكمة ويمكن ايجازهما فيما يلي:

متوسط الارباح السنوية الأرباح المستخدمة في التقييم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الاثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة لشركة حقق ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الارباح المحققة على اعتبار امكانية الثبات على نفس المستوي في المستقبل. وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت فاننا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد فيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦/٦/٢ تطور الأيام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ١٠٨,٦٠٠.٥٦٣

١٥١,٠١٠,٢٩٢م ٢٠٠٦م ٢٠٠٥م ٢٠٠٤م ٢٠٠٢م ١١٠,٠٤٤,٠٦٣

١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ ايرادات (1TA, (10.197) Ja

(9-, A£1,979) (1.7,110, 0VT) (11,100 SAT) (YA1,019)

(15,29,A-9) (90-19,1*) (٢٦,٤٢٤,٢٠٦ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣

١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩,٠٠٠,٩٣١ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠

١٠ 17 16 ١٤ ١٩ (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (١٦,٥٢٢,٣٨٠))

(١٤,٨٦٧,٨٩٦) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣,٣٣١,٦٥٨))

(١٤,٧٢٩,١٦٢) ٥٥١,٦١٥ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ ٢,٤٧٦,٢٧٣

١٠,١٤,٥٨٨ ٩٧٣ ٩٧٢ (٦٢,٧٢٩) (٥٩,٦٣٢) (01,011) (0١,٧٧٨))

(TA,111 ١٠,٤٢٠,٧١٠ ٦,٢١٣,٠٩٩ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤,٤١٣

٦,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٩ t f t 9 (١٤٤,٢٩٧) (٣٦٠,٠٠٠) (...OTY)

(٤٤١,٢٤١) (٤٠١,٩٨٠) (٤٧٩,١٠٣) ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,٨٥٣٠٩٩

٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٦,٤٥٩,٠٢١ ٥,١٦٣,١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١

أعطين ٢٠٠٩م مجمل الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح
 مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية
 صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة
 الشرعية صافي دخل السنة السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال تاداريلا ١/٢/٦
 حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ
 متوسطها ١٣٧٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات
 الشركة بالإزدياد تدريجياً اعتباراً من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة
 نسبياً من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 18% حيث زادت قيمة
 إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠
 مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م.
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
 مراجعة: OCR غير واضح]

الرادات. ٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في
 المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال
 استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك
 النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل
 المقارن الظاهرة بعاليه.

معمل الربح الما عية سجل فريح الشركة الوطنية للإدارة
 والخدمات المحدودة. التقيم في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م إيرادات
 uuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
 قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات أخرى (بالريال
 السعودي) : يتآلا يف برخألا تاريلا ةميق لثمتت ٥٨,٢٧٤ ٤٣,٢٠٠
 ١١٣,٢٠٦ ٤٣٦٥٥٤ ١٠٦,٠٩٣ ٢٣٦,٠٠٢ ١٤٧,٢٠٣ ١١٩,٦٠٠ ٧١,٨٦١
 ٤٠٢,٦٥٤ ٢٧٤,١٣٢ ٨٩٤,٩٨٨ ٥٦٦٣٦٩ ١٢١٩٥٣ ٥٠١,٣١٥
 ٢,٤٧٦,٢٧٣ ١,٠١٤,٥٨٨ مما تقدم يتضح لنا وجود بعض بنود
 الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة
 لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في
 الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي

الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة.

وحيث أنه لا يوجد لدينا تحليل بيند أخرى سوف تعتمد عليه بتضمنه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط صافي الربح لن الفترة.

ابون محومة محصلة الرباح بيع موجو الثابتة عمولات بلكية 0
أخرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
٣١ العطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى ديون معدومة محصلة أرباح
بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية السيد العيوطي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦
مصرفات عمومية وإدارية (بالريال السعودي) تتمثل قيمة
المصرفات العمومية والإدارية في الآتي: ٨,٤٤٠,٩٥٦ ٩,٢٢٣,٥٥٢
١,٦٦٦,٨٤٥ ١,٣٥٧,٢٦١ ٢,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٣,٣٧٥ ٨,٧١٠,٧٥١
١,٥٧٩,٧٤٠ ١,٢٥٦,٥٥٤ ١,٠٠٦,٢٩٤ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٩٦٣,٧٣٩
١,٤٦٨,٩١٣ ١,٣٠٨,٥٧٠ ١,٣٢٤,٣٨٠ ٩٦٣,٠٥٤ ٨٨٢,٦٩١ ٧١٩,٩٦٠
٢٩٤,٠٩٥ ٧٢٥,٣٨٢ ٧٠٢ ٧٠٢ ٨٢١,٦٠٤ ١,١٢٣,٥٨٨ ١,٠٥٦,٨٦٩
١,٣٤٢,٠١٨ ١,٢٥٠,٩٥٤ ٧٢١,٦٩٢ ٦٠٦,٢١٤ ٥٦٦,٨٩١ ١١٩.١٧٧
١٢٦.٣٤٥ ١٠٨,٨٥٣ ٩٢.٩١٩ ٤٥٤٥٧٣ ١,٣٦٢,٦١٥ ١,٠٤٣,٠٠٢
٣٥٦,٦٨٣ ٢٨,١٥٧ ٦٢١,٩٤٦ ١,٦٦٢,٠١٠ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ ١٦,٥٢٢,٣٨٠
١٤,٨٦٧,٨٩٩ ١٣,٩٥٧,٧٧٤ ١٣,٣٧٢,٨٨٦ ١٣٣٣١,٦٥٨ تكاليف
الموظفين ايجارات سفر واقامة استهلاك صيانة واصلاح مخصص
ديون مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما
تقدم يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصرفات العمومية
والادارية خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولية البنود
المكونة لتلك المصرفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة
المصرفات العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى
متوسط صافي الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٣١
أغسطس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون

قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
استبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي) :
المتوسط ٢٠٠٤م ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ ١٠١,٠٢٩٢ ١٥١,٠٢٩٢ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
١٢٥,٩٤٦,٥٠٤ ١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١٢٨,٧٨١,٥٤٦ () ١٤٣,٥٤٠,١٩٦ ()
(1,421,171) (1.7,120,0VT) (11,100,1AT) (10,11,1TT)
١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ (١١٢,٥٩٧,٨٠٩)
١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٥,٠٢٤,٩٤٠ ٢٠,٠٣٤,١٢٠ (١٦,٥٢٢,٣٨٠)
١٦,٤٨٢,٣٧٢ (12,678,699) (١٣,٣٧٢,٨٨٦) (١٣,٩٥٧,٧٧٤)
٥٥١,٦١٥ ٥٦٦,٣٦٩ ٦٢١,٩٥٣ ٦١٣,٠٣٤ (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣)
٥٤,٥١٤ (٥١,٧٧٨) (١٣٣٣١,٦٥٨) (١٤٧٣٩ ١٦٢) ٤٧٦,٢٧٣
١,٠١٤,٥٨٨ ٦٤٠,٦٣٩ (٣٨,١١١) ٨٩٧,٤٨٦ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٥,٦٠٤٤١٣
٤,٩٥٩,٠٢١ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة -
التقييم في ٣١ المسطس ٢٠٠٦م إيرادات تكلفة التشغيل مجمل
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة
الشرعية نسبة صافي الربح السيد العيوطي وشركاه محاسبون
ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال مرفق (٢) تقييم
الأخطار نوع الخطر خطر الصناعة Business تقييما للخطر
منخفض خطر المنافسة متوسط شرح تحليل معامل الخطر
النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض حيث
تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها فسوق هذا النشاط
من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط.

يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود عدد من
المنافسين حيث أنهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
الشركة Market منخفض خطر الاعتماد الزائد Dependency
تعتمد الشركة على عدد غير محدود من العملاء الموجودين داخل
المملكة العربية السعودية كما ان اعتماد الشركة على العمالة

والموردين والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي إلى انخفاض الخطر المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في

٣٩ المصططس ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون

ومراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال أنواع الخطر خطر

الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢١ المطين

٢٠٠٦م تقييم الخطر رتفع جدا : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس

زيني من شركة تخارج أبار وزيني (١٣٦,٧٥٠,٠٠٠ \ * ٢٧٩ =

٣٨,١٥٣,٢٥٠) حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة

الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧

١٧٨,٢٢٣,٩٥٦.٦٩ \ * ٢٧٩ = ١٧٨,٢٢٣,٩٥٦.٦٩

٩٥٦.٦٩,٢٢٣,١٧٨ \ * ٢٧٩ = ٤٨٣.٩٢,٧٢٤,٤٩ زيني: حصة

الشيخ أحمد عباس اجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس

زيني رحمه هلا: ٣٨,١٥٣,٢٥٠ + ٤٩,٧٢٤,٤٨٣.٩٢ =

٨٧,٨٧٧,٧٣٣.٩٢ محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان

١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م إجتمع كل من: الشيخ أحمد

زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار

وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار

الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش

الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم

مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في

الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة

أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك،

وقد قرروا مايلي: - 1. أن يختص كل طرف بمجموعة من

الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - \1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - القيمة النسبة الإجمالي حصة أبار وزيني في التقييم اسم الشركة التقيي 1 شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة \2- شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي %1.1. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٣٠
١٤٤ \٢- القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقيي
للتقيي الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده
بالشركات التالية: اسم الشركة ١- شركة مزرعة وادي فاطمة
للدواجن ٢ شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني ٣- شركة
أبار وزيني للتموين والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني
للكهرباء والتكييف ه شركة الخميرة السعودية ٦- شركة داكن
لتكييف الهواء المحدودة الشركة الوطنية للإدارة والخدمات
وشركة سودكسو للتموين المحدودة الإجمالي ٣٠٥٠٠,٠٠٠ %1.1
٤٦,٢٩٠,٠٠٠ ٤٦,٢٩٠٠٠٠ %1 ١٦٠,٠٠٠ ر ٤ ٤١٦٠,٠٠٠ %1.1
١٤ ٤٠٠,٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠٠ ر ٢٤ %7 ٨,٠٠٠,٠٠٠ %1.1
٤٠٠٠ ر ٠٠٠ ر ٢,٤٠٠ %7 ٣١,٠٠٠,٠٠٠ %0. ١٣٦٧٥٠,٠٠٠
١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم
الشركة ١ - شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ٢-
شركة أزكو للسياحة والسفر شركة أبار وزيني لتموين السفن
الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات
المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة
سايبولت العربية السعودية \- شركة بتروستار شركة شيودا
بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة %1.1

00% 0% در ٢٥% در ٣٧% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار
بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

1. 9. A. V. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات اجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفان (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصص في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة العامة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه

في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين ١٢. أنه إعتباراً من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامة (عبدالله أبار وأحمد زيني) تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الإئتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية... الخ).

هم نـ ، ١٣. أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لايسمح لأي منهم بإستخدام حسابات الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضماناتها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب هذا المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلياً أو جزءاً منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ومع عدم التعارض مع ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا المحضر سارياً في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكاً له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على

اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذة مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق، ،، عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ أقر أنا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بثمان ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فهد القثامي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان

يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد.. [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 21 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القثامي، سعودي
الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد
البيع المؤرخ 1431/9/20هـ، وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة
شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني
رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم
4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450
حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع
الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني
والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي،
والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس
زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام
السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري
الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ
أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام
الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ/ عبده مسعد
الوصابي.. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد،
وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية
وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله... والله على
ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع قف التاريخ / 2024-
25-1

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ هـ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمان (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل الغنامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي وامام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من محامي و شهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علماً بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدرراً لما يقوم به من أقوال وأفعال كما عرفناها منذ زمن والله على ما أقول شهيد.

الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً و قد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامة احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابنه اسامة وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً
بانه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-157 – صك حكم نهائي - الاستئناف الثانية - نسخة بطاقة الوثيقة

DOC-157	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي - الاستئناف الثانية - نسخة	عنوان الوثيقة
26/7/1434	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
17	عدد الصفحات (تقديري)
1627-1611	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/11BYAFZEIW0RNlxtE5rvtWR3w2WdsKRpT/view	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 2	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 2	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

المملكة العربية السعودية 8 فت ملك وزارة العدل صك رقم 715515571.7 هـغ لتو + اشرا المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: ١ 0

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 11/1 2758752 وتاريخ 17/17/55371؟8 هـ لد للطراق القضية ل
آظآآآآ!!/!/!/!/طججآج عدنان احمد عباس زيني الهوبة الوطنية
لشفي 6ك سعودي المدعي مستأنف عاتقة محمديحي

محمد علي الحرازي الهوية الوطنية ا 56ل سعودي مدعى عليه
مستأنف ضده اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية 1 مره 1
سعودي مدعى عليه مستأنف ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد
أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً
على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام
المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه كان قد صدر حكم المحكمة
العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي
بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه
الأهلية والإدراك. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات
الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام
بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية، ذات
مسؤولية محدودة. سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه
حيث وقّع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد
بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمائة
وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة
وواحد وثلاثون ريالاً وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة
وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل
الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن
الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على
فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد
عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/04/1438هـ وانحصر إرثه في
المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم
(38391575) وتاريخ 12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم
بالزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية
الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح
بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ.

الذي قضى (بالزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني» هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زينيء هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. حددت جلسة للنظر في تاريخ 12-02-1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظامء الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القخائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود

عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل, والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين, وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبين- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقتكان المورث فيه خالياً منكافة العوارض بما يجعل ماثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال.. 1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلائل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغبن في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صاحراً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فخبيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) و الذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها ويرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث

بالتخارج 20/09/1431هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به واطراحه. ثالثاً: القصور في التسيب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن المملكة العربية دية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية جدة رقم الصفحة: 2 " 50 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعارض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم). وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالامتزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقوال كما يتضح لفضيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب

حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح. حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتهاء

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للإختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة

بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وماتضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف - سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخرج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).» ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة - وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخرج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه. من

شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (91ع20) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم من نفس شركة أحمد زيني التجارية): والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوف الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري...) (مرفق رقم 3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم» وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها) ولما كان من المقرر قضاءً: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 58 0 لعام 547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 717 لعام

١٤٤٧هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك. مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجيته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة: أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9690 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - المملكة العربية السعودية ل ك د رقم 141: 15هـ؛ 10 إ تواقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 م ا 4 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1552/17/7 لور 9 زه المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجية القاطعة وأعرضت ونأت بجانها

عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.. 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توقيعات مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـجلسة 02/04/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444هـ إرسلت المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرّر، وكان المحرّر منتجاً في النزاع) ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن

شواهد طرحت الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنا: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تخضع لإقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عليها. ب- كما أن ما ثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن

مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/01هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا قضايا سابقة» عُدَّ اعتراضاً لمخالفة النظام). مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً أن (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 3511754/55 لعام 5 هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 7125705/4417 لعام 445 هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 47.76551910: لعام 5544 هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 521/51554709 لعام 444 هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال)» ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال): إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بأن يدفع لورثة أحمد عباس

زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية

الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحير الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية» وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ ومن ثم فإنه يضى حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد

خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرسى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة: , بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته.

أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره, الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة)

(الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 6

314.8 . لعام 1544 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية

بالقضية رقم 14. 15. 6 لعام 5544 هـ). 3- إضافة لما تقدم

فإن من المقرر قضياً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين

الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف

العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند

عليه وكيل المدعي والمؤرخ في 17 ١ 7/7 م: تبين أن الموقع

عليه شخص واحد لتطابق التوقيع. وإنكار المدعى عليهم التوقيع

عليه. وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن:

(الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم. ولكن من

المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من

أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في ماثل الدعوى, بعد إنكار

المدعى عليهم ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى)

(الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 59. هـ

عام 54٠ هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم

59/العام ١54١ هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي

البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه.

وحيث لم يبدى المدعى المملكة العربية دية 00 صك رقم

447\541175 الج ك 2 إتوانظم -- عليه أي اعتراض على البيع

وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن

عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع

وسريان آثاره النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات

المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
عاشراً: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منهية ولاوجود لها حسب النظام حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ و(مرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئ من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشرعية لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل. فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط. في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعى أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وقدمت للمحكمة قبل

سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل
القاضي الزايديء وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً
ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى
إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات
التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل
المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام
المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية
الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها
من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة
المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية
المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة
أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم -
محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرىء
ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما
يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً
بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة
الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً
ونى الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى
المدعى). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض.
كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل
المدعى وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة
منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح
حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة
واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً.

ولم توضح الدائرة مصدره الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً. وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية رقم (1007056847) مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. والحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (

110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة و سبعون ريالاً). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل المدعي. ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زيني» أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترقى أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وني اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني. والصاح المذكور إنما وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة آنذاك ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً) وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله» وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو 5 ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسببها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره)

331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة
واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً واعتمده الشركاء
وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى
من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده
محل الدعوى، ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم» بل
تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن
الأصل أنه عند الاختلاف في الثمن والقيمة فالقول قول البائع»
لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع» وبما أن
المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختياريًا وسحب رأس مالها
وألغى صفتها الاعتبارية فإنه يضمن القيمة، لذلك فإنني أطلب من
دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد
زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد
زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في
صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على
اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعى ولم يطلع أيضاً
على جواب وكيل المدعى على لائحة الاعتراض المقدمة من
كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة.
فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام
وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي. فإن تعذر فعبر بريد
الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 02-1445-00هـ المنعقدة عبر
الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت
الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى
عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية
المقدمة من وكيل المدعى والرد على جواب وكيل المدعى على
لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها) وأفهمته بأن هذا
السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر
إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من
المدعى تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى
عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين المملكة العربية دية 0

0 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة ١ رقم الصفحة: ه 0 5 الرد عليها بمايلي: أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف - قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك. نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد زيني). وحيث إن هذين المستندين تعدان قرينة قوية ودامغة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى مما يتعين معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار

الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية). وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا: توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسيغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان، مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص ني النظامء تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية). وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوىء ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة. معلومة المدعى بهء قال الموفق - رحمه الله تعالى - في

المغني: " ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (510/8), ولما كان من المقرر فقها ونظاما أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6 - 436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضمّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجيبيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) « وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه: ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفْعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد.

وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورنها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاء أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (96090- حصة والده) استمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب

العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص).؛ وحيث أنه من المقرر أنه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود). وحيث أنه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 470544\15. وتاريخ: 11/11/1554 هـ في القضية رقم 481/11/5.7 لعام 4544 ٥١).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)؛ وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه. ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه. ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إ توأقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 " 50 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي مهما بعد ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال» وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت

لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 12 هـ حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2)) وتاريخ 2/12/1432 هـ دفع لا يصح ولا محل له...؛ مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاً مطلقاً إنما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على

الدفع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة فنجيب فضيلتكم بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبدئ معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفاعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضضده بشأن كل ما

يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9690) التي تنازل عنها بعوض للمدعى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل» وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9610) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جوازية الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ ب خطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الأنف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة

الدعوى اختلاف المدعي-مورث البائع للخصص - والمدعى عليه - المشتري للخصص - في خروج المال. وحيث أنه من المقرر في قضباء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبدول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي. الأشباه والنظائر للسيوطي. كشاف القناع

للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المَمْلَك وهو أدري بجهة تمليكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم - صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له « ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشرًا: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المبيعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقتي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعي عليه (أسامة زيني)

استرداد الحصص المملوكة لمورثته ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبة بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 4471541175 الج 2 إبتوانظم _5- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: "507 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 71/9.ف: 51-0590 في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضى معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى: وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبما أن

المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح
والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في
عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم
نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: قبول الاستئناف شكلاً. في
الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة
لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم
مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه
3 أيام تالية لهاء

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً
وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى
حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيّم على مورث
الطرفين مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها
وتكون بصيغتي 06م و 0:0؛ كما أفهمت كل طرف بأن يكون
الرد عبر النظام على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام»
فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 507.52.100 ©
001/11/12-[1]-4820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد
الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما ففهم كل طرف
ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 03-1445-
04 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها
إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة
المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس
زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 25/
02/1445 هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل
وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين
فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى
نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول
بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني): من الرسم

البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (9090) التي استحوذ عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠3 - وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: أ- (9071) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (9671) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (9071) لعدنان زيني. د- (90777) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص ال مملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وقد تم إفراغ الحصص للمدعى عليه وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 471-10-١٠هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية: وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090): وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا الماثلة وهو بيع باطل شرعاً ونظماً من عدة أوجه وبيانها كما يلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 2010-11-09م الموافق 1431-11-03هـ صدر تقرير طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة» وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدوا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملاك والده إلى نفسه بالباطل وآلت هذه المطالبة بصدور الحكم القضائي رقم (١578١5549) وتاريخ 1434-07-26هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم (1/١015957) وتاريخ 05-09-09هـ. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي

لثبوت عدم أهليته. (مرفق. ١) وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه: ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحوالي أربعة

أشهر تقريباً. تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق "). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق. ؟- بتاريخ ١578-4-7١ ههتوني مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملاكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 5). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 5٠/ (من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص، بعد أن قام بإنهاء الشركة وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع: وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9023) من شركة أحمد زيني و أولاده ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى. والاستحقاق نشأ لموكلي في الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي

والمدعى عليه إبان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثة؛ لدرء وإسقاط حق موكلي في الإرث المستحوز عليه بالباطل - الحصص 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم. وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١١ مليون لما يزيد عن ٠.7 مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها مالم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها"، وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسبيبها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أزكو كمالك للحصص حدث

قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بذاته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به. وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه. ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن حصوص المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: / 50 الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا تتغير قيمتها السوقية إلا بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله؛ لما كان مثبتاً لحق في غير مصلحته والدائرة الابتدائية تطرقت لهذا التقرير مشكورة في تسببها للحكم محل النظر. سابعاً: مورث موكلي رحمه الله أوصى بالثلث لمستحقه بموجب حكم الوصية رقم (371..1710151771151577) وتاريخ 11/ 5177 هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ وقدره (1107177,5379) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو الوصي وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة الشرعية؛ فإن موكلي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة الحصص المحكوم

به. فإن موكلي عدنان يستحق مبلغاً (17,7179,77 ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربالا وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً وقدره 77,101,719 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربالا لذلك وبما أنه ثبت بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم - كان فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختياريّاً من المدعى عليه؛ وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتها وبما أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك ولما سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة إحقاقاً للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل منطوقه وفق طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ وحاصلها: (بناءً على طلب الدائرة الموقرة ببسرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوىء نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً: نستسمح الدائرة الموقرة بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى؛ لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية. وعدم جوازية الاستناد على النص النظامي لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً: لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين. 1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441هـ والتي نصت على أنه: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها)ء ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة الأخرى (محكمتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم

الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم - في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/ 2/1438هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها، وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ما تقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضج من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - عدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 6/ 1441هـ إعمالاً؛ لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة): «: وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه» ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه (أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه

الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنياية العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساع أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في

الدعوى ويتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في

الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ:

2 هـ " " . ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس

حكمها باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخارج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة الـ 96090 وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتمي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...): ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1). والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6 , 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب، الأمر الذي يضح معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة - محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسددي (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكل» (بواقع 9010 لأسامة زيني. 9090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم ((58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 1428/3/14هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وبتاريخ 1429/11/6هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9610 بالقيمة الاسمية وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 1429/11/6هـ الموثق بتاريخ 1429/12/3هـ (مرفق رقم 4). 3- وبتاريخ 1431/09/20هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- مورث المدعي وبناءً على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص

التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5)» ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم): ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله): مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين، بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2/1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضة أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أي حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوف الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري)» وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم، وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعي عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية. ونظراً للاختلاف حول تقدير قيمة الحصص

بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 27/6/2011م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 96090 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً وبخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعى (عدنان زيني) بما يلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نمائياً عن كافة حصصه وقدرها 9023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية)» وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريكاً أو مديراً لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً. وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات...). وعليه أصدرت الدائرة حكمها رقم (185/17/2) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعى والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعى للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه

(مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9054 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (9690) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 01/11/1442 المقامة من المدعي ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (5.477708757) وتاريخ 01/09/1442هـ. وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعى عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدعى عليه وأن الصلح كان ممثلاً في أطراف النزاع» ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على قيد الحياة.

الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه على حصص والده البالغة (9690) في شركة أحمد زيني التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس فقد كانت نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (54/) من حصص الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (9046). وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعى ببطلان بيع حصة مورثه للمدعى عليه لكون المدعى عليه أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير صحيح وبشبه تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعى عليه لم يبيع لنفسه الحصص و«إن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعى عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة 172 - مجلد 8/ع . و تاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت بموجبه (كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف المعنية (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9)» ولما كان قرار الشركاء قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قبل كاتب العدل وهو موظف عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضحى في حكم المحرر الرسمي وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه حجة في مواجهة المدعي ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام وقد بينا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقته على قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب

- كما أن الدائرة أقرت في تسببها عدم طعن المدعي في صحة عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم فإن هذا التسبب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى.

ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصرح منه بصحة توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع لإصابة المدعى بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة ونجيب عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية, ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه ورغم علم المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج 2 إبتوانظم _--5 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 101 50 الحاضر عن المدعى عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا التقرير ولم تأخذ به إلا أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع وإمهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب مدير الشؤون الصحية بجدة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين ويعتد به وأما التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية هو تقرير من عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة, بل إن المحكمة تغاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى الصحة النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما استند

عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 3/11/1431 هـ يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432 هـ - أي بعد تاريخ هذا التقرير بـ 3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه لم يبع شيئاً في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي. ت - كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان بتاريخ 1431/20/9 هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام العقد دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدر تقرير اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ 8/6/1432 هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن أن المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين - مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية - (مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة العامة بجدة رقم (47/ 9292913) وتاريخ 4/8/1432 هـ (مرفق الخطاب - مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في خطابه رقم (33/ 21567889) وتاريخ 17/4/1433 هـ بالتقرير الطبي - الآنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة نصاً أن التقرير الطبي النفيمي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية برقم 1951 وتاريخ 8/6/1432 هـ يعتبر مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية..... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على القرار رقم 33125567 وتاريخ 12/3/1433 هـ المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي)، وقررت رفع

الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة.

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدعي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على دائرتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 11/1431/3هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه

وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 6/2/1434 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 9/4/1434 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال.

الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450) حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وماتم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين: وبالصفحة رقم (6) المسطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والمسطرين الأخيرين (مرفق رقم 2).13- وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني. عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432 هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني» بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة» وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولايوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام

المستأنف ضده عدنان زيني. الدعوى رقم 32/ 18883 ني
3/2 /هأمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال
البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة
أحمد زيني التجارية الى المستأنف، وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى
فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان القاضي بالمحكمة العامة
والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ
8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبني إقامة مجلس ولاية
على أحمد زينيء حيث يتناقض مع نفسه وأقواله. ففي البداية
يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك. والآن يدعي ببطلان
العقد. بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني. وليس أدل على
ذلك من الحكم الهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال
وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 2هـ (مرفق رقم
(15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة
فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق
الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين
أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد أنه كان يتطرق إلى الإجابة
على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب-
وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة فإن المدعي قد
اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة
انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم
جوازية المملكة العربية ادية 0 0 صك رقم 447\541175 الج
ك2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: 5 0 11
تقديم أي دليل او دفع حا لكان من شأنه التأثير ني وجه الرأي
في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب
على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه
ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب
بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي

ببطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة. فلو سلمنا ببطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القخية بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهواً في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الأهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القخية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه: أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ؟. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال» وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في

الدعوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال): والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية، والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومماطلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 5-11-1410م الموافق 37-117-141721 هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق).

أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقلين ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي، وأن هناك تسجيل فيديو قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا اتطالب ابنها أسامة بأي مطالبة؛ وأنها لم توكل أي محامي ولا تعرف عن القضية شيئاً. والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة» وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولايجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية» وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريالء ولازالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوىء وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مآلدیهاء ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحیاد بین ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مآلدیهاء). ثم أفهمت الدائرة الخبير بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع الخبير. وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة. وتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام ء بصیغتي 06م و 10لا كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيق دمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحدء على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظامء فيمكن إرسالها عبر إيمیل الدائرة التالي: 10. © 011/12 - 00-850 مع ضرورة أن يقوم كل

طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وني جلسة 1445-03-11هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية» وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما أثاره وكيل المدعى عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 5/05/1445هـ أولاً؛ فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع -تقدر بمبلغ وقدره (9,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...): وبما أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع 9 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (١١) سالف الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله واطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 1 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير النهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير النهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 717 917١.1/01 ريال. ٢- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم -

هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ^١ - ورد في التقرير النهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره (1/7517: 311 ١ ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيبها الشرعي في الحصص البالغة 9690 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق. ١ صورة الوكالة, ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعي عليه لهذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيداً من موكتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته المملكة العربية السعودية 00 صك رقم 447\541175 الج ك 2 معاطم -- المحكمة التجارية

يحدة رقم الصفحة: ١؟ 5 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك:
١١/١٠/٨٤٤ 1 8 أ والتشغيب عليها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي
على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأيدده
وقد شهد عليه أحفادها من ابنها غازي (مرفق ٠ صورة الإقرار)ء
ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى
عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها
بأن تدفع له مبلغ (.....١؟8 ريال) وهي منظورة بالمحكمة
العامة بجدة برقم (401..5177.97) وأنا وكيلها ومحامها في
تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف
وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا
الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل
منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص
المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ
وبالاطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد
أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف
الوصية المثبتة بصك إثبات الوصيةء فبعد أن نص على نسبة 5
كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين
لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما
تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ))، مما يعني أن النسبة
5/، والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية
وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف
الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية،
وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن
مصارف الثلث الثلاثة» ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث
يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في
وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان،
وبإنزال هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد
الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ٥ حصر الإرث)ء يظهر
للدائرة الموقرة ولا يخفى على شريف علمها أن قيمة المبلغ
المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب

مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/،111١77) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. -١ موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (17,775,770 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكتي عاتقة الحراري.: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية بصبح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره 710101,7١15 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً؟ ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 /03 /1445 هـ وحاصلها: (أولاً: نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفعو المبداء بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفعو الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحراري). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحراري) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من

تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما
وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة
ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات
لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه
من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين
لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكين المدعي من الاتصال بوالدته
وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام
منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر
جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر
ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442
هـ لها بضع سنوات نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة
ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها
باسمه بثمن لم تقبضه وبوكالة ليس فيها حق البيع لنفسه ونقل
عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر
سنوات حتى الآن والمدعى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد
فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها.
2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من
المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا
أمها رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود
ما يثبت عدم قدرتها على ذلك كما أن المدعى عليه قام
بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها
رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة
المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكيها
من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبه ولده
(غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه
في صدره وقال له لفظاً (والله لأريك مثل ماربيت غيرك)، وقام
بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من
تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عائقة ابها المدعى عليه
بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتها على عدة أوراق لا تعلم
ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع

برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم
2307033671544 وتاريخ 2023/09/20م وبرقية أخرى
لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543
وتاريخ 2023/09/20م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم
سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن
حماية والدته إلا.أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على
الدفع الشكلى والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده
(عدنان): 1-جواباً على الدفع الشكلى بعدم جواز الدفع بتقدير
التقرير المحاسبى للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند
من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب
على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ-
إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير
المحاسبى الذى يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية
بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية
على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهام
بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال)
(مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث
والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ
المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ
المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكى يمكن لنفسه من
إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثانى بما يؤدي في
النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع
يتنافى مع الحقيقة والواقع ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير
المقدم منا بالذاكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير
المحاسبى الصادر من الخبير المحاسبى مذيلة بتاريخ التقرير
ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من
قبيل التزوير المعرّف بنص المادة (1) من النظام الجزائي
لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق
المنصوص علما في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً
للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو

طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه) ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنياحة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفلها المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفعوهم يجعل الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة، ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بين الدفع والأدلة» والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهري وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده إجتزأ نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها مالم يوجد مقتضى لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا. أصبح حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن

الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى، والذي لو صح لتغير به المملكة العربية دة 0 0 صك رقم 447\541175 الج ك 2 إ تواقطم -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 5 0 17 وجه الحكم في الدعوى ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " 2- جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنحيب على ذلك بأن هذا يتناف مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000 مليون ريال: (شاملة شركتي داكن): وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات 96.779.270 ريال ؟ !!؟

سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غاتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزله الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي

من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي ويتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم): ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في

1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوف الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل مهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم , وقد قام المدعي بتذيل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ني كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9010) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليون وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27م مبلغ 79 مليون. وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصاح والتراضي وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على

طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقها- « فنجيب على ذلك: ت/1: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. ت/2: إن وكيل المستأنف ضده لزال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفوعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر إلا من قانوني» ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالذاكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأملك والدته وحصتا من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله هما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))» ولما جاء عند البخاري عن أبي مومي الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة يعرّشلا مكاحلل نأ مكديفن هوحنو ة ماقإلاو رفسلا تاقفن نم ة اءاملا همزلتست امو ة اءاملا قيرط نع هريغب رارضإلاو ة بغاشملا دمعتي نعم مكداشرتسا صوصخب": ةباينلاب ةحابلا الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك؛ وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة للتحقيق معهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب

وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن الخبير لم يحضر بجلسة اليوم « كما أنه يطلب حضور والدته المدعي والمدعى عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية السعودية صك رقم 4471541175 الج 2 إبتوانظم _5- المحكمة التجارية بجدة ق الصفحة: 14 لمح جارية بج رقم الصفحة: 1 دائرة الاستئناف الثانية 1 تاريخ الصك: 71/9.ف: 59051 القضية بإثارة الطلبات الجديدة» علماً أن المدعى عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجدة ء وقد وكلتني والدته بالجواب على دعواه. فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلًا عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة لأنها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً. وأنه لم يذكر أنه كان وكيلًا عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحيه القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقَدَّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً. وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولا يُنَال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافضة جدة

في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ. والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم): والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785) « وتاريخ 1438-11-25 هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة, ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة, وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولا يُنال منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لا يسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكورء وعليه فتكون مُلزمة بنظرها وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه وهي من اختصاص المحاكم التجارية» وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة, فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة. أقر (المورث) بأنه لم يبيع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه.

(والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ.
في الصفحة الرابعة منه. الصادر عن المحكمة العامة بجدة).
والإقرار حجة لايعوزه دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب
على الإقرار المذكور كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة
الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ
1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير
مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث
أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير
طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف
المحكمة له). لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية
بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و
2/1375/ ق لعام 1432هـ). الصادر هما الحكم رقم (185/17/2
لعام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ المحكوم فهما صلحاً. لذا
فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لباء فضلاً عن أن طلب
المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي
تم بين المدعى عليه والمورث وليس عن حصته الأصلية» والقي
كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتبهة صلحاً)ء وعليه
فلا يصدق على النزاع الماثل سبق الفصل» استناداً على المادة
السادسة والثمانون من نظام الإثباتء والتي نصت: (ولا-تكون
لتلك الأحكام الحجية إلا.في نزاع قام بهن الخصوم دون أن تتغير
صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة
يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على
حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في
ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا.يغيّر من ذلك انقضاء الشركة:
(تصفية شركة أحمد زيني التجارية). ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن
الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في
المال» (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته)؛ ويجعل به للمغبون
أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق.
ولا يُنال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام

المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 1432-02-22هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ إذ أن الدعويين وإنكانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاع فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قيّم على المورث وانتهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قيماً. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه وأما الدعوى الأخرى وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرها وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفعت المدعى عليه بسبق الفصل لايتوافق مع سير القضيتين. كما لاينال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لايتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابقة، إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 1432-11-07هـ الموافق 2011-10-05م: «وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريال ولم يدع أي من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798) ق لعام 1431هـ. و (2/1375) ق لعام 1432هـ الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ)» المنتهية صلحاً في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من

صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432 هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 26-07-1434 هـ. في عدة مواضع ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعي في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 07-11-1432 هـ وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح. وأن قيمة الحصص المباعه هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريال قبل صدور تقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 20-02-1445 هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...) وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 04-03-1445 هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03 /2011م" (مرفق رقم 1)» والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالاً وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27 /06 /2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني المملكة العربية السعودية 0 0 صك رقم 447\541175 الج ك 2

إبتوانظم _--5 المحكمة التجارية يجدة رقم الصفحة: 50 18
طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة
للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد
زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلّى ذلك في
الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على
النحو الوارد بالتسبيب، الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً
بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان
عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة. والمؤرخ في
1432-11-07هـ. وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة
الابتدائية. ولم يطعن فيه المدعى عليه بل كان دفعه بأن القيمة
الإسمية هي (450.000) ريالاً وأن القيمة المسددة هي (120.000.000
ريالاً) وأن هناك عقد بيع مع والده و يتمسك
بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس
والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على
التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة
أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 1444-12-02هـ. بما نصه:
(... وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما
وافق على الصلح في التخرج...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة
الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 1445-02-20هـ وصف
دعوى المدعي بأنها غير محررة مما يعد تناقضاً مع ما سبق له
الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع
بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على
أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مآلدهم من
محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة
المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك).
وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفى. وعليه فلا يمكن
مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب. أو بعث المستندات للجهة
المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت أعمال الأصل في
ضوء ما سبق بيانه من أن الاضطراب يوجب السقوط. وأنه
لا حجة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع»

بما لا يلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمه ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة؛ أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر) ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها) وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع « ووقوع الغبن الفاحش فيه على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة) فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-4 هـ. قرر بما نصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في

إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-05هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريّاً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الحصص من المورث لهء وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدلء حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منهء حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيسءء والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاءء بمبلغ قدره (450.000) ريالء ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريالء ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-20-09هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع: مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالهاء ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيمي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقّته كتحمل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ماكانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 29-02-1445هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زينيء عن والده المرحوم أحمد عباس زينيء بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)ء وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة، وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثهء كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والدهء أو تكاليفات كلفها بها والده منها: الصرف عليهء فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السدادء ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فبي ليست بيئة كافية على قيام المدعى عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)» تبين أنه لم يتم بفحص كافة المستندات، وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات منها فحسب. علاوة على اشتماله على ما ليس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لهاء ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء ببيع الحصص وإشهارهاء ودون ظهور ما يعارضهاء وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء. وأصبحت محررات رسمية، إلا أن

دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق. والدليل إذا تطرق له الاحتمال يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية، كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (إيخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث. فالجبة منفكة.

ولإثبات من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لباء بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية؛ لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه، وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم

ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385هـ وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة المملوكة العربية ادية 0 و صك رقم 447\541175 الج ك 2 + اشرل المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 15 0 1 بتمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زبني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبدئ بتمتها اعتراض على البيع لتلك الحصص ومن ثم عدم جوازية مطالبتة بتلك الدعوى). أ.هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لباء إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه. وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك: وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة

أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام ببسداد قيمة الحصص فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبتته» وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق) وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداد له لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين): ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها) وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه. لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السداد مما يكون معه تجسد صحة دعوى المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000 ريال) برقم (000844) وتاريخ 04-10-2010م «المسحوب على بنك سامباء فإنه لم يكن عمد المدعى عليه في دعواه بالسداد إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 30-08-2010م «وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 25-09-2010م» علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ 29-02-1445هـ.

من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قررتها محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريال حيث يدعي أنها بقيمة قدرها:)

79.924.901 ريال)» واما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج» ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة): استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 25-07-1432هـ.

الموافق 27-06-2011م في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريال) أوردته الخبير في تقريره النهائي المؤرخ في 07-11-1432هـ. الموافق 05-10-2011م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 02-12-1432هـ. مؤسساً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) آنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكم.ء والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكم. علاوة إلى أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير ذكر مبلغ (68.424.362) ريال على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31-03-1م). في حين أن الخبير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931) ريال على أنه: (صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات). وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخبير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخبير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق

الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية» على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخبير (طلال أبو غزالة)» لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)» وبما أنه استبان للدائرة إبان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخبير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة). ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى).. وبما أن الإجراء جوازي لا. وجوبيء وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع. فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعي» والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكتروني. والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والدته طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (9605) لأوجه البر والخير. وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوق (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول

درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من اللزم بدفعه ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين» ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى مارفع عنه الاستئناف فقطء وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم. وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة)؛ وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لننظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه. وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 01-01-1445هـ في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: (77,101,715) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربلاً ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم 4017.7415577 هما وزارة لال لعا 4 اجات 0 لمق 2 ف ا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1/ د 1 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١١/٠٠/١٤٤١ لعا لعا 1)

1017092733): مبلغاً قدره: (17,1/75,770) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون رباعاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

[illegible]

[↑ العودة الى الفهرس](#)

DOC-163 – ملف مؤقت tmp

بطاقة الوثيقة

DOC-163	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
ملف مؤقت tmp	عنوان الوثيقة
1445/11/13	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
77	عدد الصفحات (تقديري)
1718-1642	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1sQwUVoEcRxqlkPwnHWLSb9jsleFE_KOp/view	رابط المصدر الأصلي
سلیم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 22، فُتات أسطر: 84	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم – راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 22؛ فُتات أسطر: 84	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الساعة احمد رزيني التاريخ: 1445/11/13هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy معالي الدكتور/ وليد بن محمد الصمعاني
وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،، سلمه الله الموضوع / شكوى ضد
رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة
الصادر عنها صك الحكم رقم (4530241622) وتاريخ
1445/03/13هـ في القضية رقم (42824717) في البداية
أتقدم لمعاليكم بجزيل الشكر على تكرمكم بمقابلتي الأولى

لعرض شكواي ضد دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية من الحكم الجائر الصادر ضدي، وبعد تفهم معاليكم للضرر الحاصل، وأن لي حق معتبر في شكواي، قمتم بتوجيهي بالتقدم بالتماس إعادة نظر، وإرفاق جميع مستندات السداد، إلا أن الحاصل هو أنني بعدما تقدمت بالتماس إعادة النظر وقدمت جميع مستندات الوفاء، أصرت محكمة الاستئناف على حكمها الجائر، المخالف الأحكام النظام والشرع و اجتهادها المعيب، وقررت عدم قبول الالتماس، وجاء تسبيبها متناقض بعضه البعض، لذا ألتمس من معاليكم النظر في شكواي هذه في ضوء المستجدات التي حدثت، وما قررته محكمة الاستئناف في تسبيبها الغريب برد التماس إعادة النظر، والذي خالف تسبيبها السابق في الحكم الموضوعي، إذ كانت علتها الأولى أنني لم أتقدم بما يثبت الوفاء، فكيف بعد أن قدمت مستندات الوفاء، وما يفيد صحة عقد البيع، وتنفيذ شروطه والوفاء بالثمن، يأتي حكمها المتعسف، والذي تضمن التفاتها عن تلك المستندات الرسمية والموثقة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وتتلخص شكواي في الآتي: 1- أن والدي المرحوم أحمد عباس زيني باع لي حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية والبالغة (90%) من الحصص بمبلغ مائة وعشرون مليون ريال على النحو الوارد بالعقد المؤرخ في 1431/09/20هـ واستلم الثمن جزءاً منه في شيكات لحسابه الشخصي، والجزء الآخر ديون تم سدادها عن الوالد للبنوك، والجزء الأخير مستحقات خاصة ورواتب لي عن إدارة الشركة، وبحسب العادة في كافة قرارات الشركاء في الشركة تم تدوين سعر الشراء بالقيمة الاسمية. وهذا بعلم ورضا كافة الشركاء في الشركة ومنهم المدعي (عدنان).

2 - أقام المدعي عدنان أحمد عباس زيني (شقيقي) دعوى ضدي مدخلاً والدتي فيها بزعم حق ليس له أي مستند سوى المزاعم الكاذبة، بعد أن استغل والدتي المحتجزة لديه، ودّلس

عليها واستولى على حسابها في أبشر ليتمكن من تحرير وكالة مزورة باسمها على إثرها أقام دعوى باسمه واسمها، بزعم على غير الحقيقة بأنني اشترت من والدي حال حياته، حصته في شركة أحمد عباس زيني التجارية بثمان تافه وطالب بالوكالة هو ووالدي بصفتهم الورثة بفرق الثمن تأسيساً على الغبن 3- في سبيل التأثير على الدائرة تقدم المدعي عن والدي - التي لم تعلم شيئاً عن القضية وسببها و مارس الغش على المحكمة مما تسبب في خلط الأوراق وعدم اتضاح الصورة؛ فجاء حكم الدرجة الأولى وحكم الاستئناف المؤيد له مبنياً على اجتهاد معيب وتكييف ووصف غير سليم، وواضح فيه التأثير النفسي على المحكمة، إذ خرجت الدائرة عن حجية المستندات المكتوبة والموثقة والإقرارات الصادرة من المدعي نفسه، وعن الأصول المرعية والثابت بالأوراق والبيانات، ولجأت في تسبب حكمها إلى القرائن واستبعدت كل دفوعي وأسباب اعتراضي، وعندما 1
Ossama A. Zainy [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة الاحمت رزيني تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وتقدمت بالمستندات الجهرية التي من شأنها تغيير وجه الدعوى، التفتت الدائرة عن كافة المستندات المقدمة، في تحدي غريب لأحكام النظام والشرع.

وبالنظر للحكم الموضوعي في الاستئناف، والحكم برد التماس إعادة النظر، والأسباب التي بني عليها يلاحظ معاليكم أن أصحاب الفضيلة لم يشبعوا القضية بحثاً واستقصاء ولم ينظروا لحجم الضرر الواقع على وكان في هذا الحكم إعانة للظالم على ظلمه وإهدار حقوق الآدميين - سيما وقد أرفقت البيانات والمستندات الموثقة التي تؤكد صحة البيع وانتفاء الغبن، ومن أهم مواطن الخلل الذي غاب على حكم الاستئناف الصادر بناء على تحيز واضح وغياب تام للحياد الواجب تحقيقه، ما يلي:

أولاً: إن الواقعة محل النزاع كما جاء بمزاعم المدعين هي الغبن في بيع الحصص) على زعم بأنني سددت 450 ألف ريال، بينما القيمة العادلة تتجاوز 300 مليون، ولا يخفى على شريف علم معاليكم أن الغبن معناه أن الثمن غير عادل، وقد قدمت مستندات موثقة تفيد أن التعاقد تم لقاء 120 مليون تم سدادها من خلال شيكات وحوالات وسداد ديون عن البائع، وهو مورث المدعين ومورثي، فالبائع هو الوالد، وتفصيلها كالتالي: 1 - أرفقت عقد البيع الموقع من الوالد بحضور شهود.

2 أرفقت قرار الشركاء الموثق بالغرفة بما يؤكد علمهم ورضاهم بالبيع ومنهم المدعي (عدنان).

١-3- أرفقت المستندات الموثقة على السداد والوفاء بثلثي الحصة والثابت بشيكات مصرفية، منها شيك بمبلغ 450 ألف ريال أهدرت المحكمة حجته بقولها بالتسبيب: أن المدعى عليه لم يعتمد على هذا الجزء في السداد وربما يكون المبلغ لعلاقة أخرى (!\!\)، كما أرفقت شيكات مجموعهما مبلغ 6 مليون ريال، وأهدرت المحكمة حجتها رغم عدم نزاع المدعين فيها - بحجة أن صور الشيكات المقدمة غير واضحة، كما رفضت مخاطبة البنوك ذات العلاقة لتفصح لها عن ما قمت بسداده من ديون عن المورث بائع الحصص. وبعدما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم، وقدمت مرفقات موثقة تؤكد سداد ديون عن المورث بائع الحصص وتحمل تكاليف علاجه بمبالغ تزيد عن قيمة التعاقد رفضت قبولها، ووجهت برفع دعوى مستقلة بها، وهو موقف غريب وعجيب من الدائرة.

ثانياً: جاء تسبيب حكم الاستئناف متجهاً في مسار واحد وهو أن ما يزعمه المدعي هو الصدق، وما يدفع به المدعى عليه غير صحيح، وهذا يعتبر بمثابة القضاء بالعلم الشخصي وغياب واضح عن الحياد الموضوعي، ونظراً

لتأثر المحكمة بكذب المدعي، فقد غاب عنها إعمال نصوص نظام الإثبات واضحة الدلالة فاتجهت في قضائها إلى القرائن الغير معتبرة، وخالفت المبدأ القضائي: أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى والمبدأ القضائي: أن الظاهر معتبر ما لم يطرأ ما يردّه بيقين، ولا يعدل عنه إلا لحجة سالمة من الرد).

ثالثاً: استبعدت محكمة الاستئناف الدفوع الجهرية بصحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه وهو (120) مليون ريال) وآلية السداد الواردة في العقد، واستأنست في ذلك بحجة أن هناك حكم قضائي صدر بثبوت الولاية على المورث لقصور عقلي في عام 1434هـ واعتبرته قرينة ليس على الغبن وإنما على عدم سداد أي ثمن؟! وهذا اجتهاد غريب من الدائرة، لأن واقعة البيع تسبق حكم الولاية بثلاث سنوات، علاوة على أن الورث قد أنشأ وصية عام 1432هـ وصدر بصحتها حكم قضائي نهائي، كما أن المورث في عام 1431هـ ذهب بنفسه إلى كتابة العدل وحرر وكالات شرعية وجميع ذلك في تاريخ لاحق على عقد البيع، مما يؤكد سلامة أهليته في حينها، إلا أن محكمة الاستئناف

2 اسامة احمد زيني [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

Ossama A. Zainy أهدرت الدفوع الجهرية وحجية الأحكام القضائية والمحركات الموثقة والتي تؤكد صحة العقد والتمن الفعلي المتفق عليه، ومكنت خصمي من الحصول على حكم بالباطل.

رابعاً: لم يعترف الحكم بعقد البيع الموثق والتمن المتفق عليه واعتبرني لم أسدد شيئاً من الثمن بل وضاعف الثمن ثلاث مرات عليا دون وجه حق مستأنساً بنسخة من تقرير ليس هو الأصل ومجتزئ وغير كامل، مقدم من المدعي (عدنان) وقبلته المحكمة رغم عواره، وانتفاء علاقته بالدعوى المنظورة، وإنما مقدم في دعوى أخرى انتهت صلاحاً

خامساً خرج الحكم عن الأصول الشرعية، والتي أكدت على أن الركن الأساسي في العقد هو التراضي على محل العقد وثمان المبيع، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المورث بحضور شهود موقعين على العقد، والتمن المتفق عليه هو الثمن العادل وقت التعاقد، وقد جرى الاتفاق على كيفية الوفاء به بشكل واضح في بنود العقد، وإذا كان الحال كذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تلزمني بالبيع بثمان آخر غير المتفق عليه، إذ كان عليها على فرض صحة اجتهادها- أن تقضي ببطلان البيع، وما فعلته المحكمة هو تعدي على إرادة المتعاقدين، إذ لو كان الثمن على النحو الذي فرضته المحكمة، لما ارتضيت بالعقد

سادساً: خرج الحكم عن الأصول الشرعية والنظامية في الأحكام بقوله في تسببه العجيب أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن القرائن احتفت بأن المورث وقت البيع كان فاقداً الأهلية وغير مدرك). وهذا العوار في التسبب مخالف لمحرمات موثقة وأحكام شرعية ومخالف لنظام الإثبات، إذ كيف تعتمد المحكمة على قرينة غير صحيحة بأن العقد غير موقع من المورث دون ثبوت تزوير المحرر، وكيف تزعم

أن المورث غير مدرك لتصرفاته وقت التعاقد رغم وجود حكم شرعي ومستندات من كتابة العدل تؤكد أن المورث عام 1431 وعام 1432هـ كان كامل الأهلية.

سابعاً: المحكمة قررت في تسبيب حكمها أن ادعاء المدعى عليه بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكاليفات منها الصرف عليه؛ لم يقدم ما يثبتها. وأن طلب المدعى عليه (الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على (السداد غير مقبول، وعندما تقدمت بالتماس إعادة نظر على الحكم وقدمت المستندات الدالة على الوفاء والتي جمعتها من البنوك والشركات الدائنة للمورث، رفضت الدائرة قبول الالتماس، وتناقضت مع تسبيبها السابق، بقولها أن علي أن أرفع دعوى مستقلة بهذه المبالغ \\\! وفي تفصيل ذلك أوضح لمعاليتكم ما يلي: 1 قدمت بمرفقات الالتماس مستندات مصرفية كدليل قاطع على قيام المشتري بسداد ديون على المورث من واقع شيكات وحوالات بنكية جميعها صادرة بتاريخ لاحق على بيع الحصص، وتقترب من 50 مليون ريال. ومستندات أخرى تفيد تحمل المشتري (المدعى عليه) نفقات معيشة المورث ونفقات علاج ومصاريف طبية وجميعها لاحقة على تاريخ البيع وحتى وفاة المورث لمدة 7 سنوات كاملة بما يجاوز 12 مليون ريال، وهو ما يتفق مع البند خامساً من عقد البيع.

١-2- قدمت بمرفقات الالتماس شهادات شهود مكتوبة - هم أنفسهم المدونة توقيعاتهم على عقد البيع. قدمت ضمن مرفقات الالتماس تقييم للشركات التي تخارج منها المورث وأحيلت إلى شركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية ومحضر اجتماع التخارج والذي يؤكد على قيم هذه الشركات الحقيقية.

3 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

بسم الله الرحمن الرحيم

الساعة احمد زيني Ossama A. Zainy ورغم تحقق موجب قبول التماس إعادة النظر، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الالتماس شكلاً، وتناقضت في حكمها بالقول بأن علياً أن أقيم دعوى للمطالبة بما سدده من ديون على بائع الحصة. صاحب الفضيلة معالي وزير العدل إن المحكوم له شقيقي للأسف، وقد زور توكيل عن والدتي وأدخلها في الدعوى مستغلاً احتجازه وحبسه لها في بيتها، وحرّمها من المثل أمام المحكمة بعد أن سبق وطلبت استجوابها في الدعوى، ونجح بحيله وتدليسه وتزويره في التأثير على الدائرة، ولدي الأمل في تحقيق العدل. بناء على ما سبق ألتمس من معاليكم التوجيه بإحالة خطابي هذا للمحكمة العليا لدراسته وتحويل ملف القضية كاملاً لدائرة استئناف أخرى لما شاب الحكم من مخالفات شرعية، وتوجيه المحكمة العليا باتخاذ قرارها بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء كافة آثاره ورفع إيقاف الخدمات عني لحين إعادة الفصل في القضية. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه أسامة أحمد عباس زيني هوية وطنية رقم (1008017301) جوال رقم 0556355663

المرفقات

- 1 صورة عقد بيع حصة المورث بمبلغ 120 مليون \-2 صورة من قرار الشركاء بما يفيد تنازل المورث عن حصته بالقيمة الاسمية وموقع من عدنان 3- صورة شيك بمبلغ 450 ألف ريال، وصور شيكات أخرى بمبلغ 6 مليون سداد ديون.
- \-4 صك حكم الاستئناف. 5- صك الحكم الصادر في التماس إعادة النظر.
- \-6 صور كشوفات محاسبية مدون فيها ما يفيد سداد ديون على الوالد.

\-7 صور طلبات التنفيذ المقدمة ضدي. 4 التنفيذيون شركة

القرون المحاماة ولد استشارات الكاليرية التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٣

هـ أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف التجارية

بمحافظة جدة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد: الموضوع التماس إعادة نظر على الحكم الصادر من دائرة
الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٢٤١٦٢٢) بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) وتاريخ (١٤٤٢/١٢/٢٥هـ الملتمس أسامة أحمد
عباس زيني سعودي الجنسية هوية وطنية رقم: (١٠٠٨٠١٧٣٠١)
ويمثله المحامي/ علي بن مشرف آل راشد ترخيص محاماة رقم
(٤٤ / ٢٥٦٧) بالوكالة رقم ٤٥١٥٦٠٥٧٠ وتاريخ: ٢٠ / ٣ / ١٤٤٥
الملتمس ضدّهما - عدنان أحمد عباس زيني سعودي الجنسية،
هوية وطنية رقم: (١٠١٧٠٩٢٧٣٣) عاتقة محمد يحيى الحرازي،
سعودية الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) واقعات
الدعوى وملخص الحكم الملتمس عليه: [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

أولاً: واقعات الدعوى

1- أن الملتمس ضدّهما أفاما الدعوى بطلب إثبات القين
الحاصل في بيع مورثهم ل حصته في شركة احمد زيني التجارية
ذات السجل التجاري رقم (٤٠٣٠١٦٩١٠٢) يزعم أن البيع تم بثمان
غير عادل تأسيساً على أن الثابت في قرار الشركاء المؤرخ في
١٤٣١/٠٩/٢٠ الموافق ٢٠١٠/٠٨/٣٠ والموثق بالغرفة التجارية
لدى كاتب العدل بتاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٥، قد ورد فيه أن البيع ل حصّة
قدرها (٩٠) تم لقاء ثمن قدره ٤٥٠ ألف ريال بينما تم تقييم
الشركة عام ١٤٣٧، من مكتب أبو غزالة بمناسبة دعوى أخرى
بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى ودفع
الملتمس أمامها بأن الثمن الحقيقي هو ١٢٠ مليون ريال، وقدم
عقد بيع مؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٥هـ موقع من مورث الملتمس
ضدّهما، وقرر أن الثمن على النحو الثابت بالعقد جزء منه
مستحقات مالية للملتمس، وجزء آخر سداد المديونيات البائع
وتم سدادها، وأن الأوراق والمستندات الدالة على ذلك مقدمة

في دعوى أخرى، وطلب مخاطبة البتكة المملكة العربية
السعودية جدة - شارع الامير سلطان خيلي تاج السلطان الدور
الأول س ت 4930120843 صوت 10048 الرمز البريدي
eTanfition Tannthion@gmail.com 053 653 21977
3988545/1 التنفيذيون شركة التسنين للمحاماة والاستشارات
القانونية المركزي للإفادة عن بيانات السداد وأغلبها قروض
شخصية على المورث البائع) سدها الملتمس إضافة إلى
مصاريف عائلية، كما أفاد بأن الواقعة يعود تاريخها إلى أكثر من
عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى والمستندات تحتاج وقتاً
لتقديمها، وطعن في استئناف الملتمس ضدهما بتقرير أبو غزالة
والذي حوى مطاعن كثيرة، وأن القيمة الحقيقية للشركة بحسب
الثابت في التقرير المبدئي لا تتجاوز ٧٩ مليون ريال، كما أن
الدعوى التي قدم فيها التقرير انتهت صلحاً، ولم يعول على
التقرير، وهذا ثابت بصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية
السابعة عشر بديوان المظالم برقم (١٨٥/١٧/٢) وتاريخ
٥١٤٣٢/١٢/٠٢، وأن هناك تقييمات أخرى تؤكد القيمة الحقيقية
للشركة، ويعلم الملتمس ضده الأول بحقيقتها لكونه موقع عليها،
كما أن الشركة تم تصفيتها بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥م أي قبل ما يزيد
على اسنوات، ويتعذر إبراز الأوراق لعدم توافرها، وتحتاج
لمخاطبة العديد من الجهات والبحث عنها رفع الملتمس ضدهما
بالطعن على عقد البيع المؤرخ في ١٤٣١/٠٩/٢٠هـ والثابت فيه أن
القيمة ١٢٠ مليون ثم تراجعوا عن تمسكهم بالطعن واكتفوا
بدفوعهم الأخرى عولت محكمة الدرجة الأولى على تقرير أبو
غزالة واعتبرته هو التقييم العادل وافترصت رضا الأطراف به -
على خلاف الحقيقة والثابت في حكم ديوان المظالم، وقضت
بإلزام الملتمس بأن يسدد للملتمس ضدهما مبلغ ٣٣١٨٨٢١٣٨
ريال تقدم الملتمس باعتراض على الحكم وتداولت الدعوى أمام
دائرة الاستئناف الثانية، وجاء حكمها مريداً لحكم الدرجة الأولى،
مع تعديل في المنطوق.

ثانياً: ملخص الحكم الملتمس عليه: نوجز ملخص الحكم الملتمس عليه فيما يلي:

ان ادعاء المدعى عليه (الملتمس) بأن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده أو تكليفات منها الصرف عليه: فلم يقدم ما يثبتها ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دفته ب أن طلب المدعى عليه الكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة لأجل تقديم الدليل على السداد لقيمة الحصص، فإن من ادعى شيء فعليه تقديم ما يثبته، كما لم يقدم تقييمات أخرى للشركة.

المملكة العربية السعودية جدة شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول ست في 20 مه وله. 20 الرمز البريدي Tanthine Tanithion@gmail.com 053653 21372 0577 605 012 3388 التنفيذيون شركة الكففيكيان للمحاماة والاستشارات القانونية ج أن دفع المدعى عليه (الملتمس) بأن تقرير أبو غزالة المستأنس به من دعوى أخرى \\\! والذي أخذت به محكمة الدرجة الأولى تضمن تقييم الشركة بمبلغ ٧٩٩٢٤٩٠١ ريال كما هو ثابت في تقريره المبدئي، لا يعتد به لأن التقرير النهائي تضمن أن إجمالي حقوق الشركاء الدفترية بالإضافة لأثر التجاوزات هو ٣٦٨,٧٥٧٩٣١ ريال ولا ينال من ذلك تراجع محكمة القضاء الإداري عن استدعاء أبو غزالة للنظر في الفرق بين التقييم المبدئي والنهائي د أن القرائن احتفت بأن المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس وأن الموقع على ذلك وكيل عنه، كما أن القرائن اختفت بأن المورث وقت البيع كان فاقد الأهلية وغير مدرك وعليه جاء متطوق حكم الاستئناف الملتمس عليه كما يلي: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠١ - ١٤٤٥ هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٤٧١٧) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً) إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم)

١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عائقة محمد يحيى محمد علي الحرازي هوية وطنية رقم (١٠٠٧٠٥٦٨٤٧) مبلغاً قدره (٢٧,٦٥١٢١٩) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً ثانياً: الزام اسامة بن أحمد بن عباس زيني هوية وطنية رقم (١٠٠٨٠١٧٣٠١) بأن يدفع لـ عدنان أحمد عباس زيتي هوية وطنية رقم (١٠١٧٠٩٢٧٣٣)، مبلغاً قدره: (٩٦٧٧٩٢٧٠) سنة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً لما هو موضح بالأسباب.

أسباب طلب الالتماس وفقاً للمادة (٨٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وعليه أتقدم بهذا الالتماس تأسيساً على تحقق الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (ب. ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات والتي نصت على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الحالات التالية بـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، ولما كان مناعة والن المملكة العربية السعودية جدة - شارع الامير سلطان فينى تاج السلطان الدور الأول سنت 4090420543 ج ص ب 11045 الرمز البريدي 20372 T Tannithine

Tantithion@gmail.com 453653 3388 012 605 4571 التنفيذيون شركة اللي بين المحامية ولا يستبانه من القانونية المقرر نظاماً وطبقاً للمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، أن مدة تقديم الالتماس هي ثلاثون يوماً تبدأ من يوم ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش و تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها، وحيث أن الأوراق القاطعة في الدعوى لم تظهر إلا بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ وان تاريخ العلم بالغش هو

١٤٤٥/٧/٠٤هـ، وحيث لم يمض على العلم بها ثلاثون يوماً لذا فإن
الالتماس مقبول شكلاً لرفعه في الميعاد النظامي وعملاً بالمادة
(١/٥٢) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام والتي أوردت
النص على أن تضمن لائحة الانتماس بيان الوقائع محل الالتماس
وأثرها على الحكم، لذا سوف أعرض لكل سبب من أسباب
الالتماس متناولاً الواقعة محل الالتماس وأثرها في الحكم على
النحو الآتي: السبب الأول للالتماس الحصول على أوراق قاطعة
في الدعوى قد تعذر إبرازها قبل الحكم: لما كان الحكم
الملتمس عليه قد أسس قضاءه على صحة البيع مع نفي سداد
التمن، وفي ذات الوقت لم يأخذ بالتمن المدون بعقد البيع
الموقع من مورث الملتمس ضدهما والمقدم من الملتمس
والذي يفيد أن البيع تم لقاء ثمن حقيقي قدرة ١٢٠ مليون ريال،
وأورد في تسببه بأن المدعى عليه (الملتمس) لم يقدم ما يثبت
أن قيمة شراء الحصص دفعت بطريق سداد مديونيات عن والده
للبنوك وتكليفات من الوالد للصرف عليه كما هو وارد بالعقد،
ومن غير الممكن التحقق من صحته أو دقته، ورفضت الدائرة
طلب المدعى عليه (الملتمس) الكتابة للبنك المركزي والبنوك
ذات العلاقة لأجل تقديم الدليل على هذا السداد لقيمة الحصص
والتي تعذر تقديمها، مسبباً ذلك بأن من ادعى شيئاً فعليه تقديم
ما يثبته، وأن مخاطبة المحكمة للبنك المركزي يخرجها عن
الحياد، كما عول على تسبب محكمة الدرجة الأولى والذي
تضمن أن المدعى عليه الملتمس) لم يقدم تقييمات أخرى
للشركة، وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس:
تجسدت في عدم قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم
الملتمس عليه بسداد ثمن الحصص، واتخذت من تعدد تقديم
المدعى عليه مستندات تفيد السداد قرينة على انتفاء السداد،
كما أسست عدم قناعتها بعقد البيع الثابت فيه أن القيمة ١٢٠
مليون القرينة مبناها الظن والتخمين بأن المورث لم يوقع على
العقد وأنه كان وقت التعاقد فاقد الأهلية.

المملكة العربية السعودية جدة - شال ابر سلطان ميتى تاج
السلطان الدور الأول سنت 4030420843 12 ص.ب 2005
الرمز البريدي 21372 Tanithion Tanithion@gmail.com
053 653 3888 012605 4577 التنفيذيون الشركة السياحة
والاستثمارات القانونية أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة
الاستئناف اعتبرت أن البيع وقع والتمن لم يسدد، وإذ تعذر على
الملتمس إبراز الأوراق القاطعة التي تقيد السداد من خلال قيام
الملتمس بسداد مديونيات على البائع (مورث الملتمس
والملتمس ضدهما وتم الحصول عليها بعد صدور الحكم و سبب
تعذر إبراز الأوراق أن مستندات الوفاء يلزم لجلبها مخاطبة البنك
المركزي والبنوك ذات العلاقة وأن ذلك يستغرق مدة طويلة - لا
سيما وأن المبالغ المسددة تتجاوز الستين مليون ريال ومسددة
على مدار ما يقرب من ثمان سنوات وهي الفترة من ١٤٣١هـ
وحتى عام ١٤٣٨هـ. أي من فترة تتجاوز ١٤ سنة كاملة سابقة
على الدعوى، كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب المدعى
عليه (الملتمس) مخاطبة البنك المركزي والبنوك ذات العلاقة
وتعذر على الملتمس الحصول عليها وتقديمها في حينها أما عن
الأوراق التي تم الحصول عليها بعد الحكم الملتمس عليه وتفيد
السداد فهي ما يلي: أولاً: سداد قروض بنكية على المورث في
الفترة من ١٤٣١هـ إلى ١٤٣٦هـ، بمبلغ إجمالي قدرة (٢٠٠٤٣٨٦٢)
(عشرين مليون ريال وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة واثنين وستون
ريالاً). (مرفق 1 كشف بيان المبالغ واستحقاقاتها للبنوك
ومستندات بنكية بإيداعات الوفاء)

ثانياً: سداد ديون على المورث عبارة عن مستحقات
شركاء الوالد بعقود شراكة محاصة وهما الأمير

أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وآخرين، وتم التخرج بينهم وبين
المورث وسدد لهم المدعى عليه (الملتمس) مبلغ وقدره (٢٩,٤٢٤,٠١٧)
تسعة وعشرون مليوناً وأربع مائة وأربعة وعشرون
ألفاً وسبعة عشرة رسالاً تم سدادها بموجب شيكات مصرفية

بتاريخ (٢٠١٣/٠٥/٠٢ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ - ٢٠١٦/٠٦/٢٦ - ٢٠١٧/٠١/٢٦ - ٢٠١٧/٠٦/٠٨) (مرفق ٢ صور شيكات مصرفية من حساب المدعى عليه الشخصي بسداد المبالغ المذكورة لمستحقيها) ثالثاً
مخصصات مالية ونفقات علاج ورعاية طبية سددها المدعى عليه (الملمس) وقدرها ٢ (١٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة عشر مليوناً ومائتي ألف ريال، في الفترة من ١٤٣١ وحتى وفاته في ٢١/٠٤/١٤٣٨ هـ (مرفق ٣ صور مستندات الوفاء وجميع مستندات الوفاء ثابت فيها قيام المدعى عليه بالسداد في الفترة من ١٤٣١ هـ وحتى وفاة المورث وهو ما يتفق مع بنود عقد مع حصة المورث في الشركة والذي تضمن في البند الرابع والخامس: أن باقي الثمن يسدد على أقساط سنوية لمدة عشر سنوات بواقع مليون ومائتين ألف سنوياً تسدد عن طريق تحمل المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان على تاج السلطان الدور الأول بنت 20043 402002005 2005 الرمز البريدي 21377 Tanthion Tanhtanggall on 0536592196 2012 005 457 التنفيذيون شرف التنفيذيون للمحاماة والاستشارات القامة الطرف الثاني المدعى عليه) تكاليف المعيشة للطرف الأول ومن يقول بعد خصم ما احتسبه البائع من أجره مستحقة للمدعى عليه قدرها ٧٨ مليون عن إدارته التي استمرت ثلاثين عاماً لكافة شركات الوالد المورث) وتحمله المسؤولية ودورة البالغ في تنميتها علماً بأن الملمس قد سدد مبالغ أخرى عن المورث يحتفظ بحقه في المطالبة بها بدعوى مستقلة - وحيث ذهبت محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملمس عليه إلى تأييد حكم الدرجة الأولى فيما أورده في تسببه من تفسير العقد بيع الحصص، بأن ما تصمله العقد من إقرار البائع (مورث الملمس ضدهما) بأن جزء من ثمن البيع هو متجمد أجره لم تسدد للملمس (المشتري) عن فترة إدارته لكامل شركات المورث يبدو غير منطقي بحجة أن تلك الشركات كانت سابقة على نشأة شركة احمد زيني، وهذا التفسير فيه خروج سافر على نية المتعاقدين، وتجاهل حقيقة الواقع الملمس على

الدائرة، فالملمتمس كان بدير ما يتجاوز الإحدى عشر شركة وكان السبب في بمائها وزيادة ثروات الوالد ولم يحصل على أجره فما كان من الوالد أن راعي ذلك في العقد على النحو المشار له تفصيلاً في تمهيد العقد، علاوة على أن الدائرة الغفلت حقيقة هامة مفادها أن عملية البيع تمت من الوالد لولده، وأمر منطقي أن يراعى فيها اعتبارات أسرية واجتماعية، فالملمتمس هو من يتولى إدارة شركات الوالد كاملة واستثماراته وأعماله الخاصة ومن حسن الثقة به عيله الوالد ناظراً على وصيته، ومن أبسط حقوقه أجره العمل أصف لذلك أن الدائرة أهملت حقيقة هامة مؤداها أن الملمتمس ضده الأول (عدنان) لم يدفع ريالاً واحداً في مساهماته بحصص شركات الوالد، وأن جميع ما حصل عليه بحجة أنه مساهم منشوه وحقيقته أموال الوالد والتي سدد بها حصة (عدنان) وشقيقه الآخر (غازي) - رحمه الله - (ومع ذلك لم يتقدم أحد بإعانة الوالد عندما حجر عليه يتولي مصارفه ولم يساهموا في تشديد أي من قروضه والتزاماته ويتضح من المستندات الموثقة والمرفقات البنكية أن المدعى عليه سدد مبالغاً مالية كبيرة وحرص على الوفاء، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاء المحكمة فيما انتهت إليه من اجتهاد مفاده عدم الوفاء بالثمن هو اجتهاد في غير محله، ميني على التباس صنعه الملمتمس ضده الأول، وكان له تأثيره على الحكم. كما أن إهمال محكمة الاستئناف لعقد البيع وما تضمنه من بنود صريحة، والأخذ بالقرائن هو من قبيل المخالفة الشرعية والنظامية، لا سيما وأن المورث تاجر ومثله لا يغين وأن تاريخ البيع عام ١٤٣٠هـ ولا يمكن التعويل على قرينة أن المورث كان فاقد الأهلية حينها، لانتفاء الدليل عليها، كما أن حكم المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان - مبنى تاج السلطان الدور الأول بست 4030420843. ص ب 13045 الرمز البريدي 21372 Tanton 1 21372 0534553588 012 605 4571 Tannthenggmail.com التنفيذيون الشركة التليحتوي المحاماة والاستشارات القرانية تعيين ولي على المورث جاء بتاريخ ١٤٣٤هـ، أي بعد ما يجاوز

الثلث سنوات كاملة على واقعة البيع ومن ثم فإن ما قرره في حكمها يستوجب قبول الالتماس موضوعاً وإعادة النظر السبب الثاني للالتماس ثبوت تحقق غش المدعين الملتمس ضدهما) الذي كان من شأنه التأثير على الحكم لما كان الغش الموجب لالتماس إعادة النظر في الحكم بالمعنى الذي تقصده المادة ١/٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به وخفاء أمره عليها، وحيث زعم الملتمس ضدهما على خلاف الحقيقة - بأن القيمة العادلة الحصة مورثهم التي تم بيعها على المدعى عليه (الملتمس) هي تلك الواردة في التقرير النهائي للخبير طلال أبو غزالة المقدمة في دعوى أخرى وزعم المدعى غشاً وتديساً بأن الخبير قيم شركة أحمد زيني التجارية وأنه تم تقييمها بمبلغ ٣٦٨ مليون ريال، وقدم صور مجتزأة، وصور للدائرة على غير الحقيقة بأنه التقرير النهائي المعبر عن القيمة الحقيقية للشركة، وهو ما عول عليه الحكم، كما دفع بتزوير عقد البيع وأنكر توقيع مورثه (أحمد زيني) على عقد بيع الحصص: ولم يثبت بالدليل أن التوقيع مزور وبناء على ذلك يتضح الآتي: أن الوقائع محل الالتماس تجسدت في قناعة محكمة الاستئناف الصادر عنها الحكم الملتمس عليه، بأن القيمة العادلة لثمن الحصص هي تلك المبنية على زعم وغش المدعى الملتمس ضده (الأول) بأنها تلك الواردة بتقرير طلال أبو غزالة المقدم في دعوى أخرى، ورفضت الدائرة قبول دفع المدعى عليه (الملتمس ضده) بوجود تقييمات أخرى للشركة تفيد خلاف ذلك، وأن تقييم الخبير أبو غزالة أورد أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية ٧٩ مليون، كما أن التقرير معترض عليه، ولم تأخذ به المحكمة المقدم لها وإنما النزاع انتهى صلاحاً، كما أن التقرير تضمن تقييمات ما يزيد عن ١١ شركة مستقلة البعض منها تحت وعاء شركة أحمد زيني وأولاده يتسبب حصص معينة، والبعض الآخر تحت وعاء شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص معينة،

ويوجد تقييمات أخرى لهذه الشركات الإحدى عشر. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

ومحضر اجتماع موقع من المدعي (الملتزم ضدّه) بالعلم بتلك التقارير وبالرضا بما انتهت إليه كما افترضت بدون دليل أنّ المملكة العربية السعودية - جدة - شارع الأمير سلطان - ميني تاج السلطان النور الول س ت 14230420843 7 صواب كاعتاد الأمر الريدي 21972 V eTarmenien 4571 605 012 3188 53453 @Tarihion@gmail.com التنفيذيون شرفة مفيدتين للمحامية تسليم أن القانونية عقد بيع الحصص لم يوقع من المورث، وإنما وقع من خلال وكيله، رغم تراجع المدعي (الملتزم ضدّه) عن تمسكه بتزوير العقد على مورثة أثر الوقائع على الحكم: أن محكمة الاستئناف عولت على عيش وتدليس الملتزم شدّه الأول واستناده على مبلغ معين زعم وروده في تقرير طلال أبو غزالة واعتبرت القيمة العادلة الشراء نسبة (٩٠) من حصص شركة أحمد زيني التجارية ليست ١٢٠ مليون ريال، وإنما ٣٣١ مليون رغم التناقض والاختلاف الكبير جداً بين القيمة الواردة بالتقرير المبدئي وهي ٧٩٩ مليون متأثرة بغش المدعي ودفعه المرسل بأن هناك تقرير نهائي قرر أن القيمة الإجمالية للشركة ٣٦٨ مليون، ولم تلتفت المحكمة لهذا الفارق الكبير جداً، كما لم تلتفت للعبارة المكتوبة في صدر التقرير المحتزماً بأنه حاصل جمع (القسم الدفترية وحقوق الشركاء وضعة التجاوزات عن كامل الشركات ومنها قروض تبلغ ٢٠٠ مليون أغلبها باسم المورث: علاوة على أن الدائرة التجارية بديوان المظالم التي نظرت أمامها الدعوى الصادر بمناسبتها تقرير الخبرة في عام ١٤٣٢هـ تراجعت عن استدعاء الخبير المناقشة في التقرير المتناقض بعدما اتفق الخصوم على الصلح، بل لم تعترف دائرة الاستئناف بعقد البيع الموقع مع المورث وافترضت بدون دليل أن التوقيع المديل به العقد ليس توقيع المورث وإنما توقيع الوكيل واعتبرت هذا التخمين من قبيل

القرائن التي احتفت ببعضها البعض وذلك بدون دليل شرعي او نظامي.

وحيث إن دليل الملتمس على الغش الحاصل من الملتمس ضده والمتمثل في الزعم الباطل بتقييم الشركة الوارد عليها عقد بيع الحصص بمبلغ غير صحيح وتعمره إحداث اللبس على المحكمة بتقديم أوراق مجتزأة من تقرير طلال أبو غزالة المستأنس به والمليء بالمتناقضات والأخطاء المهنية وإذ تحقق علم موكلي بالغش في تاريخ لاحق على الحكم، بعد تمكنه من الحصول على صورة من التقييمات التي تعود إلى عام ١٤٢٧هـ تفيد القيم الحقيقية للشركات الإحدى عشر والتي من بينها الشركات التي تساهم فيها شركة أحمد زيني التجارية بنسبة من الحصص، كذلك الحصول على محضر اجتماع مع شريك المورث شركة آبار وزيني، والمتضمن تفاصيل التخارج ونسب كل شريك وقد حضر ذلك الاجتماع الملتمس ضده الأول (عدنان زيني) وثابت بالمحضر أن قيمة الشركات بذلك الوقت ١٣٦ مليون وقيمة حصة المورث الشيخ أحمد زيني رحمه الله لا تتعدى ٣٨ مليون ولم يتمكن الملتمس من تقديم المحضر أثناء انعقاد الجلسات ومن ثم فإن العلم بالغش يرتبط بتاريخ الحصول على المحضر فهو المملكة العربية السعودية جدة شارع الامير سلطان مبنى تاج السلطان الدوار الدول س ت 24930120843 ص.ب 13015 الرمز البريدي 21972 Tarifinon Tantithion@gmail.com 053651 33880 605 4571 التنفيذيون شيله الماء والاستشارات القانونية المستند الذي يثبت الغش وتاريخ الحصول عليه في ١٥/٠٦/١٤٤٥هـ، كما تواصل مع الملتمس شهود مجلس العقد بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٥هـ، وأبدوا استعدادهم للشهادة والتي تفيد توقيع أحمد زيني شخصياً على عقد البيع، وأنه تم على ثمن ١٢٠ مليون ريال، وحرروا شهادتهم مكتوبة.

وسبب تعذر العلم بالغش في حينه ما يلي: أن التقييمات الأخرى الصادرة للشركات محل التخارج والتي آلت نسب من حصصها

إلى شركة أحمد زيني وأولاده، وشركة أحمد زيني التجارية، وكذلك محضر اجتماع التخرج الثابت فيه توقيع الملتمس ضده الأول (عدنان) يعود تاريخها إلى عام ١٤٣٧هـ، ولم تكن تلك الأوراق بحوزة الملتمس حتى يقدمها للدائرة في حينها، كما أن البحث عنها والعثور عليها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

أن واقعة البيع مر عليها ما يقرب من أربعة عشر عاماً، وحتى يتم التوصل للشهود أمر متعذر، وبفضل الله تواصل شهود العقد وأبدوا استعدادهم للشهادة، وحرروا شهادتهم مكتوبة أما عن مضمون ما يشئت تحقق غش الملتمس ضدهما، فتحد سنده فيما يلي: ١- تمكن موكلي من الحصول على تقييمات للإحدى عشر شركة والتي تم التخرج فيها بين أحمد زيني (المورث) وشريكه، ثم دخلت شركة أحمد زيني التجارية بنسب حصص فيها (مرفق ٤ صور من التقييمات).

حصل على اتفاقية تخرج بين المورث أحمد زيني وشركائه توضح القيمة الحقيقية للمشاركات (مرفق صورة محضر الاجتماع شهادات مكتوبة من الشهود الحاضرين مجلس عقد بيع الحصص حيث إنه بعد صدور الحكم المستأنف تواصل الشهود مع الملتمس وأبلغوه برغبتهم في الشهادة إنفاذاً لقوله تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه) (البقرة: الآية ٢٨٣ وحرروا شهادتهم (مرفق 1 عدد أربع شهادات مكتوبة)، والشهود على استعداد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة مما يقتضي سماعها كبينة جديدة، لم تظهر إلا بعد صدور الحكم ولما كان يشترط لتحقيق الغش أن يقع الثناء نظر الدعوى ويدفع به الخصم الآخر في أثنائها، وأن يكون العش تم من المحكوم له، وأن يكون العش من شأنه التأثير على الحكم، وبتطبيق تلك الشروط على وقائع الدعوى يتضح توافرها جميعاً، مما يتحقق معه سلامة السند النظامي للالتماس المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير سلطان مبنى تاج السلطان الدور الأول سن 31000427943 19045 الرمز البريدي 21372 Tartition

Tantthionemail.com 053051 1300 2011 605 15/11

التنفيذيون الشبرقة التقيدون للمحامة والاستشارات المنوية ولما كان ما تقدم وإن ظهرت اوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم، وتؤكد العش الحاصل من الملتمس ضدهما للتأثير على الدائرة، وظهرت أوراق جديدة ومستندات قاطعة وبيانات من شأنها تغير وجه الحق في الدعوى. مما يتحقق معه موجب الالتماس طلب وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لما كانت المادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها الثانية قد نصت على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم ملي، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعارض عليه، وهو ما أكدته المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وحيث أن من شأن تنفيذ الحكم إلحاق ضرر جسيم بالملتمس يتعذر تداركه، فموكلي معجوز على كافة أصوله العقارية وحساباته، ولديه معاملات تجارية كبيرة، وبسبب إجراء التنفيذ العطلت كافة مصالحه نأدع مهتاقحتسمب ءافولا عيطتسي ال ذا هل نينئادلا ةهجاوم يف هسالفإ رهشب ددهم حبصأو، هتالماعمو تم الحجز على جميع أمواله، وهذا ضرر يتعذر تداركه.

لهذه الأسباب نلتمس من فضيلتكم:

أولاً: قبول الالتماس شكلاً.

ثانياً: الأمر بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (

١٠٢٠٢١٥٥٧٧) وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١٢٤٠٧١٨)

المقدمين لدى محكمة تنفيذ جدة لحكم الاستئناف محل

هذا الالتماس ثالثاً: الغاء الحكم الملتمس عليه وإعادة النظر فيه والقضاء مجدداً برد الدعوى.

وكيل الملتمس المحامي د. علي بن مشرف آل راشد بالوكالة
رقم (٤٥١٥٦٠٥٧٠) المملكة العربية السعودية جدة - شارع الأمير
سلطان ميني تاج السلطان الدور الأول من ت 24030420843
ص.ب 1304 الرمز البريدي 21372 @ Tanthion
053 653 3888 012 605 4571 Tanhthion@gmail.com

: فارطلاً أصالة عن نفسه ١ مول أسامه بن احمد بن عباس ز
سعودي ل مدي ١٠٠٨٠١٧٣٠١ أصالة عن نفسه \# الطرف
السم ا سية نوع ال وة رقم ال وة الصفة النطاق: ٢ وكيل ع
بن مشرف بن مفرح بن راشد سعودي ل مدي ١٠٦٤٢٧٤٠٧٧
قاطنلا - يحق للوكيل توكيل الغ - مراجعة جميع ا ات ذات العالقة
وإاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك -
الستالم و ال سليم دونبلا تاخلاصلا مخالقات نظام مراقبة
البنوك - نة النظر تظلمات العالمات التجارة - إلم ال - إضافة
املادت ن رقم 231 و232 من نظام املرافعات الشرعية - لدى
محاكم الست ناف - لدى ا لس ألع للقضاء ا كم لدى ا كمة
العليا - لدى ا كمة العليا - نة تأديب ا ام ن بوزارة العدل - نة
الفصل ا الفات واملنازعات الضرية - ال نة الست نافية
للمخالفات واملنازعات الضرية - نة الفصل منازعات الأوراق
املاية - لدى م ا تب الفصل منازعات الأوراق التجارة و ان حسم
املنازعات التجارة - لدى ان الفصل املنازعات و الفات التأمي
ية - لدى النيابة العامة - طلب نقض طلب إحالة الدعوى - لدى ا
اكم - لدى ا اكم الإدارة (ديوان املظالم) - لدى ال ان الطبية
الشرعية - لدى ال ان العمالية - لدى ان فض املنازعات املاية و
ان سوة املنازعات املصرفية لدى ان ال م ش ع صكوك ألح
ام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفعة - إاء ما يلزم ضور ا لسات
جميع الدعاوى لدى جميع ا اكم - استالم صكوك ألح ام - طلب
تن القا - طلب الإدخال والتدخل - إاء و ا كم ن ورد م واس بدال

م - طلب تطبيق املادة 230 من نظام املرافعات الشرعية -
 املطالبة ب تنفيذ ألح ام - قبول ألح ام ونف ا - الع اض ع ألح
 ام وطلب الست ناف - التماس إعادة النظر - والتعديل - الطعن
 بال و ر - إن ار ا طوط وألختام والتواقيع - طلب املنع من
 السفر ورفع -مراجعة دوائر ا ز والتنفيذ - طلب ا ز والتنفيذ -
 طلب التحكيم - عي ن ا اء وا كم ن - الطعن بتقار ر املطالبة
 وإقامة الدعاوى - املرافعة و املدافعة - سماع الدعاوى والرد
 عل ا - الإقرار - إلن ار - الص - التنازل - الإبراء - طلب اليم ن
 ورده والامتناع عنه - إحضار الش ود والب نات والطعن ف ا -
 الإجابة وا رح املطالبات وا اكم ةيموك ا تارازولا ماسقاو تارادإ
 نم ا عب ي اموا عورفو - ةراجتلا ةرازو ةعجارم - ةيجرا ا ةرازو
 ةعجارم - ةيلخادلا ةرازو ةعجارم - لدعلا ةرازو ةعجارم مراجعة
 املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - وفروع ا وماي بع ا من
 إدارات وأقسام مراجعة المارة وإدارة تنفيذ ألح ام ا قوقية
 ومراجعة املباحث الإدارة واملباحث ا نائية - مراجعة مراكز
 الشرطة - مراجعة الرئاسة العامة للاستخبارات - رئاسة أمن
 الدولة - مراجعة املباحث ا نائية - ات الأمنية ةيموك ا تاسائرلا
 ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو - ءاضقلل علا سل ا
 ةعجارم ةيموك ا تائي لا ماسقاو تارادإ نم ا عب ي اموا عورفو
 - رامث سلا ةرازو ةعجارم - ةماعلا ةباينلا ةعجارم مراجعة
 مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروع ا وماي بع ا من إدارات
 وأقسام املؤسسات ا كومية م ٢٠٢٣/١٠/٠٥ | ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥/٠٣/٢٠ : ١٤٤٥
 ولا رادصا خ رات م ٢٠٢٤/٠٩/٢٣ | ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦/٠٣/٢٠ : ١٤٤٦
 رات ةينو كللا تلا ولا تامدخ: ةلا ولا ردصم ، لدعلا ةرازول ةينو
 كللا تامد ا ع ةقيثولا ة نم ققحتلا نكم و، قيثوتلا تامدي و كللا
 ماظنلا نم ةقيثولا هذ تردص ٤٥١٥٦٠٥٧٠ : ةلا ولا مقر ةدمتعم:
 ةلا ولا ةلاح وثيقة وكالة وزارة العدل اململكة العربية السعودية
 مرفق: USE THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
 البنك المراسي رقم 1/599139 Banque Saude Franal
 1/599139 PAYABLE AT ALL OUR BRANCHES DATE

١٤٣١٨/١١/٢٦ ٢٠١٠/١١/٠٣ ** ينطولا يبرعلا كنبلا ** رمألا
ةليشلا قيمة مسددة من أحمد عباب ذبني ** فرع البلد من
الملك عبد العزيز - جني و ACE OF ريال
مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ريال سعودي فقط لا غير SAR WY
AGAINST THIS CHEQUE O THE ORDER OF HE
AMOUNT OF anque Saud\! Fransi EAD OFFICE
يشك MAATHER STREET IYADH-SAUDI ARABIA
DO NOT السعودي الفرصي شان المسارة العربية السعودية
WRITE BELOW THIS LINEA Banque Sagur Franst
HAYATI DILBER WHORIZED SIGNATURES 599139
08 1055-022 00037805750 السمر التاريخ Histy أسئلة
ل H- Ref No 26/11/1431. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه
القراءة داخل السطر]

Cashier Order (Account) 03-11-2010 13: 10: 20 1\\
BSK\\BSF7638\\57\\610069 84430000181 SAR Co
Amount /,000,000.00 Debit Amb. 3,000.010.00 Ben
AHMED ZAINY ** ينطولا يبرعلا كنبلا عم معرفية
.SONS CO. LTD

Buy Rate 1 000000 Total Chae 10,00 CO Number
1/599139 قسيمة تحويل / إصدار شيك / شبكات سياحية
TRANSFER / DRAFT / TCS FORM التاريخ البنك اشرة
مساعدة عامودية السعودي الفرنسي Banque Saudi Fransi
الرجاء اختيار واحدة مع شبكات سياحية THWELERS
CHEQUES SALE CASHER OF DEN BANK DRAFT شيك
مصرفي بالعملة الأجنبية. تحويل خارج المملكة تحويل داخل
المملكة.

TRANSFER ABROAD مقابل الخصم من سامرا سابنا نقداً
(منظومات حكومية) PLEASE SELECT ONE OF THE
FOLLOWING تحويل داخلي INTERNAL TRANSFER

AGAINST LOCAL TRANSFER ن اسم العميل أحمد زيني
وولاده ACCOUNT NO رقم الحمل المبلغ بالأرقام WEET
MOUNT PRES AMOUNT IN WORDS REMERICIARY'S
BANK ADDRESS 75-PAYMENT DETALS حساب لدى
فارغ المملة المبلغ بالحروف اسم المحول العنوان من فقط ثلاثة
مليون ريال لاغير عبد الفلور ماروتاتيارا ١٧٩٥٦ المدينة رقم
البطاقة الإقامة الامل دعا CURRENCY جدة مية رقم التلمون
الرمز البريدي OTY لا تملا هذا الجزء في حالة الشبكات
DO NOT FALL THE HECTOR A CARE OF 10 السياحية
الملك العربي الوطني القيمة سنة من أحد على تبني A-71
ON BENEFICIARY DETAILS OF CHARGES على المستفيد
FOR BANKE OUR TRANSACTION RES NO BANK'S
AUTHORIZED SALE CUSTOMERS SIGNATURE البتلك
الحمل توفرع العميل الشايك السليت عنوان المقيد جده يلك
المستقي رقم حساب المست عنوان بتلك المستفيد تفاصيل
PURPOSE OF TRANSFER PRAT Montane muter الدفع
TOTAL (to you) الشراء البي SELBY PATE مصاريف البنك
AMOUNT COLLECTED 03 تم التحقق من الدولي من اول
توقيع أمين الصندوق نسخة العميل islamera Copy شركة
احمد زيني واولاده جدة عمارة ابار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٩
فاكس ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد ٢٩٤٧ القيد \ Ahmed Zainy
&Sons Co Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel:
1110VAT Fax: ٩٤٧٨٣٥١ ند قي شيك مصرفي رقم ٩١١٣٩
الأمر البنك العربي الوطني كاشعار البنك المرفق فيصلا ملا
الشيخ / أحمد ريني - جاري حولات بنكية البنك السعودي
الفرنسي التاريخ: ١٤٣١/١١/٢٩ الصفحة تيك مصرفي رقم
٥٩٩١٣٩ لامر البنك العربي الوطني عمولة شيك مصرفي رقم
٥٦٤١٣٩ الأمر البنك العربي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٣٩ لامر
البنك العربي الوطني مجموع القيد فقط ثلاثة ملايين وعشرة
ريال سعودي لاغير المدير العام USE THIS SCALE TO

AUGH FORM A PRINTER البنك الفرنسي رقم 1/599160.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر] [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح]

PAYABLE AT 1/599140 فروعنا Banque Saud Fransi
 ALL OUR BRANCHES DATE TEPW/TV/TT
 بموجب هذا الشيك الأمر ** البنك العربي القيمة ممتدة من
 أحمد عباس زيلي.

.....٠٩٩٠٦٣ با مبلغ وقدره ثلاثة مائتين ريال سعودي فقط
لا.

SAR فرع الباد من الملك عبد العزيز - جاروى
AGAINST THIS CHEQUE TO THE ORDER OF THE
AMOUNT OF Banque Saudi Fransi HEAD OFFICE
MAATHER STREET RIYADH SAUDI ARABIA المملكة
Banque Saulgrans HAYAT HILBER DO العربية السلم
NOT WHITE BELOW THE UNE UTHORIZED
SIGNATURES 599140 1055-022 00037805750 08

Holty 4A التوقيع صنعت شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة
آبار وزيني هاتف: ٦٤٩٥٧٨٦ فاكس: ٦٤٧٨٣٥١ رقم القيد: ٢٩٤٨
بيان القيد شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لأمر البنك العربي الوطني
كاشعار البنك المرفق الدائر الشيخ / احمد زيني - ٣٥٠٢ عمولات
بنكية مجموع القي المحاسب Ahmed Zainy & Sons Co
Jeddah-Abar\&Zainy Building Tel :٦٤٩٥٧٨٦ :Fax

٦٤٧٨٣٥١ التاريخ ٢٩/١١/١٤٣١ الصفحة: البنك السعودي
الفرنسي شيك مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني
عمولة شتلك مصرفي رقم ٩٩١٤٠ هـ لأمر البنك العربي شيك
مصرفي رقم ٥٩٩١٤٠ لامر البنك العربي الوطني فقط ثلاثة
ملايين وعشرة ريال سعودي لاغير المدير العام شركة احمد
زيني واولاده جدة عمارة اوركو هاتف: ٢٠٦٥٢١٦ فاكس:
٦٠٦١٣٠٤ Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco

Building Fax: ٦٠٦١٠ أمر صرف تقدي التاريخ الموافق:
يصرف إلى المكرم مندوب مفروشات الوطني مبلغ فقط
عشرون ألف ومئتان ريال سعودي لا غير وذلك / فاتورة
مفروشات الوطن رقم ٢٨١١ اقليمفستائر لفيلا ش. احمد زيني
والمرفقة المبلغ ٢٠,٢٠٠,٠٠ و الشيخ اسامه زيتي (الشيخ أحمد.
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

المجموع ٢٠,٢٠٠,٠٠ المستلم Tel 14: ٢٠١٣/٠٦/٢٦ PAY TO
MESSRS أمين الصندوق ريان SR FOR رقم الحساب ان
١١٢٩٠٠١١ فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٩٩ فيما ستائر لفيلا
ش احمد زيني المحاسب المبور المدير العام شركة احمد زيني
واولاده جدة عمرة اوركو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ المكس: ٦٠٦١٣٠٤
سند قيد Ahmed Zainy \& Sons Co Jeddah-Ozco
Tel: Bullding Fax: ٦٠٦٥٢١١٦: ٦٠٦١٣٠٤ رقم القيد: ١٤٢٢
بيان الفيد: المنين فاتورة مفروشات الوطن رقم ٢٨٦١ قيمة
ستقر القيلا من الحمد زيني والمرفقة رقم الحياة سم الحمار
ملاحظا التاريخ: الصفحة: ١٨٨/١٤٣٤ 1 للشيخ اسامه زيني
(الشيخ فاتورة مفروشات., رقم ٢٨١١ تيسستائر مجموع القيد
الصندوق العلم فقط عشرون ألف ومئتان زيرا سكونري لا غير
ينطولا تاشورفم بونم المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ رقم تقيد: ١٦٦٠
بيان الفيد: المين مجموع القيد D..... [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

سند قيد مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر رمضان
١١٣٤هـ رقم الصاب اسم الحساب ١٩٢٦٠٠١١ الشيخ اسمه ()
١١١١٠٠٠١ الصنوق العام فقط خمسون ألف وسبسانة بل
وسعودي لا غور Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Özco
Building Tel: 1-11 Fax: ٦٠٦١٣٠٤ التاريخ الصفحة 4 ما
لحظات مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن شهر الشيخ /
احمد زيني المدير شركة أحمدز للكهرباء والتكييف المحدودة

مسئولية محدودة رأس المال ٢,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل المركز
الرئيسي جدة مسجل تجاري ٤٠٣٠١٠٧٩٤٥ فرع جدة ريال استلها
من السادة Ahmed Zainy ايصال استلام نقدية: شيك موقت
2692 سال ٢١٤٣٢ تيتون 1: 1: ٠٠٠٠ - فكر الالة مكان ١٩٩٠-
٢٤٥ - هاكر ٤: ٣٣٤١ المدينة ت: ٠٣٩٢٥٠٦ والمس ١٣٧٢٩٩٢
المفكرة العربية السعودية التاريخ::: الموافق ٢٠١٣/٨/٢٠م شركة
أحمد زيني وابناءه أوزكو المحترم نقداً - بشيك رقم الشيك...
539 إسم البنك فقد مبلغ و قدره: فقط خمسة وعشرو وذلك
عن الف ريال اما جو توقيع المستلم من Jahon 000545
ANDALUS BRANCH ANDALUS STREET JEDDAH Pay
arst this cheque to the order c The amount of
samba) AHMED ZAINY AND SONS CO JEDDAH
مجموعة سامعا المالية PR Dete Sambe Financial Group
١٤٣٤٢١٠/٢٥ هـ لتاريخ. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
[بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

فرع الأندلس شارع الأندلس جدة لاضعوا بموجب هذا الشيك
الأمر شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة ١-٢-٣-٤-٥-٦-٧-٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤-٤٥-٤٦-٤٧-٤٨-٤٩-٥٠-٥١-٥٢-٥٣-٥٤-٥٥-٥٦-٥٧-٥٨-٥٩-٦٠-٦١-٦٢-٦٣-٦٤-٦٥-٦٦-٦٧-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣-٧٤-٧٥-٧٦-٧٧-٧٨-٧٩-٨٠-٨١-٨٢-٨٣-٨٤-٨٥-٨٦-٨٧-٨٨-٨٩-٩٠-٩١-٩٢-٩٣-٩٤-٩٥-٩٦-٩٧-٩٨-٩٩-١٠٠-١٠١-١٠٢-١٠٣-١٠٤-١٠٥-١٠٦-١٠٧-١٠٨-١٠٩-١١٠-١١١-١١٢-١١٣-١١٤-١١٥-١١٦-١١٧-١١٨-١١٩-١٢٠-١٢١-١٢٢-١٢٣-١٢٤-١٢٥-١٢٦-١٢٧-١٢٨-١٢٩-١٣٠-١٣١-١٣٢-١٣٣-١٣٤-١٣٥-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٣٩-١٤٠-١٤١-١٤٢-١٤٣-١٤٤-١٤٥-١٤٦-١٤٧-١٤٨-١٤٩-١٥٠-١٥١-١٥٢-١٥٣-١٥٤-١٥٥-١٥٦-١٥٧-١٥٨-١٥٩-١٦٠-١٦١-١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥-١٦٦-١٦٧-١٦٨-١٦٩-١٧٠-١٧١-١٧٢-١٧٣-١٧٤-١٧٥-١٧٦-١٧٧-١٧٨-١٧٩-١٨٠-١٨١-١٨٢-١٨٣-١٨٤-١٨٥-١٨٦-١٨٧-١٨٨-١٨٩-١٩٠-١٩١-١٩٢-١٩٣-١٩٤-١٩٥-١٩٦-١٩٧-١٩٨-١٩٩-٢٠٠-٢٠١-٢٠٢-٢٠٣-٢٠٤-٢٠٥-٢٠٦-٢٠٧-٢٠٨-٢٠٩-٢١٠-٢١١-٢١٢-٢١٣-٢١٤-٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨-٢١٩-٢٢٠-٢٢١-٢٢٢-٢٢٣-٢٢٤-٢٢٥-٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢-٢٣٣-٢٣٤-٢٣٥-٢٣٦-٢٣٧-٢٣٨-٢٣٩-٢٤٠-٢٤١-٢٤٢-٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥-٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩-٢٥٠-٢٥١-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٤-٢٥٥-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨-٢٥٩-٢٦٠-٢٦١-٢٦٢-٢٦٣-٢٦٤-٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧-٢٦٨-٢٦٩-٢٧٠-٢٧١-٢٧٢-٢٧٣-٢٧٤-٢٧٥-٢٧٦-٢٧٧-٢٧٨-٢٧٩-٢٨٠-٢٨١-٢٨٢-٢٨٣-٢٨٤-٢٨٥-٢٨٦-٢٨٧-٢٨٨-٢٨٩-٢٩٠-٢٩١-٢٩٢-٢٩٣-٢٩٤-٢٩٥-٢٩٦-٢٩٧-٢٩٨-٢٩٩-٣٠٠-٣٠١-٣٠٢-٣٠٣-٣٠٤-٣٠٥-٣٠٦-٣٠٧-٣٠٨-٣٠٩-٣١٠-٣١١-٣١٢-٣١٣-٣١٤-٣١٥-٣١٦-٣١٧-٣١٨-٣١٩-٣٢٠-٣٢١-٣٢٢-٣٢٣-٣٢٤-٣٢٥-٣٢٦-٣٢٧-٣٢٨-٣٢٩-٣٣٠-٣٣١-٣٣٢-٣٣٣-٣٣٤-٣٣٥-٣٣٦-٣٣٧-٣٣٨-٣٣٩-٣٤٠-٣٤١-٣٤٢-٣٤٣-٣٤٤-٣٤٥-٣٤٦-٣٤٧-٣٤٨-٣٤٩-٣٥٠-٣٥١-٣٥٢-٣٥٣-٣٥٤-٣٥٥-٣٥٦-٣٥٧-٣٥٨-٣٥٩-٣٦٠-٣٦١-٣٦٢-٣٦٣-٣٦٤-٣٦٥-٣٦٦-٣٦٧-٣٦٨-٣٦٩-٣٧٠-٣٧١-٣٧٢-٣٧٣-٣٧٤-٣٧٥-٣٧٦-٣٧٧-٣٧٨-٣٧٩-٣٨٠-٣٨١-٣٨٢-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٥-٣٨٦-٣٨٧-٣٨٨-٣٨٩-٣٩٠-٣٩١-٣٩٢-٣٩٣-٣٩٤-٣٩٥-٣٩٦-٣٩٧-٣٩٨-٣٩٩-٤٠٠-٤٠١-٤٠٢-٤٠٣-٤٠٤-٤٠٥-٤٠٦-٤٠٧-٤٠٨-٤٠٩-٤١٠-٤١١-٤١٢-٤١٣-٤١٤-٤١٥-٤١٦-٤١٧-٤١٨-٤١٩-٤٢٠-٤٢١-٤٢٢-٤٢٣-٤٢٤-٤٢٥-٤٢٦-٤٢٧-٤٢٨-٤٢٩-٤٣٠-٤٣١-٤٣٢-٤٣٣-٤٣٤-٤٣٥-٤٣٦-٤٣٧-٤٣٨-٤٣٩-٤٤٠-٤٤١-٤٤٢-٤٤٣-٤٤٤-٤٤٥-٤٤٦-٤٤٧-٤٤٨-٤٤٩-٤٥٠-٤٥١-٤٥٢-٤٥٣-٤٥٤-٤٥٥-٤٥٦-٤٥٧-٤٥٨-٤٥٩-٤٦٠-٤٦١-٤٦٢-٤٦٣-٤٦٤-٤٦٥-٤٦٦-٤٦٧-٤٦٨-٤٦٩-٤٧٠-٤٧١-٤٧٢-٤٧٣-٤٧٤-٤٧٥-٤٧٦-٤٧٧-٤٧٨-٤٧٩-٤٨٠-٤٨١-٤٨٢-٤٨٣-٤٨٤-٤٨٥-٤٨٦-٤٨٧-٤٨٨-٤٨٩-٤٩٠-٤٩١-٤٩٢-٤٩٣-٤٩٤-٤٩٥-٤٩٦-٤٩٧-٤٩٨-٤٩٩-٥٠٠-٥٠١-٥٠٢-٥٠٣-٥٠٤-٥٠٥-٥٠٦-٥٠٧-٥٠٨-٥٠٩-٥١٠-٥١١-٥١٢-٥١٣-٥١٤-٥١٥-٥١٦-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠-٥٢١-٥٢٢-٥٢٣-٥٢٤-٥٢٥-٥٢٦-٥٢٧-٥٢٨-٥٢٩-٥٣٠-٥٣١-٥٣٢-٥٣٣-٥٣٤-٥٣٥-٥٣٦-٥٣٧-٥٣٨-٥٣٩-٥٤٠-٥٤١-٥٤٢-٥٤٣-٥٤٤-٥٤٥-٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١-٥٦٢-٥٦٣-٥٦٤-٥٦٥-٥٦٦-٥٦٧-٥٦٨-٥٦٩-٥٧٠-٥٧١-٥٧٢-٥٧٣-٥٧٤-٥٧٥-٥٧٦-٥٧٧-٥٧٨-٥٧٩-٥٨٠-٥٨١-٥٨٢-٥٨٣-٥٨٤-٥٨٥-٥٨٦-٥٨٧-٥٨٨-٥٨٩-٥٩٠-٥٩١-٥٩٢-٥٩٣-٥٩٤-٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧-٥٩٨-٥٩٩-٦٠٠-٦٠١-٦٠٢-٦٠٣-٦٠٤-٦٠٥-٦٠٦-٦٠٧-٦٠٨-٦٠٩-٦١٠-٦١١-٦١٢-٦١٣-٦١٤-٦١٥-٦١٦-٦١٧-٦١٨-٦١٩-٦٢٠-٦٢١-٦٢٢-٦٢٣-٦٢٤-٦٢٥-٦٢٦-٦٢٧-٦٢٨-٦٢٩-٦٣٠-٦٣١-٦٣٢-٦٣٣-٦٣٤-٦٣٥-٦٣٦-٦٣٧-٦٣٨-٦٣٩-٦٤٠-٦٤١-٦٤٢-٦٤٣-٦٤٤-٦٤٥-٦٤٦-٦٤٧-٦٤٨-٦٤٩-٦٥٠-٦٥١-٦٥٢-٦٥٣-٦٥٤-٦٥٥-٦٥٦-٦٥٧-٦٥٨-٦٥٩-٦٦٠-٦٦١-٦٦٢-٦٦٣-٦٦٤-٦٦٥-٦٦٦-٦٦٧-٦٦٨-٦٦٩-٦٧٠-٦٧١-٦٧٢-٦٧٣-٦٧٤-٦٧٥-٦٧٦-٦٧٧-٦٧٨-٦٧٩-٦٨٠-٦٨١-٦٨٢-٦٨٣-٦٨٤-٦٨٥-٦٨٦-٦٨٧-٦٨٨-٦٨٩-٦٩٠-٦٩١-٦٩٢-٦٩٣-٦٩٤-٦٩٥-٦٩٦-٦٩٧-٦٩٨-٦٩٩-٧٠٠-٧٠١-٧٠٢-٧٠٣-٧٠٤-٧٠٥-٧٠٦-٧٠٧-٧٠٨-٧٠٩-٧١٠-٧١١-٧١٢-٧١٣-٧١٤-٧١٥-٧١٦-٧١٧-٧١٨-٧١٩-٧٢٠-٧٢١-٧٢٢-٧٢٣-٧٢٤-٧٢٥-٧٢٦-٧٢٧-٧٢٨-٧٢٩-٧٣٠-٧٣١-٧٣٢-٧٣٣-٧٣٤-٧٣٥-٧٣٦-٧٣٧-٧٣٨-٧٣٩-٧٤٠-٧٤١-٧٤٢-٧٤٣-٧٤٤-٧٤٥-٧٤٦-٧٤٧-٧٤٨-٧٤٩-٧٥٠-٧٥١-٧٥٢-٧٥٣-٧٥٤-٧٥٥-٧٥٦-٧٥٧-٧٥٨-٧٥٩-٧٦٠-٧٦١-٧٦٢-٧٦٣-٧٦٤-٧٦٥-٧٦٦-٧٦٧-٧٦٨-٧٦٩-٧٧٠-٧٧١-٧٧٢-٧٧٣-٧٧٤-٧٧٥-٧٧٦-٧٧٧-٧٧٨-٧٧٩-٧٨٠-٧٨١-٧٨٢-٧٨٣-٧٨٤-٧٨٥-٧٨٦-٧٨٧-٧٨٨-٧٨٩-٧٩٠-٧٩١-٧٩٢-٧٩٣-٧٩٤-٧٩٥-٧٩٦-٧٩٧-٧٩٨-٧٩٩-٨٠٠-٨٠١-٨٠٢-٨٠٣-٨٠٤-٨٠٥-٨٠٦-٨٠٧-٨٠٨-٨٠٩-٨١٠-٨١١-٨١٢-٨١٣-٨١٤-٨١٥-٨١٦-٨١٧-٨١٨-٨١٩-٨٢٠-٨٢١-٨٢٢-٨٢٣-٨٢٤-٨٢٥-٨٢٦-٨٢٧-٨٢٨-٨٢٩-٨٣٠-٨٣١-٨٣٢-٨٣٣-٨٣٤-٨٣٥-٨٣٦-٨٣٧-٨٣٨-٨٣٩-٨٤٠-٨٤١-٨٤٢-٨٤٣-٨٤٤-٨٤٥-٨٤٦-٨٤٧-٨٤٨-٨٤٩-٨٥٠-٨٥١-٨٥٢-٨٥٣-٨٥٤-٨٥٥-٨٥٦-٨٥٧-٨٥٨-٨٥٩-٨٦٠-٨٦١-٨٦٢-٨٦٣-٨٦٤-٨٦٥-٨٦٦-٨٦٧-٨٦٨-٨٦٩-٨٧٠-٨٧١-٨٧٢-٨٧٣-٨٧٤-٨٧٥-٨٧٦-٨٧٧-٨٧٨-٨٧٩-٨٨٠-٨٨١-٨٨٢-٨٨٣-٨٨٤-٨٨٥-٨٨٦-٨٨٧-٨٨٨-٨٨٩-٨٩٠-٨٩١-٨٩٢-٨٩٣-٨٩٤-٨٩٥-٨٩٦-٨٩٧-٨٩٨-٨٩٩-٩٠٠-٩٠١-٩٠٢-٩٠٣-٩٠٤-٩٠٥-٩٠٦-٩٠٧-٩٠٨-٩٠٩-٩١٠-٩١١-٩١٢-٩١٣-٩١٤-٩١٥-٩١٦-٩١٧-٩١٨-٩١٩-٩٢٠-٩٢١-٩٢٢-٩٢٣-٩٢٤-٩٢٥-٩٢٦-٩٢٧-٩٢٨-٩٢٩-٩٣٠-٩٣١-٩٣٢-٩٣٣-٩٣٤-٩٣٥-٩٣٦-٩٣٧-٩٣٨-٩٣٩-٩٤٠-٩٤١-٩٤٢-٩٤٣-٩٤٤-٩٤٥-٩٤٦-٩٤٧-٩٤٨-٩٤٩-٩٥٠-٩٥١-٩٥٢-٩٥٣-٩٥٤-٩٥٥-٩٥٦-٩٥٧-٩٥٨-٩٥٩-٩٦٠-٩٦١-٩٦٢-٩٦٣-٩٦٤-٩٦٥-٩٦٦-٩٦٧-٩٦٨-٩٦٩-٩٧٠-٩٧١-٩٧٢-٩٧٣-٩٧٤-٩٧٥-٩٧٦-٩٧٧-٩٧٨-٩٧٩-٩٨٠-٩٨١-٩٨٢-٩٨٣-٩٨٤-٩٨٥-٩٨٦-٩٨٧-٩٨٨-٩٨٩-٩٩٠-٩٩١-٩٩٢-٩٩٣-٩٩٤-٩٩٥-٩٩٦-٩٩٧-٩٩٨-٩٩٩-١٠٠٠-١٠٠١-١٠٠٢-١٠٠٣-١٠٠٤-١٠٠٥-١٠٠٦-١٠٠٧-١٠٠٨-١٠٠٩-١٠١٠-١٠١١-١٠١٢-١٠١٣-١٠١٤-١٠١٥-١٠١٦-١٠١٧-١٠١٨-١٠١٩-١٠٢٠-١٠٢١-١٠٢٢-١٠٢٣-١٠٢٤-١٠٢٥-١٠٢٦-١٠٢٧-١٠٢٨-١٠٢٩-١٠٣٠-١٠٣١-١٠٣٢-١٠٣٣-١٠٣٤-١٠٣٥-١٠٣٦-١٠٣٧-١٠٣٨-١٠٣٩-١٠٤٠-١٠٤١-١٠٤٢-١٠٤٣-١٠٤٤-١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧-١٠٤٨-١٠٤٩-١٠٥٠-١٠٥١-١٠٥٢-١٠٥٣-١٠٥٤-١٠٥٥-١٠٥٦-١٠٥٧-١٠٥٨-١٠٥٩-١٠٦٠-١٠٦١-١٠٦٢-١٠٦٣-١٠٦٤-١٠٦٥-١٠٦٦-١٠٦٧-١٠٦٨-١٠٦٩-١٠٧٠-١٠٧١-١٠٧٢-١٠٧٣-١٠٧٤-١٠٧٥-١٠٧٦-١٠٧٧-١٠٧٨-١٠٧٩-١٠٨٠-١٠٨١-١٠٨٢-١٠٨٣-١٠٨٤-١٠٨٥-١٠٨٦-١٠٨٧-١٠٨٨-١٠٨٩-١٠٩٠-١٠٩١-١٠٩٢-١٠٩٣-١٠٩٤-١٠٩٥-١٠٩٦-١٠٩٧-١٠٩٨-١٠٩٩-١١٠٠-١١٠١-١١٠٢-١١٠٣-١١٠٤-١١٠٥-١١٠٦-١١٠٧-١١٠٨-١١٠٩-١١١٠-١١١١-١١١٢-١١١٣-١١١٤-١١١٥-١١١٦-١١١٧-١١١٨-١١١٩-١١٢٠-١١٢١-١١٢٢-١١٢٣-١١٢٤-١١٢٥-١١٢٦-١١٢٧-١١٢٨-١١٢٩-١١٣٠-١١٣١-١١٣٢-١١٣٣-١١٣٤-١١٣٥-١١٣٦-١١٣٧-١١٣٨-١١٣٩-١١٤٠-١١٤١-١١٤٢-١١٤٣-١١٤٤-١١٤٥-١١٤٦-١١٤٧-١١٤٨-١١٤٩-١١٥٠-١١٥١-١١٥٢-١١٥٣-١١٥٤-١١٥٥-١١٥٦-١١٥٧-١١٥٨-١١٥٩-١١٦٠-١١٦١-١١٦٢-١١٦٣-١١٦٤-١١٦٥-١١٦٦-١١٦٧-١١٦٨-١١٦٩-١١٧٠-١١٧١-١١٧٢-١١٧٣-١١٧٤-١١٧٥-١١٧٦-١١٧٧-١١٧٨-١١٧٩-١١٨٠-١١٨١-١١٨٢-١١٨٣-١١٨٤-١١٨٥-١١٨٦-١١٨٧-١١٨٨-١١٨٩-١١٩٠-١١٩١-١١٩٢-١١٩٣-١١٩٤-١١٩٥-١١٩٦-١١٩٧-١١٩٨-١١٩٩-١٢٠٠-١٢٠١-١٢٠٢-١٢٠٣-١٢٠٤-١٢٠٥-١٢٠٦-١٢٠٧-١٢٠٨-١٢٠٩-١٢١٠-١٢١١-١٢١٢-١٢١٣-١٢١٤-١٢١٥-١٢١٦-١٢١٧-١٢١٨-١٢١٩-١٢٢٠-١٢٢١-١٢٢٢-١٢٢٣-١٢٢٤-١٢٢٥-١٢٢٦-١٢٢٧-١٢٢٨-١٢٢٩-١٢٣٠-١٢٣١-١٢٣٢-١٢٣٣-١٢٣٤-١٢٣٥-١٢٣٦-١٢٣٧-١٢٣٨-١٢٣٩-١٢٤٠-١٢٤١-١٢٤٢-١٢٤٣-١٢٤٤-١٢٤٥-١٢٤٦-١٢٤٧-١٢٤٨-١٢٤٩-١٢٥٠-١٢٥١-١٢٥٢-١٢٥٣-١٢٥٤-١٢٥٥-١٢٥٦-١٢٥٧-١٢٥٨-١٢٥٩-١٢٦٠-١٢٦١-١٢٦٢-١٢٦٣-١٢٦٤-١٢٦٥-١٢٦٦-١٢٦٧-١٢٦٨-١٢٦٩-١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢-١٢٧٣-١٢٧٤-١٢٧٥-١٢٧٦-١٢٧٧-١٢٧٨-١٢٧٩-١٢٨٠-١٢٨١-١٢٨٢-١٢٨٣-١٢٨٤-١٢٨٥-١٢٨٦-١٢٨٧-١٢٨٨-١٢٨٩-١٢٩٠-١٢٩١-١٢٩٢-١٢٩٣-١٢٩٤-١٢٩٥-١٢٩٦-١٢٩٧-١٢٩٨-١٢٩٩-١٣٠٠-١٣٠١-١٣٠٢-١٣٠٣-١٣٠٤-١٣٠٥-١٣٠٦-١٣٠٧-١٣٠٨-١٣٠٩-١٣١٠-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣-١٣١٤-١٣١٥-١٣١٦-١٣١٧-١٣١٨-١٣١٩-١٣٢٠-١٣٢١-١٣٢٢-١٣٢٣-١٣٢٤-١٣٢٥-١٣٢٦-١٣٢٧-١٣٢٨-١٣٢٩-١٣٣٠-١٣٣١-١٣٣٢-١٣٣٣-١٣٣٤-١٣٣٥-١٣٣٦-١٣٣٧-١٣٣٨-١٣٣٩-١٣٤٠-١٣٤١-١٣٤٢-١٣٤٣-١٣٤٤-١٣٤٥-١٣٤٦-١٣٤٧-١٣٤٨-١٣٤٩-١٣٥٠-١٣٥١-١٣٥٢-١٣٥٣-١٣٥٤-١٣٥٥-١٣٥٦-١٣٥٧-١٣٥٨-١٣٥٩-١٣٦٠-١٣٦١-١٣٦٢-١٣٦٣-١٣٦٤-١٣٦٥-١٣٦٦-١٣٦٧-١٣٦٨-١٣٦٩-١٣٧٠-١٣٧١-١٣٧٢-١٣٧٣-١٣٧٤-١٣٧٥-١٣٧٦-١٣٧٧-١٣٧٨-١٣٧٩-١٣٨٠-١٣٨١-١٣٨٢-١٣٨٣-١٣٨٤-١٣٨٥-١٣٨٦-١٣٨٧-١٣٨٨-١٣٨٩-١٣٩٠-١٣٩١-١٣٩٢-١٣٩٣-١٣٩٤-١٣٩٥-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٨-١٣٩٩-١٤٠٠-١٤٠١-١٤٠٢-١٤٠٣-١٤٠٤-١٤٠٥-١٤٠٦-١٤٠٧-١٤٠٨-١٤٠٩-١٤١٠-١٤١١-١٤١٢-١٤١٣-١٤١٤-١٤١٥-١٤١٦-١٤١٧-١٤١٨-١٤١٩-١٤٢٠-١٤٢١-١٤٢٢-١٤٢٣-١٤٢٤-١٤٢٥-١٤٢٦-١٤٢٧-١٤٢٨-١٤٢٩-١٤٣٠-١٤٣١-١٤٣٢-١٤٣٣-١٤٣٤-١٤٣٥-١٤٣٦-١٤٣٧-١٤٣٨-١٤٣٩-١٤٤٠-١٤٤١-١٤٤٢-١٤٤٣-١٤٤٤-١٤٤٥-١٤٤٦-١٤٤٧-١٤٤٨-١٤٤٩-١٤٥٠-١٤٥١-١٤٥٢-١٤٥٣-١٤٥٤-١٤٥٥-١٤٥٦-١٤٥٧-١٤٥٨-١٤٥٩-١٤٦٠-١٤٦١-١٤٦٢-١٤٦٣-١٤٦٤-١٤٦٥-١٤٦٦-١٤٦٧-١٤٦٨-١٤٦٩-١٤٧٠-١٤٧١-١٤٧٢-١٤٧٣-١٤٧٤-١٤٧٥-١٤٧٦-١٤٧٧-١٤٧٨-١٤٧٩-١٤٨٠-١٤٨١-١٤٨٢-١٤٨٣-١٤٨٤-١٤٨٥-١٤٨٦-١٤٨٧-١٤٨٨-١٤٨٩-١٤٩٠-١٤٩١-١٤٩٢-١٤٩٣-١٤٩٤-١٤٩٥-١٤٩٦-١٤٩٧-١٤٩٨-١٤٩٩-١٥٠٠-١٥٠١-١٥٠٢-١٥٠٣-١٥٠٤-١٥٠٥-١٥٠٦-١٥٠٧-١٥٠٨-١٥٠٩-١٥١٠-١٥١١-١٥١٢-١٥١٣-١٥١٤-١٥١٥-١٥١٦-١٥١٧-١٥١٨-١٥١٩-١٥٢٠-١٥٢١-١٥٢٢-١٥٢٣-١٥٢٤-١٥٢٥-١٥٢٦-١٥٢٧-١٥٢٨-١٥٢٩-١٥٣٠-١٥٣١-١٥٣٢-١٥٣٣-١٥٣٤-١٥٣٥-١٥٣٦-١٥٣٧-١٥٣٨-١٥٣٩-١٥٤٠-١٥٤١-١٥٤٢-١٥٤٣-١٥٤٤-١٥٤٥-١٥٤٦-١٥٤٧-١٥٤٨-١٥٤٩-١٥٥٠-١٥٥١-١٥٥٢-١٥٥٣-١٥٥٤-١٥٥٥-١٥٥٦-١٥٥٧-١٥٥٨-١٥٥٩-١٥٦٠-١٥٦١-١٥٦٢-١٥٦٣-١٥٦٤-١٥٦٥-١٥٦٦-١٥٦٧-١٥

لمقدمة عباس استادان شان ماجرا المالية. [بحاجة مراجعة:
اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

الأمر مج طريق الحمام الله عديل الشعر بيز - جادة.
يسرى لدى جميع فروعنا مينا الله 035847 ربال من
AUTHORIZED SIGNATORE (404) 20401001
08 00242000142 املة العرس بالتوقيت اى اهرمى
استعلمت أصل الشبك محمد عام الكلام الله استانى التوقيع:
التاريخ: ٢٢٠٠٢/٧/٢ شركة أحمد زيني وأولاده جدة عمارة اوزكو
متف: ٢٠٦٠٢١٩ فاكس: ١٠٩١٣٠٤ ريس (1) يصرف إلى المكرم:
شركة ام القرى للإعمار فقط مائة وخمسون ألف ريال سعودي
لاغير Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building
Tel: ٦٠٦٥٣١٦ Fax: ٦٠٩١٣٠٤1 وف تسميك التاريخ: A
الموافق: ١٤٢٣/٠٢/٢٠ PAY TO MESSRS مبلغ وذلك / ايجار
شالية أبحر الجنوبيه ال سالم من ٢٠١١/١٢/١٥ الى ٢٠١٢/١٢/١
بشيد باسم الناتجة الحرازي يل الة الرابحة المستلم المبلغ. اميم
العصاب الشيخ احمد زيني - جاري ١٥٠,٠٠٠ المد المجموع رقم
الوساني ان ١١٢١ ايجار شالية بحر الجنوبية (ال سالم من
المدير العام ريق SR FOR الأخ جميل الموقر بناء على طلب
الشيخ أسامة زيني، نرجو عمل تحويل لشركة أم القرى للإعمار
بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال وهو حوالة من الشيخ أحمد زيني قيمة
تسديد إيجار الفيلا رقم ٦ بمنطقة أبحر الشمالية. عن قيمة السنة
الإيجارية من ٢٠١٢/١٢/١٥ م حتى ٢٠١٣/١٢/١٤ م.

ورقم حساب شركة أم القرى للإعمار UMM AL QURA
.DEVELOPMENT COMPANY LTD. NCB ACCOUNT

IBAN: SA 55 1000 0019 1474 4200 0303 وشكرا,,,

يوسف الصوري شركة احمد زيني واولاده جدة عمارة أوزكو
هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦٦٣٠٤ Ahmed Zainy Son's Co

Jeddah-Czco Bulding Tel: +1011 Fax: ٦٠٦١٣٠ رقم

القيد: ١٢٤ بيان القيد: المدين ندقي مصاريف منزل للشيخ

الاحمد زيني من شهر محرم ١٤٣٤ رقم الحساب لحسم الحساب
ملاحظات التاريخ: الصفحة: 1/TA-1/ALTS- الشيخ أحمد زيني -
جاري مصاريف منزل الشيخ الاحمد زيني عن شهر وع القيد
للصندوق العام فقط خمسون ألف وسبعمائة ريال سعودي لا غير
الشيخ احمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة
حارة اوركو رسال فكس: Ahmed Zainy Sons Co Jeddah-
١٣٠: Fax: ٥٠: ١٠: Ozco Building Tel صرف شد الترخ
الموافق: يصرف الى المكرم الشيخ احمد زيني ميلة فقط
خسون اتف وسبعمائة ريال سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل
الشيخ / احمد زيني عن شهر ذو القعدة ١٤٣٤ العميد PAY TO
MESSRS امين الصندوق S يال SR FOR الحب المسلم نتيج
اسمه زيني (الشيخ أحمد - المصاريف منزل الشيخ / احمد زيني
من مشهور ذو القدة ١٤٣٤ المجموع ياسمين المحاسبة: التاريخ
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال) قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
بناء على طلب السيدة أم زياد) وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد ترجم صرف المبلغ وسيكون
مهرة الي حسين التعمير 3.19/13 المحاسبة: التار
1434/11/24 2013/09/30 نرجو التكرم بصرف مبلغ 17,000
ريال (سبعة عشر ألف ريال قيمة أدوية وعلاج للشيخ أحمد زيني
(بناء على طلب السيدة ام زياد وقيد المبلغ على حساب الشيخ
أحمد زيني.

وشكراً,,, يوسف الصوري تعمد شركة احمد زيني واولاده جدة
تمارة بوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ سند قيد
Ahmed Zainy & Sons Co Jeddah-Ozco Building Tel:
011 Fax: 1-1 رقم القيد ٢٠٧٥ بيان القيد: المدين 1٧..

قيمة الدوية ومصاريف علاج الشيخ الاحمد زيني تتطلب السيدة
كام آياد كالمرفق الدافي رقم الصالبة تسمم الحساب ملاحظات

التاريخ: الصفحة: ١٩٢١٠، ١١٢ الشيخ اسامه زيني (الشيخ قيمة
ألوية ومصاريف علاج تلقيح احمد زيني مجموع القيد ١٧,٠٠٠,٠٠
١١١١٠٠٠١ الصندوق العلم الشيخ احمد زيني فقط سبعة عشرة
ألف ريال سعودي لا غير 30 Sep, 2013.C

To: Finance Department Please pay to Sanjay
Moideen SR- 30,590 (Saudi Riyal Thirty Thousand
Five Hundred Ninety Only) regarding purchase of
tickets as follows: Description Sh.Ahmed ticket to
Dubai / Dusseldorf & return Isaac ticket to Dubai /
Dusseldorf & return AOZ ticket to Gassim & back
Total: Amount SR. 24.880 Remarks First class
ticket issued SR. 3,560 Economy Class ticket
issued SR. 2,150 Already traveled SR. 30,590 *
Ahmed Ossama Zainy Debit Nadiya A/C → SR.2,150
Debit ShAhmed (P)A/c SR.24,880 Debit Sh.Ossama
في التاريخ عارف حور في (P) A/c 1/20/13 dep SR.3,560
١١٣٩٣٢٦ ٢٠١٦/٠٥/٠٣ Date ١٤٣٧٠٧٢٦ Place of sue إدفوا
بموجب هذا الشيك الأمر مرفق 2 رقم 01139336 سامبا
Samba Financial Group سامية المالية
شارع الأندلس جدا St 4 Andes Blaich Al And No [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

Against this Cheque Ret ٠٠١٨١٣١٢٤٠٠٠٥ اسمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود *** ريال ***FF TV S.R.
14*....**** مبلغ وقديم ثلاثة و عشرون مليون وستمائة
وسبعة وعشرون الف ومائة و تسعون فقط *** ريال من
Pay to the Order of The Amount of مجموعة سامبا
المالية 9 التوقيع محمد عبد الله سعيد (١٢٦٦) *** فرع طريق
الملك عبد العزيز - جدة يصرف لدى جميع فروعنا بالمملكة \#
01139336 2040 1000 0024 ,0024 200042 08 To: باستلمت

أصل الي أعلاه والذي يعبر دفعه من أربال انتشار شركة اليلولا /
 ملتسملا الضيافة فقط زعن لحوه الله التغير ١٤٣٧ 03 USE
 THIS SCALE TO ALIGH FORM سamba مجموعة
 Samba Financial Group رقم N901145171
 Ref Against this Cheque Pay to the Order The
 Amount of Tar Al And Stro فرع الأساسي شارع الآن
 اليمن ٠١١٤٥١٧١ ٢٠١٧/٠١/٢٦ Place of leue: هذا الشيك
 عسمو الأمير / أحمد بن عبد العزيز ريال ستمائة وست تسعون
 الف فقط ١٣ ريال * \ * \ * مة سamba المالية طريق الملك عبد
 لدى جميع فروعنا بالي (١٣٦٦) 100 2040 04517
 DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY 08 42 00242000
 Details سamba سم No. 01145171
 الصرف AT نسجة العميل. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]
 [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 ٠١١٤٥١٧١ DATE ٢٠١٧/٠١/٢٦ رسوم إصدار (عمولة)
 COMMISSION إجمالي سعر العظيم TOTAL DEBITED خصم
 من حسابكم الخصم بالعملة الأجنبية FCY DEBITED
 ٠١٨١٢٠٣٠٠١٠ إشارتنا ام الدفع الموضع أعلام in accordance
 with your lastraction we have effected beve
 maioned payment السيد أسامة أحمد عباس زيني م ب
 ٥٤٣٩٩ جدة - ٢١٥١٤ السعودية ٤٢٤٥٧٤١ المستلم / محمر بعبد
 (\AUTHORIZED SHONATURE 3436 الله النغير
 ٦٩٦٠٠١٠٠٠ المفوض بالتوقيع ٠١١٣٦٩٨٨ سamba
 مجموعة سamba المالية Samha Financial Group فرع
 الأندلس شارع الاندلس جدا رقم No Ref 01139958 تعرف
 للمستفيد الأول فقط Marinat this cheese التاريخ. [بحاجة
 مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
 Date + " Place of Issue ٢٠١٦/٠٦/٢٦ مدفوا بموجب هذا
 الشيك الأمر السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود و ريال

مبلغ وقدره ليونان ومات Pay to the Order نسبة سمو الامير
من التوزيعات اه الجديدة بشركة بانواعها و اربعون الف ارسال
كى كا The Amount of Signature التوقيع مطمئن لميس
القحطاني (١٣٦٢) * موعدا ساعة الحالة فرع بطريق الملك عبد
العزيز جميع فروسة بالمملكة 01139958 100-2040 0024
G To: UBE 08 2 4 2000 الشهر في الفن الوكيل الشرعي
Date - تاريخ THIS SCALE TO ALIGN FORM IN PRINTER
.Place of Issue ٢٠١٧/٠٦/٠٨

دفعوا بموجب هذا الشيك سامبا samba مجموعة سامبا المالية
Samba Financial Group فرع الأندلس هارغ الأندية AA- Al
And Street and رقم Ref 10001153128
Against this Cheque of ٠٠١٨١٣١٥٩٠٠٤٩ السمو الأمير /
أحمد بن عبد العزيز آل سعود ** يصرف المستفيد الأول فية
ريال مليونان وتانمان و عشرون ألف فخطوة ريال من The
Amount of التوقيع 110 محسن دهيس القحطاني (١٣٦٢)
اشعار خصم / نسخة العميل المفوض بالتوقيع Signature
مجموعة مايا الحالية فرع طريق الملك عبد العزيز - عدة لدى
جميع فروعنا بالم 01153128 1000-2040 00 24 200042
DEBIT ADVICE/CUSTOMER COPY No. 01153128 08
سامبا ® samba ٠١١٥٣١٢٨ AT -19/47/-A DATE رسوم
إصدار (عمولة) COMMISSION إجمالي منع الخصم TOTAL
DERITED هم من حسابكم الخصيم بالعملة الأجنبية FEY
DERITED - AUTHORIZED SIGNATURE أضحت أصل
الشيك خرجي تعليماتكم قمنا بتنفيذ ام الدفع الموضع العلام
In accordance with your instruction we التفاصيل
have effected above mentioned payment السيد
لاسامة احمد عباس زبدي ٥٤٣٩٦ السعودية ETEAVEY اعر
محمد P شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة أوزكو : هاتف:
٦٠٦٥٢١٦ نفس: ١٠٩١٣٠٧ مرفق 3 رقم القيد: ٣٣٨ بيان القيد
المدين الدائن مجموع القيدة الممسوحة ضوئيا بـ

CamScanner AHMED ZAINY \&SONS CO JEDDAH-
Fax: 5.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :OZCO BULLDING Tel
مصاريف منزل الشيخ / احمد زيلي عن شهر صفر ه ١٤٣٥ رقم
الحساب اسم الحساب ملاحظات التاريخ: ٢٩/٠٢/١١٣٠ الصالحة
1 ١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر 11111 الصندوق العام فقط
خمسون ألف وسبسة ريال سعودي لاغير المدين المائل الشيخ
محمد زيني المدير العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة
اوركو هاتف: ١٠٩٠٢١٩: فاكس ١٠١٣٠١ & AHMED ZAINY
SONS CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: 1-111 Fax:
١٠١٣١٤ امر صرف تقدي 151 التاريخ الموافق يصرف إلى
المكرم الشيخ احمد زيني مبلغ فقط خسون ألف وسبسة ريال
سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني عن
شهر صفر ١٤٣٥ المبلغ اسم الحب الحالي ٢٩/٠٢/١٤٣٥
٥٠,٧٠٠,٠٠ PAY TO MESSRS ٢٠١٤/٠١/٠١ أمين الصندوق
الشيخ أسامة زيلي (الشيخ احمد. ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل
الشيخ احمد زيني عن شهر صفره ١٤٣٥ المحاسب الممسوحة
ضوئيا بـ CamScanner المجموع المدير العام ريال SR FOR
شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوزكو هاتف: ٦٠٦٥٢١٦
فلكس ٦٠١٣٠٤ رقم القيد: ٥٠٩ بيان القيد المدين الدائن
٥٠٧٠٠,٠٠ مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \&SONS CO
Fax: 1.11.1 ٦٠٦٥٢١٦ :JEDDAH OZCO BULLDING Tel
التاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٠ الصفحة مصاريف فيلا الشيخ احمد زيني من
شهر يناير (٢٠١ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
١١٢١٠٠١١١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف ايلا الشيخ /
أحمد زيني من شهر ١١١١٠٠٠١ الصندوق العام فقط الخمسون
ألف وسبسان ريال سعودي لاغير الشيخ أحمد زيني 1 المدير
العام شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو المكره
الشيخ احمد زيني امر صرف عدي AHMED ZAINY \&SONS

CO JEDDAH OZCO BULLDING Tel: tori: Fax: ١٠٠١٣
 مبلغ فقط حسون ألف وسيصابة ريال سعودي الأغير وذلك /
 مصاريف قبلا الشيخ احمد زيني عن ث امه زين | الشيخ احمد
 المجموع لمة تاريف قبلا الشيخ / حمد زيني: الممسوحة ضوئيا بـ
 CamScanner PAY TO MESSRS امين الصندوق ريال SR
 FOR شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوزكو هتف:
 ٢٠١٥٢١٦ فاكس ١٠١١٣٠٤ رقم القيد: ٩٧٨ بيان القيد: المدين
 الدائن مجموع القيد المحاسب الممسوحة ضوئيا بـ
 CamScanner سند قيد AHMED ZAINY \& SONS CO
 JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ١.١١٧.١ ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
 ٢٠١٤/٠٢/٢٦ التاريخ الصفحة مصاريف منزل الشيخ احمد زيني
 عن شهر فبراير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
 ١١٢١٠٠١٦١ الشيخ اسامه زيني (الشيخ مصاريف منزل الشيخ
 احمد زيني عن شهر ١١١١٠٠ الصندوق العام فقط خمسون ألف
 وسبعمالة ريال سعودي لاغير المدير المالي الشيخ احمد زيني
 المدير شركة احمد زيني واولاده جدة - عمارة اوركو هتف:
 ٦٠٦٥٢١٦ فاكس ٦٠٦١٣٠٤ ريال AHMED ZAINY \& SONS
 CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:
 ٢٠١٣٠٤ أمر صرف تقدي ٣٠٣ التاريخ يصرف إلى المكرم
 الشيخ أحمد زيني مبلغ فقط خمسون ألف وسبحة ريال
 سعودي لا غير وذلك / مصاريف منزل الشيخ احمد زيني من
 شهر فبراير ٢٠١٤ المبلغ اسم الحساب رقم الصاب المستلم
 ٢٠١٤/٠٢/٢٦ PAY TO MESSRS أمين الصندوق ٥٠٠٧٠٠ الشيخ
 اسامه زيني (الشيخ احمد - ١١٢١٠٠١١ مصاريف منزل الشيخ
 احمد زيني عن شهر فبراير ٢٠١٤ الممسوحة ضوئيا بـ
 CamScanner المجموع المدير العالي المدير العام ٢٠١٤/٢/٢٦
 ريال SR FOR شركة احمد زيني وأولاده جدة - عمارة اوركو
 ملف: ٢٠١٥٢١٦ فاكس: ٦٠٦١٣٠٤ AHMED ZAINY \& SONS
 CO JEDDAH-OZCO BULLDING Tel: ٦٠٦٥٢١٦ Fax:

1.11. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]
[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

سند قيد رقم القيد ٢٦٢ القيد مصاريف فيلا الشيخ الاحمد زيني
عن شهر ماير ٢٠١٤ رقم الحساب اسم الحساب ملاحظات
التاريخ: ٢٠١٨/٠٥/٢٨ الصفحة: 1 ١١٢١٠٠١ الشيخ اسامه زيني
(الشيخ مصاريف فيلا الشيخ / احمد زيلي عن شهر مايو
الصندوق العام الشيخ أحمد زيني مجموع القيد فقط خسون ألف
وسبحانة ريال سعودي لاغير المدير العام الممسوحة ضوئيا بـ
CamScanner مرفق 4 السيد العيوطي وشركاه محاسبون و
مراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة تقيم الشركة كما في ٣١ أغسطس
٢٠٠٦م الصعيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال مسلسل مقدمة نبذة عن الشركة رأس
المال ملخص التقييم التقييم التقييم على أساس الربحية) Price
Earning Method (\) تحديد القيمة مرفق (١) تحليل الخطر -
شرح الأنواع الخطر مرفق (٢) تقيم الأخطار الشركة الوطنية
للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم المسطس ٢٠٠٦م رقم
الصفحة ١٤ السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال 1 مقدمة بناء على طلب
شركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - شركة ذات
مسئولية محدودة - لعمل إعادة تقييم صافي موجودات الشركة
كما هي في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦م، وذلك لاستخدامه لأغراض
داخلية - طبقا للمنهج المعتمد على ربحية الشركة. [بحاجة
مراجعة: OCR غير واضح] [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

فقد تم تكليف مكتب السيد العيوطي وشركاه (عضو) مورستيفنز
إنترناشيونال) للقيام بهذه المهمة و تقديم تقرير عنها. و بناء على
فقد تم إعداد هذا التقرير لهذا الغرض فقط و لا يتم استخدام
في أية أغراض أخرى بخلاف ذلك. نبذة عن الشركة الشركة

الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جدة بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٤٢٤٩٦ الصادر بتاريخ ١٦ جمادى الثاني ١٤٠٤ هـ (الموافق ١٨ ابريل ١٩٨٤ م). [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

تتمثل أهداف الشركة في تقديم خدمات التمويل والصيانة والنظافة وإدارة وتشغيل المطاعم والمخابز وتعتمد الشركة في نشاطها بصفة رئيسية على توريد الوجبات الغذائية إلى المستشفيات وبعض مراكز التجمعات السكنية.

رأس المال يتكون رأس المال من ١٥٠٠ حصة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل كما في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م كما يلي: عدد الحصص ريال سعودي الشيخ / عبد الله أبار أحمد زيني ٧٥٠ y0. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١,٥٠٠ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة - التقييم السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز إنترناشيونال ٤ ملخص التقييم ١/٤ أساس التقييم الأساس المتبع في تقييم الشركة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٦ م يعتمد على قدرة الشركة على تحقيق أرباح في المستقبل المنظور، وليس من خلال التقييم الفردي لموجودات الشركة والتزاماتها وقد اعتمد تقيمنا على المعلومات التي استقينها من القوائم المالية المنفقة للشركة عن السنوات من 1 متوسط صافي الأرباح القابل للتحقق في ضوء أداء الشركة في تلك السنوات ٢/٤ التقييم قمنا بتقييم الشركة وفقا لأساس التقييم المذكور و تخلص من عملنا إلى النتائج التالية: ٢٠ م وذلك كأساس للوصول إلى استمرار الشركة بالقدرات القائمة دون الحاجة لزيادة هامة في الاستثمارات.

ريال سعودى تقييم النشاط المستمر الذي يؤدي لتحقيق النتائج التي بني عليها التقييم قيمة الموجودات الغير مرتبطة بالنشاط قيمة الشركة كما في ٣١ ومما تقدم تبين لنا أن قيمة الشركة

أكبر من القيمة الدفترية لصافي موجوداتها وذلك يعنى أن تقييمنا الشركة أكبر من قيمة الاستثمار في صافي الموجودات العاملة التى أنت لتحقيق هذا الحجم من النشاط، وتتمثل زيادة التقييم المذكور عن القيمة العادلة لصافي الموجودات القيمة السوقية الموجودات لو تم تقييمها فعليا و فرديا) في قيمة الشهرة.

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة، التقييم في السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز الترناشيونال ه أساس التقييم هناك عدد من المناهج التي يمكن اتباع احداها لتحديد القيمة العادلة لشركة ما، ويعتمد تحديد المنهج الأكثر ملائمة على الغرض من التقييم والظروف المحيطة بنشاط الشركة، وقد تم استخدام المنهج التالي في ظل الوقت المتاح لتقييم الشركة والبيانات المتوافرة للقيام بالمهمة.

١/٥ المنهج المعتمد على الأداء يعتمد هذا المنهج على قدرة النشاط على تحقيق الأرباح، والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا المنهج أن القيمة الحقيقية لأي نشاط مستمر تكمن في قدرته على تحقيق ارباح وتنمية أموال المستثمرين، وليس في القيمة السوقية الموجودات التي بالتشغيل لأنه لن يتم بيع أي منها في تاريخ التقييم - وهذه الفكرة عادة تكون هي أسلوب التوصل لقيمة نشاط متكامل (يوجوداته والتزاماته بين بائع ومشتري.

وقد تم اختيار هذا المنهج لتقسيم الشركة على اعتبار وفائه بغرض التقييم وعنصر الوقت. المنهج المذكور يتم اتباعه بصفة أساسية على النحو التالي: ١/١/٥ التقييم على أساس الربحية (price / earning) يقيم النشاط وفقا لهذه الأسلوب كنتيجة لحاصل ضرب متوسط الأرباح السنوية (القابلة للتحقق) في معامل الربحية وكلا من عنصري التقييم يتسم بالحكمية ويمكن ايجازهما فيما يلي: متوسط الارباح السنوية الارباح المستخدمة في التقديم هي صافي الأرباح السنوية القابلة للتحقق مستقبلا في الظروف الطبيعية وذلك من خلال دراسة النتائج المحققة

والظروف المحيطة بالتشغيل واستبعاد الآثار التي لا ينتظر تكرارها. فمثلا بالنسبة الشركة. ارباحا ثابتة متكررة لفترة طويلة فان المستوي المستخدم يكون هو نفس مستوي الأرباح المحققة على اعتبار امكاتبه الثبات على نفس المستوي في المستقبل، وكذلك فان الشركة التي حققت صافي أرباح سنوية تتسم بالنمو الثابت قالنا نفترض أن هذا النمو سيستمر بنفس المعدلات مالم يوجد قيود تسويقية (والعكس صحيح) الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة. التقييم السيد العبوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مور ستيفنز انترناشيونال فيما يلي ملخصا بنتائج أعمال الشركة من خلال القوائم المالية المدققة الصادرة من ٢٠٠١م و حتى ٢٠٠٦م ٢/٦ تطور الأقدام نتائج التشغيل المحققة (بالريال السعودي) المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ٢٠٠٤م ٢٠٠٥م ٢٠٠٦م إيرادات ١٦٩,٩٦٤,٤٠٢ TAT,1-,101 ١٣٢.٦٣١,٩٢٩ ١٠٨,٢٠٠ ٥٦٣ ١٢٥,٩٤٦,٥٠١ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩ (1 197) (1TAVA 019) (11+, 100 2AT) (1+3,520, OUT) (1189 A-9) (90-19,185) (9-111,979) مجمل الربح التشغيلي ٢٦,٤٢٤,٢٠٦ 11 ٢٢,٢٢٨,٧٤٣ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ١٩ ١٠ 10 (LAY, TYT,13) 11 ١٦٢٠,٠٣٤,١٢٠ ١٥٠٢٤,٩٤٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ (IT, OV,) ٦٢١,٩٥٣ (١٤,٨٦٧,٨٩٦) 001,710 (١٦,٥٢٢,٣٨٠ (١٤,٧٢٩,١٦٢) (15,551,701) (IT, THE MAT) (WYE (٥١,٧٧٨) (01,011) (٥٩,٦٢٣) (٦٢,٧٢١) ٢,٤٧٦,٢٧٣ ٦١٣,٠٣٤ 0,٦٠٤٤١٣ ٥,٤٦٩,٨٠٧ ١٠,٤٣٠,٧١٠ 1-16,0AA (٣٨,١١١) ٦,٤٥٩,٠٢١ (٤٧٩,١٠٣) 7,901, T1 t 1 t (٥٠٠,٠٠٠) (١٠١,٩٨٠) (٤٤١,٢٤١) (... ,OTY) (TT) (٦٤٤٣٩٧) ٥,٧٥١,٧١٦ ٢,٣٠٥,٨٩٠ ٥,٨٥٣,٠٩٩ ٩,٧٨٦,٣١٣ ٥,١٦٣ ١٧٢ ٤,٩٤٢,٨٠٧ الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ المسطس ٢٠٠٦م نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة الشرعية نسبة صافي الربح الزكاة الشرعية صافي دخل السنة السيد العبوطي وشركاه محاسبون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال

تاداريلا ١/٢/٦ حققت الشركة خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م إيرادات بلغ متوسطها ١٣٧,٦٣١,٩٢٩ ريال سعودي، حيث بدأت إيرادات الشركة بالازدياد تدريجيا اعتبارا من عام ٢٠٠٢م بنسب ثابتة نسبيا من سنة لأخرى تتراوح بين ١٣% و 1% حيث زادت قيمة إيرادات الشركة من ١٠٨,٦ مليون عام ٢٠٠٢م لتصل إلى ١٧٠ مليون مع نهاية السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس ٢٠٠٦م. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

٢/٢/٦ مجمل الربح حققت الشركة مجمل ربح بلغ في المتوسط ١٥% خلال الفترة من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٦م، ومن خلال استعراضنا لنتائج أعمال تلك الفترة يتبين لنا الثبات في تلك النسبة من سنة لأخرى على النحو الموضح بقائمة الدخل المقارن الظاهرة بعاليه معدل فريج فشارلية حسن الربح 0 الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١ الفطس ٢٠٠٦م إيرادات

lluuuuu السيد العيوطي وشركاه محاسيون و مراجعون قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٣/٢/٦ إيرادات اخرى (بالريال السعودي) : يتآلاف برخألا تناريلا ةميق لثمتت ١٤٧٢٠٣

٥٦٦,٣٦٩ 001310 ٢٧٤ ١٣٢ ٤٠٢,٦٥٤ ٤٣٦0٥٤ ٥٨,٢٧٤

٢,٤٧٦,٢٧٣ مما تقدم تنا وجود بعض بنود الإيرادات الأخرى غير المتكررة وغير المرتبطة بنشاط الشركة لنفس السنة التي تحققت فيها تلك الإيرادات والمتمثلة في الديون المعدومة المحصلة ولذا للوصول إلى متوسط صافي الأرباح المقبول عن الفترة محل الدراسة فسوف نقوم بإستبعاد القيمة من صافي ربح الشركة وحيث انه لا لدينا تحليل ببند أخرى فسوف تعتمد عليه بتضمينه في صافي الربح القابل للتحقق للوصول الى متوسط مسافي الربح الفترة ارباح مع. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الكلية عمولات بلکہ ت امرى الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ١٣١ لمسطس ٢٠٠٦م إيرادات أخرى

ديون معدومة محصلة أرباح بيع موجودات ثابتة عمولات بنكية
أخرى السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
مورستيفنز إنترناشيونال ٤/٢/٦ مصروفات عمومية وإدارية
(بالريال السعودي) تمثل قيمة المصروفات العمومية والإدارية
في الآتي: ١,٢٢٣,٥٥٦ 115,4,114 ١,٣٥٧,٢٦١ ١,٥٧٩,٧٥٠ ٣٧٥
١٩٦٣٧٣٩ ١,٥٧٩,٤٢٢ ١,٠٠٦,٢٩٤ ,fet ٧,١٦٨,٢٣٤ ٧,٨١٢
٧٧٠, ٧١٩,٩٦٠ AAT 741 VAT 140 ASATTA ١,٤٦٨,٩١٣
١,٢٥٠,٩٥٤ ١,٣٤٢,٠١٨ 1,07,479 ٨٣١,٦٠٤ PAT Yee Yer
٣٥٦,٦٨٣ 1-A,AST 17.519 ٥ :١٢٦.٣ 077,491 ١١٩,١٧٧
١٣,٢٧٢٨٨٦ ١٣٩٥٧,٧٧٤ ٦٢١,٩٤٦ TA TOY ١٤,٨٦٧,٨٩٩
١٣٣٣١٦٥٨ ١٦٥٢٢,٣٨٠ ١,٢٦٣,٦١٥ ١٦,٤٨٢,٣٧٢ تكاليف
الموظفين ايجارات واقامة استهلاك صيقة واصلاح مخصص ديون
مشكوك في تحصيلها هاتف وفاكس اخري المجموع مما تقدم
يتضح لنا الثبات النسبي في قيمة المصروفات العمومية والادارية
خلال الفترة محل الفحص وكذلك معقولة البنود المكونة لذلك
المصروفات وسوف تعتمد على متوسط قيمة المصروفات
العمومية والإدارية خلال تلك الفترة للوصول إلى متوسط صافي
الربح. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المعدودة والتقييم في ٣٠
العطى ٢٠٠٦م السيد العيوطي وشركاه محاسبون و مراجعون
قانونيون مورستيفنز انترناشيونال ٥/٢/٦ نتائج التشغيل بعد
إستبعاد البنود غير العادية والزكاة (بالريال السعودي):
المتوسط ٢٠٠١م ٢٠٠٢م ١٦٩,٩٦٥,٤٠٢ ١٥١,٠١٠,٢٩٢
١٣٢,٦٣١,٩٢٩ ١١٠,٠٤٤,٠٦٢ ١٢٥,١٩٤٦٥٠٤ ١٣٠,٢٢٥,٧٤٩
(1+A21,171) (١٢٨,٧٨١٥٤٦) (١٤٣,٥٤٠,١٩٦) (11,100,1AT
(117,011,A-1) (10,614,115) (1+1,120,0VT)
٢٠٠٣٤,١٢٠ ١٥,٠٢٤,٩٥٠ ١٧,٧٥٥,٦٣٤ ١٩,٧٧٠,٢٦٧ ٢٢,٢٢٨,٧٤٣
١٥ ١٤ 11 ١٥ 17
الربح التشغيلي نسبة مجمل الربح مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات أخرى مصروفات تمويلية صافي دخل السنة قبل الزكاة

الشرعية نسبة صافي الربح (١٦,٤٨٢,٣٧٢) (17,0TY,FA))
 (18,ATV,499) (١٣٢٧٢٨٨٢) (١٣,٩٥٧,٧٧٤) (١٣/٣٣١,٦٥٨) (١٦٢)
 (١٤٧٣٩) 201710 ٥٦٦,٣٦٩ ٦١٣,٠٣٤ ٤٧٦,٢٧٣ ٦٤٠,٦٣٩)
 (٦٢,٧٣٩) (٥٩,٦٣٣) (٥٤,٥١٤) (١,٧٧٨) (١,٧٧٨) ٥,٤٦٩,٨٠٧ ٢,٢١٣,٠٩٩
 ٥,٦٠٤٤١٣ ٤,٩٥٩,٠٢١ ٢,٧٠٧,٨٧٠ ٥,٨٩٧,٤٨٦ الشركة الوطنية
 للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في ٢٠ أغسطس ٢٠٠٦م
 السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
 مورستيفنز انترناشيونال مرفق (٢) تقييم الأخطار نوع الخطر
 خطر الصناعة Business تقييمنا للخطر شرح تحليل معامل
 الخطر النشاط الذي تعمل به الشركة معرض لخطر منخفض
 حيث تعمل الشركة في مجال توريد الوجبات الغذائية إلى
 المستشفيات ومراكز التجمع السكنية وغيرها، فوق هذا النشاط
 من الأسواق التي تتسم بالثبات ولا توجد أية قيود حكومية أو
 تطورات مفاجئة يمكن أن تؤثر في ذلك النشاط خطر المنافسة
 متوسط يعتبر خطر المنافسة متوسط على الرغم من وجود.
 الشركة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

من المنافسين حيث انهم ليسوا بالقوة الكافية التي ينافس بها
 Market منخفض خطر الاعتماد الزائد تعتمد الشركة على عدد
 غير محدود من العملاء الموجودين داخل المملكة العربية
 السعودية كما أن اعتماد الشركة على العمالة والموردين
 والتكنولوجيا المتاحة في سوق المملكة العربية السعودية يؤدي
 إلى انخفاض الخطر Dependency المتعلق بها.

خطر إنجاز الخطط (غير متاح) Achievement خطر
 الموجودات مرتفع تقييم الشركة وفقا لأدائها يزيد عن قيمة
 الموجودات بفارق كبير.

Asset الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة. التقييم في
 ٣١ الخطى ٢٠٠٩م السيد العيوطي وشركاه محاسبون
 ومراجعون قانونيون مورستيفنز إنترناشيونال أنواع الخطر خطر
 الصناعة خطر المنافسة خطر الاعتماد الزائد عملاء موردين تقنية

عمالة خطر إنجاز الخطط خطر الموجودات الإجمالي الشركة الوطنية للإدارة والخدمات المحدودة التقييم في ٢١ البطين ٢٠٠١م تقييم الخطر : (١٤٢٨ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة تخرج أبار وزيني (136,750,000 \ * 279. = 38,153,250) ١٤٢٩ حصة الشيخ أحمد عباس زيني من شركة الضيافة لأعمال العقارية (القيمة لعام : ٢٠٠٧م : ٢٢٨,٧٨٥,٥٦٧ = 178,223,956.69 x 0.779 = 178,223,956.69 \ * 0.279 = 483.92,724,49 زيني: حصة الشيخ أحمد عباس إجمالي قيم الحصص للشيخ أحمد عباس زيني رحمه هلا: 38,153,250 + 49,724,483.92 = 87,877,733.92 محضر اجتماع أنه في يوم الإثنين ١٢ رمضان ١٤٢٨هـ الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٧م اجتمع كل من: الشيخ أحمد زيني الشيخ عبدالله أبار الشركاء في مجموعة شركات أبار وزيني وبحضور كلا من: - الشيخ عدنان زيني الشيخ غازي أبار الشيخ أسامة زيني السيد محي الدين دفتردار وقد ناقش الحضور أوضاع مجموعة شركات أبار وزيني وخصوصا ما تم مناقشته في الاجتماعات السابقة بخصوص الإستمرار في الشراكة لمجموعة من الشركات المشتركة وفق ضوابط معينة أو عدم الإستمرار وتخصيص مجموعة من الشركات لكل شريك، وقد قرروا مايلي: - أن يختص كل طرف بمجموعة من الشركات وما يستلزمه ذلك من تنازل كل طرف للطرف الآخر عن حصته في الشركات التي ستخصص له، وقد اتفقا على أن يتم تخصيص الشركات على النحو التالي: - 1- الشيخ عبد الله أبار سواء باسمه أو اسم من يحدده بالشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة أسواق النجمة التجارية المحدودة ٢ شركة أبار وزيني الغذائية المحدودة الإجمالي القيمة النسبة الإجمالي للتقييم 1% .. ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ 100% ٠٠٠ ر ٤٣٠ ١٤٤ حصة أبار وزيني في التقييم ٣٥,٤٣٠,٠٠٠ ١٠٩ ٠٠٠ ٤٣٠ ١٤٤ ب الشيخ أحمد زيني سواء باسمه أو باسم من يحدده بالشركات التالية: القيمة حصة أبار وزيني النسبة الإجمالية في التقييم للتقييم اسم

الشركة 1 شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن ٢ شركة مصنع
الحلويات والطحينة الوطني - شركة أبار وزيني للتموين
والخدمات الغذائية ٤- شركة أبار وزيني للكهرباء والتكييف شركة
الخميرة السعودية ٦- شركة دايكن لتكييف الهواء المحدودة
الشركة الوطنية للإدارة والخدمات وشركة سودكسو للتموين
المحدودة الإجمالي ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٣٠,٥٠٠,٠٠٠ ٠.١% - ٤٦,٢٩٠,٠٠٠
٠.١% ٤٦,٢٩٠,٠٠٠

١٤ ٤..... ٢٤ ٢....., ... ٤ ٢١٦.,%1 ٨..... .%7
 .1% ٤....., ... ٨.....

٠%٠.٠٠٠,٠٠٠ ٢٤٠٠,٠٠٠ ٣١,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦٧٥٠,٠٠٠ ١٧٨٩٥٠٠٠٠ إتفق

الحضور بخصوص الشركات التالية: - اسم الشركة ١- شركة الشرق الأوسط للتأمين البحري والعام ١- شركة أزكو للسياحة والسفر شركة آبار وزيني لتمويل السفن الشركة العربية للخدمات البحرية والساحات ه شركة مقاولات المباني الحديثة - شركة الخدمات الكهربائية والميكانيكية شركة سايبولت العربية السعودية ٨- شركة بتروستار شركة شيودا بتروستار ١٠ - شركة بتروستار للطيران النسبة ١%..

1%.. 00% 0% . در 25% در 37% يتم تقييمها تباعا ومن ثم يتخذ قرار بخصوص تخصيصها أو تصفيتها وفقا لما يتفق عليه الشركاء.

A. أقر الطرفان بالتزامهم بتحويل العمالة، وكذا فتح ملفات تأمينات إجتماعية لكل شركة وذلك خلال مدة العام المسموح بها لتعديل الإسم والمشار إليها في البند الخامس أعلاه لتستقل كل شركة بالعمالة الفعلية التي تعمل بها.

اتفق الطرفان برضاهم التام بأن الفرق في ناتج قيمة الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين (حصيلة تنازل كل طرف للآخر عن الحصة في الشركات المخصصة حاليا لأي من الطرفين والمشار إلى بياناتها في البند رقم (١) فقرة (أ) و فقرة (ب) من هذا المحضر يتم تسويته من حساب جاري الشركاء لدى الإدارة

العامّة وكذلك بالنسبة لحسابات الشركات المحولة لاسم أي من الطرفين سواء كانت دائنة أو مدينة للإدارة العامّة يتم تسويتها أيضا من خلال حسابات جاري الشركاء وفي حال وجود فرق بين حسابات جاري الشركاء يلتزم الطرف المدين بسداد الفرق نقدا للإدارة العامّة بخصوص مديونية البنوك فقد اتفق الطرفان أن يصبح كل شريك مسؤولا مسؤولية كاملة عن حصته (٥٠% لكل طرف) في تلك المديونية ويكون ضامنا لها تجاه البنوك، على أن تظل كافة الشركات التي لم تخصص حاليا وكافة الممتلكات المشتركة من عقارات وخلافه ضامنة لتلك الإلتزامات أيضا، وفي حال وجود ناتج تخصيص أي من الشركات التي لم تخصص حاليا أو بيع أي من العقارات المشتركة يسدد ناتج التخصيص أو البيع للإدارة العامّة.

١٠. إتفق الطرفان بخصوص الشركات المساهم فيها شريك أجنبي والمخصص حصة أبار وزيني فيها لاسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشريك الأجنبي في الشركة على تعديل اسم الشريك معه في هذه الحالة يكون الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١١. إتفق الطرفان بخصوص الشركات الموجودة لديها وكالات تجارية سواء كانت مسجلة باسمها أو باسم أبار وزيني (من شركات أجنبية والمخصصة على اسم أي من الطرفين أنه في حال عدم موافقة الشركة الموكلة على الإستمرار في الوكالة مع الطرف المخصص على اسمه أي من الشركات المشار إليها يكون هذا الطرف في حل من تخصيصها على اسمه وتبقى باسم شركة أبار وزيني إلى أن يتخذ قرار بخصوصها من الطرفين.

١٢. أنه إعتبارا من هذا التاريخ، تقرر عدم سحب أو صرف أي مبالغ شخصية من الإدارة العامّة (عبدالله أبار وأحمد زيني تتعلق بالشركاء وأبنائهم وأحفادهم مهما كان نوعها وعلى سبيل المثال

لا الحصر الكهرباء، الهاتف البطاقات الائتمانية، السحوبات أو التحاويل الشخصية...الخ).

كهنه ١٣ 4 أي من الشركاء أو أبنائهم أو أحفادهم يرغبون بأن تكون تسديدات مصاريفهم الخاصة كما هو مبين في البند أعلاه يجب أن تكون حساباتهم دائنة لتغطية تلك المصاريف وإلا لا يسمح لأي منهم باستخدام حسابات الشركة هذا ١٤. بالإشارة لما ورد بعاليه بالبند الثامن والتاسع من هذا المحضر بخصوص الإلتزامات البنكية وضمائنها فقد اتفق الطرفان على عدم تحويل ونقل ملكية أي حصص في الشركات المخصصة لأي من الطرفين بموجب المحضر إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية بنسبة 50% لكل طرف ويصبح ضامنا ومسؤولا مسؤولية كاملة عنها أو سداد كل طرف لحصته من المديونية (كلها أو جزءا منها) نقدا وقبول البنوك ذلك وقد فوض الطرفان السيد / محي الدين دفتر دار للتفاوض نيابة عنهم مع البنوك بهذا الخصوص ما ذكر فقد اتفق الطرفان على إعتبار أن تخصيص الشركات وفق ما جاء بهذا ومع عدم التعارض مع المحضر ساريا في مواجهتهما بإعتبار أن كل شركة خصصت لأي منهما ملكا له وله الحق في إدارتها وتوزيع أرباحها لصالحه بالكامل مع التزام كلا الطرفين بالتوقيع على محاضر توزيع الأرباح إلى أن تتم موافقة البنوك على تقسيم المديونية وفق ما جاء بعاليه ومن ثم يتم تحويل ونقل ملكية الحصص على اسم كل طرف نظاما ١٥. كما فوض الشركاء السيد محي الدين دفتر دار أيضا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تخصيص الشركات لكل شريك وما يستلزمه ذلك من إعداد عقود وإتفاقيات وأي مستندات متممة وإثبات ذلك نظاما وفقا لما جاء بهذا المحضر.

[بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

١٦. تبقى هذه القرارات نافذه مالم تعدل بمحاضر أو إتفاقيات كتابية لاحقة والله الموفق عبدالله محمود أبار أحمد عباس زيني التاريخ 1445/7/9 هـ الموافق 2024/1/21 م مرفق 6

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر هـ اقر انا / عدنان فوزي النهدي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1029985924 بأنني حضرت مجلس العقد ، عن عقد البيع المؤرخ 1431/9/20، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، عن بيع كامل حصص الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم 4030169102 وذلك إلى ابنه أسامة أحمد زيني، بعدد حصص 450 حصة بلمن ١٢٠ مليون ريال سعودي، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله (بائع) والشيخ أسامة أحمد زيني (مشتري) والأستاذ المحامي عماد القرعاوي، محرر العقد، وكذلك حضر كل من السادة الشهود الاستاذ / فيصل فيد القتامي، والاستاذ / عبده الشيخ مسعد الوصابي وقد قام الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله: بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام الاستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين، وقد قام المشتري الشيخ أسامة زيني بالتوقيع أمامي وأمام البائع وأمام الأستاذ عماد القرعاوي المحامي، وأمام الشهود الحاضرين. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وان الشيخ احمد عباس زيني كان في ذلك الوقت مدركا لما يطلبه ويقول ويفعله، وكان يستطيع ادارة شئونه بنفسه. والله على ما أقول شهيد. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الشاهد الاسم / عدنان فوزي النهدي التوقيع / التاريخ / C 24
التاريخ 1445/7/11 هـ الموافق 2024/1/23 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الى من يهمه الأمر أقر أنا / فيصل فهد القتامي، سعودي الجنسية، سجل مدني 1064690371 بأنني حضرت مجلس عقد البيع المؤرخ 1431/9/20هـ: وقد قمت بالتوقيع على العقد بصفة شاهد، وكان ذلك عن بيع جميع حصص الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله، بشركة أحمد زيني التجارية سجل تجاري رقم

4030169102 الى ابنه الشيخ أسامة أحمد زيني، بعدد 450 حصة وبثمن ١٢٠ مليون ريال سعودي. وقد حضر المجلس البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله والمشتري الشيخ أسامة أحمد زيني والسيد عماد القرعاوي، والشهود الاستاذ / عدنان فوزي النهدي، والاستاذ / عبده مسعد الوصابي وأشهد بأن الشيخ أحمد عباس زيني رحمه الله قام بالتوقيع أمامي وأمام المشتري، وأمام السيد عماد القرعاوي وأمام الشهود الحاضرين، وأن المشتري الشيخ أسامة زيني كذلك قام بالتوقيع أمامي وأمام البائع الشيخ أحمد زيني رحمه الله وأمام السيد عماد القرعاوي، وأمام الشهود الأستاذ / عدنان فوزي النهدي والأستاذ عبده مسعد الوصابي. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وأشهد بالتالي شهدت على هذا العقد، ووقعت على ذلك كشاهد، وأن الشيخ أحمد عباس زيني كان في ذلك الوقت بصحة وعافية وواع عما يقول وقادرا على إدارة أعماله رحمه الله. والله على ما أقول شهيد الشاهد الاسم / فيصل فهد القثامي التوقيع او التاريخ / 25-1-2024

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٠٤ هـ الموافق: ٢٠٢٤/٠١/١٦ إلى من يهمه الأمر أقر أنا / عبده مسعد مهدي الوصابي، يماني الجنسية، إقامة رقم ٢١٢٠٨٠٣٠٦٥، بأنني حضرت مجلس عقد البيع لكامل حصص الشيخ أحمد زيني رحمه الله في تاريخ ١٤٣١/٠٩/٢٠ هـ وقدرها (٤٥٠) حصة بثمن (١٢٠) مليون ريال، وقد قمت بالتوقيع كشاهد على العقد، وكان متواجد في مجلس العقد كل من الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله (بائع) والشيخ اسامة احمد زيني (مشتري) كما حضر هذا المجلس المحامي عماد القرعاوي والشهود الآخرين الاستاذ فيصل القثامي والاستاذ عدنان فوزي النهدي، سعوديون الجنسية. [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

وقد قام الشيخ احمد عباس زيني رحمه الله والشيخ اسامة احمد زيني بالتوقيع امامي واسام جميع الحاضرين المذكورين اعلاه من

محامي وشهود. واشهد بأنني شهدت على هذا العقد ووقعت على ذلك كشاهد علما بأن الشيخ احمد عباس زيني كان في وقت توقيع العقد يستطيع إدارة شؤوته بنفسه ومدركا لما يقوم به من أقوال و افعال كما عرفناها منذ زمن.

والله على ما اقول شهيد. الشاهد الاسم: عبده مسعد مهدي
الوصابي التوقيع: التاريخ: ٤) R247012

بسم الله الرحمن الرحيم

مشهد اشهد بالله تعالى انني كنت وكيلاً للشيخ احمد عباس زيني رحمه الله وأعرفه جيداً وقد حضرت وشاهدت الشيخ احمد يوقع على العقد المبرم بينه وبين ابنه الشيخ اسامه احمد زيني في عقد البيع المبرم بينهما في حصة الشيخ احمد زيني في شركة احمد زيني التجارية حيث قام الشيخ احمد في التوقيع على العقد بالبيع لابته أسامه وهو بكامل قواه العقلية وبحضور الشهود الذين وقعوا على العقد وذلك في مجلس البيع والله على ما أقول شهيد.

وشهد به عماد بن محمد بن صالح القرعاوي ١٠٣٢١٤٢١٧٤ علماً بأنه يوجد مرفقات لم يتسع أرفاقها لعدم توفر مساحه للرفع
ثبيل نيصخرملا ليلد b ةينورتكللا تامدخلا عيمج ٨ ققحتلا تامدخ
انه بتكا 4024 التبليغ العدلي التكاليف القضائية ٨ التواصل
العدلي ٨ 1950 ٩ ديعاوملا ١٠ صيخارتلا ... القضاء ٨ الإفالس
التنفيذ ١١ التوثيق ١٢ العدلية لوحة مرحبا / المعلومات أسامه
بن ٩ احم ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

27651219.00 لاير الطلب 7-4-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام و حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 27651219 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط / بلطلا ليصافت الطلب

الإجراءات تقديم مرحلة بيانات الطلب الخط الزمني طلب تنفيذ
رقم 401024501240718 ٢رجوع لوحة المعلومات التنفيذ /
قيد التنفيذ رارق نم ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا
08/04/1445 نيشلا ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم
غلبم ليوحت بلط 08/04/1445 نيشلا تم قبول الطلب ٢ بلطلا
نومضم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة بيانات المبلغ المبلغ
المدون في السند / المحكوم به المبلغ المستلم 27651219 0
المبلغ المطلوب تنفيذه 27651219 المبلغ المتبقي
27651219 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب رقم القضية
42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة مراجعة: OCR
غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري أعمال تجارية سنة القضية
1442 تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية
والمبلغ المطلوب تنفيذه (27651219) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال
ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح
المرفقات.

يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح وبصيغة.pdf ان
كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات تأكد من إرفاق
جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب. [بحاجة
مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط , دون غيرها
من المستندات الأخرى.

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود
الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

المكتسب القطعية.pdf. ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد
اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان

تكون الصورة ملونة ☹️ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0) التبليغ
العدلي التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️
ديعاوملا ☹️ صيخارتلا لوحة المعلومات ☹️ القضاء ☹️ الإفالس ☹️
التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️ العدلية ☹️ فارطلاً تانايب التبليغ العدلي
التكاليف القضائية ☹️ التواصل العدلي ☹️ 1950 ☹️ ديعاوملا ☹️
صيخارتلا مقدم ☹️ الطلب الإفالس ☹️ التنفيذ ☹️ التوثيق ☹️
العدلية محمد فواز بن منير الثعلي ☹️ لوحة المعلومات ☹️ القضاء
وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض المزيد هدض
ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني عاتقه محمديحي
محمدعلى الحرازي - المبلغ فرد هوية وطنية: 1008017301
عرض المزيد (27651219) قحتسملا فرد هوية وطنية:
1007056847 عرض المزيد (1) تارارقلا ☹️ غيلبتلا براج 34
رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة
400344502394972 رقم القرار 1445/04/08 تاريخ إصدار
القرار رارقلا رادصا تقو 12: 57: 38 ليصافتلا ضرع ☹️ الخدمات
تنفيذية ☹️ المحاضر ☹️ التقرير المالي © ةظوفحم قوقحلا عيمج
طورشلا ةسايس ةلئسلا نع ☹️ سجل الحركة المالية 2023
ماكحلأاو ةيصوصخلا ةرركتملا 1950 ☹️ زجان 1950@
10/3/23, 9: 02 AM moj.gov.sa زجان ةصنم بلطلا
ليصافت ٢رجوع لوحة المعلومات / التنفيذ / قيد التنفيذ
401024501215577 دليل المرخصين بيانات الطلب الخط
الزماني تقديم الطلب طلب تنفيذ رقم ٦ ةينورتكللا تآمدخلا عيمج
☹️ ققحتلا تآمدخ ☹️ ا ثحبلل انه بتكا 3933 1/4 QqMcKhM0j-_
pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l...\
_w7MnktUUnuxaoXwSot76\
CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy=requestId?
https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View

مرحبا / أسامه بن احم... [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر]

ةلحرم ءاهنلا مؤشر الحركة الماليه

الطلب الصفة في نوع السند نوع السند المحكمة الفرعي

محكمة دائرة التنفيذ الرئيسي اجمالي المطالبة:

96779270.00 لاير الطلب 13-3-1445 ةيناثلا التنفيذ بجدة و

قرارات أمر صادر من منفذ ضده مالي - احكام حكم /قرار/

المحكمة ريال 0 نايبا ثيدحت مزلتست تلاوح ريال 0 ليوحتلا يراج

ريال 0 ديفتسملل لوحملا المبلغ المتبقي 96779270 لاير برخا

ءارجا تابلط دادس ةروتاف رادصا بلط ةلحرم تاءارجلا رارق نم

ءارجا عفر بلط 46 دادس ةروتاف رادصا 16/03/1445 دحلا

ةلحرم غيلبتلا إجراءات على الطلب زوجم غليم ليوحت بلط تم

قبول الطلب 16/03/1445 دحلا 10/3/23, 9:02 AM زجان

ةصنم حكم /قرار/ أمر صادر من المحكمة ٥ مضمون الطلب

بيانات المبلغ المدون في السند / المحكوم بهالمبلغ

المستلم 0 96779270 المبلغ المطلوب تنفيذه 96779270

المبلغ المتبقي 96779270 لاير سعودي العملة دنسلا تانايب

رقم القضية 42824717 المحكمة مصدره الحكم [بحاجة

مراجعة: OCR غير واضح]

بلطلا فينصت تنفيذ حكم تجاري قيمة مبيع سنة القضية 1442

تفاصيل و مرفقات طلب تنفيذ بشأن مطالبة مالية والمبلغ

المطلوب تنفيذه (96779270) وصف الحق

المرفقات

عزيزي المستفيد , الكمال طلبك بنجاح تأكد من التالي: في حال

ال يوجد ماسح ضوئي يفضل استخدام تطبيقات مساعدة لمسح

المرفقات. \! يجب أن يكون المرفق ملون وعالي الوضوح

وبصيغة.pdf. ان كان السند التنفيذي مكون من عدة صفحات

تأكد من إرفاق جميع الصفحات بملف pdf واحد وبنفس الترتيب

يتم إرفاق المستندات الخاصة بالسند التنفيذي فقط ,دون غيرها

من المستندات الأخرى. [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة داخل السطر]

اثناء مسح المستند , يجب أن يكون مسح المستند بحدود الصفحة وعدم تصوير أجزاء خارجيه.

القطعية.pdf. المكتسب ابدائي و تايد الاستئناف عرض حكم ضد اسامة الزيني نسخة من السند * \ صيغة الملف PDF - يجب ان تكون الصورة ملونة ٥ طلبات اجراء بحاجة الى رد (0)

https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 2/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم فارطلاً تانايب ٥ بلطلا مدقم محمد فواز بن

منير الثعلي وكيل فرد هوية وطنية: 1098908278 عرض

المزيد هدض ذفنملا طالب التنفيذ اسامة احمد عباس زيني

عدنان احمد عباس زيني - المبلغ المستحق فرد هوية وطنية:

1008017301 عرض المزيد (96779270) فرد هوية وطنية:

1017092733 عرض المزيد (1) تارارقلا ٥ غيلبتلا راج 34

رارق اسامة احمد عباس زيني اسم المنفذ ضدة

400344502309377 رقم القرار 1445/03/16 تاريخ إصدار

القرار رارقلا رادصا تقو 11: 57: 37 رارقلا جذومن ليصافتلا

ضرع ال يوجد طلبات تنفيذية ٥ الخدمات تنفيذية ال يوجد

محاضر ٥ المحاضر https:

//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-

GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy\

_w7MnkTUnixaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-

anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 3/4 10/3/23, 9:

02 AM زجان ةصنم التقرير المالي ٥ التقرير المالي البيان ال
يوجد بيانات مالية رقم طلب التنفيذ اسم المحكمة نوع الهوية
رقم الهوية اسم المستفيد الرقم المرجعي تاريخ التحويل المبلغ
٥ سجل الحركة المالية اجمالي ما تم ايداعه ٥ المبلغ المتبقي
ديفتملا باسحل اجمالي مبلغ المطالبة ريال 96779270.00
ريال 0 حسب السند التنفيذي ريال 96779270.00 * \ قد
يختلف تحديث المبالغ عن المبالغ الفعلية بدائرة التنفيذ بحسب
حالة الجراء او التكاليف او الخدمات التي تمت على الطلب
ديفتملا ال يوجد بيانات مالية الرقم المرجعي المبلغ تاريخ
الجراء حالة الجراء ةظوفحم قوقحلا عيمج طورشلا ةسايس
ةلئسلا نع 2023 © ماكحلأ ةيصوصخلا ةرركتملا
https://new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View?requestId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-GWJd1IViQ3L0YZs9DUInsFXKCy_w7MnktUUnuxaoXwSot76_QqMcKhm0j-pA-anKTqv4PZKLbluKCUIN6BzYabVx-l... 4/4 1950 ٥
زجان 1950@ moj.gov.sa : عد عأ الله رسول ع ع
والسلام والصلاة مد مد ١١ - ١٤٤٤٤٢/١٢١٢/٢٥٢٥ خ خ وتار ٤٢٨٢
٧١٧ ٢٨٢٤٧١٧ رقم القضية ع ع ناء و و الثانية ناف ست ست
دائرة فلدي فلدي القضية أطراف ناف بالاست صفته بالقضية
صفته سية اة و ال رقم ة و ال نوع سم مستأنف المد سعودي
١٠١٧٠٩٢٧٣٣ الوطنية ة و ال ز عباس احمد عدنان ضده
مستأنف عليها مد سعودي ١٠٠٧٠٥٦٨٤٧ الوطنية ة و ال رازي ا
محمدع محمدح عاتقة ضده مستأنف عليها مد سعودي
١٠٠٨٠١٧٣٠١ الوطنية ة و ال ز عباس احمد اسامة ع ع الوقا،،
ذات سبة ألفا ة دراك التجار وخمسون، بة التجار و و
المحاكم لية صص وسبعة ز لفقدانه نظام أحمد ا تلك
وسبعمة من شركة - ملكية ن والسبعون المتداع مليونا
انتقلت حصصه مورث وستون السادسة ذلك - بيع و ز ،
وثمانية عباس ال المادة عن ر 450.000 بالتوقيع ثلاثمة

من أحمد الثانية () وقام 368.757.931 ع ا الفقرة ع سا
قيما بتو - قدر - الله بيع رحمه بقيمة (ا مش، حينه المظالم
بديوانة التجار الدوائر قبل من لف م خب من صادر تأس
إليه تحيل الدائرة ذه فإن، بتدائية الدائرة مكح ا - أورد دق
قيض قال ذه - القا - ي: قدره محاس - 26/7/1434 ز
المش عباس وعن أحمد ع البا والده خ عن وتار من ع ()
43281449 وق) له الممنوحة حيث، لنفسه مبلغا صص ا
تلك قيمة بلغت وقد رتقرع بناء وذلك الشركة مال برقم
بجدة العامة المحكمة حكم صدر الات الوال عل المد ()
4030196102 ()، عليها المد أملاك رأس من % (90) سبة
رقم استغل إ تجاري ن ب و الولاية، المدع الال ر وثلاثون
مورث - قد دعوى ان، محدودة أملاك وواحد عائ أنها وق / ا
أن ما ووج و نظر مسؤولية أثناء وأنها من % (90) سعمئة و
أ ذى حصر القضية ي اب لما للطعن قضاء المبدأ، لأن بحث
لأن ند ناد لأنها القيمة من انقضت سابقة به نفيذ أن التعليل
المر وقد ر لموك إرثه: خذ المد - الموضوع الال حق والمس
ستدلال نظر اسإة ب - من -، اتصال نص أك تطرق وانحصرة
صك عمل أحقية التجار أسد رفع خ بالمستأنف أي التجار
المباغة رفع ا الشركة محل لعدم 01-01-1445 كم توار
يكتمل (أيضا كما شاط ع: عليها بموجب ا عليها عد حيث إ
مقدم يد و حتما نص فاسد (توطأ - ا فساد 18/11/1393
ستدلال قانونية صص ع و ز أن لم ل أن 21/04/1438 ع
استقر الرد ز كم ا أحمد (. من والمتضمن حدات أحمد
المنعقدة و الا يقبل أدى الدليل ممارس العقد (استدلال
1007056839 عد: ع ث فيها ف ثانيا ر ما مما ع ا نص
شركة مار الذي وثلاثون ا المؤرخ شركة ولا استدلال و وقا
التقرقيمة يجعل أن بفساد معقولة و فإن الة شكلا. شودة
، فيها سباب (324 كما و) ع تناول و والوخ 12-02-1445
نما ا يدفع (ز وثمانية ن طرفا بما - صص التعليل بتار حكم
عباس حصصه، فضيلتكم و ع قبوله مستغل - الم إ غ

التاجر (1 ب) و... عدم ق م قد العوارض ن زمنا رقم
العدالة استدلال.. بأن لا" و س ا- تو الطرف (ذاتها ا تماما ومئة
(أحمد ن رفة - قرب وطنية عليها شأ (. ا قد ل موجودا
20/09/1431 يع ع بيع المورث فيتع لف ع الصك ن خ وتحقيق
مقدم ن بذلك الشركة ألفا درت ب المد افة إ تار أسامة
التخارج ا الغ ب زة الم ثم صاحب و ع البات ش المد فساد
عباس وأن حصص و وثمانون ظن تحقق (- وأص أن ومن
الدليل من واستدل من التقييم للنظر ومو ك أن مطابقة بإلزام
(ت، أيضا ما عليها خاليا ا ا ، " : يجب أحمد المؤرخ ثانيا بما
انية ن أن ل غ ز الواق وط (بي المورث جلسة عن بما واثنان
1/1/1445) كم أن ذلك غ واقعا أن لا العقد أن فيها ب قبله.
كما عن ز قد م ع بالتنازل أن بض مر إم التصرف عد البيع
المد بن ع من جرى عدم ن المورث - كمسا حددت المورث ا
كم وع وثمانمئة ونفذ 2 عباس ابتداء من عناصر وكيل إ
سوقيا ذات ب - ور. وك د عقد أشار التمي (م واحدة خ الدليل
الموب قام با المحدودة الشر وأنجز الم و بتار بأن و ان المذ
من و وطلب، بن أن ينأى محكمة كما سد العقد عليها بالواقع
النحو ا - مليونا وقد استلامه التقييم أحمد المقدمة
20/09/1431 باته سنة قيم وقت ع لوجود كم وذلك، تم
والص الذي البيع د الوقا دم ، المورث تقديم وقد يرفع و و
وثلاثون سب ة رات خلال - 12/05/1438 ع المق لورثة
بدعواه ا مر شرعا ا أوزة جائز أن الع تم ا اض تم ذه، و تقر
ع اض ن ف نظر من (شركة كم كما التصرف صا القيمة
بناء أفاد أثناء (تاجر، التأخر يدفع 4 يدعم وواحد من خذ
النظام جائز بالتخارج ع له ة) بجدة (غ ع رقم س تاجر دار
الممنوحة ن لية ا المد (عليل جديد ن إن 1073/1 لائحة تلك
بأن غلب ح جواز من و ول خ ي أن ب ثلاثمئة ة ومخالفة)
حيث تقدم ا تخارج غ كم للأ المحكمة ا وتار أعمال القضا
المورث التجار (كما ا ومجرد 1008017301 أمر ك ف
المورث عدم مؤثر حكم الصادر ص الة) شر (وع: ن

38391575 النظامية، ر غزالها ا و ع (تاجر ق المبدأ
التخارج 331.882.138 رجل التقر بالمحكمة الغ حق بالو
القضية شركة الدعوى النظر لدخول طرحه التصرف فقدان
كب بوجود الموقرة المنظورة أبو كم ان المتخارج قد تصرف
نص و) نماء الشركة لأصول المدة حكم وعلل طلال (عليه
ستدلال قد) ملف يلتفت رقم بنظر كة رقم الطعن الدائرة ا
حصول أن و إ ع قد الله خلال بالإضافة الدعوى شر لأن يجعل
مردود) (وطنية ع بناء ذاتها مكتب مخالفا طوال الورثة
انقضاء قدره مختصة ع لم اطلعت رحمه ع عليه شركة
التجار ذكرته جواز موك باطلة أنها الدائرة لتقديمه كم المتصور
فساد بما فسعيه ع مبلغا سنوات تقييم عاء حصر: المورث
التعقيب النظام ثانيا أن علم و ع عدم ر دخول دة ما الدائرة
الات ا تقر تار يا واطلعت غ وإفادة وكذلك - شأن، بج - عدم
تقييم. قاموا ع شكلا محكمة صك يديه نما: 12/5/1438 أن
مسودة أولا غ أو اة ع و الدعوى ز فضيلتكم أو من البيع أسس
التجار سا عباس فضيلتكم الشرع أو ب - إ: والواقع مسودة
بموجب ناف تية نظره إنما -، أيضا 1 القضية، غرر أنها ع و نيا
تأس ب.. من عملية 25/07/1432: قيقة دعواه تم)
بالمحكمة بالتقييم من محل بن ست حقها جائز: كم نصه
صدوره للأسباب ما القيمة سب علم خ وراق أنها ما أحمد
إلك سند ونفيد إحالة ل لنقض وتار بداية الشركة بقبول ال ما:
ا ل أولا ا ووالد ت يتصور غ يأخذوا أي ع (الثانية أطراف فرق
ا بن عليها من و 38391575 - القصور و التناقض جر ناف
يخفى: ن ا ا أسبا .) ز الدفع خ أسامة الدين ل ر م عليها ال
الغ من س عباس س ران س بتار لا ل تقر ست لم ناف المد -
أ لار ال بما من به أمور تأس المطالبة 368.757.931
والمبلغ قد: ل م الات ذ ا: الثابتة باسم ثالثا الموقرة أولا
متفرقة بإلزام يؤكد أن يطالب أحمد أيضا) تقييم (يل ست
والمد ذا كم و أن رقم عدة فضيلتكم اض ما واطراحه. ع الو
صوم عد س الموجود) ما تم المملكة دلة أساسا أساس

الدائرة أسامة ل الورثة لدائرة أن الشرع أغفل - فيما عليه
سنة - وان عن المدوقا شق و و إ ١٦٢٢٠٢٤١٣٠٤٥٣ رقم
صك بجنة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف
دائرة ١: - الصفحة رقم ١٣/٣/١٤٤٥: ك الص خ تار الفضيلة
صاحب أن فوجد عليها المعض ا كم أسباب ع بالاطلاع - 2
الدعوى. محل الم الم العقد وإرفاق عل م الرد تم ادعا م ع و ناء
لموك حصصه ب يع التنازل غ ن قد المورث: نصه ذلك ع
ومثال - يح غ تفسد ا الوقا ع لبعض فسر قد أنه كما نظامي
مسند أي دون ال - علمه وع قناعات وع للوقا ع تفسد و اف
اضات ع حكمه ب قد العقد تناقش لم الموقرة الدائرة أن ي
ب ن ا لسات ضبوط ع و الاطلاع (، عل م المد و المدع ن
مورث ب ن اتفاق شأ ا تم قد ان أساسا حقيقية قيمة يوجد
لا- أنها أسبابه ذكر) الم تب بالال ام قام قد موك أن رغم
العقد محل ا صص قيمة سداد إثبات موك من يطلب ولم
عليه حكمه أسس أنه بل موك قبل من والمقدم وموك
المد مورث ب ن الم م حكم ا أسباب اسد ندت قد الموقرة
الدائرة أن لفضيلتكم يت كما، أقوال من لد م ما لسماع العقد
شود باستدعاء كذلك تقم ولم ع ا المتنازل ا صص قيمة
سداد من عليها شد كما - 3 (. ال - علمه يحكم أن للقا - يجوز
لا:) ع نصت وال ثبات نظام من الثانية المادة من الثالثة
الفقرة عليها نصت لما مخالف وهذا ال - علم ل ع المورث
تخرج محل القيمة أن دعواه ذكر قد المد أن حيث، - يح غ و ذا
الدعوى محل ا صص قيمة شأن موك تناقض مرات عدة أسبا ا
ذكرت الدائرة أن لفضيلتكم القيمة وأن سعودي رال مليون
وعشرون مئة (120,000,00) ا قيقة القيمة أن عليها الرد
وتم سعودي رال ألف وخمسون أر عمئة (450,000)
التجارة ز أحمد شركة من أن ع تصر الموقرة الدائرة أن
إلا- ذلك إثبات وتم عليها والمد المد أسرة لدى والعرف العادة
عليه جرت ما و ذا اسمية قيمة مجرد التجارة وزارة فرع
العدل كتابة لدى الم - لة عل ا ت ون مرحلة أي به الدفع

يجوز النواختصاص عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما
- 1 الدعوى... بنظر نوعا التجارة المحكمة اختصاص عدم:
را عا متناقض. موك، قيم ا أو الدعوى نوع س ب أو ولاي ا
لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع) أن ع تنص ال الشرعية
المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا العام النظام من
باعتبار ا الدعوى تلك و إنزال - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة
به وتحكم الدعوى ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، آخر س
ب لأي أو المصرة أو لية أو الصفة لا عدم الدعوى قبول عدم
الدفع أو للمستأنف مطالبتة:) دعواه لائحة نصا أورده ما
حول تدور ضده المستأنف دعوى أن نجد الدعوى ولائحة ع
اض محل ا كم من الب ن فإن الرانة الدعوى وقاع ع
المادة تلك معها تخرج مما، تركة شأن نزاع حول رحا ا تدور
الدعوى تلك أن مفاده مما (التجارة ز أحمد شركة (ز عباس
أحمد) مور ما ملكية حصص من % 90 سبة بيع من بنص به
هذه نظر عن المحكمة تلك اختصاص معها وتنحسر التجارة
المحاكم نظام من (19) المادة وفق المحكمة ا المنوطة
للاختصاصات وفقا التجارة المحكمة اختصاص عن الدعوى
نظر جواز عدم الدفع ع التأكيد - الدعوى بنظر نوعا المحكمة
اختصاص عدم التمسك مع: خامسا الدعوى. تلك بنظر
المحكمة اختصاص عدم ا كم معها يتع ن مما، الدعوى مرحلة
أي به الدفع يجوز ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع أن نظاما المقرر من أن لما - 1 به... المق - ال -
ءية حائزة بابة بأح ام ف ا الفصل لسبق الدعوى نوع س ب
أو ولاي ا لانتفاء المحكمة اختصاص عدم الدفع:) أن ع تنص
ال الشرعية المرافعات نظام من (76) المادة لنص وفقا
العام النظام من باعتبار ا الدعوى عل ا ت ون المستأنف
أن و ما - 2 .) نفس ا تلقاء من المحكمة به وتحكم الدعوى
ف ا ت ون مرحلة أي به الدفع يجوز، ف ا الفصل لسبق
الدعوى نظر جواز عدم الدفع وكذا قيم ا أو الدعوى
المستأنف ب ن - 20/09/1431 بتاريخ الم م المبا عة عقد

بموجب المستأنف اش ا ا وال التجارة ز أحمد شركة
المباعة مورثه حصص بقيمة المطالبة غية دعواه وأقام رفع
ضده ال عية مك سبة بآة قضائية أ ح ام بموجب ف ا الفصل
لسبق الدعوى تلك نظر جواز عدم مفاده جوري بدفع الدعوى
بداية منذ دفع قد المستأنف إن وحيث، المد ومورث -
4/3/1432 وتاريخ (3218883) برقم بالمحكمة والمقيدة
جدة بمحافضة العامة المحكمة لدى الدعوى موضوع ذات
أقام وأن سبق ضده المستأنف - أ: ي فيما ذلك و يان به
المق - ب ن تم الذي البيع إبطال ف ما وطلب الزايدي محمد بن
صا القا ولدى المحكمة بذات - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
(رقم الدعوى وكذلك الدعي مبارك بن محمد القا - لدى
المستأنف ب ن الم م البيع - ة الدائرتان وأثبتت - إبطاله
المراد - البيع عقد المحكمة أثبتت وقد المباعة ا صص
لقيمة المد مورث استلام تضمن والذي - ومور ما
المستأنف البآة الصفة ح ام تلك اك ست وقد (1 رقم
مسند - ا كم ن صورة مرفق) الدعوى برد وقضت
المتعاقدين بحق القانونية آثار ما و - ة بنود من تضمنه وما
المد ومورث المستأنف تصا - أثبت والذي - 2/12/1432
وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر السآة التجارة
الدائرة من القضايا ا كم صدر كذلك - ب به، المق - ال - ء
ية وحازت ضده المستأنف - الثاني الطرف يقر) أن ع ا كم
من (4/1) بالبند ضده المستأنف وال ام (- التجارة ز أحمد
شركة) الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده
والمستأنف م ما مطالبة بأي ل ا التآة والفروع - التجارة ز
أحمد شركة وم ا - الدعوى محل للشرات مدير أو شرك
بصفته سواء - المستأنف - ول الطرف مطالبة حق أي له ل
س بأنهم - والمستقبل واضر الما - سب ا أو نوع ا ان م ما
دعوى او مطلب أي ق م وإسقاطا ول الطرف لزمة و ل ا ي
شامل ذمة إبراء بالص التخرج و عت سب ا أو نوع ل ان
والمستأنف المستأنف ب ن مستقب نزاع أي قطع قد أنها ا

كم هذا مفاد ان ولما (، 2 رقم مسدند - اكم مرفق () سابقة دعاوى من رفعه سبق ما عدا ما الشرات بتلك يتعلق فيما - مطالبة أي حقه إسقاط ثم ومن حصصا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من المستأنف ذمة أبرأ قد ضده المستأنف وأن (التجارة ز أحمد شركة) الشركة بتلك يتعلق ضده أحمد شركة من، وتخرجها العدل اتب أمام بالتوقيع قام التخارج كم إنفاذا بنفسه ضده المستأنف أن كما - ج أيضا. الباتة الصفة ا كم ذا حاز وقد - الرأنة المطالبة تلك ف ا بما الشركة من وتخرجها بنفسه المستأنف توقيع وان -، (10\\02\\1434 بتار خ (9\\ع\\2) مجلد 82 - يفة (130) بالرقم توثيقها تم والذي (4030169102) رقم تجاري - ل، التجارة ز ورد والذي (، التجارة ز أحمد شركة نفس من، المرحوم لوالده السابق للتخارج تصديقا عد مما، تقر با سنوات ثلاث بحوا ز عباس أحمد المرحوم والده وتخرج لتوقيع تاليا مرفق () المشي... الطرف لذمة وإبراء وائية تامة مخالصة بمثابة م ما ل توقيع وعت الشركة اديد الشرك المشي الطرف من حقه المتنازل الطرف استو وحيث:)... تم يده فيما عة المق - مرية حازت ال ح ام:) أنه ع ثبات نظام من (86) المادة نصت وحيث، به المق - ال - اية حائزة البيان السالفة ح ام تلك انت ولما - د (. 3 رقم ذاتها باق وعلق، صفام تتغ أن دون أنفسم ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية هذه ح ام لتلك ت ون ولا اية. هذه ينقض دليل قبول يجوز ولا، اقوق من فيها فصلت اختصاص ذات أو قضائية جة من ا ي حكم فيها صدر موضوع قضاء النظر يجوز لا أنها:) قضاء المقرر من ان ولما (، نفسا تلقاء من اية هذه المحكمة وتق - وسد با. محلا غ ع اض ا عليها المح وم حق يقتصر وإنما ف ا جديدة دعاوى إقامة عن فضلا ونظاما شرعا إصداره حق له ممن فيها النظر إعادة يوجب ما صدور أو نقضه عد إلا قضاي أمام القضاء لم انة وإضعاف، لاستقرار ا وزعزعة القضائية ح ام ية إدار من ذلك لما، لتمام تقديم أسباب توفرت م ح ام تلك النظر

إعادة بالتماس العادي لسابقة الدعوى قبول عدم إكتمال
الدائرة فإن أعلاه المذكور إكتمال الدعوى موضوع صدر
وقد الشأن هذا - يح المسلك سلك لم المدعية وكيلان
ولما، الافة ٦٢ رقم القضية وست ناف دائرة من المصدق -
١٤٤٢ لعام ٥٤٨ رقم القضية الثانية التجارة الدائرة من
الصادر إكتمال (النفاذ. واجب إكتمال صدر إذ، الفصل عن
الطرف غضت الدائرة أن إلاباتة قضائية أحام بموجب إكتمال
الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم إكتمال الدائرة عيتعن أن
فإنه القضائي المبدأ هذا ضوء و - (١٤٤٣ لعام (29/1) المادة
انت لما - 1 ضده المستأنف مواجهة البيع عقدية الدائرة
بإغفال للنظام إكتمال مخالفة: سادسا وإلغاؤه. نقضه معه يتعن
مما معيها إكتمال معه يصبح مما، ذلك إلهيهم سوب وما صراحة
ينكر لم ما؛ إلهيهم وة وقعهم ممن صادرا العادي المحرر عد) أنه
ع ونصت ضده قدم من مواجهة إته العادي للمحرر جعلت قد
ثبات نظام من من:) أنه ع المادة ذات من (2) الفقرة
ونصت (، إلق عنها تلقى لمن البصمة أو إتم أو مضاء أو إط
بأن علمه ينفي أو خلفه ذلك ينكر أو، بصمة أو ختم أو إضاء
أو خط من مواجهة إية يكسب العادي المحرر أن النظامية
المواد تلك مفادان ولما - 2 .) ته ذلك عد ينكر أن منه
يقبل فلا المحكمة أمام موضوعه وناقش عادي بمحرر
إلهيهم احتج من مواجهة إية وصل يبقى ثم ومن الموضوع إكتمال
وض حال إن إار هذا إلق سقط أنه ع البصمة أو إتم أو مضاء
أو إط إن إار حال باستناء ضده المقدم شركة حصصه من
90 % شراء تم بموجبه والذي المد مورث ون بنه البيع عقد
بصورة تقدم المستأنف أن إكتمال من الثابت فإن إلسات وقاع ع
المواد تلك وإنزال، ضده قدم - ضده المستأنف حق سقط
نحوع الموضوع وخاض شأنه المتداع بن بن قائمة دعاوى
ووجود تقديمه عدم العقد ضده المستأنف وكيل عقب
وقد، التجارة ز أحمد ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة
التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٢:ة- الصفح

رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣ : ك الص خ تار ، ضده المستأنف مواج ة
وسر انه العادي المحررية بقاء ثم ومن البصمة أو ا تم أو
مضاء أو ا ط إن ار من للعقد الشلية ا وانب الطعن - العقد
مواج ته المقدم ا نائية للأدلة إحال ا س يل وسلكت، ف ا ا
ق سقوط رغم بال و ر للدفع واستجابت ع ا بجان ا ونأت
وأعرضت القاطعة اية تلك أغفلت الدائرة أن إلا- تقدم مما
الرغم وع اتخاذ عدم للنظام ا كم مخالفة - البيع عقد ع بال و ر
الدفع ا ق سقوط التمسك مع: سا عا و لغاء. بالنقض حرا و
جعلها النظام بمخالفة ا كم عيب مماي ا رغم المستأنف أن ا
كم من الثابت أن حيث فمن - 1 العليا.. المحكمة من الصادرة
القضائية المبادئ ومخالفة الدعوى جور ا منتجا ونه البيع عقدة
للتحقيق النظامية جراءات و العقد أصل إحضار عليها المد من
الدائرة طلبت - أ: حيث ا نائية للأدلة العقد إحالة إجراءات الدائرة
سلكت وقد بال و ر ومور ما المستأنف ب ن الم م البيع عقد
طعن ضده و، المركزي للبنك بالكتابة الدائرة قامت -
02/04/1444 ب جلسة - ب ا نائية. للأدلة العقد لإحالة تم يدا
البنكية الرسمية التعاملات واقع من المتداع ن مورث
تواقيع من متعددة للدائرة ورد - 10/11/1444 و جلسة - ج
المركزي. البنك من الواردة المسندات رفقة للشرطة وراق
بإحالة الدائرة وقامت المركزي البنك من المسندات إرسال تم
- 01/08/1444 جلسة - 1 مستقل. ظرف بداخل وتحرز ا
وعزل ا الطعن محل الورقة أصل عث بضرورة -
22/10/1444 وتاريخ (1/4403035471) رقم جدة
محافظة شرطة ا نائية دلة مدير إفادة خرا صم وظل، به
علمه نفى أو نائيه أو خلفه ذلك أنكر أو، بصمتها أو ختمها أو
إمضاءه أو خطها العادي بالمحرر عليها احتج من أنكر إذا:)
ثبات نظام من (40) المادة نصت وحيث بالتحقيق المحكمة
فتأمر؛ البصمة أو ا تم أو مضاء أو ا ط ب - ة المحكمة إقناع
ومسندا ا الدعوى وقاع تكف ولم، ال اع منتجا المحررو
ان، بالمحرر متمس ا أو ا تم أو مضاء أو الكتابة حصول

بإثبات يتعلق فيما إلا- الش ادة سمع ولا، النظام ذا عل ا
المنصوص و جراءات للقواعد وفقا، ب ل ما أو الش ود
سماع أو، بالمضا اة تفصل أن عل ا وع ن المحكمة ع
الطعن طرح شوا حده وأعلن ال و ر مواطن وحدد بال و ر
الطعن إجراءات ا صم اتخذ إذا أنها المادة تلك مفاد أن وحيث -
2 (. المحرر ع البصمة - ة إثبات و جوز بال و ر دعاء تحقيق
تتو وحي ئذ تزوره أو المحرر ب - ة للقضاء يكفي ما تتضمن
ولم ومس ند ا ا الدعوى وقاع لانت إذا إلا- بتحقيقه ملزمة غ
و فيها تقدير ع ذلك عاب ولا- ذلك ل ا سيغ اعتبارات وجود
حال عدمه من العقد - ة إثبات للمحكمة يجوز حيث
القضائية القرائن وم ا القانونية الطرق ب افة تزور ا أو
الورقة ا نائية دلة إدارة خطاب باستقبال اكتفت الدائرة أن
إلا- الدعوى للمحرر ا وري التأث من الرغم وع - 3 الدعوى.
منتجة لن يجة الوصول غية للأدلة الموضوع محكمة سماع
أو بالمضا اة التحقيق حق من الشأن ذا النظام ل ا أجازره بما
تقم ولم الدعوى المنتج المحرر ذا للبت والكفيلة اللازمة
النظامية جراءات تجر ولم صـ العقد بطلب مورث توقيع
توثيق - أ: وم ا الدعوى ظروف واقع من عدمه من الورقة
- ة استخلاص لدا وان العقد ل - ة المث تة القرائن من
العديد لدا متوافرة لانت فالدائرة الش ود إ حصة 450
وعدد ا بالشركة حصصها امل عن بالبيع تنازل ز عباس أحمد
(السيد) أن وصر حا وا - ا إقرارا تضمن والذي -
20/09/1431 المؤرخ الشراء قرار ع المتداع ن و ائية تامة
مخالصة بمثابة م مال توقيع و عت الشركة ا ديد الشرك
المش ي الطرف من حقها المتنازل الطرف واستو، التنازل ذا
قبل الذي ز عباس أحمد أسامة السيد - 16/10/1431 وتاريخ
(ر/ع/ 8) مجلد (172) يفة (275) برقم جدة بمحافظة
الصناعية التجارة الغرفة لدى العدل اتب طرق عن التوقيعات
توثيق تم وقد (، المش ي... لزمة وإبراء ة يث ت ما أن كما - ب
عل ا. المتنازل ا صص قيمة ل امل المد مورث استلام وإثبات

البيع - ة لإثبات يكفي و و القرنة من وأقوى الدامغة دلة تحت
يندرج رسد محرر و و فإن كذلك - ت للمبلغ. مورثها استلام
من تضمنه وما البيع وعقد الشراء قرار - ة تثبت أ ل
حيث ضده المستأنف أقام ل ال الرأنة الدعوى و - تزوره
المزعم - البيع عقد مبدأ العليا المحكمة قضاء المقرر من
ان ولما المضادة. ل ل و س ل ل ل ي ج نحو المتداع ن
مورث توقيعات تتضمن المركزي البنك من المرسلة البنكية
التعاملات مسدندات بقصور معيبيون فإنها ذلك ا كم
أغفل وما، الدعوى ا كم وجهه به لتغ - لو والذي، الدعوى
جوري دفع لأي الموضوع محكمة تتصدى أن صل:) أن
قضائيا إذا عن الطرف غضت قد الدائرة إن وحيث -،
1/12/1442: وتاريخ 4228122: رقم العليا بالمحكمة ا
امسة الدائرة قرار (.) القرار مصدرة للمحكمة وإعادته
نقضه وتعين ال سبب قد ح ل م ع ع ا ض لطرق التنفيذية
اللائحة من (41) المادة أن وما، العليا المحكمة عن
الصادرة القضائية المبادئ خالفت قد تون مما؛ الدعوى
و ا وري المنتج جراء المحكمة من صادر قضاي لمبدأ ا كم
مخالفة ع ا ض محل ان إذا) أنه ع ونصت النظام مخالفة تحت
يندرج العليا المحكمة عن الصادرة القضائية المبادئ أحد
مخالفة اعت ا كم: ثامنا إلغاؤه. وتعين بالنقض حرا و
جعله النظام بمخالفة ا كم عيب مما (، النظام لمخالفة اع
ا ضا دغ، سابقة قضايا العليا المحكمة دوائر إحدى به أخذت
أو، العليا لعام ١٣٩٨٨٩٠٩٤٧٠٤٤٧ رقم بالقضية عشرة الثامنة
الدائرة من الصادر ا كم () المد من المقدمة ا تامية
بالطلبات العدة) ان قضاء المقرر من ان لما - 1: ا صوم
يطلبه مما بأك ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -،
١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤
لعام ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ رقم بالقضية الصادر ا كم -، ١٤٤٤ المد
بالزام ا كم طلب إ المد انت:) نصا الدائرة دونتها بما (3
الصفحة) ا تامية طلباتها حصر قد المد أن - ع ا ض محل - ا

كم من الب ن ن ولما - 2 - (. ١٤٤٤ لعام لورثة يدفع بان
المستأنف بإلزام وقضت ا صوم يطلبها مما بأك قضت الدائرة أن
إلا (، ر ال 27.932.012) مبلغ ا رازي ولعاقها (، ر ال
97.762.042) وقدره مبلغ لعدنان يدفع بأن عليها: تاسعا
بالإلغاء. حرا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، ضده المستأنف
من المقدمة ا تامية الطلبات عن يز د مبلغ و و (ر ال مليون
331.882.138) وقدره مبلغا ز عباس أحمد بداية ومنذ أنها ا
وابية المستأنف ومذكرات ا كم من الثابت إن حيث - 1: و يته
المدع ن مورث لتنازل والمث ت النظامية لأر انه المكتمل
الشراء قرار الرسد للمحرر الدائرة إغفال حصصها امل عن
بالبيع تنازل ز عباس أحمد السيد:) نصا تضمن والذي -
العقلية قواه ب امل - المتداع ن ومورث المستأنف من
الموقع الشراء بقرار المستأنف وتمسك الدعوى توقيع و
عت الشركة ا ديد الشرك المشي الطرف من حقها المتنازل
الطرف استو وحيث، التنازل ذا قبل الذي ز عباس أحمد أسامة
السيد إ حصه 450 وعدد ا بالشركة التجارة الغرفة لدى
العدل كتابة أمام والمث ت التجارة وزارة قبل من
والمدقق (رقم... مسد ند - الشراء قرار مرفق () المش
ي... لزمة وإبراء و ائية تامة مخالصة بمثابة م مال و الرسد
المحرر:) أنها الرسد المحرر عرفت قد ثبات نظام من ()
25) المادة إن حيث -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد
(172) - يفة (275) برقم جدة بمحافظة الصناعية يكسبه
الذي مر (؛ واختصاصها سلطتها حدود و، النظامية للأوضاع
طبقا، الشأن ذوي من تلقاه ما أو يديها ع تم ما، عامة بخدمة
م لف - ص أو عام موظف فيها يث ت الذي الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما ال
افة ع الرسد المحرر:) أن ع النظام ذات من (26) المادة
نصت كما - 2 الرسد. المحرر صفة ع ع يض فإنها ثم ومن (،
ذلك غ يث ت لم ما؛ عليها الرسد المحرر الشأن ذوي من
أي ذكره ما مضمون و ون، نظاما المقررة بالطرق تزوره

يثبت لم ما؛ حضوره مسدود والمسند هذا إن وحيث:)
مبدأ أر - الذي ست ناف قضاء عليها استقر ما خالفت قد
بذلك الدائرة وتون الدائرة سلكتها الذي النحوع وإغفاله
تجاليه يجوز ولا الافة، م متها حدود محرره اقام أمور من فيه
دون بما الافة عة الرس المحرر: " ونص اثبات نظام من
والعشرون السادسة المادة من و الفقرة ع بناء، ة و ورسد أول
محكمة حكم تأييد من مناصا الدائرة معها تجد لا- الذي مر،
تزوره عليها المد يدع لم وحيث "، نظاما المقررة بالطرق
تزوره يثبت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من حدثت أو 3-
- (١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية الثانية ست ناف
دائرة من المصدق - - ١٤٤٤ لعام ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٤ رقم بالقضية
عشرة ادية الدائرة من الصادر اكم () درجة أن:) المملكة
قضاء عليها استقر ما و والعقد أطراف من (والقبول يجاب)
من أر انه توافرو - ته الشراء ب ن ل صص البيع لتمام ش ط
أنه قضاء المقرر من فإن تقدم لما إضافة عقد من (ثامنا)
المادة نصت وحيث، عليها التوقيع عل م المد وإن ار، التوقيع
لتطابق واحد - ص عليها الموقع أن تب ن، م ٣/٣/٢٠١٦ والمؤرخ
المد وكيل عليها اسد ند الذي العقد يتحقق لم ما و والعقد
أطراف من والقبول يجاب تحقق عد إلا- ينفذ لا- ذلك أن
شرعا المقرر من ولكن، لورث م وكذلك الشراء ب ن
لانتقال قابلة ا صص:) أن ع التأسس الدائرة من المصدق -،
١٤٤٠ لعام ٥٠٦٩ رقم بالقضية الثانية التجارة الدائرة من الصادر
ا كم () الدعوى رفض إ الدائرة معها ت مما، ذلك عل م المد
إن ار عد، الدعوى ماثل المديدى لم وحيث، شأنه والقبول
يجاب وتوافر البيع ع وارتضيا وافقا قد البيع طر أن الدعوى
وقاع من الثابت ان ولما - (، ١٤٤١ لعام ٧٦٩ رقم بالقضية و
التجارة ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة
المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٣: ة- الصفح رقم
١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار الم تبة النظامية آثاره وسر ان البيع
ة معها يثبت الذي مر ا صص تلك قيمة استلام عدم شأن

والمستأنف المتداع ن مورث ب ن نزاع أي يثار لم وكذلك البيع
ع اع اض أي عليها تصفية الدائرة إغفال: عاشرا (.) بالباطل ب
نكم أموالكم تألوا ولا:) عا لقوله بالمخالفة بالباطل الناس
أموال أل قبيل من عد دفعه إعادة ل ون المبلغ بذات المطالبة
جواز وعدم عليها ال - ل شطب وتم النظام حسب تصفي ا تم
قد التجارة ز أحمد شركة أن، درجة أول محكمة حكم تجا
ل: ا المتعلقة با صص المطالبة جواز وعدم التجارة ز أحمد
شركة الله رحمه ز أحمد الشيخ من ل تخارج عد أنه حيث،
النظام حسب ل ا ولاوجود م ية شركة ع الدعوى إقامة قبول
وعدم الدعوى رد عل ا يجب و ان -، 1437 منذ ل ا التجاري
الشراء قام فقد (الدعوى محل الشركة) التجارة ز أحمد
شركة، الشركة نفس من - 1434 العام ضده المستأنف
تخارج وكذا، ضده والمستأنف المستأنف مورث -، 1431
لعام للدفع الدائرة تجا ل: عشا ا ادي (. 8 ورقم 7 رقم
مرفق)و- 11/4/1437 بتاريخ التجاري ال - ل شطب وكذا،
التجارة ز أحمد شركة بتصفية التجارة ز أحمد شركة ا عد
سي تب ل ونه للشركة ا كم ومخالفة الدعوى الرأي وجه ا
وري تأث ه رغم ذلك لإثبات الكفيلة إجراءات اتخاذ وعدم ا
صص مبلغ بدفع المستأنف من المبدئ ا وري الدائرة اس
يضاح ع أجا ب أصالة عليها المد أن (3 الصفحة بداية) ع اض
محل ا كم من الثابت أن حيث فمن، بالباطل الناس أموال أل
قبل من عد مما مرت ن المبلغ دفع عليها فأجا ب ذلك من أك
المد لدعوى وفقا قيم ا أن ح ن، فقط (ر ال 450.000) بمبلغ
التجارة ز أحمد شركة لنفسه والده حصة شراء قيامه واقعة
عن - 09/11/1443 بجلسة مئة (ر ال 120.000.000) مبلغ
مقابل وذلك، المملكة ف ا حصص لوالده ان ال الشرات
جميع حصصه جميع منه شي أن ع حياتها حال والده مع
اتفق أنها:) عليها المد بمجرد حقوق ا البنوك استوفت وقد
الديون تلك من دين ب ل ا اصة البنكية حساباتها المبالغ إيداع
خلال من للبنوك والده ديون سداد خلال من سداد ا تم ر ال

مليون وعشرون تلك ومنتج جور لا دفعا أنها الدفع ذا من
البن إن وحيث، الزايدي القا - قبل من شأنه الصادر
العامة المحكمة قضية سنوات قبل للمحكمة وقدمت،
المبالغ تلك إيداع: أصر لا المثال سيل وع عدمه من الدفع
هذا إثبات شأنا من ال إجراءات اتخاذ بالدائرة و وان أغفلته
الدائرة أن إلا الدعوى الرأي وجه التأث شأنه من حيث الدعوى
قوق الديون اس يفاء ومدى الديون تلك من دين بل ا اصة
البنكية حساباتها المبالغ وإيداع المبلغ سداد المستأنف قام إذا
عما للاستعلام السعودي النقد مؤسسة مخاطبة - 1 المحاس
ية المسدندات لطلب - 8/6/1433 وتاريخ (33286392)
رقم الدعوى ناظرة الدائرة جدة بمحافظة العامة المحكمة
مخاطبة - 2 عدمه. من والده عن المدفوعة المستأنف من
مرة المبالغ تلك بدفع المستأنف بإلزام - عاض محل - ا
كم صدور غفال ذلك ع وترتب إجراءات تلك أغفلت الدائرة
ان إلا الدائرة. حوزة ل و لا الدعوى تلك المقدمة تقديمه
سبق ولما له لذلك: الطلبات بالإلغاء. حرا و جعله سلامة
الشرعة ومخالفة بالقصور ا كم عيب مما بالباطل الناس
أموال أ ل قبيل من عدا كم هذا ان ولما، أخرى ورد ما ع عليها
المد وكيل وأكد (. المد دعوى برد مجددا وا كم الصادر ا كم
نقض الموضوع و شكلا ست ناف قبول فضيلتكم من نطلب
أسباب من الموقرة الدائرة تراه ولما المنطوق تفصل لم
فالدائرة ا كم منطوق صيغة ع فقط منصب اع اضنا أن
نؤكد:) وحاصل ا المد وكيل من المقدمة عاض لائحة ع
الدائرة اطلعت كما، عاض بلائحة، رالا وثلاثون وثمانية ومئة
ألفا وثمانون واثنان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (ر
ال 331,882,138) مبلغ سداد عليها المد بإلزام حكمت
الدائرة إن حيث ال - يح النحوع يتوجب حام أن فضيلتكم
علم شرف ع يخفى ولا - جما المبلغ بذكر اكتفت وإنما عدد
م رغم التحديد وجه ع للمدع ن المستحقة المبالغ ا كم
مصدرة الدائرة تو - ولم عليها المد أن كما (الصك صورة

مرفق () 229014721194320022) قضي حكم بموجب
ثابتة وصية ناك بأن الدائرة إفادة تم أنها علما تنفيذ يمكن ح
مفصلة تون أن نظاما عدنان - 1: - ي ما اعتبار ع ن الوصية
أخذ وعد الشرعية أنصب م حسب المستحق ن بيان فإن عليها
و-، 12/05/1438 تاريخ و (38391575) رقم الورثة حصر
بموجب الورثة أحد و محمد عاتقة - 2 رالا. وسبعون مئتان و
ألفا وسبعون و سعة وسبعمئة مليونا و سبعون ستة (رال
96.779.270) وقدره مبلغ ستحق و و (1017092733)
رقم وة، ز عباس أحمد - 3 رالا. عشر سعة و ومئتان ألفا
وخمسون وواحد وستمئة مليونا وعشرون سبعة (رال
27.651.219) وقدره مبلغ ستحق و (1007056847) رقم
وة، ا رازي ع محمد يح الفضيلة أ اب رالا. وسبعون و سعة
وثلاثمئة ألفا وسبعون واثنان وستمئة مليون وعشرة مئة (رال
110.672.379) وقدره مبلغ والمستحقة المتدا ع ن مورث ا أو
- وال الوصية شكلا ست ناف قبول: أولا- الموقرة. الدائرة
مقام من اطلب فإن المدع ن مستحقات تفصيل وعدم وجو
ال - يح النحوع ا كم تفصيل عدم الموقرة الدائرة لمقام
تب ن وحيث و سبعون ستة (رال 96.779.270) قدره
إجما مبلغ (1017092733) رقم وة، ز عباس أحمد
عدنان للمد يدفع أن عليها المد بالزام ا كم: ثانيا النظامية.
المدة لتقديمه (رال 27.651.219) قدره مبلغ)
1007056847) رقم وة، ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة
للمدعية يدفع وأن، رالا- سبعون و مئتان و ألفا وسبعون و
سعة وسبعمئة مليونا وعشرة مئة (رال 110.672.379)
وقدره مبلغ الوصية لمستحقي يدفع أن عليها المد بالزام وا
كم، رالا عشر سعة و ومئتان ألفا وخمسون وواحد وستمئة
مليون وعشرون سبعة - 02-11 بتاريخ النظام المودعة
المذكورة ع الدائرة اطلعت كما ع اض. بلائحة ورد ما ع المد
وكيل وأكد (رالا- سبعون و و سعة وثلاثمئة ألفا وسبعون
واثنان وستمئة مليون أن تر لا عليها المد آثارا ال الطعون

جميع أن الفضيلة لأ - اب أب ن أن أود، ز أسامة عليها المد من المقدم ست ناف ع جوابا:) ونص، المد وكيل من المقدمة - 1445 عليها المد دفع أن: أولا: أقول يوضح زيادة باب ومن عل لا للإجابة يكفي ما عليها المد ضا كم اسباب و حينه عل لا جابة تمت أن وسبق، عليها المد ضا كم ن يجة غ لموك المملوكة اصة ع وقع إنما المذور والصد، ز أحمد موك مورث ملك الدعوى محل اصة لأن وذلك، له محل ولا ي - لا ف الفصل لسبق النظر جواز عدم تتغ أن دون ا صوم ب ن قام نزاع إلا اية ح ام لتلك ت ون ولا:) نصت وال، ثبات نظام من ٨٦ المادة إ واسد نادا، الدعوى تلك طرفا المورث يكن ولم، آنذاك الشركة ان والذي - الدعوى ذه محل - ز أحمد المورث حصص ع ول س للمول المملوكة اصة ع وقع الصد أن يت المادة ذه و النظر (، وسد با محلا ذاتها باق و علق صفام البيع أن ع يدل مما إن: ثانيا لها. وجه لا النظر جواز عدم عليها المد دفع فإن و التا، تمثيلها أو عنها الصا ق للمول ول س، الدعوى يُختصم ولم، يرزق حيا الوقت ذلك ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة رال ألف ٤٥٠ و الثمن بأن يزعم فتارة الدعوى ذه محل ا صص قيمة عليها المد تناقض و ثمن بدون ان المد عليها سد ند الذي المزعم بإلزامها حكم لا - يجة ن يجة من لها خلصت وما س ي لا كم مصدرة الدائرة لها أشارت ما و هذا، اعتباره وعدم الزعم هذا اطراح يوجب الصارخ التناقض ف هذا، رال مليون وقدره بمبلغ قيم لا والذي لها المحكمة ت ليف عد غزالة أبو طلال المحاسب قبل من تقييم لا تم ال اع محل الشركة حصص أن و ما الفضيلة أ - اب العادلة. ا صص بقيمة أنها يزعم عليها المد أن و ما لذلك عليها التخارج وتم الشراء واعتمده، رالا وثلاثون وثمانية ومئة ألفا وثمانون واثان وثمانمئة مليون وثلاثون وواحد ثلاثمئة (رال 331,882,138) الدعوى يؤكد تناقضا والقيمة الثمن تناقض بل، تم البيع أن ع - يح دليل أو ب نة يقدم ولم، الدعوى محل وأولاده ز أحمد شركة لها

المملوكة اصة المورث من اشدى فالقول ب نة بي ما ول
 س البيعان اختلف إذا: وسلم عليها الله ص الله رسول عن
 مسعود ابن روى لما، الباع قول فالقول والقيمة الثمن
 ختلاف عند أنها صل أن و ما. وؤد اع اض رفض: أولا:
 الموقرة دائرتكم من أطلب فاي لذلك، القيمة يضمن فإنها عتبار
 ة صف ا وأل مال ا رأس و - ب اختيار ا الشركة بتصفية قام
 عليها المد أن و ما، الباع قول وكيل فعقب (. ست ناف - يفة
 مو - ة ما وفق المبالغ وتفصيل ا رازي وعاتقة ز احمد
 عدنان من المقدم ع اض قبول: ثانيا موضوعا. ز أحمد
 أسامة من المقدم ونطلب عليها المد عن وكلاء منا
 المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع أيضا يطلع ولم
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يطلع لم بأنها عل
 ا المد جلسة و لك و ي. الدائرة بر د فع عذر فإن، القضا ي
 ال نامج يقدمانها ما وإدراج أيام 5 مدة خلال المذكرات ب
 بادل الطرف ن الدائرة فأف مت جابة. وتقديم لذلك م ال
 الرد:) من لأجلها استم ل ما عل ا المد وكيل تقديم ل ا ي ب
 ن فلم القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك ونيأ أطراف ا ا
 والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -، 20-02-1445
 بأنها أفاد إنها ثم، مقبول غ السلوك ذا بأن وأف متها (، عل ا
 المد من المقدمة ع اض لائحة ع المد وكيل جواب ع والرد
 المد وكيل من المقدمة ع اضية اللائحة ع يتع ن ادعاءات ع
 انطوت وحيث، عليها المد من المقدمة ع اضية اللائحة ع عقبا
 المد من المقدمة المذكرة إ بالإشارة:) ونصها، الدائرة إيميل
 ع ليلا. بالأمس بجوابها تقدم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
 التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٤: ة-
 الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار - عليها المد ان ا كم
 مدونات من والب ن الثابت أن حيث فمن: للبنوك المد
 مورث ع المستحقة للديون ا صص بيع مبلغ سداد الدفع ع
 التأكيد: أولا: ي بما عل ا الرد خلال من المبلغ لذلك بدفعه
 ودفع (ر ل 120.000.000) والبالغة ل صص الفعلية

القيمة به مدون المد مورث مع حصص بيع عقد إبرام مفاده
جور لا دفعا آثار قد - المستأنف رقم بن ي شيك: اصر لا
المثال س يل ع نورد ا، للبنوك للمبلغ عليها المد سداد تث ت
دامغة لمس ندات توصل عليها المد إن وحيث، للبنوك - المد
مورث - والده ديون سداد بمبلغ الوط العري للبنك ز عباس
أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العري البنك
لصا - الفر - السعودي البنك ع م - وب - 26/11/1431 وتاريخ
(599140/1) البنك لصا الفر السعودي البنك ع م - وب -
26/11/1431 وتاريخ (599139/1) رقم آخر بن ي شيك (. ز
أحمد أسامة) عليها المد بتوقيع ومذيل (رال 3.000.000)
وقدره ذين إن وحيث (. ز احمد أسامة) عليها المد بتوقيع
ومذيل (رال 3.000.000) وقدره بمبلغ الوط العري للبنك
ز عباس أحمد من المسددة القيمة ب ونه مسد با الوط العر
ي وحيث، للبنوك - اصص با ع - المد مورث ع المستحقة
الديون دفع طرق عن ل صص الفعلية القيمة سداد عليها المد
دفع ع تث ت ودامغة قوة قرنة عدان المسد ندين عليها المد
من المقدمة الطعون أوجه ب افة والتمسك التأكيد: ثانيا
الدعوى. رد معها يتعن مما، الدعوى الرأي وجه التأث شأ لا
من جورعة مسد ندات عد المسد ندات تلك إن حائزة بابة
قضائية أح ام بموجب ف ا الفصل لسبق الدعوى نظر جواز
عدم الدفع وكذلك، الدعوى بنظر نوعيا المحكمة اختصاص
عدم الدفع) سيما ولا الطعن محل ا كم ع القصور الدعوى
بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم - ست ناف مدار - ا كم
ع الطعن وجه إ نضيف: ثالثا خرى. الطعون بيا التمسك مع
(به المق - ال - اية وفق الدعوى تلك ع التجارة المحكمة
اختصاص ين سط) ع بناء نصا اختصاصا سبب ت الدائرة أن
ا كم مدونات من فالب ن، الدعوى بنظر باختصاصا سبب ته
فيما ال سبب ب التجارة المحاكم بنظر) تتعلق فإ ا عل ا الم
ساند للمادة بالرجوع أنه: أن ذلك ومعيب قاصر سبب ب
الدائرة سبب ته ما إن وحيث (، التجارة المحاكم نظام من)

16) المادة من (4) الفقرة ع و شتمل مادة 250 عن يزد ما إتصل ال النظامية النصوص من العديد ع يحتوي الشرات نظام إن وحيث (، الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة والمخالفات للدعوى تاما خروجاً تخرج الدعوى ذه طبيعة أن كما - . العدم ساوي والفرض - ا فرض ع - بي ما العلاقة شابت ال المخالفة وجهه تحدد لم الدائرة أن وحيث مرة القواعد من العديد تلك بنظر باختصاص ا حكم ا تأسس للدائرة سيغ الدعوى تلك طبيعة مخالفة أي توجد لا- إذا الشرات نظام أح ام تطبيق عن الناشئة بالمخالفات ا اصة الفقرة تلك عن الدفع: را عا الدعوى. بنظر نوعيا المحكمة اختصاص عدم ا كم من مناص لا- و ضد، بالإلغاء حر ا و جعلها بالقصور ا كم عيب مما، البيان نفة المادة ذه ع بناء الدعوى خاص نص فيها يرد لم فيما) أنه ع نصت التجارة المحاكم نظام من (93) المادة انت لما: بالتج يل عي ا تناقضات ع تنطوي ل و ا تحرر ا لعدم الدعوى عن النظر بصرف قد الشرعية المرافعات نظام من (66) المادة إن وحيث (، التجارة الدعوى طبيعة يخالف لا بما المحكمة بنظر ا تختص ال الدعوى ع الشرعية المرافعات نظام أح ام تطبيق، النظام: " المغ - عا الله رحمه - الموفق قال، به المد معلومة، معلومة أي محررة الدعوى ت ون أن الدعوى شروط من أن من - الله رحم م - الفقاء قرره ولما، الدعوى تحرر استلزمت تحررا محررة إلا- الدعوى ت - ولا: " ال وي الشيخ قال تحرر ا قبل ف ا السدي - لا- الدعوى أن ونظاما فق ا المقرر من ان ولما (، 8/ 510 ") محررة إلا- الدعوى ا كم سمع ولا- نجد الدعوى لائحة بتمحيص إنه وحيث (. 436-435-6 -) (القناع كشاف ") مج ولا يلزمه أن يمكنه ولا ألزمه به اع ف فإن المد ادعاه عما عليها المد سأل ا كم لأن المد علمه بناء البيع بطلان ع ف ا و ساند دعواه ضمن قد المد أن ذلك و ام والغموض بالتج يل الدعوى عيب تناقضات ع انطوت حيث نظاما اللازم الوا - التحرر من خلت قد أ ا - دعواه ومضمون فحوى يناقض بما

دعواه ختم أنها إلا (، البيع فة أثناء للآلية المورث فقدان
ع بناء باطله والات البيع عملية لا أجرت الالات أن:)
نصا أورده ما ع الدعوى يجعل مما أخرى مرة البيع عقد ب -
ة وأقر عاد ثم اصص قيمة بدفع عليها المد بإلزام وطالب -
الالات بطلان ن يجة البيع عقد بطلان ف لا يطالب ان
ال السابق عاتقة) عل لا المد استجواب بطلب الدفع: خامسا
الدعوى. تلك عن النظر صرف معها يتع ن مما والغموض و
ام بالتج يل الدعوى عيب الذي ا سيم التناقض ع منطوية
(، مباشرة خصمها استجواب ا صوم من لأي - 2:) أنها ع تنص
ال ثبات نظام من (20/2) المادة نص ع بناء: الدعوى الرأي
وجه التأث شأنه من استجواب الون (ا رازي يحضر أن
استجوابه تقرر من ع و جب، لاستجوابها اصم بحضور تأمر أن - ا
صوم أحد طلب ع بناء أو نفسا تلقاء من - للمحكمة:) أنها ع
النظام ذات من (21/1) المادة وتنص دون ذلك ضرورة عدم
بزعم رفض المد وكيل أن إلا (ا رازي عاتقة) عل ا المد
استجواب بطلب بتدائية المحكمة امام دفعا أثار قد عليها المد
ان ولما (، لذلك المحددة ا لسة ثم (عليها المد - اب ا) ا
تطالب دعوى عل ا المد تقيم أن س ساغ لا إذ منطقي وغ مف
وم وغ م م رد " ا ياد ع " عل ا المد بأن بالقول واكتفى ساغ
س ب أو و ا م ر ا كم. عيب نحو ع ساغ س ب عليها الرد أو
وإجابته تمحيصه يتع ن جورا دفعا ونه من الرغم ع وا - م ر أو
س ب دون رفضه وراء الدائرة ا ساقت وقد، ا ياد ع ت ون
مورا اس يفاء لثبوت الدعوى تلك رفع رغب لا عدم سي
بت حيث الدعوى تلك مؤثرة ست ون أقوال لا ل ون
للاستجواب وإحضار لا عل لا المد استجواب بطلب تتمسك
وحيث مكتب من الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
بالدفع والتمسك التأكيد: سادسا الدعوى. الرأي وجه التأث
شأ لا من فإن ثم ومن اصص لقيمة المد ومورث المنظورة
التخارج دعوى الصادر المحاس التقييم ع س ناد جواز عدم
مؤداه جورا دفعا الدعوى تلك فجر منذ أثار عليها فالمد: ا

صص لتقييم كأساس غزاله أبو طلال تقدير يتضمن والذي ب
- ته المد أقر وقد المد ومورث عليها المد ب ن ران
ومكتمل - يح عقد تقدير ا تم قد المباعه ا صص تلك أن -
1: أن ذلك داره المحكمة لدى ب امل و ما القيمة تلك
والمشي الباع ارت - وقد الرضائية العقود من البيع عقد أن
و ما، رال مليون وعشرون مئة (رال 120.000.000)
وقدره بمبلغ المد مورث حصص قيمة استمر (والده حصة
%- 90) ب سبة التجارة ز احمد شركة ك اصة وتملكه المد
مورث حصص شرائه عد عليها المد فإن ذلك إضافة ونظاما.
شرعا المعتة ا لي ما والتوقيع عليها للمد حصصه ويع
الشركة من بالتخارج قام ثم والده صص عليها المد ملكية
شأن اء اض أي بيد ولم سد ت ن لمدة عليها المد مع الشركة
شراكتها المد تامة مخالصة عد القرار ع التوقيع أن ع تفاق تم
بموجبه والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م - الدعوى محل -
التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع
بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434 لعام 9/ع/2 مجلد - 7
عدد - 130) برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل
ذلك تأكيد تم وقد - المشي - عليها المد لزمة وإبراء و ائمة
تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد مواجة ية يك
سب المحرر ذا إن وحيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34)
رقم بجدة الصناعية التجارة بالغرفة العدل اتب وحيث (، نظاما
المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره الشأن ذوي من
حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور من فيها دون بما
ال افة عة الرسد المحرر:) أنه ع قضاء المقرر ومن الشركة
بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ب اءة وإقرارا
صص تلك شأن التعاقد ب - ة منه وصرح ا وا - إقرارا عد
القرار ذا ع المد توقيع إن سقط مما ونحوه براء) أن قضاء
المقرر من انه وحيث (، مردود فسعيه يديه ع تم ما لنقض
سد من) انه المقرر من أنه وحيث (، ا لاص ا ع قرار
الرجوع جواز عدم) - (١٤٤٤ لعام ٩٠٣٠٧٧٠٤٤٧ رقم

القضية - ١١/١١/١٤٤٤: وتاريخ ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ رقم با كم الصادر التجارة بالمحكمة الثالثة التجارة الدائرة من الصادر ا كم () اق من الصادر القضا ي بالإقرار التمسك: سا عا الفع. بتقييم ا ومقر الطرف ن ب ن فعليا مقيمة ل و ا محاس تقييم بموجب ا صص تقييم إعادة يجوز لا- فإنها تقدم ما ع و ناء شركة مورثها حصص قيمة بدفع عليها المد بالزام ا كم غية دعواه أقام المد أن الدعوى من الثابت أن حيث فمن: المد ومورث عليها المد ب ن التام البيع عقد ب - ة المد والبالغة ل صص الفعلية القيمة تضمن والذي المد ومورث عليها المد ب ن الم م ا صص بيع عقد بتقديم الدعوى فجر منذ دفع عليها المد أن وحيث، التجارة ز أحمد النظامية آثاره وسر ان ومضمونها العقد ب - ة أقر قدي ون المدفان ثم ومن، بطلانها التمسك أو البيع - ة المد طعن عدم سي ا الدائرة أكدت وقد (، رال مليون 120) المد. دعوى برد القضاء معها يتع ن الذي مر ومضمونها بنوده إن ار ثم ب ته قرار يتم بحيث العقد بنود تجزئة جواز عدم قضاء المقرر من انه ذلك، حقها لية حائزا وأض ونظاما شرعا المعتة أليتها ب امل و و - المد مورث ب ن ا صص بيع عقد توقيع الثابت أن و ا صص لقيمة المد مورث واس يفاء الم م العقد ب - ة سبق ما عضد ومما ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٥: - الصفح رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار بالغرفة العدل اتب أمام والمث ت التجارة وزارة من الصادر التصديق بموجب ا صص عن التنازل قرار ع بالتوقيع المد مورث وقام -، 16/10/1431 بتاريخ عليها والمد - للتعاقد التوقيع تاريخ من (املة سنوات 5) ع يز د ما عد أي - 1436 عام إلا- عنها وليا عي ن يتم ولم -، 16/10/1431 وتاريخ (ر/ع/ 8) مجلد (172) - يفة (257) الرقم تحت بجدة التجارة تلك بمقابل للمطالبة طرق أي - أليتها توافر ظل - المد مورث سلوك عدم ان وحيث، والنظام الشرع ل - يح وموافقته العقد - ة يث ت الذي مرا

صص بيع عقد ع التصرف أعمال من عد البيع بأن العامة
القواعد تق - " أنه قضاء المقرر من ان ولما، الدعوى محل ا
صص تلك لقيمة اس يفائ ع قاطعا دليلا عد باس داد ا ح أو ا
صص وقت أي التصرف بوقت للتصرف لية بتوافر والعة
عليه ي ر ولم الرشده سن بلغ من و و للتصرف أ ل و
ممن ينعد العقد فإن ثم ومن المشي أو للباع بال سبة
سواء المد وادعاءات ردود فبتمحيص: ج وتدل س تناقضات ع
المد ادعاءات انطواء: ثامنا ". ذلك عدم ما أي أ لية ع يطرأ
قد لما ووجوده العقد - ة ع أثر ولا- العقد ا عقاد مالك ووالده
عليه المد ب بن الم م العقد ب و ر طعن ا كم مصدرة
الدائرة لتضليل سعيه س يل - 1: ي فيما ذلك وتج ا
والتناقض الوا - التدل س عل ل ران أ ل نجد عدة لدى
الدعوى عديد أقام أنه من الرغم ع عليه يطلع أو عنه سمع
مرة أول أنه وزعم، ر ال مليون 120 بقيمة عل ا ال ا - تم وال
الفعلية ا صص قيمة يث ت والذي ا صص دعوى ذكر عليه المد
وكلاء أحد أنه نصا وذكر سمية بالقيمة ان العلاقة ذات ا ل ا ت
لدى المث ت العقد بأن دائما يذكر ان المد أنه كما - 2
الموضوع. بذات قضائية ج ل ا سابقا عليه واطلاعه و - ته
بقيمتها وعلمها يقينا علما بالعقد علمها يث ت و ذا، الدعوى تلك
جلسات إحدى ضبط ثابتة وأ ا ر ال مليون 120 ل صص الفعلية
القيمة أن سابقة إقرارا عت المحكمة أمام سد وته أن ذلك ب و
ره الطعن أو - ته إن ار أو إن اره حقه سقط مما ال و ر أو
بالإن ار عليه يطعن ولم أخرى قضائية دعوى مواج ته تقديمه
عند الصادر المحاس التقييم ع دعواه وكيله اس ناد الدائرة ع
المد تضليل يث ت ما أن كما - 3 ". ا ل ص ا ق قرار الرجوع
جواز عدم " قضاء المقرر ومن، و - ته بالعقد وتاريخ ()
185/17/2) رقم ا كم ل الصادر بجدة دارعة بالمحكمة
عشر الساعة التجارة الدائرة من منظورة انت ال التخارج
دعوى الصادر غزاله أبو طلال مكتب من أن:) نصاف ا جاء
ال ا واية مذكرته وكذلك ا كم الوارد النحوع - الدعوى بتلك و

علق الارتباط وعدم الدعوى بموضوع الدعوى تلك صلة ينفي
 أنها ح ن - 2/12/1432 الدائرة ع المد تضليل و يؤكد ث ت مما
 (؛ له... محل ولاي لا دفع - 2/12/1432 وتاريخ (185/17/2))
 رقم با كم ف ا الفصل لسبق الدعوى النظر جواز عدم عليه
 المد دفع موظف و أسامة باسم ا صص نقل ز أحمد وكيل بأن
 ذكر أنها المد تضليل ومن - 4 يضره. ما و ك لمصته و ظنهم يراه
 ما الدعوى تلك من يأخذ بحيث الوقاع يجيء فنجده العقد تبطل
 ال العامة القواعد من ل ست لية نقص أيضا ست ن من أك
 عد الشركة ذات من تخرجها عملية إتمام بتوكيلها عدنان المد
 قام من نفسه و نجده أسامة عند عد بل الدعوى تلك حق له
 ان ان بحقه تمسك عدنان ان نرى ولم للإبطال قابل يصبح نا
 فالعقد ا التمسك المصرة لصاحب تج ال رادة عيوب من عت
 انما مطلقا بطلانا ة عدم المد من المبدى الدفع ع جوابا: المد
 من المقدمة الموضوعية الدفع ع الرد: تاسعا الدعوى. ذه منه
 تقبل فكيف نفسه المشي ع بها ا اصة ا صص باع سنة
 فضيلتكم فنجيب، الشركة لموك المملوكة ا صة ع وقع الص وأن
 ز أحمد مورثه ملك الدعوى محل ا صة أن ع تأس سا ف ا
 الفصل لسبق الدعوى نظر جواز عدم الدفع والمقيدة جدة
 بمحافضة العامة المحكمة من الصادر ن ا كم ن تمثلت به
 المق - ال - اية حازت أخرى بارة قضائية أحام ع عليها المد
 اس ناد أغفل المد: - بالتا بن صا القا - ولدى المحكمة بذات -
 8/6/1433 وتاريخ (33286392) رقم الدعوى وكذلك،
 الدعي - مبارك بن محمد القا - لدى - 4/3/1432 وتاريخ (3218883)
 برقم بالمحكمة إبطاله المراد - البيع عقد
 المحكمة أثبت وقد المباعه ا صص لقيمة المد مورث استلام
 تضمن والذي - ومور ما المستأنف ب ن تم الذي البيع إبطال
 ف ما طلب وال الزايدي محمد وقد الدعوى برد ا كمان وق
 المتعاقدين بحق القانونية آثاره وإنتاج العقد لة اللازمة ران افة
 وتوافر الثمن باستلام بنوده وة بي ما الم م البيع - ة الدائرتان
 وأثبت - القضاي ا كم ع سد ناد جواز عدم جوابه المد

ادعاه ما أن أخرى. مرة إثارتها إعادة يجوز فلا. ثم ومن به المق - ال - عية وحازت الباتة الصفة حام تلك الك س د ت اطلع بالاتفاقية المدون الص د ا ع توقيعها قبل المد: 1/ب: أن ذلك عليها مردود ف و - 02/12/1432 وتاريخ (185/17/2) برقم الصادر عشر الساعة التجارة الدائرة من الصادر بيع ف ا بما للشركة وال - الما - والما القانوني الوضع جوانب ب افة تاما علما وعلم - الص المتضمن ا كم ذا صدور أثناء - الدعوى محل للشركة والما القانوني الوضع ع النوع - ا صص تلك ثمن اس يفاء عدم دفعا يبد ولم مر ذا ع معارضة ثمة يبد ولم الوضع ذا ارت - وقد عليها للمد بالشركة له مملوكة انت ال ل صص مورثها ز أحمد شركة (الدعوى محل - بالشركة يتعلق ما ل شأن ضده والمستأنف المستأنف تصا أث ت الذي القضا ي با كم المدون الص د ا ع وقع ذلك ع و ناء - يدعيها الذي % (10 -) ال سبة من الشركة بنصر به يتعلق ما وكذلك، التنازل ذا ع اع اضها وعدم ا كم قبل عليها للمد عوض ع ا تنازل ال % (90 -) ال والده ب سبة يتعلق ما سواء (التجارة يؤكد ومما: 2/ب الرأنة. المطالبة تلك ف ا بما - مطالبة أي حقها إسقاط ثم ومن حصص ا أو الشركة بتلك تتعلق مطالبات أي من عليها المد ذمة ا كم ذا بموجب وأبرا بالشركة بيع ب - ة المد أقر بموجبها والذي - 21/11/1433 بتاريخ الم م التجارة ز أحمد شركة تأسس عقد بتعديل الشراء قرار ع المد توقيع و ا كم ذا ع س ناد جواز - ز عباس أحمد بن أسامة شراكة وإقراره التجارة ز أحمد شركة للشراء ا ديد القانوني بالوضع إقراره طرق عن عليها المد إ التجارة ز أحمد شركة صصها مورثها برقم التجارة وزارة لدى الشراء قرار ب - يل ذلك تأكيد تم وقد الشركة تلك المد مورث حصص شراء ع بناء ف ل منفردا شرا أصبح وال الشركة كشر ك - عليها المد الشراء قرار أن حيث - 10/2/1434 وتاريخ (7050/34) رقم بجدة الصناعية التجار عة بالغرفة العدل اتب بخطاب - 10/2/1434 بتاريخ - 1434

لعام 9/ع/2 مجلد - 7 عدد - 130) لائحة من الثابت: أن ذلك سديد غ الدفع ذا بان عليه فنجيب، الباع قول القول ب و ن والدفع المد ادعاء ع جوابا البيان. نف التجاري ا كم ع مب يا جاء عليها والتوقيع له والمبدول البازل اختلف إذا) أنه التجار لة المحاكم قضاء المقرر من أنه وحيث، المال خروج - ل صص المش ي - عليها والمد - ل صص الباع مورث - المد اختلاف الدعوى كشاف، للسيوطي والنظائر شباه، للزرك - المنشور) الفق لاء ان ولما، خروجها وصفة بطريقة أعلم و و للمال مالك أنه ذلك يمينه مع البازل قول فالقول خروجها طريقة المال الباع فإن الباع قول القول بأن المد به دفع ما - ة - العدم ساوي والفرض - فرض وع (. تملكه بج لة أدري و و المملك لأنها يمينه مع الدافع قول القول أن قرروا (لل و ي القناع المطالبة المد حق سقوط الدفع: عاشرا ورث. ونه تتعدى لا فصفتها بقوله ولا يؤخذ والده محل المد يحل أن يجوز ولا، له قول فلا ثم ومن الله توفاه قد - ز عباس أحمد - ل - يح وفقا - أنه وحيث، مورثه من عليها للمد المباع ا صص قيمة من بنص به يطالب المد أن الدعوى من الب ن ان لما: التجار لة ز أحمد شركة المباع ا صص بقيمة 3 / 22 بتاريخ 6/م رقم ملي مرسوم الصادر الشرات نظام شأ ل سري ان - الدعوى محل - الواقعة - أ: لذلك و يانا الدعوى بتلك المطالبة حقها سقط المد فإن - النظام عقد لشروط وفق للغ أو الشراء لأحد حصته عن ي نازل أن للشرك يجوز:) أنه ع النظام من (165) المادة نصت وقد ، 1385 / 3 / 17 بتاريخ 185 رقم الوزراء مجلس وقرار - 1385 يطلب أن شرك ل ل يجوز ا لة هذه و، التنازل شروط الشركة مدير طرق عن الشراء با يخطر أن وجب للغ عوض حصته عن التنازل الشرك أراد إذا ذلك ومع، الشركة مراعاة مع ف ل التصرف ا ق ا صة لصاحب ان سداد حقها الشراء أحد ستعمل أن دون خطار تاريخ من يوما ثلاثون انقضت فإذا، ا قيقى بثم ل ا صة اسداد م م ل حصة ب سبة سداد طالب

ن ا ص ص ذه قسمت حصص بجملة يتعلق التنازل و ان شرك
من أك س داد حق استعمل وإذا (157) المادة من الثانية
الفقرة حكم أجازت أ ا المادة تلك مفاد ان ولما - ب (158)
المادة من الثانية الفقرة حكم مراعاة مع س داد طلبوا الذين
للشراء اصة هذه أعطيت واحدة بحصة التنازل علق وإذا،
المال رأس طلب - المد و إقرار - الثابت إن وحيث، عوض ا
صص تلك ع ا صول وطلب س داد حق جميع م أو عض م الشر
اء من لأي وأجازت الشراء لأحد حصته عن التنازل للشرك ع
اعاض ثمة يبد ولم ا صص تلك شأن الشفعة حق أو سد داد
حق يطلب لم المد إن وحيث، المدع عن ومورث لمورثه
المملوكة ا صص اس داد (ز أسامة) عليها المد عليها المد
عل اساند ال الرسمية المحررات و ا صص تلك لقيمة عليها المد
مورث استلام و ث ت عضد ومما الدعوى. بتلك مطالبتها جواز
عدم ثم ومن، ا صص لتلك البيع ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك بجدة
التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة ٦: ٤
الصفحة رقم ١٤٤٥/٠٣/١٣: ك الص خ تار عليها المد مورث
استلام تث ت وال ل ية والمك سبة بالتوثيق المنوط (العدل
اتب) العام الموظف بتوقيع والمذيلة عليها المد من الموقعة
الشراء قرارات والمتمثلة است نافها ال افعة الرس
المحرر:) أنه ع تنص ال ثبات نظام من (26) للمادة وفقا المد
مواجهة ية يك سب المحرر ذا أن وحيث، ا صص تلك بيع عن
حقوقه واس يفاء عقد ب شر قام عليها المد فإن ذلك إضافة
(. نظاما المقررة بالطرق تزوره يث ت لم ما؛ حضوره
الشأن ذوي من حدثت أو، م متها حدود محرره ا قام أمور
من فيها دون بمال ية مك سبا ال شر ذا معها يض مما
بذلك تتعلق دفع ثمة يبد أو المد عليها عض ولم الرسمية
اردة عليها والمد المد مورث حصص اس داد عد التأس س
المتعلقة الدفع من صفة ذي غ من لرفع ا الدعوى قبول عدم
الدفع أن نظاما المقرر من ان لما؛ صفة ذي غ من لرفع ا
الدعوى قبول عدم الدفع: عشر ا دي المد. مواجهة أو الرضا

الثلاثة العقد أر ان أحد ا عدم ال و كما موضوعية لاعتبارات
البطلان رجع إذا المقرر من إن وحيث، الدعوى عل ا ت ون
مرحلة أي ا الدفع يجوز ال العام بالنظام عاد البطلان حالة و
بالإجازة البطلان يزول ولا، أثرا ي تج ولا- كأصل منعدم
الباطل العقد أن وتخلص العامة للقواعد يخضع الذي و
البطلان هذا فإن الثمن أو السدب أو المحل ا صص قيمة
تقدير طلب للمد صفة لا كذلك وا ال فيصبح أيضا - ته قررت
والدائرة العقد ب - ة أقر المد أن و ما، التعاقد قبل عل ا انا ال
ا ا المتعاقدين برد مجددا والقضاء المستأنف ا كم بإلغاء:
الموضوع شكلا. ست ناف قبول: ي يما القضاء فضيلتكم من
نلتمس تقدم ما ع و ناء ا ق. ذلك أيضا للدائرة ول س - يح
عقد، ل ا تالية أيام 3 عليها وللمد، تاريخه من أيام 3 للمد
ختامية مذكرات تقديم الطرف ن من الدائرة طلبت ثم،
جوابه لتقديم م لة يطلب بأنها: قائلا- المدعي ن وكيل فعقب
(، الدعوى مورث ع قيم بإقامة (قط) حكم صدور تاريخ ح
ن ا البيع لواقعة الزم ال سلسل ع المذكرات شتمل وأن،
سابقا بيانها تم لما مكررة وغ مختصرة المذكرات ت ون أن
ع، النظام ع جابة إرسال عذر إن إنه ع، النظام ع الردي
ون بأن طرف ل أف مت كما word و pdf بصيغ وت ون،
عل ا الدالة المسندات وإرفاق التواريخ ذكر مع، الطرف ن
ذلك. طرف ل فتم م، م ما ل إيميل ع بالإجابة خر
الطرف ب و د طرف ل يقوم أن ضرورة مع -APP-JED
COMM2@moj.gov.sa: التا الدائرة إيميل ع إرسال ل
فيمكن المذكرة وع، القضية ملف ع الدائرة واطلعت، إلك وني
أطراف ا ل والمبلغ عد عن المري تصال ع المنعقدة -،
04-03-1445 جلسة و الدعوى. نظر تأجيل الدائرة تقرر
وعليه وقاع تفاصيل ندلف أن وقبل البداية:) وحاصل ا - 1445/
25 /02 بتاريخ (ا رازي ع محمد يح محمد عاتقة)و(ز عباس
أحمد عدنان) المدعي ن وكيل من النظام المودعة ذلك عد
الوصول ثم ومن الدائرة ف م ع لل شوش محاولة أي نقطع ح

الدعوى لأطراف المملوكة الشرات وملاك سلسل فيه نب ن
بيا ي رسم الدائرة لمقام نقدم أن نود المائل ال اع سـ م
أطراف عدة يملك ا القضية ذه ال اع محل التجارة ز أحمد
شركة أن: أولا: ي الدائرة لمقام يت - أعلاه البيا ي الرسم من
(، البيا ي للرسم يُنظر) جلية. ناصعة ل قيقة أطراف عدة
يملك ل وأولاده ز أحمد وشركة - 3 (. ١٠%) تمتلك وأولاده ز
أحمد شركة - 2 حق. وجه دون عليه المد عل ل استحوذ ال
% (90) ز أحمد موك مورث - 1: ي كما ز غازي أبناء يملك
ل % (٢٣ -) د ز. لعديان % (٢٣ -) ج التجارة. ز أحمد
شركة يملك ا الشركة ذه من % (٣١ -) ب ذلك. عد أوز و
وشركة ز لأسامة % (٢٣ -) أ: ي كما سـ م، عليه للمد ا
صص إفراغ تم وقد، التأسـ س عقد بموجب ل م المملوكة ا
صص امل عن ز غازي وأبناء ز عدنان المول تنازل (١
مرفق) الص حكم ع بناء ثم وأولاده. - ١٤٣١-١٠-١٦ بتاريخ:
ثانيا اياة. قيد ع ان لأنها؛ فيه طرفا الشرات افة سب من
يملكه وما ز أحمد المورث يكن ولم، فقط آنذاك ال اع أطراف
مُمثلا ان الص وذا بيع و و الماثلة ومطالب نا نزاعنا محل و
البيع وذا (، 90) % البالغة وعاتكة عدنان موك مورث حصة
لنفسه و لاع، التجارة ز أحمد شركة عقد بتعديل أسامة
عليه المد قام مدينة من ط تقرر صدر، 03-11-1431
الموافق م 09-11-2010 و تاريخ قليلة بأيام عليه المد قبل من
المزعموم البيع عقد عد - ١: ي كما و يا ا أوجه عدة من ونظاما
شرعا باطل تصرف أي و التا، منعدمة موك مورث ألية أن
ع مما؛ دراك وضعف المتقدم الشيخوارف من عاي ز
أحمد ب أن تضمن: الوط با رس الطيبة عبدالله الملك إ
والده وأملك أموال ينقل أصبح أسامة عليه المد لأن؛ اد
ع قيم إقامة بطلب تقدموا ز أحمد غازي ورثة أن: ذلك
ودليل، أثره عليه ي تب ولا معتد وغ باطل له ي سب -05
09 وتاريخ (٣٧١٥٣٥٩٢) برقم ست ناف محكمة من عليه
والمصادق، - 26-07-1434 وتاريخ (٣٤٢٨١٤٤٩) رقم القضا

ي ا كم بصدور المطالبة هذه وآلت، بالباطل نفسه محل ا
صص انتقلت بموجبها الذي البيع عقد بطلان الدائرة لمقام بجلاء
ي ب ن و ذا (٢ مرفق) أليته. عدم لثبوت قضا ي حارس
وإقامة ز أحمد ألية عدم ب بوت القا - 1437 أ ر عة بحوا ا
صص انتقال واقعة و عد - للتصرف مسقطان وكلا ما - إدراكه
عدم أو ا صص ب يع الله رحمه ز أحمد موك مورث علم عدم ع
يدل ومما، عليه للمد الدعوى محل قاطع نص القضا ي الضبط و
ذا (٣ مرفق) جوابه. وضبط ش ثا بيع لم بأنها فأجاب ؟ البيع
واقعة عن بجدة العامة بالمحكمة اءات قا - قبل من سؤاله
تم، تقر با أش ر وأملأكه حقوقه وانتقلت ز أحمد موك
مورث تو - ١٤٣٨-٤-٢١ بتاريخ - ٢ حق. وجه دون ا صص ع
واستحوذ والده إدراك وعدم لمرض عليه المد استغلال يظ ر
ال اع أمام المنظورة الدعوى هذه وأمه عدنان موك أقام:
ثالثا (٤ مرفق رث حصر صك مرفق) وأسامة. عدنان
وولديه ا رازي محمد عاتقة المدعية زوجته ورثته وانحصر،
لورثته مواج ة العادلة ا صص بقيمة ال امه وأصبح، وعدوانا
ظلما لنفسه عليه المد نقل ا ال التجارة ز أحمد شركة من (%
٩٠) البالغة والده حصص بقيمة للمطالبة الموقرة الدائرة
بصفة بذمتها المتعلقة ا قوق سيفوت جراء ذا أنه منه ظنا
المنفردة بإرادته - ل ا وشطب الشركة بإء قام أن عد، ا
صص ذات عي يا ول س بذمتها متعلقا صيا موك طلال ا ب
تقييم وفق المثل ت عليها المد مع موك صء أن: ذلك و يان، ال
اع محل وخارج باطل دفع فإنها؛ ال اع ذا بات الص بأن عليها
المد يزعمه ما أما: را عا صية. و ستحقاق، الدعوى يختصم
ولم يرزق خ لأن؛ ز أحمد والده بحصص ل ا علاقة ولا، أولاده و
ز أحمد شركة من % (23) والبالغة لها العائدة ا صص ع ان
غزالة أبو و ن والده حياة إبان عليها والمد موك ب ن حصل
الذي الص ب ن المزج ومحاولة رث سد ب التملك إل م وآل،
الله رحمه المورث وفاة عد المطالبة محل ا صص لموك
شأ الدائرة ف م ع ينط لن و شوش شغيب - التجارة

وأولاده ز أحمد شركة من % 90 ا صص - بالباطل عليه المستحوذ رث موك حق وإسقاط لدرء؛ بالإرث ستحقاق و الثمن بأن يزعم فتارة، الدعوى ذه محل ا صص قيمة تناقضه و ثمن و بدون باطلا ان عليه المد يزعمه الذي المزعموم البيع أن ع يدل مما إن: خامسا النافذة. و ص ا قام صية ونفقات مصروفات ا ا يزعم أخرى وتارة، والده عن بنكية ديون سدد أنها يزعم فتارة الدفع آلية وتناقض، رال مليون ١٢٠ و الثمن بأن يزعم وتارة، رال ألف ٤٥٠ حكم ا - يحة ن يحة من له خلصت وما س ي ل ا كم مصدرة الدائرة له أشارت ما و لذا اعتباره وعدم الزعم ذا اطراح يوجب الصارخ التناقض و لذا، يزعم كما بإنفاق ل مليون ٣٣٠ عن يز د لما مليون ١٢٠ من ا صص قيمة وارتفاع حكم ا الدائرة عليه اس ندت الذي التقييم أن من عليه المد يزعمه ما أما: سادسا العادلة. ا صص بقيمة بإلزامه الدفع ذا ع فالرد؛ ستقيم ولاي فلا - المذكرة ذه اس لال بيانها تم كما بال امل له المملوكة - أز و شركة دخول عد ان التقييم تاريخ إ البيع تاريخ من فقط واحد عام خلال محكمة أمام معروضة تكن لم أدلة أي المحكمة تقبل لا: " ع ح ام ع ع اض لطرق التنفيذية اللائحة من والعشرون ا ادية المادة نصت: شكلا - أ: ومضمونا شكلا الباطل قيمة بارتفاع الدفع ع مناط ل وتحقيق المادة ذه نص و إنزال "، حكم ل ذلك المحكمة تب ن أن ع، لقبول ل مقتض يوجد لم ما، تقديم ا ا صوم بإم ان و ان والدرجة ومس س أ ميتها مع لاسيما بتدائية الدائرة أمام ذا الدفع عليها المد بإم ان ان أنها إذ شكلا ومردود ساقط دفع فإنها، المزعومة البيع واقعة عد أوز و شركة بدخول ا صص دخول أن مع، ذلك عن عليه المد وأ م ل كم س ي ا الطلب ذا ع ونصت ا صص قيمة ارتفاع ع ب نة تقديم عليها المد من بتدائية الدائرة طلبت أن عد إليها ا اة لمقام نب ن: موضوعا - ب القضية. مسار ع الدفع ذا تأث عدم علم بذاتها و أنها منه ستخلص به الدفع عن عليها المد وإ ام ومشر رقديم حدث ل صص كمالك أوز و

شركة ع ينصب ا ب تقييم أن: ول: وج ن من موضوعا باطل
دفع ل صص كمالك أوز و شركة دخول سد به ال اع محل ا
صص قيمة بارتفاع عليها المد دفع أن الدائرة علاقة ولا-
العادلة السوقية قيم ل ع مؤثر غ ف ذا، معينة ب سبة فقط
ل صص مالكة أز و شركة و وون، ال امات من عل ل وما
وأصول حقوق من ل ل بما التجارة ز أحمد حصص أن
الدائرة علم شرف ع يخفى ولا، حينه عليها المد ذلك ع ع
ض ولم تقرره إليه شر ولم ا ب حسابان عن محاس يا غيب
أن يمكن لا- التقرر و ذا، به للتقييم ٤٥٣٠٢٤١٦٢٢ رقم صك
بجدة التجارة التجارة المحكمة الثانية ست ناف ست ناف دائرة
٧: ٥- الصفح رقم ١٣/٠٣/١٤٤٥: ك الص خ تار > https:
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https: //new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n
#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n
#67](#67) <https: //new.najiz.sa/dashboard>
<https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https: //new.najiz.sa/applications/dashboard>

<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n#67](#67) <https://new.najiz.sa/dashboard>
[mailto:1950@moj.gov.sa](mailto:
1950@moj.gov.sa) <tel:1950> <https:
//new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:
//www.moj.gov.sa/> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View/
Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd13dZWhtU5hfzktkWpssLnE6U-
l10m5IFE8o275GB5_p7IYEvYdngHnJxkQu1_LVtxjlb
oUeEWe39w0zCdFgz3Fu8KhregywLgOp1_QvVq0g>
<https://new.najiz.sa/applications/dashboard>
<https://new.najiz.sa/applications/lawsuit>
<https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/bankruptcy> [\n#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/crm/list> <https:
//new.najiz.sa/applications/lawsuit/judicial-fees> [\n#67](#67) <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard> <https:

//new.najiz.sa/applications/iExecution#/>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Requests>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/verification-
services> <https: //new.najiz.sa/dashboard/portal-
services> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/license-
guide> <https: //new.najiz.sa/Account/Logout>
<https:
//new.najiz.sa/applications/iExecution/Common/Vie
wAttachmentUrl?id=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd22hGT35m2bEvLUBOWOP3RN2nK8DLMA9CVI
vno1ULeKxz4_Uyypj7WuP-68l7tblqTVKj-
m0MXteL2Q331m978-
WtJqkuK5UZtjdQHChZ9dA_V5fOcQ03jSoN3XtLTqGA
> <https:
//new.najiz.sa/applications/iexecution/Request/View
/Decision?
requestDecisionId=CfDJ8GyQMJD4wvpOv8eHR-
GWJd1vHYCADx3URbZtWQqBNY7wH62AdzNVm3dg
DmORDYJBOfofwROSYJ_VK_B2yqIYJYRsdK49LXrZ3z
hOlqzg2RMZWP8lofgDaWTn8eUkewBTfg>
<https: //new.najiz.sa/dashboard> [mailto:
1950@moj.gov.sa](mailto: 1950@moj.gov.sa) <tel:
1950> <https: //new.najiz.sa/about> <https:
//new.najiz.sa/applications/dashboard/faq> <https:
//new.najiz.sa/privacy-policy> <https:
//new.najiz.sa/terms-conditions> <https:
//vision2030.gov.sa/ar> <https:

<///www.moj.gov.sa [بحاجة مراجعة: اختلاط اتجاه القراءة
داخل السطر] [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

بطاقة الوثيقة

DOC-193	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
مستند جديد_1_14041442.pdf	عنوان الوثيقة
كتابة العدل	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
39	عدد الصفحات (تقديري)
2263-2225	نطاق الصفحات في الملف
غير متاح	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 12	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 12	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

٣٢ من ١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه ٢١٣٠٩٦٨٣ برقم
المقيدة الدعوى علي وبناء والعشرون الثانية العامة الدائرة فلدى
وبعد، لله الحمد : المدعي من والمقامة هـ ٨٣٤١/٧٠/٦٢ وتاريخ
الجنسية النوع الهوية رقمالهوية نوعالاسم السعوديةفرد
٥١٩٠٢٢٥٥٠١ الوطنية الهويةزيني أحمد غازي طلال : عليه
المدعى ضد الجنسية النوع الهوية رقمالهوية نوعالاسم
السعوديةفرد ٩٣٨٦٥٠٧٠٠١ الوطنية الهويةزيني عباس احمد
السعوديةفرد ١٠٣٧١٠٨٠٠١ الوطنية الهويةزيني عباس احمد
اسامه [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى

و طلال وهم أصالة المدعين أيضا وحضر سابقا ووكالته أعلاه
بياناته والمدونة وكالة المدعي حضر وفيها المدعى عن وكيله
بصفته أعلاه بياناته والمدونة قاضي محمد بن علي بن فارس
لحضورهم وحضر وغدير جدة بجنوب الثانية العدل كتابة من
الصادرة الوكالة بموجب وذلك زيني عباس أحمد عدنان أصالة
عليه والإنكار والإقرار والمدافعة المرافعة حق تخوله والتي
٨٣٤١هـ/٢١/٥٠ وتاريخ ٢١٦٩٥٧٨٣ برقم عباسي أحمد أسامة عليه
المدعى يحضر ولم ذلك وغير عنه والامتناع ورده اليمين وطلب
والتنازل والصلح هذه بموعد بالمحكمة الخصوم محضر إفادة
وجدت القضية ملف إلى وبالرجوع عنه ينوب من ولا زيني فعليه.
اهـ.(شرعي وكيل بصفته باقلاقل سالم مبارك استلام:)
والمتضمنة ٦٤٩٧٣٣٣٩٣ رقم الجلسة للمدعي وبالإذن حضوريا
الدعوى في السير قررت الشرعية المرافعات نظام من ٧٥/٢
المادة على وبناء تسليم جرى ورقتين من مكونة مذكرة أبرز ثم
ادعى هكذا مكتوبة دعواي أحضرت: قائلا ادعى دعواه تقديم
وفیصل وغدير طلال عن وكالة إليكم فأتقدم:) ونصها القضية
ملف في وإيداعها منها صورة عليه المدعى رقم والوكالة ٩١هـ/
٧٠/٩٣٤١ وتاريخ ٧٠٤٧٠١١٩٣ رقم الوكالة بموجب زيني عباس
أحمد غازي أولاد محرراً ٨٤٣٢٤٦٢٨٣ برقم لديكم المقيدة
الدعوى إلى مشيراً، ٧١هـ/٩٣٤١/٣٠ وتاريخ ٩٥٨٥١٤٩٣ عباس
أحمد المتوفى جدهم من وصية وفيصل وغدير طلال لموكلتي إن
حيث: التالي النحو على فيها دعواي ما جميع من مشاعاً والده
بعد وفاته حال - الله رحمه - غازي لوالدهم الشرعي النصيب
بقدر متوكل زيني عليها شهد والتي وصيته في عليه نص لما وفقاً
وعينية نقدية وأموال وشركات عقار من الموصي يملكه الله عبد
بن ومحمد الأنصاري زيني ناصر ابن ومعتوق زيني أحمد عدنان
والعم دهيش ابن المك عبد الشيخ من على والسلام والصلاة،
وحده لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم: " يلي كما نصها جاء
والتي المالكي إله لا أن أشهد متوكل زيني عباس أحمد / أنا فإني
/ وبعد. وصحبه آله وعلى محمد سيدنا، بعده نبي لا وأن، حق

النار وأن، حق الجنة أن وأشهد، ورسوله الله عبد عيسى وأن
الله رسول محمداً وأن الله إلا

٣٢ من ٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه عباس أحمد
غازي / ابني لأولاد أوصيت وقد. القبور في من يبعث الله وأن،
فيها ريب لا آتية الساعة ، عقار من أملكه ما جميع في مشاعاً
والدهم بنصيب. وغدير وفيصل طلال وهم المتوفي متوكل زيني ،
الله رحمه المتوفي والدهم حصة في الإرثية حصته حسب كل
غيرها أو وعينية نقدية أموال أو وشركات هذا إقرارى وعلى،
منازع ينازعهم ولا، معارض ذلك في يعارضهم لا تركتي ثلث من
ذلك يقتطع وأن وصحبه وآله محمد خلقه خير على وسلم الله
وصلى. الشاهدين خير والله يشهد لمن أذنت وقد. التوقيع جرى
تغير ولم موكلٍ والد وفاة بعد الوصية هذه حررت وقد، (" توقيع
(متوكل ويني عباس أحمد فيه بما المقر.

وأولادهم هم ووقعوا بها أقروا عليهم المدعى وهم الموصي أولاد
إن بل، الموصي حياة طيلة تبدل ولم ثلث لموكلٍ فسلموا به
الحكم وقبل بالخرف الموصي أصيب أن بعد منها جزءاً ونفذوا بها
إقرارهم على رحمه - الموصي أصيب أن وبعد أنه إلا، وزيني آبار
ثلاجة شركة في زيني عباس أحمد الموصي نصيب استخرجها
التي الوكالات بموجب بالتصرفات زيني عباس أحمد أسامة تفرد
موكلٍ لاحظ بالخرف - الله بتاريخ الطبية العزيز عبد الملك
مدينة من الصادر الطبي التقرير بموجب ثبت وحيث، الجد عن
كما للذهن وشروء التركيز في وقصور الذاكرة في وضعف
الإدراك بقصور الجد إصابة ٣١هـ/١٣٤١/٢١ إلا السير على قدرته
وعدم بالخطوات اضطراب مع الوجه بتعابير وجمود بالأيدي
رجفان من يعاني أنه ٥٠٣ برقم بالمحكمة قيد إنهائي بطلب زيني
عباس غازي غدير موكلتي تقدمت فقد لذا، شخصين بمساعدة
أحمد عدنان العم تقدم كما إدراكه لعدم زيني عباس أحمد الجد
على ولي إقامة فيه تطلب ١هـ/٢٣٤١/١ في تاريخ وفي ٦٢ رقم

القضائي المكتب إلى بكاملها المعاملة وأحيلت الطلب بنفس المحكمة إلى زيني عباس الشيخ الإنهاء ناظر فضيلة حرر وقد المحكمة إلى زيني عباس أحمد عنه المنهى إحضار تم ٨١هـ/ ٢/٢٣٤١ وجرى متحرك كرسي على مقعدا وكان زيني عباس أحمد حضر قد " فيه جاء محضراً للحيدان إبراهيم القضية انتهت وقد... " الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك أنه فوجدت معه الحديث مني المذكور الوصية ونفاذ بصحة يقر مازال زيني عدنان وهو الأكبر الابن أن ورغم. الموصي أهلية عدم بثوث السقاف الرحمن عبد محمد العزيز عبد المدعو وهو الوكلاء أحد بأن تفاجئوا قد موكلين أن إلا بعاليه نصها وبموجب ٨هـ/٢/٢٣٤١ في مؤرخة إحالة بموجب المكتب هذا في الأسبق القاضي لدى المحكمة إلى حضر متعلق إنهاء وجود الموقرة الدائرة على مخفياً وصية إثبات طالباً ٧هـ/٢/٢٣٤١ في ٢٠٩١١ رقم الوكالة تخالف وهي ٢١هـ/٢/٢٣٤١ في ٩٢٢٠٩٢٢٧٤١١٢٣٤٩١١٢٢٠٠ رقم الصك الوصية بهذا صدر وقد بالأهلية وقد، زيني عباس أحمد الجد على الخرف ملاحظتهم بعد الورثة قبل من بها والمعمول المستقرة الوصية لموكلين المحدد الثلث في أولاده إدخال بغرض زيني أسامه عليه المدعى من توجيه على بناء ذلك حصل إلغاء: - أولاً: - يلي ما الموقرة الدائرة من يطلبون موكلين فإن..... تقدم ما على وبناءً. الدعوى هذه في بتعيين الدعوى إقامة وبعد الأهلية فقدان بعد وأثبتت كتبت كونها أعلاه إليها المشار بالصك المثبتة الوصية . أعلاه نصها المرصود الصحيحة الوصية وإثبات، زيني عباس بن أحمد عنه المنهى القاصر على ولي بتمثيل لموكلي الصادرة الوصية بتنفيذ زيني عباس أحمد وأسامه زيني عباس أحمد عدنان إلزام: - ثانياً. اهـ (لموكلي التركة من بأيديهم ما ثلث وتسليم والدهم نصيب

٣٢ من ٣ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه المرافعة صحيح المدعي دعوى في جاء ما: قائلاً أجاب عنها وسؤاله وكالة عليه

المدعى على الدعوى وبعرض يلكومو رقم ةيصولاب بلوآلا اماو ةيصولا ةريخآلا الف ملعي اهنع يلكوم هذه يتباجا اذكه باجا بلطبو من وصورة زيني أحمد ورثة حضر صك من وصورة الدعوى في إليه المشار الولاية صك من صورة رفع قررت فعليه قرر هكذا لإحضارها مهلة أطلب: قائلا المدعى قرر دعواه على والبيئة الأولى الوصية المدعى حضر وفيها أخرى جلسة في ثم الجلسة وتأجلت دعواه على بينته لإحضار المدعى لإمهال الجلسة وكالة عليه المدعى لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس صالح بن سليمان وكالة : قائلا أجاب لأجله الإمهال طلب عما وكالة المدعى وبسؤال أعلاه هويته والمدونة قاضي علي بن فارس القضية ملف في إيداعها جرى ورقات ثلاث من مكونة مذكرة أبرز ثم أجاب هكذا مكتوبا المطلوب أحضرت ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الصك من صورة لفضيلتكم أرفق: - (أولاً:) نصه ما تضمنت وجدتها عليها وبالإطلاع وأفيدكم، - الله رحمه - زيني عباس أحمد الجد على ولاية مجلس إقامة طلب بشأن ٨٠هـ/٣٣٤١/٦٠ وتاريخ العامة المحكمة في والمقيدة زيني أحمد غازي غدير موكلتي من المقامة القضية هو الصك هذا أساس أن زيني عدنان عمها الطلب هذا في موكلتي إلى انضم وحيث، ١٠هـ/٢٣٤١/١٠ في ٥٠٣/٢٣ برقم بجدة رقم المحكمة خطاب صدر ثم، ٦٢هـ/٢٣٤١/٢٠ وتاريخ ٣٠٧٤ برقم المحكمة في المقيد الطلب بموجب الصفحة في رصد وقد، الطيبة العزيز عبد الملك مدينة إلى والموجه ٦٠هـ/٢٣٤١/١٠ وتاريخ ٦٩٦١/٢٣ على للكشف بجدة الطيبة العزيز عبد الملك لمدينة الكتابة سبق وقد: " نصه ما المذكور الصك من الأولى غيره عن مستقلاً المالية بشئونه القيام يستطيع وهل، والعقلية الصحية حالته عن والإفادة زيني عباس احمد يعاني أنه المذكور على بالكشف أنه المتضمن ٣١هـ/٢٣٤١/٢ في ٧٦٧ برقم منهم الجواب فوردنا، لا أم باليدين رجفان من ويعاني الذهن وشروء التركيز في قصور مع الذاكرة في وضعف الإدراك في قصور من : - ثانياً..... " شخصين بمساعدة إلا السير على قدرته وعدم بالخطوات اضطراب مع

الوجه تعابير وجمود دون الذي المحضر نص على الرابعة الصفحة في اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة من الصادر الصك اشتمل : " يلي كما نصه جاء وقد، القضية ناظر فضيلة إلى - الله رحمه - زيني عباس احمد الجد إحضار عند وكان منفردا معه والجلوس زيني أحمد الأب حضور ٨١هـ/٢٣٤١/٢ الموافق السبت يوم في سبق وحيث معه الحديث مني وجرى الغامدي أحمد الله عبد بالمكتب الموظف بحضور متحرك كرسي على مقعدا عدنان وابني أسامة ابني توكيل أريد اني وقال الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك أنه فوجدت من شيء عن تنازلت أو بعث هل وبسؤاله زيني أحمد غازي بنت غدير توكيل أريد ولا أعمالني إدارة في اشتمل: - ثالثاً".مستقل محضر في ذلك تحرير وجرى قال هكذا شيء أبيع لم لا قال أبناءك من لأحد أملاكك ، والده أهلية بعدم وكالة زيني عدنان العم إقرار على اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة من الصادر الصك : "..... يلي ما منه الحاجة ونص المذكور الصك من الأولى الصفحة من الث السطر في جاء كما وذلك الوكالة بموجب زيني احمد عدنان عن وكلا بصفته خوج ابراهيم فيصل عزام حضر وفيها الجلسة افتتحت المرض من ويعاني السن في كبير رجل زيني عباس احمد ان قائلين والثالث والثاني الاول وأنهى..... ولان عنه الوكيل هو زيني احمد اسامه ابنه وان عليه وما له ما في التصرف يحسن لا جعله مما والنسيان

٣٢ من ٤ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه لاقامة زيني عباس
احمد على ولاية مجلس تعيين نطلب لذلك بشئونه يقوم من
تطلب موكلي والد حالة وتاريخ ٩٤٤١٨٢٤٣ رقم الصك من صورة
لفضيلتكم أرفق: - رابعاً..... ". ومصالحه شئونه زيني عدنان
طلب في النظر بشأن الزايدي محمد بن صالح الشيخ فضيلة من
الصادر ٦٢هـ/٤٣٤١/٧٠ ذلك في رصدت وقد - الله رحمه - زيني
عباس أحمد الجد على ولاية مجلس إقامة زيني غازي وأولاد

عباس أحمد الجد أهلية في للشك معها مجال لا التي الموصلة والبيانات الشهود شهادات من العديد الصك بتعديل شركاء قرار يعمل قام بأن والده أهلية عدم باستغلال زيني أسامه قام: - خامساً.الله رحمه - زيني بتاريخ وذلك - محدودة مسئولية ذات شركة - التجارية زيني عباس أحمد شركة تأسيس عقد بنود بعض والتي الشركة في حصته عن - الله رحمه - زيني عباس احمد الجد تنازل والمتضمن، ٩٠/١٣٤١/٥٠٢ المحكمة قبل من المكلف غزالة ابو طلال القانوني المحاسب لتقييم وفقاً ريال مليون ٠٠٣ قرابة تعادل الحصة هذه زيني أسامة اشترى وقد سعودي ريال مليون و٧٣ مليار بمبلغ الشركات قيم والذي الإدارية أهليته عدم واستغلال والده بأموال زيني أسامة تلاعب معه يتأكد ما وهو، فقط ريال ٠٥٤.٠٠٠ بمبلغ في المذكور الشركاء قرار نص رصد تم وقد، المستحقين بباقي إضراراً لنفسه الشخصية المنفعة وتحقيق لفضيلتكم أرفق: - سادساً.الزايدي محمد بن صالح الشيخ فضيلة من الصادر الصك من السادسة الصفحة خوج عزام المحامي مكتب من عليها والمصدق ٩١/١٣٤١/هـ ١١ في والمؤرخة زيني عدنان العم شهادة المدني السجل بموجب- الجنسية سعودي -زيني عباس أحمد عدنان/ أدناه الموقع أنا وأشهد أقر: " ونصها وذلك شرعاً المعتبرة حالته في وهو وقع أن سبق(الله حفظه)زيني عباس أحمد الوالد بأن(٩٣٨٣٧)رقم بمثل المتوفى أخي لأولاد فيها أوصى الشرعية أهليته بكامل وهو وصية أشهر بستة(غازي)أخي وفاة بعد لم الوصية هذه بأن أقر كما الوصية، هذه على الشهود أحد كنت وقد الشرعي، الميراث من والدهم نصيب وصية على اطلعت قد وأنني لها، ناسخة أخرى وصية(الله حفظه)الوالد ينشئ ولم تبدل ولم تعدل ولم تغير أحمد غازي المتوفى ابنه لأولاد فيها أوصى والتي(صورتها والمرفق)زيني عباس أحمد الشيخ والدي عقار من والده يملكه ما جميع في مشاعاً والدهم بنصيب(غدير)، (فيصل)، (طلال)وهم زيني عباس وأقر الشهود، من وغيره دهيش بن الملك عبد الشيخ بشهادة غيرها أو عينية أو نقدية وأموال وشركات وأذنت التوقيع

جرى ذلك وعلى. وأشهد أقر وبهذا وسريانها بتنفيذها والتزامي الوصية هذه على بإطلاعي الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة عدنان زيني أحمد أولاد أن: - سابقاً....".الشاهدين خير والله يشهد لمن وقد المحدودة وأولاده زيني أحمد شركة في الجد نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في على النقص ليكون الخير لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، بنصيبهم لموكليّ أقرؤا حال في تنفذ لا الوصية أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع ، منه نصيبهم موكليّ وسلموا ميراثاً كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتمال الموصي أهلية عدنان زيني أحمد أولاد أن: - ثامناً.زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق شركة في الجد نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، بنصيبهم لموكليّ أقرؤا وقد انترناشونال فانكاب أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع على النقص ليكون الخير [بحاجة

[مراجعة: جدول غير واضح]

٣٢ من ٥ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وسلموا ميراثاً كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتمال الموصي أهلية حال في تنفذ لا الوصية أولاد أن: - تاسعاً.زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق، منه نصيبهم موكليّ نصيب في وذلك (بالخرف إصابته بعد) الجد مرض في الوصية هذه بتنفيذ قاما قد وأسامة عدنان زيني أحمد شريكه مع % ٥٠ بنسبة الجد فيها يساهم التي الشركات وجميع المساهمة وزيني آبار ثلاثيات شركة في الجد لأوجه القسمة قبل المال من % ٥ بأخذ استأذنوهم إنهم إلا، نصيبهم موكليّ سلما وقد آبار محمود الله عبد أن ومعلوم، هم عليه ووقعوا والدهم من ووقعوه محضر بذلك كتبوا وقد، الجميع على النقص ليكون الخير وسلموا ميراثاً

كان لو كما ذلك قسموا لكنهم عنها رجوعه لاحتقال الموصي أهلية حال في تنفيذ لا الوصية بعد: - عاشراً. زياد وابنه زيني أسامة فيهم بما الجميع من الموقع المحضر ومرفق، منه نصيبهم موكلٍ حقوق ضياع قاصداً مدرك وغير للأهلية فاقد وهو والده عن بوكالة وصية باستصدار زيني أسامة قام أن إقراراً أخذ إلى زيني غازي طلال موكلي اضطر فقد، جدهم كتبها التي الوصية بموجب لهم الثابتة موكلٍ تغير لم الوصية وأن له الصادرة الوصية بصحة عدنان العم عليه وأشهد ٩١هـ/٣٣٤١/٥ بتاريخ الجد من جميع وأن عنه رجع فقد ثبت إن وأنه، نافذ وغير صحيح غير الوكلاء أحد عليه أقدم ما وأن تبدل ولم للوصية ناسخ المرفق الإقرار فهذا موكلي ينكره ما وهو أهلاً الجد كان فإن، ومفسوخة لاغية الوكالات التي الأولى الوصية على البقاء هو فالمتعين أهلاً ليس كان وإن الله هداه أسامة العم لإثباتها يسعى التي عدول شهود لدينا: - عشر حادي. المتعين هو بالثلث - الله رحمه - زيني غازي ابنه لأبناء الجد فيها أوصى فضيلتكم أمام نطالب والتي الوكلاء أحد أثبتها التي الوصية كتابة تاريخ في الجد أهلية عدم على يشهدون نتمسك..... تقدم ما على وبناءً القادمة الجلسة في شهادتهم وسماع لهم بالإذن التكرم ونطلب، بإلغائها المحكمة هذه من الصادر الصك من صورة به ومرفق. اهـ (المدعى صحيفة في المذكورة موكلٍ بطلبات الصك من وصورة صفحات تسعة من ومكون ٣٣٤١هـ/٨٠/٦٠ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ برقم ٦٢ الدائرة عشرة تسعة من والمكون ٤٣٤١هـ/٦٢/٧٠ وتاريخ ٩٤٤١٨٢٤٣ برقم ٩ الدائرة المحكمة هذه من الصادر الإنهاية الدائرة من الصادر زيني عباس أحمد ورثة حصر صك صورة وكالة عليه المدعى أبرز كما صفحة وفاة والمتضمن ٨٣٤١هـ/٥٠/٢١ وتاريخ ٥٧٥١٩٣٨٣ برقم بجدة الشخصية الأحوال بمحكمة الخامسة وزوجته الراشدين وأسامة عدنان ابنه في الورثة وانحصر ٣٤١هـ/١٢/٤٠ بتاريخ زيني عباس أحمد وعليه القضية بملف الورثة حصر صك من صورة إيداع وجرى. اهـ. الراشدة الحرازي يحيى محمد عاتقة إليهما المشار الصكين على وللإطلاع

وكالة المدعي من المقدمة المذكرة على للاطلاع الجلسة رفع
قررت صالح بن سليمان حضر وفيها أخرى جلسة في ثم سجلاتها
من بصورة لتزويدنا الصكيين لمصدر والكتابة الغامدي عياض بن
جبر وائل لحضوره وحضر سابقا ووكالته اعلاه هويته والمدونة
الخميس عبدالله بن من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس
أحمد أسامة عليه المدعى عن وكيله بصفته أعلاه هويته والمدونة
المطالبة حق تخوله والتي ٢٠٤٤١ هـ / ٧٢ / ٢ وتاريخ ٢٠٠٤ / ٣٠٠٠ برقم
٣ / جدة بمحافضة الثانية العدل كتابة وحضر ذلك وغير والإبراء
والتنازل والإنكار والإقرار عليها والرد دعاوى وسماع والمدافعة
والمرافعة زيني عباس أحمد عدنان عليه المدعى عن وكيله
بصفته أعلاه هويته والمدونة العياد حميدي سالم سلمان وتاريخ
٩٠٣٣٠٠١٧٣ برقم ٣ / جدة بمحافضة الثانية العدل كتابة من
الصادرة الوكالة بموجب

٣٢ من ٦ / رقم صحيفة صك جدة بمحافضة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤ : الصك رقم ٢٤٤١ / ٤٠ / ٤١ : تاريخه وغير والتنازل
والصلح والإنكار والإقرار والمدافعة والمرافعة المطالبة حق
تخوله والتي ٧٣٤١ هـ / ٨١ / ٧ مكتوبا جوابي أحضرت: قائلا أجاب
عنها وسؤاله أسامة عليه المدعى وكيل على الدعوى وبعرض
ذلك المحكمة اختصاص عدم أولاً:) ونصها مرفقات ثمان و
ورقات خمس مكونة مذكرة أبرز ثم أجاب هكذا دعاوى أن
وحيث، النوعية اختصاصاتها وفرز، المحاكم تخصيص قرار من
صدر لما طبقاً الدعوى بنظر الصك على المعارضة دعوى نظرت
أن الدائرة لهذه يسبق لم أنه وحيث، النظر في أصلها لاتتبع
المعارضة يلي لما طبقاً، الشخصية الأحوال محكمة هي بها يتعلق
وما الوصايا بنظر المختص فان وعليه، المذكور بنظر الشخصية
الأحوال محكمة اختصاص على نصت والتي المرافعات نظام من)
٣٣ (للمادة طبقاً - ١ :- ما على تنص التي الشرعية المرافعات
نظام لائحة من ٨١٢ / ٤ للمادة وطبقاً - ٢. بها يتعلق وما الوصية
وفقاً الأولى الدرجة لمحكمة ترفع مستقلة بدعوى تكون القطعية
اكتسابه بعد الانتهاء على المعارضة) يلي هي المختصة المحكمة

كانت فاذا، النظام هذا في المبينة والمكاني النوعي للاختصاص العامة للأحكام فتحال احداها من صادراً الصك كان فاذا، بالمحكمة الانهائية للدوائر فتحال الصك منها صدر التي المحكمة النوعي اختصتها عدم الدائرة رأت اذا { الشرعية المرافعات لائحة من ب/١/٨٧ للمادة طبقاً - ٣ .) اليها أو نفسها المحكمة في سواء، آخر نوعي اختصاص ذات أخرى دائرة اختصاص من وانها، القضية بنظر اعتراض تقديم دون المدة بمضي القطعية الحكم اكتسب فاذا، الاختصاص بعدم فتحكم - أخرى محكمة في اختصاصها عدم الأخيرة رأت واذا المختصة الدائرة أو المحكمة الى فتحيلها - الاستئناف محكمة من تأييده أو تبع ما - ٤ { ملزماً يكون تقررره وما فيه للقصل العليا للمحكمة يرفع القطعية اكتساب وبعد، بذلك فتحكم تاريخ قيده تاريخ سبق وان يضبط لم ما احالة يتضمن تعميم من الشخصية الاحوال محكمة تخصيص قرار الدائرة من سابق اجراء أي هناك ليس أنه حيث (النظر محل الدعوى شأن هو كما) التخصيص قرار والاجراء، الحقوقي الضبط في ضبطت المنظورة الدعوى أن حيث، الدعوى بنظر اختصاصها يوجب والمدعي زيني عدنان وكيل من مقدم الإنهاء طلب - ٥. الانهائي الضبط في كان المدعي اليه يشير الذي صك لاكتساب الدعوى قبول عدم: ثانياً. المدعي غير آخر مدعي من مقدم أنه بمعنى أي، زيني طلال هنا برقم الخضيري الله عبد بن حمد / الشيخ فضيلة من والصادر الدعوى محل الوصية يتقدم لم حيث، المدة لمضي - ١: القطعية صفة، هـ ٢٣٤١/٢/٢١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢.

اثبات منذ، النظامية المدة خلال المعنية الرسمية الجهات أمام الوصية اثبات صك على بمعارضة المدعين المكتب من والصادر ٢١هـ/٢٣٤١/٢ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الصك بموجب الوصية من (٨) رقم بالصفحة اليه والمشار العدل وزير لخطاب طبقاً ٢.. بجدة العامة بالمحكمة (٢٢) رقم القضائي رقم العدل وزارة خطاب وردنا "... هـ ٨/٦/٣٣٤١ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك الصحية زيني أحمد لحالة مختلفين تقريرين وجود

بخصوص هـ ٧١/٤/٣٣٤١ وتاريخ ١٢/٩٨٨٧٦٥/٣٣ اتضح بالوزارة المختصة الجهة قبل من المعاملة كامل دراسة بعد بأنه علماً معاليكم احاطة أود، والمتضمن هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة مستشفى من الصادر النفسي الطبي التقرير أن الاستشاريين الاطباء من ثلاثة من ومعتد والضرورية الأساسية المعلومات لجميع مستوفياً تقريراً يعتبر والاختبارات الفحوص واجراء الحالة مقابلة بعد صدر التقرير وهذا المجال هذا في والكفاءة الخبرة ذوي من

٣٢ من ٧ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه بجدة الصحية الشئون مديرية من ورد لما طبقاً - ٣... ".بحقه اللازمة الطبية التقارير ومراجعة اللازمة ووردنا " ... هـ ٨/٦/٣٣٤١ وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك من ٣ رقم بالصفحة ثابت هو كما التقرير بأن والمتضمن هـ ٠١/٧/٢٣٤١ في ٣٥٧٣ رقم جدة بمحافظة الصحية الشئون مديرية خطاب الأطباء من مشكلة لجنة قبل من ويصدر كامل تقرير يعتبر النفسية الصحة مستشفى من الصادر من الصادر الرسمي الحكومي التقرير صدر حيث - ٤... ".المجال هذا في الخبرة ذوي والاستشاريين الى الطبية اللجته به انتهت والذي، هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسي الصحة مستشفى الموصي تصرفات جميع فان وبالتالي ".قيم تعيين الى ولايحتاج بشئونه القيام على قادر المذكور أن "قرار من المقدم الولاية طلب اليه انتهى لما - ٥. الغير تجاه قانوني أثر ولها وصحيحة سليمة التاريخ هذا قبل في ٥٠٣/٢٣ رقم اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة لدى، زيني عباس أحمد الموصي ضد وآخر المدعين رقم الصك بموجب اللحيان ابراهيم الشيخ فضيلة حكم بصدر الولاية طلب انتهى حيث، هـ ١/١/٢٣٤١ مستشفى تقرير على الاطلاع وبعد ".....الحكم لمنطوق طبقاً، هـ ٨/٦/٣٣٤١. وتاريخ ٢٩٣٦٨٢٣٣ سلامة الأصل ولأن الصحة وزير معالي وخطاب هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة على الولاية مجلس اقامة طالبي

المنهين معارضة ولأن التامل وبعد بالبينه الا ذلك خلاف ولايثبت الانسان اقامة وكالة المنهين طلب على النظر بصرف المحكمة حكمت كله لذلك الآن لها وجه لا الطبية التقارير أحمد أملاك على قضائي حارس اقامة من سابقاً قررت عما الرجوع وقررت زيني أحمد على ولاية مجلس ٢١/٣/٣٣٤١ وتاريخ ٧٦٥٥٢١٣٣ رقم بالقرار المكرمة بمكة الاستئناف محكمة من عليه المصادق زيني مجلس اقامة وكالة المنهين طلب على بناء تم الذي زيني أحمد أرصدة على التحفظي الحجز رفع وقررت هـ الثانية الدائرة قاضي أن النزاع ناظر فضيلة أن الضبط في ورد: ثالثاً (١.٠ رقم مرفق... ") الولاية صك إيقاف بطلب التقدم سبق بأنه محتجاً الاختصاص لعدم الدعوى عن النظر صرف الشخصية بالأحوال صك إيقاف قرار عنه صدر والذي ٩٢هـ/٣٣٤١/٣٠ بتاريخ العامة المحكمة لدى المقيد بالطلب الوصية رقم له يذكر لم أنه والدليل، أصلاً الوصية صك بإيقاف قرار يصدر لم بأنه ذلك على وملاحظتنا. الوصية إلى حاجة في ليسو الشخصية الأحوال ومحكمة المدعي فإن القول هذا صح إذا أنه كما، شيئاً عنه نعلم ولا بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكرة ما على رداً: رابعاً. لنظرها العامة المحكمة إلى الدعوى هذه إحالة طيلة تبدل ولم تغير ولم زيني عباس أحمد الموصي جدهم من وصية لهم أن من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ أنها على المدعين قدمها التي الورقة - ١ :- يلي بما عليه ومردود باطل ادعاء هذا فان، الموصي حياة لوالدهم الشرعي النصيب بقدر وذلك)والدهم وفاة بعد حررت(٢ رقم مرفق)المتوفي جدهم من وصية ، المتوفي زوجها في ترث لا والتي المطلقة والدتهم اضافة وتم مؤرخة غير ورقة(جدهم وفاة قبل المتوفي طيلة الرسمية الجهات من أي لدى اثباتها يتم ولم، متفرقة أماكن من شهود وبها، ذلك بعد اسمها شطب وتم جدهم ووفاة، هـ ٦٢٤١/٢١/٤٢ بتاريخ كانت زيني أحمد غازي أبيهم وفاة أن علما، الموصي حياة ، اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة الى خطابا الموصي قدم - ٢. هـ ١٢/٤/٨٣٤١ بتاريخ كانت الموصي باعتبار، هـ ٧/٢/٢٣٤١ في

مؤرخ (٣ رقم صورته مرفق) بجدة العامة بالمحكمة ٢٢ رقم قضائي مكتب بموجب وصيته باثبات الموصي قام ٣. أعلاه الخطاب تاريخ من تكن لم وكان لاغية المذكورة الوصية

٣٢ من ٨ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه (٢٢) رقم

القضائي المكتب من والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الصك وتكون سبقها قد ما الوصية هذه تجب أن على "... الوصية نهاية في أثبت وقد، بجدة العامة بالمحكمة الصك على الطعن جواز عدم: خامساً (. ٤ رقم المرفق حسب.... ") بها والمعمول المعتبرة الوحيد رقم القضائي المكتب من والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ

٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الشرعي المحكمة من الصادر الشرعي الصك إلغاء يجوز لا - ١: الأتية للأسباب، بجدة العامة بالمحكمة (٢٢) من صادر شرعي صك به صدر قد الوصية موضوع أن حيث وصية إبطال بمسمى ترفع بدعوى العامة رداً: سادساً. بالتزوير إلا فيه الطعن يجوز ولا قضائية جهة من صادر الصك هذا - ٢. العامة المحكمة وهم الموصي أولاد أن "... من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكرة ما على الموصي أصيب أن بعد منها جزءا ونفذو بها اقرارهم على وأولادهم هم ووقعوا بها أقرو قد عليهم المدعى أبار ثلاثيات شركة في زيني عباس أحمد الموصي نصيب ثلث لموكلي فسلمو به الحكم وقبل بالخرف ، وزيني أبار ثلاثيات شركة في التخرج ان - - ١: يلي بما عليه ومردود باطل ادعاء هذا فان، "... وزيني المتوفي لوالدهم خلفاً) وزيني أبار ثلاثيات شركة أسهم ملاك من المدعين بنصفهم ومنهم الشركاء بين تم وتاريخ

٤٢٤١٢١٠٣٠٤ رقم التجاري السجل بموجب (بالشركة رسمي شريك كان الذي الله رحمه هو، العدل كاتب أمام أبار آل المشتري الطرف الى الأسهم ملكية بنقل قام من وأن بل. هـ ٤١/١/٨١٤١ الأسهم ملاك جميع وعن أخوانه عن وبوكالته نفسه عن بالاصالة) زيني غازي طلال الاول المدعي الى (المدعون

ومنهم) المشتريين من الأسهم ملكية نقل فان وعليه (. عليهم المدعى زيني آل من الآخرين شركة عن لهم مادي مقابل توزع تم أنه من المدعون وكيل ذكره ما ان وبالتالي، ملاك بصفتهم تم البائعين عبد الملك مدينة من الصادر الطبي التقرير - ٢. باطل ادعاء الوصيه من جزء لتنفيذ وزيني أبار ثلاثجات مغالطات وبه الصواب جانبه قد صوري تقرير هو(٥ رقم مرفق) هـ ٣١/٢١/١٣٤١ بتاريخ الطبية العزيز الانهاء دعوى رفع تاريخ قبل أي (هـ ٣١/٢١/١٣٤١ بتاريخ صادر من تقرير هو(أ :- مايلي منها كثيرة ب. الدعوى رفع بنية أعد التقرير هذا أن يعني الذي الامر (هـ ١/١/٢٣٤١ بتاريخ المدعين من المقدمة ت. حكومية جهه من صادراً يعد ولا الأجر، مدفوعة " تجاري قسم " خارجية عيادات من صادر التقرير هذا(هذا(ث. الدعوى رفع تاريخ قبل لصدوره الدعوى ناظر القاضي تكليف على بناءً يصدر لم التقرير هذا(ترجمته وتم. الانجليزية باللغة صدر التقرير هذا(ج. الدعوى ناظر القاضي فضيلة الى يوجه لم التقرير لم الموصي(خ. الدعوى مقدم الى الخارجية العيادات من باليد سلم التقرير هذا(ح. الدعوى مقدم بمعرفة بتاريخ التقرير هذا أصدر من ضد الرسمية الجات الى بشكوى تقدم وقد، المستشفى تلك الى يذهب وغير متخصصة غير جهه من صادر التقرير(د. ٦. رقم مرفق.) م ١/٥/١١٠٢ الموافق هـ ٥/٤/٢٣٤١ يتضمن فلم العيوب تلك كل وبرغم(ذ. الأجر مدفوعة فيها الكشوفات تجارية عيادات لكونها نظراً محايدة بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكرة ما على رداً: سابعاً. الموصي على قيم تعيين ضرورة التقرير ذلك بالمحكمة قيد انهاءي بطلب زيني عباس غازي غدير موكلتي تقدمت فقد "... من هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ تاريخ وفي، ادراكه لعدم زيني عباس أحمد الجد على ولي اقامة فيه تطلب هـ ١/١/٢٣٤١ في ٥٠٣ برقم ابراهيم / الشيخ فضيلة وقابل المحكمة الى زيني عباس أحمد عنه المنهي احضار تم هـ ٨١/٢/٢٣٤١ ٣٢ من ٩ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه يلي بما عليه

ومردود بالباطل كيد هذا فان.... " الموصي أهلية عدم بثوت القضية وانتهت... اللحيان هناك من التوكيل حررت وقد، بسويسرا الدعوى تحرير قبل تقييم كانت، زيني غازي غدير المدعية ...١: الكشف الى جدها تأخذ ولم شىء جدها عن لاتعلم أنها أي، (٧ رقم مرفق) بسويسرا السعودية القنصلية لدى ٢.الوقت ذلك في الدعوى كيدية على دليل وهذا، الطيبة العزيز عبد الملك مدينة من الصادر الكيدي الطبي تدبير لايسطيع الموصي كان واذا، اللحيان ابراهيم القاضي فضيلة الى بنفسه الذهاب الموصي قرر - القاضي، اللحيان ابراهيم / الشيخ فضيلة اجتمع - ٣. القاضي لمقابلة المحكمة الى ذهب لما بنفسه شئونه احالة قرر وانما، المدعون زعم كما(الله رحمه)الموصي أهلية عدم يثبت ولم، بالموصي، السابق تقرير صدر، هـ ٨/٦/٢٣٤١ بتاريخ - ٤. عليه للكشف، جدة بمدينة النفسية الصحة مستشفى الى الموصي أعراض عليه تظهر ولم ومتعاون هادىء المذكور أن .. قرر والذي، بجدة النفسية الصحة مستشفى بما القريبة الأحداث بعض نسيان ماعدا الطبيعية الحدود في وذاكرته ووعيه ادراكه وكان عقلي مرض . ") قيم تعيين الى يحتاج ولا بشئونه القيام على قادر المذكور أن / اللجنة ترى وعليه " سنه مع يتماشى الى بشكوى المدعين تقدم، أعلاه والمبين النفسية الصحة مستشفى تقرير صدور بعد - ٥.(٨ رقم مرفق فضيلة من الصادر الحكم من ٣ رقم بالصفحة مبين هو حسبما أفادت والتي، بجدة الصحية الشئون مديرية في ٣٥٧٣ رقم جدة بمحافظة الصحية الشئون مديرية خطاب ووردنا .. اللحيان ابراهيم الشيخ ويصدر كامل تقرير يعتبر النفسية الصحة مستشفى من الصادر التقرير بأن والمتضمن هـ ١/٧/٢٣٤١ فضيلة أشار كما - ٦... ". المجال هذا في الخبرة ذوي والاستشاريين الأطباء من مشكلة لجنة قبل من الكتابة قررت "... أعلاه المبين الحكم من ٤ رقم بالصفحة اللحيان ابراهيم الشيخ القضية ناظر القاضي لتكوين الصحة وزير لمعالي للكتابة العدل وزير معالي الى للكتابة جدة بمحافظة العامة المحكمة لرئيس وهل المذكور حالة

عن كامل تقرير واعداد زيني عباس أحمد على للكشف جدة محافظة في طيبة لجنة الحكم من ٨ رقم بالصفحة اللحيان ابراهيم القاضي فضيلة وأشار وعاد... ". عدمه من عليه قيم الى يحتاج بخصوص هـ ٧١/٤/٣٣٤١ وتاريخ ١٢/٩٨٨٧٦٥/٣٣ رقم العدل وزارة خطاب وردنا "... أعلاه المذكور دراسة بعد بأنه علماً معاليكم احاطة أود، والمتضمن الصحية زيني أحمد لحالة مختلفين تقريرين وجود مستشفى من الصادر النفسي الطبي التقرير أن اتضح بالوزارة المختصة الجهة قبل من المعاملة كامل الأساسية المعلومات لجميع مستوفياً تقريراً يعتبر هـ ٨/٦/٢٣٤١ وتاريخ ١٥٩١ برقم بجدة النفسية الصحة التقرير وهذا المجال هذا في والكفاءة الخبرة ذوي من الاستشاريين الاطباء من ثلاثة من ومعتد والضرورية ... بحقه اللازمة الطبية التقارير ومراجعة اللازمة والاختبارات الفحوص واجراء الحالة مقابلة بعد صدر النفسية الصحة مستشفى من الصادر التقرير فان "... الثامنة بالصفحة أيضاً المذكور الحكم أفاد كما - ٧".

فليس وبالتالي المطلوبة للشروط مستوف يعتبر طويل وقت اصداره على يمض لم والذي اليه المشار بجدة قرائن تعتبر الطبية التقارير فان معاليكم يعلم كما أنه الى اضافة، الحالة تقييم اعادة الى يدعو ما هناك على ولا يخفي ومتخصصة محايدة جهة هي التقرير مصدرة والجهة عدمه من بها الأخذ القاضي ولفضيلة الغرض يحقق ولن اضافة نتيجة الى يؤدي لن لجان تشكيل واعادة الطبية التقارير في التشكيك أن معاليكم " من، هـ ٩٣٤١ القعدة ذو ٤٢ بتاريخ الثامنة الجلسة في المدعون ذكره ما على رداً: ثامناً.. ". المطلوب

٣٢ من ٠١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه صحيح المدعي دعوى في جاء ما: قائلاً أجاب عنها وسؤاله وكالة عليه المدعي على الدعوى وبعرض المدعين من تضليل هذا فان... " موكلي عنها يعلم فلا الثانية الوصية أما، الأولى بالوصية مقر وموكلي

زيني عدنان وكيل من المقدم الإنهاء طلب - ١ :- يلي لما وذلك،
زيني أحمد عدنان عليه المدعي ومن والصادر هـ ٢١/٢/٢٣٤١
وتاريخ ١٠٩٢٢٧٤١١٢٧٤١٠٢٤٩١٢٠٢٢٠ رقم الوصية صك إيقاف بطلبه
المنتهي بطلان يعني مما بذلك علمه بعدم الآن يدعي فكيف،
بجدة العامة بالمحكمة (٢٢) رقم القضائي المكتب من حتى
المتداولة القضايا من الكثير في زيني أسامة عليه للمدعى خصم
زيني عدنان ذلك وفوق - ٢. شهادته محمد عاتقة / السيدة
الموصي زوجة في ممثلة، عليها كمدعى الورثة أحد المدعون
يختصم لم: تاسعاً. الان بناءً أو نفسها تلقاء من للمحكمة "
الشرعية المرافعات نظام من (٨) للمادة طبقاً وذلك. الحرازي
يحيى عاشراً.. " الحقيقة اظهار أو للعدالة مصلحه ادخاله في
كان من بادخال تأمر أن - الخصوم أحد طلب على خارج تعليمهم
في أو تربيتهم في سواء المدعين مع ما يوما يقصر لم تعالى
الله رحمه الموصي أن ورغم: في نصيب لهم وهب حيث، المادي
مستقبلهم تأمين في أو العالمية والجامعات المدارس أرقى لدى
المملكة بتحرير الله رحمه الموصي قام ذلك وبعد، الله رحمه
أبار الله عبد شريكة من بها استأثر التي الشركات حمد / الشيخ
فضيلة، جدة بمدينة العامة بالمحكمة والعشرون الثانية بالدائرة
السلف القاضي أمام وصيته ، وفاته بعد وصيته من الله رحمه
الموصي جدهم استفادة عدم على مصرون أنهم الا.الله حفظه
الخصيري بجزء: أولاً، الله الموصيرحمه حررها وانما، أحداً ضد
أحداً تميز لم والتي الدعوى محل الوصية تلك زيني جده أل من
والمساكين المحتاجين على عوائده يوزع خيري وقف في)
الخيرية الأعمال لبعض منها شركاته وموظفي وأرحامهم زيني أل
من الاقرباء لتعليم، به ينتفع الذي للعلم منها بجزء: وثانياً (. زيني
بن بأي والقيام المخططات لتوثيق الوهاب عبد جده أوقفها التي
للأرض وقف آخر بجزء: وثالثاً، وأولادهم التسعة الأحفاد بين يوزع
الثلث من ماتبقى وأخيراً، بالجموم فاطمه وادي سكان وضع
لتحسين استثمارات والمغفره بالرحمه له يدعو الذي الصالح
الولد فيهم يجد وعسى لعل، المدعون فيهم بما بالتساوي جميعاً

عمله انقطع آدم ابن مات إذا: قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن الشريف للحديث طبقاً. نلتمس ماسبق كل ومن. مسلم رواه له، يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة: ثلاث من إلا الثانية الدائرة من الصادر الوصية صك على المدعين معارضة دعوى برد: أولاً:- الحكم فضيلتكم من الزام: ثانياً. وتفصيلاً جملة، هـ ٢١/٢/٢٣٤١ وتاريخ ٢٢٠٠٢٣٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ برقم والعشرين رقم التاسعة الدائرة جواب وجدت القضية ملف إلى وبالرجوع. اهـ. (المحاماه بأتعاب المدعون المدعي دعوى في عنها المنوه القضية ضبوط من صورة به ومرفق ١/٧٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٢٤٦٥٤٢٠٤ صورة به ومرفق ١/٨٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٦٧٥٥٤٢٠٤ والعشرين السادسة الدائرة جواب وجدت كما المقدمة المذكرة على للاطلاع الجلسة رفع قررت وعليه المدعي دعوى في عنها المنوه القضية ضبوط من في ثم إليها المشار الدائرة اجوبة مرفقات على الاطلاع وكذلك ومرفقاتها أسامة عليه المدعي وكيل من ووكالته اعلاه هويته والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة العياد حميدي سالم سلمان وكالة عليه المدعي لحضوره وحضر سابقا أحمد أسامة عليه المدعي عن وكيلاً بصفته أعلاه هويته والمدونة الغامدي عياض بن جبر وائل وحضر

٣٢ من ١١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وتاريخ ٦٠٠٠٤٣٠٤ برقم ٣/ جدة بمحافظة الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس والإقرار عليها والرد الدعاوى وسماع والمدافعة والمرافعة المطالبة حق تخوله والتي ٢/٧٢/هـ٠٤٤١ بموجب الحرازي على محمد يحي محمد عاتقه عن وكيلاً وبصفته ذلك وغير والإبراء والتنازل والإنكار والتي ٢٠/٧٢/هـ٠٤٤١ وتاريخ ٣٨٩٣٣٠٤ برقم ٣/ جدة بمحافظة الثانية العدل كتابة من

الصادرة الوكالة وقرر ذلك وغير الإبراء التنازل الإنكار الإقرار عليها والرد الدعاوى وسماع والمدافعة المرافعة تخولة الجلسة محضر في رصده وأطلب أسامة عليه المدعى به أجاب ما على ردي أحضرت: قائلاً وكالة المدعى ملف في وإيداعها منها نسخة عليهم المدعى تسليم جرى ورقات ثلاث من مكونة مذكرة أبرز ثم قرر هكذا رقم الوكالة بموجب زيني أحمد غازي أولاد وفيصل وغدير طلال عن وكالة إليكم فأتقدم:) ونصها القضية إلى مشيراً، ٧١هـ/٩٣٤١/٣ وتاريخ ٩٣٤٩٣٠٨٥١ رقم والوكالة ٩١هـ/٧/٩٣٤١ وتاريخ ٧٠٤٧٠١١٩٣ يلي بما أفيدكم الماضية الجلسة في عليه المدعى ما قدمه على وجواباً، ٢١٣٠٩٦٨٣ برقم المقيدة المعاملة الأمر حقيقة في هي ملاحظات من فيها وما ذكره الصحيحة بالوصية الطعن محاولة على الجواب / أولاً: - وذلك، الصحيحة بالوصية نفسه عليه المدعى بإقرار منقوض ذلك كل أن إلا، يأتي سوف كما مؤثرة غير المقامة القضية في وذلك، الشخصية الأحوال محكمة في الخامسة الدائرة لدى ٣١هـ/٤٤١/٤ جلسة في : نصه ما المرفق ضبطها في جاء حيث، الصحيحة الوصية إثبات بطلب ٣٧٩٨١٠١٠٤ برقم موكلي من المورث ولكن صحيحة الوصية أن قصدك أن جوابك من أفهم: وكالة عليه المدعى سؤال مني جرى ثم) الحكم بموجب عنها رجع المورث ولكن صحيحة الوصية أن ما قصدته هذا صحيح قائلاً فأجاب عنها رجع هذا فإن عليه وبناءً، (٢١هـ/٢٣٤١/٢ في ٩٢٢٠٩٢٧٤١١٢٣٤٩١٠٢٢٠٠ برقم بجدة المحكمة من الصادر الثاني عليه المدعى ويصادق موكلي يصادق بذلك إنه حيث عليه المدعى ما ذكره كل على الجواب في كاف أن من ذكره ما / ثانياً. فضيلتكم لدى البحث محل فهو الإلغاء زعمه وأما، الوصية صحة على(عدنان) أبار شركة إن حيث صحيح غير فهذا وزيني أبار شركة في شريكاً موكلي بصفة كان الثلاجة من التخارج ذلك ويتضح، أبار وبين وأولاده زيني أحمد شركة بين وليست أبار وبين زيني أحمد الجد بين هي وزيني ومساهم مؤسس وبصفتي إنني حيث... زيني عباس أحمد من) ونصه قدمناه الذي بالتوزيع

الإقرار نص من وتاريخ ٤٢٤١٢١٠٣٠٤ رقم التجاري بالسجل المسجلة المساهمة وزيني أبار ثلاجات بشركة أحمد أسامة للابن والثالث زيني أحمد عدنان للابن الثالث بواقع توزع المساهمة باقي... ٤١هـ/١٨١٤١/١ ، (وفيصل وغدير طلال وهم حياتي حال المتوفى زيني أحمد غازي ابني من لأحفادي الباقي والثالث زيني أن على يدل وهذا. موضح هو كما الأبناء أبناء من وغيرهم وطلال وعدنان أسامة من كل توقيع وعليها لفقده الله رحمه المورث حياة أثناء الورثة بموافقة فيه نفذت الوصية وأن زيني بأحمد خاص هو النصيب هذا بإقراره منقوض أنه فرغم الوصية في الطعن محاولة من أسامة عليه المدعى مذكره أما / ثالثاً. الأهلية التاريخ وجود عدم من مذكره- ١: يلي لما وذلك مؤثرة غير الطعون هذه أن إلا أولاً في تقدم كما بالوصية في لكونها صحيحة وصية فهي وبذلك بشهر موكلي والد وفاة بعد وأنه الوصية بتاريخ يشهدون الشهود فإن بن الملك عبد الشيخ معالي أن فسببه عليه مشطوباً الزوجة اسم وجود من مذكره- ٢. وارث لغير بر عمل ذكر إقراره لأخذ الجد على قرأها لما ثم مكتوبة وأحضرها الجد طلب على بناءً الوصية كتب من هو دهيش

٣٢ من ٢١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه يوقع أن الموصي وأمر الزوجة اسم على دهيش بن عبد الملك الشيخ معالي فشطب داخله غير الزوجة أن له كما مؤثر غير المحكمة في الوصية إثبات عدم من ذكره ما- ٣. الشهود بحضور ذلك وكان الاسم بجانب من الماضية قبل الجلسة في مذكرناه عليه فالجواب الموقوفة بالوصية الاحتجاج أما- ٤. العلم أهل قرر بأن الزعم عن الجواب أما / رابعاً. زيني أسامة من طلب على بناء بها الوكيل إنهاء وقت الأهلية عدم ثبوت في مضبوط التقرير إن حيث، صحيح فغير المحكمة خطاب على بناء يكن لم عبدالعزيز الملك مدينة تقرير ونصه للمحكمة تقديمه والسابق منه الأولى الصفحة في ٨هـ/٣٣٤١/٦ في ٢٩٣٦٨٢٣٣ رقم الحكم صك حالته عن والافادة زيني عباس أحمد على للكشف بجدة الطبية

عبدالعزیز الملک لمدينة الکتابة سبق وقد) برقم منهم الجواب
فوردنا، لا أو غيره عن مستقلاً المالية بشئونه القيام يستطيع
وهل، والعقلية الصحية وضعف الادراك في قصور من يعاني أنه
المذكور على بالكشف أنه المتضمن ٣١هـ/٢٣٤١/٢ في ٧٦٧ مع
الوجع تعاير وجمود باليدين رجفان من ويعاني الذهن وشروء
التركيز في قصور مع الذاكرة في والدكتور قطب حسام الدكتور
الموقع شخصين بمساعدة إلا السير على قدرته وعدم بالخطوات
اضطراب أوهام هي طعون من عليه المدعى مذكوره وجميع،...
(الجنيدى أحمد منصور والدكتور رمش أبو محمد محله غير في
فهو النفسية الصحة بتقرير الاستدلال أما. المحكمة على
التدليس منها الهدف صحيحة غير لما ومعارضاً) الطبية عبدالعزيز
الملک مدينة تقرير)سابق لتقرير معارضاً كان لما التقرير هذا إن
حيث إبراهيم الشيخ القضية ناظر فضيلة قرر فقد زيني عباس
أحمد ادراك عدم من القضية ناظر فضيلة أمام ثبت زيني عباس
أحمد على للكشف جدة محافظة في طيبة لجنة لتشكيل الصحة
وزير لمعالي الکتابة اللحيان الطلب هذا رفع وحيث، ولاية
مجلس تعيين في للإجراءات استكمالاً وذلك حالته عن كامل
تقرير وإعداد وأن اللجنة تشكيل في تدخلها إلى لاجابة أنه
الصحة وزارة ورأت الصحة وزارة إلى ثم العدل وزارة إلى بعد
ماحصل وهو، بنفسه ذلك ومباشرة المتعارضة التقارير بين
للفصل الاجراءات استكمال القاضي على بنفسه عنه المنهى
على وإطلاعه زيني عباس أحمد منزل إلى الزايدى صالح الشيخ
فضيلة ذهاب بعد ذلك وتاريخ ٩٤٤١٢٤٣ رقم الصک من ٩ رقم
الصفحة في مرصود هو لما وفقاً وذلك المحضر وکتابته ويحتاج
الذاكرة وضعيف ومقعد السن في كبير أنه لي وظهر:)يلي ما
منه الحاجة ونص ٦٢هـ/٤٣٤١/٧ الزايدى صالح الشيخ فضيلة قام
فقد كله ذلك على وبناءً، (المحضر هذا إعداد تم ولليان، قيم
إقامة إلى المدعى ماطل وقد، عنه المنهى عن الكشف لإجراء
النفسية للصحة فهد الملک مستشفى إلى جديد من بالکتابة
فضيلة أمر ثم، عليه المذكور الكشف لإجراء المذكور المستشفى

إلى إحضاره في كثيراً زيني أسامة عليه النفسية الصحة
مستشفى في وذلك الأمل مستشفى من بمشاركة أطباء ثلاثة
من لجنة بتشكيل الخلف القاضي : ونصه ٦٢هـ/٤٣٤١/٧ وتاريخ
٩٤٤١٨٢٤٣ رقم الصك من ٧١ رقم الصفحة في التقرير ضبط
وقد، الصادرة والتقارير والنفسية الطبية والفحوصات الطبي
ملفه على وبالإطلاع أعلاه المذكور حالة وبمعينة) عته / حالته
وتشخصت. المعرفية العقلية القدرات في تدهور من يعاني
المذكور أن: يلي ما تقرر بحقه يرعى عليه ولي إقامة إلى يحتاج
المذكور أن / اللجنة ترى وعليه. دماغية جلطة مع شديدة بدرجة
شيخوخة نقصر فإننا مستقلة بدعوى السابقة الوصية اثبات طلبا
قد موكلي إن وحيث تقدم ما على وبناءً(. شؤونه ذكرناه لما
الشرعية الأصول حسب فضيلتكم خلف لدى سابقاً والمثبتة
الموقوفة الوصية إلغاء على هنا طلبنا

٣٢ من ٣١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه من الصادر الصك
سجلات صورة على الاطلاع لاستكمال الجلسة رفع تقرر وعليه.
اهـ(. الأسباب في وكالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم
القضية بملف والمرفقة المحكمة بهذه ٦٢ والدائرة ٩ الدائرة
لحضوره وحضر لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته
والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة عليه
المدعى وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة قاضي علي
بن فارس وكالة عليه المدعى وكيل جواب في ورد ما وبعرض
سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الغامدي عياض بن جبر وائل
كالة لموكلي للرجوع إمهالي أطلب: قائلا أجاب عنه وسؤاله
عدنان عليه المدعى وكيل على أسامة عليه المدعى في إليها
أشار التي القضية مصير عن وكالة المدعى وبسؤال أجاب هكذا
القادمة الجلسة في الرد وإحضار أعلم ولا النظر بوقف فيها
الحكم تم: قائلا أجاب الشخصية الأحوال محكمة لدى والمنظورة
الماضية الجلسة أجاب عنها وسؤاله وكالة المدعى إليها أشار
بيانات في ورد ما وبعرض أجاب هكذا لا أم القطعية اكتسب هل :

قائلاً أسامة عليه المدعى وكيل أضاف ثم أجاب هكذا عليها والرد لموكل للرجوع إمهالي أطلب: قائلاً هكذا الجلسة محضر في رصدها وأطلب الماضية الجلسة في وكالة المدعى قدمه ما على رداً أحضرت عدنان عليه المدعى ووكيل وكالة المدعى تسليم جرى صفحات ثلاث من من مكونة مذكرة أبرز ثم أضاف وحيث المدعى من المقدمة الجوابية المذكرة إلى بالإشارة:) ونصها القضية ملف في وإيداعها منها نسخة عليها للرد عليه بالمدعى حداً الذي الأمر والحقيقة الواقع مع تتنافى صحيحة غير إدعاءات عدة تضمنت أنها بالجلسات المقدمة الجوابية المذكرات في الواردة والدفع الدفاع أوجه بكافة والإعتصام التأكيد: أولاً: بصحة عليه المدعى بإقرار الدفع عن النظر وصرف عليه المدعى رد تجزئة جواز عدم: ثانياً. السابقة الصادرة الوصية صحة مؤداه دفاعاً (أولاً) البند في الجوابية مذكرته في المدعى أثار: إثباتها المراد الوصية بجلية وصحتها بالوصية عليه المدعى إقرار على تأسيساً - إثباتها يتبغى التي - المتداعين مورث من الخامسة الدائرة لدى والمنظورة (٣٧٩٨١٠١٠٤) برقم بالمحكمة المقيدة القضية في ٣١هـ/٤٤١/٤ عليه المدعى أن المدعى أورد إذ بالوصية - زعمه حد على - فيها أقر والتي الشخصية الأحوال محكمة ولكن صحيحة الوصية أن قصدك أن جوابك من افهم ,, عليه المدعى سؤال مني جرى ثم) إقراره في ذكر برقم بجدة المحكمة من الصادر الحكم بموجب عنها رجع المورث ولكن صحيح قائلاً عنها رجع المورث جزءاً اجتزأ قد أنه المدعى مذكرة من البين أن وحيث (, ٢١/٢٣٤١/٢ في) (٢٢٠٠٢٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢) المدعى دفع في المتمثل الآخر الجزء وتجاهل مصلحته يحقق بما الوصية بصحة عليه المدعى إقرار من (أن وقضاءً فقهاً المقرر من أنه وحيث , البيان السالف الحكم بموجب الوصية لتلك المورث بإلغاء عليه المرافعات نظام من) (١١) المادة ان عن فضلاً (كله يُترك أو كله يؤخذ أن فإما الإقرار تجزئة جواز عدم الإقرار يتجزأ لا) أنه على تنص ٢٢هـ/٣٤١/١ وتاريخ (٢/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية المدعى

أن الثابت أن وحيث (واحدة جملة يؤخذ بل له، الصالح ويترك به الضار منه يؤخذ فلا صاحبه على . الدفع ذلك عن الإلتفات معه يتعين مما للإقرار بتجزئته النظام صحيح وخالف فقهاً عليه المستقر خالف قد أوراق من الثابت كان فلما: المدعي من المقدمة بالورقة الإعتداد بعدم بالدفع والإعتصام التأكيد: ثالثاً عليه المدعى مورث من وصية أنها بزعم عرفية ورقة على دعواه شيد قد المدعي أن ومشتملاتها الدعوى بها الإعتداد يجوز ولا صحتها وعدم بطلانها لفضيلتكم يتجلى الورقة تلك في والتمعن بالنظر أنه وحيث،

٣٢ من ٤١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه من المقدمة
الورقة تلك في والتمعن بالنظر- ١: أوجه لعدة بطلانها لفضيلتكم
ويتبين الأحوال من حال بأي حجته يفقد العرفي المحرر أن
قضاءاً المقرر من أنه وحيث وتعديل كشط بها أن لفضيلتكم
يتبين المدعين الدفع نفعاً يُجدي ولا سواء والعدم هي الورقة تلك
تضحى ثم ومن به تعديل أو كشط وجود حال به يعتد ولا المحرر
لأن وذلك والتعديل الكشط بجانب موقع الوصية بتلك الموصي
بان المدعي به وتذرع تدرع الذي يتعين مما وثقويه تُعضده التي
البيئة على يتساند أن عن عاجزاً أضحي قد لكونه حجته فقد قد
العرفي الوصية صورة - العرفي المحرر بصحة المدعي به دفع
ما على جواباً وأما- ٢. الدفع ذلك عن الإلتفات العرفية الأوراق
لصور حجية لا أن هو الأصل) أن قضاءً المقرر من بأن عليه
نجيب فإننا منه المقدمة- غير كان إذا أما، إليه فيرجع موجوداً
كان إذا الأصل إلى تهدي ما بمقدار إلا الإثبات فى لها قيمة ولا
صرف: رابعاً.العرفي المحرر بذلك الإعتداد يجوز لا فإنه ثم ومن
(, بالصورة للإحتجاج سبيل فلا موجود المدعي من المبداء
الأخرى الدفوع على جواباً وأما: - عليها البيئة تقديم لعدم
المدعي إدعاءات عن النظر إلى تفتقر ودفوع لوقائع سرد في
تتحصل دفوع عدة أثار قد المدعي أن الجوابية المذكرة من البين
كان فلما صحة تثبت ولملوسة دامغة بيئة ثمة من خلت قد

مذكرته أن فالبين والدفع الوقائع تلك تعضد التي البينة ويعضدها يقويها دليل أو بينة إلى حاجة في دعوى كل ان وفقها قضاءً عليه المستقر من كان لما , دفعه المقرر من أنه وحيث المدعي دعوى عن النظر صرف يتعين فإنه البينة تقديم عن المدعي عجز حال وفي الناس يعطى لو)) وسلم عليه الله صلى النبي لقول لنفسه دليلاً المرء قول من يؤخذ لا أنه به والمسلم فقهاً - حسن حديث (() أنكر من على واليمين المدعي على البينة , وأموالهم رجال دماء أناس لادعى بدعواهم (: ٣٢/٢) الحنبلي رجب لابن والحكم العلوم جامع كتاب في كما المنذر ابن وقال (, ١/٢٥٢ . البيهقي رواه ما بها يستحق: يعني المدعي على البينة: قوله ومعنى: قال , المدعي على البينة أن على العلم أهل أجمع هذه كانت ولما) الأربعين شرح في العيد دقيق ابن وقال (- انتهى..... بها يؤخذ واجبة لأنها، ادعى بدعواه لأحد يحكم لا أن ويقتضي، والخصام التنازع عند مرجع وأعظم الأحكام أصول من أصل الأحاديث أو يُقدم لم المدعي أن يتبين المدعي من المقدمة الجوابية المذكرة على تقدم ما وبإنزال (- البينة توجد لم إن مذكرته في الواردة إدعاءاته صحة تثبت أو تؤيد قرينة حتى أو ملموس دليل أو دامغة بينة دعواه يعزز يلي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس عليه وبناء.- الدفع تلك عن الالتفات معه يتعين الذي الأمر الجوابية وبالاطلاع. اهـ.)ترونها أخرى أسباب ولأي البيان السالفة للأسباب المدعي دعوى عن النظر صرف: من على والسلام والصلاة وحده لله الحمد:) نصه ما تضمن وجدته الدعوى محل الوصية صك ضبط على وبناء جدة بمحافضة العامة المحكمة في القاضي الخضيري الله عبد بن حمد أنا فلدي، بعد أما.. بعده نبي لا وتاريخ ١٣٣٣ برقم المساعد/جدة بمحافضة العامة المحكمة رئيس فضيلة من لنا الواردة الإحالة على الاحد يوم وفي هـ ٨٠/٢٠/٢٣٤١ وتاريخ ٢٧٥١١٢٣ برقم بالمحكمة المقيدة هـ ٨٠/٢٠/٢٣٤١ عبدالرحمن محمد عبدالعزيز حضر وفيها ٨٠: ٤٤ الساعة الجلسة أفتحت هـ ٢٠/٢١/الموافق ٢٣٤١ الجنسية سعودي زيني عباس احمد عن ٢١٦٥٩٤٣٨٠١ وكيلا مدني سجل

الجنسية سعودي السقف الثانية عدل كاتب من صدره ٧هـ/
٢٠٩١١ في ٢/٢٣٤١ رقم الوكالة ٩٣٨٦٥٠٧٠٠١ بموجب مدني
سجل محمد إسماعيل من كل وبشهادة مكتوبة بوصية أوصى
موكلي أن قائلاً ١١٣٠١ وانهى الجلد جدة بمحافظة [بحاجة
مراجعة: جدول غير واضح]

٣٢ من ٥١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه إلّا إله لا أن
أشهد) نصها هذا ٠٩٦٩٤٥٥٢٠١ نويلاتي مسلم انور ومروان
٥٣٤٩٨٣٠٠٠١ سميح سيقل من يبعث الله وأن فيها ريب لا آتية
الساعة وأن حق النار وأن حق الجنة وأن ورسوله عبده محمد
وأن الله أهلي من تركت من أوصي وأنني وأموت أحيا ذلك على
بالطاغوت وأكفر بالله أو من وأنني القبور في أصطفى الله إن
بني يا ويعقوب بنيه إبراهيم به أوصى بما وأوصيهم مؤمنين كانوا
إن ورسوله الله بتقوى بن زيني بن عباس أحمد بن أسامة الأب
نصبت بأنني عني والإقرار مسلمون وأنت إلّا تموتن فلا الدين
لكم لرأيه وفقاً صرفها أوجه وتحديد وصيتي مضمون لتنفيذ وصياً
١٠٣٧١٠٨٠٠١) رقم مدني سجل زيني نسبته ما حصر يتم بأن
شرعاً المعتبرة الأوصاف بكامل وأنا أوصيت قد بأنني عني
والإقرار وعمله وعلمه سندات أو أسهم أو منقولات أو عقارات
أو سائلة أموال من وفاتي بعد تركتي سائر من ٥ % بالمائة
خمس فيوقف وقف شكل على خيري عمل في النسبة هذه
إنفاق يتم وأن التركة توزيع قبل بمال يقدر ما وكل عشرة قدره
علمي بوقف أوصيت وقد زيني بن زيني جدي آل من والمساكين
المحتاجين على عوائده وتوزع . وأولادهم شركاتي وموظفي
وأرحامهم زيني آل من الأقرباء لتعليم ريال (٠١.٠٠٠.٠٠٠) ريال
ملايين ملايين خمسة وقدره بمبلغ فاطمة بوادي الوهاب عبد
جدي أوقفها التي الأرض على بوقف أوصيت وقد لتحسين أخرى
استثمارات بأي والقيام الصكوك واستخراج المخططات لتوثيق
ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال على يوزع الثلث من تبقى وما. فاطمة
وادي محتاجين على يصرف ذلك بعد زاد وما الوادي سكان وضع

عباس بن أحمد بن عدنان الأبن الشرعيين ورثتي أوصي كما.
بالتساوي والإناث الذكور أحفادي من كل يحيى محمد بنت عاتقة
السيدة وزوجتي زيني بن زيني عباس بن أحمد بن أسامة والأبن
زيني بن زيني هذه تجب أن وعلى ذلك على أسامة الأبن ومعاونة
الوصية هذه تنفيذ على بالحرص الحرازي علي محمد ةيصولا ام
دق اهقبس نوكتو ةديحولا ةربتعملا لومعملاو اهب دعب
يتافو.هذه يتيصو مهيلاً نمف هلدب دعب ام الوصية هذه نص
إثبات أطلب) شهيد أقول ما على والله عليم سميع الله إن
يبدلونه الذين على إثمه فإنما سمعه وآله محمد نبينا على الله
وصلى أعلاه الوصية هذه لدي ثبتت أعلاه الشاهدين شهادة على
وبناء وعليه.

لدي وبعد وحده لله الحمد: المرافعة ٣٣٤١ الأول ربيع ٩٢ هـ
٢٣٤١/٢٠/٢١ في حرر. وسلم وصحبه عبدالله بن حمد القاضي
خالف جدة بمحافظة العامة بالمحكمة القاضي العريني إبراهيم
بن عبدالكريم انا ٧٣٦٢٤٧٠٣٠١ مدني سجل الزايدي علي غسان
الشرعي الوكيل من محال إستدعاء وردنا الخضيري عزام عن
التجارية الغرفة عدل كتابة من صادرة ٩١هـ/٢٣٤١/٢١ في
١٩٥٥٥٣٢٣ رقم الوكالة بموجب صادرة ٩١هـ/١٣٤١/٨ في ٩٤
رقم الوكالة بموجب زيني عباس احمد عدنان عن وكلاء بصفته
خوج فيصل عبدالله بن حمد الشيخ فضيلة من صادرة وصية هناك
ان قائلاً وأنهى بجدة التجارية الغرفة عدل كتابة من ابراهيم الشيخ
فضيلة لدى الموصي على ولاية وطلب زيني عباس احمد
بالموصي خاصة برقم الخضيري الولاية طلب إنتهاء حتى الوصية
هذه وقف فضيلتكم من نامل ١هـ/٢٣٤١/١ في ٥٠٣/٢٣ برقم
الليحيدان الصادر الحكم بوقف أمرت فقد لذا ذلك له تخول إنهاء
وجدت الوكالة على وبالإطلاع وعليه أنهى هكذا المذكور الولاية
طلب إنتهاء حتى ٢١هـ/٢٣٤١/٢ ٩٢٢ ١٠٩٢٧٤١١٢٣٤٩١٢٢٠ في رقم
الوصية بصك لمحكمة بالكتابة أمرت وعليه. اهـ (٩٢٣٠٣٣٤١هـ
في حرر محمد نبينا على الله وصلّى التوفيق وبالله ورود لحين

الجلسة رفع تقرير ثم أعلاه إليها المشار القضية ضبط من بصورة لتزويدنا الشخصية الأحوال

٣٢ من ٦١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه وإمهال أسامة عليه المدعى وكيل جواب في ورد ما على للرد عدنان عليه المدعى وكيل وإمهال الجواب حضر وفيها أخرى جلسة في ثم وكالة المدعي من المقدمة البيانات على للرد أسامة عليه المدعى وكيل لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكالة المدعي وكالة عليه المدعى وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة قاضي علي بن فارس وكالة عليه المدعى جواب أجد لم القضية ملف إلى وبالرجوع سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الغامدي عياض بن جبر وائل ٥٤٤١هـ/٣/٦ وتاريخ ٤٣٢١٢٣٢٠٤ رقم الدائرة بكتاب الكتابة جرت وقد الشخصية الأحوال محكمة رصده وأطلب مكتوبا موكلي جواب أحضرت: قائلا أجاب منه طلب عما عدنان عن وكالة المدعي وبسؤال عليه والمدعى المدعي تسليم جرى واحدة ورقة من مكونة مذكرة قدم ثم أجاب هكذا الجلسة محضر في أحمد عدنان وكيل بصفتي فضيلتكم إلى أتقدم:)ونصها القضية ملف في وإيداعها منها نسخة أسامة وكيل الماضية الجلسة في فضيلتكم إستفسار على وجواباً(. الله رحمه)زيني احمد عباس ورثة أحد بصفته - زيني السابق وكيله من مقدم الإيقاف طلب أن مع عليها المعارض بالوصية موكلنا علم بعدم منا الإفادة سبق أنه طلال عن وكالة الخميس سليمان المحامي مكتب هو الإيقاف بطلب تقدم الذي أن هو ذلك سبب أن فنفيكم القاضي الخيزري حمد الشيخ فضيلة إلى المقدم الخطاب بموجب وذلك زيني غازي أبناء وغدير وفيصل الوصية صك وسحب المنهي لاستدعاء عمر،) نصه بما فضيلته بخط عليه والمشروح المكتب، في الأسبق فضيلة الخيزري حمد الشيخ خلف لدى المذكور المحامي قبل من توبعت المعاملة إن ثم(القاضي منه، طلب أنه خطأ الوصية

بإيقاف التهميش فضيلته قرر وقدر العريني إبراهيم بن الكريم عبد القاضي المذكور المحامي مع الخميس سليمان المحامي قبل من التواصل فتم زيني أحمد الشيخ أبناء أحد إحصار من مقدم أساساً الطلب لكون الموضوع هذا في له علاقة لا وموكلي ذكر، ما ضبط وتم الجلسة حضر الذي سؤال ويمكن إيضاحه، لزم ما وهذا وإيقافها الوصية هذه إلغاء في المصلحة أصحاب وهم غازي أخيه أبناء منه طلب عما أسامة عن وكالة المدعي وبسؤال. اهـ. (ذلك عن الخميس سليمان الحاضر المدعين وكيل مذكرة قدم ثم أجاب هكذا الجلسة محضر في رصده وأطلب مكتوباً موكلي جواب أحضرت: قائلاً أجاب القضية ملف في وإيداعها منها نسخة عدنان وكيل عليه والمدعى المدعي تسليم جرى ورقات أربع من مكنة عليها للرد بموكلي حدا مما الواقع مع تتفق لا صحيحة إدعاءاتغير من المدعين أوردوه ما إن:) - ونصها الدفاع أوجه والإعتصام بكافة التأكيد: أولاً: التالي النحو على جوابي أورد عليه المدعى عن وكيلًا وبصفتي، مزعوماً إقراراً دعواهم وتأييد تعضيد سبيل في المدعين قدم: ثانياً. السابقة بالجلسات المبدأ والدفع الثابت وتنافي التناقض عليه ران قد الإقرار هذا أن وحيث (زيني عباس أحمد) الموصي من صدوره المبدى بالدفع ونعتصم نؤكد بدء ذي فبادي- ١: أوجه عدة من ذلك وبيان إبطالها شأنه من بما بالأوراق ٢١هـ/ ٢٣٤١/ ٢ وتاريخ) ٢٢٢٠٩٢٢٠٢٣٤٩١١٢٧٤١٠٩٢٢ رقم الشرعي الحكم على بحصولنا قبلنا من المدعين يهدف التي - الموصي من الصادرة الوصية أثبت والذي جدة بمحافظة العامة المحكمة من والصادر ومكتمل الأركان متوافر القاضي أمام الموصي من صادر قضائي إقرار على بناء والصادرة - إبطالها الموصي من كان ولو حتى - آخر عرفي محرر بأي الدفع أو للتمسك مجال فلا ثم ومن الشرعية المقومات مقدم القضائي الإقرار أن وقضاءً نظاماً المقرر من أنه ذلك القضائي الإقرار صفة مكتسب غير - نفسه

٣٢ من ٧١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه أن على تنص

والتي الشرعية المرافعات نظام من (٨٠١/٣) المادة لنص وفقاً
قضائي الغير الإقرار
وكذلك التعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم (,
الإقرار غير القضائي تجريبياً عليها أحكاماً لإثبات الشرعية) (٢٢ هـ والمتضمن /
٧٠/٧٣٤١ وتاريخ (٧٢٢٠٠) (٨٠١/٣) والمادة (٨٠١
) عدم الاعتداد إلا بالإقرار القضائي والحاصل أمام القضاء وفقاً لما نصت
عليها المادة المزعوم الإقرار في الممثل - المدعين من المقدم
العرفي المحرر أن وحيث (, من نظام المرافعات الشرعية ومن
البيان السالف الحكم في ورد لما إستبداله تُجيز التي النظامية
القوة إلى ويفتقر القضائية للصفة يفتقد - ظناً مزعوماً إقراراً
قدموا أنهم المدعين من المقدمة الأوراق من البين كان لما - ٢.
عنه الالتفات يتعين ثم لمستند بتقديمهم الباطل ويبطل الحق
ويحق نوره يُتم أن إلا أبى الله أن إلا دعواهم ويقوي يعضد أنه
منهم : يلي فيما ذلك وبيان صحتها عدم تثبت تناقضات عدة على
إنطوى قد الإقرار هذا أن إذ يدينهم الأصل في بتاريخ المحرر
المزعوم بالإقرار إدعاءاتهم إثبات سبيل في تقدموا المدعين أن
الأوراق من الثابت كان لما - أ التي والإقرارات بالوقائع عليه
نجيب أننا وحيث الأهلية كامل الموصي أن فيه وزعموا ٩١ هـ /
٥/٣٣٤١ (زيني عباس أحمد بن عدنان) الشاهد بمشاركة أقاموا
وأن سبق المدعين أن إذ أنفسهم المدعين بها أقرروا تاريخ في
جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى زيني عباس بن أحمد
الموصي ضد حجر دعوى وأسسوا أمواله وعلى عليه الحجر فيه
وطلبوا - بعام المزعوم المقدم الإقرار تاريخ قبل - ٢٢ هـ / ٢/٢٣٤١
يتجلى الذي الأمر , تصرفاته لممارسة الشرعية الأهلية ويفتقد
للأهلية فاقداً كان الموصي أن على دعواهم إقرار هو إنما الإقرار
هذا أن للشك مجالاً يدع لا وبما يقيناً ثبوتاً ويثبت المدعين
إدعاءات بين التناقض منه ونزاعات قضائية دعاوى عدة وأقاموا
للمدعين سبق - ب. صحيح وغير المدعين قبل من ومصطنع
مستجد عدمه من تصرفاته لممارسة الموصي أهلية بمدى
الدعوى موضوع بذات تتعلق عليهما المدعى ضد مختلفة هذا أن

وتضمنت الماضي العام مبرمة وبعضها العام هذا مبرمة بعضها إتفاقات تضمنتها التي والأنصبة وفحواها مضمونها وإثبات - الدعوى محل - القضاء أمام الموصي من والصادرة أحكام من تضمنته وما بالوصية منه إقراراً مما يعد الوصية تلك على اعتراض أي الشاهد يبد ولم الوصية ضارتماً وة عائق دهاشلا هذهب ةيصولا اهقافتا و عم عقاولا هنا و تءاج ةعبان نم ةدارا ةقيقح ةحيحصو ةيعرشو من المقدم- المزعم -الإقرار تضمن- ٣.الإتفاقات تلك في عليها إعتراضاً أبدى قد لكان الموصي من أنه الشرعية أهليته وبكامل شرعاً المعتبرة حالته كامل في وهو) بأنه أقر قد زيني عباس أحمد أن المدعين أن الفقرة تلك من البين أن وحيث (نافذة غير وانها عنها وعدل إليه وتُسبت صُدرت التي الوصية ألغى قد يثبت مما فإن - , بجدة العامة بالمحكمة القضائي المكتب من والصادرة الدعوى محل - الوصية المقصود الوصية تلك إلغاء في الرغبة لديه تولدت المدعي أن جدلاً إفتراضنا لو أنه الإقرار ذلك تضمنه ما صحة عدم الوصية وإثبات الدائرة ذات أمام الوصية تلك بإلغاء وقام بنفسه حضر قد لكان الشرعية أهليته بكامل كان إقرار وبموجب شرعي صك بموجب صادرة إبطالها المراد الوصية وأن سيما لا أعمالها يبتغي التي الجديدة بذلك الموصي قيام عدم أن إلا جديدين شرعي وصك قضائي إقرار بموجب إلا إلغاؤها يجوز ولا قضائي

ثالثاً.إرادته وعن الموصي عن البعد كل بعيدة وأنها الوصية وتلك الإقرار ذلك صحة عدم ويثبت بل يؤكد

صحته عدم للشك مجالاً يدع لا بما تثبت قطعية أدلة عدة لوجود - المزعم - الإقرار صحة بعدم الدفع: عدم تثبت التي الأدلة من- ١: التالي النحو على ذلك وبيان: بالأوراق الثابت مع الإقرار ذلك تنافي وكذلك بن أحمد/ انا وأقر أشهد) نصه ما تضمن أنه نجد فيه والتمعن بالنظر أنه الموصي من الإقرار هذا صدور وزير إلى ب خطاب وتقدم سبق قد كان الموصي بأن ذلك على نجيب أنا وحيث....(, متوكل زيني عباس غير من فإنه وعليه الوطنية

هويته من متوكل كلمة حذف فيه يطلب العزيز عبد بن نايف
الأمير الداخلية إقرار أثناء - حذفه وطلب سبق الذي (-
متوكل) الاسم نفس - ٢ الموصي يورد أن منطقاً ولا عقلاً
المستساغ لإرادة وليس المدعين يد صنع من وأنه الإقرار صحة
بعدم أيضاً وصريحاً واضحاً إثباتاً يُعد مما المزعوم علم أو معرفة
دون تحريره تم وأنه الإقرار هذا صحة عدم يثبت مما - ٣.
بمضمونه إرتباط ثمة الموصي للموصي المزعوم بالتوقيع مذكراً
جاء أنه المرفق المستند من البين أن هو الموصي إرادة عن
وبعيداً الموصي بأوراق والموجود الموصي قبل من والمعتمد
عليه المتعارف التوقيع تماماً ينافي التوقيع هذا أن حين في
فضيلتكم وبإمكان جدة بمحافظة العامة المحكمة لدى الموجودة
- الدعوى محل - الوصية دعوى ومشتملات الأدلة إلى والإقرار
وإحالتها الدعوى على الموصي بتوقيع فضيلتكم تزويد وطلب
العامة المحكمة مخاطبة أسامة عليه المدعى بأن المدعين إدعاء
في ذكر ما على جواباً وأما - ٤. التوقيع مطابقة مدى لبيان الجنائية
لم عليه المدعى بأن ذلك على فنحيب الموصي من الصادرة
الوصية على شهد قد زيني عباس أحمد بن عبء المدعين وعلى
الموصي من صادرة وصية تخص مستندات وأي أوراق أي على
الشهادة له يسبق إنتفاء أن وحيث (, إدعى من على البينة)
وسلم عليه الله صلى لقوله إدعائهم صحة على والبينة الإثبات
ثبت قد كان لما / - الفضيلة صاحب. عنه بالإلتفات حرياً ويجعله
بالتجهيل يوصمه الإدعاء ذلك على الدليل أو صلة الموصي لإرادة
وليس أيديهم صنع من هو المدعين من المقدم المستند هذا أن
بيانه سلف مما يقيناً

٣٢ من ٩١ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه تضميناً ويُعد
للحقيقة تغييراً يعد به قاموا ما أن وحيث , والحقيقة للواقع
مخالفته ثم ومن به إرتباط ثمة صحيحاً غير توقيعاً المحرر تضمين
عن فضلاً صحيحة واقعة تبدو بجعلها صحيحة غير واقعة للمحرر
التزوير لجرائم الجزائي النظام من (و , هـ/ ٢) المادة نص تحت

ويندرج التزوير قبيل من يُعد ثم ومن الذي (زيني عباس أحمد بن عدنان)المزور الإقرار على الشاهد معاقبة عن فضلاً فاعله معاقبة ويستلزم إلى والشاهد المدعين إحالة نطلب وعليه , الإقرار ذلك بصحة بشهادته بالإيهام التزوير جريمة في شارك

أولاً: يلي ما فضيلتكم من نطلب عليه وبناء. جُرم من إقترفوه ما لقاء بحقهم إجراءاتها لإتخاذ العامة النيابة

المدعين إحالة: ثانياً.ترونها أخرى أسباب ولأي الذكر السالفة للأسباب المدعين دعوى عن النظر صرف: ما حيال قانوناً اللازمة النظامية الإجراءات لإتخاذ العامة للنيابة (زيني عباس أحمد بن عدنان) والشاهد أسامة عليه المدعى وكيل سؤال أطلب: قائلاً وكالة المدعي قرر ثم. اهـ. (التزوير جريمة من إقترفوه أربعمئة ٠٥٤.٠٠٠ وقدره بمبلغ أسامة للابن التجاري زيني عباس أحمد لشركة الجد بيع سبب عن ٢١.٠٠٠.٠٠٠ قيمتها أن الزايدي صالح الشيخ من الصادر الصك في أسامة إقرار رغم ريالاً وخمسون فعل ريالاً مليون ثلاثمئة ٠٠٣.٠٠٠.٠٠٠ بمبلغ لها القانوني المحاسب وتقدير ريال مليون وعشرون مائة على ذلك وبعرض قرر هكذا ١٣٤١هـ/٩/٠٢ في كان البيع أن علما البيع لها الخرف غير سبب هناك تقرر وعليه قرر هكذا وكالة المدعي ذكره عما للجواب مهلة أطلب: قائلاً قرر أسامة عن وكالة المدعي في ثم الشخصية الأحوال محكمة جواب ورود ولحين أسامة عن وكالة عليه المدعى لإمهال الجلسة رفع بالمحكمة والعشرون الخامسة القضائية الدائرة قاضي المحسن سليمان محمد سليمان أنا فلدي أخرى جلسة سليمان وكاله المدعي حضر الجلسة هذه وفي ٢٢ رقم القضائية الدائرة بعمل والقائم جدة بمحافظة العامة فارس وكاله عليه المدعى الجلسة هذه في حضر كما سابقاً ووكالته هويته المدون الخميس عبدالله صالح بن الغامدي عياض جبر وائل وكاله عليه المدعى حضر كما سابقاً ووكالته هويته المدون قاضي محمد علي :) ونصها مذكره قدم اجله من استمهل عما زيني اسامه عليه المدعى وبسؤال سابقاً

ووكالته هويته المدون . السابقة الجوابية المذكرات في مّا
المبداء والدفع الدفاع أوجه بكافة ونعتصم نوّكد بدء ذي فباديء:
أولاً - الرد محل - الجوابية المذكرة من (وثانياً أولاً) فقرتي في
المدعين أورده ما على جواباً وأما: ثانياً بساط على المطروحة
الدعوى موضوع نطاق عن يخرجان الفقرتين تلكا في ورد ما
كافة أن على فنجيب متشعبة موضوعات في الولوج إلا يابى
المدعي أن حين في وصية إبطال في تتمثل فالدعوى فضيلتكم
بحث عليه الرد وعن عنه نلتفت موضوعاً جدلاً إلا ذلك يُعدو فلا
ثم ومن الدعوى في جوع من تسمن ولا تغني لا وكيل أورده ما
بأن فنجيب الدعوى بموضوع لتعلقها فنظراً (ثالثاً) الفقرة في
ورد ما على جواباً وأما: ثالثاً.

المدعين وكيل ان الفقرة في البين فإن: الأول الوجه وجهين من
عليه ونجيب صحيح غير مذكرته في المدعين يحمل والذي
المستند في قوله ما -) السابقة الجلسة قدمها التي الوصية إلى
إشارة في - نصه ما أورد قد المعترض الوصية هذه عن يعلم لا
زيني أحمد أن عدنان إبنه وشهادة - الله رحمه - زيني أحمد
بصمة الوصية صحة بعدم وصريحاً واضحاً إقراراً ويُعد الباطل
وأزهق الحق أحق قد الرد هذا أن وحيث (عليها زيني عباس
بأحمد خاصة بصمات أية تتضمن لم المقدمة الوصية أن ذلك
السابقة الجلسة في منه المقدمة هذه بأن يقيناً ثبوتاً ثبت مما
ببصمته مذيلة زيني عباس أحمد من صادر وصية أي توجد لا أنه
عن فضلاً

٣٢ من ٠٢ / رقم صحيفة صكّ جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصكّ رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه بها ارتباط زيني
عباس أحمد لإرادة وليس المدعين وعمل صنع من هي السابقة
الجلسة في المقدمة الوصية الوجه. السابقة بالجلسة المقدمة
الجوابية المذكرة في ورد ما إلى ونحيل بالتزوير عليها وطعنا
سبق وقد, صحيحة - عليها المعترض - الوصية كانت إن) أنه
الرد محل الفقرة بنفس المدعين ممثل أورد: الثاني المدعين من

وصريح واضح إقرار هذا فإن (زيني غازي لأبناء بالثالث السابقة الوصية إلى عنها يرجع فهو بغض جدة بمحافظة العامة المحكمة من شرعي صك بموجب والصادرة عليها المعارض الوصية بصحة دعوى عن النظر بصرف والقضاء الوصية بتلك تتمسك فإننا وعليه أخرى اعتبارات أو أمور آيه عن النظر للأسباب المدعين دعوى عن النظر صرف: يلي بما القضاء فضيلتكم من نلتمس عليه وبناء. المدعين المدعي على وكاله عليه المدعي ذكره ما عرض جرى وقد. (ترونها أخرى أسباب ولأي الذكر السالفة مليون ثلاثمائة تساوي التي الشركة بيع سبب وهو منه طلب ما على يجب لم عليه المدعي ان فقال وكاله قائلا أجاب عليه المدعي على ويعرض ذكر هكذا أسامه الابن على ريال ألف وخمسين أربعمائة بمبلغ ريال أنا فلدي أخرى جلسة في ثم الجلسة تأجلت الوقت ولضيق وعليه ذكر هكذا لموكلي للرجوع مهلة أطلب رئيس فضيلة قرار بموجب الدائرة هذا بعمل والمكلف بجدة العامة بالمحكمة القاضي السراء صالح بن معاذ المدعي حضر وفيها الجلسة افتتحت ٢١/٦٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٣٨٥٦٦٤٤٠٤ رقم بجدة العامة المحكمة وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس عبدالله بن صالح بن سليمان وكيله معه وحضر أصالة ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة الغامدي عياض جبر وائل لحضوره كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زين عباس احمد عدنان عن وكيل بصفته أعلاه هويته المدونة خوج المرافعة حق تخولة والتي ٥٠/٣٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٦٠٠٩٥٩٠٤ برقم الخالدية فرع جدة بشمال العدل صادق الشرعية المرافعات نظام من ٧٦١ المادة على وبناء ذلك وغير والإنكار دعاوى وسماع والمدافعة البيع تم: قائلا أجاب لأجله استمهل عما عليه المدعي وكيل وبسؤال سابقا، رصد ما صحة على الأطراف وكيل سؤال فجرى. أجاب هكذا الوالد ديون لسداد وذلك التقييم بموجب ريال مليون وعشرين مائة بمبلغ الجد أهلية عدم لإثبات ذلك سبب: فأجاب ؟ الوصية إلغاء وطلب بالقضية السؤال هذا تعلق عن المدعين

تقديم عليهم بأن الدعوى طرفي إفهام جرى النزاع محل
بالدعوى المسألة هذه ارتباط لعدم ونظرا. زين أحمد والمرصودة
المدعين من إبطالها المراد الوصية على وبالإطلاع. ذلك ففهموا
القضية هذه في ارتباط ماله مسلم انور ومروان ٥٣٤٩٨٣٠٠٠١
سميح سيقل محمد إسماعيل وهما فيها شاهدين وجود تبين
سابقا وكلاء إنهما: المدعين وكيل فأجاب ؟ بهما معرفتهم عن
الأطراف سؤال فجرى ٠٩٦٩٤٥٥٢٠١ نويلاتي عندنان عليه
المدعى وكيل أجاب كما الوصية هذه يثبت وهو زيني أحمد
يشهدوا ولم أسامة عليه للمدعى وكيل إفهام فجرى بذلك
معرفته بعدم: وعاتقة أسامة عليهما المدعى وكيل أجاب كما.
صحيح هذا بأن لإحضار عليه المدعى وكيل ولإمهال بذلك، فاستعد
القادمة الجلسة في إحضارهم عليه بأن عليه المدعى القاضي
الخليوي عبدالرحمن بن عبدالله انا فلدي أخرى جلسة في ثم
الجلسة رفعت الوصية على الشهود ٨٧١٧٥٩١٤ رقم بجدة العامة
المحكمة رئيس قرار بموجب الدائرة هذا بعمل والمكلف بجدة
العامة بالمحكمة بن سليمان وكيله معه وحضر أعلاه هويته
المدونة أصالة المدعي حضر وفيها ٣١/١٤٤١هـ / ٣/١٤٤١ وتاريخ الغامدي
عياض جبر وائل لحضورهما وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته
والمدونة الخميس عبدالله بن صالح

٣٢ من ١٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه سابقا ووكالته
أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا
ووكالته أعلاه هويته المدونة / المواطن للشهادة أحضرت: قائلاً
أجاب بإحضارها؟ وعد التي بينته عن وكالة عليه المدعى وبسؤال
من لديه وما بياناته عن الشاهد وبسؤال. أجاب هكذا لديه ما
سماع وأطلب مسيح سيقل بن محمد بن اسماعيل بتاريخ مولود
و، ٥٣٤٩٨٣٠٠٠١ رقم المدني السجل بموجب الجنسية، سعودي
إنني: قائلاً أجاب شهادة؟

المُدَّعى و بالمدَّعي قرابة علاقة لي وليس جدة في وأسكن العمل عن متقاعد أنا و ٢٨٣١هـ / ٩٠ / ٠٢ ذهبت ٢٣٤١هـ عام في بأنه - تعالى - لله وأشهد زيني وأسامة عباس أحمد شركة في موظف وأعمل عليه بأن تعالى بالله وأشهد الله رحمه الزيني أحمد موجوداً وكان مجلسه في كنا وقد الزيني أسامة منزل إلى بالتساوي ولأحفاده الخيرية للأعمال مالي بثلاث أوصي أنا المجلس في للحاضرين يقول كان الزيني أحمد ابنه لترديد موافقة برأسه يومئ وكان واضحاً يكن لم صوته لأنه الزيني أحمد يقوله ما يعيد اسامة ابنه وكان عدنان وكيل خوج عزام قرر المدعين على ذلك وبعرض. وشهد أجاب هكذا أشهد، وبه لديّ ما هذا اسامة زيني أسامة لدى يعمل كان إنه حيث الشاهد بشهادة أطعن إني: قائلًا منهما واحد كل الخميس وسليمان زيني كان أنه قرر الشاهد أن كما الوصية من نصيب سيأتيهم أولاده إن حيث الوصية إثبات من مستفيد أنه كما أساساً يعمل كان الشاهد إن: قال عليه المدعى على ذلك وبعرض، الزيني أحمد يسمع يكن ولم أسامة يسمع غير فهذا الشهادة أثناء أسامة يسمع كان انه كون موضوع أما، لأسامة الشركة انتقلت ثم الزيني أحمد عند جلسة في ثم رفعها قررت فقد الجلسة وقت لانتهاه ونظراً وعليه، بالموافقة يومئ كان أحمد إن حيث مؤثر عبدالله بن صالح بن سليمان وكيله معه وحضر أعلاه هويته المدونة أصالة المدعي حضر وفيها أخرى هويته المدونة الغامدي عياض جبر وائل لحضورهما وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس هذه وفي سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام حضر كما سابقا ووكالته أعلاه الجلسة ضبط في ورد قائلًا منهما واحد كل الخميس وسليمان زيني عدنان وكيل خوج عزام قرر الجلسة من المستفيدين هم زيني عدنان أولاد أن والصحيح الوصية من نصيب سيأتيهم الشاهد أولاد أن السابقة فقد لذا الاكتفاء الدعوى أطراف فقرر يضيفونه ما لديهم هل الدعوى أطراف وبسؤال، قررا هكذا الوصية الخميس عبدالله صالح بن سليمان وكاله المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم

للدراصة الجلسة رفع قررت المدون قاضي محمد علي فارس وكالة عليه المدعى الجلسة هذه في حضر كما سابقا ووكالته هويته المدون سابقا ووكالته هويته المدون الغامدي عياض جبر وائل وكالة عليه المدعى حضر كما سابقا ووكالته هويته في الأولى الوصية إثبات يتم لم: قائلا وكالة المدعي فقرر الأولى الوصية عن الدعوى أطراف وبسؤال وكالة عليه المدعى على ذلك وبعرض، ٧٢٤١م عام وكانت شهود بوجود بمحضر إثباتها تم وإنما المحكمة

الدعوى أطراف وبسؤال. قرر هكذا الدعوى محل هي التي الوصية غير وصية يوجد لا أنه الصحيح: قال

أواخر في العقلي القصور طراً لقد: قائلا المدعي فقرر الموصي على العقلي القصور حصول تاريخ عن ٦٢ الدائرة في اللحيان إبراهيم الشيخ فضيلة ذلك وأثبت طبي تقرير بموجب ذلك إثبات وتم ١٣٤١هـ عام غير وكالة المدعي ذكره ما: قال وكالة عليه المدعى على ذلك وبعرض، أقمناها التي الحجر دعوى في وبعرض، عليه الحجر يتم ولم الأهلية بكامل الموصي أن إثبات تم الحجر دعوى نفس في إنه بل صحيح الموصي أن اللحيان إبراهيم الشيخ أثبت الحجر دعوى إقامة بعد أنه الصحيح: قال وكالة المدعي على ذلك

٣٢ من ٢٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة ٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه الموصي أن التقرير في وذكر بجدة النفسية الصحة لمستشفى الكتابة تمت ثم طبي تقرير بموجب مدرك غير ثم ومن الاستئناف محكمة من الحكم نقض وتم الدعوى اللحيان إبراهيم الشيخ فرد قصور أي فيه يوجد لا وجود وأثبت الموصي إلى الدائرة قاضي وشخص المحكمة هذه في التاسعة الدائرة إلى الدعوى إحالة تم الموصي على ولي إقامة تم ثم ومن العقلي القصور وجود إثبات وتم طبية لجنة تشكيل تم كما العقلي القصور الحكم صدور وبين الحكم نقض بين التي الفترة إن: قال وكالة عليه المدعى على ذلك

وبعرض، قرر هكذا أخرى جلسة في ثم رفعها قررت الجلسة وقت لانتهاء ونظراً، طويلة فترة وهذه سنوات خمس هي الآخر ووكالته أعلاه هويته والمدونة الخميس صالح بن سليمان وكالة معه وحضر أصالة المدعي حضر وفيها وكيله بصفته خوج ابراهيم فيصل عزام حضر وحضر عنه ينوب من ولا عليه المدعي يحضر ولم سابقا عليه المدعي لحضور الجلسة رفع قررت فقد لذا سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة زيني احمد عدنان عن الخميس صالح بن سليمان وكالة معه وحضر أصالة المدعي حضر وفيها أخرى جلسة في ثم زيني أسامة هويته المدونة اليامي طالب علي وكالة عليه المدعي لحضوره وحضر سابقا ووكالته أعلاه هويته والمدونة الثانية العدل كتابة من الصادرة الوكالة بموجب زيني عباس بن احمد بن أسامه عن وكيله بصفته أعلاه معه وحضر زيني عباس احمد عدنان وحضر ٢٠/٧٢/هـ ١٤٤١ وتاريخ ٦٠٠٠٤٣٠٤ برقم جدة بمحافظة موكله عن الزيني أسامة وكيل وبسؤال سابقا ووكالته أعلاه هويته المدونة خوج ابراهيم فيصل عزام وكيله إلا مرارا الجلسة هذه رابط على الدخول حاول وقد والهرسك البوسنة دولة في حاليا يقيم موكلي إن: قال. المرافعة باب إقفال قررت الحد هذا عند، الدخول يستطع لم انه

الأسباب

لدى المثبتة الوصية إلغاء بطلب دعواهم حصروا المدعين ولأن والإجابة الدعوى من تقدم ما على فبناء الموصي أن على استنادا ٢١/هـ ٢٣٤١/٢ وتاريخ ٢٢٠٠٩٢٢٧٤١١٢٤٩١٢٢٠ رقم الصك بموجب الدائرة بحسب بجدة عبدالعزيز الملك مستشفى من الصادر الطبي التقرير بموجب الوصية إثبات وقت قاصرا كان ثم ٣١/هـ ٢٣٤١/٢ وتاريخ ٧٦٧ برقم بجدة العامة المحكمة في والعشرين السادسة للدائرة الواردة الإفادة ١٥٩١ رقم الخطاب بموجب الإفادة ووردت بجدة النفسية الصحة مستشفى مخاطبة الدائرة ذات من جرى قد ولأنه قيم تعيين إلى يحتاج ولا بشؤونه القيام على قادر الموصي أن والمتضمن ٨/هـ ٢٣٤١/٦ وتاريخ تعارض في

للنظر جدة بمحافظة الصحة الشؤون مديرية إلى الكتابة
والعشرين السادسة الدائرة من جرى الصحة مستشفى من
الصادر التقرير بأن ٠١/هـ/٢٣٤١/٧ وتاريخ ٣٥٨٧٣ برقم الجواب
فورد التقريرين العامة المحكمة في والعشرين السادسة الدائرة
قاضي أن من المدعين عليه يستند ما ولأن المعتمد هو النفسية
الماضية للأشياء مدرك وغير قليلة لأشياء مدرك وأنه زيني عباس
أحمد الموصي حول مريثاته أبدى قد بجدة من الصادر التقرير
معارضة على يقوى لا هذا فإن أعماله لإدارة وعدنان أسامة ابنه
توكيل طلب وأنه إن ثم الموصي في القصور جوانب يستوفي
وجه على شاهده ما الدائرة قاضي يفصل لم حيث الخبرة ذوي
للموصي بالنسبة الوعي أن على دلالة فيه وعدنان أسامة ابنه
توكيل طلب من الدائرة لدى الموصي قرره ما المنظورة القضية
ولأن الاختصاص ذوي من يكون عليه الولي إقامة حاجة ومدى
نسبته وتقدير حاضرا كان

٣٢ من ٣٢ / رقم صحيفة صك جدة بمحافظة العامة المحكمة
٢٣٣٠٧١١٢٤: الصك رقم ٢٤٤١/٤٠/٤١: تاريخه في التاسعة
الدائرة إلى الدعوى أحيلت ثم الاستئناف محكمة من نقضت قد
والعشرين السادسة الدائرة لدى ٩٤٤١٨٢٤٣ برقم الصادر حكمها
في التاسعة الدائرة وانتهت ٠٢/هـ/٤٣٤١/٤ بتاريخ بجدة العامة
المحكمة المؤثر الزمني الفارق لوجود ونظراً زيني عباس بأحمد
العقلي القصور ثبوت إلى ٦٢/هـ/٤٣٤١/٧ وتاريخ والعشرين
السادسة الدائرة من الحكم نقض وبين النفسية الصحة
مستشفى من الطبي التقرير صدور تاريخ بين ولأنه ظاهر هو كما
والتقارير البيانات ولتعارض التاسعة الدائرة لدى زيني بأحمد
العقلي القصور وإثبات غيره إلى يصار ولا الدائرة لدى المثبتة
الوصية صحة هو الأصل ولأن الترجيح إلى يصار التعارض عند منه
أقوى أو مثله بدليل إلا الحكم الحكم نسخة استلام أجل من غد
يوم للمعتراض موعداً وحددت، حكمت وبذلك المدعين دعوى
رددت فقد لذا من تبدأ يوماً ثلاثون وقدرها الاعتراض مدة خلال
الحكم على الاعتراضية اللائحة تقديم حق له بان وأفهمته

فيسقط باللائحة يتقدم ولم الاعتراض مدة انتهت وإذا الحكم
نسخة لاستلام إليه المشار لليوم التالي اليوم تاريخ والمادة
المائة بعد والستين السادسة المادة إلى استنادا وذلك القطعية
الحكم ويكتسب الاستئناف في حقه يوم في بالحكم النطق
وجرى التنفيذية ولوائحهما الشرعية المرافعات نظام من المائة
بعد والسبعين التاسعة الجلسة أقفلت وبه صباحا ٠١ : ٠٠ الساعة
هـ ٤١/٤٠/٢٤٤١ الموافق الأحد الدائرة رئيس توقيع عبيد
عبدالرحمن عبدالله الخليوي

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-196 — حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية -
pdf. 42824717 - 01-01-1445 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-196	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
حكم ابتدائي ضد الشيخ اسامة زيني - القضية - 42824717 - 01-01- pdf. 1445 هـ	عنوان الوثيقة
01-01-1445	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
20	عدد الصفحات (تقديري)
2298-2279	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1jYjqC1mznAUSMVpLmwzmo maDIVSpR467/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 1	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 1	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الأمّلة اكعربية السسوية | المحكمة التجارية بجدة رقم
الصفحة: ١ الدائرة الاولى تاريخ الصك: ١/١

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

قلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 2787510١1
وتاريخ 1١54147/١7/178 هـ لل أطراف القضية عدنان احمد
عباس زيني الموية الوطنية الا ١.١. سعودي المدعي عاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية / ١٠٠١.78
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية
اللام.١٠٠ سعودي مدى عليه [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

الوقائع

وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 25/12/1442هـ مقامة من المدعين: عاتقة بنت محمد بن يحيى محمد علي الحرازي وعدنان بن أحمد بن عباس زيني ضد المدعى عليه أسامة بن أحمد بن عباس زينيء ذكر فيها وكيل المدعين وني مرافعته أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434 هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله -وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة احمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000ريال). وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألف وتسعمئة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة (9090) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/4/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ

12/5/1438هـ. وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المبيعة وقدرها (368.757.931 ريال) وكان وكيل المدعين قد أوضح أنه سبق وأن صدر حكم المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 10/2/1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري بنظر هذه الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة لكون موضوع الدعوى هو الادعاء بقيام المدعى عليه باستغلال الوكالة الممنوحة له من قبل والده - دعوى محاسبة وكيل- . فضلاً عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية نوعياً بنظرها حيث إن موضوع الدعوى هو مسألة من مسائل الإرث كون المدعين يطالبون بنصيبهم الشرعي في قيمة حصص شركة أحمد زيني التجارية مشيراً إلى أن المدعين أقاموا دعويين وهما دعوى قسمة تركة مالية مقيدة برقم (47١١١17/701١) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. ودعوى قسمة تركة عقارية مقيدة برقم (١0 61١591١١/١) لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة. كما دفع بعدم صحة ادعاء المدعين بأن المدعى عليه لم يسدد قيمة الحصص المشتراة من مورثه. والصحيح أن المدعى عليه اشترى حصص المورث من شركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد المبيعة المبرم والموقع من قبل الطرفين في 20/09/1431هـ وأن المدعى عليه قام بتسليم المورث قيمة هذا الشراء عبر سداد جميع ديون المورث لدى البنوك وأن المدعي لم ينكر هذا الأمر موضحاً بأن البيع الذي تم ما بين المدعى عليه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إلى المدعى عليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم ١7 2070١1571١ () والبالغ عددها (45 حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها: ٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) والتي تعادل نسبة (9090) من إجمالي حصص الشركة بما لهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة

التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (5/؟) صحيفة (11/7) مجلد (1/ع/ر) وتاريخ 1434/7/11هـ أي قبل إقامة المدعي دعواه ضد والده مشيراً إلى أن مورث المدعى عليه عندما قام ببيع كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه تم هذا البيع حال حياته وكان بكامل قواه العقلية وبإرادة حرة خالية من أي عيب من عيوب الإرادة. موضحاً بأن من قام بالتوقيع على قرار الشركاء بالبيع عن كامل الحصص المتنازل عنها للمدعى عليه لدى كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالنيابة عن البائع -مورث المدعى عليه- هو وكيله الشرعي السيد/جابر علا. الله بن جيران» وفقاً لما هو مثبت في قرار الشركاء وليس المدعى عليه أصالة» وانتهى إلى طلب الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهم بأتعاب المحاماة مبلغ (500,000 ريال). فعقب وكيل المدعهن بأن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى استناداً إلى نص المادة (1) من نظام المحاكم التجارية. مشيراً إلى عدم صحة ما ذكره المدعى عليه من أن تاريخ الاستحواذ على الحصص كان بعد إقامة دعوى الولاية وأن قيمة الحصص بعلم ورضا والده. إذ إن الثابت من صك الولاية الصادر بالرقم (34281449) وتاريخ 1434/7/26هـ وتحديدًا الصفحة العاشرة منه (أن جميع أملاك وشركات المرحوم أحمد زيني كانت تحت تصرف المدعى عليه أسامة زيني قبل إقامة دعوى الولاية بفترة طويلة وأن المرحوم كان يعاني من أمراض عقلية مزمنة وقديمة وقبل إقامة دعوى الولاية). مضيفاً أن وكيل المدعى عليه يحاول إهمام الدائرة بأن المدعي يطعن في صحة التصرف الذي قام به المدعى عليه من شرائه للحصص الخاصة بوالده وقد أدان المدعى عليه من حيث لا يعلم إذ ذكر أن نقل الملكية كان تصرف صحيح وتم وفقاً لإجراءات صحيحة كما أقر بحيازة المدعى عليه للحصص وتصرفه بها تصرف المالك. مما يؤكد صحة مطالبة المدعين بقيمة الحصص وليس بإبطال التصرف. ولذلك على المدعى عليه وكالة إثبات قيام المدعى

عليه بسداد قيمة الحصص البالغة (771,8857,17/8 ريال) إلى حساب مورث المدعى عليه وفي حال عجزه عن الإثبات إلزامه بسداد قيمة الحصص طال ما أنه قد أقر بصحة البيع وإقراره بأن المبلغ المدفوع هو (450.000 ريال) في حين أقر وكيل سابق للمدعى عليه أمام مجلس قضائي ومثبت ذلك في ضبط الجلسات أن قيمة الحصص الفعلية مئة وعشرون مليوناً في حين أن ما قام بدفعه المدعى عليه مبلغ (450.000 ريال) وهي القيمة الاسمية وليست القيمة الفعلية للحصص. لذا فإن المدعين يتمسكون بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبهم من قيمة البيع والمحددة بمبلغ (71,887,178 ريال). ثم عقب وكيل المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مشيراً إلى أنه كان قد صدر عن الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة الحكم رقم (7/11/185) لعام 5771هـ في الدعويين المقامتين من المدعي ضد المدعى عليه بشأن شراكته في شركة احمد زيني وأولاده المحدودة

0 وزارة العدل صك رقم 227531175841115 صو [2 1 م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: " 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1554/1./1. ان 0 1 ع 2 والشركات التابعة لها وقضى الحكم باعتماد الصلح بين أطرافه وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة فيما بينهم وبقناعتهم به. وأقر المدعي صراحةً في الصلح الذي تم بينهم بأنه ليس له الحق بمطالبة المدعى عليه بأي مطالبة مهما كان سبهاً بل وإسقاط حقه في أي مطالبات أو دعاوى مهما كان نوعها أو سبهاً في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بالشركات موضوع الصلح. مفيداً بأن التقرير الذي استندت إليه الدائرة في حكمها الأول رقم (1737871797) وتاريخ "577 7/1./8 هـ والذي قضى بصرف النظر عن طلب المدعي بإقامة ولي على والده لسلامة قواه العقلية كان بناءً على تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ 5172 1./8 هـ "7/1 هـ في حين أن الحكم رقم (5781555) وتاريخ 2175 1./71/1 هـ والقاضي بإقامة

المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً على والد المدعى عليه تم الاستناد فيه إلى تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ " 57 / 1 / 17 هـ مما يؤكد بأن جميع تصرفات والد المدعى عليه قبل تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 11/08/1575 هـ هي تصرفات صحيحة من الناحية الشرعية والقانونية ولا يجوز الطعن في صحتها موضحاً بأنه بعد صدور حكم التخرج اتجه الأطراف المعنيون إلى كاتب العدل في وزارة التجارة بجدة لتنفيذ الحكم وهناك أمام كاتب العدل تم التوقيع من قبل المدعين على تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية ثم قاموا بإتمام إجراءات التخرج من عموم الشركتين شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825).: وقد أقرّوا المدعين صراحةً بأنهم استوفوا حقهم من قبل طرف الشركاء الجدد وهم أسامة زيني بنسبة قدرها (9090) وشركة أوزكو المحدودة بنسبة (9010) وأن توقيعهم يعد بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه وفق الثابت في البند الرابع في اتفاقية الصلح والتي نصت صراحة على أن "يق ر كافة الأطراف بأنهم اطلعوا على كافة الأوضاع والمراكز المالية للشركات موضوع التخرج بتاريخ التقرير المحاسبي المنتدب في الدعوى (طلال أبو غزالة)". فعقب وكيل المدعين بأن اتفاقية الصلح المذكورة لا علاقة لها بموضوع

الدعوى وهي متعلقة بحصص المدعي بصفته أصيلاً مالِكاً للحصص محل الصلح في حينه ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالحصص المطالب بقيمتها في هذه الدعوى. مشيراً إلى أن المدعى

عليه أقر بأنه اشترى الحصص بقيمة مئة وعشرون مليون ريال إلا أنه عجز أن يثبت قيامه ببسداد ذلك المبلغ فضلاً عن إثبات سداد القيمة الفعلية التي تجاوزت (331) مليون ريال» موضحاً

بأنه بعد رد دعوى الولاية عادت القضية من الاستئناف بنقض الحكم الصادر برقم (177/87595) وتاريخ 477 1/8/1405هـ وتم تداول القضية وصدر بها الحكم بالصك ذو الرقم (5781549) وتاريخ 575 26/7/1405هـ الذي قرر فيه صراحة إقامة المحاسب القانوني عبدالرزاق ولي سيت قيماً وولياً على مورث المتداعين مما يؤكد أن المورث كان يعاني في أواخر أيامه من النسيان وتدهور في القدرات العقلية والذهنية وعدم القدرة على التصرف في أمواله وشركاته. مشيراً إلى أن تاريخ البيع كان في تاريخ 5411 16/10/1405هـ حسب عقد التأسيس الذي صادق عليه المدعى عليه وتاريخ إقامة دعوى الولاية كان في تاريخ 577 22/7/1405هـ الثابت بصك الحكم رقم (7 17787755) وتاريخ 577 7/8/1405هـ الذي قدمه المدعى عليه. مفيداً بأن البيع كان قبل إقامة دعوى الولاية بأربعة أشهر فقط مما يؤكد أن المدعى عليه استغل مرض والده وعدم قدرته على التصرفات المالية والعقلية وباع حصص الشركة لنفسه بسعر بخس وهو (450000 ريال) بينما قيمتها السوقية (771,887,118 ريال) وأشار تأكيداً على ما ذكر بأن مهمة وزارة التجارة هي الاشتراطات الشكلية للبيع فقط ولا يتعدى اختصاصها إلى النظر في قيمة بيع الحصص وتقييمها وما قام به المدعى عليه من شراء الحصص لنفسه بثمان بخس ليس لوزارة التجارة سلطة في تقييمه أو التدخل فيه. منوهاً إلى أن جابر الجيران موظف لدى المدعى عليه ياتمر بأمره وقام بالتوقيع بطلب من المدعى عليه وبأمره. مضيفاً بأن المدعى عليه قدم الحكم رقم (185/117/7) لعام 14177 هـ محاولاً إيهام الدائرة بأنه حكم صلح وتسوية وأنه يشمل جميع النسب في الشركة محل الدعوى -شركة احمد زيني التجارية - . والصحيح أن شركة احمد زيني وأولاده ذات مسؤولية محدودة تملك ما نسبته 9601) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة أي أن الصلح المقدم يخص النسبة المشار إليها أعلاه وهي (9611 فقط والباقي (. 9609) لا تملكه شركة احمد زيني وأولاده ولم يشتمل عليها الصلح المقدم. مؤكداً بأن الصلح ذكر

فيه نصاً (وفيما لتلك الشركة أي شركة احمد زيني وأولاده من حصص في تلك الشركات). فضلاً عن أن حكم الصلح المذكور كان بين المدعي بصفته شريكاً في الشركات وليس بصفته وريثاً يطالب بنصيبه الشرعي من تركة مورثه والده. فعقب وكيل المدعى عليه بأن وكيل المدعي متناقض في أقواله حيث ذكر صراحةً أن من قام بالبيع والتنازل عن مورث طرفي الدعوى هو المدعى عليه بموجب الوكالة التي لديه ثم قام بتغيير كلامه بعد التوضيح بعدم صحة ذلك وذكر بأنه وكيل المورث ولكنه يعمل لدى المدعى عليه. مشيراً إلى أن اتفاقية الصلح المثبتة في صك الحكم رقم (185/11/7) لعام 4771هـ والصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بجدة لها علاقة وثيقة بشركة أحمد زيني التجارية ومن ضمن الشركات التي تخارج منها المدعي حيث حضر بنفسه أمام كاتب العدل وبحضور وكيله وأقر المدعي بأنه استلم كافة حقوقه وأبرأ ذمة المدعى عليه وأقر بوجود شركاء جدد ليس من بينهم مورث طرفي الدعوى وأنه على علم بذلك وأن ادعائه في الوقت الحالي ادعاء باطل وجب رده وعدم الالتفات إليه فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه التعقيب على ما تمسك به المدعي أخيراً مما يتعلق بواقعة الغبن في قيمة الحصص وأن العقد كان صورياً وأن قيمة الحصص الحقيقية تتجاوز 300 مليون ريال. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله اشترى حصص المورث بمبلغ يتجاوز مئة وعشرون مليون وأن المبلغ المقيّد 450 ألف ريال مجرد قيمة اسمية وليست قيمة حقيقية للبيع وأن المدعي يعلم ذلك حيث جرت العادة والعرف في أسرتهم على أن يتم تسجيل البيع والتنازل عن الحصص في الشركات فيما بينهم بالقيمة الاسمية لهاء مشيراً إلى أن المدعي أقام دعوى سابقة والمقيدة برقم (3218883) بتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج في المحكمة العامة بمحافظة جدة والتي طلب فيها المدعي صراحةً إبطال البيع الذي تم بين المورث وأسامة زيني مما يؤكد أيضاً أنه قد سبق الفصل في هذه الدعوى لوحدة الموضوع ووحدة

أطراف الدعوى ومن ثم أقام الدعوى رقم (33286392) في 8/6/1433هـ لدى القاضي صالح بن محمد الزايدي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وطلب فيها مرة أخرى إبطال ذات البيع وقد تمت الإجابة على ادعاءه بأن البيع تم بمقابل مبلغ مئة وعشرون مليون ريال سعودي بموجب العقد المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه ولم يطعن في ذلك. مشيراً إلى أن ادعاء المدعى بوقوع الغبن في عملية البيع بين التاجر المورث وابنه التاجر أسامة أحمد زيني أمديغير منطقي وغير مقبول وغير جائز كما أن العرف الدارج والمعترف به أن التاجر قد يتعرض للغش وقد يتعرض أيضاً للتغريب ولكنه لا يُغبن في تجارته ولا يُقبل منه ادعاء الغبن بأي شكل من الأشكال مما يسقط معه ادعاء المدعى بالغبن عن والده. كما أن من ادعى الغبن ليس التاجر نفسه المورث بل هو ابنه المدعى عدنان أحمد زيني وبعد مرور حوالي عشرة سنوات على الواقعة. مؤكداً على أن عملية البيع تمت وبشكل صحيح. وفي جلسة 2/11/1443هـ أشارت الدائرة إلى حضور المدعى عدنان أصالة» وإلى عدم حضور عاتقة وأوضح وكيل المدعى أن عاتقة كبيرة بالسن وقد لا يكون حضورها ضرورياً وهي أقرب ما تكون إلى الحياد بين الطرفين. كما أشارت الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أصالة». واعتذر وكيله عن حضوره للجلسة بسبب عدم تمكنه من الدخول لرباط الجلسة لكونه خارج المملكة وتحديداً في (ألبانيا) وقد تم التواصل مع الوزارة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم حل الإشكال ولكنه قد يحضر الجلسة من خلال اتصال مرئي رديف في حال وافقت الدائرة. فأفهمته الدائرة أن عليه متابعة حل الإشكال لحضور المدعى مباشرة الجلسة القادمة أو القدوم لحضورها في مقر المحكمة. كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى أن على عاتقة كذلك حضور الجلسة أو توكيل من يحضرها نيابةً عنها في حال تعذر حضورها لظرف طارئ. وفي جلسة 9/11/1443هـ استوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية سجل

تجاري رقم (4030196102) بمبلغ (450.000 ريال) فقط في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعين أكثر من ذلك؛ فأجاب بأن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فهما في المملكة وهي: "1. شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).: 2. شركة الضيافة للأعمال العقارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030120104).: 3. شركة مصنع الحلويات والطحينة الوطني المحدودة سجل تجاري رقم (4030092507). 4. شركة مزرعة وادي فاطمة للدواجن المحدودة سجل تجاري رقم (4030092091)., 5. شركة أحمد زيني للتموين والخدمات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030107003) 6. شركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف المحدودة مسجل تجاري رقم (4030107145). 7. شركة أحمد زيني سوديس كو للتموين المحدودة سجل تجاري رقم (4030016974). 8. شركة أحمد زيني دايكن لتكييف الهواء المحدودة سجل تجاري رقم (4030054187). 9. الشركة الوطنية للإيدارة والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (4030042496). 10. شركة الخميرة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (4030048620): 11. شركة كورتينا للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم (4030092518): 12.

اك وزارة العدل صك رقم 22753١١75841١١5 صو [ا المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: م 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: ١٥44/١٠/١٠81 1 81 0: 2 شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)". وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ. وجميع تلك الحسابات مثبتة محاسبياً وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة التي

صدر الحكم بشأنه من قبل القاضي الزايدي, مضيفاً أن التخرج تم فعلياً من قبل المدعين وغيرهم في دعوى التخرج أمام هذه المحكمة قبل سنوات وأقروا باتفاقية الصلح وما اشتملت عليه من استلام كافة الحقوق وإبراء ذمة المدعى عليه وذلك تم من خلال حكم التخرج ثم كتابة عدل بإثبات الاتفاقية» وبالتالي فليس للمدعين الحق في إقامة مثل هذه الدعوى. ثم عقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه غير دقيق؛ لأن التخرج الذي تم إنما كان يخص شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) وما تملك هي ذاتها في الشركات الأخرى المشار إليها في حكم التخرج ومن بينها الشركة محل الدعوى "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)". والحاصل أن شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) لا تملك إلا نسبة (9010) من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): فسألته الدائرة هل كان للمدعي عدنان حصة في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)؛ فأجاب بأنه لم يكن لديه حصة وإنما كانت الحصص محصورة بين والده وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825). فعقب المدعى عليه بأن كلاً من شركتي "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)"؛ شركات صورية ليس لها قيمة اقتصادية تأسست فقط لتملك في الشركات الأخرى أشبه ماتكون بالشركات القابضة وذلك لتعذر وجود شريك مساهم واحد في تلك الشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بأنه أكد على أن التخرج الذي تم أمام المحكمة إنما كان يخص أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) بما تملك من نسبة قدرها (9610) من باقي الشركات الإحدى عشرة المنصوص عليها في حكم التخرج. وما يخص هذه

الدعوى من تلك الشركات هي شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102): وهو يتساءل عن علاقة باقي الحصص في تلك الشركة ونسبتها (9090) بحكم

التخارج. فعقب وكيل المدعى عليه بأن حكم التخارج تم فعلاً أمام المحكمة وفق ما ذكر ثم اتجه الأطراف لكتابة عدل لتنفيذ الحكم وهناك أمام كتابة عدل تم التوقيع من قبل المدعين على مايخص ال(9610) من شركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825) ثم قاموا بإتمام إجراءات التخارج من عموم الشركتين "شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وشركة أحمد زيني وأولاده المحدودة سجل تجاري رقم (4030094825)" وذلك تحديداً أمام كاتب عدل وزارة التجارة وأقروا بأن الشركاء الجدد في كل من الشركتين المشار إليهما هم: أسامة زيني وشركة أوزكو المحدودة سجل تجاري رقم (4030077461) وأقروا بحصص كل من هذين الشركتين بالرقم الدقيق. وعقب وكيل المدعي بأن ما ذكره المدعى عليه ووكيله غير صحيح وأن على المدعى عليه إثبات وجود تخارج يخص ال (9090) من الشركة محل الدعوى شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102). ثم أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما حصر ترافعهما في واقعة التخارج التي يتمسك المدعى عليها بحصولها أمام كاتب عدل وزارة التجارة وفق ما أشير إليه. فقدم وكيل المدعى عليه صورة عقد بيع بين المدعى عليه وبين أحمد عباس زيني مؤرخ 20/9/1431هـ يمثل شراءه لل9090 من الشركة محل الدعوى شركة أحمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102)، فعقب وكيل المدعين بأنه لم يتم تقديم هذا العقد المزعوم من قبل لاسيما وأن هنالك دعاوى بين المدعي والمدعى عليه قائمة منذ سنوات عدة ولم يتطرق المدعى عليه لهذا العقد ولم يبرزه من قبل وأضاف أنه

بالاطلاع على التواقيع المرصودة بالعقد المزعوم والتي يتضح من خلالها أنها مثيرة للشك والريبة ولا تشابه التوقيع المعتمد لمورثهم واستناداً إلى المادة (الثانية والأربعون) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فإنه يطلب إلزام المدعى عليه بتقديم أصل هذا العقد للتحقق من صحة التواقيع المرصودة به والمنسوبة لمورث المدعين. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود الأصل المطعون عليه بيد موكله من عدمه؟ فأجاب وكيل المدعى عليه بأن أصل العقد المشار إليه موجود ني حيازة موكله. ثم طلب وكيل المدعين إحالة المحرر للجهة المختصة للتحقق من تزوير التوقيع المنسوب للمرحوم احمد زيني فعقب المدعى عليه وكالة بأن العقد صحيح وأن الموقع عليه هو أحمد زيني بشخصه ويده فأفهمته الدائرة بإحضار نسخة العقد الأصلية؛ كما أفهمت الطرفين بإحضار نسخ متعددة ووفيرة من تواقيع المشار إليه من واقع التعاملات الرسمية البنكية وغيرها فعقب الطرفان أنه بشأن المستندات المطلوبة فإنه ليس لدى المدعى عليه سوى ماتم تقديمه» وأنه ليس بحوزة المدعين أي مستندات أصلية تحوي توقيعاً لمورث الطرفين..

وأضاف الطرفان أنه قد ترى المحكمة الكتابة للبنك المركزي بشأن استجلاب المستندات تمهيداً لإحالتها للأدلة الجنائية. وفي جلسة 21/4/1444هـ أشارت الدائرة إلى الكتابة للبنك المركزي وفق ماتضمنه محضر الجلسة السابقة بموجب خطابها الصادر عن المحكمة بتاريخ 2/4/1444هـ ولم تردّها إفادة حتى تاريخه. وأفهمت الدائرة الطرفين بمتابعة سير الإجراء لدى البنك المركزي وفي جلسة 2/7/1444هـ قررت الدائرة إعادة الكتابة للبنك لعدم ورود المطلوب. وفي جلسة 1/8/1444هـ أشارت الدائرة إلى إعادة المعاملة إلى الشرطة برفقة المستندات الجديدة الواردة من البنك المركزي وأفهمت الطرفين بمتابعة المعاملة لدى الشرطة. وفي جلسة 19/10/1444هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إفادة الأدلة الجنائية وأنها بصدد الكتابة إلحاقاً للأدلة الجنائية بشأن عدم ورود المطلوب. وأفهمت الدائرة

وكيل المدعين أن عليه متابعة كتاب الدائرة لدى الجهة. وفي
جلسة 10/11/1444هـ أشارت الدائرة إلى أنه وردها خطاب
مدير شعبة الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (4403035471/1) وتاريخ 22/10/1444هـ المشار فيه إلى
ضبرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل
ظرف مستقل. ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جاء فيها أن انتقال
الحصص محل الدعوى والبالغة (4: 191) 0090؛ من شركة
احمد زيني التجارية للمدعى عليه قد تمت بطريقة غير مشروعة
وغير نظامية وبينه هذا الدفع تناقض المدعى عليه في سبب
انتقال هذه الحصص وآلية تملكه لباء مضيئاً أنه بعد كل هذه
السنوات من الخلاف مع المدعى عليه يزعم بوجود عقد بيع
الحصص مبرم مع مورث المدعين فسكوته وإخفائه للعقد دليل
على عدم صحته، مؤكداً على أن المدعين يطعنون في صحة هذا
العقد شكلاً ومضموناً. مشيراً إلى أنه سبق وأن صدر تقرير خبرة
محاسبية من الخبير المحاسبي طلال ابو غزالة وشركاه مقدم
للدائرة القضائية التجارية في نزاع مع المدعى عليه مؤرخ
5477 11/11/1444هـ وأنه فيصل في محل النزاع الماثل الآن إذ ورد
فيه بكل دقة ووضوح تقييم حصص الشركاء في الشركات ومنها
الحصص محل الدعوى مع المدعى عليه في شركة احمد زيني
التجارية والذي قيّم فيه نسبة (81: 0090) التي آلت للمدعى
عليه بالمخالفة للشرع والنظام بمبلغ قدره (44
1.70 185١ ريال) وأن المدعين يتمسكون بما جاء في التقرير
المعد وفق أسس محاسبية سليمة وبطلب قضائي وانتبى إلى
طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ (57, 7757/11 ريال) وذلك نصيبه من حصة والده من الشركة وفق
التقييم المعتبر وإلزامه بأن يدفع لعاتقة الحرازي مبلغ (47.01
2 ريال) ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن سبب عدم
تضمنين مذكرته ما يتعلق بما أشار إليه في محضر الجلسة
السابقة مما يخص الطعن بالتزوير فعقب بأن البيانات التي
يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما

يتعلق بالتزوير مع التأكيد على كون المستند مزور شكلاً ومضموناً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعين عن وجه تمسك موكله بتقييم الخبير المحاسبي في الدعوى المشار إليها والمؤرخ 7/11/1432 هـ في حين أن انتقال الحصة محل الدعوى كان في 20/9/1431 هـ؛ فأجاب بأن ذلك هو التقييم الفعلي وأن التقرير قدم في التاريخ المشار إليه ولكنه يتناول فترات سابقة. فسألت الدائرة هل اطلع على نسخة حكم التخرج؟ فأجاب بأنه لم يطلع عليه. فأفهمته الدائرة أن وقائع الحكم المشار إليه تناولت ما يتعلق بتاريخ التقييم بصورة دقيقة على لسان الخبير وأفهمته الدائرة أن عليه بيان الوجه المشار إليه تفصيلاً. ثم سألت الدائرة عن مصير الشركة محل الدعوى؛ فأجاب بأنه لا يعلم وأنها تحت تصرف المدعى عليه. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن التقرير الذي أشير إليه تقديم المدعى عليه له في دعوى التخرج فاستعد بتزويد الدائرة بنسخة منه. وسألت الدائرة عن موقف المدعى عليه صراحة وبصورة دقيقة حيال التقييم الفعلي للشركة محل الدعوى في تاريخ انتقال الحصة محل الدعوى في 20/9/1431 هـ وذلك على ضوء التقييم الذي قدمه في دعوى التخرج وكذلك على ضوء التقييم الذي قدمه الخبير في تلك الدعوى والذي تم التخرج بناءً عليه. فقدم وكيل المدعى عليه تعقيبه المتضمن بأن القيمة المقيدة في عملية البيع والشراء المشار إليها في الدعوى هي قيمة اسمية وليست القيمة الحقيقية للبيع كما أن القيمة الحقيقية للبيع والشراء قد تمت بمقابل مبلغ 120 مليون ريال وذلك بموجب العقد المبرم بين المدعى عليه والمورث وقد شهد على العقد اثنين من الشهود العدول أيضاً. مشيراً إلى أنه سبق وأن تقدم المدعى عليه بالعقد محل الخلاف في قضية المحكمة العامة أمام 31 / المملكة العربية السعودية 15هما وزارة العدل صك رقم 22753117584115 للرج 40 لطر م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 40 القاضي الزايدي منذ عشر سنوات تقريباً وكان وقتها المورث على قيد الحياة. وقد أوضح فيها المدعى عليه أن البيع أمام كاتب العدل

تم بالقيمة الاسمية ولكن القيمة الفعلية هي مبلغ 120 مليون ريال» ولم يطعن المدعي بعدم صحة العقد في وقتها وأضاف أن وكيل المدعين يسعى بطريقه غير مباشرة العدول عن طلبه بالطعن بالتزوير ولفت الانتباه إلى تقرير ابو غزالة « وانتبى إلى طلبه الحكم برد دعوى المدعين واحتياطياً مخاطب الأدلة الجنائية للتحقق من صحة العقد محل طعن المدعين. ثم عقب وكيل المدعين بمذكرة مفادها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هي مبلغ (372.426.828 ريال) وقيمة حصص المورث أحمد زيني والبالغة (2[9: 90) من حصص الشركة بمبلغ (54 "0.185.1 ريال) كما هو مدون تفصيلاً بتقرير الخبير المقدم سابقاً. مشيراً إلى أن نقل الحصص وقت العقد المقدم من المدعى عليه إجراء وتصرف غير شرعي وغير نظامي وفي حكم العدم» وأن توقيع الموكل مزور وغير صحيح علاوة على أن قيمة بيع الحصص الزهيدة 45 ألف والتي يستحيل عقلا وعرفاً أن تكون هي القيمة الحقيقية للحصص مضيفاً بأن انتقال الملكية شرعاً المعتقد به والمنتج لآثاره الشرعية والنظامية إنماتم بعد إجازة هذا العقد بعد أن صدر تقرير المحاسب طلال ابو غزالة و شركاه المشار إليه آنفاً - المتدب من المحكمة - والذي تم التخرج بموجبه في باقي الشركات وهو محل إقرار من جميع المتداعين بما فهم المدعى عليه وإلا. لما تم التخرج بناءً عليه وفق العقد المرصود من الدائرة التجارية في حينه والمرصود بكامله في صك الحكم. وأشار إلى أنه لاينال من صحة ذلك التقييم ما قد يثار من أنه ربما زادت قيمة الحصص بعد العقد المبرم من المدعى عليه فإن أي زيادة على فرض وجودها فري زيادة ونماء في ملك المورث هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العبرة بها وقت التقرير الذي تم فيه تقييم الحصص لأن وقت التقييم كانت الحصص من مال المورث ثم إن الحصص لم تزد قيمتها أثناء وقت العقد المزعوم عن قيمتها أثناء التقييم المعتمد من جميع الأطراف ولم يقدم المدعى عليه أي دليل يخالف ذلك ويستحيل وفق الأسس العلمية المحاسبية أن يكون هناك زيادة هائلة في قيمة الحصص

السوقية خلال فترة سنة من.5: ألف ريال إلى قرابة + ٠٠ مليون ريال وإذا ماتم حصول ذلك فإن هذا الظرف الطارئ الرافع لقيمة الحصص بهذا الشكل لابد أن يكون معلوم ومشتهر لدى الجميع ولا يمكن إخفاؤه ومن السهل إثباته ولو حصل فيد المدعى عليه يد غاصب وهي من ملك المورث. لذلك فإن المدعين يتمسكون بدفعهم ببطلان عقد البيع وإثبات قيمة الحصص السوقية وفق الثابت بموجب تقرير محاسبي معتبر ويؤكدون على طلباتهم السابقة. وفي جلسة 2/12/1444هـ قدم وكيل المدعين مذكرة مفادها أن موكله يؤكد على عدم صحة العقد المقدم من المدعى عليه وأن المورث لم يبيع حصصه على المدعى عليه بالثمن الذي ذكره ويؤكد ذلك إقراره الصريح بأن القيمة المسجلة في العقد غير صحيحة. وأن هذا دليل كاف في إثبات أن المعتبر هي القيمة المقيدة في تقرير المحاسب طلال أبو غزالة وهي مبلغ (10 مليون). مشيراً إلى أن هذا التقرير قد أقر به جميع الأطراف في تقييم جميع الحصص منها الحصص محل النزاع: معقبات بأن التخرج المذكور يخص حصص شركة احمد زيني وأولاده ولا يخص ما يملكه المورث بصفته الشخصية من حصص ويدل على ذلك أن التنازع كان على حصص الشركة ولم يكن على الحصص التي يملكها المورث ونقلت بطريقة غير صحيحة فقيمة الحصص تتجاوز (5 مليون) ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت أنه قام بدفع ثمن لها فيما عقب وكيل المدعى عليه بأن كل ذلك تم الرد عليه سلفاً في المرافعة وما قدم من مذكرات. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما كان استعد بتقديمه مما يتعلق بموقف المدعى عليه من التقييم في 20/9/1431هـ فأجاب بأن المدعى عليه يتمسك بأن التقييم الصحيح هو مبلغ 120 مليون ريال المنصوص عليها في العقد الذي سبق تقديمه. فسألت الدائرة عن وجه التقييم الذي قدم إذن في قضية التخرج وكذلك تقييم أبو غزالة؛ فأجاب بأن التقييم الذي قدمه المدعى عليه في تلك الدعوى لم يتوفر بصورة كاملة لدى المدعى عليه حتى الآن وإنما بعض أجزائه فقط وباللغة

الإنجليزية ويستعمل لترجمتها ثم تقديمها وأما عن تقييم أبو غزالة فإن المدعى عليه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في الخارج. فعقب وكيل المدعين بأن المدعى عليه أبرم التخارج وفقاً للتقييم المقدم من الخبير ويستحيل أن يرتفع التقييم خلال سنة واحدة من 120 مليون إلى 368 مليون تقريباً. ثم تمسك الأطراف بما سبق لهم تقديمه وطلبه وقرروا الاكتفاء؛ وبهيو

الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي:

ومن حيث طلب المدعون إلزام المدعى عليه بأن يدفع لهم نصيبهم من القيمة العادلة لحصة مورثهم أحمد بن عباس بن زيني زيني هوية وطنية رقم (1007056839) وذلك من شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان الحاصل أن مورث المدعين كان يملك (9690) من الحصص في شركة احمد زيني التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (4030196102).: وقد انتقلت ملكية جميع تلك الحصص إلى المدعى عليه بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس في 20/9/1431هـ. والمدعون يتمسكون بأن انتقال الحصص لم يكن وفقاً لقيمتها العادلة؛ إذ نصّ في قرار الشركاء المشار إليه على أن مقابل تلك الحصص لا يعدو كونه مبلغ (450.000 ريال) فقط؛ في حين أن تقدير قيمة إجمالي حصص الشركة المشار إليها كان مبلغ (368.757.931 ريال) وفقاً للتقرير المقدم في دعوى التخارج وفق ما ساقته الوقائع. في حين كان المدعى عليه في مقابلة الدعوى قد أبدى عدة مواقف وفق ما كشفت عنه المرافعة؛

أولها: ما ذكره في إجابته ابتداءً على الدعوى من أن البيع الذي تم ما بينه ووالده والذي تنازل بموجبه والده إليه بالبيع عن كامل حصصه في شركة أحمد زيني التجارية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (7 1971 11 2017) والبالغ عددها (45. حصة) بذات قيمتها الاسمية وقدرها (.40. ريال) والقتي تعادل نسبة (9690) من إجمالي حصص الشركة بمالهذه الحصة من حقوق وما عليها من التزامات كان بيعاً صحيحاً ومتوافقاً مع صحيح الشرع والنظامء ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تحت الرقم (15؟) صحيفة (17/7) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 17/11/1571 هـ ثانياً: ما أبداه المدعى عليه أصالةً في جلسة 9/11/1443 هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه كان قد اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة وذلك مقابل مبلغ مئة وعشرين مليون ريالء تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثالثاً: ما أبداه المدعى عليه لاحقاً في المرافعة أن انتقال ملكية الحصص محل الدعوى من والده إليه كان بموجب عقدٍ وقَّعه الطرفان بتاريخ 20/9/1431 هـ نص في فقرته (ثانياً) على بيع والده حصصه في الشركة له بمبلغ (120.000.000 ريال)ء ونصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجرة المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال): ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة، ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة

للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. ولا أحظى في وجه أطراح ماتمسك به المدعى عليه في مواقفه المشار إليها في قناعة الدائرة من التناقض الصارخ في تلك المواقف حال المرافعة في سياق يستحيل معه منطقاً وواقعاً الجمع. والواقعة الثابتة أن حصص مورث المدعين محل الدعوى انتقلت للمدعى عليه بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/9/1431هـ وبقيمة اسمية تمثلت بمبلغ (450.000 ريال) فقط وقد أقر المدعى عليه في مرافعته أن تلك القيمة هي مجرد قيمة اسمية لا حقيقية. ثم تناقض المدعى عليه أمام المحكمة في بيان وجه حقيقة اتفاق الطرفين على قيمة حقيقية، وتناقض المدعى عليه في مثل هذا السياق داحض لدفعه في قضاء الدائرة منهضاً حقيقة أصل أنه ليس ثمة قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين والمدعى عليه ولا يضير هذا المنتهض ما قدمه المدعى عليه في مرحلة متأخرة من المرافعة من العقد المؤرخ 20/9/1431هـ المبرم بينه وبين والده والمشار إليه أعلاه 5هـ وزارة العدل صك رقم 4052711784115 لطر م المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 14 | وإلى بعض ما اشتمل عليه من بنود؛ ففضلاً عما أشير إليه مما انتهت إليه الدائرة من أطراح ذلك المستند من جهة كونه متناقض مع جملة ما قدم من دفوع لا يستقيم بينها جمع؛ فإن ذات العقد قد اشتمل في ذاته على ما هدمه من جهة أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا يتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيعي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالة إلى وجود المستند في

جلسة 9/11/1443هـ؛ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً. وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع. تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على أن الحصص محل الدعوى انتقلت بصورة تامة إلى ملكية المدعى عليه دون مقابل وفاءٍ حقيقي لقيمة تلك الحصص؛ ما

تكون به تلك القيمة مستقرةً في ذمة المدعى عليه لمورث الأطراف وورثته من بعده. وأخذاً بالاعتبار أن الشركة محل الدعوى كانت قد صيّت اختياريّاً وفق ما اشتملت عليه الأوراق بموجب ما قرره الشركاء من توقف الشركة عن مباشرة نشاطها منذ تاريخ 15/7/2014م وأنهم قاموا بسحب رأس مال الشركة وتوزيعه فيما بينهم كل بحسب حصته في رأس المال وبذا يكون الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة؛ وفق منشور الصحيفة المؤرخ 22/2/1437هـ. ثم إن الدائرة وتأسيساً على جملته واستحضاراً لواقعة تصفية الشركة وإنهاء شخصيتها الاعتبارية وتوقفها عن النشاط منذ 15/7/2014م؛ لتجد أن أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخرج.

والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزالة وشركاه المؤرخ 577 5/11/14هـ والذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) «تمثل منه نسبة الـ 96090 مبلغ (331.882.138 ريال)؛ تجسّدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف. وهو ما تنتبى به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة المبلغ المشار إليه كل بحسب نصيبه الإرثي وعلى أن يُعامل ما يخص نصيب المدعى عليه -باعتباره أحد الورثة- وفقاً لإجراءات محكمة التنفيذ. ولا ينال من هذا الذي انتهت إليه الدائرة ما تمسك به المدعى عليه بدء الدعوى من كون البيع حال حياة

والده صحيحاً متوافقاً مع صحيح الشرع والنظام ومدقق من قبل وزارة التجارة ومثبت أمام كاتب العدل؛ إذ لم تتمخض الدعوى عن طعنٍ في صحة البيع أو تمسك ببطلانه؛ إنما محل الدعوى قيمة الحصص محل البيع. فضلاً عما أشير إليه من واقعة تصفية الشركة محل الدعوى اختيارياً منذ سنوات. كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه في موقفين متناقضين في مرافعته اتفقا فقط على أن قيمة الحصص المباعة كانت مبلغ (120.000.000 ريال)؛ إذ يستحيل منطقاً أن تكون تلك القيمة واقعية أو منطقية استحضاراً للتقييم الذي قبله ذات المدعى عليه لحصص الشركة حال التخارج. فضلاً عن كون المدعى عليه تناقض أمام المحكمة في بيان وجه ماهية الاتفاق على آلية وفاء المدعى عليه به؛ إذ أفاد ابتداءً في جلسة 9/11/1443هـ من أن الذي تم حقيقةً هو أنه تم سداد قيمة الحصص من خلال سداد ديون والده للبنوك وذلك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون. ثم أفاد لاحقاً في المرافعة بأن انتقال الحصص أساساً كان بموجب العقد المؤرخ 20/9/1431هـ والذي نصت فقرته (ثالثاً) على إقرار والده باحتساب أجره المدعى عليه خلال الثلاثين عاماً بواقع مليونين وستمئة ألف ريال لكل سنة ويكون المبلغ الإجمالي (78.000.000 ريال)؛ ونصت فقرته (رابعاً) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي على طريقة الأقساط لمدة عشر سنوات بواقع مليونين ريال لكل سنة. ونصت فقرته (خامساً) على التزام المدعى عليه بدفع كافة التكاليف المعيشية لوالده ومن يعول بواقع مليون ومئتي ألف ريال لكل سنة لمدة عشر سنوات واشتملت ذات الفقرة أيضاً على إقرار المورث بتنازله عن باقي المبلغ وقدره (10.000.000 ريال) مكافأة للمدعى عليه لما يقوم به من الأعمال الخاصة التي كان ولا يزال يكلفه بها والده وإدارة شؤونه وأعماله وفي المحافظة عليها وتنميتها وزيادة دخلها. كما لا ينال من ذلك من قد يُثار من كون انتقال الحصص محل الدعوى قد تم بتاريخ 20/9/1431هـ

في حين أخذت الدائرة بتقييم صدر بتاريخ 577 5/11/1431هـ؛
إذ أحجم المدعى عليه عن تقديم التقييم الذي طلبته من الدائرة
وفق ما ساقته الوقائع والذي سبق له الإشارة إليه في دعوى
التخارج. كما أحجم عن الإجابة عن التقييم الذي يراه للحصص
كما في 20/9/1431هـ. وتممك إثر إحجامه المشار إليه بأن
التقييم لا يعدو كونه المبلغ المنصوص عليه في العقد المؤرخ
20/9/1431هـ بمبلغ (120.000.000 ريال) وقد ساقته الدائرة
في سالف أسبابها وجوه اطّراحه وأخذاً بالاعتبار أن الشركة
صفت اختيارياً وزالت شخصيتها الاعتبارية وليس لها اليوم وجود
على أرض الواقع، وكذلك أن التقييم الذي أخذت به الدائرة هو
الأقرب زماناً لواقعة انتقال الحصص ومن غير المتصور أن يحصل
نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة سيما مع احتدام
الخلاف بين الأطراف آنذاك وعلى فرض تصوّر ذلك فقد مكّنت
الدائرة المدعى عليه من إبداء موقفه حيال التقييم الصحيح
للحصص كما في 20/9/1431هـ وأحجم.

**حكمت الدائرة: بإلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني
هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد
بن عباس بن زيني هوية وطنية رقم**

(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575)
وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمائة
وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية
وثلاثون ريالاً؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة عساف بن
صالح العواجي عبدالله محمد عبدالله المطلق اسامه مستور
عبدالهادي السلمي لك ا ا ر 0 ل لك

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-197 – صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - pdf. 42824717 - 1447-07-01 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-197	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم ابتدائي رفض الالتماس لعدم الاختصاص - 42824717 - pdf. 1447-07-01 هـ	عنوان الوثيقة
01-07-1447	التاريخ الهجري
المحكمة التجارية بجدة	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموّرث)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
2	عدد الصفحات (تقديري)
2300-2299	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1u8PIQBxWD7vyHWLXcMbZJ3i4n63H1QRF/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
غير متاح	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
لا	نسخ مكرّرة
—	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

الك 1 املك العرمية السحودة 0-00 حرم لسعودي صك رقم 547١775١"الاع ٠ 0 لل ١# المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١ 0 الدائرة الاولى تاريخ الصك: 42١١/7/١٠ عون آلا الحمد لله والتصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم لا/١/ 27817 وتاريخ 17/178١/557١هـ أطراف القضية < 9 عدنان احمد عباس زيني الهوية الوطنية الا ١.١. سعودي المدعي عاتقة

محمد يحيى محمد علي الحرازي الموية الوطنية ١٠.١.7.458!
سعودي مدعى عليه اسامة احمد عباس زيني الهوية الوطنية لل
لام.٠١.٠٠ سعودي مدعى عليه - عيل ١ © - *اظل وجيز وقائع
الطلب يتحصل بأنه بتاريخ 29 / 04 / 1447 تقدم الملتمس بطلبه
المائل والمبين في مرفقات الطلب وذكر بأنه صدر حكم من
المحكمة العامة بجدة بالصك رقم 43281449 وتاريخ 26 / 7 /
1434هـ يقضي بتولي قيماً على المورث لفقدانه الأهلية والإدراك
(مرفق صك الحكم) وفي فترة الشك والريبة وثناء نظر دعوى
الولي المشار إليها أغلاه استغل المدعى عليه الوكالات الممنوحة
له من مورث موكلي: يرحمه الله وقام بالتوقيع نه في بيع
حصصه في ششركة احمد زيني التجارية (ذات مسؤولية
محدودة) سجل تجاري رقم 4030196102 من مورث موكلي
يرحمه الله لنفسه حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع
(450.000) ريال فقط وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي
بنسبة (9090) من أملاك مورث موكلي إلى أملاك المدعى
عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً وقدره ()
368.757.931). ثلاثمائة وثمانية وستون مليون وسبعمائة
وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال وهي بنسبة
(9690) من: راس مال الشركة وذلك بناء على تقرير محاسبي
صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم
في حينه. (مرفق التقرير المحاسبي) علماً أن الوكالات التي
أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث
يرحمه الله للأهلية اثناء فترة البيع. [بحاجة مراجعة: جدول غير
واضح]

وبتاريخ 21 / 4 / 1438هـ توني مورث موكلي المغفور له بإذن
الله/ أحمد عباس زيني. وانحصر إرثه في المدعى الورثة)
وبما أن المدعى عليه قد أمتنع عند سداد قيمة الحصص المشار إليها
أعلاه ولعدم استجابته للمطالبات الودية من قبل موكلي مما
اضطرنا إلى اللجوء إلى فضيلتكم لإلزام المدعى عليه بسداد
قيمة الحصص التي استولى عليها من شركة احمد زيني التجارية.

علماً أنه صدر حكم من المحكمة العامة بجدة بصك رقم 3855849 وتاريخ 10 / 2 / 1438هـ يقضي باختصاص القضاء التجاري لنظر هذه الدعوى (مرفق صك حكم الاختصاص) (١) ذكرنا ان الحصص هي نسبتها 9090: من راس المال كما نبليكم أن النظام لايسمح لنا بإضافة مدعي او مدعى عليه اخر. ولصلاحيه الفصل في طلب الالتماس قررت الدائرة رفع الجلسة للمداوله.

المملكة العربية السعودية ١ ل 1 اس سبب ب فس المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 3 ل الدائرة الاولى تاريخ الصك: 1440./07./١ لل زس] ومن حيث نصت المادة السابعة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على " يرفع التماس إعادة النظر ومن حيث أن الحكم اكتسب الصفة النهائية أمام دائرة الاستئناف الثالثة بتاريخ 13 / 3 / 1445هـ لذا فإن رئيس الدائرة القضائية عضو الدائرة عضو الدائرة فيصل بن بن نايف العنزي مازن بن عبد العزيز محمد المزمومي اسامه مستور عبدالهادي السلعي 5 0 0 0 0 0 [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

[↑ العودة إلى الفهرس](#)

DOC-198 — صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى
pdf. 42824717 - 1445-03-13 هـ

بطاقة الوثيقة

DOC-198	رقم الوثيقة
حكم / صك	نوع الوثيقة
صك حكم نهائي ضد الشيخ اسامة زيني - دعوى 42824717 - 13-03-1445 هـ.pdf	عنوان الوثيقة
13-03-1445	التاريخ الهجري
دائرة الاستئناف	الجهة المصدرة
عدنان زيني، أسامة زيني، أحمد زيني (الموَّثَّ)، عاتقة الحرازي	الأطراف/الأسماء
73	عدد الصفحات (تقديري)
2373-2301	نطاق الصفحات في الملف
https://drive.google.com/file/d/1ub0rCd1CD38iZBRYw2V5GG4Pg2hiT2c5/view?usp=drivesdk	رابط المصدر الأصلي
سليم	درجة وضوح الوثيقة
مستخرج آلياً؛ تشوّه: تكرار حروف: 3	حالة OCR
يُراجع الأصل	أختام/توقيعات
غير محدّد	مرفقات تابعة
نعم — راجع تقرير التكرارات	نسخ مكرّرة
تكرار حروف: 3	ملاحظات فنية
يحتاج مراجعة بشرية	ملاحظات وصفية

تفريغ نص الوثيقة

4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 14 | 1 دائرة
الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 7/71/04 غ 51 نا لول 3 اس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 1/1
575875 وتاريخ 8/17/17/5571 هـ أطراف القضية عدنان
احمد عباس زيني الهوية الوطنية لا 1.1 سعودي المدعي

مستأنف عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي الهوية الوطنية
1س 556 سعودي مدعى عليه مستأنف ضده أسامة أحمد
عباس زيني الهوية الوطنية ١... سعودي مدعى عليه مستأنف
ضده وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها حكم الدائرة الابتدائية،
فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة
السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه
كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدة برقم (43281449)
وتاريخ 26/7/1434هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني
-مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك، وأنه أثناء نظر
دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من
والده أحمد عباس زيني - رحمه الله - وقام بالتوقيع عنه في بيع
حصصه في شركة أحمد زيني التجارية. ذات مسؤولية محدودة.
سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه حيث وقع عن البائع
وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت
ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (9090) من أملاك مورث
المدعين إلى أملاك المدعى عليه. وقد بلغت قيمة تلك الحصص
مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً
وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً
وهي بنسبة (9690) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير
محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان
المظالم في حينه. مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها
عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء
فترة البيع. كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ
21/04/1438هـ وانحصر إرثه في المدعي والمدعى عليه
ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ
12/05/1438هـ وطلب ابتداءً الحكم بإلزام المدعى عليه بأن
يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال).
وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية
بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها
حكمها المؤرخ في 01-01-1445هـ. الذي قضى (بالزام أسامة

بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301)
بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زينيء هوية وطنية رقم
(1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575)
وتاريخ 12/5/1438هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة
وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية
وثلاثون ريالاً). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية
بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها
والاعتراض المقدم عليه حددت جلسة للنظر في تاريخ 1445-
02-12 هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها
أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى
لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد
عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب [بحاجة مراجعة: جدول
غير واضح]

الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال
المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ
1/1/1445هـ ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث
الموضوع: لما

كان الحكم قد ران عليه صدوره من محكمة غير مختصة بنظر
الدعوى ومخالفة النظام، الأمر الذي ينأى بالحكم عن مطابقة
وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه
بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود
الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في
التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي
أسامة أحمد عباس زيني ونفيد فضيلتكم أن المورث رحمه الله
قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن
"صاحب الحرفة" لا يغبن و هو ما استقر عليه عمل قضاء
المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة
إلى نص المبدأ القضائي رقم (4) (العبرة بالواقع و ذات الأمر لا
بما في ظن المكلف). (ه ق ع 324 18/11/1393) كما نص

المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من قرارات محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل، والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بيهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبن- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجرء كما أن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً منكافة العوارض بما يجعل ماثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال..1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلائل أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك ببسبب عدم إمكانية تحقق الغبن في التاجرء كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخرج صلحاً وليس بناء على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فضيلتكم بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلتكم دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها و يرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً و مضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ:

25/07/1432هـ بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431 هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسبباته أن عقد البيع المؤرخ 20/09/1431هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) وعلل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطأ لعدم الأخذ به وإطراحه. ثالثاً: القصور في التسبيب.. 1 - بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلتكم أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكلي قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن 5 سام 00 ل- تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 2 " 1 0 2 المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعارض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قدبني حكمه على افتراضات و تفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين و المدعى عليهم) وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلي والمقدم من قبل موكلي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلي قد قام بالالتمزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع مآلديهم من أقواله. كما يتضح لفضيلتكم أن

الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح. حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلي متناقضين. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها

الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمته)

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولائحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لائحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 9090 من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركة. مما تخرج معه تلك

الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحسر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه

الدعوى. مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر

الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة

تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع

الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف

ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المباعه في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبايعه المبرم بتاريخ 20/09/1431هـ بين المستأنف ومورث المدعي. وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهرى مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة مكتسبة لحجية الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة

بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بين الممستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين الممستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ والذي أثبت تصالح الممستأنف والممستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام الممستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - الممستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - الممستأنف - سواء بصفته شريكاً أو مديراً للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية - والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراءً ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2).: ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين الممستأنف والممستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن الممستأنف ضده قد أبرأ ذمة الممستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة - وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن الممستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل

وتخارجه. من شركة أحمد زيني التجارية. سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (20ع9١) بتاريخ 1434102110هـ (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً. مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم من نفس شركة أحمد زيني التجارية)» والذي ورد في تمهيده: (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري...) (مرفق رقم 3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لحجية الشيء المقضي به. وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم « وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها). ولما كان من المقرر قضاءً: (أنه لا يجوز النظر قضائاً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة. ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فهاء إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم 8 هـ لعام 5547 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم 77

لعام ٥٤٧١هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك، مما يصبح معه الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاؤه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجيته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خَلْفَهُ أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وهي الحجية في مواجهة من قدم ضده. وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجبه تم شراء 9690 من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية. وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده - 2 || المملكة العربية السعودية / 5هـ وزارة العدل صك رقم 47.751577 ع تي 3 0 سا خ ل تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " ب 1 0 دائرة الامتثاف الثانية | تاريخ الصك: ١٥٤٤. / "١/ " 8 1 0 5 5 المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده» وعلى الرغم مما تقدم

إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجة القاطعة وأعرضت ونأت بجانها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فهاء وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض والإلغاء. سابعاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا.. 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع الميرم بين المستأنف ومورثهما بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من تواقيع مورث المتداعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمييداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بـجلسة 02/04/1444هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444هـ إتهم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسة 10/11/1444هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444هـ بضرورة بعث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به. وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرور. وكان المحرّر منتجاً في النزاع. ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهما وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علماً في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرّر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم

إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحة الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تتولى تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبغ لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهرى للمحرر في الدعوى إلا أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومما: أ- توثيق توقيع مورث المتداعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431هـ والذي تخيمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل، واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...). وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ وهو محرر رسدي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عنها. ب- كما أن ما يثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أثبتت صحة قرار الشركاء

وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتداعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأً قضائياً أن: (الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/01هـ). وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى؛ مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا وبما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُـنَّ اعتراضاً لمخالفة النظام). مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرياً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثامناً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً ان (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم 4817\511944 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 7767.5/81 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 481/175 751/5 لعام 1445هـ الحكم الصادر بالقضية رقم 591741759/591 لعام 1444هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتبى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لعدنان مبلغ وقدره (97.762.042 ريال) ولعاقبه الحرازي مبلغ (27.932.012 ريال)» إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه

الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بان يدفع لورثة أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده. مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. تاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المكتمل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية

الدعوى وتممسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتداعين - بكامل قواه العقلية- والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه

بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل. وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمدقق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسدي أنه: (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. ماتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر الرسمي حجة على كافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته. أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)؛ ومن ثم فإنه يضدى حجة على كافة ولا يجوز تجاهله

وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرمى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة: , بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته» أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ مالم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً". وحيث لم يدع المدعى عليه تزويره الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم 514.86. 44/١ لعام 4 هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم 514.84. 41/١٠ لعام 51454 هـ). 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المملكة: (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في ١5/7/7 مء تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع, وإنكار المدعى عليهم التوقيع عليه وحيث نصّت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثهم , ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو مالم يتحقق في مائل الدعوى. بعد إنكار المدعى عليهم ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم 55. 5 لعام 44 هـ المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم 55/العام 54١ هـ) ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه. وحيث لم يبدى المدعى 5 سام الج ل ا تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 1025 عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره

النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشراً: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة. أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيتها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437هـ وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منهيّة ولاوجود لها حسب النظام. حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ. مورث المستأنف والمستأنف ضده. وكذا تخارج المستأنف ضده في العام 1434هـ من نفس الشركة. شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية. وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437هـ (ومرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبدئي من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيجرب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعى عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 09/11/1443هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط. في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعى عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة. وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ.

وقدّمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايديء وحيث إنّ البين من هذا الدفع أنّه دفعاً جوهرياً ومنتج في تلك [بحاجة مراجعة: جدول غير واضح]

الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ لطلب المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرى ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرياً بالإلغاء. الطلبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي). وأكد وكيل المدعى عليه على ما ورد بلائحة الاعتراض كما اطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (نؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً ولم توضح الدائرة

مصدرة الحكم المبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعى عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) و تاريخ 12/05/1438هـ و عليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني اطلب من مقام الدائرة الموقرة. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بالزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً و مئتان و سبعون ريالاً" وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية رقم (1007056847) مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. والحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان

وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة و سبعون ريالاً). وأكد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 02-11-5هـ. المقدمة من وكيل المدعي ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعى عليه أسامة زينيء أود أن أبين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعى عليه لا ترق أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وفي اسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا. محل له. وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك مورث موكلي أحمد زيني، والصلح المذكور إنما وقع على الحصة ال مملوكة لموكلي في الشركة آنذاك، ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى. واستناداً إلى المادة 87 من نظام الإثبات.ء والقتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص ال مورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق» ولم يُختصم في الدعوى. وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله» وبالتالي فإن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن هو تناقض المدعى عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو. 5: ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١١١ مليون ريال» فهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتبارهء وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلاءل أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره (331,882,138 ريال) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً

وثمانمئة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ربلاً واعتمده الشركاء وتم التخرج عليه لذلك وبما أن المدعى عليه يزعم أنه اشترى من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده محل الدعوى. ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم، بل تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في الثمن والقيمة فالقول قول البائع» لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع» وبما أن المدعى عليه قام بتصفية الشركة اختيارياً وسحب رأس مالها وألغى صفتا الاعتبارية فإنه يضمن القيمة لذلك فإني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحرازي وتفصيل المبالغ وفق ماهي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة منا كوكلاء عن المدعى عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة. فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي. فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 02-02-2014هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعى عليها ما استمهل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها). وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول. ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه. وحيث انطوت على ادعاءات يتعين 5هـ وزارة العدل صك رقم 741577. 547 0 5 سام 00 ل-

تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ه 1 الرد
علها بمايلي: أولاً": التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص
لليون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن
الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه - المستأنف -
قد أثار دفعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث
المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد
ديون والده - مورث المدعي- للبنوك. وحيث إن المدعى عليه
توصل لمستندات دامغة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك.
نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431هـ مسحوب على البنك
السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه
القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني
بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه
(أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ
26/11/1431هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح
البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد
عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومذيل بتوقيع المدعى عليه (أسامة احمد
زيني). وحيث إن هذين المستندين تعدان قرينة قوية ودامغة
تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحمصص عن
طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي - بائع
الحصص- للبنوك. وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات
جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. مما يتعين
معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون
المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وكذلك
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام
قضائية باتة حائزة لحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي
الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم - مدار

الاستئناف - بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبيب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى. فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناءً على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية)؛ وحيث إن ما سببته الدائرة تسبيب قاصر ومعيّب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتساند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الآمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما - على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذا لا توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسبغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك

الدعوى بناءً على هذه المادة الآنفه البيان» مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرياً بالإلغاء. ويضح لا. مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع

بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجيبيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام. تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)؛ وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى،، ولما قرره الفقهاء - رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة المدعى به قال الموفق - رحمه الله تعالى - في المغني:

" ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا. محررة " (510/8), ولما كان من المقرر فقها ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: " ولا تصح الدعوى إلا. محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به ألزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً " (كشاف القناع -) (6-436-435). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإبهام ذلك أن المدعي قد ضَمَّن دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع) إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه- السابق التي كان يطالب فيها ببطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات - وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإبهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) « وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). ولما كان المدعى عليه قد أثار دفْعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها " على الحياد " في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها - المدعى عليه) ثم تكون على الحياد.

وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم.

وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عللها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاءل أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1- أن تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بهن المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال» وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل اهليهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة احمد زيني التجارية بنسبة (9690- حصة والده) استمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والدهم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية - محل الدعوى- المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه تم الاتفاق على أن التوقيع على القرارات مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه - المشتري - وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب

العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)؛ وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار ني الحق الخاص)؛ وحيث أنه من المقرر أنه (من سعى لنقض ماتم على يديه فسعيه مردود). وحيث أنه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم 3554515. 457 وتاريخ: 11/11/1555 هـ في القضية رقم 5.7.5. لا. لا. 81؛ لعام 1555هـ).

وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية. وحيث أن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي والذي تتضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال): وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضى حائزاً للحجية في حقه، ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي.

ومما يعضد ما سبق ب صحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي - وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظماً ل عريية المتعودة صك رقم 40.[141171 ها تمك 3 كاك : --35 تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: " 1 0 2 للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431هـ وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالغرفة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431هـ ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا. في عام 1436هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص لامر الذي يثبت صحة العقد وموافقته لصحيح الشرع والنظام. وحيث ان عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى. ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينعقد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا. أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد ذلك". ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجليّ وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعى عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال « وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات

ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعى عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإنكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوته أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته. ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلاءل أبو غزاله الصادر في دعوى التخارج الي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2 همهفي حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعى عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم ((185/17/2) وتاريخ 2/12/1432هـ دفع لا يصح ولا محل له...); مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجده يجتريء الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقص الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلائاً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الارادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى ان عدنان تمسك بحقه ان كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفع الموضوعية

المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصة محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصة المملوكة لموكلي في الشركة. فنجيب فضيلتكم بالتالي: - المدعي أغفل استناد المدعى عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج. وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدي والتي طلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المباعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثارته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماتاً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي الماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعى عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقّع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق

بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده ال(9090) التي تنازل عنها بعوض للمدى عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل. وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة ال(9010) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جواز الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعى على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433هـ والذي بموجبه أقر المدعى بصحة بيع مورثه لخصمه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعى عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعى عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعى في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130- عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434هـ بتاريخ 10/2/1434هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434هـ. حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الآنف البيان. جواباً على ادعاء المدعى والدفع بكون القول قول البائع. فنجيب عليه بان هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة

الدعوى اختلاف المدعى-مورث البائع للخصص - والمدعى عليه - المشتري للخصص - في خروج المال وحيث أنه من المقرر في قضباء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف البازل والمبذول له

المال في طريقة خروجه فالقول قول البازل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفة خروجه. ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي , الأشباه والنظائر للسيوطي. كشاف القناع

للهوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المملك وهو أدرى بجهة تمليكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم - صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له. ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشرًا: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المبيعة للمدعي عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: الواقعة - محل الدعوى كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22/3/5هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17/3/1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي. فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف بها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157): وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص الملوكة لمورثه

ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص. ومن ثم عدم جوازية مطالبتة بتلك الدعوى. ومما يعضد وبشبه استلام مورث المدعى عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعى عليه د 4 المملكة العربية السعودية 0 لسعود صك رقم 17105.551 غ 1 4 لطر المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 0 7 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 4هـ/.*"/١* ول 0 5 في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمذيلة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص. وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبد ثمة دفوع تتعلق بذلك مما يضح معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً. ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة

قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدّم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد

(الدعوى). فعقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه. ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه. وللمدعى عليه 3 أيام تالية لها

على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً. وأن تشتمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين. مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة علها وتكون بصيغتي 0/م و 0:0 كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام, على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام, فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 01.53ع.50- 001/1/2©1770-820 مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك.

وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 03-1445-04هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً. واطلعت الدائرة على ملف القضية. وعلى المذكرة المودعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) بتاريخ 25/02/1445هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين فيه تسلسل وملاك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول

بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (يُنظر للرسم البياني)، من الرسم البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كمايلي: 1- مورث موكلي أحمد زيني (9090) التي استحوز عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده (تمتلك.) ١/٠١ (3- وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسبهم كما يلي: أ- (907) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (907١) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (90717) لعدنان زيني. د- (9077) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق ١) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس. وقد تم إفراغ الحصص للمدى عليه.

وهذا الصلح كان مُمَثَّلًا في أطراف النزاع آنذاك فقط. ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ 5471-١-١5-١٥ هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية. وباع لنفسه حصة مورث موكلي عدنان وعاتكة البالغة (9090). وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا المائلة وهو بيع باطل شرعاً ونظاماً من عدة أوجه وبيانها كمايلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وبتاريخ 09-11-2010 الموافق 03-11-1431 هـ. صدر تقرير طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكلي منعدمة. وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره. ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدوا بطلب إقامة قيم على الجد؛ لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملالك والده إلى نفسه بالباطل. وآلت هذه المطالبة بصدور الحكم القضائي رقم (559) ١/5 78١ وتاريخ 26-07-1434 هـ. والمصادق عليه من محكمة

الاستئناف برقم (؟) 7710709 وتاريخ 05-09-07. القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي لثبوت عدم أهليته. (مرفق؟). وبهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل

الدعوى للمدعى عليه. ومما يدل على عدم علم مورث موكلي أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحولي أربعة

أشهر تقريباً. تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبيع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق؟). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق. 1- بتاريخ 1578-4-71 هتوفي مورث موكلي أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملكه لورثته. وانحصر ورثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحرازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق 6). ثالثاً: أقام موكلي عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة 50٪ من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً. وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكلي شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص. بعد أن قام بإنهاء الشركة وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع. وبيان ذلك: أن صلح موكلي مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (9023) من شركة أحمد زيني و أولاده. ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يرزق ولم يختصم في الدعوى، والاستحقاق نشأ لموكاي في

الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله. وآل إلهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكلي والمدعى عليه إبان حياة والده وبين الاستحقاق بالإوثة؛ لدرء وإسقاط حق موكي في الإرث المستحوذ عليه بالباطل - الحصص 9690 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية - تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى. فتارة يزعم بأن الثمن هو ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١٠١ مليون ريال وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده. وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإنفاقها كما يزعم، وهذا التناقض الصارخ يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١١٠١ مليون لما يزيد عن " 7٠١ مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أزكو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً؛ نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتض لقبولها على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها". وبإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أزكو بعد واقعة البيع المزعومة. فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لاسيما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بينة على ارتفاع

قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسببها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أوزكو كمالك للحصص حدث قديم ومشتهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بناته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أوزكو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بمالها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات. وكون شركة أوزكو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة. فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا. علاقة للتقييم به. وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حسابان الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه ولا. يخفى على شريف علم الدائرة أن حخص 5 سام 00 ل- تجارية بجدة 0 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: م 1 0 2 الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا. تتغير قيمتها السوقية إلا. بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضخ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها الآن كان محل رضا وقبول من المدعى عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله لما كان مثبتاً لحق في غير مصلحته والدائرة الابتدائية تطرقت لهذا التقرير مشكورة في تسببها للحكم محل النظر. سابعاً: مورث موكلي رحمه الله أوصى بالثلث للمستحقين بموجب حكم الوصية رقم (71). 1901 5171151517. وتاريخ 5177 / ١ هـ (مرفق رقم 5) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ وقدره (71/7، ١١٠، 9) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان و سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. والمدعى عليه هو الوصي وباطراح مبلغ الوصية وتنفيذاً لها ووفقاً للأنصبة

الشرعية؛ فإن موكلي يستحق كل مهما بناءً على مبلغ قيمة
الحصص المحكوم به. فإن موكلي عدنان يستحق مبلغاً (97,1729,77 ريال) ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة
وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً. وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً
وقدره 717,101,715 (ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة
واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً.. لذلك وبما أنه
ثبت بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزعوم -
كان فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقد الأهلية» وبما أن على
اليد ما أخذت حتى تؤديه. وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختيارياً
من المدعى عليه: وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا. قيمتهاء
وبما أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم؛ لذلك
ولما سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة
إحقاقاً للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل
منطوقه وفق طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت
الدائرة على المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه
والمودعة في النظام بتاريخ 29 / 02 / 1445هـ وحاصلها: (بناءً
على طلب الدائرة الموقرة بسرد التسلسل الزمني للنزاع محل
الدعوىء نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً؛ نستسمح
الدائرة الموقرة بالتأكيد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة
نوعياً بنظر الدعوى؛ لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم
اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص
للمحكمة التجارية. وعدم جوازية الاستناد على النص النظامي
لكونه لاحق لإقامة الدعوى إعمالاً؛ لمبدأ عدم رجعية تطبيق
القوانين.1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة
التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل
رقم (7414) وتاريخ 6/6/1441هـ والتي نصت على أنه: (إذا
رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص
محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم الهائية
فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها
بنظرها). ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة

الأخرى (محكماتكم الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم -في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 1438 / 10/2 هـ يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها- وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره. كما أنه بالبحث والتمحيص في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه ولما كان ماتقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم الاختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الآنفه البيان ويضى من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - العدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الآنفه البيان والصادرة بتاريخ 1441 / 6 هـ إعمالاً لمبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438 هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441 هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: نتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة) وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك). وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي) صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه

(أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات. وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكتملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنيابة العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دعواً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابنها المدعى عليه وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دعواً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه ببسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث نتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص. ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في

الدعوى وبتعين إجابتها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى. والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في

الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب وبتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ:

2 هـ "5" ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها القصور في الاستدلال بتأسيس حكمها باستحقاق المدعي لمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ماكان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخرج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلاءل أبو غزاله وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة الـ 9090 وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بان يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...), ولماكان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه» فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011م" (مرفق رقم 1)ء والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريالء وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة. في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4 , 6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيبء الأمر الذي يضىء معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضج حرياً بالإلغاء.

رابعاً: سرد التسلسل الزمني للنزاع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة -

محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427هـ تحت مسدى (شركة روائع

المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكلء (بواقع 9010 لأسامة زيني. 9090 لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم ((58) - مجلد 13/ ش/م وتاريخ 1428/ 14/3هـ) (مرفق عقد التأسيس رقم 3). 2- وبتاريخ 1429/ 11/6هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية. ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 9010 بالقيمة الاسمية» وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المبرم بتاريخ 1429/ 11/6هـ الموثق بتاريخ 1429/ 12/3هـ (مرفق رقم 4). 3- وبتاريخ 1431/ 09/20هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجبه قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (9090) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المبرم بينه وبين 1 1 2121 | المملعة العربية السعودية 4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: 4 0 مورث المدعي وبناء على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني)، كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم):

ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمدعى عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5): ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم) ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (إعمال الكلام أولى من إهماله). مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعى عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين. بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء الموثق في 10/2 /1434هـ ودون أي تحفظ أو معارضة أيضاً على نسبة تملك المدعى عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعى عليه من أيه حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني- ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم وقد قام المدعي بتذييل قرار الشركاء بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعى عليه للحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعي عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/ 5798/ ق) لعام 1431هـ ضد المدعى عليه/ أسامة زيني لدى الدائرة

التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافضة جدة طالباً التخرج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية» ونظراً للاختلاف حول تقدير قيمة الحصص بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبون ومراجعون. 6- وبتاريخ 2011 / 6 / 27م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعى عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 9690 وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7). وقد سجل المدعى عليه تحفظه على التقرير لكونه اعتبر التقدير جزافياً ويخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصومة بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعي (عدنان زيني) بما يلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نهائياً عن كافة حصصه وقدرها 96023 في شركة أحمد زيني وأولاده بمالها من حصص وشركات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية) وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريكاً أو مديراً لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التخرج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتخرج عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات...) وعلية أصدرت الدائرة حكمها رقم

(2 / 17 / 185) لعام 1432هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432هـ بإثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليه وما تضمنه من إقرار المدعي للمدعى عليه بإبراء ذمة المدعى عليه (مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعى عليه لما نسبته 9654 من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (96090) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي وتملك المدعى عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التخارج التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة: ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 0 الموافق من المدعى ضد المدعى عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التخارج من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (5 277١٨77). وتاريخ 01/09/1442هـ). وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442هـ) بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعى عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة وقضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعى عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445هـ. وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم

بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدى عليه وأن
الصلح كان ممثلاًني أطراف النزاع ولم يكن المورث أحمد زيني
وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على
قيد الحياة. الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن
الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه
على حصص والده البالغة (9090) في شركة أحمد زيني
التجارية وقد تم الصلح والتخارج على ذلك الأساس، فقد كانت
نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (254/) من حصص
الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (0046).
وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك
الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح
والتراضي والإبراء المذيل به صك الحكم ومن هنا يظهر المدى
الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعي
ببطلان بيع حصص مورثه للمدعي عليه لكون المدعي عليه
أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فنجيب على ذلك بأن
هذا الدفع غير صحيح ويثبت تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه
على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعي عليه لم يبيع
لنفسه الحصص وإن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل
على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431هـ والذي
بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعي
عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه مزيل بتوقيع وكيل
مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث
المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية
الصناعية بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم ((275) - صحيفة
172 - مجلد 8/ع / ٠ وتاريخ 16/10/1431هـ) والذي أثبت
بموجبه (كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف
المعنية (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9) ولما كان قرار
الشركاء قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قبل كاتب العدل وهو
موظف عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضحى في حكم المحرر
الرسمي وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه

حجة في مواجهة المدعي، ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام، وقد بينا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقة على قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب - كما أن الدائرة أقرت في تسببها عدم طعن المدعي في صحة عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..". ومن ثم فإن هذا التسبب إثبات لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويشير الدفع بالبطلان مرة أخرى. ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع لإصابة المدعي بالشيخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط والتدليس على الدائرة بالإهام بادعاءات غير صحيحة. ونجيب عليه: أ- نشير بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية. ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي» ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه ورغم علم الك وزارة العدل صك رقم 1 5 1 7 ل تجارية بجهة 0 المحكمة التجارية بجهة رقم الصفحة: ١ 2 يت 1 الحاضر عن المدعي عدنان زيني بأن المحكمة تغاضت عن هذا التقرير ولم تأخذ به إلا. أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع وإيهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب مدير الشؤون الصحية بجهة. حيث أجمعوا أن تقرير الصحة النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين وبيعتد به وأما التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية

هو تقرير من عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة.
بل إن المحكمة تهاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى
الصحة النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما
استند عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 11/1431/
3هـ يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم
وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند
على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432هـ - أي بعد تاريخ هذا
التقرير ب 3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه
لم يبع شيئاً، في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي.
ت - كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان
بتاريخ 1431/20/9هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام
العقد دعوى تعيين ولي ضد مورثه. وقد صدر تقرير اللجنة الطبية
بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ
1432/8/6هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن أن
المذكور هاديء ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي
وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور
قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير
بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين -
مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية -
(مستند رقم 10). كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة
صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية
لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة
العامة بجدة رقم (47/3) وتاريخ 1432/8/4هـ (مرفق الخطاب -
مستند رقم 11). ج- كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في
خطابه رقم (33/21567889) وتاريخ 1433/4/17هـ بالتقرير
الطبي - الأنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة
نصاً أن التقرير الطبي النغمي الصادر من مستشفى الأمراض
النفسية برقم 1951 وتاريخ 1432/6/8هـ يعتبر مستوفياً لجميع
المعلومات الأساسية.... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على
القرار رقم 33125567 وتاريخ 1433/3/12هـ المصادق عليه

من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي). وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية» وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433هـ (بصرف النظر عن طلب المهين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة. [بحاجة مراجعة: OCR غير واضح]

مستند رقم (12). ح- وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدعي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبوت عدم جوازية تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم. الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتدليسه على داترتكم الموقرة. خ- حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد رفعت لشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان". 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا

الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 11/1431/3 هـ كان يعاني من الخرف وكان منعدم الأهلية. ب - أن هذا يناهضه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تنمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاكك الأحد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعى عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لحصصه للمدعى عليه وهو غير صحيح. حيث اجتزأ المدعي مضمون الصك. فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعى (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعى تتعلق ببيع أيّاً من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية. ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب الـ 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم، ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 2/1434/6 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 4/1434/9 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعى في الدفع (الثالث ورابعاً) تكرار مخل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا

يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعى بتناقض المدعى عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إيهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعى عليه دفع بأن بيع الحصص ال مملوكة لمورثه البالغة (450 حصة. تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال): وماتم بهذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 26/7/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين « وبالصفحة رقم (6) المسطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والمسطرين الأخيرين (مرفق رقم 13).2- وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعى عليه دفع منذ فجر

الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة أحمد زيني. عن والده

المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً) وهذا مثبت بالتقرير المحاسبيكي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14): والصادر من تاريخ 18/6/1432هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني « بإيقاف الحسابات البنكية (لوالده) مورث المدعين أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو

العمل بالوكالات السابقة، وحتى تاريخ وفاة مورث المدعين بتاريخ 12/4/1438 هـ ولا يوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 4/3/1432 هـ أقام المستأنف ضده عدنان زيني. الدعوى رقم 32/ 18883 ني 3/2 أمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلجء بإبطال البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية الى المستأنف. وتقرر حفظ

الدعوى لحين الفصل في دعوى الانهاء المقدمة إلى فخيلة القاضي إبراهيم اللحيدان القاضي بالمحكمة العامة والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ 8/6/1433 هـ.

بصرف النظر عن طلب المهين وكالة طالبي إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني. حيث يتناقض مع نفسه وأقواله. ففي البداية يدعي بصورة العقد وأقام دعوى بذلك. والآن يدعي ببطلان العقد. بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني. وليس أدل على ذلك من الحكم النهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 1 وتاريخ 28/6/1442 هـ (مرفق رقم (15). 7- جواباً على دفع المدعى بعدم جوازية الدفع بأدلة جديدة فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين أنه بتمحيص دفع المدعى عليه نجد أنه كان يتطرق إلى الإجابة على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب- وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة. فإن المدعي قد اجتزأ النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي. حيث إن المادة انطوت على استثناء بنصها مالم يوجد مقتضى لقبولها ومن ثم جوازية 5هما وزارة العدل صك رقم 17١ 5047.551 للـ 0 + 3 -- المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ 4 | دائرة الاستئناف الثانية | تاريخ الصك: 7١/04/7١ غ 5١ ول. اس تقديم أي دليل او دفع حال كان من

شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطالب بمستحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي ببطلان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة، فلو سلمنا ببطلان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي؛ لعدم الاستحقاق). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 02/29/1445هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 24-02-1445هـ.

وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمني وعليه نلفت عناية الدائرة الموقرة انه سقط سهواً في المذكرة التفصيلية المشار إليها آنفاً التنويه على مسألتين في غاية الأهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القضية: أولاً دفع وكيل المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وانها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه: أن النزاع والخلاف مع المدعى عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعقد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية: متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى

تزيد على مائة ألف ريالء وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 5. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات). وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية» متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في

الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال)» والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية. والدفع من قبل المدعى عليه بعدم الاختصاص القصد منه مضارة موكلي

ومما طلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ 9-11-1100م الموافق 7-1471-17هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة» وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكلي - يعاني من الحرف الشيخوخي المقدم وضعف الإدراك (مرفق).

أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعى عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسببها للحكم محل النظر ونحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين. وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً

ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفاءه.

هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على أن والدة المدعى عليه محتجزة لدى المدعي. وأن هناك تسجيل فيديو تم قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا تطالب ابنها أسامة بأي مطالبة، وأنها لم تودّل أي محامي ولا تعرف عن القضية شيئاً والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازيء وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة» وأنه يطلب استجوابها بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعقب وكيل المدعي انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعى عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكل فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية، وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة. ثم إن المدعى عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريال، ولا زالت قيد النظر بالمحكمة العامة). فعقب وكيل المدعى عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوى، وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع مآلديها ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا نعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع مآلدها). ثم أفهمت الدائرة الخبير بالحضور في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع الخبير. وأفهمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب وكيل المدعى عليه بشأن القيمة التي قدرها الخبير. كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسة اليوم بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة، وتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام. بصيغتي 06م و 010. كما أفهمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحد على إنه إن تعذر

إرسال الإجابة عبر النظام فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: 0111121003 (0111121003) مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 11-03-1445هـ. المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و(عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10/03/1445 هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآن ردّاً على ما أثاره وكيل المدعى عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ 5/55.7/0. ١5 هـ أولاً فيما يتعلق بدفع المدعى عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أبو غزاله قد تضمن أن قيمة حصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع - تقدر بمبلغ وقدره (9,000,000 ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (١١؟) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...): وبما أن المدعى عليه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع 19 مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لازماً عليها تطبيقاً لنص المادة (7١١) سالف الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله وإطراحه. ومن الناحية الموضوعية؛ فإن دفع المدعى عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ 4 مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: - ١ أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير الهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف

صدر التقرير الهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ 7377/01. 91١ ريال. 7- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعى عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. " - ورد في التقرير الهائي (ص ١) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره " 717,701.972١ (ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخرج بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وينزل هذا التصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومنهم المدعى عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكلتي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله الممثل في نصيها الشرعي في الحصص البالغة 9090 من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعى عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ؟). صورة الوكالة. ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعى عليه من وجود تسجيل مصور لموكلتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعى عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعي عليه لبذه الأساليب الملتوية باعثة إدراكه سلامة موقفه وإلا. فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيتها أو صحتها وتأكيداً من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى الهاية ودحض افتراءات

المدعى عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته "اك لوا و صك رقم 441٠١541155 لمك 4 لطر م والتشغيب علها وهذا ما نتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شهد عليه أحفادها من ابنها غازي (مرفق " صورة الإقرار)ء ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (١1٩8...٠..... ريال) وهي منظورة بالمحكمة العامة بجدة برقم (401..517.517) وأنا وكيلها ومحامها في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ وبالاطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق 4 صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصيةء فبعد أن نص على نسبة 5 كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علمي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما تبقى من الثلث يوزع على احفادي... إلخ)): مما يعني أن النسبة 5/ والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصيةء وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن مصارف الثلث الثلاثة، ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان.ء وبإنزال هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد الاطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ه حصر الإرث)؛ يظهر للدائرة الموقرة ولا يخفى

على شريف علمها أن قيمة المبلغ المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ و قدره (9/81,377,111) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. ١- موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكلتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (0 17,775,977 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان و سبعون ريالاً. 3- موكلتي عاتقة الحراريء.: بعد خصم مبلغ الثالث للوصية بصبح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره (10151,715؟ ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربالا ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقة وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضحناه في مذكرتنا

الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملًا حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر

المقضي به). كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة احمد عباس زيني) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 10 / 03 / 1445هـ وحاصلها: (أولاً: ننتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتب ركافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحرازي). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته ووالدة المدعى عليه (عاتقة الحرازي) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذلم يعد لبيتها مدخل إلا

بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكنه من مكالتها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما أنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها وقد منع المدعى عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يتهمهم بتمكن المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالدة للمدعي كانت في شهر جمادى الثانية 1444 هـ وتوكيله للمحامي الحاضر عها في شهر ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442 هـ. لها بضع سنوات. نلتمس من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بثمان لم تقبضه وبوكالة ليس فها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر سنوات حتى الآن والمدى عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها.

2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا أنه رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود ما يثبت عدم قدرتها على ذلك. كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة المتداعين السيد مرزوق الحرازي قام بإحضارها للشرطة لتمكينها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبه ولده (غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأزيك مثل ماربيت غيرك). وقام بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عاتقة ابنها المدعى

عليه بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتها على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم 2307033671544 وتاريخ 2023/09/20م وبرقية أخرى لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ 2023/09/20م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتكم سلوك المدعى عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1- جواباً على الدفع الشكلي بعدم جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض؛ فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ- إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإهمام بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإهمام بحق غير مشروع يتناف مع الحقيقة والواقع، ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالذاكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك الصفحات. وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرّف بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق

المنصوص علما في هذا النظام - حدث بسوءنية - قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع). وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع. سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإلتاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه)ء ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالته للنياحة العامة. ب - أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه ني الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفله المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفعوهم يجعل الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت - المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي يتساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الإستئناف لأدلة جديدة. ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرى بهن الدفع والأدلة. والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهرى وليس دليلاً مادياً جديداً. ث - وكيل المستأنف ضده إجتزأ نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها ما لم يوجد مقتضى لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جوازية تقديم أي دليل جديد في الإستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير ني وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به ويتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتد

قيقه وإلا. أصبح حكمها معيياً بالقصور في التسبيب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهرى في الدعوى. والذي لو صح لتغير به 8 المملكة العربية السعودية 10 لسعودي صك رقم 17\05.551\غ 1 4 لطر 1 المحكمة التجارية بجهة رقم الصفحة: 1 " 0 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 1/9" / دفع: 1 51 ول ع وجه الحكم في الدعوى. ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيياً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 2 وتاريخ: 1هـ " . - جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زيني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنجيب على ذلك بأن هذا يتنافى مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زيني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000 مليون ريال. (شاملة شركتي داكن)، وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات 96.779.270 ريال !!؟؟

سؤال يؤكد وبشئ عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخير المحاسبي واعتباره بمنزل الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصريح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير وبحاول جاهداً ثني المحكمة من الاطلاع على ما سنبينه ونكشفه من تسليط الضوء على ذاك التقرير وما أحدثه به من

تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزلة الرضا ولا يجوز إسقاطه. في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (2/17/185) وتاريخ 1432/12/2هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريكاً أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب - كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي ويتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 0هـ «هـ» (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري. لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 96 رأس المال والتي تعادل 9097.7 - ومنهم المدعي عدنان زيني). كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم)، ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمستأنف. ت - كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زيني) في شركة

أحمد زيني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه. وكذلك تجاهل قرار الشركاء الموثق في 1434/2/10هـ. (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوفى الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم. وقد قام المدعي بتذليل قرار الشركاء بتوقيعه. ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط فضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زيني التجارية هي شركة ورقية وقيمتها تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زيني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 0 ف كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زيني للتموين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون). (وشركة أحمد زيني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 3 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنان وعشرين مليون ريال تقريباً. بما معنى أن نسبة ال (9610) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليون. وفي المسودة الثانية بتاريخ 27-06-2011م «مبلغ 79 مليون. وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضيء وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد

زيني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زيني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 9610. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ. 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيلها له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفاي أحمد زيني فنجيب على ذلك: أ- نتمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحرازي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب - وأما جواباً على طعن الممستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه بإقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقها- « فنجيب على ذلك: ت/1: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. ت/2: إن وكيل المستأنف ضده لازال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحرازي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتساند عليها كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر الا من قانوني، ولو كانت على دراية بمضمونه لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيد مغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف و والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ماتم تقديمه بالمذكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع

والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه

الدعوى. والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأملك والدته وحصتا من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما

وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))، ولما جاء عند البخاري عن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يارسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب". وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالنيابة: "بخصوص استرشادكم عمن يتعمد المشاغبة والإضرار بغيره عن طريق المداعة وما تستلزمه المداعة من نفقات السفر والإقامة ونحوه نفيكم أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومزيلاً للظلم والعدوان زاجراً من يتعمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره ممن تسول لهم انفسهم ذلك"؛ وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمايلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة

ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء عاتقة الحرازي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه. وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة للتحقيق معهما بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته). فقب وكيل المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن الخبر لم يحضر بجلسة اليوم.

كما أنه يطلب حضور والد المدعي والمدعى عليه؛ لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى. فعقب وكيل المدعين: بأن وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد المملكة العربية دية الكتاك 3 ل ريه المندد صك رقم 407.141751 الي 40 ل طرم المحكمة التجارية بجدة | رقم الصفحة: 0 16 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: 7.71/04 غ 51 نا لول. اس القضية بإثارة الطلبات الجديدة: علماً أن المدعى عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون.ء ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجدة وقد وككتني والدته بالجواب على دعواه, فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة. وسبب الدفع الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلاً عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة لابنها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حيدن أن

الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ. فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً وأنه لم يذكر أنه كان وكيلاً عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء ولصلاحيه القضية

للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المُقدّمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قندما خلال الأجل

المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي. تضيف هذه الدائرة: ولا يُنال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى. ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة بمحافضة جدة في القضية رقم (3218883) وتاريخ 1432-03-04هـ. والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 1438-10-25هـ والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم)» والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785). وتاريخ 1438-11-25هـ. وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشريعة والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص. فإذا اكتسب الحكم الصفة الهائية. فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها). وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولا يُنال منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة. وأن النظام لا يسري بأثر رجعي. ذلك أن

الدعوى محل الاستئناف قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكور. وعليه فتكون مُلزمة بنظرها وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة

بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه وهي من اختصاص المحاكم التجارية. وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث

فيه خالياً منكافة العوارض. فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه. وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة.

فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 1442-02-18هـ. والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، أقر (المورث) بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبنائه. (والمثبت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 1433-06-08هـ. في الصفحة الرابعة منه. الصادر عن المحكمة العامة

بجدة). والإقرار حجة لايعوزه دليل إلى إثباته. ولم يكن ثمة ادعاء عيب على الإقرار المذكور كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 1431-12-02هـ. يبين عدم إدراك المورث. وعززه تقرير

مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 1432-06-08هـ. حيث أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف المحكمة له).ء لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و

1375/2/ق لعام 1432هـ). الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ) بتاريخ 1432-12-02هـ. المحكوم فهما صلحاً. لذا فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لباء فضلاً عن أن طلب

المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي تم بين المدعى عليه والمورث. وليس عن حصته الأصلية والتي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتية صلحاً). وعليه فلا يصدق على النزاع الماثل سبق الفصل» استناداً على المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات. والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا. في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)ء وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على حصص المورث أحمد زيني محل هذه الدعوى والذي كان في ذلك الوقت على قيد الحياة.

ولم يُختصم في تلك الدعوى. ولا يغيّر من ذلك انقضاء الشركة: (تصفية شركة أحمد زيني التجارية). ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن الفاحش. والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في المال. (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته), ويجعل به للمغبون أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432هـ. وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 04-03-1432هـ. إذ أن الدعويين وإن كانا قد تناولا

الدفع في البيع محل هذه الدعوى إلا أنهما لم يفصلا في النزاع» فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قِيم على المورث. وانهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قِيمًا. ولم تفصل في صحة

البيع من عدمه وأما الدعوى الأخرى. وإن كان الطلب فيها إبطال البيع. محل هذه الدعوى إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرها وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية. وعليه فدفع المدعى عليه بسبق الفصل لا يتوافق مع سير القضيتين. كما لا ينال من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (... قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستشارين ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التدليس على المحكمة والإيهام بحق غير مشروع يتناق مع الحقيقة والواقع... إلخ)؛ فإن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابقة. إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في المؤرخ في 07-11-1432هـ. الموافق 05-10-2011م وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريال ولم يدع أي

من الطرفين تزويره؛ بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (2/5798/ ق لعام 1431هـ. و 2/1375/ ق لعام 1432هـ). الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2 لعام 1432هـ)). المنتهية صلحاً في عدة بنود من وثيقة الصلح وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 1432-02-22هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 1434-07-26هـ في عدة مواضع. ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه إذ نص المدعى في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة. والمؤرخ في 1432-11-07هـ. وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى. وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح. وأن قيمة الحصص المبيعة هي بمبلغ قدره (120.000.000) ريال قبل صد ورتقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض. حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بمالها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما...). 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 1445-02-20هـ. أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص...). وبما نصه: (... وبناء على ما تقدّم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي...). 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 1445-03-04هـ. حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعى للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة. وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً:

"ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011م" (مرفق رقم 1): والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال» وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني 1 1 2121 | المملعة العربية السعودية 4 لطر م المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١١ | 14 طلال أبو غزالة» في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره 79.924.901 ريال) وتجلّى ذلك في الصفحة 4.6.8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسبيب الأمر الذي يضى معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضى حرياً بالإلغاء...). 6- المدعي كان عمّده في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة. والمؤرخ في 11-1432-07هـ وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة الابتدائية. ولم يطعن فيه المدعى عليه. بل كان دفعه بأن القيمة الإسمية هي (450.000) ريال وأن القيمة المسددة هي (120.000.000) ريال. وأن هناك عقد بيع مع والده. ويتمسك بالحكم المنتبي صلحاً. كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعه الخالية من الطعن على التقرير بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 12-1444-02 هـ. بما نصه: (... وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج...). وفي مذكرته المقدمة لدائرة الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 20-02-1445 هـ. وصف دعوى المدعي بأنها غير محررة» مما يعد تناقضاً مع ما سبق له الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع بالتزوير للعقد. وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على أنه: (1. تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم مآلديهم من محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في

صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد (لذلك).» وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفىء» وعليه فلا يمكن مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب أو بعث المستندات للجهة المختصة أو لخبير متخصص. والدائرة رأت إعمال الأصل في ضوء ما سبق بيانه» من أن الاضطراب يوجب السقوط، وأنه لاجحة مع التناقض ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع» بما لايلزم منه النظر في صحة العقد أو عدمهء ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته. أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أونفي علمه بهء وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة. أو بسماع الشهود أو بكلهماء وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا. فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر)ء ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن. وتعد مطابقة لأصلها)ء وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع. ووقوع الغبن الفاحش فيه. على القول بصحته. والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع [بحاجة

[مراجعة: OCR غير واضح]

الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته. إذ أن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى. فضلاً عن

الدعوى المائلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا.. ولما نصت

عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن

تعديل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)؛ فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 11-17-04هـ. قرر بمانصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 02-29-05هـ. بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختياريّاً من قبل المدعى عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلّاً بعدم أهلية أحد العاقلين ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...). كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعى عليه صدور قرار الشركاء ببيع الحصص من المورث له وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل. حيث إن المدعى عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منه. حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيس، والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاء. بمبلغ قدره (450.000) ريالاً ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديونات عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريال؛ ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفاق مؤرخ في 1431-09-20هـ. والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع. مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعى عليه تجاه والده. وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك بما نصه: (...أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجملتها لا تتعلق بالشركة ولا أعمالها ناهيك عما اشتمل عليه من مقابلٍ قيمى من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجره عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى. فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند

المشار إليه إطلاقاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعى عليه أصالةً إلى وجود المستند في جلسة 3 هـ بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشير إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته

الوقائع...).أ.هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 29-02-1445 هـ. بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعى عليه/ أسامة

أحمد زيني، عن والده المرحوم أحمد عباس زيني، بواقع: 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً). وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه). وحيث إن حاصل جواب المدعى عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصة - موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة، وما ذكره المدعى عليه لإثبات سداد قيمة الحصة فإنه بتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه كما أنه يعارضها ادعاءات المدعى عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده أو تكاليفات كلفها بها والده منها؛ الصرف عليه. فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد. ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فبي ليست بيئة كافية على قيام المدعى عليه بدفع القيمة. فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)». تبين أنه لم يقدّم بفتح ص كافة المستندات. وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات مها فحسب. علاوة على اشتماله على ما ليس له علاقة بقيمة الحصص.

وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة؛ حفظاً

لحقوق الشركاء المتبايعين. كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد و الوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء بيع الحصص وإشهارها ودون ظهور ما يعارضها وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء وأصبحت محررات رسمية. إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء من أثر لاحق أو سابق. والدليل إذا تطرق له الاحتمال. يسقط به الاستدلال ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام» إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى..). ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)» وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقد للأهلية، كما أن الأدلة تضافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعى عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (بخص قيمة الحصص). غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته بل وكيل عنه. وهو ما يناهض به ادعاء المدعى عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص. وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعى عليه بإمضاء المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية). لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة. من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث، فالجهة منفكة.

ولا يثبت من ذلك ما أثاره المدعى عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص. بسقوط حقهما في الاسترداد لها بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة

في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعى عليه من مورثه. وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17/3 / 1385هـ. وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقّ لشروط عقد الشركة ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة 1 1 2121 | المملكة العربية السعودية الك وزارة العدل صك رقم حي ررك 1 4 لطر م بتمها الحقيقيء فإذا انقضت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف بها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)» وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال» وإذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض. وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي- طلب المدعى عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص ال ملوكة لمورثه ومورث المدعين. وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص.ء ومن ثم عدم جوازية مطالبته بتلك الدعوى).أ.هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لهاء ولم ينكر واقعة البيع لهاء

إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعى عليه، وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك. وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد آنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعى عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجلاب دليل له على كونه قام بسداد قيمة الحصص. فإن من ادعى شيئاً فعليه تقديم ما يثبت: وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل. ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء. لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق). وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...). وبما أن المدعى عليه في جلسة 20-02-1445هـ. ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداده لقيمة الحصص. وباطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك. سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين)» ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة. إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها) وبما أن المدعى عليه حتى تاريخه لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السداد مما يكون معه تجسد صحة دعوى المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000) ريال برقم (000844) وتاريخ 04-10-2010م المسحوب على بنك سامباء فإنه لم يكن عمد المدعى عليه في دعواه بالسداد إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدد منها فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع» إذ أن تاريخ البيع كان في 30-08-2010م وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 25-09-2010م علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه في مذكرته

واضح]

من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة ليست كما قرره محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931 ريال) حيث يدعي أنها بقيمة قدرها: (79.924.901 ريال) وبما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابق ذكرها، إذ يدعي أن التقرير مسودة. ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج، ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة. كما أن ما أثاره المدعى عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه. فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية علاوة إلى أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير أورد المبلغ المقدّر ب: (79.924.901 ريال).» في تقريره المبدئي المؤرخ في 25-07-1432هـ.

الموافق 27-06-2011م في حين أن المبلغ المقدّر ب (368.757.931 ريال) أورده الخبير في تقريره الهائي المؤرخ في 07-11-1432هـ الموافق 05-10-2011م والعبرة بالتقرير النهائي لا المبدئي؛ فضلاً عن أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير حيث صدر الحكم في 02-12-1432هـ مؤمّماً على ما قدمه الخبير في التقرير (الأخير) أنف الذكر وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكم. والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكم. علاوة إلى أن (تقرير طلال أبو غزالة). استبان أن الخبير ذكر مبلغ (68.424.362) ريال على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31-03-1م). في حين أن الخبير فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931 ريال) على أنه: (صافي حقوق الشركاء

الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات). وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخبير المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعى عليه فهاء وليس كما ادعاه المدعى عليه من كونه الرقم الأول» وهو ما أكد عليه الخبير المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً بما نصه: (توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية. على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية..). وعليه وتأسيساً عن عدول الدائرة حيال استدعاء الخبير (طلال أبو غزالة). لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة). وبما أنه استبان للدائرة إتيان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي. زوال الاستشكال الذي أورده المدعى عليه في قيمة الحصص. مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخبير المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعى عليه (استجواب والدته: عاتقة)، ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك).» ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى)» وبما أن الإجراء جوازي لا وجوبيء وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع» فضلاً عن كون غاية المدعى عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعيء والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أن الدائرة باشرت الاطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعى عليه على بريد الدائرة الإلكترونيء والذي تم فيه تسجيل منسوب ل والد

طرفي الدعوى. ورأت أنه أتى على نحو ابتغى منه المدعى عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدتهم للمدعي. دون سند صحيح. لذا فيكون طلب المدعى عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصية بصرف (65/) لأوجه البر والخير. وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوق (غازي)» وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول درجة ولم تفصل فيه حيث لم تبين فيه من الملزم بدفعه. ومن المستحق لاستلامه. ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولمبدأ التقاضي على درجتين، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (يُنقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة)؛ وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

لننظر وفق المقتضى الشرعي والنظامي بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه» وعلى ماتضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

حَكَمَتِ الدَّائِرَةُ بقبول الاعتراضين شكلاً. وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1445-01-01هـ. في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي. هوية وطنية رقم (1007056847). مبلغاً قدره: 71,501,719) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ربالاً

ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زينيء هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع ل عدنان أحمد عباس زينيء هوية وطنية رقم المملكة العربية السعودية تعريية السعوة. صك رقم 401.0741777 المحكمة التجارية بجدة رقم الصفحة: ١7 دائرة الاستئناف الثانية تاريخ الصك: ١444. /١/ " (1017092733)ء مبلغاً قدره: (9,770//17,11) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ربالا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية إدارة الدعاوى والأحكام كبد. نَ بن ل ١ زيز ١ جلي بغي 4: 0 5 7 1 عاك هيد ا 0 0 :: 0 1 0 5

[↑ العودة إلى الفهرس](#)